



Historia de la Ley N° 21.732

Determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la ley N° 18.314

Nota Explicativa

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

ÍNDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Senado	3
1.1. Moción Parlamentaria	3
1.2. Mensaje	7
1.3. Moción Parlamentaria	20
1.4. Oficio a la Corte Suprema	32
1.5. Moción Parlamentaria	33
1.6. Moción Parlamentaria	39
1.7. Oficio de la Corte Suprema	47
1.8. Oficio de Comisión a la Corte Suprema	52
1.9. Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado	53
1.10. Discusión en Sala	107
1.11. Boletín de Indicaciones	134
1.12. Segundo Informe de Comisión de Constitución	142
1.13. Discusión en Sala	177
1.14. Oficio de Comisión a la Corte Suprema	229
1.15. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	230
1.16. Oficio de la Corte Suprema a Comisión	235
2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	240
2.1. Oficio Indicaciones del Ejecutivo	240
2.2. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana	242
2.3. Discusión en Sala	292
2.4. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	348
3. Tercer Trámite Constitucional: Senado	356
3.1. Discusión en Sala	356
3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	407
4. Trámite Comisión Mixta: Senado-Cámara de Diputados	408
4.1. Informe Comisión Mixta	408
4.2. Discusión en Sala	441
4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	475
4.4. Discusión en Sala	476
4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	499
5. Trámite Tribunal Constitucional	500
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	500
5.2. Oficio al Tribunal Constitucional	507
5.3. Oficio del Tribunal Constitucional	509
6. Trámite Finalización: Senado	537
6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	537
7. Publicación de Ley en Diario Oficial	544
7.1. Ley Nº 21.732	544

1. Primer Trámite Constitucional: Senado

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de Rojo Edwards Silva, Javier Macaya Danús, Sebastián Keitel Bianchi, Jaime Quintana Leal, Carmen Gloria Aravena Acuña, Karim Bianchi Retamales, Francisco Chahuán Chahuán, Fidel Espinoza Sandoval, Alfonso De Urresti Longton, Felipe Kast Sommerhoff, Manuel José Ossandón Irrarrázabal, Paulina Vodanovic Rojas, Pedro Araya Guerrero, Rodrigo Galilea Vial y Iván Flores García. Fecha 22 de agosto, 2023. Moción Parlamentaria en Sesión 49. Legislatura 371.

PROYECTO DE LEY

De los Honorables Senadores señores Flores, Espinoza, Kast, Keitel y Ossandón, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de perfeccionar la tipificación y persecución penal de conductas terroristas Boletín N° 16180-25

FUNDAMENTOS:

I. ANTECEDENTES

La ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad fue publicada el 17 de mayo de 1984, cuatro años después de que el artículo 9° de la nueva Constitución Política de 1980, consagrara que “El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos”.

Casi 40 años han pasado desde su publicación y múltiples han sido los cambios e intentos de ellos que ha tenido, pero escasas las veces en que efectivamente se ha aplicado la ley, especialmente después de la reforma de 2010 cuando se eliminan las presunciones de conductas terroristas.

El artículo 1° de la norma en comento, en la actualidad, señala en su inciso primero:

“Artículo 1°.- Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2°, cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.”

La norma chilena considera una lista numerus clausus de delitos, como el homicidio, secuestro, sustracción de menores, envío de artefacto explosivo, entre otros, que tendrán el carácter de terrorista cuando el hecho sea cometido “con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie (...)”. Si no se logra probar que la finalidad (un elemento subjetivo que solo está presente en la mente del autor del delito) era producir temor en la población, no puede catalogarse el delito como terrorista.

II. FUNDAMENTOS

Uno de los mayores problemas de aplicación que tiene la Ley N° 18.314 radica en el concepto de terrorismo, que ha sido regulado de diversas maneras desde la entrada en vigencia de esta ley en el año 1984. En su origen, no contemplaba una definición de terrorismo y se limitó a señalar 16 conductas que eran consideradas como delitos terroristas, fuertemente determinadas por el contexto político de nuestro país, una dictadura militar, con un Congreso clausurado y la Junta Militar legislando en su lugar, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, específicamente un “Estado de Emergencia dictado por los Decretos N.º 310, 599, 942 y 1.487 de marzo, junio, septiembre y diciembre de 1984, que permitía restringir la libertad de locomoción y prohibir a determinadas personas la entrada y salida del territorio; suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión y la libertad de información y de opinión, e imponer censura a la correspondencia y a las comunicaciones.” (WILLIAMS O, GUIDO; “Evolución de la legislación antiterrorista: Chile y España”; Informe de Asesoría Técnica Parlamentaria). Ya hacia el término de la dictadura militar se ingresaron modificaciones a la ley para derogar algunas hipótesis, morigerar penas, y derogar normas gravosas como aquella que consideraba autor de delito terrorista, a quien fuera cómplice o encubridor.

Moción Parlamentaria

En el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, se realizaron las primeras modificaciones a la Ley Antiterrorista en democracia, en sus propias palabras se hacía necesario “precisar, con suficiente sutileza para hacer verdadera justicia, lo que debe entenderse por conductas terroristas” (11 de marzo, 1990. Mensaje en Sesión 1. Legislatura 319. En: Historia de la Ley 19.027, Biblioteca del Congreso Nacional).

Fueron conocidas como las “Leyes Cumplido” adoptando el nombre del ministro Francisco Cumplido quien estuvo al mando de la cartera de Justicia durante todo el Gobierno del Presidente Aylwin. Las modificaciones presentadas tenían como objetivo ajustar la Ley Antiterrorista a un régimen democrático, a los Tratados Internacionales, respetando los derechos constitucionales consagrados y especialmente, resguardando el debido proceso. Se incorporan entonces en el artículo 2° de la ley, una serie de delitos base que se mantienen hasta el día de hoy con algunas modificaciones. Si se cometían esos delitos para obtener como finalidad producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, o para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias, se consideraban delitos terroristas. Se sacan de la regulación del artículo 1° las conductas consideradas terroristas, y se pasa a un régimen en que debe cometerse alguno de los delitos bases con el objeto de infundir temor en la población o intentar obtener resoluciones de la autoridad. Existían también presunciones de la finalidad de producir temor, por ejemplo, por cometerse el delito “mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivos, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieran ocasionar grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de explosivos o tóxicos.” Ya en el año 2000 tuvo lugar la revolucionaria reforma procesal penal, en la cual se adoptó un Código Procesal Penal, y se sustituyó un procedimiento penal inquisitivo en que todas las funciones quedaban a cargo del juez instructor, por un proceso acusatorio en que las funciones se dividieron en el Ministerio Público como ente investigador y acusador, el Juez de Garantía como garante de los derechos de los intervinientes, y el juzgamiento en el Tribunal Oral en lo Penal. Esto significó modificar la Ley Antiterrorista, para ajustar sus normas al nuevo proceso penal y radicar las funciones en los nuevos órganos. Finalmente, como hito respecto del concepto de terrorismo, en el año 2010 se aprobó la Ley N° 20.467 que modificó el artículo 1° eliminando las presunciones de finalidad terrorista. De esa forma llegamos a la redacción actual, donde la finalidad terrorista debe probarse y como es un elemento subjetivo, no es posible.

La falta de un único concepto de terrorismo es una problemática global, no existe un solo concepto de terrorismo en el mundo, sino que cada Estado ha adoptado las definiciones que mejor podrían encasillar el fenómeno de acuerdo con su realidad local, lo que para algunos países es terrorismo, para otros no lo es. Como expresa la profesora Myrna Villegas esto se debe a varias razones, entre ellas, la polémica en torno a su naturaleza de delito político. (VILLEGAS DIAZ, Myrna; Contribuciones para un concepto de terrorismo en el derecho penal chileno. Polít. crim., Santiago ; v. 11, n. 21, p. 140-172, jul. 2016).

Sin perjuicio de lo anterior, la misma profesora Villegas señala que en un intento de extraer elementos esenciales del terrorismo desde las diferentes definiciones que existen, es posible encontrar que: es un acto político que intenta atentar contra la seguridad de los Estados o contra el orden constitucional de los Estados; que tiene una finalidad intimidatoria contra la población o contra un sector de ella o, alternativamente, una finalidad coactiva hacia el Gobierno u Organización Internacional; deben ser conductas de cierta gravedad como causar la muerte o lesiones graves, y en caso de ser un ataque a la propiedad debe causar un daño de grandes proporciones en propiedades que cumplen una función social, y alude a las violaciones graves a los derechos fundamentales. Sobre la posibilidad de que los delitos terroristas se cometan contra edificaciones, el Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas, refiere que los atentados que se cometan en propiedad privada, deben serlo en aquella que cumpla una función social.

Desde el punto de vista procesal penal, las normas relativas a la aplicación de las técnicas especiales de investigación deben ser reforzadas, de modo tal que sea posible utilizar aquellas de los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal aun cuando el delito sea cometido por una sola persona. De este modo, si los hechos son constitutivos de delito terrorista, se podrán utilizar técnicas de investigación como la interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas, el registro remoto de equipos informáticos, o el registro de imágenes o sonidos en lugares cerrados que no sean de libre acceso al público. También se contempla la posibilidad de que se utilice la entrega vigilada, la figura del agente encubierto, revelador e informante, para obtener información de utilidad.

En cuanto a los testigos, es imprescindible para estos efectos poder proteger su integridad física y psíquica, así como la de su familia. Debe ser posible encontrar un equilibrio entre la protección efectiva de las personas que colaboran con el proceso penal, y el debido proceso. Por esta razón, además de la normativa existente en la propia ley N° 18.314, se refuerza en el Código Procesal Penal que si una persona es testigo de hechos que revistan

Moción Parlamentaria

carácter de delito terrorista, se entenderá entonces que constituye un caso grave y calificado en los términos señalados en el artículo 308 de este Código, para efectos de que el tribunal pueda disponer medidas especiales destinadas a proteger su seguridad. A su vez, en la Ley Antiterrorista, se regula específicamente como una medida de protección, el traslado del testigo y su familia a un lugar seguro y el no registro de aquella ubicación. En el año 2023 pareciera haber consenso en la necesidad de, al menos, modificar la “Ley Antiterrorista” para redactar el tipo penal abstrayéndose del elemento subjetivo exigido, y agregar un carácter objetivo, así como también sobre la necesidad de modificar normas procesales para lograr una persecución penal eficiente y que brinden protección a testigos. Finalmente, se debe considerar que para legislar sobre terrorismo es necesario hacerlo con mucha cautela y prudencia. Una ley antiterrorista no puede ser utilizada para convertirse en un instrumento contra disidencias políticas o étnicas por la sola razón de serlo. Una correcta ley antiterrorista debe tener por fin último velar por el resguardo de los derechos humanos y la estabilidad democrática de un país. Por estas razones, el presente proyecto de ley viene en modificar la Ley N° 18.314 que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, para dar un contenido objetivo al tipo penal de la conducta terrorista, y hacer más eficientes las normas atinentes del Código Procesal Penal de modo de lograr una persecución penal más eficiente y, en definitiva, se logre utilizar esta herramienta legal para perseguir y sancionar los delitos terroristas.

PROYECTO DE LEY:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1°: Modifícase la Ley N° 18.314 que Determina conductas terroristas y fija su penalidad, en el siguiente sentido:

1) Reemplazase el artículo primero por el siguiente:

“Artículo 1°: Cometerá delito terrorista el que, por medio de actos graves que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas:

- a) Provoque o mantenga en estado de grave temor o terror a la población o a un sector de ella.
- b) Altere gravemente la paz pública,
- c) Desestabilice gravemente el funcionamiento de instituciones del Estado
- d) Obligue a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo,
- e) Atente contra edificaciones que prestaren alguna función social, medios de comunicación, transporte, o infraestructura crítica, valiéndose de medios capaces de causar estragos.”

Los delitos informáticos cuyos efectos se circunscriban en alguna de las circunstancias señaladas en el inciso anterior, serán considerados igualmente como delitos terroristas.

2) Agregase un nuevo artículo 1° bis del siguiente tenor: “Artículo 1° bis: Constituirán agravantes especiales:

- a) Utilizar menores de 18 años para la comisión del delito, cualquiera sea el grado de participación que tengan;
- b) Cometer el delito en instalaciones de las Fuerzas Armadas o de Orden y

Seguridad Pública, de los organismos del Estado, sedes diplomáticas o consulares, eventos de convocatoria masiva y recintos educacionales”.

3) Derógase el numeral 3 del artículo 14

4) Agregase en el artículo 15 un nuevo literal d) del siguiente tenor:

“d) la relocalización del testigo y su familia en un lugar seguro, de cuya ubicación no se dejará registro.

ARTÍCULO 2°: Modifícase el Código Procesal Penal en el siguiente sentido,

1) Agregase el siguiente artículo 226 ter:

Moción Parlamentaria

“Artículo 226 ter.- Técnicas especiales de investigación para delitos terroristas. Si la investigación de los delitos tipificados en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, lo hicieren necesario y existieren fundadas sospechas basadas en hechos definidos, de la participación de una persona, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas. Asimismo, el Ministerio Público podrá utilizar, previa autorización del juez de garantía, las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos, reveladores e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N° 20.000, para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos. Una vez finalizada la práctica de las diligencias, el Ministerio Público deberá comunicar por escrito al Juez de su resultado, del cumplimiento de todas las obligaciones de notificación y destrucción de los registros, en su caso, y de toda información que permita a este último evaluar su correcta utilización.”

2) Intercalase en el artículo 308, a continuación de la expresión “del Código Penal”. Lo que sigue:

“ Del mismo modo, constituirá un caso grave y calificado, ser testigo de alguno de los delitos calificados como terroristas conforme a la Ley N° 18.314”.

Mensaje

1.2. Mensaje

Fecha 25 de agosto, 2023. Mensaje en Sesión 52. Legislatura 371.

Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que determina conductas terroristas, fija su penalidad y actualiza la legislación vigente en la materia. Boletín N° 16.210-25

Santiago, 25 de agosto de 2023

MENSAJE N° 150-371/

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Honorable Senado:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley que determina conductas terroristas, fija su penalidad y actualiza la legislación vigente en la materia.

I. ANTECEDENTES**1. Marco normativo**

La Constitución Política de la República dispone, en el inciso primero del artículo 9°, que el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos y, en el inciso segundo, delega a una ley de quórum calificado la tarea de determinar las conductas terroristas y su penalidad.

Del mismo modo, la Resolución 1.566 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2004), en su punto 3, “[r]ecuerda que los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza”.

A su vez, la Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002), suscrita y ratificada por el Estado de Chile en octubre de 2004, obliga a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo (artículo 1°), con especial énfasis en la adopción de medidas para combatir la financiación del mismo (artículo 4°), decomisar fondos u otros bienes provenientes de o destinados a financiar delitos terroristas (artículo 5°), incluir dichos delitos como base del delito de lavado de dinero (artículo 6°) y cooperar en el ámbito fronterizo para detectar y prevenir estos ilícitos (artículo 7°), todo con pleno respeto a los derechos humanos (artículo 15).

A nivel nacional, es la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, la norma encargada de regular el tratamiento jurídico-penal que han de recibir las conductas terroristas.

Con todo, a pesar de la abundante regulación internacional sobre la materia y de la adhesión del Estado de Chile a la mayoría de los instrumentos sectoriales, existe un consenso amplio, tanto a nivel político y técnico, acerca de la insuficiencia de la legislación vigente.

1. Diagnóstico sobre la regulación antiterrorista vigente

La ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, fue publicada el 17 de mayo de 1984. En ella se establecen los elementos que definen cuándo una conducta debe ser considerada como terrorista y las consecuencias jurídicas que tal calificación produce, ya sea, en el proceso penal como en la pena que debe imponerse al responsable.

Con todo, dicho cuerpo normativo ha tenido, en el último tiempo, cada vez menos aplicación, debido a su legitimidad, y deficiencias en las posibilidades de aplicación práctica.

Mensaje

El primer aspecto, esto es, aquel referido a su legitimidad, fue ampliamente abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia recaída sobre el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile [1]. En el conocimiento de dicho caso, entre otras cuestiones, la Corte reprochó la inclusión de delitos de menor entidad dentro del catálogo de delitos terroristas, como el delito de incendio simple del artículo 476 N°3 del Código Penal, la presunción simplemente legal de ánimo terrorista que consagraba el artículo 1° de la misma ley N° 18.314 (hoy derogado[2]), y la presentación de testigos con identidad reservada sin permitir un efectivo contraexamen por parte de la defensa.

En cuanto al segundo aspecto, relativo a las dificultades en la aplicación práctica de la ley N° 18.314, estas dicen relación con los términos en que se define la conducta constitutiva de un delito terrorista y, en particular, con la complejidad de acreditar el específico ánimo terrorista exigido por el artículo 1° de la ley “finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”.

Ambos aspectos ya mencionados, han implicado en la práctica y con posterioridad a la derogación de la presunción de ánimo terrorista, una bajísima efectividad de la ley. Así, se ha dictado una sola condena en juicio oral por el delito terrorista,[3] a pesar de múltiples casos en que el Ministerio Público ha calificado de terrorista los hechos objeto de la investigación o los querellantes han invocado la aplicación de esta ley.

2. Reciente publicación de la ley N° 21.577

Como se señaló, además de determinar conductas terroristas y establecer su penalidad, la ley N° 18.314 contiene una serie de normas procesales especiales, y, en particular, reglas específicas de protección de testigos en los artículos 15 a 21, con el objeto de resguardar su identidad y, de esa manera, su integridad.

Con todo, gracias a la reciente publicación de la ley N° 21.577 [4], que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas especiales para su investigación y robustece el comiso de ganancias; dichas disposiciones resultan hoy innecesarias.

En efecto, la citada ley modifica el Código Procesal Penal para incorporar, en un nuevo párrafo 3 bis del Título I del Libro Segundo, una serie de técnicas especiales de investigación aplicables tanto a los nuevos delitos de asociación criminal y delictiva como a los delitos terroristas, en virtud del nuevo artículo 226 X.

Dicha regulación, que incluye herramientas como la interceptación de comunicaciones y equipos informáticos y el empleo de agentes encubiertos, reveladores e informantes; es profusa también en el establecimiento de mecanismos destinados a resguardar la identidad e integridad de los testigos protegidos y de las propias víctimas, aunque no intervengan como testigos (artículo 226 V del Código Procesal Penal).

Por otra parte, y para evitar reproches como los efectuados en la citada sentencia de la Corte Interamericana, la nueva regulación es cuidadosa en establecer el derecho de la defensa de contrainterrogar personalmente a los testigos protegidos y agentes especiales (artículo 226 P, inciso tercero del Código Procesal Penal) y en prohibir que el fundamento de la condena descansa únicamente en la declaración de agentes encubiertos reveladores e informantes o de testigos protegidos respecto de los cuales se haya decretado la prohibición de revelar su identidad (artículo 226 U, inciso segundo del Código Procesal Penal).

Así las cosas, las modificaciones introducidas por la ley N° 21.577 regulan de mejor manera la protección de víctimas y testigos de delitos terroristas y, además, ofrecen al Ministerio Público una serie de técnicas especiales de investigación más modernas y efectivas, que las que contenía la ley N° 18.314.3. Antecedentes de la propuesta: derecho comparado y proyectos de ley.

En la elaboración de la presente propuesta se tuvieron a la vista tanto las legislaciones comparadas que han servido de principal inspiración al ordenamiento jurídico-penal chileno, como los principales proyectos de reforma a la ley N° 18.314.

En cuanto a las legislaciones extranjeras, se consideraron, en lo pertinente, los códigos penales de Alemania, España, Francia e Italia, así como la Patriot Act de los Estados Unidos de Norteamérica.

Mensaje

A su vez, en cuanto a los principales proyectos de ley, se revisaron los siguientes boletines legislativos:

- i) N° 15.965-07, de mayo de 2023, que modifica la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, para actualizar su definición, sancionar la colaboración en actos terroristas y eximir de responsabilidad a funcionarios que indica;
- ii) N° 14.795-07, de enero de 2022, que establece un nuevo Código Penal, en particular en lo relativo a la tipificación de los delitos terroristas;
- iii) N° 9.669-07, de octubre de 2014, que sustituye el texto de la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, a fin de dar mayor protección a la ciudadanía y fortalecer la paz social.;
- iv) N° 9.692-07, de noviembre de 2014, que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal.

En relación con el último de los proyectos de ley citados, se tuvieron en especial consideración las conclusiones del informe evacuado por la comisión de expertos que se conformó especialmente para la elaboración de dicha propuesta, integrada por reconocidos expertos en diversas áreas del derecho y, particularmente, del derecho penal [5].

4. Trabajo conjunto con otros poderes del Estado

A raíz del diagnóstico expuesto, en junio de 2023 el Gobierno adquirió con autoridades del Poder Legislativo y del Poder Judicial, en presencia de representantes del Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, el compromiso de presentar un proyecto de ley para reformar la regulación antiterrorista vigente.

Para tales efectos, se conformó una mesa de trabajo interministerial, integrada por representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, se contó con la asesoría externa del profesor de derecho penal Dr. Juan Pablo Mañalich, académico de reconocida trayectoria y especialización en la materia.

Una primera versión de la propuesta, fundamentada en los antecedentes jurídicos mencionados, fue socializada en una segunda reunión con representantes de las autoridades señaladas, el 27 de julio de 2023. En dicha oportunidad se recibieron las observaciones y sugerencias de los asistentes, de manera verbal o por escrito en los días subsiguientes, gran parte de las cuales fueron recogidas en la presente propuesta.

II. FUNDAMENTOS

Es incuestionable la necesidad de contar con mecanismos legales eficaces para prevenir y sancionar las conductas terroristas, que “constituyen una de las más graves amenazas a la paz y la seguridad” y son “un grave obstáculo para el disfrute de los derechos humanos y una amenaza para el desarrollo económico y social de todos los Estados”[6].

Esta necesidad de prevenir y sancionar los delitos terroristas ha sido refrendada por numerosos instrumentos internacionales, la gran mayoría de ellos suscritos por el Estado de Chile [7].

De tal manera y en consideración a las deficiencias mencionadas, el presente proyecto de ley busca: i) actualizar el tratamiento jurídico-penal de las conductas terroristas, con el objeto de definirlos de manera más simple y objetiva; ii) reforzar con especial énfasis la persecución penal de la manifestación organizada de dichas conductas terroristas; iii) hacer plenamente aplicables a su respecto las nuevas técnicas especiales de investigación; iv) reforzar la protección de víctimas y testigos en los procedimientos respectivos.

Para lograr dicho objetivo, se propone una redefinición de los delitos terroristas, mediante su traslado al Código Penal y la derogación de la ley N°18.314, así como una adecuación y reforzamiento de la normativa referida a técnicas especiales de investigación, protección de víctimas y testigos y comiso de ganancias e instrumentos del delito.

1. Definición de delito terrorista

Mensaje

Como se anticipó, la principal deficiencia de la ley N° 18.314 radica en la forma en que esta define delito terrorista. Para acreditar su concurrencia, la ley exige que la persona: i) cometa alguno de los delitos mencionados en el catálogo contenido en el artículo 2° de la misma ley; ii) con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie (artículo 1°).

A su vez, el artículo 1° exige que el mencionado temor de la población, buscado por el autor, deba justificarse por alguna de las siguientes circunstancias: i) la naturaleza y efectos de los medios empleados; ii) la evidencia de un plan premeditado para atentar contra una categoría o grupo determinado de personas; o

iii) el hecho de que el delito haya sido cometido con la finalidad de arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.

La necesidad de acreditar este elemento subjetivo (ánimo terrorista) y la complejidad de su definición son algunos de los principales problemas de aplicación de la ley [8].

a. Conveniencia de objetivizar y simplificar el elemento propiamente terrorista

No existe una definición unívoca de lo que debe entenderse por delito terrorista, al punto que en el derecho internacional no se ha logrado una definición común. Antes bien, la Organización de las Naciones Unidas ha concentrado sus esfuerzos en entregar directrices, mediante diversos convenios sectoriales, para abordar las distintas manifestaciones de terrorismo.

Sin embargo, los instrumentos internacionales y ordenamientos jurídicos extranjeros suelen tipificar el delito terrorista en base a una finalidad perseguida por el agente o a partir de la aptitud del delito cometido para generar ciertos efectos.

Así, el punto 3° de la Resolución 1.566 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya citado, recurre a conceptos como “provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona”, “intimidar a una población” u “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de realizarlo” [9].

El Código Penal alemán, a su vez, circunscribe el delito terrorista a la forma de asociación delictiva, definiéndola como aquella que, dedicada a la comisión de delitos determinados, tiene por objeto intimidar a la población, coaccionar a la autoridad o destruir o perjudicar severamente las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un Estado u organización internacional[10].

El modelo de la legislación nacional es uno principalmente subjetivo, pues lo que debe acreditarse, además de la comisión de un delito determinado, es la existencia de una finalidad. Esta opción, representa un problema por la insoslayable dificultad que implica probar un elemento subjetivo, que tiene lugar en el fuero interno de la persona.

Por esta razón, cierto sector de la doctrina nacional ha sido categórica al afirmar que “la ley chilena ha adoptado el peor método posible para definir lo que debe entenderse por terrorismo para los fines del derecho penal, asumiendo un criterio subjetivista de muy difícil verificación, no sólo desde un punto de vista estrictamente probatorio, sino también desde una perspectiva material, pues alude a una finalidad que suele no corresponder a las de quienes, al menos conforme a las representaciones sociales dominantes, cometen actos ‘terroristas’” [11].

A lo anterior, se suma que la finalidad exigida por la ley (producir temor en la población o una parte de ella de ser víctima de delitos de la misma especie) no basta por sí sola para configurar el ánimo terrorista, sino que necesariamente debe manifestarse en alguna de las tres circunstancias expresadas.

En definitiva, la actual definición de delito terrorista dificulta considerablemente su acreditación ante los tribunales de justicia por dos razones: i) su definición es eminentemente subjetiva; y ii) la definición del elemento subjetivo es compleja, por cuanto requiere de elementos copulativos.

Para subsanar dichas complejidades y contar con una legislación antiterrorista que sea efectivamente aplicada, el presente proyecto de ley pretende, en primer lugar, objetivizar los elementos que califican una conducta como terrorista y, en segundo lugar, simplificar su prueba al ofrecer tres elementos que, de forma alternativa e independiente, permitan dicha calificación.

Mensaje

En concreto, los elementos que se proponen, de forma alternativa, para calificar el tipo penal como terrorista son: i) la finalidad de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático o una organización internacional; ii) la finalidad de imponer alguna decisión a una autoridad del Estado democrático u organización internacional; y

iii) la aptitud de los métodos empleados para someter o desmoralizar a la población civil.

Si bien los dos primeros elementos consisten en finalidades que deben ser perseguidas para que estemos frente a un delito terrorista, estas no adolecen del defecto que tiene la actual ley N° 18.314, pues son finalidades que se manifiestan en el hecho y que están orientadas a la obtención de propósitos concretos.

b. Conveniencia de tipificar y sancionar con mayor énfasis la asociación terrorista

En cuanto al modelo de tipificación del delito terrorista, la ley N° 18.314 se aparta considerablemente de los ordenamientos que tradicionalmente han servido de inspiración a nuestra regulación penal.

En efecto, la ley chilena define el delito terrorista como uno de carácter exclusivamente individual, mientras que legislaciones como la alemana, la española o la italiana lo definen como uno de asociación. Lo propio hacen, además, el proyecto de Código Penal en actual tramitación (boletín N° 14.795-07) y el referido proyecto de ley contenido en el boletín N° 9.692-07.

El modelo de la ley vigente ha sido sumamente criticado por la doctrina, que ha afirmado que el terrorismo es esencialmente un delito de organización: “[l]os delitos de terrorismo –al igual que el fenómeno empírico “terrorismo”–, por su significado político, constituyen un ámbito esencialmente marcado por su carácter colectivo: es la organización terrorista a la que corresponde el protagonismo en la estrategia terrorista. Dicho de otro modo, el terrorismo es criminalidad organizada”[12].

Las razones para tipificar el delito terrorista como uno de asociación son esencialmente dos: una relativa al fenómeno delictual en cuestión y la otra a las ventajas prácticas de dicha tipificación.

En cuanto a lo primero, la fundamentación de imponer un mayor reproche a quienes cometen delitos terroristas dice relación con que lo distintivo del terrorismo es servir como una estrategia de dominación de la población para alcanzar fines políticos. De tal manera, solo un conjunto organizado de personas, con acción sostenida en el tiempo, es capaz de poner en jaque el monopolio estatal del uso de la fuerza y amenazar el orden institucional mediante la imposición sistemática de la violencia.

En efecto, mientras que la condena efectiva de quien comete un delito de manera aislada permite apartarlo de la sociedad y evitar que vuelva a delinquir, la existencia de una organización destinada a socavar las bases institucionales o someter a la población mediante el delito, impide que la captura de una sola persona ponga término a la actividad delictual. En palabras simples, el mayor reproche de la organización terrorista radica en la amenaza que representa la acción sostenida en el tiempo de esta.

En relación con la ventaja práctica que representa el modelo asociativo, esta consiste en que la sola pertenencia a una asociación terrorista permite ya configurar un delito y, por tanto, perseguirlo penalmente. Es decir, con la propuesta no será ya necesario esperar a que el ataque terrorista se produzca, sino que podrá investigarse, procesarse y condenarse a quienes de manera organizada planean el ataque, antes de que las víctimas deban sufrir las consecuencias.

En lo concreto, se propone la creación de un delito de asociación terrorista de las siguientes características: i) asociación formada por tres o más personas con acción sostenida en el tiempo -siguiendo la reciente tipificación de las asociaciones delictivas y criminales; ii) dedicada a la comisión de ciertos “delitos-fin” [13] de especial afectación o peligro para la vida, la integridad o la libertad de las personas; y iii) con determinados propósitos, mencionados más arriba.

Como se ve, la configuración del delito que se propone no exige ya acreditar un particular estado subjetivo en una persona, sino la existencia objetiva de una organización con una agenda delictual que se traduzca, a su vez, en una determinada estrategia de disputa del poder del Estado.

La objetivización mencionada permite que no solo las organizaciones delictuales con fines eminentemente políticos

Mensaje

(como son desestabilizar estructuras políticas o sociales o imponer exigencias a una autoridad) puedan ser consideradas terroristas, sino también aquellas que, sin perseguir tales fines, despliegan conducta delictiva que resulta apta para subyugar a la población civil.

El caso paradigmático de esto último podrá ser el de una organización criminal que, con el fin de apoderarse de un mercado ilegal, perpetra crímenes especialmente atroces para de ese modo controlar o subyugar a una determinada población.

Por último, la magnitud de la pena impuesta va a estar determinada por la forma de participación en la asociación y, en concreto, por el nivel de involucramiento en su actividad. Adicionalmente, a los integrantes de la asociación terrorista se los sancionará de manera conjunta tanto por su pertenencia a la asociación como por la pena que corresponda por los demás delitos cometidos que hubieran llegado a cometer.

c. Catálogo de delitos-fin

El terrorismo supone un especial desprecio por la vida humana o sus atributos esenciales. De ahí que el punto 3 de la Resolución 1566 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2004), al instar a todos los Estados a prevenir el terrorismo, se refiera a “los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes” con los propósitos ya mencionados.

Esta definición es esencial para evitar la banalización del terrorismo: resulta imprescindible diferenciar claramente el terrorismo de otras formas de delincuencia organizada y de la delincuencia común, pues solo así será posible enfrentar cada uno de esos fenómenos con la intensidad que se requiere y reconociendo lo que hace al terrorismo especialmente grave.

Por esta razón, se propone que la actividad delictual a la que está orientada la asociación terrorista y que, a su vez, permite su calificación y persecución, esté dada exclusivamente por aquellos delitos de nuestro ordenamiento que representan una afectación real o un grave peligro para la vida, la integridad o la libertad de las personas, evitando la inclusión de otros delitos que, si bien pueden ser propios de alguna forma criminalidad organizada, no por eso deben ser considerados sin más como terrorismo.

d. Conveniencia de perseguir y sancionar las conductas que favorecen la existencia y actividad de la asociación terrorista

Dado que lo que debe combatirse con mayor fuerza es el terrorismo en tanto organización, se propone una innovación respecto de la legislación vigente y extranjera, que permita perseguir no solo a quienes forman parte de la asociación o a quienes la financian, sino también a quienes cometen delitos que favorecen la actividad delictiva de la asociación.

Es claro que una manera eficaz de combatir el terrorismo, y los instrumentos internacionales son enfáticos en ello [14], es la persecución de quienes financian a las asociaciones terroristas. Para ello se ha establecido un delito especial de financiamiento del terrorismo y se ha señalado al delito terrorista como delito base del lavado de activos.

Ahora bien, una de las fuentes principales de financiamiento o provisión de recursos de las asociaciones terroristas proviene de la comisión de delitos “comunes”, como el robo, la extorsión o el tráfico de armas o drogas [15].

Para perseguir con mayor eficacia dichas conductas, se propone la creación de una nueva categoría de delito terrorista, consistente en el favorecimiento de la actividad de la asociación mediante la comisión de determinados “delitos instrumentales”.

Con ello se permitirá, por una parte, sancionar con mayor severidad dichos delitos mediante los aumentos de pena que se proponen y, por otra, aplicar técnicas especiales de investigación no solo respecto de la actividad “principal” de la asociación terrorista, sino también de la actividad delictiva “secundaria” que permite su mantención en el tiempo.

e. Delito terrorista individual

Si bien existen modelos de legislación antiterrorista en que solo se sanciona la organización, como es el caso de

Mensaje

Alemania, hay también legislaciones que tipifican formas individuales de terrorismo. Esta situación se debe a que se considera que, en ocasiones especialmente calificadas, puede un individuo por sí solo cometer delitos que tengan el carácter de terrorista.

Para evitar que conductas como esas queden impunes, se propone la creación de dos delitos de terrorismo individual, además del ya mencionado delito de favorecimiento de la asociación terrorista, que no exige necesariamente formar parte de la asociación.

En primer lugar, se propone la sanción penal de la persona que, sin formar parte de la asociación terrorista, comete alguno de los delitos del catálogo de “delitos fin”, actuando en concordancia con los fines perseguidos por una asociación terrorista. De esta manera se persigue y castiga como conducta terrorista la de quienes, mediante su actuar delictivo, adscriben o promueven los fines de una asociación terrorista. En tal caso, además de la aplicación de las reglas procesales previstas para los delitos terroristas, se contempla un aumento de pena.

En segundo lugar, se propone un delito de terrorismo individual específico, desvinculado de toda asociación, respecto de quien perpetra un ilícito de colocación, envío o lanzamiento de artefactos explosivos o incendiarios, persiguiendo alguno de los fines propiamente terroristas.

Así, se propicia de manera preponderante la persecución y sanción ejemplar de quienes integran una asociación terrorista, pero sin excluir de ese tratamiento algunos hechos típicamente considerados terroristas, como el uso de artefactos explosivos o incendiarios en lugares de alta concurrencia con fines políticos o ideológicos, aun cuando no sea posible acreditar la existencia de una asociación.

1. Reglas procesales especiales

El peligro que representa el terrorismo para la paz social y el funcionamiento de las instituciones, especialmente cuando se trata de terrorismo organizado, exige una respuesta jurídico-penal especial. Dicha respuesta no dice relación solo con aumentar las penas que la ley prevé para este tipo de delitos, sino también con la implementación de medidas de investigación eficaces, para las cuales se observen además las exigencias que requiere la intromisión en las garantías fundamentales de las personas investigadas.

Como se indicó, gran parte de dicha respuesta, en términos de proceso penal, fue actualizada con la implementación de las nuevas técnicas especiales de investigación y reglas especiales de protección de testigos en materia de criminalidad organizada, incorporadas al Código Procesal Penal por la dictación de la ley N° 21.577 de este año, aplicables también a delitos terroristas, en virtud del nuevo artículo 226 X de dicho cuerpo legal.

En adición a las mencionadas técnicas de investigación, recogiendo sugerencias del Sr. Fiscal Nacional y con el objeto de entregar mecanismos más eficaces para la investigación de estos ilícitos, se proponen reglas especiales de rebaja o prescindencia de pena para quienes colaboren de manera efectiva con el Ministerio Público en la identificación de la asociación terrorista, sus planes o propósitos o la identidad de sus miembros. Dicho beneficio al colaborador podrá operar no solo en la investigación misma, como actualmente ocurre con los delitos de asociación delictiva o criminal, sino que incluso en procedimientos diversos.

Asimismo, se propone hacer aplicables las reglas sobre comiso de ganancias e instrumentos utilizados por las asociaciones terroristas, con el objeto de debilitarlas no solo mediante la condena de sus integrantes, sino también a través de su desposeimiento material y financiero.

2. Conveniencia de tipificar los delitos terroristas en el Código Penal

La antigüedad y falta de legitimidad de la ley vigente, sumadas a la convicción de que la regulación penal nuclear debe estar contenida en el código del ramo, han motivado la decisión de incorporar al Código Penal los nuevos delitos de terrorismo propuestos y derogar completamente la ley N° 18.314.

Esta decisión es concordante con el espíritu que anima la tramitación del proyecto de Código Penal que se encuentra actualmente en primer trámite constitucional, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la H. Cámara de Diputadas y Diputados. Dicha propuesta incluye la tipificación de delitos terroristas y muestra que parte importante del esfuerzo recodificador, que resulta necesario hoy en día, pasa por la regulación coherente y sistemática en el Código Penal de todas las formas contemporáneas de delincuencia, terminando así con la proliferación de leyes penales especiales.

Mensaje

Lo anterior permite, además, mantener en un único cuerpo normativo el régimen de técnicas especiales de investigación incorporado a los códigos del ramo por la mentada ley N° 21.577, que modificó tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal. Así, la aplicación de técnicas especiales de investigación respecto de delitos terroristas resulta coherente con su tratamiento como una forma de criminalidad organizada.

III. IDEA MATRIZ

El presente proyecto de ley busca modificar el Código Penal para incorporar y actualizar la regulación de los delitos de terrorismo con énfasis en su manifestación organizada, así como hacer aplicable a la nueva tipificación las modernas técnicas de investigación del Código Procesal Penal. Además, por razones prácticas, se propone la derogación de la ley N° 18.314 y la adecuación de otros cuerpos normativos.

IV. CONTENIDO DEL PROYECTO

1. Modificaciones al Código Penal

Se propone, a continuación del párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, relativo a las asociaciones delictivas y criminales, la creación de un nuevo párrafo 10 bis “De los delitos terroristas”, que contiene los nuevos artículos 295 bis a 295 nonies.

i) Artículos 295 bis y 295 ter: asociación terrorista

Los artículos 295 bis y 295 ter de la propuesta definen la asociación terrorista y establecen la pena que cabe a quienes tomen parte en la misma, graduada según su nivel de involucramiento, partiendo la escala de penas con la pena asignada a los integrantes de la asociación criminal, aumentada en un grado, respectivamente.

La asociación terrorista se define a partir de la estructura de las asociaciones criminales y delictivas (artículos 292 y 293), a saber: i) organización formada por tres o más personas; ii) con acción sostenida en el tiempo; iii) que tiene entre sus fines la comisión de alguno de los delitos especificados; iv) siempre que su perpetración: a) busque socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático o una organización internacional, b) busque imponer decisiones a una autoridad u organización internacional, o c) sea apta para someter o desmoralizar a la población civil.

En cuanto al catálogo de delitos-fin que pueden dar lugar a la calificación terrorista de la asociación destinada a su comisión, estos tienen como denominador común que representan un grave peligro o afectación de la vida, la integridad o la libertad de las personas.

En particular, estos delitos son los de secuestro; sustracción de menores; tortura; envenenamiento o contaminación de aguas u otros bienes destinados al consumo público; lesiones; homicidio; incendios u otros estragos en edificios u objetos, con o sin presencia de personas en su interior; lanzamiento, envío o colocación de artefactos explosivos o incendiarios; ataque a establecimientos nucleares y atentados con armas químicas, biológicas o tóxicas.

En cuanto a la penalidad, se propone la siguiente escala según el grado de intervención en la asociación terrorista:

- i) Para los jefes, fundadores y financistas: pena de presidio mayor en su grado medio (10 años y 1 día a 15 años);
- ii) Para los encargados de reclutar o entregar entrenamiento militar o de combate: pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y 1 día a 15 años);
- iii) Para el resto de los integrantes: pena de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años);
- iv) Para quienes toman parte en la asociación, sin tener un involucramiento relevante, por ejemplo, limitándose a recibir entrenamiento: pena de presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años).

ii) Artículos 295 quáter y 295 quinquies: delito terrorista individual

Se propone la penalización de dos clases de conducta terrorista individual, es decir, dos formas de sanción para personas que no toman parte en una asociación terrorista pero que cometen conductas calificables como

Mensaje

terroristas.

El artículo 295 quáter sanciona a quien comete cualquiera de los delitos del catálogo, ya mencionados, en concordancia con o adscribiendo a los fines de una asociación terrorista, en cuyo caso la pena es la que corresponda al delito cometido aumentada en un grado. Así, se califica como terrorista no solo la intervención en la asociación, sino también la perpetración de delitos motivada por una causa o ideología promovida por aquella.

El artículo 295 quíntes, a su vez, sanciona con la pena correspondiente, aumentada en un grado a quien, sin formar parte de una asociación ni actuar en concordancia con sus fines, lanza, envía o coloca artefactos explosivos o incendiarios con la finalidad de imponer exigencias a la autoridad o desestabilizar o socavar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático.

Como se indicó, con este tipo penal específico se busca calificar como terrorista conductas que suelen considerarse como tal, no obstante no estar vinculadas a ninguna forma de asociación. Se tienen a la vista, en particular, casos de la historia reciente del país en que se han enviado cartas explosivas o colocado bombas, con fines políticos, sin que haya podido establecerse la existencia de un actuar organizado.

iii) Artículos 295 sexies y 295 septies: delitos de favorecimiento y financiamiento de la asociación terrorista

Con el objeto de sancionar no solo a quienes forman parte de la asociación terrorista o actúan en concordancia con sus fines, sino también a sus colaboradores, se proponen dos tipos penales especiales para los que, a sabiendas, cometieren delitos que favorecieran la actividad de la asociación o bien le proveyeren fondos o los recolectaren para ella.

En el caso del delito de financiamiento (artículo 295 septies), no hay mayor novedad respecto del tipo penal ya existente en el artículo 8° de la ley N° 18.314, manteniéndose la pena de presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años).

El delito de favorecimiento (artículo 295 sexies), en cambio, constituye una innovación en la materia. Los delitos que dan lugar a su comisión (siempre que su autor tenga conocimiento de que está favoreciendo la acción sostenida de la asociación terrorista o la actividad delictiva de sus integrantes), son los siguientes: amenazas simples y condicionales; robo con violencia o intimidación; extorsión; receptación; fabricación, comercialización, adulteración, tenencia o porte de armas prohibidas o no autorizadas o de artefactos explosivos o incendiarios; lavado de activos; delitos de la ley N° 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes; y delitos informáticos de gravedad.

Para estos delitos, además de su calificación como terrorista para todos los efectos legales -especialmente procesales-, se propone la pena que corresponda al delito perpetrado, aumentada en un grado, salvo que el responsable forme parte de la asociación terrorista, en cuyo caso corresponderá imponer conjuntamente las penas asociadas a la pertenencia a la asociación terrorista y al o los demás delitos cometidos.

iv) Artículos 295 octies y 295 nonies: reglas procesales especiales y norma de clausura

En el artículo 295 octies se propone hacer aplicables a los delitos terroristas las nuevas reglas relativas a la criminalidad organizada del Código Penal, a saber: disolución de la persona jurídica si la hubiere (artículo 294 inciso segundo), reglas de comiso de ganancias o instrumentos (artículos 294 incisos tercero y cuarto, 294 bis y 294 ter), delitos especiales de amenaza y coacción de testigos y peritos (artículo 293 bis), rebajas o exenciones de pena para quienes colaboren eficazmente en la investigación de estos delitos (artículo 295).

Adicionalmente, se propone una regla especial para la colaboración eficaz en la investigación, de efectos aún más intensos que los contenidos en el artículo 295 para la criminalidad organizada. En primer lugar, se propone una rebaja de pena de hasta tres grados para quien colabora con el Ministerio Público en la investigación por delitos terroristas; y, en segundo lugar, se establece que, en casos calificados, podrá decretarse incluso el sobreseimiento definitivo respecto de quien colabora, aun si dicha contribución recae en un proceso penal distinto.

Finalmente, el artículo 295 nonies contempla una regla de clausura, en cuya virtud los delitos mencionados serán considerados como terroristas para todos los efectos legales.

2. Modificaciones al Código Procesal Penal y otros cuerpos normativos

Mensaje

Con el objeto de adecuar la regulación a la nueva normativa propuesta, se propone modificar el artículo 226 X del Código Procesal Penal, que hace aplicables las técnicas especiales de investigación a los delitos de la ley N° 18.314, actualizando la referencia legal al nuevo párrafo sobre delitos terroristas y haciendo aplicables también, de manera explícita, las técnicas de interceptación de comunicaciones.

Asimismo, se modifica el artículo 3°, literal a), subliteral c), del decreto con fuerza de ley N° 7.912, que organiza las secretarías del Estado, para explicitar la legitimidad activa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para interponer querellas en casos de delitos terroristas (actualmente es el artículo 10°, inciso segundo, de la ley N° 18.314, el que lo establece).

Adicionalmente, se propone la modificación del artículo 3° del decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, para elevar los requisitos para optar a dichos beneficios, respecto de quienes hayan sido condenados por delitos de asociación o actuación en concordancia con los fines de la asociación terrorista. Así, para estos efectos, se equipara la situación de estos individuos a la de los condenados por asociación criminal.

3. Derogación de la ley N° 18.314 y disposición transitoria

Se incorpora un artículo 5° para derogar la ley N° 18.314 y establecer que toda referencia legal o reglamentaria a dicha ley deberá entenderse hecha al nuevo párrafo sobre delitos terroristas del Código Penal.

Por último, se propone un artículo transitorio similar al artículo primero transitorio contenido en la ley N° 21.577, que Fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas especiales para su investigación y robustece comiso de ganancias. Esta norma busca establecer que aquellos hechos que revistieren caracteres de delito terrorista, y que hayan acaecido con anterioridad a la publicación de la presente ley, serán sancionados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración, a no ser que las modificaciones sustantivas introducidas por la presente ley, consideradas en su conjunto, resultaren más favorables al imputado.

Asimismo, este artículo transitorio dispone que los hechos que se hubieren comenzado a ejecutar con anterioridad a su publicación, pero su perpetración hubiere persistido con posterioridad a ella, serán sancionados conforme a la presente ley, siempre y cuando, en el segundo momento descrito concurren todos los elementos del tipo penal.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY :

“Artículo 1°.- Agrégase, en el Libro Segundo, Título VI, del Código Penal, a continuación del Párrafo 10, el siguiente Párrafo 10 bis, nuevo:

“§ 10 bis. De los delitos terroristas.

Artículo 295 bis.- Quien tomare parte en una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, habiendo tomado parte en una asociación terrorista, no hubiere llegado a tener un involucramiento relevante en la actividad delictiva de la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir un entrenamiento como el mencionado en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable con independencia de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1° y 2° del artículo siguiente.

Mensaje

Artículo 295 ter.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tuviere entre sus fines la perpetración de delitos de aquellos que se indican a continuación, cuando con ello se persiguiera socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático o de una organización internacional; o bien imponer alguna decisión a una autoridad del Estado democrático o de una organización internacional; o cuando por los métodos previstos para su perpetración, o efectivamente utilizados en esta, esos delitos tuvieran la aptitud para someter o para desmoralizar a la población civil:

1º los previstos en los artículos 141, 142, 150 A, 315, en su inciso primero, 316, 391, 395, 396, 397, 474, 475, 476, en sus numerales 1º y 2º, y 480, en lo correspondiente, de este Código; o

2º los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; el artículo 41º de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1º, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y su destrucción.

Artículo 295 quáter.- Quien cometiere un delito de aquellos a los que se refiere cualquiera de los dos numerales del artículo precedente, en concordancia con alguno de los fines perseguidos por una asociación terrorista, pero sin formar parte de ella, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

Artículo 295 quinquies.- Quien, persiguiendo alguno de los dos objetivos mencionados en el artículo 295 ter, incurriere en alguna de las conductas descritas en el inciso primero o en el inciso segundo del artículo 14 D de la ley N° 17.798, sobre control de armas, será sancionado con la pena prevista en el inciso respectivo, aumentada en un grado.

Artículo 295 sexies.- Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que aquel fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 295 ter:

1º los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438 y 456 bis A de este Código; o

2º los previstos en los artículos 9º, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo cuando tuvieran pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas; el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; los artículos 1º, 2º y 3º de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; y los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 6º de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos.

Si el responsable de alguno de los delitos señalados en el inciso precedente fuere, además, parte de la asociación terrorista, se impondrán conjuntamente la pena señalada en el artículo 295 bis y la correspondiente a dicho delito, sin el aumento establecido en el inciso mencionado.

Artículo 295 septies.- Quien, sin tomar parte en ella, a sabiendas proveyere o recolectare fondos para una asociación terrorista será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Artículo 295 octies.- Para los delitos previstos en el presente párrafo, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo dispuesto en los artículos 294 bis y 294 ter de este Código.

También será aplicable lo dispuesto en el artículo 295, en cuyo caso la rebaja de pena allí señalada podrá ser hasta de tres grados. Además, en casos calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información en los supuestos del numeral 1 del artículo 295, pudiendo dicho sobreseimiento recaer incluso sobre un procedimiento distinto que no guarde relación directa con las actividades de la asociación terrorista.

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis.

Mensaje

Artículo 295 nonies.- Los delitos sancionados en el presente párrafo tendrán el carácter de terrorista para todos los efectos legales.”.

Artículo 2°.-

Sustitúyese el artículo 226 X del Código Procesal Penal por el siguiente: “Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos protegidos y agentes encubiertos, reveladores e informantes previstas en este párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista.”.

Artículo 3°.-

Agrégase, en el artículo 3° literal a), subliteral c), del decreto con fuerza de ley N° 7912, que organiza las Secretarías de Estado, a continuación de la frase “delitos contemplados en”, la frase “el párrafo 10 bis, del Título VI, del Libro Segundo del Código Penal,”.

Artículo 4°.-

Sustitúyese, en el artículo 3°, inciso sexto, del decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la frase “Las personas condenadas por el delito contemplado en el artículo 293” por la frase “Las personas condenadas por los delitos contemplados en los artículos 293, 295 bis y 295 quáter”.

Artículo 5°.-

Derógase la ley N° 18.314. Toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en el párrafo 10 bis, del Título VI, del Libro Segundo del Código Penal. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8° de la ley N° 18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 295 septies del Código Penal.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo transitorio.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponde imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si esta ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”.

Dios guarde a V.E.,

GABRIEL BORIC FONT

Presidente de la República

CAROLINA TOHÁ MORALES

Ministra del Interior y Seguridad Pública

ÁLVARO ELIZALDE SOTO

Mensaje

Ministro Secretario General de la Presidencia

LUIS CORDERO VEGA

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

[VER INFORME FINANCIERO](#)

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes miembros y activistas del pueblo indígena mapuche) vs. Chile. Fondo reparaciones y costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014.

[2] Mediante la ley N° 20467 que modifica disposiciones de la ley N°18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad de fecha 8 de octubre de 2010. Aquella ley tuvo origen en un mensaje del ex Presidente de la República don Sebastián Piñera.

[3] Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago rol N° 64-2017 de fecha 15 de marzo de 2018.

[4] Publicada el 15 de junio de 2023.

[5] La Comisión fue presidida por Juan Pablo Hermosilla e integrada por Juan Pablo Mañalich Javier Couso Héctor Hernández Enrique Aldunate Juan Pablo Cox María Inés Horvitz y José Ignacio Núñez.

[6] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Resolución 1.566 de 2004 p.1

[7] El Estado de Chile ha suscrito 14 instrumentos jurídicos sectoriales de las Naciones Unidas sobre terrorismo en sus diversas manifestaciones: sobre aviación civil sobre protección de personal internacional sobre la toma de rehenes sobre material nuclear sobre materiales explosivos y sobre financiación del terrorismo (el detalle se encuentra disponible en <https://www.un.org/counterterrorism/es/international-legal-instruments>).

[8] Para mayor detalle véase Villegas Myrna "Tratamiento jurisprudencial del terrorismo en Chile (1984-2016)" Revista Política Criminal vol. 13 2018.

[9] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Resolución 1.566 de 2004 p.1.

[10] El parágrafo 129a del Código Penal alemán señala: "(...)or whoever participates as a member of such an organisation if one of the offences referred to in nos. 1 to 5 is intended to seriously intimidate the population to unlawfully coerce an authority or an international organisation by force or threat of force or to destroy or significantly impair the fundamental political constitutional economic or social structures of a state or of an international organisation and which given the nature or consequences of such offences may seriously damage a state or an international organisation incurs the same penalty".

[11] Hernández Basualto Héctor Algunas modificaciones a la ley N°18.314. Informe en Derecho N°3 Febrero 2011. Defensoría Penal Pública. Departamento de Estudios (pp. 1 2).

[12] Cancio Meliá "El delito de pertenencia a una organización terrorista" Revista de Estudios de la Justicia N°12 año 2010 p. 150.

[13] Se propone la denominación de "delitos fin" para aquellos que forman parte de los objetivos de la asociación terrorista. Adicionalmente como se verá se propone un segundo catálogo de "delitos instrumentales" cuya explicación se desarrolla más adelante.

[14] Para conocer en detalle véase Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) "Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva" (2023) disponible en <https://www.gafilat.org/index.php/es/las-40-recomendaciones>.

[15] Carrasco Jiménez Edison "Delito de financiamiento del terrorismo" Librotecnia 2018 pp. 18-21.

Moción Parlamentaria

1.3. Moción Parlamentaria

Moción de Rojo Edwards Silva, Javier Macaya Danús, Sebastián Keitel Bianchi, Jaime Quintana Leal, Carmen Gloria Aravena Acuña, Karim Bianchi Retamales, Francisco Chahuán Chahuán, Fidel Espinoza Sandoval, Alfonso De Urresti Longton, Felipe Kast Sommerhoff, Manuel José Ossandón Irrarrázabal, Paulina Vodanovic Rojas, Pedro Araya Guerrero, Rodrigo Galilea Vial y Iván Flores García. Fecha 29 de agosto, 2023. Moción Parlamentaria en Sesión 52. Legislatura 371.

Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señoras Vodanovic y Aravena, y señores Bianchi, Macaya y Ossandón, que deroga la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, y establece una Nueva Ley Antiterrorista. Boletín N° 16.224-25

FUNDAMENTO DEL PROYECTO

El terrorismo vulnera los derechos humanos. La adopción de legislación contra el terrorismo por parte de cada Estado es una obligación del derecho internacional de los derechos humanos que Chile debe cumplir.

En la sentencia del Caso Norin Catrimán y otros Vs. Chile (2014), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con condenar a nuestro país, señaló que:

"164. Existe consenso en el mundo, y en particular en el continente americano, respecto de "la amenaza que el terrorismo representa para los valores democráticos y para la paz y seguridad internacionales [, así como para ...] el goce de los derechos y libertades fundamentales" (Convención Interamericana contra el Terrorismo, AG/RES. 1840, XXXI1-0/02, 2002)"

Este punto es importante, porque quiebra en parte el paradigma que son sólo los Estados quienes pueden vulnerar los derechos humanos [1]. La Asamblea General de las Naciones Unidas ya había señalado en el año 1994 que las actividades terroristas vulneraban los derechos humanos al establecer que se encontraba: "Alarmada por los crecientes y peligrosos vínculos entre los grupos terroristas, los traficantes de drogas y sus bandas paramilitares, que han recurrido a todo tipo de actos de violencia, poniendo así en peligro el orden constitucional de los Estados y violando los derechos humanos fundamentales," (A/RES/49/60, 17 de febrero de 1995); mientras que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que "1. Reitera su condena inequívoca de todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo, cualquiera que sea su motivación, en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera y cuandoquiera que se cometan y quienquiera que los cometa, por tratarse de actos que tienen por objeto destruir los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia y que constituyen una amenaza para la integridad territorial y la seguridad de los Estados, desestabilizan los gobiernos legítimamente constituidos, socavan la sociedad civil pluralista y el imperio del derecho y tienen consecuencias adversas para el desarrollo económico y social de los Estados;" (E/CN.4/RES/2003/37, 23 de abril de 2003).

En nuestro país, por ejemplo, el Director Ejecutivo de Humans Rights Watch, Rodrigo Bustos, también ha señalado recientemente que el terrorismo es per se contrario a los derechos humanos [2].

En consecuencia, al momento de elaborar una regulación antiterrorista se debe tener en cuenta, junto con la aproximación tradicional relativa a los derechos humanos que se pueden ver afectados por las medidas penales y procesales adoptadas por el Estado, que el terrorismo es por si una vulneración a estos mismos derechos humanos.

Normas internacionales vinculantes para Chile. La vinculación del terrorismo a los derechos humanos universalmente reconocidos nos permite poner la legislación antiterrorista en el marco conceptual más apropiado: el derecho internacional.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, encargada del combate y prevención del terrorismo a nivel internacional, señala que existen 19 tratados internacionales relativos al terrorismo [3]:

1. Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (1963)
2. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (1970)
3. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (1971)

Moción Parlamentaria

4. Convención para la Prevención y la Sanción de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, incluidos los Agentes Diplomáticos (1973)
5. Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (1980)
6. Convención Internacional contra la Toma de Rehenes (1979)
7. . Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional (1988)
8. Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental (1988)
9. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (1988)
10. Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección (1991)
11. Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (1997)
12. Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999)
13. Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear (2005)
14. Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (2005)
15. Protocolo al Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental (2005)
16. Protocolo del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (2005)
17. Protocolo complementario del Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (2010)
18. Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional (2010)
19. Protocolo del Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (2014)

De estos instrumentos internacionales, los primeros 13 han sido firmados y/o ratificados por Chile. Además, Chile ha suscrito y ratificado la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Decreto N° 263, de 2004, del Ministerio de Relaciones Exteriores) que califica de delito terrorista aquellos contenidos el Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980 y en la mayoría de los convenios identificados precedentemente.

Por último, el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas establece la obligatoriedad de las decisiones del Consejo de Seguridad en los siguientes términos: "Artículo 25. Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta." Esto no quiere decir que todas las resoluciones del Consejo sean vinculantes, ni que todo lo contenido en alguna de ellas lo sea. Dependerá del lenguaje empleado y, en especial, del verbo rector del punto específico dentro la resolución[4]. En todo caso, la Resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad es la se acerca más a una definición de acto terrorista [5]:

3. Recuerda que los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza;

Estándares internacionales a considerar. Además de la normativa internacional que es vinculante para Chile, existen disposiciones, estándares y proyectos de normativa que recogen consensos entre diferentes países que

Moción Parlamentaria

sirven de insumos para la discusión en Chile:

Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea 13.JUN.2022

1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se consideren delitos de terrorismo los actos intencionados a que se refieren las letras a) a i) tipificados como delitos según los respectivos Derechos nacionales que, por su naturaleza o su contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a una organización internacional cuando su autor los cometa con el fin de:

- intimidar gravemente a una población,

- obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo,

- o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional; a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte; b) atentados graves contra la integridad física de una persona; c) secuestro o toma de rehenes; d) destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; e) apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías; f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas; g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;

i) amenaza de ejercer cualesquiera de las conductas enumeradas en las letras a) a h).

DIRECTIVA (UE) 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo

Artículo 3 Delitos de terrorismo

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los siguientes actos intencionados, tipificados como delitos con arreglo al Derecho nacional, que, por su naturaleza o contexto, pueden perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional, se tipifiquen como delitos de terrorismo cuando se cometan con uno de los fines enumerados en el apartado 2: a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte; b) atentados contra la integridad física de una persona; c) el secuestro o la toma de rehenes; d) destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, sistemas informáticos incluidos, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; e) el apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías; f) la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de explosivos o armas de fuego, armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares inclusive, así como la investigación y el desarrollo de armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares; g) la liberación de sustancias peligrosas, o la provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; h) la perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural básico cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; i) la interferencia ilegal en los sistemas de información a tenor del artículo 4 de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (19), en los casos en los que sea de aplicación su artículo 9, apartado 3 o apartado 4, letras b) o c), y la interferencia ilegal en los datos a tenor de su artículo 5, en los casos en los que sea de aplicación su artículo 9, apartado 4, letra c) ; j) la amenaza de cometer cualquiera de los actos enumerados en las letras a) a i).

2. Los fines a que se refiere el apartado 1 son los siguientes: a) intimidar gravemente a una población; b) obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; c) desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales

Moción Parlamentaria

fundamentales de un país o de una organización internacional.

Proyecto de convención general sobre el terrorismo internacional, presentada a la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 2000 (A/C.6/55/1)

Artículo 2.

1. Comete delito en el sentido de la presente Convención quien ilícita e intencionadamente y por cualquier medio realice una acción que tenga por objeto:

a) Causar la muerte o lesiones corporales graves a otra persona o personas, o b) Causar daños graves en una instalación pública gubernamental, una red de transporte público, un sistema de comunicaciones o una instalación de infraestructura, con la intención de causar una destrucción significativa en ese lugar, instalación o red, o de que esa destrucción produzca o pueda producir un gran perjuicio económico, si el propósito de tal acción es, por su naturaleza o contexto, intimidar a la población u obligar a un gobierno o una organización internacional a hacer o dejar de hacer algo.

2. También constituirá delito la tentativa de cometer cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo o la complicidad en ellos.

Propuesta del Relator Especial de las Naciones Unidas (Martin Scheinin)

Por último, está la propuesta de definición modelo hecha por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, al final de su mandato en el año 2010:

"Se entenderá por terrorismo todo acto o tentativa de acto en que:

1. El acto: a) Está constituido por toma de rehenes intencionada; o b) Se proponga causar la muerte o lesiones corporales graves a una o más personas o a partes de la población; o c) Entrañe el recurso a la violencia física con efecto mortal o contra una o más personas o partes de la población; y

2. El acto o la tentativa deben ejecutarse con la intención de: a) Provocar un estado de terror entre la población en general o partes de ella; u b) Obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer algo o abstenerse de hacerlo;

3. El acto: a) Debe corresponder a la definición de delito grave contenida en la legislación nacional promulgada con el propósito de ajustarse a los convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo o a las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas al terrorismo; o b) Debe contener todos los elementos de delito grave definido por la legislación nacional" (A/HRC/16/51)

Cabe señalar que el mismo Martin Scheinin, diez años después y ahora en su calidad de académico, ha decidido reformular esta definición después de observar la aplicación práctica por los tribunales y los medios de comunicación del término de terrorismo, mediante "la eliminación de cualquier elemento de propósito subjetivo en las definiciones internacionales de terrorismo, y su sustitución por el elemento objetivamente verificable de instrumentalización de seres humanos, que a menudo son espectadores inocentes que terminan siendo víctimas de actos de terrorismo letalmente violentos como consecuencia de una decisión intencional o por pura ignorancia de los perpetradores" [6]. La nueva definición propuesta por Scheinin es del siguiente tenor:

"Por terrorismo se entiende una acción intencional o tentativa de acción cuando, independientemente de si la acción se comete para promover un fin político, ideológico, religioso o similar:

1. La acción equivale a la instrumentalización de una o más personas humanas al reducirlas a meros medios, en la comisión del hecho mediante: a) la toma de rehenes; o (b) el uso de violencia física que cause o tenga la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves a una o más personas en su calidad de miembros de la población general o segmentos de ella; y 2. La acción corresponde a: (a) la definición de un delito grave en la legislación nacional, promulgada con el propósito de cumplir con las convenciones y protocolos internacionales relacionados con el terrorismo o con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relacionadas con el terrorismo; o (b) todos los elementos de un delito grave definido por la legislación nacional." [7]

Moción Parlamentaria

A partir de las definiciones planteadas se pueden hacer las siguientes observaciones:

1.- Distinción entre el elemento objetivo y el subjetivo. Todas las definiciones planteadas tienen un elemento objetivo y otro subjetivo.

1.1. - Elemento objetivo. El elemento objetivo está constituido por aquellos hechos típicos que, de acuerdo con los convenios internacionales señalados, deben ser castigados penalmente en el derecho interno[8] y, además, aquellos otros delitos graves que establezca la legislación nacional, como señala el Relator Especial de las Naciones Unidas.

1.1.a.- Delitos específicos que se consideran terroristas por tratados internacionales. En este sentido, la presente moción propone, por su nivel técnico y vinculación directa con los convenios internacionales en referencia, emplear la redacción de los delitos contenida en el informe remitido por el Prof. Jean Pierre Matus a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, con fecha 11 de noviembre de 2014, a raíz del proyecto de ley iniciado por Mensaje de S.E. la Presidenta de la República (Bol. N° 9.692-07). De esta manera, se separa de forma clara aquello que tiene un regulación específica en el derecho internacional y aquellos aspectos que cada Estado puede adoptar en su normativa interna referida a combate al terrorismo.

1.1.b.- Otros delitos graves que pueden ser considerados terroristas en la legislación interna. Tal como admite el apartado final de la definición del Relator Especial Martin Scheinin y puede observarse de las definiciones adoptadas por la Unión Europea, existen otras conductas que no están expresamente condenadas en los tratados internacionales, pero que los Estados pueden considerar que tienen la calidad de terroristas. Así, a manera de ejemplo: "destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, (...), lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico" (Decisión Marco I.d) ; "apoderamiento (...) de otros medios de transporte colectivo o de mercancías" (Decisión Marco I.e); "la perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural básico cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas " (Decisión Marco I.h)"; "fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego" (Decisión Marco I.f); y, la interferencia ilegal en los datos de un sistema de información de una infraestructura crítica (Directiva 3.1.i).

El aspecto más polémico de la extensión del concepto de delito terrorista en su aspecto objetivo tiene que ver con la inclusión de delitos contra la propiedad. Pese a la normativa europea, el ex Relator Especial Scheinin considera que la destrucción de bienes que no produce daños a la integridad física o no están destinados a producirlos no debe considerarse un delito terrorista [9] y en el mismo sentido se pronunció la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe al Caso Norin Catrimán [10] al señalar que "los delitos y actos consagrados en el artículo 2 de la referida ley (ley n° 18.314) no necesariamente son los más graves y que contempla conductas que exclusivamente afectan la propiedad, lo que contraviene el consenso internacional en cuanto que «dicha violencia atenta principalmente contra la vida humana»" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norin Catrimán, p. 156)

Pese a lo señalado en el párrafo precedente, Finlandia, Francia, Alemania, México, Noruega, Portugal, España y Suecia contemplan delitos terroristas en que la tipificación incluye atentados contra bienes en que no necesariamente se pone en peligro la vida humana [11]. En vista de lo anterior, los elementos objetivos del delito de terrorismo -esto es, los hechos considerados terroristas- también deberían incluir los atentados a la infraestructura crítica que se defina de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 32 N° 21 de la Carta Fundamental, incluso cuando la afectación sea -en las palabras de esta disposición- a una "actividad económica esencial".

2. Elemento subjetivo. Las estructuras de todas las definiciones referidas en esta minuta coinciden -excepto la última del ex Relator Especial Scheinin- en que, cualquiera sea el delito base sobre el que se construye el delito terrorista, lo que lo constituye en tal es su intencionalidad o aspecto subjetivo. A modo de ejemplo, "cuando se comete un homicidio «terrorista», el tipo no solo exige el conocimiento y la voluntad (elemento subjetivo: dolo) de matar a otra persona (elemento objetivo: conducta), sino que requiere un tercer componente, un elemento subjetivo adicional: que ello se haga con una finalidad concreta" [12].

La ley vigente (ley N° 18.314) establece los elementos subjetivos del tipo terrorista en el artículo 1o y los elementos objetivos en el artículo 2o. Las finalidades terroristas son: "producir en la población o en una parte de

Moción Parlamentaria

ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atacar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias." Como puede observarse de la redacción, la intención primaria es "producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie" y se puede manifestar a través de uno o más de los siguientes hechos externos: "por la naturaleza y efectos de los medios empleados", "por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atacar contra una categoría o grupo determinado de personas" o "porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias".

La definición del elemento subjetivo realizada por la legislación vigente parece excesivamente estricta comparada con las definiciones referidas a lo largo de esta minuta, ya que contempla sólo una finalidad ("producir en la población o en una parte de ella el temor justificado"), con una modalidad específica ("de ser víctima de delitos de la misma especie") y que sólo puede ser observable por tres tipos de manifestaciones externas.

La indicación presentada por la Presidenta Bachelet al proyecto ingresado al principio de su segundo gobierno contemplaba las siguientes finalidades disyuntivamente: "se persiguiera socavar o destruir el orden institucional democrático, alterar gravemente el orden público, imponer exigencias a la autoridad política, arrancar decisiones de ésta o infundir temor generalizado en la población de pérdida o privación de los derechos fundamentales." Reformulada esta definición con lo sostenido por los organismos de la Unión Europea ya señalados y el Relator Especial, podría expresarse de la siguiente manera: "se persiguiera socavar o destruir el orden institucional democrático, alterar gravemente el orden público, imponer exigencias a la autoridad política o a una organización internacional, arrancar decisiones de estas o infundir temor generalizado en la población o en una parte de ésta de pérdida o privación de los derechos fundamentales." Esta última es la fórmula que adoptamos en el presente proyecto de ley.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Considerando los antecedentes -además de, como se señaló, establecer tipos penales especiales ligados a convenios internacionales suscritos por Chile- se propone una definición residual de delito terrorista que incluye las acciones descritas en los artículos 141, 142, 150 A, 315, 316, 341 bis, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 y 480 del Código Penal y que tengan por finalidad: a) socavar, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales el orden institucional democrático; b) alterar gravemente el orden público; c) imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad política o a una organización internacional; d) infundir temor generalizado en la población o en una parte de ésta de pérdida o privación de derechos fundamentales; o e) inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, N° 21, de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la proscripción del financiamiento del terrorismo, la apología y facilitación de este último, la amenaza, proposición y conspiración para cometer delito terrorista, la configuración de lo que se entiende por "asociación criminal terrorista", así como la penalización de la participación en ella, y la determinación y aplicación de las penas, se ha seguido el informe del profesor Matus señalado precedentemente.

Por último, en cuanto a las diligencias especiales de investigación disponibles para la investigación de delitos terroristas, la presente moción reenvía a las normas del Código Procesal Penal y, en especial, a las introducidas por la ley N° 21.577, que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas especiales para su investigación y robustece comiso de ganancias, con tres importantes cambios:

1) Simulación de antenas de telecomunicaciones. Se establece una nueva medida intrusiva consistente en la operación de tecnologías (denominadas, genéricamente, "IMSI catchers") que permiten simular antenas de telecomunicaciones y captar información de los celulares a los que se conecta que va desde la geolocalización y metadatos hasta paquetes de información transmitido por aplicaciones [13], cuyo uso es habitual por policías alrededor del mundo desde hace más de una década [14].

2) Activación de dispositivos electrónicos. También se incluye como nueva medida intrusiva la activación remota de dispositivos electrónicos -celulares, p.e.- o de sus componentes (cámaras, micrófonos, aplicaciones, etc.) considerando que este tipo de actividades no se encuentra contemplada expresamente el artículo 226 del Código Procesal Penal. De esta manera, al igual que lo está haciendo actualmente Francia a través del "Projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027"[15], nos ponemos al día con la más

Moción Parlamentaria

reciente tecnología empleada para enfrentar este tipo de criminalidad.

3) Pago de informantes. Se establecen las bases de un mecanismo para regular el pago de informantes -tal como se realiza en países donde se invierten importantes sumas en ello, como Estados Unidos [16], Alemania [17], Bélgica [18], Reino Unido[19], entre otros-, ya que actualmente la normativa sólo permite, para cierto tipo de delitos, otorgarle "la provisión de los recursos económicos suficientes para facilitar la reinserción del sujeto" (art. 34 de la ley N° 20.000).

4) Tratamiento de datos personales. Por último, se establece expresamente la potestad del Ministerio Público para celebrar convenios con otros organismos públicos -como, por ejemplo, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Aduanas, Superintendencias y Municipalidades- y con auxiliares de la administración de justicia que pueden tener información relevante cuya integración y análisis permitirá el esclarecimiento más expedito de delitos terroristas, ya que, fuera del ámbito acotado de organismos que pueden formar parte del Banco Unificado de Datos establecido en el artículo 11 de la ley N° 20.931 (y la dudosa efectividad que ha mostrado este instrumento), la única habilitación legal con que cuenta el Ministerio Público son los artículos 20 y 21 de la ley N° 19.628, que es claramente genérica y puede verse sujeta a controversia [19].

PROYECTO DE LEY

Artículo 1. Atentados contra la aviación civil, la navegación marítima y las plataformas fijas en el fondo marino.

Cometen delito terrorista y serán castigados con las penas que se indican:

1. Los que destruyan una aeronave en vuelo, serán castigados con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado;

2. La misma pena se impondrá a los que induzcan o colaboren de cualquier modo en el empleo de una aeronave para estrellarla contra edificios o en poblaciones de modo que puedan causar graves daños a las propiedades, muertes o lesiones a personas indeterminadas;

3. Los que apoderen de aeronaves en vuelo u obtengan su control mediante la fuerza, amenaza o intimidación, serán castigados con la pena de presidio mayor en su grado mayor;

4. Los que pongan en peligro la seguridad de la aviación civil mediante la comisión de cualquiera de los siguientes hechos, serán castigados con la pena de presidio mayor en su grado medio:

a) Ejerciendo violencia física sobre una persona a bordo de una aeronave en vuelo;

b) Causando daños en una aeronave en servicio en términos tales que hagan imposible el vuelo o pongan en peligro su continuación segura;

c) Colocando o haciendo colocar de cualquier modo en una aeronave en servicio un artefacto o sustancia capaz de destruirla o dañarla en términos tales que hagan imposible el vuelo o pongan en peligro su continuación segura;

d) Proporcionando o entregando a sabiendas información falsa a los encargados del vuelo o su seguridad, poniendo en peligro la misma;

e) Destruyendo, dañando, interrumpiendo o alterando las instalaciones de aeropuertos o aeródromos, sus señales y servicios de comunicaciones, en términos tales que pongan en peligro la integridad de una aeronave en servicio, hagan imposible su vuelo o pongan en peligro su continuación segura o el aterrizaje o despegue;

4. La misma pena señalada en el número anterior se impondrá a los que, sin la debida autorización, transporten o hagan transportar en aeronaves armas nucleares, biológicas o químicas y los materiales radioactivos o elementos tecnológicos, biológicos o químicos para su fabricación.

5. La misma pena señalada en el número anterior se impondrá al que, sin ser responsable como autor o cómplice de alguno de los delitos previstos en esta ley, transporte o facilite el transporte en una aeronave de alguno de sus responsables, sabiendo que lo es, aun sin conocimiento de los delitos determinados que hubiese cometido.

Moción Parlamentaria

6. Las mismas penas y en los mismos casos indicados en los números anteriores se impondrán a los que realicen cualquiera de las conductas allí descritas respecto de naves y artefactos navales mercantes o públicos o en o en contra de plataformas fijas en el fondo marino, así como respecto a las instalaciones, señales o comunicaciones portuarias.

Artículo 2. Atentados contra personas protegidas internacionalmente.

Los que atentaren contra personas protegidas internacionalmente, en los términos de las Convenciones y Tratados vigentes, serán sancionados con las penas que correspondan al delito cometido, impuestas en su grado superior o en el máximo del grado que correspondiese.

Artículo 3. Toma de rehenes.

Los que detuvieren o encerraren a una o más personas bajo amenaza de darles muerte, lesionarlas o cometer cualquier otro delito sobre su persona, incluyendo mantener indefinidamente la detención o encierro, con el propósito de imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad o a una organización internacional, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo.

Si con motivo u ocasión de la comisión de este delito se cometieren alguno de los designados en el inciso final del Artículo 141 del Código Penal, se impondrá precisamente la pena señalada en dicha disposición, separadamente por cada delito o persona que hubiese sido víctima del mismo.

Artículo 4. Atentados con bombas explosivas y otros artefactos letales.

Los que causen a otro lesiones de las comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 del Código Penal mediante la colocación, envío, activación, lanzamiento, detonación, disparo o explosión de una bomba, carta, encomienda o artefacto explosivo, químico, incendiario, tóxico, corrosivo o infeccioso serán castigados con la pena de presidio mayor en su grado máximo, siempre que el delito se cometa en, hacia, en contra o dentro de la vía pública, edificios públicos o de libre acceso al público, medios de transporte público, instalaciones sanitarias, de almacenamiento o transporte de combustibles, instalaciones de distribución o generación de energía eléctrica, portuarias, aeronáuticas o ferroviarias, incluyendo las de trenes subterráneos, u otros lugares y objetos semejantes. Si se causare la muerte, la pena será de presidio mayor en su grado máximo a perpetuo calificado.

Artículo 5. Tráfico de armas y tecnología de destrucción masiva.

Los que, sin la competente autorización y con el propósito de que sean empleadas para cometer alguno de los delitos descritos en esta ley fabricaren, armaren, elaboraren, adaptaren, transformaren importaren, internaren al país, exportaren, transportaren, almacenaren, distribuyeren, ofrecieren, adquirieren o celebraren convenciones respecto de las armas nucleares, biológicas y radioactivas a que hace referencia el inciso final del Art. 3o de la Ley N° 17.789, así como respecto de las tecnologías y elementos o dispositivos necesarios para su fabricación, transporte o empleo, serán castigados con las penas de presidio mayor en su grado medio a máximo.

La misma pena indicada en el inciso anterior se impondrá a los que con similares fines hurten, roben u obtengan de cualquier otro modo ilegítimo dichas armas y tecnologías, a menos que la pena por el robo cometido sea mayor, caso en el cual se impondrá ésta en su grado máximo o en el máximo del grado que corresponda.

Art. 6. Delito terrorista.

Comete delito terrorista el que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, cometa alguno de los hechos establecidos en los artículos 141, 142, 150 A, 315, 316, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 y 480 del Código Penal, y los artículos 1° a 4° y 8° de la ley N° 21.459, con alguna de las siguientes finalidades:

- a) socavar, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales del orden institucional democrático;
- b) alterar gravemente el orden público;
- c) Imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad política o a una organización internacional;

Moción Parlamentaria

d) infundir temor generalizado en la población o en una parte de ésta de pérdida o privación de derechos fundamentales; o

e) inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, N° 21, de la Constitución Política de la República o a aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información cuya interrupción o destrucción tendría un impacto grave en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado.

En tales casos se impondrá a los responsables el grado máximo o, si consta de un solo grado, el máximo de la pena prevista para el correspondiente delito.

Artículo 7. Financiamiento del terrorismo.

El que por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos calificados como terroristas por esta ley o para financiar una asociación criminal terrorista, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, a menos que en virtud de la provisión de fondos le quepa responsabilidad en un delito determinado de los señalados en los artículos anteriores, caso en el cual se le sancionará por este último título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 294 bis del Código Penal.

Artículo 8. Apología y facilitación del terrorismo.

El que hiciere apología del terrorismo, incitando a personas indeterminadas a cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley mediante el enaltecimiento o justificación por cualquier medio de la comisión de alguno de ellos o de quienes fueren sus responsables, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

La misma pena se impondrá al que, sin ser miembro de una asociación o agrupación criminal terrorista, reclute personas para integrarla o favorezca o facilite por cualquier medio la entrada o salida al país de personas que sean miembros de una asociación o grupo criminal terrorista o se desplacen para hacerse miembros de ellas, sabiendo que lo son o lo pretenden.

Artículo 9. Amenaza de delito terrorista.

Los que, con el propósito de imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad o a una organización internacional, amenacen de manera seria y verosímil con cometer alguno de los delitos sancionados en esta ley serán castigados con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Artículo 10. Proposición y conspiración para cometer delitos terroristas.

La proposición y la conspiración para cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley serán castigadas con la pena inmediatamente inferior en un grado a las señaladas para los correspondientes delitos.

Artículo 11. Asociación criminal terrorista. Constituirá asociación criminal terrorista toda asociación ilícita formada con el objeto de cometer alguno de los delitos descritos en esta ley.

También constituye una asociación criminal terrorista la formada para cometer alguno de los delitos de genocidio crímenes de guerra o de lesa humanidad, previstos y sancionados en la Ley N° 20.357.

Para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, la asociación criminal terrorista se entenderá efectivamente organizada en atención a la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios, la división de tareas o funciones, así como su capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo.

Artículo 12. Penas para los fundadores, provocadores, jefes e integrantes activos de una asociación criminal terrorista. El integrante que hubiere fundado o contribuido a fundar una organización comprendida en el artículo anterior, los jefes, si los tuviere, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores, serán castigados con la pena de presidio mayor en sus grados medio a máximo.

El que activamente integre una organización comprendida en el artículo anterior, sin resultarle aplicable lo dispuesto en el inciso precedente, será castigado con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Moción Parlamentaria

Artículo 13. Pena para colaboradores de una asociación criminal terrorista. Se impondrá la pena de presidio mayor en su grado mínimo a todo el que sin ser responsable en los términos del artículo anterior, hubiere tomado parte en la asociación y los que a sabiendas y voluntariamente le hubieren suministrado medios e instrumentos para cometer los delitos, alojamiento, escondite o lugar de reunión, siempre que los hechos no sean constitutivos de un delito más grave penado en esta ley.

Artículo 14. Aplicación de las reglas especiales para el castigo de las asociaciones ilícitas del Código Penal. Es aplicable a toda asociación criminal terrorista y a los individuos señalados en los dos artículos anteriores lo dispuesto en los artículos 294 bis y 294 ter del Código Penal.

Artículo 15. Pertenencia a una agrupación terrorista. Quienes constituyeren, financiaren o integraren una agrupación de tres o más personas que, sin llegar a formar una asociación criminal terrorista, tenga sus mismas finalidades, serán sancionados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

A la agrupación terrorista y a sus miembros también le es aplicable, en lo que corresponda, lo dispuesto en los artículos 294 bis y 294 ter del Código Penal.

Artículo 16. Exclusión de menores de edad. No se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 20.084.

La exclusión contenida en el inciso anterior no se extenderá a las medidas de investigación y demás disposiciones que no digan relación con la determinación y cuantía de la sanción a imponer a los adolescentes responsables de algunos de los delitos a que se refieren los artículos anteriores

Artículo 17. Determinación de la pena. Para determinar la cuantía exacta de la pena a imponer dentro de los límites del grado o grados que correspondan en los hechos punibles sancionados en esta ley, el tribunal considerará el número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, sin atención a lo dispuesto en los artículos 65 a 68 bis del Código Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos finales de los artículos 6 y 7 de esta ley.

Las penas impuestas por alguno de los hechos punibles previstos en esta ley no podrán ser sustituidas por ninguna de las señaladas en la Ley N° 18.216, a menos que los responsables se encontrasen en el caso descrito en el artículo 295 del Código Penal.

Artículo 18. Aplicación de las penas. En el caso de condena por un delito de asociación criminal o agrupación terrorista o por una conducta calificada de terrorista y por otro tipo de delito, se cumplirá la pena asignada al o los delitos de esta ley y, posteriormente, las otras penas, contándose aquélla desde la fecha de la detención, cualquiera haya sido el delito que la motivó.

Artículo 19. Diligencias especiales de investigación. En la investigación de los delitos establecidos en la presente ley se podrán emplear las diligencias especiales de investigación a que se refiere el párrafo 3° bis del Libro Segundo del Código Procesal Penal.

Artículo 20. Intervención de redes de servicios de telefonía y de transmisión de datos móviles. El fiscal a cargo de la investigación de un delito terrorista podrá solicitar al juez de garantía la autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, que la información recopilada será relevante para la investigación.

En virtud de la intervención señalada en el inciso precedente se podrán recopilar todos los metadatos y datos que se transmitan a través de dichas redes.

La autorización se concederá por 15 días, indicará el plazo para que el Ministerio Público elimine de todo registro la información que no sea parte de la investigación, la manera de acreditar la eliminación y podrá renovarse por el juez de garantía a petición fundada del fiscal.

Aun cuando la investigación cuente con personas en contra de las cuales se haya formalizado la investigación, el juez de garantía deberá resolver sólo con los antecedentes que aporte el fiscal.

Moción Parlamentaria

La diligencia podrá ser llevada a cabo por personal de la policía o del Ministerio Público.

Artículo 21. Activación remota de dispositivos electrónicos.

Con los mismos requisitos y condiciones señaladas en el artículo anterior, el juez de garantía podrá autorizar la activación remota de un dispositivo electrónico, o de algunos de sus componentes, sin el conocimiento o consentimiento de su propietario o poseedor, con el fin de obtener información que esté captando y determinar su ubicación.

Artículo 22. Tratamiento automatizado de datos personales. El Ministerio Público podrá celebrar convenios con otros organismos públicos y con Notarios, Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros para el tratamiento, sin orden judicial y en condiciones de interoperabilidad, de datos personales relativos a investigaciones que lleve a cabo por delitos contemplados en esta ley.

Artículo Final. Derógase la ley N° 18.314.

Artículo Transitorio. Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Si la presente ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

[1] "La frase que el terrorismo vulnera los derechos humanos no debe ser controversial. Sin embargo la interpretación clásica de los derechos humanos sostiene que sólo los estados pueden violar los derechos humanos. Sólo los estados están obligados por los tratados de derechos humanos no los individuos actores no estatales u otros. Afortunadamente el pensamiento en materia de derechos humanos e incluso la jurisprudencia ha evolucionado y ahora ciertos actores no estatales como grupos rebeldes y empresas multinacionales pueden ser responsables por vulneración de derechos." (Clapham Andrew. *Human Rights Obligations of Non-State Actors*. Oxford University Press 2006 p. 38).

[2] Intervención ante la Comisión de Principios Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional (disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=NxEQ0vnpS6o>?feature=share 03:21:28)

[3] <https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/expertise/international-legal-framework.html>

[4] Cfr. Conte Alex. *Human Rights in the Prevention and Punishment of Terrorism: Commonwealth Approaches: The United Kingdom Canada Australia and New Zealand*. Berlin: Springer 2010 p. 809.

[5] Scheinin Martin A *Proposal for a Kantian Definition of Terrorism Leading the World Requires Cosmopolitan Ethos* en Vidaschi Arianna y Kim Lane Scheppele eds *9/11 and the Rise of Global Anti-Terrorism Law: How the UN Security Council Rules the World*. 1.a ed. Cambridge University Press 2021 p. 16.

[6] Scheinin (2021) p. 17.

[7] Scheinin (2021) p. 26.

[8] "33. El Relator Especial cree que utilizar las convenciones antiterroristas como referencia para determinar qué actos deben ser prohibidos en la lucha contra el terrorismo es a falta de una definición de "terrorismo" universal y completa el punto de partida más adecuado. Aunque se refieren a temas específicos estas convenciones son de carácter universal de modo que la utilización de los delitos contemplados en ellas puede considerarse que en general refleja el consenso internacional." Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo Martin Scheinin (E/CN.4/2006/98 28 de diciembre de 2005)

[9] Scheinin (2021) p. 27.

[10] "Asimismo (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) sostuvo que los delitos y actos consagrados en el artículo 2 de la referida ley (ley n° 18.314) no necesariamente son los más graves y que contempla conductas que exclusivamente afectan la propiedad lo que contraviene el consenso internacional en cuanto que "dicha violencia atenta principalmente contra la vida humana" (Corte Interamericana de

Moción Parlamentaria

Derechos Humanos Caso Norín Catrimán p. 156)

[11] Legislaciones consultadas en la base de datos online de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

[12] Pastrana Sánchez María Alejandra. *La nueva configuración de los delitos de terrorismo. Derecho penal y procesal penal*. Madrid Boletín Oficial del Estado 2020 p. 216.

[13] Para una descripción de la forma de un funcionamiento de esta tecnología véase Lilly Andy. «IMSI catchers: hacking mobile communications». *Network Security* 2017 n.º 2 (1 de febrero de 2017) 5-7.

[14] Cfr. Gray David y Stephen E. Henderson eds. *The Cambridge Handbook of Surveillance Law*. 1.a ed. Cambridge University Press 2017 p. 50; Naarttijarvi Markus. «Swedish Police Implementation of IMSI-Catchers in a European Law Perspective». *Computer Law y Security Review* 32 n.º 6 (1 de diciembre de 2016) p. 854.

[15] Para un seguimiento de la discusión legislativa en ese país de la activación a distancia de dispositivos electrónicos para efectos investigativos véase el dossier legislativo: <https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pj122-569.html>

[16] Fuente: <https://theintercept.com/2017/01/31/how-the-fbi-conceals-its-payments-to-confidential-sources/>

[17] Fuente: <https://www.dw.com/en/police-informants-in-germany-money-attention-and-scandal/a-46318586>

[18] Fuente: <https://www.brusselstimes.com/227748/belgian-police-paid-for-more-than-850-informants-in-2021>

[19] Fuente: <https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/police-across-uk-pay-undercover-21387925>

Oficio a la Corte Suprema

1.4. Oficio a la Corte Suprema

Oficio a La Corte Suprema. Fecha 29 de agosto, 2023. Oficio

Valparaíso, 29 de agosto de 2023.

Nº 424/SEC/23

A S.E. el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del Senado del día de hoy, se dio cuenta del proyecto de ley que deroga la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, y establece una Nueva Ley Antiterrorista, correspondiente al Boletín N° 16.224-25.

En atención a que el proyecto de ley mencionado contiene normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Su Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto copia del referido proyecto de ley.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JUAN ANTONIO COLOMA CORREA

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Moción Parlamentaria

1.5. Moción Parlamentaria

Moción de Rojo Edwards Silva, Javier Macaya Danús, Sebastián Keitel Bianchi, Jaime Quintana Leal, Carmen Gloria Aravena Acuña, Karim Bianchi Retamales, Francisco Chahuán Chahuán, Fidel Espinoza Sandoval, Alfonso De Urresti Longton, Felipe Kast Sommerhoff, Manuel José Ossandón Irrázabal, Paulina Vodanovic Rojas, Pedro Araya Guerrero, Rodrigo Galilea Vial y Iván Flores García. Fecha 05 de septiembre, 2023. Moción Parlamentaria en Sesión 54. Legislatura 371.

Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Chahuán, Edwards y Galilea, que deroga la ley N° 18.314 y modifica otros cuerpos legales, con el objeto de determinar las conductas terroristas y su sanción. Boletín N° 16.235-25

Exposición de motivos

Nuestra Constitución Política establece en su artículo 9o, que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Se añade en dicha disposición que una ley de quorum calificado determinará las conductas terroristas.

Previo al análisis de la ley que en virtud de dicho mandato constitucional existe desde el año 1984, y que ha sido objeto de algunas modificaciones posteriores, se hace necesario explorar una definición de terrorismo.

El diccionario de la Real Academia Española nos proporciona tres acepciones, a saber: la primera, que define al terrorismo, como la dominación por el terror; la segunda, lo hace consistir en una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y la tercera, nos señala que es la actuación de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.

Si bien todas estas definiciones se encuentran bastante cercanas al concepto de lo que se debe entender por terrorismo, desde el punto de vista metodológico, se puede considerar terrorista a la persona o grupo que perpetre secuestros, atentados con bombas o artefactos explosivos, asesinatos, amenazas o coacciones de manera sistemática. Tales actos, desde el punto de vista técnico, están destinados a producir terror en la población y son sin duda de carácter terrorista.

A este respecto, cabe señalar que a principios de la década de los 90, el entonces Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azocar, envió al Congreso Nacional una reforma completa de la legislación sobre la materia, en una de las denominadas “Leyes Cumplido” que apuntaba a dotar al Estado de una normativa legitimada democráticamente para hacer frente a grupos terroristas. Fue justamente esa Ley Antiterrorista la que contribuyó significativamente a detenerlos y desarticularlos.

A consecuencia de la reforma aprobada en el año 1991, sólo quedaron vigentes el artículo 4o y el artículo transitorio de la antigua ley antiterrorista del año 1984, legitimando democráticamente una legislación muy necesaria para hacer frente al fenómeno del terrorismo.

La última reforma relevante de este cuerpo legal, se concretó en el año 2010, con la ley N° 20.467, bajo el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que tuvo por objeto eliminar aquella parte del artículo 1o de la Ley N° 18.314 que contenía una presunción legal del elemento subjetivo del tipo terrorista, elemento fundamental en la ley chilena para distinguir la conducta de carácter terrorista de la que no lo era y que generaba controversia, ya que se sostenía que vulneraba el principio de la legalidad y el de la presunción de inocencia

Pese a no existir una definición en el sentido estricto del término, existe, empero, un estándar internacional, y tal es la definición práctica que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha elaborado a los efectos de sus distintas resoluciones y declaraciones sobre medidas tendientes a la eliminación del terrorismo, a saber:

“Los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas (que) son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlo”

Así, y tal como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “los incidentes terroristas pueden describirse en términos de a) la naturaleza e identidad de quienes perpetran el terrorismo; b) la naturaleza e

Moción Parlamentaria

identidad de las víctimas del terrorismo; c) los objetivos del terrorismo y d) los medios empleados para perpetrar la violencia del terror”.

En este sentido, la Organización de Naciones Unidas ha aprobado una serie de tratados internacionales en materia de terrorismo, entre los cuales se pueden mencionar el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Cometidos con Bombas, el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, la Convención Internacional contra la toma de rehenes, la Resolución n.º 1373 (2001) y la Resolución n.º 49/60.

En el mismo sentido se orientan dos convenciones de la Organización de Estados Americanos sobre la materia: la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional.

El año 2002, por su parte, se aprobó la Convención Interamericana contra el terrorismo. El tipo penal del terrorismo en el Derecho Comparado supone, por un lado, la concurrencia de una conducta determinada y, por el otro, que estén presentes una o más circunstancias o elementos relativos a la comisión del hecho ilícito.

De este modo, la tendencia internacional y los principios generales del Derecho Penal sobre el delito de terrorismo indican que siempre estarán presentes figuras delictivas ya descritas en la ley penal ordinaria, las que, cometidas con la concurrencia de otros elementos o circunstancias determinadas, van a configurar, específicamente, un delito distinto y de mayor gravedad, denominado terrorismo.

Así, los ordenamientos jurídicos consideran como conductas terroristas, en general, el homicidio, las lesiones, el secuestro o toma de rehenes, la extorsión, la fabricación de armas, el incendio y la inundación o explosiones cuyo efecto sea poner en riesgo la vida de las personas, entre otros, siempre que en el delito concorra, además alguno de los siguientes elementos:

- 1) Que se base en motivaciones políticas, ideológicas, religiosas o étnicas;
- 2) Que sea cometido fuera de un conflicto armado;
- 3) Que desestabilicen o destruyan seriamente las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país;
- 4) Que creen temor grave en una persona, grupo o en la población general;
- 5) Que se intente intimidar a la población o una parte de ella o que, a través de esa intimidación se busque obtener, ilegítimamente, una decisión de la autoridad. Este tipo de aproximación al tipo penal del terrorismo en el Derecho Comparado puede apreciarse en, por ejemplo, España, Francia, Australia, Argentina, Costa Rica, Ecuador y México.

En general, los grupos terroristas tienden a usar cualquier elemento que les permita lograr sus objetivos, con la mayor resonancia mediática posible.

En este orden de ideas, los académicos han logrado un consenso, que se puede resumir en lo que nos señala el tratadista Alexander Schmid al respecto:

“El terrorismo es un método productor de ansiedad basado en la acción violenta repetida por parte de un individuo o grupo clandestino o semiclandestino, en los que -a diferencia del asesinato- los blancos directos de la violencia no son los blancos principales. Las víctimas humanas inmediatas de la violencia son generalmente elegidas al azar (blancos de oportunidad) de una población blanco, y son usadas como generadoras de un mensaje. Los procesos de comunicación basados en la amenaza - y en la violencia- entre el terrorista (la organización terrorista), las víctimas puestas en peligro y los blancos principales son usados para manipular a las audiencias blanco, convirtiéndolas en blanco de terror, blanco de demandas o blancos de atención, según que se busque primariamente su intimidación, su coerción o la propaganda”.

En un fallo dictado el año 2012, por un tribunal de juicio penal oral de la ciudad de Santiago, en que se investigó la participación de un imputado de un delito terrorista, cuyo propósito era instalar un artefacto explosivo en una entidad bancaria, el que por mala manipulación se activó antes de tiempo, mutilándole parte de sus extremidades superiores y dejando parcialmente su cuerpo quemado, se le condenó solamente como autor de posesión y porte

Moción Parlamentaria

de artefactos explosivos y del delito de daños, no considerándose tal conducta como un ilícito terrorista, según lo resuelto por dos de los magistrados integrantes de ese tribunal.

En un interesante voto disidente contenido en esa sentencia, el magistrado que lo emitió, sostiene que debió condenarse al imputado, como autor de la conducta terrorista prevista en el artículo 2 N° 4 de la citada ley 18.314, coincidiendo en tal sentido con lo propuesto por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, en su calidad de querellante.

Dicho juez fundamentó su opinión en el sentido de condenar al encausado, atendido que no solo hubo posesión y porte de explosivos de su parte, sino que también hubo colocación de un artefacto explosivo, que incluso pudo provocarle a su hechor la muerte, al activarse anticipadamente, resultado fatal del cual se salvó por la oportuna intervención de un conductor de taxi que transitaba por el lugar, quien, al verlo herido con graves quemaduras en su cuerpo, lo roció con el líquido contenido en el extintor de incendios que llevaba al interior de su vehículo, lo que permitió que sobreviviera, aún con graves heridas.

Esta conducta de colocación de un artefacto explosivo, con alguna de las finalidades o naturaleza que contempla el artículo 1o del mencionado cuerpo legal, constituye indudablemente un ilícito de carácter terrorista, ya que excede con creces el resultado del delito de daños, por el cual fue condenado en el tribunal penal.

La conducta terrorista, en nuestro concepto, está conformada por una sucesión de actos que la constituyen, con un mismo designio criminoso, de modo que no puede efectuarse una separación táctica entre sus fases parciales, de modo que resulte una conducta de “resultado cortado” como lo denomina la doctrina, por cuanto como bien se señala en el voto disidente mencionado, existe una etapa de planificación, propia de los grupos que desarrollan este tipo de actividades, una etapa de ejecución en que se concreta el acto punible, y una etapa de adjudicación, vale decir, en la que se hace pública su acción a través de los medios de comunicación social.

Y es en este aspecto, en el que nos detendremos, porque constituye un elemento importante del accionar terrorista. En efecto, en un delito común, el agente busca que nadie conozca que consumó su conducta delictiva, con el fin de procurar su impunidad.

Quienes desplieguen este tipo de conductas, pertenecen normalmente a grupos antisistémicos, la mayoría de las veces, anárquicos, pero que no se consideran ni se califican a sí mismos como terroristas, sino que por el contrario, sienten que con su accionar están materializando una especie de vocación mesiánica de salvar a la sociedad, constituyéndose en una clase de redentores o liberadores de la misma, por lo cual les interesa que la comunidad tome pleno conocimiento de sus actos.

En el caso sobre el cual se dictó esta sentencia, se estaba frente a un grupo que adhiere a una ideología denominada “anarquismo insurreccional”, surgida en los últimos años en nuestro país, y que ha captado varios adeptos, que justifica y utiliza la vía violenta y armada como método de expresión.

Como bien lo señala el magistrado que suscribió el voto disidente ya referido, en un delito común, el agente busca que nadie conozca que consumó su conducta delictiva, con el fin de procurar su impunidad.

En los delitos terroristas, no obstante que el o los hechores también buscan obtener su impunidad, en tales conductas se “busca aplicar una ideología determinada para lo cual hacen pública su acción a través de los medios de comunicación social”, como expresa dicha opinión mayoritaria en el fallo mencionado.

Se agrega en ese mismo voto disidente “que este tipo de actos terroristas buscan, a diferencia de la delincuencia común, darle publicidad a sus acciones, situación que en este caso acaeció, ya que el hecho realizado por el imputado incluso tuvo cobertura internacional”.

En otro pasaje de la opinión ya citada, se añade: “El móvil (otro elemento diferenciador de un delito común, según se demostró) de un hecho terrorista evidentemente no es sólo las lesiones a las personas, o los daños provocados en un determinado bien mueble o inmueble, sino que este atentado es parte del mensaje el que además se constituye precisamente en un medio o instrumento para transmitirlo, para comunicar una postura social ideológica o política”.

Sin lugar a dudas, desde el punto de vista nacional e internacional existe una condena total al terrorismo en cualquiera de sus formas por violar gravemente los derechos humanos.

Moción Parlamentaria

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, los hechos han demostrado que su aplicación actual ha tenido enormes dificultades por el alto estándar probatorio materializado en el dolo terrorista y por la necesidad de herramientas eficaces de investigación.

Y en un último pasaje del aludido voto disidente respecto de la calificación del delito terrorista materia de dicho fallo, su suscriptor concluye: “De este modo, en concepto del previniente, existen antecedentes de convicción suficientes, que permiten satisfacer todos los elementos del tipo penal, tanto en el aspecto objetivo como subjetivo del tipo incriminado. A contrario sensu, el componente de comunicación pública de la ideología propia de los delitos terroristas, no se encontrarán jamás en un ilícito común de los injustos de daños, lesiones, incendio o amenazas, como tantas veces se ha expresado”.

Al tenor de estas reflexiones, resulta indudable que se hace necesario contar con herramientas legales y eficaces, tanto para prevenir como para sancionar las conductas terroristas, para cuyos objetivos se debe actualizar el tratamiento jurídico de tales conductas, organizando de mejor manera la persecución a la comisión de estos ilícitos, haciendo plenamente aplicables a su respecto las nuevas técnicas especiales de investigación, como asimismo reforzar la protección de víctimas y testigos en los procedimientos respectivos.

Para tal efecto, es preciso efectuar una nueva definición de los delitos terroristas, trasladando sus conductas al Código Penal, derogando consecuentemente la ley N°18.314, adecuando y reforzando la aplicación de las técnicas especiales de investigación, protección de víctimas y testigos y comiso de ganancias e instrumentos del delito.

Consecuente con lo anterior, esta moción tiene por objeto modificar el Código Penal para incorporar y actualizar la regulación de los delitos de terrorismo, tanto en lo que se refiere en su manifestación organizada, así como hacer aplicable a la nueva tipificación las modernas técnicas de investigación del Código Procesal Penal. Todo ello, como ya se señaló, con la consiguiente derogación de la ley No 18.314, modificando otros cuerpos legales atingentes.

Con este objeto proponemos una incorporación al Código Penal, de un título nuevo, a continuación del párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, relativo a las asociaciones delictivas y criminales, la creación de un nuevo párrafo 10 bis denominado “De los delitos terroristas”, en que se incluyen los nuevos artículos 295 a) hasta el artículo 295 i), cuyas figuras delictivas propiamente tales se definirán en cada de una de las normas respectivas.

En mérito a lo expuesto, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1o.- Agréguese, en el Libro Segundo, Título VI, del Código Penal, a continuación del Párrafo 10, el siguiente Párrafo 10 bis, nuevo: “10 bis. De los delitos terroristas.”

"Artículo 295 a) Quien participare en una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien formare parte en la asociación, reclutando nuevos miembros o efectuando entrenamiento de carácter militar, de combate o en uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien formare parte en ella, llevando a cabo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o siendo parte de su creación.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, habiendo formado parte en una asociación terrorista, no hubiere llegado a tener un involucramiento relevante en la actividad delictiva de la organización

La disminución de pena prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo sido parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir un entrenamiento como el mencionado en el inciso segundo, todo ello, con independencia de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1 ° y 2o del artículo siguiente.

Artículo 295 b) Se considerará que es asociación terrorista toda organización formada por dos o más personas, con acción continuada en el tiempo, cuyos fines sean la perpetración de delitos de aquellos que se indican a

Moción Parlamentaria

continuación, cuando con ello se persiguiera socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático o de una organización internacional; o bien imponer alguna decisión a una autoridad del Estado democrático o de una organización internacional; o cuando por los métodos previstos para su perpetración, o efectivamente utilizados en esta, esos delitos tuvieran la aptitud para someter o para atemorizar a la población civil:

1° Los contemplados en los artículos 141, 142, 150 A, 315, en su inciso primero, 316, 391, 395, 396, 397, 474, 475, 476, en sus numerales 1o y 2°, y 480, en lo pertinente, de este Código; o

2° los contemplados en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; el artículo 41° de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1°, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y tóxicas y su destrucción.

Artículo 295 c) Quien cometiere un delito de aquellos referidos en cualquiera de los dos ordinales del artículo que antecede, que sea concordante con alguno de los fines perseguidos por una asociación terrorista, pero sin formar parte de ella, será sancionado con la pena correspondiente al delito pertinente, aumentada en un grado.

Artículo 295 d) Quien se encontrare persiguiendo alguno de los dos objetivos mencionados en el artículo 295 c), incurriera en alguna de las conductas descritas en el inciso primero o en el inciso segundo del artículo 14 D de la ley N° 17.798, sobre control de armas, será sancionado con la pena contemplada en el inciso respectivo, aumentada en un grado.

Artículo 295 e) Será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación, siempre y cuando que aquel ilícito fuere cometido a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o comisión, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 295 c):

1° los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438 y 456 bis A de este Código; o

2° los previstos en los artículos 9°, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo cuando tuvieran pena de crimen. 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas; el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; y los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 6° de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos Si el responsable de alguno de los delitos señalados en el inciso precedente formare además, parte de la asociación terrorista, se impondrán conjuntamente la pena señalada en el artículo 295 a) y la correspondiente a dicho delito, sin el aumento establecido en el inciso mencionado.

Artículo 295 f) Quien, sin tomar parte de una asociación terrorista, a sabiendas proveyere o recaudare fondos para la misma, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Artículo 295 g) Para los delitos previstos en el presente párrafo, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo dispuesto en los artículos 294 bis y 294 ter de este Código.

También será aplicable lo dispuesto en el artículo 295, en cuyo caso la rebaja de pena allí señalada podrá ser hasta de tres grados.

Además, en casos debidamente calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información en los supuestos del numeral 1 del artículo 295, pudiendo dicho sobreseimiento recaer incluso sobre otro procedimiento que no tenga relación directa con las actividades de la asociación terrorista.

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis

Artículo 295 h) La tentativa de cometer alguno de los delitos a que se refiere esta ley se castigará con la pena asignada al respectivo ilícito terrorista, rebajada en uno o dos grados.

Moción Parlamentaria

La conspiración para cometer alguno de esos delitos se sancionará con la pena señalada por la ley al delito rebajada en dos grados.

La amenaza seria y verosímil de cometer alguno de los delitos mencionados en esta ley será sancionada con las penas de la tentativa del delito respectivo

Artículo 295 i). Los delitos contemplados en el presente párrafo tendrán el carácter de terrorista para todos los efectos legales.

Artículo 2o.- “Modifíquese el artículo 132 del Código Procesal Penal, intercalándose un inciso cuarto nuevo, pasando el actual cuarto a ser quinto, del siguiente tenor: “Tratándose de los delitos terroristas contemplados en el Párrafo 10 bis, del Título VI, del Código Penal, la ampliación del plazo de detención podrá ser hasta de cinco días, mediante resolución fundada que deberá dictar el juez de la causa, a petición del Ministerio Público.”

Artículo 3°.- “Sustitúyase el texto del artículo 226 X del Código Procesal Penal por el siguiente: “Artículo 226 X.- Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos protegidos y agentes encubiertos, reveladores e informantes previstas en este párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista.”.

Artículo 4o.- “Agréguese, en el artículo 3o letra a), subliteral c), del Decreto con fuerza de ley N° 7912, de 1927, que organiza las Secretarías de Estado, a continuación de la frase “delitos contemplados en”, la frase “el párrafo 10 bis, del Título VI, del Libro Segundo del Código Penal,”.

Artículo 5°.- “Sustitúyase, en el inciso sexto del artículo 3o, del Decreto Ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la frase “Las personas condenadas por el delito contemplado en el artículo 293” por la frase “Las personas condenadas por los delitos contemplados en los artículos 293. 295 a) y 295 c)”.

Artículo 6o.- “Deróguese la ley N° 18.314, de 1984 y sus modificaciones posteriores. En consecuencia, toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en el párrafo 10 bis, del Título VI, del Libro Segundo del Código Penal. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8o de la ley N° 18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 295 f) del Código Penal.”

Artículo transitorio: “Los delitos terroristas cometidos antes de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el Capítulo I de la ley N° 18.314 vigente a la fecha de su comisión.

Si esta ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho. Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible”

Moción Parlamentaria

1.6. Moción Parlamentaria

Moción de Rojo Edwards Silva, Javier Macaya Danús, Sebastián Keitel Bianchi, Jaime Quintana Leal, Carmen Gloria Aravena Acuña, Karim Bianchi Retamales, Francisco Chahuán Chahuán, Fidel Espinoza Sandoval, Alfonso De Urresti Longton, Felipe Kast Sommerhoff, Manuel José Ossandón Irrázabal, Paulina Vodanovic Rojas, Pedro Araya Guerrero, Rodrigo Galilea Vial y Iván Flores García. Fecha 05 de septiembre, 2023. Moción Parlamentaria en Sesión 54. Legislatura 371.

Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señor Quintana, señora Vodanovic, y señores Araya y De Urresti, que modifica el Código Penal, con el objeto de tipificar las conductas terroristas, incluyendo aquellas cometidas por medios informáticos. Boletín N° 16.239-25

i. Cuestiones preliminares.

Uno de los debates más complejos del derecho y la política criminal de los últimos tiempos, tanto en el ámbito internacional como en el estatal, ha girado en torno al concepto de terrorismo. La necesidad de definir el terrorismo, o si se quiere en términos más filosóficos o trascendentales, la necesidad de su conceptualización, ha sido y es una necesidad derivada fundamentalmente de las nuevas formas y medios con que la violencia organizada causa terror en la sociedad contemporánea desde hace ya algunos decenios[1]. En este sentido, Zaffaroni, plantea que “El 11 de septiembre de 2001, ese sistema penal encontró un enemigo de cierta entidad en el llamado terrorismo. \ partir del hecho concreto y cierto de muerte masiva e indiscriminada, se construye la nebulosa idea de terrorismo, que no alcanza definición internacional y, por ende, abarca conductas de muy diferente gravedad, pero justifica medidas represivas que permiten retomar la vieja estructura inquisitorial y alimentarla con nuevos datos, correspondientes a la violencia criminal desatada a partir de la intervención en los países árabes. La nueva emergencia quiere justificar exigencias internacionales de adopción de legislación penal y procesal penal autoritaria en todos los países del mundo” [2]

En esta perspectiva, una adecuada comprensión del problema hace necesario, prima facie, que se busquen explicaciones sobre el origen o causa de este fenómeno para contextualizar la situación de cada país, ejemplo de esto puede ser las conclusiones de la Conferencia sobre Root causes of terrorism, celebrada en Oslo el año 2003, que sostiene que “el fenómeno emerge en asociación con causas como:

a) falta de democracia, b) libertades civiles y respeto a la ley; c) existencia de ideologías extremistas de tipo religioso o secular; d) antecedentes históricos de violencia política; e) hegemonía del poder y reparto desigual de éste; f) experiencias de discriminación basada en orígenes étnicos o religiosos; g) no integración en el Estado de grupos disidentes o clases sociales emergentes; h) experiencia de injusticia social, etc.” [3]

Lo anterior, reafirma que lo sostenido por Sanz Muñan, es correcto, pues “...terrorismo y fractura social son dos aspectos que van muy unidos”[4]. En esta perspectiva, las fracturas políticas y fracturas sociales, son precisamente, el contexto de origen de estos fenómenos, así se puede citar a modo de ejemplo la vulnerabilidad de los inmigrantes musulmanes en gran parte de Europa, lo que ha evidenciado un déficit de integración social, lo que es “especialmente visible en la tercera generación de migrantes, nacidos y crecidos en el país de acogida, pero sin modelos positivos que les indiquen que la vida puede transitar hacia un futuro de integración, pues ni sus abuelos ni sus padres son considerados ciudadanos de pleno derecho. Una situación de anomia que les hace retomar con fervor sus raíces culturales y religiosas, adoptando en muchas ocasiones la versión más conservadora e intransigente del islam” [5] de ahí que las sociedades paralelas, en cuanto “progresivo aislamiento físico y social de algunas comunidades de inmigrantes, especialmente de religión musulmana, las cuales se retiran voluntariamente de la sociedad mayoritaria para así preservar su propia religión, grupo étnico o cultura” [6], lo que lleva a estos “jóvenes musulmanes en situación de diáspora, se encuentran fácil y recurrentemente expuestos a la propaganda yihadista, donde DÁESH les ofrece una solución a sus conflictos de identidad, y que no es la única posible sino sólo la más extrema: afirmar violentamente su identidad musulmana e incluso migrando a una sociedad, como el presunto califato, ordenada según la sharía”[7].

ii. El contexto deficitario de la regulación sobre terrorismo vigente en Chile.

Al día de hoy, sigue vigente la ley 18.314, que si bien no tiene la misma estructura que la versión aprobada originalmente por la dictadura en el año 1984, aún genera importantes objeciones tanto desde el punto de vista penal de fondo (problemas de definición de los delitos terroristas y exacerbación del régimen penal común) como

Moción Parlamentaria

desde el punto de vista procesal (existencia de una serie de ventajas especiales para la persecución de estos delitos [8], lo que hace debilitar el derecho a la defensa), y también por el uso discriminatorio en contra del pueblo indígena (esto en relación con los derechos consagrados en el Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y el tema de las legítimas reivindicaciones territoriales). En este sentido, las críticas señaladas, se proyectan en el rendimiento de la ley, atendida la abundante jurisprudencia que existe en los casos en que se ha discutido su aplicación, así podemos mencionar la Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol 2384-2012, que señalo en lo pertinente:

“...III.- Consideraciones generales: Sobre la Ley 18.314

Séptimo: Aprobada en el mes de mayo de 1984, ha transitado desde una caracterización del delito terrorista con énfasis en consideraciones objetivas hasta su actual texto -consagrado por la Ley 20.467 - que explícita su sentido subjetivo, al definir como elemento esencial, como presupuesto fundamental de toda conducta terrorista, la finalidad de producir temor y al eliminar la presunción legal de finalidad terrorista que establecía el numeral 1 del artículo 1 de la anterior legislación.

El objetivo principal de dicha Ley fue perfeccionar y actualizar la legislación antiterrorista, definiendo el delito terrorista a partir de los fines del acto ilícito. Según consta de la Historia de tal Ley las enmiendas propuestas abordaron, entre otras materias, el concepto de conducta terrorista, asociando los hechos delictivos destinados a arrancar resoluciones de la autoridad o a imponerle exigencias con la finalidad de producir temor en la población o en una parte de ella y suprimiendo la presunción contenida en el inciso segundo del numeral primero del artículo 1 de la Ley, la cual, invirtiendo la carga de la prueba, daba por supuesta la finalidad de producir temor por el hecho de cometerse el delito por alguno de los medios allí enumerados.

Al fundamentar los alcances del proyecto el señor Bulnes (Ministro de Justicia de la época) señaló: “Por ello independiente de la contingencia, estamos convencidos de que hace sentido delimitar con mayor precisión el alcance del “delito terrorista”, como se plantea en el proyecto del Gobierno; y que hace sentido, también, eliminar la presunción-en esta legislación penal ella estaba prevista- respecto de qué se entiende por conducta terrorista. Somos partidarios de suprimirla y, por lo tanto, de que la finalidad terrorista se acredite como un elemento propio del tipo penal.”

Por su parte el señor Hinzpeter (a la sazón. Ministro del Interior) expresó “Un segundo proyecto es el que nos toca ver hoy día, que sugiere establecer un procedimiento penal sin presunciones, salvo la de que todos son inocentes. Se plantea en consecuencia, eliminar algo que no debería existir ni en la Ley penal, ni en la antiterrorista, ni en la antidrogas, ni en ninguna otra: la presunción de culpabilidad. La idea no es suponer a nadie un dolo terrorista, ni de narcotraficante, ni de ninguna especie. Nuestro sistema judicial tiene que partir de la presunción de inocencia...”.

Precisa más adelante “Las conductas descritas-en este caso específico del colocar o lanzar bombas o incendiar un bus, como dice el Senador señor Letelier- pueden o no ser calificadas de terroristas. La Ley exige determinar si se ejecutaron con algunas de las finalidades previstas en el artículo 1o, que es lo que se denomina el “dolo terrorista”.

En consecuencia, los actos de protesta o de vandalismo no quedaran comprendidos dentro del concepto, porque no hay dolo terrorista. A la inversa, si se ejecutan para causar desestabilización o pánico social-conceptos del artículo 1o- y no como mero vandalismo, serán conductas terroristas.” Octavo: De la discusión parlamentaria aparece que no existen conductas terroristas per se, y que para la configuración de los tipos señalados en el artículo 2, deben concurrir las condiciones descritas en el artículo 1, toda vez que el elemento esencial del terrorismo, para la legislación nacional, radica en el propósito de causar un temor justificado en la población o en una parte de ella, de verse expuesta o ser víctima de delitos de gravedad, desde que el artículo 2 de la ley consagra ilícitos con potencialidad para calificarse de terroristas sólo si cumplen con el elemento subjetivo del tipo que establece el artículo 1 de la ley, el que ha de acreditarse en el juicio respectivo.

Así la actual legislación plantea un desafío que no es menor, y entraña consecuencias probatorias que el profesor Hernández Basualto, en su Informe en derecho sobre los alcances de la Ley 18.314, advierte de la siguiente manera “... se debe acreditar más allá de toda duda razonable no ya sólo que el agente conocía (y aceptaba) positivamente el posible efecto atemorizador de sus conductas en la población o en una parte de ella, sino que dicho efecto era precisamente lo que perseguía. Y esto será particularmente arduo en la práctica, atendida la multiplicidad de fines que se pueden asociar a la actuación delictiva. De ahí que la doctrina haya destacado

Moción Parlamentaria

reiteradamente la inconveniencia de gravar la definición del delito terrorista con la prueba de un elemento subjetivo.” El mismo autor, explica más adelante que la ley Antiterrorista había podido aplicarse durante los últimos veinte años en razón de la presunción que contemplaba el inciso segundo del artículo 1°, puesto que, no obstante tratarse de una presunción legal que en modo alguno alteraba que el objeto preciso de la finalidad exigida por la ley, permitía concentrarse en sus presupuestos objetivos, quedando la defensa con la carga de desvirtuarla, lo que no se intentaba o simplemente no se conseguía.

Durante el año 2014, el gobierno de la presidenta Bachelet convocó a una Comisión de Expertos para estudiar y proponer una reforma a la legislación antiterrorista[9] El Informe de la Comisión de Expertos (“el Informe”) recoge antecedentes que dan cuenta de cuestionamientos a la legislación vigente tanto desde el punto de vista del derecho interno como desde el punto de vista del derecho internacional; señalando especial preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la ley 18.314, la que a juicio de la Comisión podría resultar muy amplia. Les preocupó también que tal definición haya permitido que miembros de la comunidad Mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social relacionados con la defensa de los derechos de sus tierras. Asimismo, el Informe puntualizó además la impertinencia de que el terrorismo se abordara como objeto de regulación constitucional.

Ese mismo año, se presentaron dos propuestas legislativas, a saber, (i) Mensaje de la ex presidenta Bachelet, que sustituye la ley 18.314, que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal. Boletín N°9.692-07; y (ii) Moción de los senadores Espina, Allamand, Chahuán, García Ruminot y Prokurica, que sustituye la Ley 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, a fin de dar mayor protección a la ciudadanía y fortalecer la paz social (Boletín N°9.669-07). Si bien ambas propuestas tuvieron por propósito el perfeccionar y hacer más eficaz la legislación antiterrorista, al asumir que la actual ley 18.314 adolece tanto de problemas de legitimidad como de eficacia, aun así, ninguna de ellas incorporó la propuesta de la Comisión de Expertos del año 2014 en orden a excluir del carácter terrorista a una organización cuya finalidad consista en una reivindicación territorial legítima bajo el derecho internacional. Además, tampoco se hacen cargo de cuestiones que hoy en día siguen estando reguladas en la Constitución (más allá de que esta materia pudiera quedar contenida de otra forma en una nueva propuesta de Carta Fundamental para Chile).

De esta manera, podemos señalar que, las modificaciones a la ley 18.314 que aún están en trámite en el Senado, no constituyen propiamente tal una nueva regulación del fenómeno, acorde a los estándares internacionales, sino más bien corresponde a una mera reactualización de un cuerpo normativo que proviene de los tiempos de dictadura y que en alguna medida aún sigue en lo esencial conservando.

En consecuencia, sigue siendo necesario poder modificar y regular la actual legislación antiterrorista. En este esfuerzo y desafío será necesario entonces tener especialmente presente que, el terrorismo, como fenómeno complejo debe ser definido teniendo en cuenta tres elementos: 1. el estructural (referido a la organización terrorista, que es el elemento que hace particularmente lesivo y peligroso este tipo de actividad delictiva; 2. el instrumental (la comisión por parte de dicha organización de delitos particularmente graves; y 3. el teleológico (las finalidades que persigue, que de acuerdo a la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo son: “la destrucción de los DDHH, las libertades fundamentales y la democracia, amenazando la integridad territorial y la seguridad de los Estados y desestabilizando los gobiernos legítimamente constituidos”).[10]

A mayor abundamiento, el profesor Matus señala en el Informe que, las ideas y el proyecto de la Comisión de Expertos parecía abordar de mejor forma el propósito de introducir una figura especial de “asociación criminal terrorista”. La propuesta de la Comisión adopta un modelo regulativo de la criminalidad terrorista que la identifica con una forma especialmente grave de criminalidad organizada cuya regulación señalan ha de quedar establecida en el Código Penal. Bajo este modelo, la asociación criminal terrorista constituye propiamente un hecho punible autónomo. La propuesta de la Comisión de Expertos se acompaña de una fijación de criterios explícitos que son congruentes con los tres elementos enumerados más arriba, para que la determinación de la existencia de una organización pueda ser constitutiva de asociación criminal. Dichos criterios consisten en la cantidad de miembros que integran la respectiva organización; la dotación de medios y recursos; así como su capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo. Requisitos todos ellos mínimos que ha de satisfacer una asociación para resultar autónomamente punible.

Por último, y para efectos de penalidad, la propuesta distingue entre la posición de aquellos integrantes que hubieran fundado o contribuido a fundar la asociación, de un lado, y la posición de los demás integrantes, por otro. Con ello, señalan en el Informe, la eventual colaboración con la operación de la organización por parte de

Moción Parlamentaria

individuos que no cuenten como integrantes de la misma queda sometida a las reglas generales sobre intervención en un hecho punible, plasmados en los artículos 14 y siguientes del Código Penal.

En suma, una propuesta legislativa debe necesariamente optar por una regulación, en el régimen codificado general, a objeto de aprehender el fenómeno en el contexto de las organizaciones delictivas, especialmente, en un sentido de formula calificada, atendida la especial gravedad de los delitos proyectados y perpetrados, así como la finalidad de esta forma de criminalidad. Por otra parte, resulta importante considerar en este contexto el fenómeno del denominado “ciberterrorismo” y sus implicancias técnicas.

Por último, cabe hacer presente en este contexto, el mensaje presentado con fecha 7 de enero de 2022, sobre el anteproyecto que establece un nuevo Código Penal, Boletín N° 14.795-07, el cual incorpora en el régimen codificado una propuesta regulativa muy coincidente con la propuesta de la comisión de expertos del año 2014, así en el párrafo 4 del Título XV que regula los delitos contra la seguridad pública, los arts. 533, 534 y 535 disponen la regulación del terrorismo como una forma cualificada de asociación criminal [11].

iii. Medidas de solución y su rendimiento más allá del recurso al derecho penal.

Tiene razón Muñoz Conde, cuando señala que la lucha contra el terrorismo es el paradigma de “un derecho penal del enemigo” [12]. Con esto, dice el citado penalista, el legislador no dialoga con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos, conminando sus delitos con penas draconianas más allá de la idea de proporcionalidad, recortando garantías procesales y ampliando las posibilidades de sancionar conductas muy alejadas de la lesión de un bien jurídico. En este contexto, el derecho penal no resuelve nada, y sólo provoca una profundización de la discriminación de origen, que es el germen de la violencia expresada por los sujetos que integran las organizaciones. En Chile, continúa como se ha indicado vigente la ley N°18.314 de la dictadura (1983), que pese a reformas posteriores en democracia, subsiste su déficit garantista y ha sido la herramienta predilecta para imputar a las etnias mapuches, como expresión de la baja integración de los pueblos originarios, sin reconocimiento, y tradicionalmente vulnerados y segregados. Toda reivindicación territorial, por medios violentos, suele calificarse de terrorismo, sin perjuicio que la Corte Suprema, en la práctica ha dejado sin aplicación esta normativa.

Los contextos de conflictos sociales históricos, corroboran la necesidad de buscar soluciones más allá del sistema penal (la actualización de la ley indígena resulta esencial), pues como se ha señalado en la doctrina comparada existe “una relación directa y clara entre el odio y el terrorismo”[13]. En este sentido, es la integración social y el reconocimiento a la propia identidad étnica el camino adecuado. Como puede apreciarse, son las medidas de integración social, y el rechazo a la discriminación, las medidas preventivas que se asoman como idóneas a este fenómeno. Empero, la realidad europea, no escapa a la realidad latinoamericana, y en el caso chileno, a la discriminación a las etnias de los pueblos originarios, como origen de la violencia, y que de manera intencionada se califica, sin más, como “terrorista” es un asunto a resolver en una nueva propuesta de regulación.

iv. El contexto de cibercriminalidad y ciberterrorismo.

La cuestión de si hoy debemos englobar bajo la etiqueta de cibercriminalidad todos los delitos informáticos más otros fenómenos criminales específicos o si, por el contrario, debemos dejar, bajo aquella etiqueta, sólo los delitos de redes, es algo que todavía no es pacífico en la doctrina penal. Lo anterior se complejiza aún más, al tratarse de delitos terroristas cometidos a través de redes o medios tecnológicos, especialmente porque no existe una definición unánimemente aceptada por la comunidad internacional sobre lo que es el ciberterrorismo; ello en tanto el propio concepto de terrorismo sigue siendo objeto de permanente discusión.

Con todo, la ciberdelicuencia o cibercriminalidad no es necesariamente un término jurídico técnico, sino un término genérico para referirse a un conjunto de hechos cometidos en contra o a través del uso de datos o sistemas informáticos. De esta manera, se acepta entender que la cibercriminalidad sea un conjunto de actividades ilícitas cometidas en el ciberespacio que tienen por objeto los elementos, sistemas informáticos o cualesquiera otros bienes jurídicos, siempre que en su planificación, desarrollo y ejecución resulte determinante la utilización de herramientas tecnológicas.[14]

Dado que el fenómeno de internet es relativamente reciente, su uso asociado al terrorismo tampoco tiene larga data, por lo que como se señaló, existen opiniones diversas sobre el uso del concepto de ciberterrorismo, su alcance y aplicaciones prácticas, en el entendido que, el internet serviría - al menos- para facilitar o expandir los efectos del terrorismo tradicional.

Moción Parlamentaria

Dicho ello, la tipificación del ciberterrorismo como forma específica de terrorismo resulta adecuada y necesaria, dado que requiere de actores, herramientas y respuestas preventivas y correctivas distintas al terrorismo convencional [15]. Como se indicó, pese a no contar el ciberterrorismo con una definición unánimemente aceptada por la comunidad internacional, existen dos grandes corrientes en tomo a su definición, una restrictiva y otra más amplia. La restrictiva se referiría al ciberterrorismo como “todo ataque terrorista cuyo objetivo fuera dañar una infraestructura crítica”, entendiendo por ésta como aquellos elementos y sistemas propiedad de un Estado, que son “esenciales para el mantenimiento de funciones sociales vitales, la salud, la integridad física, la seguridad, el bienestar social y económico de la población y cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente a un Estado” [16]. Dentro de este concepto, se entiende que el ataque deberá causar o inferir daño contra la propiedad o las personas o al menos tener la magnitud suficiente como para generar miedo o temor en la sociedad.

Por otra parte, la vertiente más amplia sostiene en definirlo como “todo ataque en el cual los sistemas de computación o Internet juegan un rol preponderante en la configuración del acto terrorista, independientemente de que el objetivo sea o no un sistema de computación. De esta manera, la utilización de computadoras constituye un rol sustancial como medio o herramienta para llevar a cabo el hecho terrorista, de tal forma que el empleo de estos recursos de computación son lo que permiten generar intimidación o coacción en el otro, a fin de poder alcanzar objetivos específicos [17].

A partir de lo señalado, se constata que el elemento común que existe entre ciberterrorismo y cibercrimen es el hecho de que ambos fenómenos se desarrollan a través de internet utilizando muchas veces mecanismos de operación similares, como en el caso de la acción de los llamados hackers. Esto puede generar la peligrosa tendencia de calificar todas las conductas en que se utilice internet como medio para cometer un acto ilícito como ciberterrorismo, atendiendo a la connotación negativa que otorga la palabra “terrorismo” en la descripción de cualquier acto, dado que, “en el uso común actual, ‘terrorismo’ es un rótulo que aplicamos a determinados actos de violencia política para quitarles legitimidad”[18].

Sin perjuicio de lo anterior, el ciberterrorismo y el cibercrimen se diferencian principalmente en que en el primer caso se puede identificar una motivación política de la conducta, mientras que en el segundo caso el acto obedece a una agenda personal o al intento de obtener un beneficio económico por parte del sujeto que lo comete. En este sentido, el intrusismo y el sabotaje informático que favorecen la comisión de delitos relacionados con por ejemplo, pornografía infantil, correos electrónicos spam o el robo de información de tarjetas de crédito no podrían considerarse como ciber-terrorismo [19].

Más allá de las acepciones presentadas, y las similitudes y diferencias que pueden existir entre ambos fenómenos, lo relevante para efectos de la propuesta legislativa es que se optó por una regulación del ciberterrorismo dentro del régimen codificado general, a fin de permitir la vinculación de este fenómeno en el contexto de las organizaciones delictivas; haciendo hincapié en que el componente cibernético utilizado para cometer los delitos terroristas juega un rol preponderante y esencial, con independencia de si se atacan funciones o información computarizada de importancia crítica u otros objetivos no informáticos (que podrían caer dentro de la figura del terrorismo convencional). Lo anterior, precisamente en atención a la finalidad y objetivos propios de esta forma de criminalidad, que es lo que constituye en sí mismo un fundamento suficiente para, por una parte, concluir que el ciberterrorismo tiene una entidad delictiva propia, toda vez que requiere de acciones, objetivos y móviles específicos para su tipificación y que sólo comparte los medios utilizados - cibernéticos- con otros delitos de naturaleza también cibernética, y, por otra, que en vista de lo anterior, resulta necesario que el delito deba tipificarse bajo una fórmula calificada, atendiendo precisamente a la gravedad de los delitos proyectados y perpetrados.

Siguiendo lo anterior, una de las discusiones actuales, dice relación con los medios disponibles para la comisión de esta especial forma de criminalidad, así en los medios de internet tradicionales, existen redes alternativas como se explica: “TOR no es más que una red que funciona con su propio paquete de software que permite acceder de forma anónima a Internet. Así, en TOR nadie sabe quién eres ni qué haces, así como tampoco tú sabes qué hacen los demás usuarios, de dónde proviene la información... Es decir, trabaja como un buscador pero no recopila datos sobre los usuarios, respeta su intimidad. Otro concepto que aparece comúnmente como recurso para delinquir en la red es el de la Deep Web (Web Profunda). Es la parte oculta de internet, donde aparece información sin filtros legales informativos. En el peor de los casos, podemos encontrar anuncios de tráfico de drogas, sicarios, tráfico de órganos, organizaciones terroristas... Por sus características, es obvio que se ha de entrar mediante TOR para mantener la identidad oculta. Para que nos hagamos una idea, el 96% de la información que existe en la red está dentro de la Deep Web. Una de las páginas que podemos encontrar en la Deep Web es The Hidden Wiki, una

Moción Parlamentaria

Wikipedia al uso. pero cuyos enlaces se dirigen a páginas ilícitas según las temáticas. Casi todos los usuarios pasan por esta web como índice a los contenidos que pueden encontrar. Su página de contenidos está estructurada de la siguiente manera (Zavia, 2018): Servicios financieros: lavado de bitcoins, cuentas de PayPal robadas, tarjetas de crédito clonadas, falsificación de billetes, carteras de dinero anónimas, servicios comerciales: explotación sexual y mercado negro, gadgets robados, armas y munición, documentación falsa y, sobre todo, drogas. Anonimato y seguridad: instrucciones para reforzar la privacidad en Tor, especialmente para una venta o en las transacciones con bitcoins. Servicios de hosting: alojamiento web y almacenamiento de imágenes donde se antepone la privacidad. Algunos prohíben subir archivos ilegales y otros no tienen ninguna restricción. Blogs, foros y tableros de imágenes: a parte de las vinculadas a los servicios de compraventa, dos categorías frecuentes de este tipo de comunidades son el hacking y el intercambio de imágenes de toda clase. Servicios de correo y mensajería: algunas direcciones de email son gratuitas (generalmente sólo ofrecen webmail) y otras de pago, con SSL y soporte de IMAP. La mayoría de servicios de chat funcionan sobre IRC o XMPP. Activismo político: intercambio de archivos censurados, hacktivismo y hasta una página para organizar magnicidios financiados en masa. La anarquía es la ideología predominante en la deep web, como no podía ser de otra forma..." [20].

v. Ideas matrices.

En este contexto la propuesta, pretende recoger, las propuestas de reformulación de la legislación que tipifica las conductas terroristas, adecuándose a las modernas regulaciones en el derecho comparado y que satisfagan los estándares de una sociedad democrática. En esta perspectiva siguiendo la propuesta de los especialistas del año 2014, recogida en el anteproyecto de 2022, se estructura el delito terrorista como delito de organización. En este sentido, es el componente estructural decisivo, para entender que solo en ese contexto es posible incardinar la finalidad de esta especial forma de criminalidad. En otras palabras, el injusto terrorista supone un conjunto de condiciones estructurales que permiten proyectar y concretar los graves delitos que forman parte de su proyecto delictivo. Lo anterior, no obsta, a que en nuestro sistema la acción individual (¿lobo solitario?) mediante la utilización de medios catastróficos, tiene consagración legal desde el año 2015 en la ley sobre control de armas. Finalmente, por vez primera, se incorpora en el contexto de la cibercriminalidad regulada en la ley N°21.459, la comisión de delitos informáticos con la finalidad de perpetrar los delitos base del delito terrorista (homicidios, lesiones, secuestros, atentados contra la salud de la población, etc.), a objeto de socavar el orden institucional democrático o imponer exigencias a la autoridad política o arrancar decisiones de ésta, o someter o desmoralizar a la población infundiéndole temor generalizado. Así, como ocurre en el derecho comparado, incorporan los delitos informáticos, siempre y cuando exista esta relación de medio a fin de los proyectado por la organización, pues, se trata de "un listado cerrado, de los posibles delitos a través de cuya comisión se pretenden las finalidades ya analizadas..." [21]. La reciente publicación en el Diario Oficial de 15 de junio de 2023, de la ley N°21.577 que modifica las asociaciones delictivas y criminales, supone adecuar a estas reglas la propuesta legislativa.

Por tanto, sobre la base de estos antecedentes y fundamentos, venimos en presentar el siguiente proyecto de ley:

Proyecto de ley

Artículo Primero.- Modifíquese el título VI del libro II del Código Penal, incorporando los siguientes art. 293 ter, 293 quáter y 293 quinquies nuevos:

"Art. 293 ter. Será constitutiva de asociación criminal terrorista toda organización comprendida en el art. 292, cuando a través de la perpetración de los crímenes por ella proyectados, y siempre que éstos consistan en aquellos establecidos en los artículos 141, 142, 150A, 315, 316, 391, 395, 396, 397, 398 o 403 ter [22]*, se persiguiera socavar el orden institucional democrático o imponer exigencias a la autoridad política o arrancar decisiones de ésta, o someter o desmoralizar a la población infundiéndole temor generalizado.

En ningún caso será constitutiva de asociación criminal terrorista una organización que persiguiera una reivindicación territorial cuya legitimidad fuere reconocida por el derecho internacional."

"Art. 293 quáter. El integrante que hubiere fundado o contribuido a fundar una organización comprendida en el artículo anterior, será castigado con la pena de presidio mayor en sus grados medio a máximo.

El que activamente integrare una organización comprendida en el artículo anterior, sin resultarle aplicable lo dispuesto en el inciso precedente, será castigado con la pena de presidio mayor en sus grados mínimos a medio."

Moción Parlamentaria

“Art. 293 quinquies. Se considerarán igualmente delitos terroristas la realización de delitos previstos en el artículo 1,2,3, 4 y 8 de la ley N°21.459 sobre delitos informáticos, cometidos con la finalidad de perpetrar los crímenes a que se refiere el artículo 293 ter. En estos casos la pena se aumentará en un grado al previsto en el citado cuerpo legal.

La pena se aumentará en dos grados en los casos en que como consecuencia del delito previsto en el inciso anterior, se afectaren redes de transporte público, instalaciones del Estado o instalaciones de infraestructura, entendiéndose por estas últimas toda propiedad pública o privada que se utilice para prestar o distribuir servicios al público tales como, abastecimiento de aguas, alcantarillado, energía, combustible o comunicaciones, pudieren afectar la vida o la integridad corporal de las personas. ”,

Artículo Segundo.- Sustituyese el artículo 15 de la ley N° 20.357 por el siguiente:

Art. 15. La asociación criminal para cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio será sancionada como asociación criminal terrorista conforme a las disposiciones del Código Penal. En este caso, las penas establecidas en tales disposiciones, serán impuestas sin perjuicio de las que correspondiere imponer por uno o más crímenes efectivamente perpetrados por uno o más integrantes de la organización en conformidad con el Título I de la presente ley.

Artículo transitorio. Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

[1] López Nicolás. *El concepto de terrorismo. ¿Qué terrorismo? ¿Por qué el terrorismo? ¿Hasta cuándo el terrorismo?* p. 52.

[2] Zaffaroni Eugenio Raúl. *El enemigo en el derecho penal* Ediar 2006: p. 17.

[3] Fletcher George. *The indefinable concept of terrorism*.

[4] Sanz Muñas Nieves. “Las sociedades paralelas como cantera del yihadismo”. En *El terrorismo en la actualidad: Un nuevo enfoque Político criminal* VVAA ed. Tirant Lo Blanche. 2018: pp. 247-284.

[5] *ídem*.

[6] Sanz Muñas Nieves. *Globalización y crimen organizado* Edición de Kindle.

[7] Sanz Muñas Nieves. “Las sociedades paralelas como cantera del yihadismo”. En *El terrorismo en la actualidad: Un nuevo enfoque Político criminal* WAA ed. Tirant Lo Blanche 2018: pp. 247-284.

[8] Sobre el particular críticamente cf. Muñoz Conde Francisco. *De las prohibiciones probatorias al Derecho Procesal del enemigo*. Hammurabi s. r. l. 2008.

[9] La propuesta consta en el documento “Informe de la comisión de expertos sobre la regulación jurídica de las conductas terroristas” 13 de octubre de 2014 suscrito por: Enrique Aldunate Javier Couso Juan Pablo Cox Juan Pablo Hermosilla Héctor Hernández María Inés Horvitz Juan Pablo Mañalich José Ignacio Núñez.

[10] A/RES/60/288 de 20 de septiembre de 2006.

[11] Artículo 533.- Asociación terrorista. El que tomare parte en una asociación criminal terrorista será sancionado con prisión de 3 a 7 años y multa. La pena será prisión de 5 a 10 años y multa si la participación consistiere en haberla fundado o contribuido a fundarla. Se entenderá por asociación criminal terrorista toda asociación delictiva que tuviere entre sus fines la perpetración de hechos previstos en los artículos 159 161 167 incisos segundo y tercero 190 192 265 266 460 479 482 490 491 520 o 523 cuando fueren ejecutados para subvertir o alterar gravemente el sistema constitucional económico o social del Estado mediante el sometimiento o desmoralización de la población infundiéndole temor generalizado o mediante la imposición de condiciones a la autoridad. Artículo 534.- Financiamiento del terrorismo. El que sin tomar parte en ella proveyere o recolectare fondos para que fueren utilizados por una asociación criminal terrorista o a sabiendas de que serán usados por ella será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa. Artículo 535.- Terrorismo. Se tendrá por concurrente una agravante muy calificada concerniente al hecho al que sin tomar parte en una asociación criminal terrorista cometiere alguno de los hechos previstos en los artículos 159 161 167 incisos segundo y tercero 190 192 265 266 460 479 482 490 491 520 o 523 cuando fueren ejecutados

Moción Parlamentaria

para subvertir o alterar gravemente el sistema constitucional económico o social del Estado mediante el sometimiento o desmoralización de la población infundiendo temor generalizado o mediante la imposición de condiciones a la autoridad.”.

[12] Muñoz Conde. Francisco “De nuevo sobre el derecho penal del enemigo” en *Contribuciones críticas al Sistema Penal de la Post Modernidad* pág. 333 in *memoriam* a Eduardo Novoa Monreal obra coordinada por Myrna Villegas Universidad Central 2007.

[13] Sanz Muñas Nieves. *Globalización y crimen organizado* Edición de Kindle.

[14] Siguiendo la Orden PCI/487/2019 de 26 de abril por la que se publica la *Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019* aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional Capítulo 2.

[15] Ponce Ludmila y otros “Ciberseguridad y terrorismo” *Revista Tribuna Internacional* N°18 Vol. 9 2020 pp.59-79 p. 64.

[16] *ídem*.

[17] *Ibidem* p 65

[18] BELLAMY Alex. *Guerras Justas. De Cicerón a Irak*. Fondo de Cultura Económica Buenos Aires 2009 p. 213.

[19] Gaurav. *Cyber Terrorism: A Clear and Present Danger to Civilized Society?* *Information Systems Education Journal* Volume 3 Number 44 August 12 2005 p. 3

[20] Marta Cerezo Prieto. *Medios de comunicación: representación e interpretación del delito UVirtual*. Edición de Kindle.

[21] Quintero Olivares Gonzalo (Director); Morales Prats Fermin (Coordinador). *Comentarios al Código Penal Español* tomo II Thomson Reuters Aranzadi 7a edición 2016: p. 1900

[22] El art. 141 tipifica el delito de secuestro el art. 142 la sustracción de menores art. 150A tipifica los apremios ilegítimos por funcionario público; el art. 315 el envenenamiento y la infección de comestibles o bebidas destinadas al consumo público; el art. 316 la diseminación de gérmenes patógenos con la finalidad de producir alguna enfermedad; el art. 391 el homicidio; el art. 395 la castración; el art. 396 la mutilación; los arts. 397 y 398 la lesión corporal grave; el (nuevo) art. 403 ter la instalación activación o detonación de una bomba o artefacto explosivo.

Oficio de la Corte Suprema

1.7. Oficio de la Corte Suprema

Oficio de Corte Suprema. Fecha 03 de octubre, 2023. Oficio en Sesión 63. Legislatura 371.

OFICIO N° 256-2023

INFORME DE PROYECTO DE LEY QUE “DEROGA LA LEY N° 18.314, QUE DETERMINA LAS CONDUCTAS TERRORISTAS Y FIJA SU PENALIDAD, Y ESTABLECE UNA NUEVA LEY ANTITERRORISTA”.

Antecedente: Boletín N° 16.224-25.

Santiago, tres de octubre de 2023.

AL PRESIDENTE DEL SENADO

SEÑOR JUAN ANTONIO COLOMA CORREA VALPARAÍSO

Por Oficio N° 424/SEC/23 de fecha 29 de agosto de 2023, el Presidente del Senado, don Juan Antonio Coloma Correa, y su Secretario General, don Raúl Guzmán Uribe, enviaron a la Corte Suprema el proyecto de ley que “Deroga la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, y establece una Nueva Ley Antiterrorista”. Lo anterior, con el propósito de obtener la opinión de la Corte Suprema sobre aquellas disposiciones que alterarían las atribuciones de los tribunales de la república, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 77 incisos segundo y siguientes de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión celebrada el 2 de octubre del año en curso, presidida su subrogante señor Haroldo Brito y los ministros señoras Chevesich y Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado, señora Repetto, señor Llanos, señoras Ravanales y Letelier, señor Matus, señora Gajardo, señor Simpértigue, señora Melo, y suplentes señor Muñoz P. y señora Lusic, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación.

“Santiago, tres de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 29 de agosto de 2023, mediante Oficio N° 424/SEC/23, el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma Correa, y su Secretario General, Raúl Guzmán Uribe, enviaron a la Corte Suprema el proyecto de ley que “Deroga la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, y establece una Nueva Ley Antiterrorista”. Lo anterior, con el propósito de obtener la opinión de la Corte Suprema sobre aquellas disposiciones que alterarían las atribuciones de los tribunales de la república, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 77 incisos segundo y siguientes de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

El mencionado proyecto, correspondiente al boletín N° 16.224-25, fue iniciado mediante moción parlamentaria en el Senado el 29 de agosto de 2023 y actualmente, se encuentra en su primer trámite constitucional, sin urgencia asignada para su tramitación.

Segundo: Que el presente informe examina el sentido global de la propuesta enviada a la Corte Suprema, poniendo especial énfasis en aquella parte que involucra a las facultades y atribuciones de los tribunales de la república. De este modo, para abordar este análisis, el informe se ha estructurado en dos partes.

La primera parte describe el proyecto en cuestión, haciendo referencia a sus fundamentos, objetivos y al contenido de las normas propuestas que tienen mayor impacto en las funciones de los tribunales. La segunda parte aborda al análisis de éstas.

Tercero: Que conforme a los principios generales delineados en el proyecto de ley en cuestión, el objetivo primordial es actualizar la legislación nacional en materia de terrorismo para alinearla con las directrices establecidas por los convenios internacionales que Chile ha suscrito en la materia.

Oficio de la Corte Suprema

En aras de cumplir con estos objetivos, el proyecto, compuesto por veintitrés artículos permanentes y uno transitorio, incorpora una serie de medidas específicas, que se detallan a continuación:

1. Ampliación del ámbito típico de las conductas terroristas:

□ Se propone la derogación de la ley N° 18.314, que actualmente define las conductas terroristas y establece sus respectivas penalidades. Contrario a lo que podría suponerse, esta derogación no limita el alcance de la ley vigente, sino que, de hecho, amplía las conductas que pueden ser catalogadas como terroristas.

En este sentido, se incorporan nuevos verbos rectores en tipos penales específicos, como atentados contra la aviación civil, la navegación marítima y plataformas fijas en el fondo marítimo, entre otros. Además, se amplían las finalidades específicas protegidas por la nueva figura residual, que incluye las acciones descritas en diversos artículos del Código Penal.

□ Estas nuevas finalidades específicas reemplazan a la ya tradicional formula de “de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias” (artículo 1° de la Ley N° 18.314), y se configuran de la siguiente manera (artículo 6 de la propuesta):

- Socavar, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales del orden institucional democrático.
- Alterar gravemente el orden público.
- Imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad política o a una organización internacional.
- Infundir temor generalizado en la población o en una parte de ésta de pérdida o privación de derechos fundamentales.
- Inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica, conforme al artículo 32, N° 21, de la Constitución Política de la República.

2. Modificación de reglas para la determinación de la penalidad de las conductas:

□ Se incorpora una regla de aplicación de penas de difícil interpretación (vid. infra) pero que parece eliminar la posibilidad de concurso aparente entre los delitos terroristas “y otro tipo de delito”.

□ Se suprime la posibilidad de acceder a una la exención de responsabilidad penal para quien se desista de la tentativa de atentado terrorista en los términos del artículo 9 de la ley N° 18.314 vigente, y a una disminución de pena en hasta dos grados respecto de quienes llevaran a cabo acciones tendientes directamente a evitar o aminorar las consecuencias del hecho, en los términos del artículo 4 de la ley vigente.

3. Incorporación de una nueva regulación en torno a las diligencias especiales de investigación:

□ Esta regulación remite a aquella establecida en general, en el párrafo 3 bis del libro segundo del Código Procesal Penal, agregando las medidas de:

- Intervención de redes de servicios de telefonía y de transmisión de datos móviles, previa autorización del juez de garantía, para recopilar todos los datos y metadatos que los dispositivos telefónicos pertinentes puedan obtener, a partir de la simulación de sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones.
- Activación remota de Dispositivos Electrónicos, previa autorización del juez de garantía para que, sin el consentimiento del poseedor o propietario, con el fin de obtener información que esté captando y determinar su ubicación.
- Por último, se otorga la potestad al Ministerio Público para celebrar convenios con otros organismos públicos y auxiliares de la administración de justicia que puedan tener información relevante para el esclarecimiento más

Oficio de la Corte Suprema

expedito de delitos terroristas.

Cuarto: Que considerando el sentido normativo de estos artículos y el mandato del artículo 77 de nuestra carta fundamental, el presente informe sólo se referirá directamente a las disposiciones establecidas en los artículos 18 (regla de penalidad y determinación de pena) y 19, 20 y 21 (a propósito de las diligencias especiales de investigación). Ello, en el entendido de que son estas reformas las que más directamente inciden en las atribuciones de los tribunales de justicia de nuestro país.

El texto de las referidas normas del proyecto de ley en estudio es el siguiente:

Artículo 18. Aplicación de las penas. En el caso de condena por un delito de asociación criminal o agrupación terrorista o por una conducta calificada de terrorista y por otro tipo de delito, se cumplirá la pena asignada al o los delitos de esta ley y, posteriormente, las otras penas, contándose aquélla desde la fecha de la detención, cualquiera haya sido el delito que la motivó.

Artículo 19. Diligencias especiales de investigación. En la investigación de los delitos establecidos en la presente ley se podrán emplear las diligencias especiales de investigación a que se refiere el párrafo 3° bis del Libro Segundo del Código Procesal Penal.

Artículo 20. Intervención de redes de servicios de telefonía y de transmisión de datos móviles. El fiscal a cargo de la investigación de un delito terrorista podrá solicitar al juez de garantía la autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, que la información recopilada será relevante para la investigación. En virtud de la intervención señalada en el inciso precedente se podrán recopilar todos los metadatos y datos que se transmitan a través de dichas redes.

La autorización se concederá por 15 días, indicará el plazo para que el Ministerio Público elimine de todo registro la información que no sea parte de la investigación, la manera de acreditar la eliminación y podrá renovarse por el juez de garantía a petición fundada del fiscal.

Aun cuando la investigación cuente con personas en contra de las cuales se haya formalizado la investigación, el juez de garantía deberá resolver sólo con los antecedentes que aporte el fiscal.

La diligencia podrá ser llevada a cabo por personal de la policía o del Ministerio Público.

Artículo 21. Activación remota de dispositivos electrónicos. Con los mismos requisitos y condiciones señaladas en el artículo anterior, el juez de garantía podrá autorizar la activación remota de un dispositivo electrónico, o de algunos de sus componentes, sin el conocimiento o consentimiento de su propietario o poseedor, con el fin de obtener información que esté captando y determinar su ubicación.

Quinto: Que la penalización de conductas relacionadas con el terrorismo representa uno de los desafíos legislativos más complejos en el marco de las democracias contemporáneas. Por un lado, la gravedad del problema y la radicalidad de sus posibles consecuencias exigen que los Estados implementen mecanismos específicos para proteger a la población. Sin embargo, por otro lado, la imposición de penas severas y la incorporación de reglas procesales excepcionales generan preocupaciones sobre el uso político o injusto de estas normas por parte de los Estados[1]

Dada esta tensión, es crucial que la regulación de actos terroristas se realice con sumo cuidado, especialmente en lo que respecta a las garantías fundamentales, como el principio de legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia. No se pueden ignorar las posibles implicancias en términos de responsabilidad del Estado de Chile, especialmente en casos como el de Norín Catrimán, que deben ser un eje rector en cualquier discusión legislativa al respecto[2]

Considerando lo que antecede, es importante consignar que, sin perjuicio de que la definición de conductas punibles constituye una prerrogativa indiscutible del legislador, este debiese tener un excepcional cuidado en robustecer y ampliar el margen de acción de la ley anti terrorista, especialmente, en relación a finalidades genéricas como “alterar gravemente el orden público”, o al incorporar tipos como la “apología del terrorismo”, fundado en la mera justificación por cualquier medio de dichas acciones. Ello es relevante habida consideración de

Oficio de la Corte Suprema

la sospecha de uso político que resulta intrínseca a esta clase de legislación, y la historia de dicho delito en nuestra regulación. Al respecto, debe recordarse que el antiguo artículo octavo de la Constitución de 1980, hasta la reforma constitucional N° 18.825, sancionaba una forma de apología del terrorismo que, con posterioridad, se ha considerado transversalmente atentatoria contra la libertad de pensamiento[3] Evidentemente, no se trata de afirmar que toda proscripción de la apología del terrorismo sea necesariamente inconstitucional, sino que ella debe ser extraordinariamente precisa, concreta y específica para no serlo. Cuestión que podría discutirse en atención a la laxitud y amplitud de los tipos penales incorporados en la iniciativa.

Sexto: Que en lo que se refiere a las reglas generales de penalidad y determinación de la pena, la iniciativa también podría ser observada. En primer lugar, parece compleja la eliminación de las reglas establecidas en: (a) el artículo 9 de la ley vigente, que exige de responsabilidad a aquel que “se desistiere de la tentativa de cometer algunos de los delitos previstos en esta ley, siempre que revele a la autoridad su plan y las circunstancias del mismo”; y (b) el artículo 4 de la misma ley, que permite a los tribunales competentes disminuir la pena en hasta dos grados “respecto de quienes llevaren a cabo acciones tendientes directamente a evitar o aminorar las consecuencias del hecho incriminado, o dieran informaciones o proporcionaren antecedentes que sirvieran efectivamente para impedir o prevenir la perpetración de otros delitos terroristas, o bien, para detener o individualizar a responsables de esta clase de delitos”. Ambas reglas constituyen herramientas eficaces, no sólo desde una perspectiva preventiva, sino también, desde una perspectiva investigativa. Constituyen incentivos extraordinarios que una persecución penal que se refiera a hechos tan conflictivos no debería prescindir.

Otro tanto puede decirse, en segundo lugar, de la propuesta normativa inscrita en el artículo 18 de la propuesta, en el que la redacción de la misma resulta extraordinariamente ambigua, sin llegar a comprenderse en qué medida, su espíritu o sentido literal, difieren de la regla establecida en el artículo 294 del Código Penal, que establece que las penas por los delitos 292 y 293 del Código Penal (relativos a las asociaciones ilícitas) se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades. No queda claro si se trata de la misma norma, interpretada a propósito de los delitos terroristas o, por el contrario, busca promover una solución interpretativa que no permita absorber en concurso ideal el homicidio terrorista, por ejemplo, con aquel realizado sin fines terroristas. Valdría la pena que el legislador clarifique esta ambigüedad, especialmente porque todo parece indicar que su intención es la última.

Séptimo: Que la propuesta contiene dos medidas investigativas específicas, que dicen relación con la intervención de redes de servicios de telefonía y de transmisión de datos móviles (artículo 20 de la propuesta) y la activación remota de dispositivos electrónicos (artículo 21 de la propuesta). Estas medidas, si bien conocidas en el ámbito internacional y cuya autorización judicial es requerida, tal como acertadamente propone el proyecto, son extraordinariamente intrusivas, razón por la cual, bajo el principio de proporcionalidad, sólo deberían preverse cuando la ley tipifica de modo estricto y cierto aquellas conductas que configuran acciones terroristas y no, por ejemplo, como hace la propuesta, aquella persona que “justifica la comisión” (hace “apología” al terrorismo en el sentido del artículo 8 de la propuesta) de “lesiones graves” (por ejemplo las del art. 397 inc 2° del Código Penal, al dejar al ofendido incapacitado por el trabajo por más de treinta días) con el fin “de alterar gravemente el orden público” (artículo 6 de la propuesta).[4] Lo anterior debe considerarse, además, teniendo especialmente presente que la gravedad de las conductas investigadas compensaría no solo la excepcionalidad intrusiva de estas medidas, sino que también las menores exigencias legales que deben ser revisadas para dar o no lugar a las mismas –el proyecto requiere que “existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, que la información recopilada será relevante para la investigación”, en circunstancias que el estándar de nuestra legislación es que existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados “de que una persona ha cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella prepara actualmente la comisión o participación en un delito al que la ley le asigna pena de crimen, y la investigación de tales delitos lo haga imprescindible” (artículo 222, y en términos similares el 225 bis, 226 y 226 A del Código Procesal Penal).

Otro punto que merece atención es la regla del inciso 4° del artículo 20, que limita la potestad jurisdiccional al conocer de la solicitud de dicha disposición, mandatándolo a que deberá resolver “sólo con los antecedentes que aporte el fiscal”, aun cuando la investigación cuente con personas “en contra de las cuales se haya formalizado la investigación”. Una propuesta de este tipo parece restringir el derecho a defensa y podría aumentar significativamente el riesgo de error de la decisión judicial, pues no solo privará a la defensa de la posibilidad de demostrar su tesis sobre la improcedencia de la medida, sino que incluso impedirá al juez rechazar una medida cuando los antecedentes provistos por la defensa demuestren su improcedencia.

Octavo: Que, en síntesis, el proyecto de ley analizado aborda un problema crítico en la sociedad contemporánea, a

Oficio de la Corte Suprema

saber, la incriminación de las conductas terroristas, y su regulación adecuada en un estado democrático de Derecho, considerado los tratados y estándares internacionales en materia de derechos humanos existentes en la materia.

No obstante su loable inspiración, su implementación presenta algunas falencias que valdría la pena enfrentar, discutir y perfeccionar. Ello, especialmente, habida consideración de los posibles ámbitos de responsabilidad del Estado de Chile, con relación a regulaciones extremadamente laxas, o amplias en estas materias.

En este sentido, en lo que respecta a las atribuciones de los tribunales de la República, se vislumbran algunos aspectos que valdría la pena revisar: la manera en que se regulan las reglas de penalidad y determinación de la pena y la amplitud de aplicación de diligencias especiales de investigación, habida consideración el enorme margen de discrecionalidad a que la definición de delito terrorista pudiere dar lugar.

Por todos estos motivos, aunque la iniciativa es prometedora, se considera que ella requiere una cuidadosa elaboración y posiblemente ajustes, para asegurar que cumpla eficazmente con sus objetivos sin socavar derechos fundamentales o arriesgar la responsabilidad del Estado de Chile por aplicación de normas como esta.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar en los términos antes expuestos el referido proyecto de ley.

Se previene que el Ministro señor Matus estuvo por informar sólo aquellos puntos consultados al tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.

Ofíciase.

PL N° 40-2023"

Saluda atentamente a V.S.

SERGIO MANUEL MUÑOZ GAJARDO

Ministro

Fecha: 03/10/2023 13:38:10

[1] C.fr. VILLEGAS DIAZ Myrna. *El terrorismo en la Constitución chilena*. Rev. derecho (Valdivia) [online]. 2016 vol.29 n.2 [citado 2023-09-13] pp.295-319. Disponible en: . ISSN 0718-0950. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502016000200014>.

[2] CONTESE S. Jorge. (2015). "Norín Catrimán y Otros": Comentario a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Anuario de Derecho Público* (1) 418-432.

[3] VILLEGAS DIAZ Myrna. *El terrorismo en la Constitución chilena*. Rev. derecho (Valdivia) [online]. 2016 vol.29 n.2 [citado 2023-09-13] pp.295-319. Disponible en: . ISSN 0718-0950. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502016000200014>.

[4] C.fr. Nicolás Rolón D. (2017). *Intercepción de metadatos de comunicaciones por teléfonos móviles. El IMSI-Catcher y su regulación en el ordenamiento procesal penal alemán*. *Revista De Estudios De La Justicia* (27) pp. 61-79. <https://doi.org/10.5354/0718-4735.2017.47961>

Oficio de Comisión a la Corte Suprema

1.8. Oficio de Comisión a la Corte Suprema

Oficio de Comisión a la Corte Suprema. Fecha 11 de octubre, 2023. Oficio

Valparaíso, 11 de octubre de 2023.

Oficio CSP/83/2023

A S.E. el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha encomendado a la Comisión de Seguridad Pública el estudio del proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que determina conductas terroristas, fija su penalidad y actualiza la legislación vigente en la materia, correspondiente al Boletín N° 16.210-25.

En atención a que el proyecto de ley mencionado contiene normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, la Comisión acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Su Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77 de la Carta Fundamental y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto copia del referido proyecto de ley.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

FELIPE KAST SOMMERHOFF

Presidente de la Comisión

JULIAN SAONA ZABALETA

Secretario

1.9. Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Senado. Fecha 19 de enero, 2024. Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado en Sesión 99. Legislatura 371.

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece una nueva ley antiterrorista. BOLETINES NOS 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos.

Objetivos / Constancias / Normas de Quórum Especial: sí tiene / Consulta Excma. Corte Suprema: sí hubo / Propuesta de Cambio de Nombre del Proyecto / Asistencia / Antecedentes de Hecho / Aspectos centrales del debate / Discusión en General / Discusión en particular / Texto / Acordado / Resumen Ejecutivo.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, iniciado en diversas mociones y un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Se hace presente que, por acuerdo de la Sala adoptado en sesión de fecha 5 de septiembre de 2023, la Comisión, en este trámite de primer informe, discutió las referidas iniciativas en general y en particular.

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO

- a) Establecer una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas, y
- b) Derogar la ley N° 18.134, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

- - -

CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: Sí tiene.
- Consulta a la Excma. Corte Suprema: Sí hubo.
- Proposición de cambio de nombre del proyecto: Sí hubo.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Cabe hacer presente que la Comisión ha considerado que son de quórum calificado, de conformidad con lo prescrito por el inciso segundo del artículo 9° de la Constitución Política de la República, las normas que establecen conductas terroristas y fijan su penalidad, situación en la que se encuentran los artículos 1° al 10, permanentes, y el artículo primero transitorio.

- - -

CONSULTA A LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En atención a que los boletines Nos 16.210-25 y 16.224-25 contienen normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, se pusieron en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

En el primer caso, la solicitud fue formulada por la Sala del Senado. Respecto del segundo boletín, la solicitud fue hecha por la Comisión de Seguridad Pública.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Mediante oficio N° 335-2023, de 19 de diciembre de 2023, el Máximo Tribunal informó el Boletín N° 16.210-25. En dicho documento se formulan diversas consideraciones generales sobre el proyecto. En este sentido, señala que él constituye un importante esfuerzo por actualizar y mejorar los estándares de protección, detección y persecución de los delitos terroristas. Por ello, lo califica en términos positivos. Afirma que el proyecto representa un paso significativo hacia la actualización de la legislación antiterrorista en Chile, pues la reformulación del sistema de delitos de terrorismo y su incorporación al Código Penal, reemplazando la Ley N° 18.314, responde a la necesidad de una normativa más coherente y eficaz en el contexto actual. Añade que todo lo anterior guarda la mayor importancia en la medida de que la clarificación y objetivación de las conductas terroristas es fundamental para una adecuada persecución penal de estos actos. Sostiene que la incorporación de los delitos de terrorismo en el Código Penal se alinea con los principios inspiradores de la codificación, que promueven la centralización y uniformidad de las normas penales, lo que evita la fragmentación y dispersión normativa que conlleva la proliferación de leyes penales especiales.

También sostiene que el esfuerzo por repensar estos tipos penales, permite que nuestro país tenga la oportunidad de actualizar sus rangos típicos, y homologarlos a los estándares internacionales sobre la materia. Al respecto, refiere que, en el último informe GAFILAT de evaluación de Chile de 2021, se mencionan explícitamente los déficits que tendría nuestro país en términos de mejorar la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo, al punto que se considera que nuestro país tiene un nivel moderado de efectividad en relación a estas materias. Agrega que la redefinición del delito terrorista y su basamento en el fenómeno criminológico de la “asociación terrorista”, parece un acierto.

La resolución de la Excm. Corte sobre este Boletín N° 16.210-25 concluye afirmando que, sin perjuicio de los ámbitos posibles de mejora, el proyecto de reforma legal en cuestión constituye un primer paso para mejorar los estándares normativos que entre nosotros rigen la persecución del terrorismo.

Del mismo modo, mediante oficio N° 256-2023, de 3 de octubre de 2023, informó el Boletín N° 16.224-25.

Respecto de esta iniciativa, la Corte Suprema examinó su sentido global, poniendo especial énfasis en aquella parte que involucra a las facultades y atribuciones de los tribunales de la república. De este modo, el informe se estructura en dos partes. La primera describe el proyecto en cuestión, haciendo referencia a sus fundamentos, objetivos y al contenido de las normas propuestas que tienen mayor impacto en las funciones de los tribunales. La segunda parte del informe aborda el análisis de las propuestas vinculadas a la función jurisdiccional.

En cuanto a lo primero, la Corte resalta la ampliación del ámbito típico de las conductas terroristas (en tanto se propone la derogación de la ley N° 18.314); revisa la modificación de las reglas para la determinación de la penalidad de las conductas, y examina la incorporación de una nueva regulación en torno a las diligencias especiales de investigación.

En su segunda parte, el informe se refiere directamente a las disposiciones establecidas en los artículos 18 (regla de penalidad y determinación de pena) y 19, 20 y 21 (a propósito de las diligencias especiales de investigación). Ello, en el entendido de que son estas reformas las que más directamente inciden en las atribuciones de los tribunales de justicia.

El Alto Tribunal concluye su informe afirmando que este Boletín N° 16.224-25 aborda un problema crítico en la sociedad contemporánea, a saber, la incriminación de las conductas terroristas, y su regulación adecuada en un estado democrático de Derecho, considerando los tratados y estándares internacionales en materia de derechos humanos existentes en la materia.

Manifestó que, no obstante su loable inspiración, su implementación presenta algunas falencias que valdría la pena enfrentar, discutir y perfeccionar. Ello, especialmente, habida consideración de los posibles ámbitos de responsabilidad del Estado de Chile con relación a regulaciones extremadamente laxas, o amplias en estas materias. En este sentido, en lo que respecta a las atribuciones de los tribunales de la República, se vislumbran algunos aspectos que valdría la pena revisar: la manera en que se regulan las reglas de penalidad y determinación de la pena y la amplitud de aplicación de diligencias especiales de investigación, habida consideración el enorme margen de discrecionalidad a que la definición de delito terrorista pudiere dar lugar.

Afirma que, por todos estos motivos, aunque la iniciativa es prometedora, se considera que ella requiere una cuidadosa elaboración y posiblemente ajustes, para asegurar que cumpla eficazmente con sus objetivos sin

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

socavar derechos fundamentales o arriesgar la responsabilidad del Estado de Chile por aplicación de normas como estas.

- - -

PROPUESTA DE CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO

En consideración a la resolución adoptada por la Sala del Senado en orden a refundir los boletines de la referencia, la Comisión de Seguridad Pública, por la unanimidad de sus integrantes, decidió agrupar estas iniciativas bajo la denominación común de "Proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314".

(Unanimidad. 5x0.)

- - -

ASISTENCIA

- Senadores y Diputados no integrantes de la Comisión: los Honorables Senadores señora Carmen Gloria Aravena y señores Juan Castro Prieto y Rojo Edwards.

- Representantes del Ejecutivo e invitados:

Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: la Ministra, señora Carolina Tohá; el Jefe de Asesoría Legislativa, señor Rafael Collado, y los asesores señores Claudio Rodríguez, José Tomás Humud, Vicente Iglesias, José Roa, Alejandro Urquiza y Cristóbal Valenzuela, el Jefe de Comunicaciones, señor Phillip Durán, y la periodista, señora Daniela Yáñez.

De la Subsecretaría de Prevención del Delito: el Jefe de Asesores, señor Rodrigo Muñoz; la Jefa de Prensa, señora Leslie Neira y el periodista, señor Sebastián Hernández.

Del Ministerio de Relaciones Exteriores: el Director de la División de Derechos Humanos, señor Tomás Pascual, y la abogada de la misma División, señora Catalina Fernández, y el Jefe del Departamento de Seguridad Humana de la División de Seguridad Internacional y Humana, señor Julio Torres.

Del Ministerio de Hacienda: el Ministro, señor Mario Marcel; la Coordinadora Legislativa, señora Consuelo Fernández, y el asesor, señor Pablo Eterovic.

Del Ministerio Público: el Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia; el Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, señor Ignacio Castillo; la Oficial de Enlace, señora Sonia Flores, y el asesor, señor Francisco Pincheira.

De la Agencia Nacional de Inteligencia: el Director, señor Luis Marcó.

De la Unidad de Análisis Financiero: el Director, señor Carlos Pavez, y el Jefe de la División Jurídica, señor Marcelo Contreras

De la Universidad de Chile, el profesor señor Juan Pablo Mañalich.

De la Universidad Diego Portales, el profesor señor Héctor Hernández.

Del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián: el abogado, señor Felipe Harboe.

El profesor, señor Pablo Urquizar.

- Otros:

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: los asesores, señoras Mónica Bugueño, Rosario Figueroa y Loreto González, y señor Rodrigo Ascencio.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Del Instituto Libertad y Desarrollo: la Investigadora, señora Fiorella Romanini.

Del Instituto Nacional de Derechos Humanos: la Jefa de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia, señora Camila de la Maza, y el asesor, señor Nicolás del Fierro.

De Ex-Ante: la periodista, señora Alexandra Chechilnitzky.

De la Biblioteca del Congreso Nacional: el analista, señor Guillermo Fernández.

Del Comité de Senadores Evopoli: el asesor, señor Jaime Herranz.

Del Comité de Senadores RN: los asesores, señores Eduardo Méndez y Ronald Von Der Weth.

Del Comité de Senadores PS: el asesor, señor Cristián Durney.

Los asesores parlamentarios:

del Senador Edwards, señor Ignacio Pinto.

del Senador Flores, señoras Carolina Allende y Camila Arias.

del Senador Kast, señores José Manuel Astorga y Óscar Morales;

del Senador Kusanovic, señor Tomás Matheson, y

de la Senadora Vodanovic, señores José Miguel Poblete y Javier Sutil.

Del Senador Castro Prieto, señor Sergio Mancilla.

- - -

ANTECEDENTES DE HECHO

Para el debido estudio de este proyecto de ley, se ha tenido en consideración:

1.- La moción cuya tramitación se sigue bajo el boletín N° 16.180-25, de autoría de los Honorables Senadores señores Espinoza, Flores, Kast, Keitel y Ossandón.

En el párrafo de Antecedentes de esta iniciativa se pone de relieve que durante todo el período de vigencia de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y su escasa aplicación, se ha frustrado la expectativa concebida a su respecto, en especial después de las reformas que le fueran introducidas por la ley N° 20.467. En este sentido, subrayan que, a la luz de la normativa vigente, la calificación del carácter terrorista de una conducta requiere que se pruebe la finalidad del autor como elemento subjetivo del delito. A continuación, hacen una reseña histórica de las modificaciones sobre la legislación que determina la conducta terrorista, destacando como denominador común la ausencia de una definición general de “terrorismo” o “conducta terrorista”.

Por lo anterior, en su moción los autores proponen: modificar la ley N° 18.314 para establecer un concepto general de delito terrorista, prescindiendo de elementos subjetivos, que, además, incluya el terrorismo en contra de edificaciones bajo ciertos supuestos; hacer aplicables las técnicas especiales de investigación, contenidas en los artículos 222 y siguientes del Código Procesal Penal, a los delitos terroristas, aun cuando sean cometidos por solo una persona, y; aumentar la protección de testigos de hechos que revistan carácter terrorista.

2.- La moción cuya tramitación se sigue bajo el boletín N° 16.224-25, de autoría de los Honorables Senadores señoras Vodanovic y Aravena, y señores Bianchi, Macaya y Ossandón.

Los autores fundamentan su proyecto señalando que el terrorismo es de por sí una vulneración a los derechos humanos. En ese sentido citan documentos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la sentencia del Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile (2014). A continuación, declaran que la legislación antiterrorista debe enmarcarse conceptualmente en el derecho

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

internacional, por lo que listan una serie de instrumentos internacionales vinculantes para nuestro país en la materia. Asimismo, citan otros estándares internacionales a considerar, tales como la “Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea 13.JUN.2022”; la “Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, por la que, además, se sustituye la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo”; el artículo 2 del Proyecto de Convención General sobre el Terrorismo Internacional, presentada a la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 2000 (A/C.6/55/1), y; la “Propuesta del Relator Especial de las Naciones Unidas, señor Martin Scheinin”. A partir de lo anterior, concluyen que los delitos terroristas contemplan y distinguen elementos objetivos -constituido por aquellos hechos típicos que, de acuerdo con los convenios internacionales señalados, deben ser castigados penalmente en el derecho interno y, además, aquellos otros delitos graves que establezca la legislación nacional- y subjetivos, que proponen ampliar a través de la fórmula: “se persiguiera socavar o destruir el orden institucional democrático, alterar gravemente el orden público, imponer exigencias a la autoridad política o a una organización internacional, arrancar decisiones de estas o infundir temor generalizado en la población o en una parte de ésta de pérdida o privación de los derechos fundamentales”.

Por lo anterior, en su iniciativa proponen una ley autónoma que incluya una definición residual de delito terrorista, comprensiva de las acciones descritas en los artículos 141, 142, 150 A, 315, 316, 341 bis, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 y 480 del Código Penal, asociados a ciertas finalidades; figuras relacionadas con la proscripción del financiamiento del terrorismo, la apología y facilitación de este último, la amenaza, proposición y conspiración para cometer delito terrorista, y asociación criminal terrorista. Por último, se propone una remisión a las normas del Código Procesal Penal y, en especial, a las introducidas por la ley N° 21.577, en cuanto a las diligencias especiales de investigación, incorporando las técnicas de simulación de antenas de telecomunicaciones y activación remota de dispositivos electrónicos. Además, se incorporan las bases de un mecanismo para regular el pago de informantes, y se busca establecer expresamente la potestad del Ministerio Público para la celebración de convenios con organismos públicos, que tengan como objeto el intercambio de información relevante para el esclarecimiento más expedito de delitos terroristas.

3.- La moción cuya tramitación se sigue bajo el boletín N° 16.235-25, de autoría de los Honorables Senadores señores Chahuán, Edwards y Galilea.

En su exposición de motivos, esta iniciativa considera diversas definiciones de “terrorismo”, tanto desde una perspectiva internacional -citando expresiones de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, como de derecho comparado y derecho interno, para, en definitiva, concluir que a su respecto “siempre estarán presentes figuras delictivas ya descritas en la ley penal ordinaria, las que, cometidas con la concurrencia de otros elementos o circunstancias determinadas, van a configurar, específicamente, un delito distinto y de mayor gravedad, denominado terrorismo”. A continuación, analizan una sentencia de un tribunal de juicio oral en lo penal de la ciudad de Santiago, dictada en el año 2012, para arribar a las siguientes conclusiones: que la conducta terrorista está conformada por una sucesión de actos, con un mismo designio criminoso, de modo que no puede efectuarse una separación táctica entre sus fases parciales, y que en el actuar terrorista predomina la intención de publicidad, mientras que en un delito común predomina en el autor la intención de impunidad.

En razón de lo anterior, en su proyecto de ley sus autores proponen introducir una nueva definición de delito terrorista en el Código Penal, a través de un nuevo párrafo en el Título VI del Libro Segundo; hacer extensivas las técnicas especiales de investigación a su respecto, así como también las medidas de protección de testigos y agentes encubiertos, reveladores e informantes, y derogar la ley N° 18.314.

4.- La moción cuya tramitación se sigue bajo el boletín N° 16.239-25, de autoría de los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, y Quintana, y señora Vodanovic.

Al fundar su moción, los autores coinciden con mociones reseñadas anteriormente en cuanto a la urgente necesidad, nacional e internacional, de definir el concepto de “terrorismo”. En el mismo sentido, citan diversos autores que reflexionan acerca de las causas de este fenómeno. A continuación, consideran el contexto de la regulación sobre terrorismo en Chile, que califican de “deficitario”, especialmente en cuanto al rendimiento de la ley N° 18.314, que adolecería de problemas de legitimidad y de eficacia. En relación a ello, reseñan los informes y modificaciones legales recaídos a su respecto -aludiendo, entre otros asuntos, a la aplicación de la ley en casos de reivindicación territorial indígena-, de lo que concluyen que sigue siendo necesario cambiar la normativa anti terrorista. En definitiva, proponen una regulación que tenga como objeto aprehender el fenómeno terrorista en el

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

contexto de las organizaciones delictivas.

En cuanto a aquello que excede al derecho penal estrictamente tal, apuntan a la integración social y el rechazo a la discriminación como medidas preventivas, al suponer la discriminación a las etnias de los pueblos originarios como raíz de un tipo de violencia que suele calificarse como “terrorista”.

Seguidamente, se refieren a la regulación del cibercrimen y ciberterrorismo, sus diferencias, y la necesidad de preverlos en la legislación codificada general.

Por lo anterior, su proyecto de ley propone una modificación del Código Penal, con tal de estructurar el delito terrorista como delito de organización, e incorporar la comisión de delitos informáticos con la finalidad de perpetrar los delitos base del delito terrorista.

5.- El Mensaje, cuya tramitación se sigue en el boletín N° 16.210-25, de S.E. el Presidente de la República. Esta iniciativa apunta como antecedentes: el marco normativo de la iniciativa -inciso primero del artículo 9° de la Constitución Política de la República; la Resolución 1.566 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; la Convención Interamericana contra el Terrorismo; la ley N° 18.314-; un diagnóstico sobre la regulación antiterrorista vigente, en el que alude a problemas de legitimidad y deficiencias en las posibilidades de aplicación práctica, que conllevan una baja efectividad de la ley; una referencia a la reciente publicación de la ley N° 21.577, que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas especiales para su investigación y robustece el comiso de ganancias; una reseña de las legislaciones comparadas que han servido de inspiración al ordenamiento jurídico penal chileno -alemana, española, francesa e italiana-, y de las iniciativas legales que se tramitan bajo los boletines Nos 15.965-07, 14.795-07, 9.669-07 y 9.692-07, y una relación del trabajo conjunto con otros poderes del Estado, que principalmente consistió en una mesa de trabajo interministerial integrada por representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con la asesoría externa del profesor de derecho penal, Dr. Juan Pablo Mañalich.

A continuación, presenta como fundamento de su iniciativa la necesidad de contar con mecanismos legales eficaces para prevenir y sancionar las conductas terroristas, refrendada por numerosos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado de Chile. En este supuesto, se sostiene que el proyecto de ley pretende: i) actualizar el tratamiento jurídico-penal de las conductas terroristas, con el objeto de definirlos de manera más simple y objetiva; ii) reforzar con especial énfasis la persecución penal de la manifestación organizada de dichas conductas terroristas; iii) hacer plenamente aplicables a su respecto las nuevas técnicas especiales de investigación, y; iv) reforzar la protección de víctimas y testigos en los procedimientos respectivos, todo ello a través de la redefinición de los delitos terroristas y su traslado al Código Penal -lo que conlleva la derogación de la ley N° 18.314-, y la adecuación y reforzamiento de la normativa referida a técnicas especiales de investigación, protección de víctimas y testigos y comiso de ganancias e instrumentos del delito.

Posteriormente, argumenta sobre la necesidad de modificar la definición de delito terrorista, toda vez que actualmente importa la complejidad de acreditar el ánimo terrorista como elemento subjetivo. Defiende la conveniencia de:

a) objetivizar y simplificar el elemento propiamente terrorista -y, en definitiva, propone como criterios para calificar el tipo penal como terrorista: i) la finalidad de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático o una organización internacional; ii) la finalidad de imponer alguna decisión a una autoridad del Estado democrático u organización internacional; y iii) la aptitud de los métodos empleados para someter o desmoralizar a la población civil-;

b) tipificar y sancionar con mayor énfasis la asociación terrorista;

c) de establecer un catálogo de “delitos-fin”;

d) perseguir y sancionar las conductas que favorecen la existencia y actividad de la asociación terrorista;

e) contemplar dos figuras de delito terrorista individual: una que supone el caso de la persona que, sin formar parte de la asociación terrorista, comete alguno de los delitos del catálogo de “delitos fin”, actuando en concordancia con los fines perseguidos por una asociación terrorista, y otra, desvinculada de toda asociación, que sanciona a quien perpetra un ilícito de colocación, envío o lanzamiento de artefactos explosivos o incendiarios,

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

persiguiendo alguno de los fines propiamente terroristas;

f) establecer reglas procesales especiales;

g) tipificar los delitos terroristas en el Código Penal.

Por lo anterior, el Mensaje propone modificaciones al Código Penal, por las que se crea un nuevo párrafo 10 bis “De los delitos terroristas”, que contiene los nuevos artículos 295 bis a 295 nonies (259 bis y 295 ter: asociación terrorista; 295 quáter y 295 quinquies: delito terrorista individual; 295 sexies y 295 septies: favorecimiento y financiamiento de la asociación terrorista; 295 octies y 295 nonies: reglas procesales especiales y norma de clausura); modificaciones al Código Procesal Penal, al decreto con fuerza de ley N° 7.912 y al decreto ley N° 321, y; derogación de la ley N° 18.314 y disposición transitoria.

- - -

ASPECTOS CENTRALES DEL DEBATE

Los aspectos centrales del debate estuvieron referidos a:

- Las soluciones alternativas que en la doctrina y el derecho comparado se pueden observar, orientadas a atender los problemas que los referidos proyectos de ley buscan resolver.
- Las deficiencias del elemento subjetivo actual de la ley terrorista (“ánimo terrorista”) y modelos más convenientes adoptados por la experiencia comparada.
- Los modelos de tipificación predominante en la legislación comparada y cuál ha sido la experiencia en los respectivos países.
- Las ventajas de tipificar el terrorismo como organización.
- La necesidad político-criminal de tipificar el terrorismo individual.
- La conveniencia de regular la materia en una ley autónoma o trasladar la tipificación al Código Penal.
- La utilidad de hacer aplicables las técnicas especiales de investigación establecidas por la ley N° 21.577 y suficiencia de las mismas para enfrentar el fenómeno del terrorismo.
- Cuál debiera ser el elemento o criterio aglutinador en relación al catálogo de delitos terroristas.
- Las normas procesales que deben aplicarse en este ámbito.
- Al mecanismo de intervención de redes de comunicación conocido como “IMSI Catcher”.
- La reparación de víctimas de terrorismo.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL[1]

A.- Presentación del Mensaje del Ejecutivo.

La Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, inició su presentación refiriéndose a la historia y contexto de la normativa anti terrorista. Afirmó que su aplicación ha sido problemática desde el retorno a la democracia, y una modificación durante el primer gobierno del Presidente Piñera la dificultó todavía más, sentando precedentes que actualmente inhiben su invocación por parte del Ministerio del Interior y las fiscalías. En ese sentido, comentó que en los últimos dos gobiernos se ha intentado modernizar la normativa anti terrorista a través de proyectos de ley de diversos sectores políticos, que no han prosperado. Por último, destacó la publicación de la ley número 21.577 como un elemento novedoso y favorable para la discusión de una nueva normativa anti terrorista, pues en ella se abordaron asuntos que habitualmente son parte de la regulación antedicha, como las técnicas especiales de investigación y los métodos intrusivos de combate y de prevención, actualizando las

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

instituciones y cuerpos legales correspondientes.

Luego, destacó que la iniciativa es fruto de mesas de trabajo y conversaciones entre los distintos poderes del Estado, el Ministerio Público y las policías; una asesoría externa con el jurista experto en la materia, señor Juan Pablo Mañalich Raffo, y una reunión con la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC). Añadió que, en su elaboración, se tuvieron como referencias comparadas las legislaciones alemana, estadounidense y española, por considerarse las más desarrolladas y experimentadas. Seguidamente, explicó que las diversas legislaciones anti terroristas pueden clasificarse, en general, de acuerdo a dos criterios: en cuanto a la conducta en sí, pueden dividirse en aquellas que siguen un modelo objetivo; aquellas que siguen un modelo subjetivo, y las que se basan en modelos mixtos. Al respecto, observó que la legislación chilena vigente sigue un modelo subjetivo. Por otra parte, en perspectiva del sujeto que desenvuelve el acto terrorista, las legislaciones pueden clasificarse en aquellas que adhieren a un modelo de organización; las que siguen un modelo individual, y las que siguen un modelo mixto.

A continuación, se refirió concretamente al contenido de la iniciativa. Detalló que principalmente se propone un nuevo párrafo del Código Penal, que regule las siguientes materias: nuevo delito de asociación terrorista (art. 295 bis y 295 ter); nuevo delito terrorista individual (295 quáter y 295 quinquies); nuevo delito de favorecimiento a una organización terrorista (295 sexies); delito de financiamiento a la organización terrorista, no siendo parte de una AT (295 septies); aplicación de reglas de comiso de ganancias con y sin condena, comiso sustitutivo y cancelación de personalidad jurídica (art. 295 octies); facultad de rebaja o exención de pena para colaboración que permita impedir la comisión de delitos futuros, con efectos en otros procesos (art. 295 octies); regla de acumulación de penas entre el delito de AT y el delito fin cometido; carácter terrorista para todos los delitos del párrafo (art. 295 nonies).

Resaltó que, accesoriamente, el mensaje plantea diversas propuestas, tales como: modificaciones al Código Procesal Penal para hacer aplicables técnicas especiales (art. 226 X); sobre legitimidad activa del Ministerio del Interior para querellas por delitos terroristas; a la ley de libertad condicional, para aumentar requisitos; incorporar la regulación terrorista en el Código Penal a continuación del capítulo que regula la criminalidad organizada; y una disposición transitoria que establece reglas aplicables a procesos judiciales en curso o que se cometan antes de la entrada en vigencia de esta normativa.

En cuanto al nuevo delito de asociación terrorista, comentó que en su tipificación se utiliza la expresión "Quien tomare parte de una asociación terrorista (...)", valiéndose del concepto "tomar parte" que se estableció en la ley número 21.577. En particular, dijo que el tipo se caracterizaría por requerir: 1) Asociación terrorista (art. 295 ter), consistente en tres o más personas, con una acción sostenida en el tiempo; 2) Que se organice para perpetrar delitos del catálogo ("delitos fines"); 3) Cuando se tuviere como objetivo o utilizare como métodos: socavar o desestabilizar las estructuras del Estado democrático; imponer decisiones a la autoridad; métodos aptos para someter o desmoralizar a la población civil. Adelantó que este último punto es un cambio notable, pues prescinde del elemento subjetivo del autor, relevando la aptitud de los métodos como determinante.

Advertió que establecer un catálogo de delitos fines es un asunto controvertido, pues define aquello que se considera terrorista. Hizo presente que la propuesta supone terrorista aquellas conductas que demuestren un desprecio por la vida, aunque no sean un atentado directo a ella y a la integridad de una persona. De conformidad a lo anterior, presentó el siguiente listado de "delitos fines", según la iniciativa legal: secuestro; sustracción de menores; tortura; envenenamiento de sustancias de consumo público; diseminación de patógenos; homicidio; castración; mutilación; lesiones; incendio con resultado de muerte; incendio en lugares habitados; incendio en lugares destinados a la habitación; incendio en infraestructura pública o transporte, destinado al uso humano; estragos; uso de bombas o artefactos explosivos; sabotaje de instalaciones nucleares, y; empleo de armas químicas, biológicas o tóxicas.

Respecto a la nueva estructura de penas vinculadas al delito de asociación terrorista, presentó la siguiente diapositiva:



Por otra parte, explicó que la iniciativa propone establecer el delito de favorecimiento a la actividad terrorista. Esta figura consistiría en la comisión de un delito del catálogo de delitos de favorecimiento de la actividad terrorista, a sabiendas de que se favorece la actividad terrorista. Las penas que tendría asociadas distinguen si el autor es

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

miembro o no de la asociación terrorista: en caso de serlo, será sancionado con la pena por asociación terrorista sumada a la pena del delito que se comete. En caso contrario, sería sancionado con la pena del delito que se comete, aumentada en un grado.

En el mismo orden de ideas, señaló que, como principal innovación, se propone establecer un catálogo de delitos de favorecimiento de una asociación terrorista. Aseveró que mientras los "delitos fines" dan el carácter de terrorista a una determinada asociación, los delitos de favorecimiento o "delitos medios" son aquellos que la asociación comete cuando ya tiene ese carácter, por lo que también son calificados como terroristas. Presentó el siguiente catálogo de figuras: amenazas; robo calificado; robo; extorsión; receptación; posesión y porte de armas; fabricación de armas; adulteración de armas o municiones; posesión de armas prohibidas; porte de armas prohibidas; lavado de activos; elaboración de drogas; elaboración de precursores de drogas; tráfico de drogas; ataque a un sistema informático; acceso ilícito a un sistema informático; interceptación ilícita de un sistema informático; ataque a la integridad de los datos de un sistema informático, y; receptación de datos informáticos.

A continuación, se refirió a los delitos terroristas individuales como figura residual de las anteriormente descritas. Explicó que son aquellos cometidos por una persona que no forma parte de una asociación terrorista. Así, incurre en delito terrorista individual quien, sin ser parte de una asociación terrorista, comete alguno de los delitos del catálogo de "delitos fines" en concordancia con los fines perseguidos por una asociación terrorista determinada. Incurre también en delito terrorista individual el que, sin estar en concordancia con los fines perseguidos por una asociación terrorista determinada, comete los delitos de colocación, envío, activación, lanzamiento, detonación, disparo o explosión de artefactos explosivos o incendiarios, persiguiendo socavar o desestabilizar las estructuras del Estado democrático o arrancar decisiones de la autoridad. Respecto a su penalidad, indicó que la sanción asociada a estos delitos consistiría en la pena del delito cometido, aumentada en un grado. Por último, presentó la siguiente tabla, que da cuenta de la estructura de penas propuesta para los delitos de favorecimiento y terrorismo individual:



Finalmente, destacó las ventajas de la iniciativa del Ejecutivo en esta materia: apuntó que permite anticipar la persecución penal al momento de la formación de la asociación que persiga cometer delitos terroristas, a través de la figura de asociación terrorista, y mediante un doble catálogo de delitos, comprensivo de los delitos de asociación y de favorecimiento; faculta el uso de técnicas especiales de investigación, modernizadas por la ley número 21.577, y; propone una descripción objetiva de los fines terroristas, con énfasis en socavar o desestabilizar estructuras políticas, sociales o económicas, arrancar decisiones de la autoridad, o la utilización de medios aptos para someter o desmoralizar a la población civil.

El Honorable Senador señor Flores expresó su satisfacción por la contundente iniciativa del Ejecutivo en orden a corregir la normativa antiterrorista, con tal de hacerla nuevamente aplicable. En el mismo sentido, subrayó la necesidad de discutir con premura los proyectos de ley en la materia, que calificó de afines y complementarios.

A su turno, el Honorable Senador señor Ossandón propuso desarrollar el trabajo pre legislativo en mesas técnicas, para luego abordar el trasfondo político de la iniciativa. Estimó que, de esta manera, se favorecerá la celeridad en su tramitación.

El Honorable Senador señor Kusanovic felicitó la propuesta del Ejecutivo para corregir la normativa anti terrorista. Afirmó que combatir eficazmente este fenómeno es un asunto principal en el acontecer nacional.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, expresó su acuerdo con sus antecesores en el uso de la palabra.

B.- Exposición de la Honorable Senadora señora Vodanovic.

La Honorable Senadora señora Vodanovic señaló que el proyecto de ley antiterrorista que presentó junto a los Senadores señora Aravena y señores Bianchi, Macaya y Ossandón, no solamente busca hacerse cargo de las deficiencias de la normativa actual, sino que también regula las tecnologías más modernas que en el mundo se están usando actualmente para combatir el crimen.

Hizo notar que, aunque en el pasado se ha puesto énfasis en la afectación de los derechos humanos de quienes son investigados por delitos terroristas, actualmente el mundo y nuestro país avanza hacia un consenso superior

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

en que se reconoce que los terroristas también son responsables directamente por las vulneraciones de derechos humanos que cometen: con ello se quiebra el paradigma que sólo el Estado puede vulnerar los derechos fundamentales. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el mismo Director Ejecutivo de Human Rights Watch, recientemente.

Agregó que, por lo dicho, el proyecto pretende despejar una larga discusión que se ha tenido sobre la definición de lo que constituye un delito terrorista. Explicó que, en vez de plantear una definición única de tal generalidad que abarque todas las hipótesis posibles, este proyecto primero se hace cargo de todos los delitos que en virtud de tratados internacionales suscritos por Chile es posible castigar como terroristas. Estos son: los atentados contra la aviación civil, la navegación marítima y las plataformas fijas en el fondo marino; los atentados contra personas protegidas internacionalmente; la toma de rehenes para imponer exigencias a autoridades nacionales o internacionales; los atentados con bombas explosivas y otros artefactos letales contra determinadas instalaciones; el tráfico de armas y tecnologías de destrucción masiva, y el financiamiento del terrorismo.

Sostuvo que esta metodología de considerar primero aquellos delitos que el derecho internacional establece como necesariamente de carácter terrorista no es original de ella, sino que ha seguido la Guía para la Incorporación Legislativa y la Aplicación de los Instrumentos Universales Contra el Terrorismo de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, así como las propuestas de redacción que el profesor Jean Pierre Matus presentara ante la Comisión de Constitución del Senado el año 2014.

Informó que, a continuación, el proyecto establece una figura residual de delito terrorista, vale decir, quienes no cometan alguno de los delitos señalados previamente, pueden ser castigados bajo esta última figura.

Añadió que este delito terrorista residual tiene, al igual que la mayoría de las definiciones de delito terrorista alrededor del mundo, un aspecto objetivo y otro subjetivo. El aspecto objetivo son aquellas acciones castigadas en otros delitos que pueden considerarse terrorista. La propuesta incluye el secuestro, la tortura, el envenenamiento, el homicidio, las lesiones, el incendio -sea que ponga en peligro o no la vida de personas-, el uso de medios que causen estragos y los delitos informáticos.

Precisó que este catálogo no está exento de polémica: el relator especial de la ONU en temas de antiterrorismo considera que un atentado que sólo se dirige a la propiedad no puede ser considerado como terrorista; por otro lado, la directiva de la Unión Europea sobre el mismo tema lo admite y así lo han establecido diferentes países de este continente. Dijo que su proyecto sigue esta última alternativa producto de la realidad de nuestro país y se encuentra en línea con lo presentado por el Gobierno.

En cuanto al aspecto subjetivo, resaltó que se ha hecho mucho tema respecto a su dificultad probatoria y, por otro lado, fuimos condenados como país por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando la ley establecía una presunción legal de “ánimo terrorista” que dependía de los medios empleados. Aclaró que, en el caso de este proyecto de ley, este ánimo se requiere sólo respecto de la figura delictual residual, ya que en el resto de los casos existen normas de derecho internacional que requieren que se les considere terroristas. Indicó que esta decisión parece la única posible, si se estructura el tipo en base a la comisión de otro tipo de delitos (incendio, secuestro, etc.), se requiere un elemento distintivo para calificarlo de terrorista y este elemento particular tiene que ser incluido en el dolo del terrorista. Resaltó que este proyecto abre la posibilidad de imputar cinco tipos distintos de finalidades terroristas, lo que permite al juez ajustarse de mejor manera a la situación concreta que la ley actual, que considera terroristas sólo dos de estos objetivos. Acotó que el proyecto castiga también el financiamiento, la apología, la facilitación, la amenaza, la asociación y la conspiración en relación con delitos terroristas.

En lo referente a las penalidades, propuso una regla que restrinja la libertad que los artículos 65 a 68 del Código Penal otorgan actualmente a los tribunales.

Puso en relieve que cuando los legisladores determinan penas para los delitos, la existencia de estas reglas permite disminuirlas por mucho bajo el “piso” y también por sobre el “techo”, dependiendo de la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes. En este sentido, precisó que el proyecto de ley prohíbe aplicar dichas reglas y autoriza al juez a moverse sólo dentro de la extensión de la pena asignada al delito. Sobre este punto, estimó que esta regla parece más transparente e impide condenas que, en algunos casos, son cinco o más años inferiores al límite que se propone.

En cuanto a las medidas especiales otorgadas para la investigación de este tipo de delitos, aseveró que se hace

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

aplicación de las normas aprobadas recientemente con ocasión de la ley que castiga el delito de asociación ilícita, pero se añaden otras nuevas, porque esta normativa ya se encuentra desfasada en relación con los últimos avances tecnológicos.

En efecto, dijo, se añaden como medida intrusiva la operación de tecnologías que simulen antenas de transmisión de telefonía y datos, así como la activación remota de cámaras y micrófonos de celulares sin conocimiento de su portador. Connotó que la primera medida permite la utilización de los denominados "IMSI Catchers", de uso habitual en las policías de Norteamérica y Europa; la segunda contempla la operación de software avanzado cuya regulación también se discute actualmente en el parlamento francés, no existiendo un país que tenga esta normativa específica vigente.

Por último, hizo presente que, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva presidencial de acuerdo a la Secretaría del Senado, no se considera establecer un sistema responsable de uso de informantes pagados por parte del Ministerio Público, toda vez que esto no es parte del presupuesto regular de esa institución y sólo la ley N° 20.000 contempla una forma muy insuficiente de contraprestación al informante que consiste en entregarle "los recursos económicos suficientes para facilitar la reinserción"; lo que asume que el informante es también un delincuente.

Complementando la exposición de la Honorable Senadora señora Vodanovic, su asesor legislativo, señor José Miguel Poblete, formuló diversas precisiones metodológicas en torno a elaboración de la moción suscrita por la mencionada legisladora, que permiten comprender más claramente su sentido y objetivos, pero, sobre todo, explicar aquellos elementos novedosos que puede aportar una nueva ley sobre la materia.

Sostuvo que el problema en análisis se puede entender a partir de las siguientes tres preguntas: a) ¿Cuál es la perspectiva más apropiada para aproximarse a una legislación sobre el terrorismo?; b) ¿Cómo la realidad nacional debiera afectar la formulación de esta nueva legislación?, y c) ¿Qué nuevo puede aportar esta legislación al combate contra el terrorismo?

Aseveró que hoy en día el terrorismo tiene diferentes explicaciones y se presenta como fenómenos de distintos caracteres, lo que se puede observar a partir del análisis de los últimos atentados acaecidos en Bruselas, en Berlín (año 2016) y en Canadá (que, si bien se investiga como ataque terrorista, en sustancia es un ataque misógino).

En síntesis, el terrorismo hoy tiene formas de expresión muy diversas, no se limita por fronteras, pues está esparcido por todo el mundo, y se presenta mediante múltiples manifestaciones.

Aseguró que es muy relevante, también, establecer si el terrorismo es un fenómeno puro o cabe abordarlo como vinculado a otros delitos. Especialmente, preguntó cuáles son las relaciones entre el terrorismo y el narcotráfico, ¿se pueden compatibilizar (como lo está tratando de hacer hoy Estados Unidos), ¿en qué medida el tráfico de migrantes financia el terrorismo, se preguntó

A raíz de lo anterior, estimó necesario aclarar cuál es la perspectiva más apropiada para aproximarse a una legislación sobre el terrorismo. En este sentido, consideró importante que el terrorismo se aborde desde una perspectiva internacional y, además, desde una óptica nacional.

La importancia de separar estas perspectivas radica en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta resoluciones que son vinculantes para nuestro país, toda vez que la Carta de las Naciones Unidas dispone que decisiones del Consejo de Seguridad (CS) son obligatorias para miembros ONU.

En esta línea, se refirió a la Resolución N° 1566 (del año 2004) del Consejo de Seguridad -que fue votada con la participación de Chile-, que insta a todos los Estados a sancionar con penas graves los actos criminales contra civiles con intención de causar muerte, lesiones graves o tomar rehenes para producir terror en la población, en un grupo o en determinada persona, o para obligar a un gobierno u organismo internacional a realizar o abstenerse de un acto. Además, insta a hacerse parte, con carácter urgente, de tratados y protocolos internacionales relativos a la lucha contra el terrorismo.

Desde esta misma óptica, puso de relieve que la Asamblea General aprobó la Estrategia Global de las Naciones Unidas Contra el Terrorismo (8 de septiembre de 2006), por la cual los Estados se comprometen a tipificar, de acuerdo a obligaciones de derecho internacional, delitos de financiamiento, planificación, preparación, apoyo y comisión de actos terroristas y, también, a hacerse parte a la brevedad de convenios y protocolos internacionales

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

existentes de lucha contra el terrorismo

Luego se refirió a los instrumentos internacionales que son considerados como parte de la lucha contra el terrorismo, mencionando, en tre ellos, el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (1963); el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental (1988); la Convención para la Prevención y la Sanción de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, incluidos los Agentes Diplomáticos (1973); la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (1980); el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999); el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (1970); el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (1988); la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes (1979); el Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección (1991); el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (1971); el Protocolo al Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental (2005); el Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (1997); el Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional (1988); el Protocolo complementario del Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (2010); el Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear (2005); el Protocolo del Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (2014); el Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional (2010); la Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (2005).

En el ámbito americano, resaltó que la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, en su artículo 3, dispone que cada Estado Parte, de acuerdo con sus disposiciones constitucionales, se esforzará por ser parte de los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de los cuales aún no sea parte y por adoptar las medidas necesarias para la aplicación efectiva de los mismos, incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados.

En síntesis, resumió que diversos instrumentos internacionales obligan a Chile a considerar como actos terroristas diversos delitos.

Sin embargo, también afirmó que no solo se pueden considerar terroristas los actos tipificados en los convenios mencionados. A este efecto, aludió a la definición modelo, hecha el año 2010, por quien fuera el Relator Especial de las Naciones Unidas (A/HRC/16/51) sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, quien aseguró que el acto terrorista presenta un aspecto objetivo, otro subjetivo y representa un acto grave. Desde este último punto, debe corresponder a la definición de delito grave contenida en la legislación nacional promulgada con el propósito de ajustarse a los convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo o a las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas al terrorismo.

Desde otro punto de vista, se preguntó ¿hasta qué punto la realidad nacional afecta la formulación de esta nueva legislación? Sobre este aspecto, afirmó que, como ha explicado, ella debe contener todos los elementos de delito grave definido por la legislación nacional.

En concordancia con lo anterior, explicó que el proyecto de ley suscrito por la Honorable Senadora señora Vodanovic se hace cargo de esta perspectiva internacional y nacional el proyecto de ley separando delitos que se deben tipificar por convenios internacionales, de la discusión nacional. De esta forma, en cuanto al aspecto internacional, los delitos “convencionales” resultan ser los delitos contemplados en el proyecto de ley en los artículos 1° a 8°, es decir, los atentados contra la aviación civil, la navegación marítima y las plataformas fijas en el fondo marino; los atentados contra personas protegidas internacionalmente; la toma de rehenes; los atentados con bombas explosivas y otros artefactos letales; el tráfico de armas y tecnología de destrucción masiva; el financiamiento del terrorismo, y la apología y facilitación del terrorismo.

A continuación, se refirió cuestiones metodológicas referidas a la redacción empleada en la descripción de los tipos penales, explicando que ésta se basa en el Informe del profesor Jean Pierre Matus a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (11.11.2014) en boletín N° 9.692-07; en la Guía de la ONU para incorporación legislativa de instrumentos internacionales contra el terrorismo (): “se recomienda a los redactores de leyes que incorporen o transcriban las disposiciones de los instrumentos universales” (p. 5); en el Criminal Code de Canadá, y en el Code Pénal de Francia, que siguen la misma estructura.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En cuanto a la pregunta acerca de qué elementos nuevos puede aportar esta legislación al combate contra el terrorismo, aseguró que la moción plantea innovaciones en diligencias procesales, como las de la ley N° 21.575, que introdujo al Código Procesal Penal diligencias especiales de investigación aplicables a la criminalidad organizada.

Luego, puso de relieve que, sin embargo, la tecnología actual permite otras medidas no contempladas en la legislación. En este aspecto, se reirió de manera más detallada en las disposiciones de los artículos 20 y 21 de la moción, que regulan una forma de intervención de redes de servicios de telefonía y de transmisión de datos móviles y la activación remota de dispositivos electrónicos.

Finalmente, abordó diversos aspectos previstos en el articulado de la iniciativa que presenta, tales como la conveniencia de contener la regulación antiterrorista en un Código o en una ley independiente; otros elementos que puede contener la legislación terrorista, la Estrategia Nacional contra el Terrorismo: documento de planificación y asignación expresa de responsabilidades; Mecanismos de reparación a víctimas; Mecanismos de intercambio de información entre Estados respecto a traslado aéreo/marítimo de personas dedicadas al "extremismo violento" (Res. 2178/2014 CS ONU); Penalización de viajes para proporcionar o recibir adiestramiento terrorista (Res. 1373/2001 CS ONU); Revisión o denegación de condición de asilado o refugiado (Res. 1624/2005 CS ONU); Cooperadores eficaces o informantes pagados efectivamente y no solo "la provisión de los recursos económicos suficientes para facilitar la reinserción del sujeto" art. 34, ley 20.000)

C. Exposición del Honorable Senador señor Flores.

El Honorable Senador señor Flores presentó ante la Comisión la iniciativa legal correspondiente al boletín número 16.180-25. A modo de introducción, destacó que la normativa anti terrorista vigente ha resultado inaplicable por la modificación legal que introdujo el elemento subjetivo a la tipificación de las conductas terroristas, en virtud del cual se requiere probar la finalidad del autor de "producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie". En este orden de ideas, recordó lo sucedido en el juzgamiento del "Caso Pitronello". Así, hizo presente que los autores de la moción consideran que, existiendo, por una parte, organizaciones que cometen delitos terroristas en el país, y, por la otra, normativa anti terrorista que no puede aplicárseles, debe actualizarse dicha regulación.

A continuación, especificó que la moción propone reformular el concepto de delito terrorista; eliminar el elemento subjetivo del tipo penal, e incorporar elementos objetivos relacionados con los delitos base y las circunstancias; permitir el uso de nuevas técnicas de investigación a su respecto; mejorar la protección de testigos; establecer agravantes -como valerse de personas menores de edad en la comisión de los delitos-, y; prever que un acto terrorista pueda ser desarrollado unipersonalmente.

Finalmente, señaló que en el desarrollo del proyecto de ley participaron diversos especialistas en la materia, y se consultó a fiscales y magistrados.

Luego, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, expresó su acuerdo con la importancia de la iniciativa legal, pues se hace cargo de los obstáculos que enfrentan los fiscales en la aplicación de la normativa anti terrorista vigente, proponiendo convertirla en una herramienta efectiva para el combate de estas conductas. A continuación, relacionó el proyecto de ley con lo que sucede en la región de la Araucanía, en que grupos organizados vincularían su actuar con el pueblo mapuche para blanquear sus delitos.

Por último, manifestó su expectativa de que por parte del Ejecutivo se apoye la iniciativa, de modo tal que pueda ser despachada antes del cambio de integración de la Comisión.

En respuesta a lo anterior, el Asesor Legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Claudio Rodríguez, informó que se está desarrollando un proyecto de ley que modifica la ley anti terrorista. Adelantó que la iniciativa del Ejecutivo propondrá trasladar los delitos terroristas al Código Penal; sancionar el delito de asociación terrorista; incorporar la figura de terrorismo individual, y hacer aplicables a los delitos terroristas las técnicas de investigación consagradas en la ley N° 21.577.

A su turno, el Honorable Senador señor Ossandón sugirió que el Ejecutivo presente indicaciones a los proyectos en tramitación, en lugar de promover un proyecto nuevo.

En sesiones posteriores, la Comisión recibió las exposiciones de diversos especialistas en la materia.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En primer lugar, expuso el Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Juan Pablo Mañalich, quien, como se ha señalado, colaboró decisivamente en la formulación del Mensaje en estudio, correspondiente al Boletín N° 16.210-25.

El profesor Mañalich describió una visión panorámica acerca de algunos problemas que atraviesan las distintas iniciativas a las que se encuentra referida la actual discusión. Indicó que la revisión del conjunto de estos proyectos permite observar una variedad de aproximaciones y, por ende, de recursos de técnica legislativa para configurar los tipos penales, como el correspondiente régimen de sanciones, así como también el sistema de persecución penal que se propone en cada iniciativa.

Para lo anterior expuso, primeramente, algunas cuestiones conceptuales involucradas en esta discusión. El primero es el de la definición de “terrorismo” -asunto que ha dado lugar a una abundante literatura- para anclar a esa noción la tipificación penal de formas de comportamiento de diversas características.

En este sentido, afirmó que el consenso de la comunidad internacional se refleja en convenciones que, desde ángulos muy distintos y preocupaciones más bien acotadas, enfrentan el fenómeno terrorista. Al efecto, mencionó, especialmente, la Convención Internacional para la prevención y el castigo de delitos contra las personas (21 de enero de 1977); la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes (12 de noviembre de 1981); Convención Internacional para la Represión de Atentados Terroristas (10 de noviembre de 2001); y el Convenio Internacional para Reprimir la Financiación del Terrorismo (10 de noviembre de 2001).

Aseguró que el estudio de estos instrumentos internacionales (y otros) da cuenta de que, en realidad, no existe un consenso internacional claro acerca de qué debe entenderse por terrorismo. Agregó que ello se ve reflejado en que, en la esfera del derecho internacional, cada país se ve expuesto a la dificultad, que resulta más o menos inevitable, de adherir a una concepción sustantiva de lo que debiera entenderse por “terrorismo”, y eso lleva aparejado que emerja una discusión político-ideológica, enteramente comprensible, acerca de las implicancias que conlleva optar por una u otra estrategia de conceptualización de este fenómeno.

Sobre este problema -que denominó “definicional”- advirtió, en términos gruesos, que debe resistirse la tentación de caer en alguna de las dos posturas opuestas, que son: a) la conceptualización esencialista, es decir, la pregunta acerca de la naturaleza profunda de lo que es realmente el terrorismo; y b) terrorismo será lo que el legislador defina como tal.

Continuó su exposición aseverando que en el actual esfuerzo legislativo que se encuentra desarrollando esta Comisión, sería conveniente encontrar una noción que sirva al propósito de enfrentar lo que, de manera intuitiva, el sentido común reconoce como terrorismo (la opinión pública, la prensa, etc.), de manera que, en la forma en que se tipifique el delito terrorista, se hará reconocible la concepción misma de terrorismo por la que está optando, al menos implícitamente, esa regulación legal.

Explicó que, desde su punto de vista (y apoyado en la literatura penal) cree que hay buenas razones para entender el terrorismo fundamentalmente como una estrategia de comunicación. Por lo tanto, prosiguió, de lo que se trata es de asumir que, cuando se aborda el terrorismo como un fenómeno delictual, importa, ante todo, definir un cierto método para transmitir un determinado mensaje.

Añadió que la definición de un cierto método lleva aparejada la toma de distancia de la creencia de que el terrorismo gira en torno a la intimidación colectiva, idea central de la legislación vigente y sus múltiples modificaciones desde 1991 hasta esta fecha. Enfatizó que esta idea de que el terrorismo busca básicamente producir temor en la población de ser víctima de delitos terroristas ha traído como consecuencia que es casi nula la efectividad de la ley antiterrorista para hacer posible la dictación de sentencias condenatorias por delitos que sean calificados como terroristas.

Hizo notar que el modelo de la legislación nacional es uno principalmente subjetivo, pues, lo que debe acreditarse, además de la comisión de un delito determinado, es la existencia de una finalidad, lo que representa un grave problema, por la dificultad que implica probar un elemento subjetivo, que tiene lugar en el fuero interno de la persona.

Sin embargo, en su opinión, sería un error asumir que el problema de la ineficacia de la ley radica en la dificultad de la prueba (cuestión que calificó más bien como un síntoma, más que el problema mismo), sino que el problema

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

de fondo es que la judicatura chilena estima que hay una importante dificultad de legitimidad en fundamentar condenas por delitos tipificados en torno a la exigencia de buscar producir temor en la población o en una parte de ella.

Frente a lo anterior y a lo improbable que resulta alterar el marco constitucional en la materia, valoró el propósito compartido por las distintas iniciativas de repensar la delincuencia terrorista como una expresión puntual de criminalidad organizada.

Enseguida expuso el Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, señor Héctor Hernández, quien precisó que lo hacía a título personal y no representación de la Facultad, toda vez que ésta hará llegar a la Comisión un informe escrito en el que se consignará la postura oficial de esa entidad respecto de las iniciativas en debate sobre legislación antiterrorista.

El profesor Hernández inició su exposición coincidiendo en que el concepto de “terrorismo”, además de ser difícil de definir, tiene un potencial conflictivo y, eventualmente, abusivo. Por tanto, opinó que cabría considerar la posibilidad de prescindir de intentar alcanzar una determinada conceptualización y, antes bien, contar con una legislación que hiciera punible lo que el Derecho Internacional sanciona como tal, y que el Estado de Chile está obligado a tipificar. En otras palabras, sugirió dotar en nuestro ordenamiento nacional a la persecución penal de esos delitos de un adecuado método de investigación, protección de testigos y demás elementos, que lo hagan eficaz y permitan revertir los riesgos de seguridad en la persecución de los delitos que se conocen como “terroristas”.

Conjeturó que, quizá, este podría ser el modelo ideal para resolver de una manera práctica lo relativo a contar con una legislación específica en este ámbito. En efecto, reiteró, la falta de consenso en la doctrina y en el campo político en torno a una definición de terrorismo, mueve a concluir que la asunción en lo doméstico de las obligaciones internacionales, en la práctica, se cumplen haciendo punibles en nuestro ordenamiento las conductas que instrumentos internacionales han calificado como “terroristas”.

Sin embargo, admitió que esta aproximación no es realista y, por lo tanto, hay que centrarse en iniciativas legislativas concretas, como es el ejercicio que se está realizando en este momento en esta Comisión.

En esta línea, lo primero que, en su concepto, se debe resolver -atendido lo que ocurre hoy en Chile con la legislación antiterrorista- es superar completamente la ley N° 18.314, o bien modificarla sustantivamente. Puso de relieve que, consideradas las cinco iniciativas en debate, se concluye que existe amplio consenso en este sentido. Estimó, además, que el momento es propicio porque se observan múltiples y graves razones que debieran conducir a ello.

Anotó que, desde luego, hay dificultades muy significativas de aplicación práctica de la normativa vigente a raíz de la exigencia subjetiva contenida en ella, lo que genera problemas tan sustanciales que hacen muy difícil que ella se pueda aplicar efectivamente.

Observó, además, una coyuntura favorable para abordar el reemplazo de esta ley en un contexto normativo renovado que se ha regulado muy recientemente: la criminalidad organizada, tanto en lo sustantivo como en el ámbito procesal. Añadió que esta circunstancia permite, de manera más armónica y coherente, integrar la respuesta que el Estado de Chile dé al fenómeno del terrorismo.

Anotó la ventaja adicional de superar el cuestionamiento de legitimidad de que adolece la ley vigente -más allá de sus múltiples modificaciones- por haberse generado u originado en un ambiente no democrático.

Por otra parte, hizo presente que los boletines en análisis no se hacen cargo de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país, en el caso Norín Catrímán. Más allá de las distintas valoraciones que merezca ese fallo, agregó, hay aún un par de elementos en nuestro ordenamiento que no cumplen los estándares de la referida sentencia.

A continuación, intervino el Abogado y exsenador, señor Felipe Harboe, quien agradeció la invitación y la oportunidad de manifestar su opinión en una materia de tanta relevancia como es el cambio de legislación en materia de conductas terroristas.

Al respecto, congratuló al Gobierno y a todos los legisladores que han contribuido con sus cinco iniciativas al

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

cambio de la legislación; ya que, por una parte, comparten la urgencia de actualizar esta normativa para hacer frente a fenómenos foráneos e internos que ponen en riesgo la seguridad nacional, a la sociedad y también la estabilidad democrática, y, por otro lado, asumen que el actual marco normativo adolece de una serie de vicios de origen, de concepción, de incumplimiento de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, de falta de eficacia y de obsolescencia, que hacen aún más urgente una modificación a la persecución y sanción de las conductas terroristas.

En cuanto a las iniciativas, destacó que dos de ellas difieren en cuanto buscan modificar la actual ley N° 18.314, es decir, optan por compilar en un texto especial toda la legislación sustantiva y procesal sobre la materia, mientras que las otras tres optan por derogar la legislación especial, incluyendo su regulación en el Código Penal, lo que haría aplicable las normas generales de este Código y, por tanto, dentro de otras, las reglas de determinación de las penas.

A este último respecto, resaltó la falta de relación entre las penas formales que determina el legislador y las penas materiales aplicadas por los jueces. Afirmó que, mientras las primeras parecen exageradas o desproporcionadas, las segundas resultan particularmente disminuidas considerando que se otorga a los jueces la potestad de recorrer todo el grado de la pena asignada en la ley y, además, rebajarla cuando concurren circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal. Por ello, para evitar esta situación y dada la gravedad de los hechos que se imputan, sugirió estudiar la posibilidad de exceptuar este tipo de conductas de las reglas de determinación de las penas, obligando a aplicar las penas materiales definidas por el legislador, sobre todo considerando que la recientemente promulgada ley de delitos económicos consideró esa variable tratándose de ciertos delitos de impacto bastante menor que los considerados en esta discusión.

Enseguida, centró su exposición en el mensaje del Ejecutivo, Boletín N° 16.210, distinguiendo las enmiendas que él propone al Código Penal de las planteadas al Código Procesal penal.

En cuanto al primero de dichos códigos, destacó la creación de un nuevo párrafo denominado "De los delitos terroristas" que incluye los artículos 295 bis a 295 nonies. Llamó la atención que el Ejecutivo hubiere elegido esta ubicación a continuación del recientemente creado "de las asociaciones delictivas criminales", creado mediante ley 21.577, pues estimó más adecuado, dada la gravedad de este tipo de delitos, haberlo incluido al inicio del Título VI "De los crímenes y simples delitos cometidos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares", y así encabezar dicho Título.

Sobre la asociación terrorista regulada en los artículos 295 bis y 295 ter, resaltó que se establece una definición objetiva de asociación terrorista, basada en criterios específicos, como que se trate de una organización que realice acciones sostenidas en el tiempo y la intención de cometer delitos específicos. Además, se califica como terrorista a la asociación que busca socavar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático, imponer decisiones a una autoridad u organización internacional o desmoralizar a la población civil. Se establecen penas graduadas según el grado de involucramiento en la asociación.

A este respecto advirtió que el persecutor deberá probar hechos objetivos, a saber:

1. Que se trata de una organización: en este punto repite la definición del actual artículo 292 para definir asociación delictiva, con la diferencia de los delitos que persiga y de finalidades adicionales. Opinó que sería útil saber las razones que tuvo en vista el Ejecutivo para eliminar las asociaciones con dos personas;
2. Que tenga acción sostenida en el tiempo, es decir, se deberá probar que se ha dedicado a este tipo de actividades durante un determinado lapso con acciones realizadas (aun en grado de frustradas) imputables a dicha organización, de manera que se deja la posibilidad de que existan reivindicaciones individuales de atentados a fin de alegar la inexistencia de este requisito y así, eventualmente, burlar la calificación de organización terrorista;
3. Tener entre sus fines la perpetración de una serie de delitos, con más de 17 remisiones a artículos y leyes especiales que suman aproximadamente 22 tipos penales). A este respecto, propuso efectuar una minuciosa revisión de cada uno de los tipos penales que quedaría sujeto a estas reglas especiales, debido a que la omisión de alguno (delitos informáticos) podría acarrear un serio problema y adicionalmente la definición de los tipos penales en leyes especiales y convenciones internacionales podría complejizar su aplicación práctica. Adicionalmente, si el legislador ha optado por usar el código penal para regular los delitos terroristas, lo que correspondería es hacer un esfuerzo e incluir en este párrafo la lista de ellos y así evitarle al persecutor y al juez tener que estar recorriendo

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

diversos cuerpos legales nacionales e internacionales en busca de cada conducta y su especialísima interpretación, como de las normas sobre seguridad nuclear, de almacenamiento, convención de armas bacteriológicas u otras de lata especialización.

4. Objetivos o finalidades, lo que significa que para la calificación de organización terrorista será necesario probar que la organización al cometerlos debió "buscar" o "perseguir" alguna de las finalidades que el precepto menciona.

La primera hipótesis supone que el delito debe buscar "socavar" (debilitar algo o a alguien, especialmente en el aspecto moral) o "desestabilizar" (comprometer la estabilidad de una situación política o económica). Así entonces, preguntó ¿qué implicaría el "socavamiento moral" de una sociedad o estructura? ¿Quién lo calificaría? ¿El juez penal?; luego, si un atentado mediante artefacto explosivo no resulta (a juicio del juez) suficiente para socavar o desestabilizar las estructuras políticas sociales o económicas (nótese que se habla de estructuras y no de instituciones, sectores productivos, actividades o territorios), no calificaría como organización terrorista.

En la segunda hipótesis se debe buscar imponer una decisión. Aquí explicó que la imposición de una decisión supone una acción positiva decisional y, por tanto, la inhibición de decisión de parte de la autoridad (que en sí misma es una decisión), podría cuestionarse, por lo que recomendó ampliar la hipótesis a "inhibir" a la autoridad de tomar una decisión.

En la tercera hipótesis se hace referencia a la forma de comisión del delito, (se refiere a los métodos) previstos para la perpetración (preparación del delito) o de los efectivamente utilizados (supone acción delictiva típica consumada). En ambos casos se refiere al sometimiento o desmoralización de la población civil. A este respecto advirtió que no se conoce legislación que defina qué debe entenderse por población civil. Por tanto, una interpretación amplia podría referirse a cualquier persona, mientras que una restrictiva la supedita a una zona poblada o un mínimo de personas afectadas, lo que ciertamente pone en riesgo su carácter objetivo, por lo que recomendó precisar el concepto.

Señalo que le llamaba la atención que se ponga al mismo nivel al estado democrático que una organización internacional, la que, si bien debe ser protegida de acuerdo a las normas del derecho internacional y el derecho penal común, no debería tener igual carácter que un estado democrático a la luz del derecho penal especial que se discute. Al observar la doctrina europea, probablemente la instalación de dicha asimilación responde a la particularidad de la participación de los estados europeos en organismos multilaterales de defensa, situación que en Chile no tiene correlato.

Luego se refirió al Terrorista Individual, cada vez más común en la experiencia comparada (sea por actuaciones individuales o por la vinculación virtual difícil de comprobar) y se le asigna la pena prevista para el delito en cada uno de sus cuerpos legales aumentada en un grado (pero para ello se deben probar los fines similares al de la organización terrorista).

Hizo notar que el artículo 295 quinquies refuerza la idea del terrorista individual (al usar la expresión "quien"), y se pone en la hipótesis de que busca alguno de los 2 objetivos mencionados en el 295 ter.

A continuación, abordó lo relativo a los delitos de Favorecimiento y Financiamiento. Sobre este punto connotó que se proponen dos tipos penales para sancionar a colaboradores de la asociación terrorista. El financiamiento se mantiene con la pena de presidio menor en su grado máximo = 3 años y 1 día a 5 años (lo que nos parece insuficiente ya que el financiamiento de una actividad terrorista es la base para su organización y perpetración de delitos graves para la sociedad), por lo que sugirió aumentar en un grado la pena y, adicionalmente, imponer una multa a fin de empobrecer a quienes hubieren ayudado a recolectar y a los que hubieren aportado.

Indicó que, por su parte, el delito de favorecimiento se introduce sancionando figuras que favorezcan la actividad de la asociación terrorista, con una pena aumentada en un grado. Sobre el particular, advirtió que la técnica legislativa propuesta supone que el persecutor deberá probar que la persona a la cual se le pretenda imputar alguno de los 24 delitos consignados en los números 1 y 2 del mismo artículo, deberá haber actuado (acción positiva, supone proactividad) con dolo directo (a sabiendas) de que estaba contribuyendo a la preparación (aun cuando no se haya consumado el delito) o perpetración (en cualquiera de sus grados) del delito; pero al utilizar la expresión "a sabiendas" antes de la finalidad de favorecer la "acción sostenida de una asociación terrorista" aumenta la exigencia probatoria ya que se exigirá probar, además, que se actuó no sólo conociendo que se cometería uno de los delitos que sirven de base para calificarlo como terrorista, sino que lo que se favorece es la

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

"acción sostenida" lo que supone múltiples acciones o actos positivos previos de la "asociación terrorista". En consecuencia, si el fiscal no logra probar que la "asociación" tiene actividades terroristas previas, podría no constituirse un elemento exigido para el cumplimiento de las condiciones requeridas para la hipótesis del colaborador. Hizo notar que, adicionalmente, la redacción sólo estaría tipificando al colaborador cuando se pretenda ayudar a una asociación terrorista, pero nada dice de la cooperación al terrorista individual.

En relación con las reglas procesales, resaltó que se aplican reglas de criminalidad organizada a los delitos terroristas, incluyendo la disolución de la persona jurídica; comiso de ganancias o instrumentos; rebajas o exenciones de pena para colaboradores eficaces; se establece una regla especial para la colaboración eficaz en la investigación de delitos terroristas, con rebajas significativas de pena y la posibilidad de sobreseimiento.

A este respecto recomendó escuchar al órgano persecutor con el objetivo de conocer los efectos prácticos de las normas de comiso y delación compensada contempladas en los artículos 292 a 295 del Código Penal debido a su reducido tiempo de aplicación al haber entrado en vigencia en junio de este año.

Luego se refirió a las modificaciones al Código Procesal Penal y otros cuerpos normativos, destacando los ajustes al Código Procesal Penal y otros cuerpos normativos para adecuar la regulación a la nueva normativa propuesta; la aplicación de las técnicas especiales de investigación a los delitos terroristas, incluyendo la interceptación de comunicaciones, protección de testigos y agentes encubiertos, reveladores e informantes; la legitimación activa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para interponer querellas en casos de delitos terroristas. Sobre este punto, advirtió que en paralelo, y en segundo trámite constitucional, se encuentra el proyecto de ley que crea el ministerio de seguridad pública Boletín 14.614-07, ante lo cual sería bueno conocer si será el ministerio del interior o la nueva estructura la que tendrá la potestad de querellarse y, en caso de ser la nueva entidad, habría que conocer qué autoridad sería la encargada de deducir la querella en el territorio, si el delegado presidencial o el "comisionado" que se pretende crear; el aumento de los requisitos para optar a la libertad condicional en casos de personas condenadas por delitos de asociación o actuación con los fines de la asociación terrorista, pero solo para los delitos de asociación terrorista y el terrorista individual, pero excluyendo a los colaboradores, financistas e incluso a quienes lancen objetos incendiarios (295 quinquies).

Dada la particularidad y dificultad de los procesos en curso por ley antiterrorista, opinó que debería consultarse al órgano persecutor y al Poder Judicial las eventuales consecuencias procesales para los procesos en curso de las actuales modificaciones que excluyen algunos elementos probatorios vigentes en la actual legislación.

Llamó la atención acerca de que el Mensaje presidencial no decida innovar en materia de penalidad, manteniendo la técnica utilizada en la actual ley N° 18.314, es decir, mantener la penalidad de los delitos base y sólo aumentar en un grado cuando ellos se puedan calificar como terroristas. Al respecto, manifestó que si el Ejecutivo y el legislador consideran que las conductas sancionadas son de tal gravedad como para afectar las bases de la institucionalidad, socavar la estabilidad democrática, el estado democrático o someter a la población civil, quizás por la vía de la acumulación de las penas asignadas a los diferentes tipos penales en que puedan concurrir uno o ms sujetos, podrían lograrse penas más altas y proporcionales a la valoración de antijuridicidad de la conducta que se busca sancionar.

Luego, manifestó extrañar que en el mensaje presidencial no se propongan modificaciones a las reglas de determinación de las penas que facultan a los jueces a recorrer los diferentes grados dentro de una pena e incluso a rebajar la pena material en atención a las circunstancias atenuantes que pudieren concurrir. Esto es, dijo, lo que genera una falta de relación entre las penas formales impuestas por el legislador en la ley y las penas materiales aplicadas por los jueces. Si el legislador pudo recientemente alterar las reglas de determinación de las penas tratándose de delitos económicos, ambientales y corporativos, no ve razón para no hacerlo en delitos de gravedad social y comunitaria como son los delitos terroristas.

En cuanto a las demás mociones refundidas, resaltó que la mayoría de ellas eliminan el elemento subjetivo del tipo penal y consagran la aplicación de técnicas especiales para una mejor investigación y sanción de los delitos.

Destacó, también, que dos de ellas contienen normas de protección a testigos, lo que resulta de alta importancia debido a la necesidad de proteger a quienes se atreven a denunciar potenciales actos terroristas, actos de facilitación de ellos mismos o circunstancias que contribuyan a su esclarecimiento.

También resaltó que dos de ellas proponen incluir a los delitos informáticos como tipo base de la acción terrorista,

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

cuestión que consideró fundamental debido a la proliferación de técnicas terroristas capaces de destruir la seguridad nacional, continuidad de servicios críticos o someter a estados e instituciones por la vía de la denegación o alteración de servicios o captura de información. Puso en relieve que el fraude o sabotaje informático muchas veces tiene por objeto desestabilizar la cotidianeidad de los países, cuestión que se ha manifestado particularmente en el conflicto en Eurasia entre Rusia y Ucrania, donde por ejemplo el virus Blacknet afectó e interrumpió la labor de centrales eléctricas dejando a miles de ucranianos sin luz. Es decir, en la actualidad el medio para cometer actos terroristas es virtual y, en consecuencia, no se debe soslayar cómo la criminalidad se va adaptando y aplicando las innovaciones tecnológicas para satisfacer sus propósitos.

Al finalizar su exposición observó que la discusión legislativa se agota -por el momento- en las normas sustantivas y procesales, mas no se refiere a las necesarias, sino imprescindibles, modificaciones institucionales requeridas para que los responsables puedan aplicarlas con mayor eficacia y eficiencia, orientándose a la obtención de resultados satisfactorios previamente diseñados. Así, dijo que extrañaba iniciativas que exijan mayores niveles de especialización previa de persecutores, policías y jueces que participan del proceso. De igual forma no observa medidas destinadas a garantizar la independencia de persecutores y jueces frente a eventuales amenazas personales o familiares de parte de grupos terroristas o sus redes de protección. Al respecto, estimó interesante mirar la experiencia internacional, que, dentro de otras medidas, se contemplan fiscalías especializadas con competencia nacional para asumir este tipo de investigaciones y contar con fiscales, abogados, investigadores y apoyo logístico y científico especializado en este tipo de amenazas de mayor complejidad. En materia judicial, opinó que debería observarse la experiencia internacional, que en algunos casos opta por jueces ajenos al lugar donde han ocurrido los actos terroristas, por audiencias judiciales especializadas de carácter nacional, para contar con jueces con especial preparación y abstraídos de las eventuales amenazas locales que se les pudieren producir. En materia policial recomendó analizar una potestad excepcional para que los fiscales especializados en conductas terroristas puedan conformar fuerzas de tarea policial conjuntas para contar con los mejores recursos humanos policiales disponibles para este tipo de investigaciones. Por último, sostuvo que un punto aparte lo constituye la institucionalidad de inteligencia que se está discutiendo en otro proyecto de ley y espera que se oriente a dotar a la autoridad de información útil y oportuna, toda vez que la sola aprobación de cambios normativos no garantiza mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo y demandan un alto sentido de coordinación y colaboración interinstitucional para prevenir, advertir o reaccionar frente a este tipo de delitos de gran complejidad.

Por su parte, el Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia, al momento de dar la opinión del Ministerio Público respecto del proyecto de ley que tipifica los delitos terroristas en nuestro país, inició su exposición explicando la situación actual respecto de la aplicación de la ley N° 18.314 en el país. Al respecto, indicó que ella tiene una escasa aplicación a nivel nacional, debido a las complejidades ocasionadas por su origen, a los diversos elementos subjetivos que componen la calificación de un hecho típico común como terrorista -elemento que en algunos de los casos en los que se ha invocado ha sido imposible probar- como, además, a las dificultades -o derechamente omisiones- de aspectos procesales, que son relevantes para una exitosa investigación penal. Afirmó que esto ha provocado un desincentivo para su uso por parte de los fiscales del Ministerio Público, quienes optan por invocar otros tipos penales, como, por ejemplo, los de la Ley de Control de Armas.

Luego afirmó que el país se encuentra ante un momento crucial, en el que se debe legislar sin complejos respecto de fenómenos en extremo dañinos como es el terrorismo o el crimen organizado, y no solo respecto de sus tipificaciones, sino que de sus técnicas especiales de investigación y de la forma en la que información de inteligencia pueda ser transferida al proceso penal, o se podría lamentar el día de mañana no haber actuado a tiempo.

Agregó que lo mismo cabe sostener respecto de la protección de víctimas y testigos, en especial de actos terroristas, toda vez que personas que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, han visto que sus vidas han sido puestas en peligro o han perdido la totalidad de sus bienes, en la actualidad no reciben prestaciones especiales del Estado; solo tienen acceso a las mismas de cualquier víctima de un delito común. Eso no resiste más, acotó.

Expresó que el Ministerio Público se siente comprometido con este cambio en la ley de conductas terroristas, y es por esto que participaron activamente en la elaboración del proyecto de ley que el Gobierno presentó sobre la materia.

Explicó que había mandatado a un equipo de la Unidad Especializada Contra el Crimen Organizado y Drogas a trabajar en la etapa pre legislativa con el equipo del Ministerio del Interior. Los equipos sostuvieron tres reuniones

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

de trabajo en las que algunas de las propuestas de la Fiscalía fueron considerada y otras desestimadas.

A continuación, se refirió a las primeras, las que ordenó en torno a la tipificación, a la investigación y a la protección de víctimas y testigos:

En cuanto a la tipificación, en primer lugar, abordó la descripción típica propuesta por el Ejecutivo, valorando que contenga elementos más objetivos que subjetivos para calificar a los delitos como delitos terroristas. Aseguró que, sobre todo, la eliminación en este ámbito de los elementos subjetivos de la actual ley N° 18.314 puede resultar un incentivo para la aplicación de la nueva legislación.

También en el ámbito de la tipificación destacó lo referido a delitos principales y conexos, que fue una de las propuestas de la Fiscalía. Se trata, dijo, de que, además de los delitos que se califican como terroristas en forma principal -que en general son delitos contra bienes personalísimos- se cataloguen otros delitos conexos como terroristas, entre los que se abarcan delitos de carácter patrimonial y otros que protegen bienes jurídicos colectivos. En esta línea, resaltó la incorporación de las extorsiones, robos con violencia o intimidación, receptación, otros delitos de la Ley de Armas, lavado de activos, delitos de la Ley N° 20.000 y algunos delitos informáticos.

Respecto a las penas, puso en relieve que el sistema propuesto se basa en las de las recientemente tipificadas asociaciones criminales, agravándolas. Preciso que sigue el mismo método de penas más altas para quien ejerce roles relevantes en la organización, versus los que solo son partícipes de la misma. Aseguró que también a solicitud del Ministerio Público se incorporó una variante intermedia de reclutadores o de quienes entrenan a los partícipes de las organizaciones.

En lo referido al terrorismo de organización e individual, apreció que se haya incorporado la variante de quien actúa en solitario en el contexto de una asociación terrorista. Esta fórmula, dijo, fue discutida con el Ejecutivo, y es muy relevante su tipificación debido a principalmente dos razones: los compromisos internacionales del país de perseguir el terrorismo individual, y porque, en la práctica, se ha visto casos de sujetos en solitario que producen el mismo daño o peligro que podría provocar una organización y con los mismos fines de las conductas terroristas.

En lo relativo a los Organismos Internacionales, hizo notar que en su formulación preliminar no se incorporaba a los organismos internacionales como objeto material de las posibles acciones terroristas, pero finalmente fueron considerados en el proyecto.

Resaltó la incorporación de normas sobre financiamiento del terrorismo, pues así se siguen las recomendaciones internacionales en la materia.

Concluyó lo referido a la tipificación rescatando las nuevas agravantes previstas en el boletín N° 16.180-25, que, a su juicio, parecen ser dignas de consideración en relación con estos delitos.

Luego abordó lo relativo a la investigación de los delitos terroristas. En primer lugar, en cuanto al uso de técnicas especiales de investigación del crimen organizado, destacó que se siguen las mismas reglas que las asociaciones delictivas y criminales, lo que estimó positivo

En segundo lugar, sostuvo que la regla especial de cooperación con la investigación permite decretar el sobreseimiento definitivo respecto de cualquier persona, aun en un proceso por delitos no terroristas, cuando colabore con el Ministerio Público entregando información relevante para el descubrimiento de una acción terrorista, de sus planes o de la identidad de los miembros de la organización. Consideró que esta incorporación podría ser una fórmula que evite daños futuros, y, además, es utilizada en legislaciones comparadas.

En tercer término, indicó que, en materia de uso de información de inteligencia, el Ministerio Público propuso crear un mecanismo de traspaso de información de inteligencia al proceso penal cuya finalidad sea iniciar investigaciones por delitos terroristas. Resaltó que esto no es nuevo en Chile, y citó, al efecto, a la Unidad de Análisis Financiero como un ejemplo de cómo información de inteligencia (financiera) es traspasada a diario a la Fiscalía. Consideró que un sistema similar en materia de terrorismo se debería explorar y facilitar, de esta manera, el inicio de las investigaciones penales.

Concluyó lo relativo a la investigación destacando la importancia de la interagencialidad policial para la investigación de los delitos terroristas. Enfatizó que, así como en el crimen organizado, es necesario que las

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

agencias del Estado actúen en forma coordinada, se traspasen información, análisis, blancos de interés; de lo contrario, añadió, no habrá éxitos en la materia.

Por otra parte, se refirió a la protección a víctimas, testigos, y operadores del sistema penal.

Sobre este tema enfatizó la necesidad de crear un fondo y programa especial de reparación y protección de víctimas y testigos de terrorismo. Aseguró que en la actualidad no hay ningún programa especial para ellas, ni fondos para reparación, considerando además que los seguros no cubren daños por delitos terroristas.

Asimismo, manifestó que resulta imperioso contar con normas que mejoren la protección de los operadores del sistema penal en casos de terrorismo, incluso por sobre los de la ley N° 21.577, recientemente aprobada.

Finalmente, resaltó que el análisis del proyecto pone en evidencia la necesidad de la protección de fiscales, víctimas y testigos, lo que, a su vez, da lugar a gastos, por lo que no se explica que su informe financiero señale lo contrario.

Además, consideró que -no obstante que algunos temas son incompatibles- hay numerosos planteamientos en los boletines Nos 16.224-25 y 16.235-25 que son muy valorables y que merecen la atención, como, por ejemplo, lo referido a cooperación eficaz, al régimen de ejecución de penas, la expansión de los supuestos de actos terroristas, el reproche del uso de armas y tecnología de destrucción masiva y el financiamiento del terrorismo.

En definitiva, valoró que el mensaje derogue la ley N° 18.314, introduzca estas normas en el Código Penal y realce que las materias que quedaron fuera como las señaladas respecto de investigación y protección a víctimas y testigos sean consideradas para un mejor funcionamiento del Estado de Chile, esta vez sin complejos.

Cabe mencionar, que la Comisión recibió en audiencia secreta al Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, señor Luis Marcó.

A su turno, el Director de la Unidad de Análisis Financiero, señor Carlos Pavez Tolosa, inició su presentación explicando el rol de la entidad que representa en materia de delitos terroristas. Señaló que dichas funciones se pueden ordenar en tres aristas: coordinación del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT); análisis de información vinculada con el delito de financiamiento del terrorismo, y; funciones relacionadas con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que crean un sistema de personas vinculadas a delitos terroristas, cuyos bienes deben ser congelados.

A continuación, detalló que el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) funciona, en líneas generales, procediendo en cuatro etapas: prevención y detección, detección, persecución y sanción. En este marco, especificó que la Unidad de Análisis Financiero opera principalmente en la fase de detección, analizando la información que proveen las entidades públicas y privadas obligadas de conformidad al artículo 3° de la ley N° 19.913, y que dicho análisis está determinado por la figura descrita en el artículo 8 de la ley N° 18.314. Aclaró que, para estos efectos, los obligados deben enviar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en dos hipótesis: por operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento terrorista, y por coincidencia con las listas del Comité de Seguridad de Naciones Unidas (CNSU).

Enseguida, dio cuenta de un análisis de la actividad nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento terrorista, a la luz de las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la materia. Señaló que dichas recomendaciones se refieren a: Políticas y coordinación ALA/CFT; lavado de activos y decomiso; financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva; medidas preventivas; transparencia del beneficiario final de personas y estructuras jurídicas; facultades y responsabilidades de las autoridades competentes, y cooperación internacional. Puntualizó que, de acuerdo a la Evaluación Chile-Gafilat, de julio de 2021, nuestro país tiene 12 recomendaciones “cumplidas”, 18 “mayoritariamente cumplidas”, 9 “parcialmente cumplidas” y 0 “no cumplidas”, por lo que el resultado es “país en seguimiento intensificado”. A su vez, el análisis de Efectividad del Sistema Nacional ALA/CFT —que califica once “Resultados Inmediatos” en cuatro niveles, a saber: “Alto”, “Sustancial”, “Moderado” y “Bajo”— evalúa a nuestro país con 3 resultados en nivel de “Sustancial”, 7 en nivel “Moderado” y 1 en nivel “Bajo”. Por último, presentó la siguiente información destacada sobre las brechas que se detectaron en la mencionada evaluación:

“R5: Financiamiento del terrorismo. PARCIALMENTE CUMPLIDO.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- Ciertos actos contemplados en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo no se encuentran capturados por el marco normativo.
- La legislación no tipifica el acto de mero financiamiento de un terrorista individual.
- La legislación no cubre el financiamiento del viaje para fines de impartir o recibir entrenamiento terrorista.
- El tipo penal establece un elemento subjetivo que requiere que las conductas sean realizadas con la finalidad de que se utilicen en un delito terrorista, lo que implica que deba existir un vínculo con el respectivo acto terrorista.
- La pena máxima de FT no cumple con la proporcionalidad y carácter disuasivo requeridos por este criterio.
- No queda claro si también se considera como delito al que organice o dirija a otros.
- La normativa no cubre totalmente el requisito de aplicación de responsabilidad penal de las personas jurídicas.”.

“R6: Sanciones financieras dirigidas para el FT. PARCIALMENTE CUMPLIDO.

- Más allá del establecimiento del Minrel como punto de contacto, no se advierten normas o procedimientos que establezcan el deber de adoptar una rápida decisión acerca de si están satisfechos, de acuerdo con los principios supranacionales vigentes, en cuanto a que la solicitud esté sustentada en motivos razonables para sospechar o creer que la persona o entidad propuesta para su designación satisface los criterios de designación bajo la RCSNU 1373.
- En lo que respecta a las designaciones relativas a la RCSNU 1373, el Decreto 227 no establece que deba aplicarse una norma de valoración de la prueba sobre la base de motivos razonables.
- Existen dudas en cuanto a si el régimen permite la implementación sin demora de las SFD.
- En cuanto al alcance de las SFD, la implementación de las medidas de congelamiento es ordenada solo respecto del SO y no con alcance general.
- Quedan dudas acerca de si podría revocarse la medida de congelamiento en supuestos distintos a los casos de homonimia o remoción de la lista.
- La obligación de congelamiento no recae sobre todas las personas naturales y jurídicas del país.
- No se advierten disposiciones que prevean que el congelamiento pueda aplicarse respecto de todos los fondos y activos requeridos por el estándar.
- No se advierten disposiciones que prohíban a todas las personas dentro del territorio nacional el suministro de fondos u otros activos a personas o entidades designadas o para su beneficio.
- Si bien el art. 445 del CPC establece un listado de bienes mínimos que no pueden ser objeto de medidas restrictivas en cuanto a su disposición, todo con el fin de asegurar la subsistencia de las personas que son objeto de una acción judicial, no queda claro cómo aplica para las medidas de congelamiento a personas y entidades designadas por un país nacional, en concordancia con la RCSNU 1373.”.

“R8: Organizaciones sin fines de lucro. PARCIALMENTE CUMPLIDO.

- Si bien el art. 557 del CC establece que corresponderá al MJDH la fiscalización de las OSFL, no se advierten medidas de monitoreo respecto del cumplimiento de los requisitos de la Recomendación por parte de las OSFL. Se puede mejorar la estructura normativa.
- No se advierte que exista la posibilidad de aplicar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas a las entidades inculpidoras. Asimismo, no se advierte que existan sanciones aplicables a las personas que actúan en nombre de las OSFL.”.

Sobre las sanciones financieras dirigidas al financiamiento terrorista, hizo presente que Chile mantiene un buen número de condenas por el delito de lavado de activos, cuestión que no ocurre en cuanto al delito de

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

financiamiento del terrorismo. Añadió que la tasa de reportes de operaciones sospechosas es muy baja. En definitiva, concluyó que las deficiencias a este respecto se relacionan con la falta de comprensión del fenómeno, más que con su tipificación.

Por último, se manifestó a favor de la iniciativa en análisis, pues aborda la mayoría de las brechas identificadas en la última evaluación aplicada a nuestro país. Sin embargo, afirmó que persiste el desafío de mejorar del conocimiento y evaluación de los riesgos asociados al fenómeno terrorista.

A continuación, expuso el profesor y abogado señor Pablo Urquizar.

El señor Urquizar connotó la oportunidad de participar en la discusión del proyecto en estudio e informó que su presentación versaría sobre ciertos antecedentes a tener en cuenta en la discusión, el concepto de terrorismo y su relación con los derechos humanos; el tipo de ley antiterrorista que debiera abordarse; la realidad actual del terrorismo en Chile; los problemas que presenta la ley N° 18.314; los aspectos positivos del proyecto de ley presentado por el Gobierno, y aquellos ámbitos necesarios de perfeccionar.

En cuanto al primer punto, puso de relieve que, además de los cinco proyectos en actual debate, hay que tener en consideración al menos dos proyectos anteriores, los boletines números 9.692-07 y 9.669-07 que se encuentran refundidos y en esta misma Corporación desde el año 2014, es decir, hace más de nueve años. Anotó, además, que las actuales iniciativas legales no tienen urgencia legislativa ni se encuentran dentro de los proyectos priorizados para su despacho, como si nuestro país no tuviera terrorismo, o estuviera alejado completamente de este flagelo.

En relación con el concepto de terrorismo estableció, desde el inicio, que el mencionado flagelo constituye una grave afectación de los Derechos Humanos. En este sentido, más allá de las diferencias doctrinarias y jurídicas sobre este concepto, hizo presente que aquél fue definido por Naciones Unidas, en 1994, como “los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos”. Subrayó que no hay dos opiniones a nivel mundial de que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, como lo señala la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “el terrorismo está encaminado a la destrucción misma de los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley”. En el mismo sentido, recordó la resolución 60/158 de Naciones Unidas, que señala que “los actos, métodos y prácticas terroristas, en todas sus formas y manifestaciones, son actividades orientadas hacia la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados”.

Luego afirmó que una adecuada ley antiterrorista, debe abordar la realidad internacional, pero, sobre todo, nuestra realidad tanto presente como futura. Así, debe ser capaz de ser efectiva contra el terrorismo anarquista, el terrorismo nacionalista o también, un tipo de terrorismo religioso sea que provenga del ámbito interno o externo.

Enseguida, efectuó una descripción de la realidad actual de terrorismo en nuestro país. Sobre el particular, hizo notar que recientemente Chile apareció en el lugar N° 17 del mundo del Global Terrorism Index 2023, del Institute for Economics and Peace; una encuesta destacó que el 82% de las personas en nuestro país cree que en La Araucanía hay terrorismo, y el propio Presidente Boric ha reconocido la existencia de “actos de carácter terrorista”.

Aseveró que hoy existe una transversalidad política bien clara frente al referido fenómeno. Según cifras de Carabineros en la macrozona sur, entre el año 2014 y 2022, los hechos de violencia materializados fueron 7.06717, aumentando un 158% entre el 2014 y 2022. Un promedio de dos hechos de violencia por día. De esos hechos, hubo 47 fallecidos, 1.192 personas lesionadas y 3.907 bienes afectados entre viviendas, vehículos y maquinaria. Un promedio de 1,2 bienes destruidos por día. Muchos de ellos, actos derechamente terroristas: El atentado al Molino Grollmus; la quema de iglesias y escuelas; el descarrilamiento de trenes; las afectaciones a la vida e integridad física y psíquica de familias mapuche y no mapuche son solo algunos ejemplos. Fundó, también, su afirmación en cifras entregadas por Carabineros de Chile sobre atentados que fueron adjudicados a alguna orgánica radicalizada y terrorista en la Macrozona Sur.

A continuación, se refirió a los problemas que presenta la actual regulación antiterrorista. En esta materia, planteó las siguientes observaciones:

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- Falta de consenso político. No existe una condenada transversal al terrorismo. Mientras ese rechazo común no exista, las orgánicas terroristas seguirán encontrando adeptos en la clase política que justifiquen medios ilícitos para alcanzar sus objetivos políticos.
- Las disposiciones de la ley N° 18.314 no se aplican. Los años 2022 y el 2023 no se ha materializado ni una sola querrela por esta ley. Asimismo, en la última década, solo ha habido una sentencia condenatoria al respecto.
- El Ministerio Público, tampoco está investigando bajo la fórmula de conductas terroristas porque no cuenta con técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos, agentes reveladores o informantes, si bien la ley N° 21.577 establece técnicas especiales para la investigación de la delincuencia organizada, y se incorporaron a la legislación antiterrorista.
- Es muy difícil de acreditar la denominada finalidad terrorista. Al efecto, resaltó que el artículo 1° de la ley N° 18.314 tiene un estándar muy exigente, toda vez que requiere que el acto delictual deba tener como “finalidad producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie”.
- Vulneratoria de derechos humanos. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán vs Estado de Chile³⁰, consagró respecto de la ley N° 18.314 y su aplicación anterior al caso concreto, que el inciso tercero del referido artículo 1°, que establecía una presunción del elemento subjetivo del tipo penal de terrorismo, “es violatoria del principio de legalidad consagrado en el artículo 9 de la Convención, y asimismo de la presunción de inocencia prevista en el artículo 8.2 de la misma. El principio de presunción de inocencia, que según ha determinado la Corte constituye un fundamento de las garantías judiciales, implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa, y no del acusado, y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. La demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal”.

A continuación, pasó a revisar los aspectos relevantes del proyecto de ley.

Indicó que el proyecto de ley presentado por el Gobierno constituye un avance sustantivo, técnica y políticamente hablando. Resaltó que la iniciativa cambia la técnica legislativa basada en una ley especial, ley N° 18.314, e incorpora la regulación en el Código Penal siguiendo el modelo del Código Penal Español.

Por otro lado, haciéndose cargo de las observaciones vinculadas a la acreditación de la finalidad terrorista, reformula esta última dando tres opciones para acreditarla: “1. La finalidad de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático o una organización internacional; La finalidad de imponer alguna decisión a una autoridad del Estado democrático u organización internacional; y la aptitud de los métodos empleados para someter o desmoralizar a la población civil.”.

En la misma línea, pone en el centro de la legislación en la asociación terrorista más que en el terrorista individual, lo cual parece acertado a la luz de la experiencia internacional. Dice que su foco está en la afectación real o un grave peligro para la vida, la integridad o la libertad de las personas. Sin embargo, igual extiende a hipótesis diversas vinculadas a la propiedad o infraestructura crítica.

Finalmente, puso en relieve los aspectos del proyecto que, a su juicio, deben mejorarse. Al efecto, mencionó los siguientes:

- Foco preventivo. Sobre este punto señaló que, si bien el mensaje sostiene que “es incuestionable la necesidad de contar con mecanismos legales eficaces para prevenir y sancionar las conductas terroristas (...)”, de forma incomprensible, la iniciativa legal en estudio no contempla ni un solo mecanismo de prevención. Solo aborda la persecución del delito terrorista.
- Ampliación de las finalidades del dolo terrorista. Advierte que, si bien el proyecto sigue el modelo del Código Penal español, lamentablemente lo restringe de un modo inexplicable en un aspecto esencial como lo es la finalidad terrorista. En efecto, el artículo 573 del Código Penal español establece expresamente “1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 2.ª Alterar gravemente la paz pública. 3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. 4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”. En tal sentido

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

es muy relevante ampliar la formulación del proyecto.

- No se comprende tampoco que no se incluyan todas las hipótesis de incendio que hoy están en el artículo 476 del Código Penal. No se trata dejar fuera de la regulación antiterrorista lo que hoy existe, sino de perfeccionarlo y mejorarlo.

- Se deben incluir los delitos informáticos (Ley N° 21.459) y el ciberterrorismo dentro de la regulación.

- Amenazas a jueces y fiscales por orgánicas terroristas. No hay una norma que permita el conocimiento y juzgamiento en un tribunal distinto -modificando el art. 157 del Código Orgánico de Tribunales- o la existencia de un tribunal especial, como lo hizo España con la Audiencia Nacional, que tiene jurisdicción en todo el territorio.

- Por último, sostuvo que se requiere incorporar en la nueva regulación, desde una perspectiva integral, la reparación de las víctimas de terrorismo.

Enseguida, la Comisión tomó conocimiento de los criterios y antecedentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que estuvo representada por los señores Tomás Pascual, Julio Torres y Carolina Fernández.

El Jefe del Departamento de Seguridad Humana de la División de Seguridad Internacional y Humana (DISIN), señor Julio Torres manifestó que Chile condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dado que constituye una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales, y es un atentado a la vida y dignidad humana, la democracia y el desarrollo sostenible.

Hizo notar que el terrorismo ha visto una evolución dramática durante las últimas décadas. Factores como una mayor capacidad transnacional para financiar, planificar y ejecutar atentados, los beneficios de la tecnología y las redes sociales para difundir la ideología extremista y radicalizar a las personas y la persistencia de conflictos interestatales que menoscaban la gobernanza, contribuyen a este escenario.

Afirmó que nuestro país ha sido activo en el ámbito del contrterrorismo en los espacios multilaterales a nivel regional e global, priorizando un enfoque basado en la prevención, el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En este marco, se aboga por la lucha contra el extremismo violento, por la necesidad de atender los factores subyacentes del terrorismo y la radicalización de las personas, jóvenes en particular. Resaltó que, asimismo, tenemos la convicción de que el terrorismo no puede ser asociado a una religión, nacionalidad o grupo étnico en particular.

En cuanto a los Convenios y foros multilaterales, informó que Chile ha ratificado 14 de 19 instrumentos internacionales adoptados en el ámbito de Naciones Unidas, además de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Asimismo, nuestro país cumple las resoluciones del Consejo de Seguridad en la materia, adoptadas en el marco del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, al igual que las sanciones dirigidas (financieras, prohibición de viaje, y suministro de armas) contra el terrorismo que emanan de estas resoluciones (regímenes de sanciones para ISIS/Al Qaeda y Talibán), y apoya, asimismo, la Estrategia Global de Naciones Unidas contra el Terrorismo, de la Asamblea General, así como su Plan de Acción.

En el ámbito hemisférico, nuestro país es activo en el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), de la Organización de Estados Americanos, que tiene como propósito promover el diálogo y la cooperación para prevenir y combatir el terrorismo en las Américas. Actualmente ejercemos la presidencia del CICTE por el periodo 2023-24.

Finalmente recalcó que, en el marco de este Comité, se ha desarrollado la Red Interamericana contra el Terrorismo, iniciativa que fue propuesta por Chile en 2019 y tiene como propósito intercambiar alertas sobre presuntos terroristas entre puntos focales de la región.

Luego intervino el Director de la División de Derechos Humanos, señor Tomás Pascual, quien explicó que la División de Derechos Humanos de la Cancillería tiene la misión de llevar adelante la defensa de los intereses del Estado de Chile en todo lo que dice relación con procedimientos contenciosos que enfrenta nuestro país en el sistema interamericano y, en general, en el sistema universal, así como la participación de nuestro país en los correspondientes foros multilaterales y la negociación de nuevos tratados.

Puso de relieve que el tema del terrorismo ha tenido un desarrollo muy dinámico en las últimas décadas, especialmente desde la perspectiva de los Derechos Humanos, en particular como una obligación de los Estados

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

de adoptar medidas preventivas con el propósito de garantizar los derechos fundamentales de las personas frente a eventuales acciones terroristas, y para contrarrestarlas.

Concluyó su intervención haciendo hincapié en las dificultades que permanentemente han existido en el sistema multilateral para concordar una definición del concepto de “terrorismo”, respecto del cual no se ha logrado concordar una concepción unívoca, si bien los debates y diversos instrumentos han ido entregando diversas herramientas para avanzar en conceptualizaciones algo más precisas.

En tercer lugar, hizo uso de la palabra la abogada de la División de Derechos Humanos de la Cancillería, señora Carolina Fernández, cuya exposición se basó en un documento del siguiente tenor:

“En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”) se ha pronunciado en varias oportunidades sobre las obligaciones de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“CADH”) en materia de lucha contra el terrorismo.

Primeramente, la Corte ha reconocido que una amenaza terrorista justifica que el Estado despliegue su fuerzas de seguridad, pero que dichas actividades “deben desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción”, incluyendo la garantía de prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es absoluta e inderogable, y aplica incluso en las circunstancias más complejas como el terrorismo o cualquier otra emergencia pública.

Ahora bien, uno de los casos más relevantes en relación con el respeto a las obligaciones de derechos humanos de los Estados en materia de lucha contra el terrorismo fue precisamente un caso seguido contra Chile: Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) v/s. Chile. En dicha decisión, la Corte IDH desarrolló una serie de criterios relevantes en relación con la aplicación de la Ley Antiterrorista chilena. Cabe destacar que la Corte IDH reconoció la amenaza que el terrorismo representa para los valores democráticos, para la paz y seguridad internacional y para la protección de los derechos de las personas, lo que obliga a los Estados a tomar medidas adecuadas, necesarias y proporcionales “para prevenir y, en su caso, investigar, juzgar y sancionar ese tipo de actos”, con pleno respeto al derecho internacional, nacional y a los derechos humanos”.

En primer lugar, la Corte IDH examinó el cumplimiento por parte de la Ley Antiterrorista del principio de legalidad penal, según el cual “la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor pues, de no ser así, las personas no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de este”. Al respecto, la Corte IDH indicó que la elaboración del tipo penal exigía “una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales”, además de que “el ámbito de aplicación de cada uno de los tipos esté delimitado de la manera más clara y precisa que sea posible, en forma expresa, precisa, taxativa y previa”. En el caso particular de delitos de carácter terrorista, la Corte IDH señaló que “el principio de legalidad impone una necesaria distinción entre dichos delitos y los tipos penales ordinarios, de forma que tanto cada persona como el juez penal cuenten con suficientes elementos jurídicos para prever si una conducta es sancionable bajo uno u otro tipo penal”, especialmente considerando que los delitos terroristas tienen asociadas penas privativas de libertad más graves. La Corte también reforzó la importancia de que los Estados no formulen definiciones de terrorismo “de manera imprecisa que facilite interpretaciones amplias con las cuales se sancionen conductas que no tendrían la gravedad y naturaleza de ese tipo de delitos”, poniendo especial énfasis en la especial intención o finalidad de producir temor en la población como un elemento fundamental que permite distinguir la conducta terrorista de la que no lo es.

En el caso particular de Chile, la Corte consideró que la presunción entonces establecida en la Ley Antiterrorista, de que existía tal intención cuando se daban determinados elementos objetivos (entre ellos el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios) era violatoria del principio de legalidad y de la presunción de inocencia, toda vez que suponía que los juzgadores iniciaban con una idea preconcebida de que el acusado habría cometido el delito. En ese sentido, la Corte enfatizó la importancia de que la carga de la prueba esté a cargo de quien acusa, y que cualquier duda sea utilizada en beneficio del acusado.

Un segundo aspecto examinado por la Corte IDH fue el hecho de que los procesos seguidos en virtud de la Ley Antiterrorista cumplieran con las garantías procesales. Al respecto, una materia examinada por la Corte fue la

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

institución de la reserva de identidad de los testigos. Al respecto, la Corte indicó que la reserva de la identidad de los testigos limita el ejercicio del derecho a la defensa, “puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada”. Ahora bien, la Corte IDH reconoció que las medidas de protección de testigos pueden justificarse a efectos de garantizar sus derechos a la vida e integridad, libertad y seguridad personal, pero ello requiere que las medidas de protección estén suficientemente contrarrestadas por medidas de contrapeso. Entre ellas, se incluyen “a) la autoridad judicial debe conocer la identidad del testigo y tener la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración, y b) debe concederse a la defensa una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración”. La Corte también indicó como medida adicional que “la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada”, y que las declaraciones de testigos con reserva de identidad “deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica”. De hecho, fue este último elemento el que la Corte consideró se había violado en el caso de uno de los condenados, en que la sentencia estuvo fundada en un grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada.

En otro caso seguido contra Perú, la Corte IDH también examinó de qué manera el derecho a la defensa se garantizaba en caso de reserva de ciertas diligencias probatorias, indicando que “para garantizar el derecho a la defensa es necesario que en la formulación de una acusación criminal se expongan todos los fundamentos probatorios de ésta”. Otra garantía del debido proceso examinada en ese caso fue la exigencia de presentación de una persona ante el juez competente “sin demora”, reconociendo que los actos de terrorismo pueden presentar problemas particulares que permitan una debida consideración sobre qué se entiende por “sin demora”. Sin embargo, la Corte consideró que una demora de 15 días en presentación de una persona ante un juez, sin que constaren razones fundadas para dicha demora, constituían una vulneración de las garantías competentes, sobre todo en aquellos casos en que la detención se realizó sin orden judicial.

Volviendo al caso Norín Catrimán vs Chile, un tercer elemento examinado por la Corte IDH fue el relativo a las penas accesorias. En el caso, los condenados habían quedado inhabilitados por el plazo de quince años para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones. La Corte consideró que esta pena accesoria era una restricción indebida al derecho a la libertad de expresión, por ser desproporcionada en las circunstancias de caso. En ese sentido, la Corte enfatizó la importancia de que la proporcionalidad considere el bien jurídico afectado y la culpabilidad del autor, que debe establecerse en función de la naturaleza y gravedad de los hechos. La Corte también consideró que la posición de autoridad tradicional de algunas de las víctimas del presente caso generaba una restricción relevante para ellos, y tenía un efecto intimidante e inhibitor para el ejercicio de la libertad de expresión a miembros del pueblo Mapuche.

Finalmente, la Corte también examinó si la Ley Antiterrorista había sido aplicada de manera discriminatoria o selectiva. Al respecto, la Corte indicó que “puede haber una aplicación discriminatoria de la ley penal si el juez o tribunal condena a una persona basándose en un razonamiento fundado en estereotipos negativos que asocian a un grupo étnico con el terrorismo para determinar alguno de los elementos de la responsabilidad penal”. En el referido caso, la Corte consideró que existieron expresiones discriminatorias en las sentencias condenatorias, que denotaban estereotipos y prejuicios en la fundamentación de la sentencia.

I. Sistema Universal de Derechos Humanos

En el marco de este Sistema, existe una serie de organismos que se han referido a las obligaciones de los derechos humanos en materia de lucha contra el terrorismo.

En efecto, existe un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos que tiene específicamente este mandato: el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, que fuera creado por la antecesora del Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, en el año 2005.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En cumplimiento de su mandato, las/os sucesivos Relatores Especiales han preparado una serie de informes temáticos sobre las obligaciones de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

Por ejemplo, en su más reciente informe de octubre de 2023, la Relatora Especial destacó prácticas preocupantes como el arresto de menores de edad, la detención en ausencia de cargos, las sentencias desproporcionadas, y otras medidas administrativas restrictivas de derechos como las prohibiciones o restricciones de viajes, la remoción de ciudadanía, el uso de tecnologías de vigilancia, además de otras medidas que afectan el trabajo de la sociedad civil, sobre todo en lo que respecta al mal uso de la regulación sobre financiamiento de terrorismo. Igualmente, en su informe marzo de 2023, la Relatora examinó en mayor detalle el uso de nuevas tecnologías, indicando que la lucha contra el terrorismo y la seguridad se utilizan con frecuencia para justificar la adopción de tecnologías de alto riesgo y altamente intrusivas sobre la base de amenazas excepcionales y con la promesa de una aplicación estrictamente limitada, en circunstancias que tales justificaciones y limitaciones rara vez se sostienen. La Relatora indicó que la realidad es un uso amplio y generalizado de estas tecnologías que carece de las restricciones adecuadas en materia de derechos humanos o Estado de Derecho.

Otras materias tratadas por anteriores titulares de este mandato en sus informes temáticos incluyen las limitaciones a la libertad de expresión y la libre circulación de las personas en la lucha contra el terrorismo, las condiciones que propician el extremismo violento, la protección de las víctimas, la vigilancia electrónica indiscriminada, el uso del estado de emergencia en el contexto de la lucha contra el terrorismo, el impacto de las medidas antiterroristas en el espacio cívico y en el rol de la sociedad civil, el impacto especial sobre los derechos de mujeres, niñas y familias, sobre migrantes y refugiados, y sobre grupos religiosos y minoritarios, la importancia de la creación de capacidad y asistencia técnica, el efecto de la lucha contra el terrorismo en el establecimiento, consolidación y sostenimiento de la paz, como en la prevención y solución de conflictos, entre otras materias, proveyendo en todos los casos recomendaciones concretas a los Estados para abordar estos desafíos.

En el caso particular de Chile, los titulares del mandato sobre terrorismo y derechos humanos han formulado comunicaciones urgentes a Chile en relación con la aplicación de la Ley Antiterrorista. Así, en octubre de 2011 el entonces Relator Especial, en conjunto con el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas manifestaron su preocupación frente a los procesos seguidos contra comuneros Mapuche, reiterando la importancia de que el proceso penal cumpliera con las garantías del debido proceso, incluyendo un cuestionamiento a la figura de los testigos con identidad reservada, y las penas accesorias de cancelación de derechos políticos. Los titulares de mandato también reiteraron la importancia de que la Ley Antiterrorista adopte definiciones precisas de los tipos penales de terrorismo, indicando que el tipo terrorista exige la verificación de dos condiciones cumulativas: los medios utilizados, que pueden ser descritos como medios mortales o de violencia grave contra la población en general o parte de la misma, o la toma de rehenes; y la intención, la cual es de causar miedo entre la población u obligar al Gobierno o a una organización internacional a hacer o dejar de hacer algo, y es generalmente dirigida al avance de una causa política, religiosa o ideológica”.

Asimismo, en octubre de 2017, la Relatora Especial en conjunto con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas manifestaron su preocupación por supuestas vulneraciones a garantías del debido proceso en los casos seguidos por la Operación Huracán, el Caso Iglesias, y el caso de Francisca Linconao y otros diez comuneros Mapuche. En su comunicación, los titulares de mandato manifestaron su preocupación por las vulneraciones al debido proceso, la aplicación desproporcionada de la Ley a miembros del pueblo Mapuche, y las discrepancias entre la Ley Antiterrorista y el respeto al principio de legalidad y las garantías procesales.

Posteriormente, en agosto de 2018, la Relatora Especial, en conjunto con el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas hicieron referencia al proceso seguido contra la machi Francisca Linconao y otros diez comuneros mapuche, y las alegaciones de presiones hacia la jueza integrante del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, Sra. Ximena Saldivia. En tal oportunidad, los titulares de mandato reforzaron que la independencia judicial es aún más crítica cuando se presentan cargos graves como el terrorismo, lo que exige que los jueces que juzgan estos casos estén plenamente protegidos por los Estados y de cualquier forma de presión política o de sus pares, para salvaguardar la imparcialidad del juicio.

Cabe destacar finalmente la visita a Chile del entonces Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo en el año 2013. En dicha

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

oportunidad, el Relator coincidió en las críticas ya formuladas a la definición amplia de terrorismo contenida en la ley chilena, que no proveía salvaguardias suficientes contra el abuso. Asimismo, indicó que la Ley había sido utilizada desproporcionadamente en contra de imputados por delitos relacionados con las protestas mapuches por las tierras, y elevó sus preocupaciones por el uso de los testigos reservados, también sin las salvaguardias adecuadas.”.

Informes de Facultades de Derecho

Cabe poner de relieve que la Comisión acordó solicitar la opinión de otros especialistas en Derecho Penal que se hayan dedicado a estudiar especialmente los temas que abordan las distintas iniciativas en análisis. Para este efecto, se resolvió pedir informe a Facultades de Derecho de Santiago y de regiones, así como de universidades públicas y privadas.

Las universidades a las que se dirigió la solicitud fueron las siguientes:

Universidad de Chile. Desde el Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se hizo llegar un informe con las opiniones de las profesoras Myrna Villegas Díaz y María Inés Horvitz Lennon. Además, desde el Departamento de Derecho Público de la misma Facultad, se hizo llegar un informe del profesor Dr. Ramón Huidobro Salas, Director del Departamento.

Universidad de Concepción. El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa casa de Estudios, envió un informe elaborado por el profesor Dr. Andrés Norberto Cruz Carrasco, profesor de pre grado de las asignaturas de Derecho Procesal Penal y de Política Criminal y Seguridad, y docente de post grado en el módulo sobre Terrorismo del Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la referida Facultad.

Universidad Adolfo Ibáñez. La Decana de la Facultad de Derecho de esta universidad envió la respuesta, que fue preparada por el Profesor Sr. Juan Pablo Cox, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien ha expuesto y colaborado en estos temas durante largos años.

Universidad Diego Portales. La Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales informó que su opinión fue preparada por los profesores Héctor Hernández Basualto y Fernando Londoño Martínez, y por la profesora Alejandra Castillo Ara, del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de dicha Facultad.

En la solicitud de informe, la Comisión planteó, en particular, conocer las soluciones alternativas que en la doctrina y el derecho comparado se pueden observar, orientadas a atender los problemas que los referidos proyectos de ley buscan resolver.

En este contexto, la Comisión acordó solicitarles tener a bien que las referidas Facultades formularan algunas proposiciones concretas sobre los siguientes puntos específicos:

- 1) Deficiencias del elemento subjetivo actual de la ley terrorista (“ánimo terrorista”) y modelos más convenientes adoptados por la experiencia comparada;
- 2) Modelos de tipificación predominante en la legislación comparada y cuál ha sido la experiencia en los respectivos países;
- 3) Ventajas de tipificar el terrorismo como organización;
- 4) Necesidad político-criminal de tipificar el terrorismo individual (“lobo solitario”);
- 5) Conveniencia de regular la materia en una ley autónoma o trasladar la tipificación al Código Penal;
- 6) Utilidad de hacer aplicables las técnicas especiales de investigación establecidas por la ley N° 21.577 y suficiencia de las mismas para enfrentar el fenómeno del terrorismo.
- 7)Cuál debiera ser el elemento o criterio aglutinador en relación al catálogo de delitos terroristas.
- 8) Otras sugerencias que la Facultad estimara conveniente formular.

Como podrá observarse, esta solicitud apuntaba a recoger elementos que contribuyeran a elaborar un texto legal

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

de la mayor calidad posible y que supere las deficiencias que se han presentado en nuestro país en la aplicación práctica de las normas sobre conductas terroristas.

En síntesis, respecto de estos informes universitarios es dable resaltar que todos se estructuran a partir del cuestionario recién transcrito, de manera que ellos respuestas concisamente a las consultas generales formuladas por la Comisión. Adicionalmente, dos de ellas -las de las universidades de Concepción y Diego Portales-, en una segunda parte, realizan un examen separado de las iniciativas en discusión.

Estos antecedentes fueron altamente valorados por los integrantes de la Comisión y constituyeron un sustancial aporte al estudio efectuado.

De esta forma, se tuvo por concluido el debate en general.

Aprobación en general

- Puestas en votación, en general, las iniciativas fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Aravena (en reemplazo del Honorable Senador señor Kusanovic) y Vodanovic, y señores Flores, Ossandón y Pugh (en reemplazo del Honorable Senador señor Kast).

- A continuación, la Comisión resolvió que, para el efecto de llevar adelante la discusión en particular, se adoptara como referencia el proyecto de ley correspondiente al boletín No 16.224-25. Esta decisión se adoptó por tres votos a favor y dos abstenciones. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señora Aravena y señores Ossandón y Pugh. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Vodanovic y señor Flores.

Al adoptar este acuerdo la mayoría tuvo en cuenta que esta moción expresa de una manera más amplia los propósitos de contar con una normativa moderna y eficiente para la represión de los actos terroristas y, por tanto, daba lugar a un mayor consenso entre los integrantes de la Comisión.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A continuación, se efectúa una relación de los acuerdos que la Comisión adoptó en la discusión en particular.

En sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2023, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, dio cuenta de un acuerdo transversal basado en el trabajo de los asesores para definir aspectos centrales del proyecto de ley. Recordó que la principal diferencia entre el mensaje del Ejecutivo y las mociones parlamentarias estaba en el planteamiento del primero, en cuanto a considerar que existe terrorismo primordialmente cuando se está ante una organización. Comentó que esto es parcialmente cierto, por lo que en la propuesta de acuerdo se flexibilizó ese criterio, admitiendo supuestos graves para sancionar también el terrorismo individual.

Hizo presente que la propuesta se trata de un primer paquete de normas, quedando pendientes artículos procesales y especiales. A continuación, detalló que el primer artículo sanciona a quien tomare parte de una asociación terrorista. La pena en este caso será de presidio mayor en su grado mínimo, y aumentará progresivamente de acuerdo a la gravedad de la participación. De este modo, si se tomare parte en entrenamiento o se ejercieren funciones de mando en la organización, la pena puede llegar hasta quince años. Añadió que, en un sentido inverso, se consideran rebajas de pena para quienes no tengan un involucramiento o actividad relevante en la organización, para desincentivar que ello ocurra.

Posteriormente, señaló que el segundo artículo propuesto define la organización terrorista como toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos graves que se individualizan -tales como, secuestro, sustracción de menores, tortura, apremios ilegítimos, homicidio, lesiones graves, incendio o delitos de la ley de control de armas, de seguridad nuclear, de prohibición de armas químicas, de la ley de delitos informáticos y de la ley que tipifica los crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra-, con alguna de las siguientes finalidades:

- a. Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado;
- b. Inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

vidas o daños a la integridad física o salud de la población;

c. Imponer alguna decisión a una autoridad del Estado; o bien

d. Cuando por los métodos previstos para su perpetración, o efectivamente utilizados en esta, esos delitos tuvieran la aptitud para someter o para desmoralizar a la población civil.

Seguidamente, indicó que, en el tercer artículo, se crea un tipo penal de delito terrorista individual, denominado “conexo”, pues se refiere a quien cometiere alguno de los delitos graves individualizados para el delito de organización criminal, en concordancia con los fines perseguidos por esta, pero sin formar parte de ella. En estos casos, la pena asociada al delito cometido se aumentará en un grado.

Respecto al cuarto artículo, comentó que se crea un segundo tipo penal de delito terrorista individual o de una banda que no revista las características de asociación ilícita, para quien cometa un grupo más acotado de los delitos individualizados en los artículos anteriores -entre los que se cuentan apremios ilegítimos, delitos por infracción la ley de control de armas o de seguridad nuclear- aun sin estar en concordancia con los fines perseguidos por la organización terrorista, cuando esto se realice con alguna de las siguientes finalidades:

a) socavar, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales del Estado;

b) Imponer exigencias o arrancar decisiones a una autoridad del Estado;

c) Desmoralizar o provocar un estado generalizado de terror o zozobra en la población civil.

Aclaró que la redacción del literal c) se encuentra pendiente de revisión, a petición del Ejecutivo.

Prosiguió aclarando que, en los casos descritos, se impondrá a los responsables el grado máximo de la pena prevista para el correspondiente delito si consta de dos o más grados, o el máximo si consta de un solo grado indivisible.

Vinculó lo anterior con el quinto artículo propuesto, en que se regula cuáles son los delitos que integran el segundo catálogo de delitos más graves y, en definitiva, en los que existirá terrorismo individual aun sin tener ninguna identificación con los fines perseguidos por una asociación terrorista.

Por último, especificó que en el sexto artículo propuesto se crea un tipo penal especial de favorecimiento del terrorismo, y en el séptimo, uno referido a la recolección de fondos o financiamiento de una organización terrorista.

Finalmente, comentó que el acuerdo presentado es producto del esfuerzo por equilibrar una fórmula más objetiva para perseguir el terrorismo con una ley que sea aplicable, recogiendo la preocupación de la academia y del Ejecutivo en cuanto a la “banalización” de la norma, es decir, que cualquier delito grave sea considerado terrorismo, lo cual no sería razonable.

A continuación, se consigna el texto de acuerdo reseñado precedentemente:

“Para agregar, en el Código Penal, los siguientes artículos:

Artículo X.- Quien tomare parte en una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, habiendo tomado parte en una asociación terrorista, no hubiere llegado a tener un involucramiento relevante en la actividad delictiva de la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación,

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

se hubiere limitado a recibir un entrenamiento como el mencionado en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable con independencia de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo XX siguiente.

Artículo XX.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviere entre sus fines socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado; inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32 N°21 de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población; imponer alguna decisión a una autoridad del Estado; o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración, o efectivamente utilizados en esta, esos delitos tuvieran la aptitud para someter o para desmoralizar a la población civil.

1º los previstos en los artículos 141, 142, 150 A, 315 excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias, 316, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 en sus numerales 1° y 2° y 480, en lo correspondiente, de este Código; o

2º los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; el artículo 41, 46 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1º, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y su destrucción.

3º los previstos en los artículos 1, 4 y 5 de la ley N° 21.459.

También constituye una asociación terrorista la formada para cometer alguno de los delitos previstos y sancionados en la Ley N° 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra.

Artículo XXX.- (conexo) Quien cometiere un delito de aquellos a los que se refiere cualquiera de los tres numerales del artículo precedente, en concordancia con alguno de los fines perseguidos por una asociación terrorista, pero sin formar parte de ella, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

Artículo XXXX.- (inconexo) Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con sus fines, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo XXXXX, con alguna de las siguientes finalidades:

a) socavar, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales del Estado;

b) Imponer exigencias o arrancar decisiones a una autoridad del Estado;

c) Desmoralizar o provocar un estado generalizado de terror o zozobra en la población civil.

En tales casos se impondrá a los responsables el grado máximo de la pena prevista para el correspondiente delito si consta de dos o más grados o el máximo si consta de un solo grado indivisible.

Artículo XXXXX (inconexo parte 2).- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los previstos en el artículo 150 A de este Código; los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1º, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y su destrucción.

También constituirán delitos terroristas, para los efectos señalados, los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Artículo XXXXXX (favorecimiento) Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que aquel fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo XX:

1º los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438 y 456 bis A de este Código; o

2º los previstos en los artículos 9º, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo cuando tuvieren pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas; el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; los artículos 1º, 2º y 3º de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; y los artículos 2º, 3º y 6º de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos.”.

En relación con estas propuestas se generó un intercambio de opiniones.

El Honorable Senador señor Kusanovic consultó por el fundamento de establecer que la asociación terrorista consista en tres o más integrantes. En la misma línea, preguntó cómo se calificaría el actuar con finalidad terrorista desarrollado por dos personas.

A su turno, el Honorable Senador señor Ossandón expresó la misma inquietud que su antecesor en el uso de la palabra. Por otra parte, observó que entre las finalidades de los delitos terroristas no se contempla la posibilidad de inhibir una decisión de la autoridad, lo que debe ser corregido.

La Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Tohá precisó que en el proyecto formulado por el Ejecutivo se puso especial énfasis en describir el delito terrorista en virtud de la aptitud de los hechos para generar ciertos efectos, y no en virtud de la intención de quien los comete, y este es el fundamento para solicitar una revisión del literal c) del cuarto artículo propuesto.

Por otra parte, en cuanto a la duda planteada por el Honorable Senador señor Kusanovic, señaló que tres integrantes es el estándar internacional para considerar a un grupo de personas como organización. Añadió que, desde la perspectiva de la persecución, es más efectivo investigar los hechos individualmente, que correr el riesgo de que la teoría del caso decaiga por no poder dar certeza de un actuar conjunto.

Por último, respecto a la observación del Honorable Senador señor Ossandón, expresó su acuerdo en incluir expresamente el “inhibir” o “postergar” decisiones de la autoridad como finalidad de los delitos terroristas, pese a que ya se entendería incorporado en la fórmula “arrancar”.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, propuso aprobar el conjunto de normas, para posteriormente revisarlas al tenor de lo discutido. Además, consideró que es relevante expresar en las distintas normas -sin perjuicio de que se sigue de la frase “con las siguientes finalidades”- que se trata de delitos de mera actividad y no de resultado, es decir que, por ejemplo, no sería necesario que un determinado hecho socave efectivamente las estructuras políticas, como resultado, para ser considerado terrorista.

Posteriormente, en sesión celebrada el día 10 de enero de 2024, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, dio cuenta de nuevos acuerdos alcanzados en un trabajo transversal entre los equipos legislativos parlamentarios y del Ejecutivo.

Afirmó que este avance normativo representa otro esfuerzo transversal para definir un segundo bloque de normas sustantivas del proyecto de ley antiterrorista.

Aseguró que, con la revisión de este segundo conjunto de normas, culminaría la fase sustantiva de los contenidos de esta nueva ley y quedarían pendientes para la próxima semana los aspectos procesales involucrados. Entre estos últimos temas, agregó, se incluyen cuestiones centrales como la aplicación de técnicas especiales de investigación, la protección de víctimas, testigos, etc.

Adelantó que durante la última sesión dedicada al estudio de esta materia, se procederá a la votación y sanción definitiva de ambos grupos de normas, enfatizando especialmente aquellos puntos en los que no se haya logrado

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

alcanzar un acuerdo previo. Todo lo anterior, para cumplir con el propósito de despachar este proyecto a la Sala conforme a la planificación preestablecida.

Recapitulando brevemente, destacó que era importante recordar que la distinción principal entre el mensaje del Ejecutivo y las mociones parlamentarias sobre la base de los cuales se ha desarrollado la discusión de la Comisión y sus asesores, radicaba en la perspectiva del primero, que consideraba el terrorismo principalmente cuando estaba asociado a una organización. En este sentido, destacó que, si bien en la propuesta actualmente revisada, se mantiene el enfoque en la organización terrorista, también se admiten circunstancias graves que permitan sancionar igualmente el terrorismo individual.

Manifestó que la gravedad de la situación que afecta actualmente a Ecuador evidencia que el equilibrio que se va plasmando en los avances normativos alcanzados permiten asegurar que se está logrando una arquitectura normativa adecuada.

Informó que las redacciones que se presentan en este momento incluyen lo previamente aprobado por la Comisión con algunas modificaciones y las nuevas normativas sustantivas propuestas.

Dada la importancia de estas proposiciones y sin perjuicio de la lectura detenida que se haga de ellas por el Ministro de Fe, solicitó revisar detalladamente cada procepto.

Sin perjuicio de lo anterior, explicó el documento presentado para la revisión de la Comisión.

En cuanto a los aspectos pendientes del primer bloque aprobado, el principal se aborda en el artículo 3°, referido al delito individual conexo, es decir, aquel cometido por una persona que no integra una asociación terrorista, pero actúa en concordancia con los fines de una asociación de esta naturaleza o de una agrupación u organización de personas cuyo propósito es la comisión de tales delitos.

Advirtió que, en este punto, se necesita resolver lo que ha sido una de las principales preocupaciones de la Comisión: encontrar una fórmula que permita mayor objetividad y claridad, evitando así la situación actual de la ley antiterrorista, en que el estándar probatorio necesario para su aplicación es tan elevado que se ha vuelto completamente ineficaz.

Respecto de los nuevos artículos propuestos, en primer lugar, destacó la disposición del Ejecutivo para acceder a la solicitud de los senadores de que esta sea una ley especial o autónoma, y no un párrafo adicional del Código Penal. Por eso, a diferencia de la semana pasada, a partir de ahora será posible contar con una nueva numeración de los artículos.

Enseguida, relató brevemente el contenido de los artículos nuevos:

a. El artículo sexto nuevo establece que la determinación de la pena de los delitos de terrorismo individual, conexo e inconexo, operará en base a un marco penal rígido limitando la discrecionalidad de los jueces en su determinación.

b. En el artículo octavo, regulamos el financiamiento o recolección de fondos para una asociación terrorista. Tratándose de una organización la pena será de presidio menor en su grado máximo 3 años y un día a 5 años). También será delito el financiamiento del terrorismo individual y en este caso la pena será la misma asociada al delito que se comete, rebajada en un grado. Naturalmente, los casos de financiamiento de estos delitos sin formar parte de una Asociación terrorista son poco frecuentes.

c. En el artículo noveno, se establece que, para los delitos terroristas será aplicable también lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo dispuesto en los artículos 294 bis y 294 ter del Código Penal, referidos al comiso de las ganancias obtenidas por las organizaciones delictivas o criminales. Aseguró que esto es central para cubrir el vacío que recientemente hemos subsanado en este Congreso para enfrentar la forma en que estas organizaciones operan y se financian.

d. En el artículo décimo, para cumplir con las obligaciones internacionales del país y considerando la brutal realidad de que los menores de 18 años de edad son instrumentalizados por las organizaciones terroristas, se establece que a su respecto, será aplicable la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Lo anterior, sin perjuicio de hacer aplicable lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, que considera aumento de penas para quienes

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

intervengan en estos delitos cuando participen menores de edad. Resaltó que este punto ha sido una preocupación especial del Senador Flores.

e. Finalmente, en el artículo décimo primero, se encomienda al nuevo Ministerio encargado de la Seguridad Pública el diseño de una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas. Al efecto, se dispone que los plazos para implementarla, evaluarla y actualizarla se regularán en una disposición transitoria.

Luego se dio lectura a las proposiciones reseñadas precedentemente.

La redacción de las modificaciones al primer conjunto de normas aprobadas, y de los nuevos artículos que se proponen agregar, es la siguiente[2]:

“Proyecto de ley que deroga la Ley N° 18.314 y establece una nueva ley que determina las conductas terroristas y fija su penalidad.

Artículo 1.- Quien tomare parte en una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, habiendo tomado parte en una asociación terrorista, no hubiere llegado a tener un involucramiento relevante en la actividad delictiva de la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir un entrenamiento como el mencionado en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable con independencia de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 2 siguiente.

Artículo 2.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviere entre sus fines socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado; inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32 N°21 de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado; o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración, o efectivamente utilizados en esta, esos delitos tuvieran la aptitud para someter o para desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

1º los previstos en los artículos 141, 142, 315 excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias, 316, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 en sus numerales 1° y 2° y 480, en lo correspondiente, del Código Penal; o

2º los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41, 46 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1º, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y su destrucción.

3º los previstos en los artículos 1, 4 y 5 de la ley N° 21.459 que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Artículo 3.- Quien cometiere un delito de aquellos a los que se refiere cualquiera de los tres numerales del artículo precedente, en concordancia con alguno de los fines perseguidos por una asociación terrorista, pero sin formar parte de ella, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Artículo 4.- Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con sus fines, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5, con alguna de las siguientes finalidades:

- a) socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado ;
- b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado ;
- c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

En tales casos se impondrá a los responsables el grado máximo de la pena prevista para el correspondiente delito si consta de dos o más grados o el máximo si consta de un solo grado indivisible.

Artículo 5.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior , los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1º, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y su destrucción.

También constituirán delitos terroristas, para los efectos señalados, los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Artículo 6.- Para determinar la pena de los delitos establecidos en los tres artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

Artículo 7.- Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que aquel fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2:

1º los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438 y 456 bis A del Código Penal; o

2º los previstos en los artículos 9º, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo cuando tuvieren pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas; el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; los artículos 1º, 2º y 3º de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; y los artículos 2º, 3º y 6º de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos.

Artículo 8.- Quien, sin tomar parte en ella, a sabiendas proveere o recolectare fondos para una asociación terrorista será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

También se entenderá que comete delito terrorista quien provee o recolecta fondos para que sean utilizados en la comisión de los delitos señalados en los artículos 3 y 4 de la presente ley, en cuyo caso será sancionado con la pena señalada por la ley al delito rebajada en un grado.

Artículo 9.- Para los delitos previstos en el presente párrafo, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo dispuesto en los artículos 294 bis y 294 ter del Código Penal.

También será aplicable lo dispuesto en el artículo 295 de dicho cuerpo legal, en cuyo caso la rebaja de pena allí señalada podrá ser hasta de tres grados. Además, en casos calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información en los supuestos del numeral 1 del referido artículo, pudiendo dicho sobreseimiento recaer incluso sobre un procedimiento distinto que no guarde relación directa con las actividades de la asociación terrorista.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código Penal.

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Artículo 11.- El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

(Requiere artículo transitorio)".

La Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, ratificó el trabajo conjunto de los equipos parlamentarios y del Ejecutivo.

Subrayó que históricamente ha habido diversos intentos por destrabar el debate en torno a la legislación anti terrorista, y en esta oportunidad los avances han sido significativos, cuestión que valoró positivamente.

A su turno, el Honorable Senador señor Ossandón destacó y felicitó los avances logrados por el trabajo de la Comisión, técnicos y asesores, tanto del Ejecutivo como de parlamentarios.

Luego, la Honorable Senadora señora Vodianovic concordó con su antecesor en el uso de la palabra.

Por otra parte, puso de relieve el acuerdo de tener una ley especial, más aún por tratarse de un delito grave, con tantas implicancias, y considerando que en paralelo se discute permanentemente el nuevo Código Penal. Añadió que zanjar la materia en una ley especial asegura que el debate no se reabra posteriormente cuando se discuta el Código Penal.

A continuación, se refirió al tratamiento de los adolescentes que cometen delitos que pueden ser calificados como terroristas. Comentó que es muy importante hacer la distinción, pues Chile, junto a otros 50 países, se ha adherido a los Principios y Compromisos de París relativos a los Niños Asociados a Fuerzas o Grupos Armados, que en su párrafo 8.7 establece que los adolescentes que participan en estas asociaciones ilícitas deben ser tratados como niños vulnerados antes que victimarios y, especialmente, que no se les puede penar por el solo hecho de pertenecer a una asociación terrorista, que es lo que hace el proyecto en sus primeros artículos. Agregó que por esta razón es relevante su exclusión como sujetos terroristas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que les pueda caber, según las reglas generales, por los delitos que cometan.

Finalmente, resaltó el establecimiento de un marco rígido de pena que limita bastante la discrecionalidad de los jueces.

A su turno, el Honorable Senador señor Flores hizo especial hincapié en la forma en que la Comisión alcanza sus acuerdos, vale decir, en el estudio y tratamiento de las iniciativas a través de mesas de trabajo compuestas por asesores y técnicos.

Sobre la iniciativa, señaló que el debate acerca de la normativa anti terrorista se inició hace 13 años, periodo en el que ningún gobierno quiso asumirlo con el ánimo de resolverlo formalmente. Estimó que, tal vez, en principio no se entendía con claridad su alcance y la necesidad nacional de contar con ella. Afirmó que, en cambio, actualmente hay plena conciencia de esto.

Considerando lo acontecido en Ecuador con el crimen organizado, afirmó que nuestro país necesita adelantarse, creando todas las herramientas posibles con la mayor celeridad y urgencia, preparando al Estado para una respuesta efectiva, y equipándolo para ejecutarla.

El Honorable Senador señor Kusanovic valoró el avance en la iniciativa, y la relacionó con el derecho social básico de los ciudadanos de vivir sin miedo. Afirmó que actualmente existe un consenso político transversal en torno a este derecho y necesidad.

Más adelante, en sesión celebrada el día 16 de enero de 2024, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

señor Kast, propuso a la Comisión contemplar los puntos pendientes de resolución en la redacción del proyecto de ley.

Al respecto, advirtió que requirió la opinión del Ministerio Público respecto a los avances y acuerdos alcanzados por la Comisión en cuanto al articulado de la iniciativa, con el propósito de que hagan llegar sus observaciones, en caso de tenerlas, antes del despacho de la iniciativa por parte de la Comisión.

A continuación, se abocó a la descripción de los puntos pendientes de resolución.

Sobre el artículo 3º propuesto, presentó las siguientes versiones:

Original: “Artículo 3.- Quien cometiere un delito de aquellos a los que se refiere cualquiera de los tres numerales del artículo precedente, en concordancia con alguno de los fines perseguidos por una asociación terrorista, pero sin formar parte de ella, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.”.

Alternativa: “Artículo X.- Quien cometiere un delito de aquellos a los que se refiere cualquiera de los tres numerales del artículo precedente compartiendo los fines de una asociación terrorista o de un grupo de personas que públicamente busquen la ejecución de delitos terroristas por terceros, pero sin formar parte de dichos grupos, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.”.

Explicó que el fundamento de la alternativa es evitar la necesidad de demostrar que la asociación terrorista es propiamente tal —cuestión que ya es problemática con la ley vigente—, tratando los hechos de forma más objetiva y simple.

A continuación, se refirió a una nueva iniciativa para establecer el deber del Estado de reparar a las víctimas de terrorismo. Estimó que, en caso de presentarse por parlamentarios, sería inadmisible, por lo que solicitó al Ejecutivo analizar y considerar su incorporación al texto final que se despache.

En respuesta a lo anterior, el Abogado del Gabinete de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señor José Tomás Humud, señaló que el asunto está siendo estudiado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Continuando con la descripción de los puntos no resueltos, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, abordó la norma relativa a la utilización de las técnicas especiales de investigación, tratándose de delitos terroristas.

La Honorable Senadora señora Vodanovic propuso incluir el uso de una técnica especial de investigación mediante la cual se pueda aprovechar los metadatos del uso de determinados celulares o teléfonos móviles, para efectos de mejorar la inteligencia en el curso de una investigación. Luego, aclaró que el uso de metadatos propuesto es distinto a la medida intrusiva de escuchas telefónicas, que debe ser previamente autorizada.

Posteriormente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, sugirió discutir acerca de una propuesta sobre “tratamiento especial de víctimas y testigos” hecha por el Honorable Senador señor Flores.

La propuesta en cuestión es del siguiente tenor:

“1. Para agregar un nuevo artículo 23 del siguiente tenor:

“Tratamiento especial de víctimas y testigos. Si el Ministerio Público estimare, por las circunstancias del caso, que existe un riesgo cierto para la vida o la integridad física de un testigo, de la víctima o de un perito, como asimismo de su cónyuge, o conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto, dispondrá, de oficio o a petición de parte, las medidas especiales de protección que resulten adecuadas, sin perjuicio de lo regulado en el Código Procesal Penal sobre protección de testigos.

El Ministerio Público y el Juez de Garantía deberán velar en todo momento, incluso antes de formalizada la investigación, por proteger la identidad de los intervinientes en el procedimiento. La protección de la identidad incluye además del nombre, su domicilio, profesión u oficio y lugar de trabajo.

El Fiscal podrá aplicar todas o alguna de las siguientes medidas:

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

a) Instruir y velar porque no conste en los registros de las diligencias que se practiquen, sus nombres y apellidos, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, o cualquier otro dato que pueda servir para su identificación.

Los datos reales deberán mantenerse encriptados y solo podrán acceder a ellos el Fiscal a cargo de la causa y el Fiscal Regional, los que serán responsables por su entrega indebida a terceras personas.

b) Fijar como domicilio, para notificaciones y citaciones, la dirección de la Fiscalía o Tribunal respectivo, siendo responsabilidad del órgano interviniente ponerlas en conocimiento del destinatario de manera reservada.

c) Establecer un lugar distinto de aquél donde funciona la Fiscalía, y de cuya ubicación no se deje constancia en registro alguno, para realizar diligencias que tuvieran lugar durante el curso de la investigación, a las cuales deba comparecer el testigo o perito protegido.

d) Relocalizar al testigo, víctima o perito protegido, sus familias, o alguna de las personas señaladas en el inciso primero del presente artículo, en un lugar seguro, de cuya ubicación no se dejará registro.

Se les deberá otorgar una nueva identidad en caso de requerirse, los medios suficientes para su subsistencia y apoyo logístico para reinsertarse socialmente en su nueva localización. Los niños, niñas y adolescentes que deban ser relocalizados gozarán de trato prioritario en establecimientos educacionales y podrán acceder a ellos en cualquier momento del año, para lo cual se abrirán cupos especiales en caso de ser necesario.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 308 del Código Procesal Penal, se entenderá que constituye un caso grave y calificado, ser testigo de alguno de los delitos contemplados en la presente ley.”.

El Honorable Senador señor Flores consideró que la norma actualmente vigente, que confiere la facultad al Ministerio Público para asignar fondos que provienen de la Ley de Presupuestos para la protección de testigos, es muy débil respecto a los estándares de otros países en materia de relocalización o protección, por lo que el artículo que se presenta tiene como objetivo robustecer dicha regulación.

Por último, reconoció que una norma de este estilo irroga gastos, por lo que requiere del apoyo del Ejecutivo, en atención a ser materia de su exclusiva iniciativa.

El Honorable Senador señor Ossandón indicó que en la propuesta presentada debería contemplarse la figura del fiscal supraterritorial, en lo pertinente.

A su turno, el Abogado del Gabinete de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señor José Tomás Humud, afirmó que el Ejecutivo comparte la preocupación por proteger a estos testigos. Luego, observó que varios elementos que se proponen entraron en vigencia con la ley N° 21.577, y otros tantos se están tramitando a propósito del proyecto de ley correspondiente al boletín N° 15.661-07. Consideró que los aspectos que no se regulan la norma y proyecto antedichos, en especial aquellos que irrogan gastos, deben estudiarse con mayor profundidad.

Posteriormente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, puso en discusión la siguiente propuesta de norma:

“El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, y siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación o la seguridad de los intervinientes y no se vulnere con ello sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al juez que renuncie a su competencia en favor del (...) de Santiago

La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable.

Esta solicitud se notificará a todos los intervinientes y el Juez a quien se solicitó la renuncia citará en un plazo máximo de siete días a una audiencia especial para resolverla.

La resolución que acepte o rechaza la solicitud de renuncia será apelable ante el pleno de la Corte Suprema.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En caso que la renuncia fuera aceptada, el Tribunal que hubiere renunciado enviará el expediente del procedimiento al nuevo Tribunal en un plazo máximo de 24 horas.”.

El Abogado del Gabinete de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señor José Tomás Humud, sostuvo que el Ejecutivo no apoyará esta norma. Explicó que el Ministerio de Justicia y Derechos humanos habría manifestado su desacuerdo, especialmente considerando que la propia Corte Suprema, siendo consultada por competencias territoriales especiales, ha señalado que no parece útil ni conveniente trasladar la competencia para delitos específicos. Sin perjuicio de ello, comentó que el Ejecutivo está participando en la discusión de medidas especiales de protección para los jueces, en la tramitación del Boletín N° 15.661-07.

El Asesor del Honorable Senador señor Ossandón, señor Ronald von der Weth, aclaró que la indicación pretende, por una parte, promover la especialización de jueces en el conocimiento de delitos terroristas y, por otra, proteger a sus familias. Por último, añadió que normas con el mismo objetivo se contemplan en diversas legislaciones, como la española y la francesa, por lo que estaría sustentada en el derecho comparado.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, solicitó al Ejecutivo una redacción alternativa, con tal de que se contemple esta medida excepcional en el proyecto que despache la Comisión. Consideró que casos ocurridos en la Región de la Araucanía fundamentan la existencia de una norma en este sentido. Además, estimó que la propuesta contempla diversos resguardos para su adopción, por lo que cumpliría con un estándar de razonabilidad.

La Honorable Senadora señora Vodanovic concordó con la necesidad de contar con una medida como la propuesta, que va en resguardo de los intervinientes, respetando el debido proceso. Observó que, al entregarse conocimiento de la apelación de la resolución que acepte o rechaza la solicitud de renuncia al pleno de la Corte Suprema, su jerarquía y superintendencia correccional se mantienen intactas.

Sobre el fondo, advirtió que otras legislaciones han debido establecer normas como la propuesta, teniendo como fundamento el fácil acceso a las direcciones o ubicación de los intervinientes en un determinado procedimiento. Por último, calificó la norma como necesaria, y solicitó al Ejecutivo una nueva redacción, tomando en cuenta que, por la materia que trata, es de su iniciativa exclusiva.

Por último, en sesión celebrada el día 17 de enero de 2024, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, presentó el siguiente borrador de articulado para la iniciativa en debate que recoge los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión hasta la fecha, así como algunos aspectos respecto de los cuales se mantienen divergencias:

“Proyecto de ley que deroga la Ley N° 18.314 y establece una nueva ley que determina las conductas terroristas y fija su penalidad.

Artículo 1.- Quien tomare parte en una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, habiendo tomado parte en una asociación terrorista, no hubiere llegado a tener un involucramiento relevante en la actividad delictiva de la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir un entrenamiento como el mencionado en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable con independencia de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 2 siguiente.

Artículo 2.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviere entre sus fines socavar

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado; inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32 N°21 de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado; o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración, o efectivamente utilizados en esta, esos delitos tuvieran la aptitud para someter o para desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

1º los previstos en los artículos 141, 142, 315 excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias, 316, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 en sus numerales 1º y 2º y 480, en lo correspondiente, del Código Penal; o

2º los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41, 46 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1º, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y su destrucción.

3º los previstos en los artículos 1, 4 y 5 de la ley N° 21.459 que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Artículo 3.- Quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los tres numerales del artículo precedente, en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, y siempre que no forme parte de una asociación terrorista, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

Artículo 4.- Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5, con alguna de las siguientes finalidades:

- a) socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado;
- b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado;
- c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

En tales casos se impondrá a los responsables el grado máximo de la pena prevista para el correspondiente delito si consta de dos o más grados o el máximo si consta de un solo grado indivisible.

Artículo 5.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1º, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y su destrucción.

También constituirán delitos terroristas, para los efectos señalados, los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Artículo 6.- Para determinar la pena de los delitos establecidos en los tres artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

Artículo 7.- Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que aquel fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2:

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

1º los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438 y 456 bis A del Código Penal; o

2º los previstos en los artículos 9º, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo cuando tuvieran pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas; el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; los artículos 1º, 2º y 3º de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; y los artículos 2º, 3º y 6º de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos.

Artículo 8.- Quien, sin tomar parte en ella, a sabiendas proveere o recolectare fondos para una asociación terrorista será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

También se entenderá que comete delito terrorista quien provee o recolecta fondos para que sean utilizados en la comisión de los delitos señalados en los artículos 3 y 4 de la presente ley, en cuyo caso será sancionado con la pena señalada por la ley al delito rebajada en un grado.

Artículo 9.- Para los delitos previstos en el presente párrafo, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo dispuesto en los artículos 294 bis y 294 ter del Código Penal.

También será aplicable lo dispuesto en el artículo 295 de dicho cuerpo legal, en cuyo caso la rebaja de pena allí señalada podrá ser hasta de tres grados. Además, en casos calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información en los supuestos del numeral 1 del referido artículo, pudiendo dicho sobreseimiento recaer incluso sobre un procedimiento distinto que no guarde relación directa con las actividades de la asociación terrorista.

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código Penal.

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Artículo 11.- Las investigaciones a que dieron lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querella, de acuerdo con las normas generales.

Sin perjuicio de lo anterior, también podrán iniciarse por querella del Ministro o Ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Artículo 12.- El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 13.- (Tratamiento especial de víctimas y testigos). Si el Ministerio Público estimare, por las circunstancias del caso, que existe un riesgo cierto para la vida o la integridad física de un testigo, de la víctima o de un perito, como asimismo de su cónyuge, o conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto, dispondrá, de oficio o a petición de parte, las medidas especiales de protección que resulten adecuadas, sin perjuicio de lo regulado en el Código Procesal Penal sobre protección de testigos.

El Ministerio Público y el Juez de Garantía deberán velar en todo momento, incluso antes de formalizada la investigación, por proteger la identidad de los intervinientes en el procedimiento. La protección de la identidad incluye además del nombre, su domicilio, profesión u oficio y lugar de trabajo.

El Fiscal podrá aplicar todas o alguna de las siguientes medidas:

a) Instruir y velar porque no conste en los registros de las diligencias que se practiquen, sus nombres y apellidos, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, o cualquier otro dato que pueda servir para su identificación. Los datos reales deberán mantenerse encriptados y solo podrán acceder a ellos el Fiscal a cargo de la causa, el Fiscal Regional, y el Fiscal Supraterritorial, los que serán responsables por su entrega indebida a terceras personas.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

b) Fijar como domicilio, para notificaciones y citaciones, la dirección de la Fiscalía o Tribunal respectivo, siendo responsabilidad del órgano interviniente ponerlas en conocimiento del destinatario de manera reservada.

c) Establecer un lugar distinto de aquél donde funciona la Fiscalía, y de cuya ubicación no se deje constancia en registro alguno, para realizar diligencias que tuvieren lugar durante el curso de la investigación, a las cuales deba comparecer el testigo o perito protegido.

d) Relocalizar al testigo, víctima o perito protegido, sus familias, o alguna de las personas señaladas en el inciso primero del presente artículo, en un lugar seguro, de cuya ubicación no se dejará registro. Se les deberá otorgar una nueva identidad en caso de requerirse, los medios suficientes para su subsistencia y apoyo logístico para reinsertarse socialmente en su nueva localización. Los niños, niñas y adolescentes que deban ser relocalizados gozarán de trato prioritario en establecimientos educacionales y podrán acceder a ellos en cualquier momento del año, para lo cual se abrirán cupos especiales en caso de ser necesario.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 308 del Código Procesal Penal, se entenderá que constituye un caso grave y calificado, ser testigo de alguno de los delitos contemplados en la presente ley.

Artículo 14.- (Reparación a las víctimas). Es el deber del Estado estar presente para evitar y perseguir todo acto o delito terrorista, y resarcir a las víctimas, mediante las indemnizaciones, de los daños personales y materiales sufridos como consecuencia de la acción o delito terrorista.

El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá implementar una Política Nacional para la Prevención y Combate de Conductas o Delitos Terroristas.

Artículo 15.- (Jurisdicción). El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.

La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a 3 días a partir de su presentación.

Artículo ADECUATORIO: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales:

1. Agréguese al artículo 96 el siguiente numeral 8° nuevo, pasando el actual numeral 8° a ser 9°: “Conocer y resolver de la solicitud señalada en el artículo 12 de la ley antiterrorista.”

2. Incorpórese al inciso primero del artículo 157, antes del punto aparte (.), la expresión: “, con excepción de los casos contemplados en los artículos 167 y el artículo 12 de la ley antiterrorista”.

Artículo 16.- Para modificar el Código Procesal Penal en el siguiente sentido:

Sustitúyese el artículo 226 X por el siguiente:

“Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos protegidos y agentes encubiertos, reveladores e informantes previstas en este párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, con independencia de la pena asignada al delito.”

Artículo 17.- Para modificar el Decreto Ley N° 321, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, en el siguiente sentido:

Intercálase, en el inciso sexto de su artículo 3°, entre las frases “Código Penal” y “sólo podrán postular”, las palabras “, o en los artículos 1, 3 y 6 de la Ley que determina las conductas terroristas y fija su penalidad,”.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Artículo 18.- Derógase la ley N° 18.314. Toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8° de la ley N° 18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 8° de esta ley.

Artículo 19.- Intervención de redes de servicios de telefonía y de transmisión de datos móviles. El fiscal a cargo de la investigación de un delito terrorista podrá solicitar al juez de garantía la autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, que la información recopilada será relevante para la investigación.

En virtud de la intervención señalada en el inciso precedente se podrán recopilar todos los metadatos y datos que se transmitan a través de dichas redes.

La autorización se concederá por 15 días, indicará el plazo para que el Ministerio Público elimine o anonimice de todo registro la información que no sea parte de la investigación, la manera de acreditar la eliminación o anonimización y podrá renovarse por el juez de garantía a petición fundada del fiscal.

Aun cuando la investigación cuente con personas en contra de las cuales se haya formalizado la investigación, el juez de garantía deberá resolver sólo con los antecedentes que aporte el fiscal.

La diligencia podrá ser llevada a cabo por personal de la policía o del Ministerio Público.

Disposiciones transitorias

Primer artículo transitorio.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponde imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si esta ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Segundo artículo transitorio.- Lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, referente a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, solo se aplicará una vez que el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre creado, implementado y operativo.”.

A continuación, el Presidente de la Comisión puso en relieve que, finalmente, luego de intensos meses de trabajo y deliberación, finalmente es posible presentar un texto final para despachar el proyecto de ley antiterrorista.

Como anticipó en la sesión de ayer, en esta oportunidad se abordarán puntos de consenso y dos desacuerdos pendientes que es menester resolver. Estos últimos se centran en las normativas relacionadas con la creación de una jurisdicción especial y el derecho a reparación de las víctimas de delitos terroristas.

Recordó que, en esta sesión de cierre, es fundamental resolver la discrepancia principal entre el mensaje del Ejecutivo y las mociones parlamentarias, consistente en que el primero se centraba en la perspectiva del primero de considerar el terrorismo principalmente vinculado a una organización. Advirtió que en la propuesta actualmente revisada, se mantiene el enfoque en la organización terrorista, pero reconociendo circunstancias graves que permiten sancionar también el terrorismo individual.

Aseveró que el presente documento contiene las disposiciones previamente aprobadas por la Comisión, con

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

algunas modificaciones, así como nuevas normas propuestas. Además, se destacan aquellas normas en las que existen discrepancias y que requerirán ser sometidas a votación. Debido a la importancia crucial de esta ley, se leerán detenidamente en voz alta los textos resaltados, permitiéndose, de esta forma, repasar y revisar minuciosamente cada detalle antes de proceder a las votaciones.

A continuación, explicó brevemente el documento para facilitar su revisión:

1. En relación con el artículo 3°, que aborda el delito individual conexo, es decir, aquel perpetrado por una persona que no forma parte de una Asociación terrorista, pero que actúa en consonancia con los objetivos de dicha asociación o de una agrupación u organización de individuos cuyo propósito sea la comisión de tales delitos, la nueva redacción busca establecer claramente que no es necesario demostrar la existencia de una "Asociación terrorista" para considerar que se está frente a un delito conexo. Es suficiente que se trate de un grupo de personas que busque o fomente la comisión de dichos delitos, ya sea directamente o a través de terceros.

Respecto de este punto, aseguró que existía consenso en la Comisión.

Agregó que el artículo 11 cumple con aclarar que el Ministerio encargado de la Seguridad Pública podrá querellarse por los delitos previstos en la ley.

En cuanto al artículo 13, reiteró que él recoge una preocupación planteada especialmente por el Honorable Senador señor Flores, en cuanto a regular un tratamiento especial para la protección de víctimas y testigos. Recordó que esta materia fue revisada en detalle en la sesión del día de ayer, y destacó especialmente la preocupación de la norma por asegurar el derecho a la educación para los niños, niñas y adolescentes que deban ser relocalizados (accesibilidad material).

En lo referente al artículo 14, indicó que él regula el deber del Estado de reparar a las víctimas los daños personales y materiales que sufran como consecuencia de la falla del Estado en su deber de evitar actos terroristas.

Advirtió que sobre este asunto no existe consenso y, por tanto, se deberá resolver mediante la correspondiente votación. Se trata de una declaración genérica y que estimó de toda justicia, por lo que pidió a la Ministra del Interior revisarla y plantear alguna alternativa.

En cuanto al artículo 15, se propone la instauración de una jurisdicción especial, una práctica ya existente en países como Francia o España. Explicó que esta sugerencia se fundamenta en dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, se busca salvaguardar a los jueces y funcionarios judiciales, especialmente en Tribunales que no son asiento de Corte, en que muchas veces no existen condiciones de seguridad adecuadas y las co-munidades son pequeñas, aumentando así el riesgo para sus familias y su entorno cercano.

En segundo lugar, se persigue establecer rápidamente una jurisdicción especializada. Aunque es posible capacitar a todos los tribunales del país, esta tarea demanda tiempo, un recurso del cual carecemos en la actualidad. Por lo tanto, esta medida se presenta como una solución para abordar de manera inmediata las demandas de especialización, sin descartar la posibilidad de su revisión una vez que hayamos logrado la especialización en todo el territorio nacional.

Reconoció que en este punto también existen diferencias con el Ejecutivo.

Respecto del artículo 16, adelantó que existe consenso para su aprobación. Describió que la norma propuesta busca extender las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos protegidos y agentes encubiertos, reveladores e informantes previstas en el Código Procesal Penal a los procesos seguidos por delitos terroristas.

En lo tocante al artículo 17, dijo que también hay consenso, pues se modifica el Decreto Ley N° 321, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad estableciendo que las personas condenadas por los delitos contemplados en la ley que estamos aprobando sólo podrán postular al beneficio de la libertad condicional cuando hayan cumplido dos tercios de la condena, salvo quienes han cooperado eficazmente con la investigación.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Por último, informó que en el artículo 20 se establece que el fiscal podrá solicitar al juez de garantía la autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones (Por ejemplo, el dispositivo IMSI Catcher). Hizo notar que este tipo de tecnologías fue incorporado porque pretende recopilar todos los datos y metadatos emitidos. Hoy no es posible hacerlo y es una herramienta central para perseguir estos delitos.

Adelantó que en lo referente a esta propuesta al parecer también existen diferencias de criterios, mas no en cuanto a la idea planteada sino en la procedencia de regular la materia en esta ley.

Luego aclaró que, tratándose la iniciativa en debate de una ley especial, el artículo 18 deroga la ley antiterrorista vigente.

Finalmente, aludió a las disposiciones transitorias, que regulan la entrada en vigencia de esta nueva ley.

En consecuencia, exhortó a aprobar esta iniciativa, facultando a la Secretaría, siguiendo la práctica habitual, para realizar las adaptaciones formales requeridas con el fin de adecuarla correctamente en su redacción.

Enseguida, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, destacó los avances y el espíritu de consenso con que ha trabajado la Comisión. Luego, se refirió a las materias en que el Ejecutivo difiere: sobre la norma de jurisdicción especial para delitos terroristas, expresó la reticencia del Ejecutivo a establecer normas generales que asignen competencia a tribunales distintos, pues tiene el potencial de generar un traslado permanente de la conflictividad o de las posibles represalias a distintas localizaciones del país. Al respecto, consideró que es más atendible analizar como alternativa una sala especializada a nivel de Corte, que concentre este tipo de causas. En definitiva, señaló que pretender resolver este punto en la presente instancia dilataría su tramitación, pues requiere de un complejo proceso de coordinación con el Poder Judicial.

Luego, a instancias del Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, la Ministra comprometió el estudio de la inclusión de esta norma en otro proyecto de ley, o en el segundo trámite constitucional de la iniciativa en informe.

A continuación, respecto a la reparación de víctimas del terrorismo, la señora Ministra argumentó en contra de incluir una norma general en la ley, citando la dificultad de explicar a la ciudadanía las diferencias de compensación entre víctimas de distintos delitos, que con frecuencia importan daños mayores que el terrorismo que se expresa en Chile —fundamentalmente de afectación material—. Como alternativa, propuso establecer en el sistema de acceso a la justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos un tratamiento preferencial a las víctimas de terrorismo, a través de indicaciones en los proyectos correspondientes.

Posteriormente, la Comisión discutió acerca del tratamiento especial para la protección de víctima y testigos, propuesto por el Honorable Senador señor Flores.

El Honorable Senador señor Flores enfatizó la necesidad de medidas particulares y especiales para la protección de testigos en casos de delitos de connotación y de alto impacto, como los delitos terroristas. Reconoció que, aunque pueda interpretarse que el Ministerio Público cuenta con las suficientes facultades, en cualquier caso se requerirían recursos adicionales debido a la magnitud y gravedad de estos delitos.

Explicó que el financiamiento adicional es esencial para garantizar la participación segura de testigos, peritos y sus familiares en procesos judiciales delicados. Así, advirtió acerca del riesgo de desmotivar la denuncia si no se garantiza una protección efectiva, comparándolo con la reticencia actual a denunciar en otros contextos, pero con efectos de mayor gravedad.

El Senador instó al Ejecutivo a asumir la condición no tradicional de la situación y a comprometerse con recursos adicionales, sugiriendo específicamente un fondo dentro de la ley de presupuestos para abordar la protección de testigos en casos de delitos terroristas, como una alternativa satisfactoria a la norma en comento.

La Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, respondió al senador Flores señalando que los instrumentos para abordar la protección de testigos ya existen, pero su implementación a veces se ve limitada por cuestiones de recursos. Destacó que, a este respecto, la urgencia mayor se encuentra en el ámbito del crimen organizado, donde el daño ocasionado es de una entidad diferente, incluyendo asesinatos. Enseguida, aclaró que, si bien los delitos terroristas en Chile son graves, tienden a ser de afectación material en comparación con la

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

violencia asociada al crimen organizado.

Después, mencionó que el Gobierno ha buscado fortalecer la Fiscalía -especialmente canalizando recursos para mejorar sus equipos profesionales-, y sugirió que el debate de esta protección adicional sería más apropiado en ese contexto. De esta manera, comprometió realizar un análisis del asunto en el marco del proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, boletín N° 16.374-07, pero subrayó la necesidad de coordinarse con la fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, opinó que la alternativa de contemplar la protección especial de víctimas y testigos en la tramitación del proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público es válida. Destacó la importancia de garantizar la educación de las niñas y niños relocalizados en su lugar de destino, pues suele presentarse la situación de que allí los establecimientos educacionales estén en capacidad máxima, lo que dificulta su inserción.

El Ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, hizo presente que el Presidente de la República comprometió un incremento de recursos en Seguridad Ciudadana. En ese sentido, la priorización del gasto de recursos asignados corresponde, principalmente, al Ministerio del Interior, sin perjuicio de que suponga buscar el mecanismo o proyecto más idóneo dentro del cual insertarlo.

El Honorable Senador señor Flores informó que, según la información recabada, no existe una norma expresa que regule la protección de testigos y peritos, sino más bien un criterio de aplicación general dependiente de la decisión del Ministerio Público en la medida que su glosa presupuestaria lo permita. Reconociendo la complejidad de abordar este tema en el actual trámite, expresó su disposición a no perseverar con la votación de la norma.

Propuso trabajar sobre el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, con el compromiso del Ejecutivo de que la especial protección de víctimas y testigos sea incorporada en ese marco.

A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, puso en discusión la reparación de las víctimas de delitos terroristas.

El Honorable Senador señor Ossandón no perseveró en la norma propuesta, acogiendo el compromiso del Ejecutivo para abordar el asunto en el proyecto de ley relacionado con la Defensoría de Víctimas de Delitos.

En la misma lógica, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, se refirió al artículo que se refiere a normas especiales sobre la jurisdicción respecto a delitos terroristas. En consideración al compromiso del Ejecutivo para estudiar su incorporación en el segundo trámite constitucional de esta iniciativa, tuvo por retirada la propuesta de norma.

Luego, puso en discusión el artículo referido a la intervención de redes de servicios de telefonía y de transmisión de datos móviles.

La Honorable Senadora señora Vodanovic explicó que la norma incluye dos medidas intrusivas que no están contempladas en el ordenamiento legal vigente, pero que se utilizan en otros países para combatir no solo el terrorismo, sino también otros delitos graves. Destacó la importancia de intervenir antes de la comisión del delito en el contexto del combate al terrorismo. En detalle, las dos medidas intrusivas son:

La simulación de antenas de telecomunicaciones mediante la tecnología conocida como "IMSI Catcher", que permite identificar la localización exacta y el número IMSI (International Mobile Subscriber Identity) de dispositivos móviles en un área determinada, sin necesidad de conocer el número de celular de la persona investigada. Se limita su uso a delitos de terrorismo, y se establece que el juez de garantía fije plazos para eliminar o anonimizar información de terceros no relacionados con la investigación.

La activación remota de cámaras y micrófonos de celulares para grabar o transmitir información directamente a las fuerzas policiales. Esta medida se restringe al delito terrorista y exige fundadas sospechas basadas en hechos determinados para su utilización.

Por último, enfatizó que estas medidas debían aplicarse únicamente cuando existieran sospechas fundamentadas de que la información recopilada sería relevante para la investigación de delitos terroristas. Aclaró que, dada la gravedad del terrorismo, no se requería probar la falta de otros mecanismos para acceder a la información, a

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

diferencia de lo que ocurre con otras medidas intrusivas.

La Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, expresó acuerdo con la idea general de la norma, pero estimó que requiere un análisis en mayor profundidad por el historial y reservas que han existido respecto a su uso en otros países.

El Abogado del Gabinete de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señor José Tomás Humud, señaló que el IMSI Catcher tiene la capacidad de simular una antena y captar conversaciones o intervenir teléfonos en una zona circundante. Explicó que con esta tecnología es posible conocer los metadatos de los dispositivos e, incluso, acceder a los datos como las conversaciones, interfiriendo en los contenidos de los celulares, aun de personas no sujetas a investigación. Destacó que este aspecto ha generado problemas de constitucionalidad en otros países.

Luego, expresó interés en estudiar esta herramienta, considerándola valiosa para la investigación de delitos terroristas, crimen organizado e inteligencia. Sin embargo, enfatizó la necesidad de establecer salvaguardas adecuadas para evitar problemas de constitucionalidad, similar a los que se han experimentado en otros lugares.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, propuso aprobar la norma, corrigiéndola según su mérito en el segundo trámite constitucional del proyecto de ley.

La Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, expresó su preferencia por dejar pendiente la incorporación de la norma, pues aprobarla desde ya, sin los suficientes estudios, argumentos y resguardos, podría perjudicar el debate y la opinión tanto respecto al proyecto de ley en su conjunto, como a la norma en particular.

En respuesta a lo anterior, la Honorable Senadora señora Vodanovic destacó la importancia de incluir la norma propuesta, que ya se encontraba en la moción original del proyecto de ley. Argumentó que, más allá de la objetivación del delito y el establecimiento de un catálogo de conductas, es crucial proponer medidas que sean adecuadas para su investigación en el siglo XXI. Así, subrayó la necesidad de normas distintas y más avanzadas al investigar o anticiparse a delitos terroristas.

Hizo hincapié en la presencia del juez de garantías como el principal resguardo para proteger los derechos de las personas en este contexto. Luego, expresó su preocupación respecto a no incorporar el artículo en esta oportunidad, pues podría, también, abrir un escenario de crítica y dificultar su reincorporación en su futura tramitación.

Posteriormente, enfatizó la excepcionalidad y complejidad de la investigación del terrorismo, sosteniendo que contar con herramientas intrusivas distintas es necesario para anticiparse eficazmente.

Por último, argumentó que no incorporarla en el texto que despache la Comisión podría tener como consecuencia que no se aborde de forma apropiada en la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional.

El Honorable Senador señor Flores se manifestó en el mismo sentido que la Honorable Senadora señora Vodanovic. Arguyó que es deber de las instituciones generar todo tipo de herramientas que efectivamente permitan prevenir actos terroristas, observando los resguardos de la reserva de la información personal, la protección de las libertades personales y una serie de otros compromisos éticos.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, atendió la voluntad de la autora de la norma, Honorable Senadora señora Vodanovic, en orden a incorporar la norma para ser votada.

La Honorable Senadora señora Vodanovic aclaró que este artículo es una medida excepcionalísima, y debe contar con todos los resguardos que establecen nuestra Constitución y las leyes. Además, ratificó su compromiso de estudiar la norma en conjunto con los equipos parlamentarios y el Ejecutivo con tal de mejorarla si fuere necesario.

- Puesto en votación en particular el proyecto de ley, en los términos antes descritos, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanovic y Ossandón.

Al fundar sus votos, los Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast y Ossandón manifestaron su complacencia porque, después de más de trece años de debate en el Congreso Nacional, finalmente se haya alcanzado un texto de ley que constituirá una herramienta eficaz para responder con firmeza a la amenaza y a los

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

ataques del terrorismo.

Además, destacaron el alto grado de consenso alcanzado en relación con el contenido normativo, lo que, a su vez, agregaron, fue posible por el trabajo colaborativo, de complementación e integración de diversos puntos de vistas que pudieron llevar adelante tanto los integrantes de la Comisión como sus asesores y los especialistas que representaban al Gobierno en este trabajo, a quienes agradecieron el esfuerzo realizado durante más de cinco meses de trabajo continuo e intenso.

Por su parte, la señora Ministra del Interior y Seguridad Pública también expresó su satisfacción por haber llegado a cumplir esta primera fase de trabajo con tal grado de acuerdo, no obstante las complejidades del tema. Asimismo, adhirió a las expresiones de gratitud hacia todos quienes colaboraron con la Comisión en el desarrollo de este trabajo.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones anteriores, la Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de proponer a la Sala la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“PROYECTO DE LEY QUE DETERMINA LAS CONDUCTAS TERRORISTAS Y FIJA SU PENALIDAD, Y DEROGA LA LEY N° 18.314.

Artículo 1°.- Quien sea parte de una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, formando parte en una asociación terrorista, no tuviere un involucramiento relevante en la actividad delictiva de la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir alguno de los entrenamientos mencionados en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo siguiente.

Artículo 2°.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviere entre sus fines socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado; inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21°, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado; o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieran la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella:

1° Los previstos en los artículos 141, 142, 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias, 316, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 en sus numerales 1° y 2° y 480, en lo correspondiente, del Código Penal; o

2° Los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41, 46 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1°, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

3º Los previstos en los artículos 1, 4 y 5 de la ley Nº 21.459 que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Artículo 3º.- Quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los tres numerales del artículo precedente, en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, y siempre que no forme parte de una asociación terrorista, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

Artículo 4º.- Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5º, con alguna de las siguientes finalidades:

- a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.
- b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado.
- c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

En tales casos se impondrá a los responsables el máximo o el grado máximo de la pena prevista para el delito, según corresponda.

Artículo 5º.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los previstos en los incisos primero y segundo del artículo 14 D de la ley Nº 17.798, sobre control de armas; los artículos 41 y 47 de la ley Nº 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1º, de la ley Nº 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción; así como los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Artículo 6º.- Para determinar la pena de los delitos establecidos en los tres artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito de que se trate, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

Artículo 7º.- Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2º:

1º. Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438 y 456 bis A del Código Penal; o

2º. Los previstos en los artículos 9º, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo, cuando tuvieren pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley Nº 17.798, sobre control de armas; el artículo 27 de la ley Nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; los artículos 1º, 2º y 3º de la ley Nº 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; y los artículos 2º, 3º y 6º de la ley Nº 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos.

Artículo 8º.- Quien, sin tomar parte en ella, a sabiendas proveyere o recolectare fondos para una asociación terrorista, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

También se entenderá que comete delito terrorista quien proveyere o recolectare fondos para que sean utilizados en la comisión de los delitos señalados en los artículos 3º y 4º de la presente ley, en cuyo caso será sancionado con la pena señalada por la ley al delito, rebajada en un grado.

Artículo 9º.- Para los delitos previstos en la presente ley, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo establecido en los artículos 294 bis y 294 ter del Código Penal.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

También será aplicable lo dispuesto en el artículo 295 de dicho cuerpo legal, en cuyo caso la rebaja de pena allí señalada podrá ser hasta de tres grados. Además, en casos calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información en los supuestos del numeral 1 del referido artículo, pudiendo dicho sobreseimiento recaer incluso sobre un procedimiento distinto que no guarde relación directa con las actividades de la asociación terrorista.

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código Penal.

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Artículo 11.- Las investigaciones a que dieran lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querrela, de acuerdo con las normas generales, o por querrela del Ministro o Ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Artículo 12.- El fiscal a cargo de la investigación de hechos que revistan caracteres de delito terrorista podrá solicitar al juez de garantía autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que la información que se recopile será relevante para la investigación.

En virtud de la autorización señalada en el inciso precedente se podrán recopilar todos los metadatos y datos que se transmitan a través de dichas redes.

La autorización se concederá por quince días, indicará el plazo para que el Ministerio Público elimine o anonimice de todo registro la información que no sea parte de la investigación, la manera de acreditar la eliminación o anonimización, y podrá renovarse por el juez de garantía a petición fundada del fiscal.

Aun cuando la investigación cuente con personas en contra de las cuales se haya formalizado la investigación, el juez de garantía deberá resolver sólo con los antecedentes que aporte el fiscal.

La diligencia podrá ser llevada a cabo por personal policial o del Ministerio Público.

Artículo 13.- El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 226 X del Código Procesal Penal por el siguiente:

“Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos protegidos y agentes encubiertos, reveladores e informantes previstas en este párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, cualquiera sea la pena asignada al delito.”.

Artículo 15.- Intercálase, en el inciso sexto del artículo 3°, del decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, entre las expresiones “Código Penal” y “sólo podrán postular”, la frase “, o en los artículos 1°, 3° y 6° de la ley que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314,”.

Artículo 16.- Derógase la ley N° 18.314. Toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8° de la ley N° 18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 8° de esta ley.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si esta ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Artículo segundo.- Lo dispuesto en el artículo 13 de esta ley, referente a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, solo se hará exigible una vez que el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre en funcionamiento.”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas los días 22 de agosto de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Felipe Kast (Presidente), señora Paulina Vodanovic, y señores Iván Flores, Alejandro Kusanovic y Manuel José Ossandón; 5 de septiembre de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señores Felipe Kast (Presidente), Iván Flores, Alejandro Kusanovic, Gastón Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Paulina Vodanovic), y Manuel José Ossandón; 17 de octubre del 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Alejandro Kusanovic (Presidente Accidental), y señores Iván Flores y Manuel José Ossandón; 6 de noviembre de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Manuel José Ossandón (Presidente Accidental), señoras Carmen Gloria Aravena (reemplaza al H.S. señor Alejandro Kusanovic), Paulina Vodanovic, y señores Iván Flores y Kenneth Pugh Olavarría (reemplaza a H.S. Felipe Kast); 13 de noviembre de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Felipe Kast (Presidente), señora Paulina Vodanovic, y señores Iván Flores, Alejandro Kusanovic y Manuel José Ossandón; 20 de noviembre de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señores Felipe Kast (Presidente), señora Paulina Vodanovic y señores Iván Flores, Alejandro Kusanovic y Manuel José Ossandón; el 20 de diciembre de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Felipe Kast (Presidente), señora Paulina Vodanovic, y señores Iván Flores, Alejandro Kusanovic y Manuel José Ossandón; el 10 de enero de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señor Felipe Kast (Presidente), señora Paulina Vodanovic, y señores Iván Flores, Alejandro Kusanovic y Manuel José Ossandón; el 16 de enero de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Felipe Kast (Presidente), señora Paulina Vodanovic, y señores Iván Flores, Alejandro Kusanovic y Manuel José Ossandón, y el 17 de enero de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señores Felipe Kast (Presidente), señora Paulina Vodanovic y señores Iván Flores, Alejandro Kusanovic y Manuel José Ossandón (Presidente Accidental).

Sala de la Comisión, a 19 de enero de 2024.

JULIAN SAONA ZABALETA

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE UNA NUEVA LEY ANTITERRORISTA (BOLETINES NOS 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos).

I. OBJETIVO (S) DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- a) Establecer una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas, y
- b) Derogar la ley N° 18.134, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

II. ACUERDOS: Aprobación en general y en particular: unanimidad (5x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 16 artículos permanentes y de dos artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Cabe hacer presente que la Comisión ha considerado que son de quórum calificado, de conformidad con lo prescrito por el artículo 9° de la Constitución Política de la República, las normas que establecen conductas terroristas y fijan su penalidad, situación en la que se encuentran los artículos 1° al 10, permanentes, y el artículo primero transitorio.

V. URGENCIA: No tiene.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Senado.

a) Moción correspondiente al boletín N° 16.224-25, de autoría de los Honorables Senadores señoras Vodanovic y Aravena, y señores Bianchi, Macaya y Ossandón.

b) Moción correspondiente al boletín N° 16.180-25, de autoría de los Honorables Senadores señores Espinoza, Flores, Kast, Keitel y Ossandón.

c) Moción correspondiente al boletín N° 16.235-25, de autoría de los Honorables Senadores señores Chahuán, Edwards y Galilea.

d) Moción correspondiente al boletín N° 16.239-25, de autoría de los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, y Quintana, y señora Vodanovic.

e) Mensaje de S.E. el Presidente de la República, correspondiente al boletín N° 16.210-25.

VII TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Primero.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 10 de agosto de 2023.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- 1) Constitución Política de la República, artículos 9°; 16, numeral 2°; 17, numeral 3°, y 19, numeral 7°, letra e).
- 2) Ley N° 12.927, sobre seguridad del Estado.
- 3) Ley N° 17.798, sobre control de armas.
- 4) Ley N° 18.216, sobre penas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
- 5) Ley N° 18.302, Ley de Seguridad Nuclear.
- 6) Ley N° 18.314, determina conductas terroristas y fija su penalidad.
- 7) Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero.
- 8) Ley N° 19.974, sobre el sistema de inteligencia del Estado y creación de la Agencia Nacional de Inteligencia.
- 9) Ley N° 20.000, sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
- 10) Ley N° 20.084, sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
- 11) Ley N° 20.357, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico los crímenes de lesa humanidad, de genocidio y

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

los crímenes de guerra.

12) Ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción.

13) Ley N° 21.459, establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest.

14) Código Penal.

15) Código Procesal Penal.

16) La Comisión tuvo también en consideración un conjunto de tratados internacionales suscritos por nuestro país relacionados con las materias que aborda esta iniciativa.

Valparaíso, a 19 de enero de 2024.

JULIAN SAONA ZABALETA

Secretario de la Comisión

[1]A continuación se consigna el enlace de cada una de las sesiones transmitidas por TV Senado que la Comisión dedicó al estudio del proyecto: - 22 de agosto de 2023:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2023-08-21/155747.html> - 5 de septiembre de 2023:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2023-09-05/075229.html> - 17 de octubre de 2023:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2023-10-17/082934.html> - 6 de noviembre de 2023:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2023-11-06/150443.html> - 13 de noviembre de 2023:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2023-11-13/135236.html> - 20 de noviembre de 2023:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2023-11-20/135944.html> - 20 de diciembre de 2023:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2023-12-20/073400.html> - 10 de enero de 2024:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2024-01-10/073144.html> - 16 de enero de 2024:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2024-01-15/163022.html> - 17 de enero de 2024:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2024-01-16/145413.html>

[2]Lo subrayado señala las modificaciones introducidas respecto a la primera redacción presentada y las nuevas normas que se propone agregar acuerdo de la que se dio cuenta precedentemente.

Discusión en Sala

1.10. Discusión en Sala

Fecha 05 de marzo, 2024. Diario de Sesión en Sesión 101. Legislatura 371. Discusión General. Se aprueba en general.

ESTABLECIMIENTO DE NUEVA LEY ANTITERRORISTA

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Presidente pone en discusión en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señoras Vodanovic y Aravena y señores Bianchi, Macaya y Ossandón; en moción de los Honorables Senadores señores Flores, Espinoza, Kast, Keitel y Ossandón; en moción de los Honorables Senadores señores Chahuán, Edwards y Galilea; en moción de los Honorables Senadores señores Quintana, señora Vodanovic y señores Araya y De Urresti, y en el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , que deroga la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y establece una nueva ley antiterrorista, iniciativa que corresponde a los boletines 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletines 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Esta iniciativa de ley tiene por objeto establecer una nueva legislación que tipifique y sancione los delitos terroristas y derogar la ley N° 18.314, que define actualmente las conductas terroristas y fija su finalidad.

La Comisión de Seguridad Pública hace presente que, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala en su sesión de fecha 5 de septiembre de 2023, discutió las referidas iniciativas en general y en particular en el trámite del primer informe.

La referida Comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señoras Aravena y Vodanovic y señores Flores, Ossandón y Pugh.

A continuación la Comisión resolvió, para el efecto de llevar adelante la discusión particular, adoptar como referencia el proyecto de ley correspondiente al boletín N° 16.224-25, decisión que prosperó por 3 votos a favor, de los Honorables Senadores señora Aravena y señores Ossandón y Pugh, y 2 abstenciones, de los Honorables Senadores señora Vodanovic y señor Flores.

Tras ello, la mencionada Comisión sancionó en particular las normas de la iniciativa con la votación también unánime y en los términos que registra en su informe.

Adicionalmente, la Comisión consigna que, por la unanimidad de sus integrantes, y en consideración a la resolución adoptada por la Sala del Senado en orden a refundir los boletines de la referencia, decidió agrupar esta iniciativa bajo la denominación común de "Proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314".

Finalmente, hace presente que los artículos 1° al 10, permanentes, y el artículo 1° transitorio de la iniciativa requieren 26 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de quorum calificado.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 84 y siguientes del informe de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Por último, cabe recordar que, de conformidad con el acuerdo de Comités adoptado el día de ayer, de aprobarse en general esta iniciativa, se abrirá un breve plazo para formular indicaciones y, posteriormente, el proyecto será remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su discusión en particular, también por un breve plazo.

Discusión en Sala

Es todo, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, señor Secretario.

Para que quede claro, vamos a votar en general el proyecto, luego de lo cual se abrirá un breve plazo para presentar indicaciones para que vaya a la Comisión de Constitución.

Senador Kast, tiene la palabra para rendir el informe.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

No voy a repetir todos los elementos que describió el Secretario; simplemente quiero manifestarles a los colegas que estamos frente a un proyecto de ley fundamental. Y las razones son que hoy día la ley antiterrorista desgraciadamente no ha podido operar en la práctica por la subjetividad que tienen los medios de prueba. La iniciativa justamente busca darle certeza jurídica a la ley antiterrorista, de forma que sea una herramienta efectiva.

En concreto, el proyecto de ley aborda cuatro elementos:

Primero, actualiza el tratamiento jurídico-penal de las conductas terroristas.

Segundo, refuerza con especial énfasis la persecución penal de la manifestación organizada de dichas conductas terroristas. O sea, el solo hecho de pertenecer a una organización terrorista va a ser en sí mismo un elemento del delito y, por lo tanto, se tendrá que dar cuenta de aquello.

Tercero, hace plenamente aplicables a su respecto las nuevas técnicas especiales de investigación.

Y, cuarto, refuerza la protección de víctimas y testigos en los procedimientos respectivos.

La innovación fundamental de este proyecto de ley radica justamente en la asociación ilícita.

Tuvimos una serie de discusiones y, afortunadamente, llegamos a un acuerdo bastante amplio con el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, después de un trabajo bastante detenido. Quiero recordarles que esta iniciativa se origina en distintas mociones parlamentarias.

Lo más relevante que quisiera destacar es que, en el fondo, se genera la descripción de la conducta antiterrorista en forma objetiva.

Adicionalmente, tuvimos una discusión fuerte sobre cuántas personas se requerían para que la conducta fuese calificada como terrorista. Y ello se objetivó en un proceso bien determinado, en el cual, incluso, aunque exista una persona actuando individualmente, esa conducta también podría tener la condición de terrorista.

Por lo tanto, en mérito de los elementos ya descritos obviamente, después el proyecto pasará a la Comisión de Constitución-, la Comisión de Seguridad Pública, que vio esta iniciativa en su primer trámite, tiene el honor de proponer a la Sala su aprobación en general.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador Kast.

Tiene la palabra, por reglamento, el Senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Discusión en Sala

Presidente , pido la palabra para precisar algo que se dijo en los acuerdos de Comités, porque creo que hay una situación que no corresponde respecto de este proyecto de ley. Nosotros señalamos que se iba a votar hoy día en general y que luego pasaría a la Comisión de Constitución, ipero no por un breve plazo!

Estamos discutiendo ni más ni menos que una nueva ley antiterrorista. Y nosotros la analizaremos, obviamente, de acuerdo a las urgencias que se establezcan, lo que le corresponde legalmente al Ejecutivo. Pero no creo que sea acertado -al menos no fue el espíritu de lo que conversamos- que ese debate se haga en un breve plazo. El plazo va a ser el que la iniciativa requiera y el Ejecutivo tiene la facultad de fijar las urgencias para esos efectos.

Entonces, quería dejar en claro esa situación, antes de entrar en el debate, para que el análisis de un proyecto de ley tan importante se realice con la contundencia y la convicción necesarias, pero no sujeto a un plazo breve.

Lo digo como integrante de la Comisión de Constitución y, espero, como su futuro Presidente, a contar de la tercera semana de este mes.

El señor COLOMA (Presidente).-

A ver, quiero dar fe de lo que recuerdo.

El proyecto pasaría a la Comisión de Constitución por un plazo breve; así se planteó. Quiero ser cuidadoso en la expresión. Obviamente, la Sala va a fijar y resolver cuál será el plazo para presentar indicaciones.

Pero el espíritu -recuerden que esto fue largamente discutido en varias sesiones- es que ese debate no se eternice, porque si hay algo que se requiere es precisamente una ley antiterrorista, idea que ha sido respaldada por todos los sectores.

Entonces, después de la votación en general fijaremos el plazo para las indicaciones. Pero el espíritu era que fuera breve. Yo quiero ser superclaro en esa materia.

Hay varios inscritos.

Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Gracias, Presidente.

Este es un tema que hemos discutido no solamente en esta ocasión o en los últimos meses, sino también, y con bastante fundamento, en el tiempo del Presidente Piñera , cuando se produjo el estallido social y se generaron algunas actividades que podían ser denominadas "terroristas".

En ese momento, yo recuerdo haber cuestionado el sentido de transformar la ley antiterrorista como se quería, no porque crea que no debemos combatir el terrorismo, sino fundamentalmente porque siempre he pensado que las conductas terroristas deberían estar incluidas en la norma de la asociación ilícita.

Acabamos de dictar una ley para poder perseguir las actividades del crimen organizado; bueno, yo creo que el terrorismo es una forma de crimen organizado que probablemente no requeriría una ley especial o distinta.

Pero también me preocupa en cierto sentido el contenido mismo del proyecto de ley.

Se enumeran delitos. Voy a tomar uno de los más conocidos en este caso: el incendio en lugar habitado y con resultado de muerte, el cual se sanciona con pena de presidio perpetuo calificado. Pues bien, yo no sé qué más lejos se puede ir con esa pena. Por lo tanto, al determinar que se va a sancionar con la ley antiterrorista el delito de incendio con resultado de muerte, no existe una pena más alta que añadirle.

Ahora, lo que es peor es que hacemos más difícil todavía la definición del delito. Al incendio que se ha provocado voluntariamente en un lugar donde habitan personas, se le agrega haberlo cometido por razones de carácter terrorista. Algunas de esas razones terroristas serían socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado -me parece bien lo referido a afectar la infraestructura crítica-; inhibir o imponer decisiones a una autoridad.

Discusión en Sala

¿Cómo se prueba eso?, ¿cómo se demuestra? Si alguien incendia un inmueble y muere gente, ¿cómo se prueba que lo hizo con ese fin? Bueno, lo que se hace es dilatar un juicio y crear nuevas condiciones a quienes están argumentando que existe una conducta terrorista.

La verdad es que también tuvimos más de algún problema internacional con la definición de terrorismo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos.

Quiero concluir señalando que voy a votar a favor de la idea de legislar, porque creo que el proyecto puede ser mejorado, ciertamente.

Pero, si hubiéramos incluido la conducta terrorista como una de las formas de la asociación ilícita o de las que se encuentran dentro de las normas que ya hemos dictado, le podríamos haber asignado inmediatamente la importancia necesaria. Lo importante es que quienes cometen actos de terrorismo o actos que consideremos terroristas sean investigados con las mismas leyes especiales y las mismas condiciones fijadas para combatir el crimen organizado.

Definir mejor el terrorismo dentro del crimen organizado sería mejor que dictar una ley especial, que para mí tiene una cantidad de defectos que espero que sean superados en la discusión en particular.

Voto a favor.

Muchas gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senador.

Tiene la palabra el Senador Walker.

El señor WALKER.-

Gracias, Presidente.

¡Qué duda cabe que modernizar nuestra legislación antiterrorista tiene sentido de urgencia!

Yo lamento que algunos Senadores -por su intermedio- quieran seguir dilatando esta discusión.

Quiero recordar que la Presidenta Bachelet , en su segundo gobierno, le encomendó a una comisión, liderada por el abogado penalista Juan Pablo Hermosilla , proponer una reforma a la ley antiterrorista. Estoy hablando de los años 2016, 2017. ¡O sea, cuánto tiempo más tenemos que esperar para modernizar nuestra legislación antiterrorista!

Por eso, me parece bien que aprobemos la idea de legislar de este proyecto. Así votaremos, como bancada Demócratas, con la Senadora Rincón, y solicitamos fijar un tiempo acotado para presentar indicaciones en la discusión en particular.

Es fundamental derogar la ley vigente y establecer los tipos penales de una moderna ley antiterrorista en el Código Penal. Eso es lo que ya venía proponiéndose desde el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Quiero recordarlo, porque algunos tienen mala memoria.

Es primordial objetivizar los tipos penales. Digámoslo claramente: desde la reforma que se hizo a la ley antiterrorista en el primer gobierno del Presidente Piñera (que en paz descanse), ha sido más difícil probar un delito como terrorista; probar el ánimo terrorista ha sido muy complejo.

Por eso el Ministerio Público, durante todos estos años y respecto, por ejemplo, a los ataques en la Región de La Araucanía a que hacía mención la Ministra del Interior , muchas veces optaba, por una cuestión de probabilidad probatoria, por formalizar por delito de incendio y no por delito terrorista. Lo sabe nuestro Secretario del Senado también, como ex fiscal regional, porque es sumamente difícil probar el ánimo terrorista. Por lo demás, el delito de incendio tiene una pena muy alta en nuestra legislación. Por esa razón el Ministerio Público muchas veces prefiere, como criterio de eficacia en la persecución penal, formalizar por delito de incendio y no por delito terrorista.

Discusión en Sala

Objetivizar el tipo penal es fundamental. Y este proyecto de ley lo hace.

Además, se incorpora el reconocimiento de una organización terrorista, así como la existencia de conductas individuales que cumplan con las características propias del terrorismo.

Asimismo, se refuerza la protección de víctimas y testigos, quienes no pueden quedar expuestos y desprotegidos por el Estado.

Por último, se avanza en la persecución penal de estos delitos y en nuevas técnicas de investigación para enfrentar correctamente la complejidad de este tipo de criminalidad, como el uso de agentes encubiertos, reveladores e informantes, que incorporamos en la legislación que combate al crimen organizado, de reciente aprobación, como lo recordaba muy bien el Senador José Miguel Insulza .

Como Demócratas, hemos instado permanentemente por avanzar en esta futura ley, que actualizará nuestro ordenamiento jurídico -durante la discusión particular presentaremos indicaciones que permitan mejorar el texto, no solo en la tipificación penal, sino también mediante normas que perfeccionen las técnicas especiales de investigación-; por fortalecer el sistema de inteligencia, para que la información pueda ser transferida al proceso penal, a propósito de la iniciativa de ley sobre inteligencia que está en la Cámara de Diputados, en cuya tramitación es fundamental avanzar -ya nos referiremos mañana a ello en la sesión especial-; por garantizar la protección de cada uno de los intervinientes en la investigación (jueces, testigos, denunciantes y, sobre todo, víctimas) y la incorporación de criterios más estrictos para la aplicación de la pena y sus diferentes grados, en concordancia con la reciente legislación sobre delitos económicos que también nos tocó impulsar.

He dicho, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador Walker.

Tiene la palabra el Senador Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Gracias, Presidente.

En la misma línea que plantearon los Senadores De Urresti e Insulza, creo que todos estamos conscientes de que, lamentablemente, en el país se producen situaciones que uno puede catalogar de terroristas y de que en esa materia se requieren ordenamientos legales.

Sin embargo, quiero recordar que hay un fallo que anuló una condena que se ejecutó en Chile en el marco de la actual ley antiterrorista, precisamente por la forma arbitraria en que se aplicó, afectando a integrantes del pueblo mapuche.

Acá nos están diciendo que tenemos que discutir esta nueva ley antiterrorista. ¡Por supuesto!, pero hagámoslo bien, para que no tengamos que repetir situaciones en las cuales dicha ley, que se discutió en la Comisión de Seguridad, sea mal aplicada.

En la definición del delito terrorista, por ejemplo, se señala que van a ser consideradas como asociación terrorista acciones que tiendan a -fíjese, Presidente - "desmoralizar a la población civil". Yo no sé si ese es un tipo penal preciso como recién decía el Senador Walker . ¿Qué es "desmoralizar a la población civil"? ¿Es quitarle moral? Creo que eso es algo bastante ambiguo.

Presidente , la verdad es que se requiere que este proyecto vaya a Constitución. Apoyo la propuesta a ese respecto, pero también que se les dé el tiempo a los Senadores y las Senadoras que integran esa Comisión para poder entrar en profundidad al debate.

Así que esperamos, Presidente , que no se imponga una presión indebida, porque esta iniciativa, tal como salió de la Comisión de Seguridad, tiene serias falencias y corremos el riesgo de que la sanción que aplicó a Chile la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una mala aplicación de la actual ley antiterrorista se vuelva a

Discusión en Sala

dar.

Por eso, apoyamos la propuesta que ha hecho el Senador De Urresti.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

Se ha pedido abrir la votación.

Si les parece...

(El Senador De Urresti niega con la mano).

Senador De Urresti, ¿no aún?

Bueno, entonces tiene la palabra el Senador Flores.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, Presidente.

Desde la modificación del 2011 nos hemos quedado sin ley antiterrorista. La exigencia de establecer el ánimo terrorista ha imposibilitado que tengamos una norma que se pueda aplicar, pese a que ha habido casos que evidentemente constituyen un acto terrorista. Y el Gobierno ha reconocido esta condición.

En este escenario, es mi opinión que no podemos seguir, en un Estado de derecho, expuestos a actos terroristas sin tener una ley que permita prevenir, perseguir y castigar tales hechos.

Además, el Gobierno ha participado de esta discusión, lo que ha permitido no solamente refundir tres mociones, sino también llegar, creo, a un acuerdo inédito en materia de persecución de este tipo de delitos, partiendo claramente por la definición de actos terroristas, respecto de lo cual se entiende que son cometidos no solamente por organizaciones de más de tres personas, como establece la regla internacional, sino también por individuos que, actuando en solitario, incurren en conductas que están dentro del catálogo de estos delitos, con algunas agravantes que considera el proyecto.

En grandes líneas, esta iniciativa ha sido latamente discutida. La participación de todos los miembros de la Comisión de Seguridad y de las personas expertas que han sido invitadas a dicha instancia, además de la activa participación del Ministerio del Interior, ha permitido tener una propuesta robusta.

Lo primero es que se crea un nuevo delito de asociación terrorista. El proyecto define cuáles son aquellos actos que permiten sostener esta particularidad.

También configura los delitos de terrorismo individual, que no habían sido considerados en normas anteriores, tanto el terrorismo individual conexo como el inconexo.

Permite establecer aquellos delitos que favorecen a una organización terrorista que genera y produce actos terroristas.

Castiga el delito de financiamiento del terrorismo, sancionando a quien provee o recolecte fondos para una agrupación terrorista.

Además, hay una serie de reglas especiales contenidas en esta iniciativa que permiten, por ejemplo, la ejecución de técnicas especiales de investigación aplicables a la criminalidad organizada.

Se establecen reglas especiales para la cooperación en la investigación; se otorgan facultades a lo que será - esperamos con prontitud- el próximo Ministerio de Seguridad Pública; se establece con claridad una serie de nuevas herramientas y tecnologías para hacer investigación especial.

Finalmente, esta propuesta permite una persecución penal no solamente cuando han ocurrido actos terroristas,

Discusión en Sala

sino incluso antes de que ocurran, cuando se detectan a tiempo.

Esto no es un invento nuestro, Presidente, estimados colegas, sino que se trata de una adecuación respecto de lo que Chile necesita para que podamos tener una respuesta en esta materia; pero es una adecuación de normas que en otros países han estado funcionando cuando han concurrido una serie de actos que califican como terroristas.

Como ya dije, este proyecto mejora la persecución penal, incluso previamente; perfecciona lo relativo a estos delitos para permitir que en la práctica esta normativa sea aplicable; establece con claridad técnicas especiales de investigación, y posibilita la cooperación con el Ministerio Público.

Todo ello hace que le pidamos a esta Honorable Sala un despacho rápido de esta iniciativa.

Gracias, Presidente .

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

A usted, señor Senador.

(El Senador Bianchi sufre una descompensación).

El señor COLOMA (Presidente).-

Se va a suspender la sesión para atender a Su Señoría.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Sí, se suspende la sesión por tres minutos.

(El Senador Bianchi es llevado fuera del Hemiciclo).

)------(

--Se suspendió a las 19:36.

--Se reanudó a las 19:36.

)------(

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Ofrezco la palabra a la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

No tengo claro si se va a abrir la votación, pero quiero señalar que este proyecto de ley, que determina conductas terroristas, fija su penalidad y actualiza la legislación vigente en la materia, es tremendamente importante.

El Senador Walker recordó cómo habíamos impulsado esta discusión en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet ; de hecho, yo era Ministra de la Segpres ; constituimos esa mesa el año 2014, y luego, lamentablemente, ese trabajo no siguió adelante, lo que a mi juicio no fue una buena noticia.

Ahora bien, que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric haya decidido respaldar una serie de proyectos de ley que buscan modificar esta legislación, sin lugar a dudas es una muy buena noticia.

Quizás si esta normativa estuviera modificada, vigente, estaríamos viviendo otro país; sin embargo, las cosas son así y hay que enfrentarlas.

Discusión en Sala

Hoy el escenario es mucho más complejo y nos encuentra sin preparación. El crimen organizado internacional libra una batalla abierta contra la ciudadanía, contra los trabajadores, contra el comercio, amenazando la institucionalidad y la democracia. Que nadie mire para el techo; esto es de público conocimiento.

Recuerdo más de uno de los encuentros a los que nos ha convocado Rafael Cumsille en los que esto ha sido parte del debate. Es necesario que el Estado actúe antes de que las personas sean secuestradas, asesinadas, o que sus familias y negocios sean amenazados. El Estado debe cumplir con su principal función: proteger a los chilenos y a todos quienes viven bajo nuestro cielo azulado.

Este es un proyecto urgente, discutido en el marco de la más grave crisis en materia de seguridad. Es nuestro deber actuar con celeridad y sin vacilación para enfrentar atentados contra la paz social, la seguridad y la institucionalidad.

Como ha sido mi práctica habitual -como a usted le consta, señor Presidente -, y también de la bancada de Demócratas, vamos a votar a favor la idea de legislar respecto de esta materia. Como todas las iniciativas que buscan proteger a las personas, vamos a votarla favorablemente para poner fin a una normativa que ha tenido escasa o nula aplicación en nuestro país al contener disposiciones que terminaron siendo deficientes y desactualizadas, como la ley 18.314, que regula y penaliza conductas terroristas, y dar paso a normas más robustas.

Hoy resulta inexplicable para la ciudadanía que no contemos con todas y cada una de las herramientas penales más exigentes frente a hechos tan alarmantes que se están apropiando violentamente del territorio de nuestro país.

Resulta imprescindible dar curso a estas iniciativas para perseguir, para sancionar y para condenar en forma eficaz cada una de las conductas terroristas, consideradas en concreto como aquellas que tienen por finalidad socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático.

Conversamos el punto con la Ministra el miércoles pasado en una reunión en que fuimos acogidos -se lo agradecemos a ella hoy día, ya que se encuentra presente en esta sesión-, y creemos que hay que avanzar.

Estamos legislando con el objeto de enfrentar un fenómeno que cuenta con un complejo entramado, con estructuras organizacionales que tienen acceso a recursos económicos, especialización, uso de armamentos y explosivos; nos enfrenamos a una situación dura y difícil; no es un tema que podamos obviar.

Ya lo ha señalado mi colega el Senador Matías Walker: valoramos el nuevo tratamiento jurídico de este tipo de conductas terroristas; valoramos la tipificación de delitos principales y conexos; valoramos el fortalecimiento de la persecución penal, al incorporar, entre otras cuestiones, nuevas técnicas especiales de investigación.

Finalmente, Presidente, como Demócratas no solo estimamos fundamental el trabajo coordinado del Estado en estas materias, sino que seguiremos demostrando nuestro compromiso para legislar sobre hechos que, si no abordamos hoy, mañana será tarde.

Con todo, consideramos que aún es posible y necesario introducir mejoras, lo cual será parte del debate de la discusión en particular.

Creemos que debemos revisar medidas que exijan mayores niveles de especialización de los persecutores, policías y jueces, y creemos fundamental mejorar la institucionalidad de inteligencia.

Chile exige seguridad, y esa es la principal prioridad en la agenda del día a día.

Gracias, Presidente .

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

A usted, señora Senadora.

Ofrezco la palabra al Senador Edwards.

Discusión en Sala

El señor EDWARDS.-

Gracias, Presidente.

Muchos de nosotros, por lo menos, vemos que el terrorismo en Chile goza de bastante impunidad, y sus víctimas, muchas de ellas fatales, sufren un total abandono por parte del Estado, sea por la ley o por las instituciones. Eso es lo que en realidad ocurre.

Pero también pasa que hay algunos sectores y cierta parte del sistema judicial que romantizan la violencia y que en numerosas ocasiones terminan haciendo una especie de defensa de actitudes que son francamente terroristas.

Quiero recordar -con mucho respeto, pero deseo hacerlo- el tuit del Presidente Boric calificando al asesino Celestino Córdoba como preso político. Ese señor quemó viva a una pareja de adultos mayores, a una familia que había sido atacada innumerables veces y que tenía derecho a vivir sin terror, porque terror es lo viven muchas veces las personas que residen en La Araucanía, en la macrozona sur y también en otros lugares de Chile, en particular en la Región Metropolitana.

Pero la verdad es que la legislación contra crímenes terroristas está convertida en letra muerta, pese a la muy mala modernización que hicimos el año 2011, que, para ser sinceros, no resultó en absolutamente nada, no solo por la complejidad de los requisitos, porque había que probar una intención de infundir terror, lo cual era muy difícil, sino también porque las instituciones no han hecho su parte. Está lleno de "jueces Urrutia" dando vueltas en nuestras instituciones, que las horadan desde adentro y que no permiten que las víctimas del terrorismo puedan tener justicia.

El proyecto de hoy día es a mi juicio un avance; falta mucho, pero es un avance. Se reconoce de manera explícita que en Chile hay terrorismo y que la presencia de organizaciones terroristas en nuestro territorio es una realidad.

Esta iniciativa cambia la actual técnica legislativa, que está basada en una ley especial, a través de modificaciones al Código Penal para sancionar estas conductas.

Se avanza en describir que una organización comete delitos terroristas cuando por los métodos previstos para su perpetración -y no necesariamente la intención que hay detrás de lo que hicieron- estos tuvieran la aptitud para someter o desmoralizar a la población o a una parte de ella; por lo tanto, es mucho más fácil de probar, porque se hace un catálogo de los actos que se presumen como tales, por lo menos para organizaciones terroristas.

Proporciona tres opciones para acreditar terrorismo cuando las personas actúan en solitario -y esto creo que hay que revisarlo, porque a mi juicio va a ser muy difícil-, o como crimen organizado: la primera, la finalidad de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, económicas o sociales del Estado democrático o una organización internacional; la segunda, la finalidad de imponer alguna decisión a una autoridad del Estado democrático, y la tercera, la aptitud de los métodos empleados para someter o desmoralizar -o sea, producir terror- en la población civil, que es lo que muchas veces esta gente está buscando.

Este proyecto pone en el centro el delito de asociación terrorista, elevando la normativa a estándares internacionales; se puede perseguir a una persona por el solo hecho de ser parte de una organización terrorista, y describe de manera muy precisa el catálogo de delitos considerados terroristas -aunque, por supuesto, debe ser revisado para fortalecerlo-, facilitando así la sanción, ya que los jueces no tendrán que probar en el juicio la presunción de intención del terrorista de querer infundir miedo o arrancar una decisión de la autoridad con la acción que llevó a cabo.

Presidente, yo creo que lo que ocurre, especialmente en la macrozona sur, no es y no puede ser calificado como violencia rural. Violencia rural debiese ser un concepto completamente sacado de la discusión política. Lo que sucede en la macrozona sur y en muchas otras partes es terrorismo.

Chile tiene una deuda con las víctimas. Las familias exigen justicia, porque para volver a ser un país libre, seguro y soberano debemos terminar con el flagelo del terrorismo.

Por lo tanto, voy a votar a favor de esta iniciativa en términos generales, y colaboraré en lo que pueda durante la tramitación en particular.

Discusión en Sala

Presidente , antes de terminar quiero comentar que, según recuerdo de la reunión de Comités, el acuerdo específico -y me gustaría que más adelante quizá el Secretario refrendara esto- fue que el proyecto sería remitido a la Comisión de Constitución por el plazo de una semana. Entiendo que eso se resolvió en dicha instancia, y es lo que quisiera que se corroborara.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Gracias, señor Senador.

Ofrezco la palabra al Senador José García.

El señor GARCÍA .-

Muchas gracias.

Señor Presidente, Honorable Sala, este es un proyecto de ley indispensable, vital. Todas las democracias sólidas del mundo se protegen frente al terrorismo, y Chile debe hacer exactamente lo mismo.

Nuestra legislación vigente, que en muchos casos no se ha podido aplicar, amerita ser corregida y también amerita que tengamos un instrumento sólido, un instrumento eficaz para combatir el terrorismo, para investigarlo, para sancionar a sus responsables.

¿Qué hace esta iniciativa?

En primer término, mantiene la especialidad de una ley antiterrorista, separándola de la idea inicial del Gobierno de incorporar todo en el Código Penal.

Asimismo, establece una fórmula combinada para tipificar el delito terrorista de delitos comunes que son cometidos con determinado propósito.

Amplía las finalidades con las cuales se puede identificar el terrorismo, entre ellas, socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado; someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

El proyecto también amplía el catálogo de delitos comunes que pueden ser tildados de terroristas si cumplen con ciertas finalidades: por ejemplo, la inclusión de los delitos informáticos.

Pone el foco en la organización terrorista, como lo hacen las legislaciones alemana y española, pero también penaliza el delito terrorista individual.

De otro lado, se considera muy positivamente la obligación del Ministerio encargado de la seguridad pública de elaborar una estrategia nacional de prevención y combate de las conductas terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Se hacen aplicables también las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos y agentes encubiertos, reveladores e informantes previstas para los procesos seguidos contra el crimen organizado.

Señor Presidente , concluyo mi intervención recordando que el propio Presidente de la República , Gabriel Boric , en agosto del año 2022 y a raíz del atentado al molino Grollmus señaló la existencia de actos de carácter terrorista en la zona sur de nuestro país. Eso revela que no estamos ante una teoría, sino frente a hechos reales, concretos, que lamentablemente han tenido su mayor concentración en parte de la Región de La Araucanía y en lo que llamamos "macrozona sur".

Por eso, tal como lo hicimos hace un par de minutos, hemos tenido que estar prorrogando el estado de excepción constitucional de emergencia.

Por todas estas razones, señor Presidente , voto favorablemente la idea de legislar. Y espero -iespero!- que a esta materia se le dé la urgencia que requiere, que tenga una tramitación expedita y que podamos pronto entregarle al

Discusión en Sala

país una nueva ley antiterrorista.

Gracias, Presidente .

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Gracias, señor Senador.

Ofrezco la palabra al Senador Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

El terrorismo implica una violación de los derechos humanos que le asisten a cada uno de los miembros de la comunidad, y su tipificación legal es un imperativo esencial para una convivencia social y pacífica.

El terrorismo tiene por objeto destruir la institucionalidad democrática y atacar la soberanía nacional, alterando el orden público, imponiendo un régimen de miedo y de temor en la población, lo cual deriva en la pérdida y privación de derechos fundamentales. Y de ello los chilenos están exigiendo que nos hagamos cargo.

Un lamentable fenómeno delictivo que se ha producido en nuestro país es el accionar de organizaciones criminales de carácter internacional, las cuales, a través de infundir un temor generalizado en nuestra población, crean un marco propicio para realizar extorsiones, secuestros, trata de personas y otro tipo de delitos que, bajo la perspectiva de esta nueva normativa, deben ser indubitativamente sancionados como conductas de terrorismo.

Hubo una luz de esperanza en la inauguración del año judicial por parte del Presidente de la Corte Suprema , quien puso el énfasis "en el rol pacificador y decisorio que tiene la justicia para resolver los conflictos jurídicos que aquejan a la sociedad".

Además, entre otras cosas, reconoce la crisis de seguridad que vive el país señalando textualmente: "Hemos experimentado la ocurrencia de delitos que no eran frecuentes en nuestra sociedad ni en cantidad, ni en gravedad, ni en el modo de ejecución, y esa realidad ha de ser atendida por todos los actores involucrados".

Este es un llamado a promover la coordinación interinstitucional que permita abordar la seguridad de manera integral.

El año 2023, en el fast track de proyectos liderados por el Presidente del Senado , señor Juan Antonio Coloma , junto con la Ministra del Interior , señora Carolina Tohá , aprobamos veintitrés proyectos relacionados con esta área. De tal modo que resulta importante saber cómo se están implementando estas leyes en los distintos servicios e instituciones policiales, y también en servicios públicos, a fin de dilucidar si efectivamente la norma legal ha sido una ayuda concreta para enfrentar con decisión dos grandes problemas que tiene nuestro país: la migración irregular, que conlleva el arribo de terroristas también migrantes; pero además la llegada de mucha gente que viene a cometer delitos y que forma parte de organizaciones criminales. En este mismo sentido, se deben sancionar a todos quienes son funcionales (funcionarios) y que operan local y coordinadamente con estas bandas criminales.

Por ello, señor Presidente , debemos aprobar en general este proyecto de ley e imprimir la máxima celeridad en su tramitación. No podemos tener una política criminal responsable sin una ley antiterrorista sólida y que genere una herramienta eficaz que permita luchar contra este tipo de delitos.

En nosotros hoy se abre una luz de esperanza para todos los chilenos.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senador.

Se ha solicitado abrir la votación.

Discusión en Sala

¿Les parece a Sus Señorías?

El señor WALKER.-

Sí.

El señor COLOMA (Presidente).-

Entonces, se abre la votación.

(Durante la votación).

Tiene la palabra la Senadora Pascual.

La señora PASCUAL-

Gracias, Presidente.

Espero que no se castiguen los minutos. Casualmente, siempre abren la votación cuando a uno le toca hablar.

Presidente , yo quiero manifestar varias cosas.

En primer lugar, es absolutamente necesario modernizar la ley antiterrorista en nuestro país; de eso no cabe duda. Sin embargo, creo que hay que hacerlo en el marco de discusiones y debates que nos permitan incorporar no solo el conocimiento adecuado y con tiempo de todos los Senadores y las Senadoras, sino también de las Comisiones técnicas respectivas.

La ley antiterrorista no es una normativa simple, específica, temática de una Comisión, y tiene que ser revisada por la Comisión de Constitución. Eso es lo primero.

En segundo término, me parece que en esta revisión hay que tener en cuenta no solo la necesidad de modernización de la ley, lo avanzado o no avanzado de ciertas situaciones, los mecanismos y los tipos de delitos que se pueden generar para poder llevar a cabo la acción terrorista, sino que también se debe tener en cuenta la demanda contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Norín Catrimán .

Digo lo anterior porque, así como perfeccionamos las legislaciones, igualmente debemos dar garantías de que no haya prejuicios ni criminalización de formas distintas de pensar.

Por eso creo que la mediación por el lado de los delitos debe tener una revisión bastante específica.

Además, me parece importante no perder de vista la intencionalidad, el efecto de causar terror.

En este proyecto de ley que hoy día vamos a votar en general, precisamente, la definición de esa intencionalidad no está presente. Por ejemplo, la letra c) del artículo 4º, donde se trata el terrorismo individual, en que supuestamente es una persona la que comete el delito, habla de "someter o desmoralizar". Me parece que son términos, por lo menos el de "desmoralizar", que están lejos de la intención terrorista.

A mi juicio, estos son ámbitos que hay que revisar con mucho más detalle.

Por otro lado, hay que revisar esta legislación en el marco del resto de las leyes que hemos aprobado en lo que se ha llamado "agenda de seguridad" que se tramitó durante el año 2023, pues en este proyecto de ley se traen, se cortan y se pegan situaciones que ya fueron descritas y tramitadas en otras legislaciones en materia de crimen organizado y delincuencia.

Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que hay que revisar con mayor cuidado ciertas situaciones que se están traslapando.

Desde ese punto de vista, yo únicamente quiero manifestar, puesto que hemos tenido poco tiempo para poder conocer todo a cabalidad, que estoy absolutamente de acuerdo en que esto sea votado hoy día solo como idea de legislar, y que, por ende, se haga una tramitación en particular con plazos para indicaciones en la Comisión de

Discusión en Sala

Constitución. Ello, porque llevar adelante la modernización de esta legislación con problemas de técnica legislativa, que mezcla temáticas o en que se hace tan extensiva la definición de los delitos o las intencionalidades, finalmente puede derivar en que la normativa no solo sea inaplicable, sino, al mismo tiempo, una legislación prejuiciosa.

Gracias.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Gracias, señora Senadora.

Ofrezco la palabra al Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.-

Muchas gracias, Presidente.

Hace aproximadamente seis meses el Presidente de la República citó a los demás poderes del Estado -creo que estaba presente la Ministra del Interior -, ocasión en que precisamente se planteó la importancia de generar una mejor ley antiterrorista, en virtud de las distintas situaciones que se estaban produciendo en nuestro país y que exigían una forma diferente de tipificar este tipo de conducta.

Y hacía una referencia al interior de esa discusión -salió en los medios- en cuanto a que debía existir una legislación sin complejos, en el sentido de entender que el terrorismo tenía muchas visiones diferentes, inspiraciones distintas, pero que como sociedad se hacía indispensable enfrentarlo con mecanismos modernos. Nadie está al margen de las acciones terroristas. No hay país que pueda decir "a mí esto no me sucedió" o "a mí esto no puede sucederme". Incluso hemos visto, a propósito del crimen organizado, el creciente alcance internacional de distintas acciones de esta naturaleza y que ha sido preocupación planetaria.

Por eso yo valoro el esfuerzo que se ha hecho, básicamente, en entender que se requería modificar y modernizar la ley antiterrorista. Esta ha tenido distintas modificaciones, el 2002, después el 2010. Y en lo medular, si uno mira, ha habido solo dos personas condenadas por acciones terroristas, no porque no hubiera existido voluntad de identificación o porque no hubiese habido actos terroristas, porque lamentablemente sí se han efectuado; el problema es que, producto de lo que yo creo eran complejos de una época , se estableció un tipo de dolo, que algunos llaman "dolo terrorista", en cuanto a la necesidad de probar que en la acción había un ánimo de producir en la población, o en parte de ella, el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie. Y la prueba, la comprobación de ello se hacía casi imposible.

No era un tema de que no existieran actos terroristas, pues se registraron actos terroristas en distintos lugares; el asunto es que la forma de tipificación exigía un nivel probatorio de un ánimo, que es lo más complejo desde un punto de vista judicial. Y obviamente ello generaba la imposibilidad física de producir este tipo de acciones.

En mi opinión, sin perjuicio de las mejoras que pueda incorporar la Comisión de Constitución, lo que está llegando va en la línea adecuada, de hacer carne, de hacer realidad una situación diferente, en el sentido de que lo que debería graficar la lógica terrorista no es la necesidad de producir el temor justificado de ser víctima de delitos, sino la naturaleza del acto que se produce, no solo a nivel colectivo, sino también a nivel individual.

Así que me parece que esta es una buena iniciativa, señor Presidente, que apunta en el sentido correcto.

Concuerdo en que la Comisión de Constitución puede mejorar el proyecto, pero también estamos obligados a fijarnos parámetros de tiempo que lo hagan posible. Esta es una discusión que ya lleva mucho tiempo. Yo sé que en otros temas uno dice: "Llevamos tantos años discutiendo". Esto se está discutiendo desde hace muchos años, desde la publicación de la última modificación.

Entonces, creo que amerita, ya que ha habido un texto bastante acordado entre distintos sectores políticos, hacer un esfuerzo máximo para que a esta verdad, que es contar con una mejor ley antiterrorista, le llegue su hora, y no nos demoremos ad infinitum , lo que haría que en la práctica siguiéramos con la misma legislación, que hace que este delito, por su tipificación, sea casi imposible de probar.

Así que, proponiendo la votación a favor, cumplo con hacer esta referencia a lo que fue una preocupación

Discusión en Sala

gubernativa en la reunión con los demás poderes del Estado, precisamente para generar esta nueva legislación.

He dicho, Presidente .

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Gracias, señor Senador.

Ofrezco la palabra al Senador Latorre.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

Saludo a la Ministra del Interior y a la Subsecretaria de la Segrés.

Yo, obviamente, estoy de acuerdo en que Chile actualice, modernice su ley antiterrorista.

Toda sociedad democrática debe tener un instrumento jurídico sobre esta materia. Y tiene que contar no solo con una ley, sino también con capacidades efectivas del Estado, inteligencia, distintas herramientas para enfrentar delitos terroristas. Eso claramente debe ser así.

En tal sentido, no nos sirve una ley heredada de décadas anteriores, de otro contexto social y político. Como se ha dicho acá, la reforma de 2011 tampoco ha sido efectiva. Y además el Estado de Chile ha sido, de alguna manera, condenado, sancionado por una aplicación de tipo racista. No necesitamos una ley antiterrorista que se aplique solo a un colectivo, en este caso a personeros, comuneros del pueblo mapuche, personas que han estado detenidas en prisión preventiva por largo tiempo por ley antiterrorista y que después salen absueltas. Y hay otras personas que han sido condenadas de manera injusta.

Eso, claramente, no es lo que necesitamos. Sí necesitamos enfrentar los delitos terroristas, y en distintas regiones. No creo que esta tenga que ser una ley solo para la macrozona sur. Me parece que eso sería seguir reproduciendo el estereotipo, donde Chile no ha salido de su error ni de la manera de enfrentar la situación en la macrozona sur con aquellas políticas.

Quiero poner un ejemplo, porque en el punto anterior, relativo a la prórroga del estado de excepción constitucional, se mencionó el incendio en la Región de Valparaíso.

Si uno mira los detalles de esta propuesta de ley, perfectamente se puede hacer la pregunta de si alguno de esos tipos podría ser catalogado como delito terrorista, es decir, un ataque por parte de una persona -porque también puede ser una persona, no solo tres o más en una asociación- que haya generado de manera intencional un incendio con resultado de 134 personas fallecidas, de miles de viviendas afectadas y de pérdida de biodiversidad. Obviamente, es una hipótesis. Eso se está investigando por el Ministerio Público.

Aprovecho de decir también que espero que exista una querella por parte del Ejecutivo, del Ministerio del Interior - es el que tiene esa facultad en este tipo de delitos-, sobre todo por la gravedad y los resultados. Hay que ver si se comprueba la intencionalidad, ya que existen hipótesis de acelerantes, de focos simultáneos, en distintos lugares, además de las condiciones climáticas de viento, de calor que había en esos días, ese fin de semana -viernes 2 y sábado 3- de inicios de febrero. Pero, ante las consecuencias que se generaron, claramente hay que investigar cuál fue el móvil, cuál fue la motivación. Y también hay que recoger los testimonios de las personas. Cuando uno va a terreno, te dicen: "Acá nos quemaron, acá había personas". Hay videos, hay una serie de testimonios que dan cuenta de cierta intencionalidad.

Por tanto, con la nueva ley -si bien falta todo el trámite en la Cámara de Diputados-, perfectamente uno podría entrar en esa hipótesis y querellarse por esta ley antiterrorista. Esperamos que esas querellas puedan ser parte de la transición a la nueva ley antiterrorista, porque con la actual ciertamente se produce una dificultad para comprobar el delito terrorista. Con la legislación en proyecto habrá más herramientas, más instrumentos.

Asimismo, hay que apuntar a quienes financian a las organizaciones terroristas y los actos terroristas. Y para eso es importante que el Estado cuente con otras herramientas no contenidas en este proyecto, como el levantamiento

Discusión en Sala

del secreto bancario y seguir la ruta del dinero de quienes financian acciones terroristas en nuestro país.

Voto a favor en general, esperando, obviamente, que haya una tramitación en particular en la Comisión de Constitución, que es donde la iniciativa debió haber pasado por más tiempo, dado que introduce cambios importantes al ordenamiento penal de nuestro país, y la Comisión más especializada para revisar aquello es la Comisión de Constitución y no la Comisión de Seguridad.

Voto a favor, Presidente .

Gracias.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Gracias, señor Senador.

Ofrezco la palabra al Senador Velázquez.

El señor VELÁSQUEZ.-

Gracias, Presidente.

Respecto de lo que aquí se ha dicho en cuanto al tiempo que el proyecto deba estar en la Comisión de Constitución -por lo que se observa, vamos a aprobar la propuesta de contar con una ley actualizada en el marco antiterrorista-, me parece bien que esté allí todo el tiempo que sea necesario, pues deben ser revisados sus distintos conceptos, sus distintas expresiones. Pero existe voluntad para que efectivamente salga de esa Comisión como un cuerpo normativo potente, claro, que dé garantías a todos los sectores.

A mí, en lo personal, me parece muy positivo que se derogue la actual ley, aprobada y promulgada en plena dictadura. Con toda seguridad, era otra la inspiración que existía cuando se propuso ese marco normativo, instrumento que más bien se ocupaba de perseguir, de aniquilar, con fines que están lejos de lo que esta democracia, con todas sus debilidades, pretende hoy.

Ya se ha ahondado en una serie de elementos que aparecen en esta propuesta, en este proyecto de ley.

Sin embargo, quisiera destacar que me parece interesante el delito de financiamiento del terrorismo. Es importante perseguir a los financistas, que tienen mucho que ver con quienes están orquestando este tipo de acciones terroristas. Se indica acá que se va a sancionar a quien provea o recolecte fondos para una acción terrorista. Considero que esto tiene que revisarse, profundizarse, porque muchos suponemos, de acuerdo con la historia política de nuestro país, de dónde vienen estas finanzas y estos dineros, para socavar gobiernos, para perseguir ideas, para atropellar derechos humanos.

Creo que hoy debemos profundizar lo que aquí se propone.

Está bien actualizar. Me parecen bien los modelos que se han considerado.

Por eso, estoy de acuerdo en que vaya a la Comisión de Constitución -es verdad que en la reunión de Comités se habló de un plazo prudente, con grados de celeridad-, pero debe estar allí el tiempo que corresponda, porque existe voluntad, en este Parlamento, para que efectivamente haya una ley antiterrorista, pero que entregue garantías, no como la que se aprobó y promulgó en 1984, en plena dictadura, cuando los fines eran perseguir a ciertos sectores de la sociedad chilena.

Gracias, Presidente .

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Gracias, señor Senador.

Ofrezco la palabra al Senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Discusión en Sala

Gracias, Presidente.

Saludo a la señora Ministra del Interior.

Quiero apuntar al debate de fondo que ha comenzado en la Sala para gestar una modernización, una nueva ley antiterrorista que efectivamente sea un instrumento eficaz.

Cuando existe una legislación que tiene problemas de legalidad, de legitimidad; cuando hay una legislación que ha sido impugnada desde el punto de vista internacional, con fallos que han sancionado al Estado de Chile en cortes internacionales ante su aplicación, tenemos que ser extremadamente rigurosos para avanzar en un proyecto de ley que sea eficaz en la persecución de actos terroristas.

Eso es lo primero que nosotros debemos tener a la vista, y creo que ese es el debate que tenemos que hacer. No podemos pretender que simplemente con adecuaciones o continuando con la misma línea vamos a combatir y perseguir a aquellas organizaciones que cometen actos terroristas.

Creo que ese es el espíritu.

Por eso he hecho el alegato, como integrante de la Comisión de Constitución, de que nos demos el tiempo, de que analicemos la iniciativa desde el punto de vista jurídico, con legislación comparada en dicha instancia, que es a la que le corresponde abordar este tipo de legislación.

Aquí hay un error de forma y de fondo que he reiterado y que ha sido aceptado transversalmente: no es posible que en este Parlamento la discusión de las normas que reforman, modifican textos del Código Penal, leyes orgánicas fundamentales o la propia Constitución no pase por la Comisión especializada. ¡Eso es un error! ¡Un error! ¡Es un atajo legislativo que creo que no avanza en la perspectiva de lograr una mejor legislación!

La ley antiterrorista debe tener la legitimidad, el consenso y la técnica adecuada para que sea aplicable, para que sirva al Fiscal Nacional, para que los tribunales sancionen y para que, en definitiva, desbaratemos aquellas organizaciones que están utilizando estos instrumentos.

¡Y hay vacíos! Lo señalaba muy bien el Senador Insulza respecto de determinados techos de pena que hoy día claramente son contradictorios con lo que se está haciendo en esta legislación.

Hay un tipo abierto. Lo que más se ha reiterado en la jurisprudencia, en la doctrina, por quienes han escrito a propósito de nuestra legislación antiterrorista, es el elemento subjetivo, la voluntad, la intención de causar un propósito terrorista. ¿Cómo se determina eso? Es difícil. En ese punto nos han sancionado las cortes internacionales.

En el artículo 2º, en el cual se define precisamente el tipo penal, se señala que se entenderá por asociación terrorista "toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviere entre sus fines socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado; inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21º, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado; o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieren" -y aquí el llamado a reflexión- "la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella".

Yo me pregunto, y lo haremos también en la discusión particular, invitando a expertos y académicos, qué es "desmoralizar a la población civil", cuál es la definición de ese tipo penal. ¿Vamos a construir nuevamente un tipo penal abierto para que las interpretaciones nos lleven a recurrir internacionalmente o a inhibir a los persecutores de aplicarlo?

Yo no quiero aquello.

La bancada del Partido Socialista va a respaldar una nueva legislación en materia terrorista. Estamos comprometidos y hemos respaldado la persecución penal del crimen organizado y de cualquier otra manifestación de esa naturaleza, pero debemos proveernos de una legislación que sea legítima, que sea lo más concordada

Discusión en Sala

posible y que sea aplicable y no susceptible de recursos, de interpretaciones equívocas, o imposible de aplicar por parte del Ministerio Público y los tribunales.

Por eso, esperamos contar con un plazo adecuado para la presentación de indicaciones a los efectos de generar un debate serio, responsable, con altura, sin estereotipos, con el objeto de despachar una legislación antiterrorista a la altura del siglo XXI y, sobre todo, a la altura del desafío que significa enfrentar en este país al crimen organizado y cualquier expresión que atente contra los intereses de la población con los instrumentos que, legítima y democráticamente, tiene un Estado de derecho.

Voto a favor, señor Presidente , y reitero la necesidad de generar una buena discusión en la Comisión de Constitución del Senado.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Gracias, señor Senador.

Ofrezco la palabra a la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.-

Gracias, Presidente.

Yo creo que, más allá de las críticas, que son absolutamente legítimas, y de todas las mejoras que haya que introducir a este proyecto de ley, resulta valorable que hoy día estemos discutiendo al menos su aprobación en general, principalmente porque el terrorismo es un flagelo que está en aumento en el mundo y no hay posibilidades de pensar que vaya a disminuir; todo lo contrario.

Chile es un país que está muy atrasado en materia de legislación antiterrorista.

Solo quiero señalar que ya en el año 1994 las Naciones Unidas plantearon que "los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole para justificarlos".

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "el terrorismo está encaminado a la destrucción misma de los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley". De eso no cabe duda.

Hoy día, porque no tenemos una ley antiterrorista eficiente ni eficaz, nos ubicamos, según el Índice Global de Terrorismo, en la posición número 17, lo que claramente resulta muy negativo. Y algunas encuestas aplicadas en La Araucanía y en el resto del país plantean que sobre el 80 por ciento de las personas cree que en dicho territorio hay terrorismo. Y no solo eso: el Presidente Boric señaló, el año 2022 -el 30 de agosto para ser exactos-, a raíz del atentado horroroso al molino Grollmus, que existen actos de carácter terrorista en Chile. Y no solo terrorismo de corte nacionalista, que está más presente, sino también de carácter anarquista, para lo cual basta recordar los sucesivos atentados a la infraestructura crítica ocurridos en Valparaíso, Ñuble y Arauco en 2023 y reivindicados por el Movimiento 18 de octubre.

Al hacer un análisis bien breve, hoy día la ley antiterrorista tiene una falta de consenso político que es evidente; pero tampoco se aplica. Por otro lado, el Ministerio Público no está investigando bajo las fórmulas de la conducta terrorista, como lo ha dicho el Fiscal Regional de La Araucanía , pues no aplica técnicas especiales de investigación como agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes; por tanto, no cuenta con las herramientas necesarias que permitan hacer realmente más efectiva la persecución.

Además, siempre se ha dicho que es muy difícil acreditar la denominada "finalidad terrorista".

Por último, en cuanto a la vulneración de los derechos humanos, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Norín Catrimán versus Estado de Chile, consagró respecto de esta ley y su aplicación anterior al caso concreto que el inciso tercero del artículo 1°, que establecía una presunción de elementos subjetivos del tipo penal de terrorismo, es "violatoria del principio de legalidad y de la presunción de

Discusión en Sala

inocencia".

Por lo tanto, al revisar los argumentos que se han dado en múltiples ocasiones uno tiende a pensar que la ley se encuentra obsoleta y que es urgente entregarles al Ministerio Público y a la Justicia una normativa que permita realizar una adecuada investigación y denominar como terrorismo lo que por muchos años se ha catalogado de violencia rural, porque de otra manera no se va a poder investigar como se debe.

Así que obviamente voy a aprobar en general el proyecto, entendiendo que todos y cada uno, de acuerdo con nuestras propias miradas (algo consustancial al Congreso), haremos las enmiendas y las propuestas necesarias para mejorar el texto original.

Muchas gracias.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Gracias, señora Senadora.

Ofrezco la palabra al Senador Saavedra.

El señor SAAVEDRA.-

Gracias, Presidente.

El que hoy día se debata este proyecto en el Congreso de la Nación, y particularmente en el Senado, creo que es un tremendo punto de avance respecto del origen de esta iniciativa de ley. Cuando se hace en democracia, se puede debatir y, por tanto, se puede concordar, se puede consensuar, se puede llegar a acuerdos respecto de una normativa tan trascendente como es la caracterización del terrorismo, que es un acto de violencia destinado a propagar el miedo -no hay duda de aquello-, a causar daño y a alcanzar objetivos políticos, religiosos o ideológicos. Es una amenaza para la seguridad global y requiere el esfuerzo coordinado para prevenirlo y combatirlo. Por tanto, necesita la mancomunidad de esfuerzos y que los tres poderes del Estado y las respectivas Policías y agencias de inteligencia que el país tiene que darse estén actuando con criterios similares y al unísono para resolver problemas como los que tuvimos el año pasado: en la Región del Biobío hubo voladuras de torres de alta tensión y aún no individualizamos a los responsables de lo que ocurrió, más otras acciones que acá ya se han mencionado y que evidentemente infunden temor en la población.

El proyecto de ley que estamos discutiendo tiene que establecer una regulación que tipifique, que sancione los delitos terroristas como primer punto, y que derogue el origen de la ley N° 18.134, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, porque el criterio de ese entonces, del Gobierno dictatorial, era otro: se buscaba, con otros fines ideológicos, la caracterización de aquellos delitos y la sindicación de las personas que eran condenadas por este tipo de acciones, que en muchos casos nunca se pudieron probar.

Entonces, es el origen de esta ley, en un Estado que no era democrático, la diferencia sustantiva que va a marcar el término final de una normativa que es necesaria para el país, pero que debemos tomar con pausa, aunque sin dejar de hacerlo, porque se establecen sanciones que pueden afectar en lo profundo a las personas. Por lo tanto, tenemos que darnos el tiempo necesario para que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se acabe de perfeccionar y de tramitar un texto que después venga a la Sala con todos los acuerdos y consensos que se requieren en esta materia.

Mediante el proyecto se mejoran y se adecúan los estándares a lo que son las vivencias del siglo XXI y a la incorporación de los derechos de las personas, sin que sean conculcados por acciones de agentes del Estado, que muchas veces las sindicaban en actos que no corresponden.

En suma, con este proyecto de ley se supera la falta de legitimidad de origen y, al mismo tiempo, se establecen claramente las condenas, dando cuenta de la necesidad de que en la sociedad exista un instrumento que ampare a la población, que la proteja de actos que hemos tenido que vivir con tristeza, con dolor, con pavor, como es el caso del molino Grollmus, en la comuna de Contulmo, donde hasta el día de hoy se esperan sanciones para un hecho tan deleznable como el ocurrido en esa localidad.

Vamos a votar a favor, porque entendemos la necesidad de esta iniciativa. Y, evidentemente, esperamos que el

Discusión en Sala

paso por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sea pronto, célere, y tengamos este proyecto de ley lo antes posible de nuevo en la Sala para que también lo aprobemos en particular, a fin de seguir avanzando en el proceso de más seguridad que demanda la población, como corresponde a un país que resguarda los intereses de todas y todos los ciudadanos.

Muchas gracias, Presidente .

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

A usted, Senador.

Tiene la palabra el Senador Moreira.

El señor MOREIRA.-

Gracias, señor Presidente.

La verdad es que no está de más decir las cosas, porque siempre es bueno dejar constancia cuando se tratan temas tan delicados.

Todos sabemos que el terrorismo es un drama de múltiples connotaciones; su solo nombre evoca la sensación que produce en las víctimas, en las comunidades, en la sociedad. El terrorismo implica "la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia", como señala la propia Organización de las Naciones Unidas.

El drama del terrorismo tiene múltiples aristas, afecta tanto a las personas como a su entorno, a las comunidades y a sus posibilidades de desarrollo.

Implica, en primer lugar, la pérdida de vidas humanas. Y las personas que experimentan ataques terroristas, ya sea de manera directa o indirecta, en un atentado o siendo testigos, quedan con heridas o evidentes traumas psicológicos. También tiene efectos devastadores en las propiedades, por cuanto pueden causar daños materiales significativos, incluyendo la destrucción de edificios, infraestructuras y recursos económicos, lo que puede provocar un impacto a largo plazo en la economía local y nacional. ¡Y ha sucedido en Chile!

El terrorismo divide, provoca polarización social. Y también restringe las libertades civiles, vía directa o a través de medidas que deben tomar los gobiernos para enfrentarlo. Pero, además, afecta a los propios pueblos o grupos postergados que dice defender, produciendo estigmatización de las comunidades.

Desde el año 2002 tenemos, no una mala ley contra el terrorismo, sino una pésima ley, inaplicable! Y sin efectos prácticos: solo tres personas condenadas!, solo tres personas condenadas en dos décadas dan cuenta de una normativa que, de tan precautoria, termina siendo inútil.

Las disputas políticas, las visiones ideológicas nos han impedido mejorar. ¡Sí, esa es la verdad! Unos y otros hemos sacado ventaja en algún minuto, lo que nos ha imposibilitado perfeccionar o hacer operativa una normativa tan necesaria para la defensa de la vida democrática.

¡Y seamos honestos! En estas disputas políticas nadie se salva: ¡todos tenemos algo de responsabilidad! Algunos tiran la piedra y después esconden la mano.

Hoy finalmente se pone en votación, aunque sea en general y en primer trámite -pero es un paso-, no solo un texto, sino la voluntad del Senado de poner al día una legislación urgente, esencial, que simplemente no da para más.

La Comisión acordó que el texto base sea el proyecto en que uno de los autores es el Presidente de nuestro partido, el Senador Macaya, pero también parlamentarios de distintos sectores, incluyendo a la Presidenta del Partido Socialista , la Senadora Paulina Vodanovic, y entiendo que el Senador Karim Bianchi -que espero que se esté recuperando en estos momentos-, lo que habla de un diagnóstico compartido.

Voto a favor, en especial considerando que los Comités ya acordaron un plazo muy breve para formular

Discusión en Sala

indicaciones, con la lamentable oposición del Partido Comunista y de algunos parlamentarios del Partido Socialista. Pero lo importante son las mayorías y la voluntad de todos.

Lo único que le digo al Gobierno y a la oposición es que nos tomemos en serio esto, porque el terrorismo, la delincuencia nos sobrepasó a todos. ¿Cuándo habíamos hablado de secuestros y sicariato en años anteriores? Jamás. Y esto llegó para quedarse. Alguno de nuestros hijos, un familiar, algún amigo, cualquiera, todos estamos expuestos hoy día, porque no tenemos una legislación adecuada.

Entonces, llamo a una tregua, en el contexto de que avancemos en esta iniciativa. Si el Gobierno, Ministra, Presidente, aplica mano dura dentro de la ley, va a recibir todo nuestro respaldo. Porque obviamente se puede avanzar en aplicar la ley con mano dura, dentro del marco normativo y los protocolos, pero tenemos que irnos en la dura.

La gente siente hoy día que el sistema penal está más preocupado de los victimarios que de las víctimas. Y cuando se habla de los derechos humanos, concepto que todos usamos, la gente dice: "Y bueno, ¿dónde está mi derecho humano de poder caminar tranquilamente, sin sentir miedo?". Porque hay miedo en la población.

Se necesita un compromiso. Muchas veces se habla de acuerdos nacionales. Pero a mí me parece que un acuerdo general en esta materia es hoy día más necesario que nunca.

Voto a favor, porque espero un futuro esperanzador en estos temas.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Espinoza.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, Presidente.

En esta intervención me gustaría señalar la necesidad que tiene el país de una modificación a la ley antiterrorista. En eso no tenemos discusión de ningún tipo; creo que es necesaria y fundamental. Estamos viviendo una ola de crímenes y situaciones que el país no había conocido antes. Y obviamente que eso, desde todo punto de vista, amerita que este Parlamento -para eso fuimos elegidos por la ciudadanía- avance en generar modificaciones a una ley que todos sabemos que data del año 84.

Es la herencia legal de una dictadura que se generó cuando el país comenzó a ser testigo de una ola de protestas contra el régimen militar en aquellos años, pero también porque había grupos que validaban la vía armada insurreccional. Eso hay que dejarlo claramente establecido.

El Senador Moreira ha dicho en su intervención, entre otras cosas, que la ley antiterrorista actual no sirve para nada. Claro, porque, como muy bien decía mi colega Saavedra, fue construida con otros propósitos, en plena dictadura militar.

Por lo tanto, hoy día su vigencia amerita y hace necesario y fundamental que sea perfeccionada, para que contribuya a atacar los principales flagelos que hoy estamos viviendo: el crimen organizado y los actos terroristas que ocurren en diferentes lugares.

Presidente, las leyes antiterroristas no pueden afectar libertades fundamentales. Eso es algo que debe primar siempre; no se pueden producir abusos. Por eso que debe ser cuidadosa la forma en que vamos a enfrentar esta nueva legislación.

Y por ello es válido lo que pidió el Senador De Urresti en el sentido de que el proyecto tenga una discusión mucho más minuciosa en la Comisión de Constitución. Porque, repito: una premisa fundamental cuando se generan leyes antiterroristas en el mundo es que esas leyes no afecten libertades individuales de las personas. Siempre se debe responder a los ataques contra los derechos humanos, defendiendo los propios derechos humanos. Eso es algo que está universalmente establecido en este tipo de materia.

Discusión en Sala

Las leyes antiterroristas en el mundo deben calmar las preocupaciones de la ciudadanía. Y eso tenemos que alcanzar, no hacer una legislación a la rápida porque queramos tener más leyes de seguridad o para que seamos el Gobierno que más normativas ha implementado en esta materia. ¡No! Debemos buscar que sean leyes que efectivamente sirvan para atacar el flagelo que hoy día nos afecta y que nos hace estar discutiendo este proyecto en el Parlamento.

Señor Presidente, en mis palabras finales considero importante señalar algo que es elemental en esta materia. ¿Necesita Chile modificar esta ley? Claramente que sí. Y pienso que en eso hay consenso generalizado, incluso en los sectores del oficialismo que son un tanto más radicalizados.

Yo creo que tenemos que avanzar, que tenemos que aprovechar esta oportunidad. Por cierto, voy a votar a favor en general este proyecto, pero esperamos que las modificaciones que se realicen en la Comisión de Constitución sean efectivamente positivas para el país; que no sea una ley antiterrorista ideologizada, sino una normativa que vaya en la línea del realismo que se requiere en una materia que hoy día nos aflige con mucha urgencia porque estamos teniendo cada día más imágenes espeluznantes de lo que está sucediendo en Chile.

Lo que ocurrió con esta persona, cuyo deceso brutal lamentamos, es una forma de crimen que no habíamos visto, por el mecanismo con que se realizó. Y haya sido por motivos políticos o de otro tipo, es condenable desde todo punto de vista. Y también amerita que este Parlamento les haga llegar, por cierto, las condolencias a los familiares de esa persona opositora al régimen de Nicolás Maduro.

Presidente, anuncio mi voto a favor de este proyecto.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Vodanovic.

La señora VODANOVIC.-

Gracias, Presidente.

El proyecto de ley antiterrorista que nos toca votar hoy ha sido fruto de un intenso trabajo entre el Ejecutivo y la Comisión de Seguridad Pública, en que se han observado distintas legislaciones y posturas para finalmente llegar a un texto que se haga a cargo de la realidad nacional e internacional de un fenómeno tan complejo como es el terrorismo.

Una discusión previa y esencial fue si tendríamos una ley especial que tratara la materia o si modificaríamos el Código Penal para ingresar en este cuerpo legal los tipos de terrorismo. Varios de los proyectos refundidos acá optaban por una ley especial, tal como la que presentamos junto a los Senadores señora Aravena y señores Bianchi, Macaya y Ossandón.

La unanimidad de la Comisión estimó que, por la particularidad del fenómeno del terrorismo, tanto a nivel penal sustantivo como procesal, así como en la actual discusión que se está teniendo en este Congreso sobre el Código Penal, que lleva años, y en que cada gobierno presenta su anteproyecto de código punitivo, lo mejor era tener una ley especial.

En efecto, no parece tener sentido que reconozcamos que la actual ley es deficiente en su aplicación y dejemos que siga la suerte de la tramitación de un nuevo Código Penal, que lleva más de diez años en el Congreso, con diferentes formulaciones.

El proyecto de ley que votamos contiene normas sobre el plan nacional de prevención y medidas intrusivas únicas para investigar los delitos de terrorismo que ameritaban, a nuestro juicio, una ley aparte.

Otra decisión sustantiva fue estructurar los tipos penales partiendo de la asociación terrorista como el delito principal de esta clase especialísima de criminalidad.

Esta es la estructura que traía el proyecto presentado por el Ejecutivo y que se basa en la convicción de que las

Discusión en Sala

agrupaciones estructuradas y con permanencia en el tiempo son las capaces de desafiar al Estado al nivel que el terrorismo busca.

A continuación, tipifica a quienes actúan en concordancia con quienes promueven la comisión de delitos terroristas sin que formen parte de una asociación criminal. Este es, actualmente, el tipo de terrorismo de mayor preocupación a nivel mundial, ya que las redes sociales y los medios de comunicación modernos han servido para que los atentados sean producto de pequeñas células desconectadas entre sí, pero unidas por la misma ideología.

Por último, se consigna un tipo de terrorismo individual acotado cuyo caso arquetípico es el del llamado "lobo solitario".

Conviene expresar, señor Presidente, que la existencia de tipos penales terroristas absolutamente objetivos son excepcionales en el derecho comparado, pese a que esta clase de tipificación se promueve por la oficina de Naciones Unidas encargada de la materia. De los países que habitualmente consideramos como ejemplo, solo Alemania tiene un tipo específicamente objetivo que no fue recogido por ninguno de los proyectos presentados. Lo que sí se buscó fue establecer finalidades terroristas que no se basaran en la sola conciencia del ejecutor del atentado, ya que con ello se perpetuaban las dificultades probatorias que el actual tipo penal posee y que todos conocemos.

El terrorismo es una vulneración de los derechos humanos de las víctimas. Por tanto, la adopción de legislación contra el terrorismo por parte de cada Estado es una obligación del derecho internacional de los derechos humanos que Chile debe cumplir.

En la sentencia del caso Norín Catrimán y otros versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con condenar a nuestro país, señaló que existe consenso en el mundo, y en particular en el continente americano, respecto de la amenaza que el terrorismo representa para los valores democráticos y para la paz y seguridad internacionales, así como para el goce de los derechos y libertades fundamentales.

Este punto es importante, porque quiebra en parte el paradigma de que solo son los Estados quienes pueden vulnerar los derechos humanos.

En consecuencia, al momento de elaborar una regulación antiterrorista se debe tener en cuenta, junto con la aproximación tradicional relativa a los derechos humanos que se pueden ver afectados por las medidas penales y procesales adoptadas por el... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).-

Le voy a dar un minuto más.

La señora VODANOVIC.-

Gracias: treinta segundos.

El terrorismo es por sí solo una vulneración a estos mismos derechos fundamentales de las personas y las víctimas o posibles víctimas deben ser un centro de atención igual de importante que los investigados o imputados.

Este ha sido el espíritu de la discusión en la Comisión de Seguridad Pública y soy de la opinión de que ha sido recogido correctamente por el articulado. Por tanto, votaré a favor el proyecto presentado a la Sala.

He dicho.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senadora.

Finalmente, tiene la palabra el Senador Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Presidente, yo creo que estamos todos más o menos contestes en que tenemos en Chile una situación grave de

Discusión en Sala

seguridad pública, para lo cual se han dictado numerosas leyes por este Parlamento.

Ahora, yo no sé si todo este cuerpo normativo de más de veinte leyes que hemos dictado ha significado algún cambio profundo en el actual clima que nosotros vivimos. Y a eso se suma este proyecto de ley antiterrorista, donde se pone mucho el acento en la gravedad de diversos delitos que se cometen en distintas partes del país.

Yo creo que ahí tenemos un problema en el debate, ya que la gravedad de los delitos no significa necesariamente que sean de carácter terrorista. Porque, por ejemplo, yo pregunto: el secuestro y muerte del teniente Ojeda, ¿es un delito terrorista? El incendio que tuvo la Quinta Región, si hubiera sido intencional, ¿sería un delito terrorista? Entonces, ¿vamos a juzgar esto solamente por la gravedad del delito?

Llevamos cuarenta años en Chile con esta ley, que no ha podido aplicarse conforme a los requerimientos que tiene el país con los distintos eventos que hemos vivido. Ello, porque yo creo que tiene un núcleo central de error, cual es la tipificación de lo que se entiende por delito terrorista.

Este proyecto avanza cuando coloca en el centro de la tipificación del delito la organización terrorista, conforme a los estándares europeos, fundamentalmente alemanes, que la colocan como el centro del delito terrorista.

Pero este delito requiere, a lo menos, tres elementos: un elemento estructural, que en este caso es la organización; un elemento instrumental, que es la violencia, y un elemento teleológico, de finalidad del delito terrorista, su característica central, que es intentar socavar las instituciones democráticas de la sociedad.

Eso es, centralmente, un delito terrorista.

Y entonces, leyendo a la rápida este proyecto en la mesa de la Vicepresidencia del Senado, yo siento que podemos estar cometiendo nuevamente el error que se cometió en el 2010 en alguno de los artículos que he visto. Me explico: el problema que se produce es que en el artículo 1° de la actual ley se señala la intencionalidad y después se dice: "todos estos delitos que están acá, en el artículo segundo, si se cometen con esta intencionalidad, van a constituir delitos terroristas". Y eso ha fracasado. Acá se toma la organización como cuestión central, lo que a mí me parece un avance; sin embargo, tengo dudas de si en el desarrollo del articulado no se vuelve hacia la intencionalidad.

En esto quiero hacer una precisión un tanto técnica, en el entendido de que todos los delitos implican un dolo, implican una finalidad, implican una intención. ¿Cuál es el problema que tiene la actual ley en algunos de los artículos en que me parece vislumbrar algo así? Que la intencionalidad debe estar en el elemento dolo del delito, porque el delito implica una acción típica, antijurídica y culpable.

Ahora, el problema que presenta la actual ley antiterrorista -y me temo que también puede estar presente en alguno de los artículos del proyecto- es que coloca la intencionalidad en el elemento típico. Por eso cuesta su prueba -la Ministra me hace con la cabeza un gesto de que no es así-, porque el elemento intencional, teleológico, está en la organización y en lo que gira en torno a ella. Pero, si optamos por colocar elementos intencionales en la tipicidad, vamos a tener el mismo problema, y eso es lo que nosotros debemos revisar en la Comisión de Constitución para los efectos de no incurrir en los mismos errores técnicos que se cometieron el año 2010, partiendo de la base, señora Ministra -por su intermedio, Presidente -, de que la arquitectura central va en la dirección correcta con la organización y los delitos que hay en torno a ella.

Sin embargo, en el desarrollo de lo que yo vi, me pareció vislumbrar que se vuelve a pedir un elemento intencional, ya no en la culpabilidad, sino en la tipicidad, y ese...(se desactiva el micrófono por haberse agostado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... -un minuto más, por favor- es un problema que ha sido muy estudiado, señora Ministra -por su intermedio, Presidente - en la legislación alemana: lo que se llama el "injusto penal", del profesor Welzel, de los años treinta, con la teoría finalista de la acción.

Entonces, ese es el error que no debemos cometer y hemos de examinar detenidamente, porque no podemos estar cuarenta años sin lograr una legislación que esté a la altura de lo que el país requiere.

Termino, Presidente, señalando que toda esta legislación, a mi juicio, no va a producir sus frutos si no tenemos servicios de inteligencia potentes que se anticipen a la comisión de los delitos.

Gracias, Presidente .

Discusión en Sala

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senador.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Cerrada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (41 votos a favor y 1 abstención), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro González, Coloma, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Se abstuvo la señora Campillai.

El señor COLOMA (Presidente).-

Aprobado en general el proyecto.

Hay debate respecto al plazo de indicaciones. Dijimos que sería breve.

(Rumores).

¿Les parece?

Aquí tenemos que mediar, porque algunos quieren un plazo largo y otros uno brevísimo. Entonces, busquemos una ecuación, porque hay dos sugerencias: una, la próxima semana, y otra, el 11 de abril. Por eso, tratemos de acordar una ecuación más o menos a la mitad.

Fijemos el plazo, si les parece, hasta el 26 de marzo.

La señora EBENSPERGER .-

¿No era el 11 abril?

El señor DE URRESTI.-

Presidente, podría ser el 29.

El señor INSULZA.-

Nos gusta el 29...

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Les parece el 26 de marzo? Tres semanas. Es para presentar las indicaciones...

El señor DE URRESTI.-

Discusión en Sala

Presidente, podría ser el 21.

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Qué dice la Comisión de Seguridad?

El señor OSSANDÓN .-

¡No sé para qué va a ir a Constitución a perder el tiempo!

El señor COLOMA (Presidente).-

Dejémoslo para el 26.

Senador, es para presentar indicaciones, no para resolver el tema.

El señor MOREIRA .-

¿Cómo andará el ánimo del Senador De Urresti...?

El señor COLOMA (Presidente).-

¡Anda bien...!

El señor MOREIRA.-

¡Va a estar de cumpleaños...!

El señor COLOMA (Presidente).-

Si les parece, porque tengo una petición de otro sector que me dice que lo haga más breve.

Estoy tratando de llegar a una ecuación.

El señor MOREIRA .-

¡Él va a ser el Presidente de la Comisión!

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Alguien se opone a que sea el 26 de marzo?

El señor WALKER.-

¡Votemos, Presidente!

El señor COLOMA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Presidente, yo creo que uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace, y en este caso lo que se hace es definir las fechas.

Nosotros queremos establecer un plazo para indicaciones que, en definitiva, son mejoras, son trabajos de elaboración con abogados, con equipos técnicos. Si queremos hacerlo en una o dos semanas, perfecto, habrá una chambonada y simpleza en la discusión. En la medida en que presentemos buenas indicaciones tendremos una mejor discusión.

Según el debate de hoy día, lo que hemos escuchado, todos estamos de acuerdo en que debemos mejorar y

Discusión en Sala

perfeccionar el texto, de manera tal que esas indicaciones, en lo posible, sean presentadas concordadamente. Entonces, este prurito del plazo, de la inminencia, ¡por favor! Yo pido que seamos rigurosos. Estamos hablando de tres semanas para generar indicaciones. Es lo mínimo que se puede tener en cualquier proyecto. Así que no entiendo.

Yo le planteo al Ejecutivo : si queremos sacar el proyecto en Fácil Despacho o sobre tabla, ¡idigámoslo!

Presidente , usted es quien decide.

Si quieren sacarlo así, perfecto, pero no habrá consenso y de nuevo vamos a tener una ley hecha con apuro y tramitada a través de La Segunda o de los medios de comunicación. Yo no quiero eso, sino que seamos rigurosos en esta tramitación.

El señor COLOMA (Presidente).-

Hasta el 26 de marzo, son tres semanas.

Yo estoy de acuerdo con usted, Senador De Urresti. Es exactamente lo que estamos planteando.

Dejémoslo para el 26, tres semanas. No son ni una ni dos; son tres, para presentar indicaciones.

El señor DE URRESTI .-

Se puede poner el 1 de abril, ¡qué problema hay! de semana regional.

Tiene la palabra el Senador Ossandón.

El señor OSSANDÓN .-

Presidente , solo para que quede constancia en el acta: este proyecto no ha sido visto a la rápida. La Comisión de Seguridad ha hecho un tremendo trabajo y ha habido muchas pero muchas reuniones técnicas con el Gobierno, con el Ejecutivo y con nosotros. Y claramente los que somos parte de la Comisión de Seguridad consideramos que el proyecto no debería ir a Constitución. Pero, si de todas maneras va a ir, que exista un plazo acotado para que no caiga en la lista de espera, porque es una ley demasiado importante.

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Les parece el 28 o el 29 de marzo?

El señor OSSANDÓN .-

Yo encuentro que es mucho, pero...

El señor COLOMA (Presidente).-

Yo entiendo, y valoro el esfuerzo de la Comisión; tiene razón el Senador.

Entonces, 28 de marzo, a las 12 horas, si les parece.

(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).

Ministra Tohá, usted me había pedido la palabra. No sé si quiere hacer uso de ella o pasamos al próximo proyecto. Todavía falta la discusión particular.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Presidente , soy Ministra del Interior y también soy mujer, pero hoy día voy a ser más mujer que Ministra , de modo que voy a dejar mis comentarios para el debate en la Comisión, que me hubiera gustado hacer aquí, pero... ¡ya pasó la vieja...! Los dejo para la Comisión y para cuando tengamos la discusión particular acá, en el Senado.

El señor COLOMA (Presidente).-

Discusión en Sala

Muchas gracias, Ministra.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-

A usted, Presidente .

El señor LAGOS.-

¡Estadista...!

Boletín de Indicaciones

1.11. Boletín de Indicaciones

Fecha 28 de marzo, 2024. Boletín de Indicaciones

BOLETINES Nos

16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, REFUNDIDOS

INDICACIONES

28.03.2024

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE DETERMINA CONDUCTAS TERRORISTAS Y FIJA SU PENALIDAD, Y DEROGA LA LEY N° 18.314

ARTÍCULO 1°

Inciso segundo

1.- Del Honorable Senador señor Espinoza, para agregar, a continuación de la expresión “proveyéndole recursos o medios”, lo siguiente: “a sabiendas de su uso”.

o o o o

Inciso nuevo

2.- De los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, para intercalar, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto y así sucesivamente:

“La pena será de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en la asociación reclutando a menores de dieciocho años como miembros o entregándoles entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos.”.

o o o o

Inciso tercero

3.- Del Honorable Senador señor Espinoza, para agregar, a continuación de la expresión “involucramiento relevante”, la siguiente frase: “, entendido éste como involucramiento activo y directo,”.

o o o o

Inciso nuevo

4.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto y así sucesivamente:

“Se entenderá por involucramiento relevante a quien formando parte de una asociación terrorista participe activamente en su organización, en la dotación de medios, insumos y recursos económicos para la perpetración de los hechos delictivos; así como la capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo en la organización.”.

o o o o

ARTÍCULO 2°

Inciso primero

Encabezamiento

Boletín de Indicaciones

5.- De los Honorables Senadores señora Pascual y señor Núñez, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 2°.- Se entenderá por asociación terrorista, toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviere entre sus fines imponer o inhibir alguna decisión de una autoridad del Estado, o bien producir temor en la población civil o en una parte de ella de ser víctima de delitos de la misma especie, considerando los métodos utilizados o las circunstancias de comisión:”.

6.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazar las expresiones “socavar o”, por lo siguiente: “socavar el orden institucional democrático y/o”.

7.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para agregar, a continuación de la frase “a una autoridad del Estado;”, lo siguiente: “alterar gravemente el orden público;”.

8.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para reemplazar la oración “o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieron la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella:”, por la siguiente: “o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieron la aptitud para infundir temor generalizado en la población o en una parte de ella de pérdida o privación de los derechos fundamentales:”.

9.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituir la frase “tuvieron la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o una parte de ella”, por la siguiente: “pudieron producir u originar a la población temor generalizado”.

10.- De los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, para reemplazar la frase “someter o desmoralizar”, por la siguiente: “someter, atentar o desmoralizar”.

11.- De los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, para suprimir la voz “civil”, ubicada entre las frases “a la población” y “o a una parte de ella”.

Número 1°

12.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para sustituirlo por el siguiente:

“1° Los previstos en los artículos 141, 142, 315, 316, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 y 480, en lo correspondiente, del Código Penal. Asimismo, el de descarrilamiento contemplado en los artículos 105, 106, 107 y 108 de la Ley General de Ferrocarriles; o”.

13.- Del Honorable Senador señor Espinoza, para eliminar la expresión “396, 397,”.

Número 2°

14.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para reemplazar la expresión “y el artículo 35” por la siguiente: “ y los artículos 34 y 35”.

°°°°

Número nuevo

15.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para incorporar, a continuación, el siguiente número, nuevo:

“... Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes.”.

°°°°

°°°°

Boletín de Indicaciones

Número nuevo

16.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para agregar, a continuación, el siguiente número, nuevo:

“... El atentado en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas, en razón de sus cargos.”.

oooo

oooo

Incisos nuevos

17.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para incorporar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“La asociación criminal para cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio será sancionada como asociación terrorista conforme a las disposiciones de la presente ley. En este caso, las penas establecidas en tales disposiciones serán impuestas sin perjuicio de las que correspondiere imponer por uno o más crímenes efectivamente perpetrados por uno o más integrantes de la asociación criminal.

No será constitutiva de asociación terrorista una organización que persiguiera una reivindicación territorial cuya legitimidad fuere reconocida por el derecho internacional y no cumpliera con los requisitos exigidos en este artículo.”.

oooo

ARTÍCULO 3°

18.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para suprimirlo.

ARTÍCULO 4°

19.- De los Honorables Senadores señora Pascual y señor Núñez, para eliminarlo.

20.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 4°. - Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5°, con alguna de las siguientes finalidades:

a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.

b) Alterar gravemente el orden público.

c) Inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21°, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población.

d) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado.

e) O bien cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieran la aptitud para infundir temor generalizado en la población o en una parte de ella de pérdida o privación de los derechos fundamentales.

En tales casos se impondrá a él o los responsables la pena correspondiente al delito aumentada en un grado.”.

Inciso primero

Boletín de Indicaciones

Letra b)

21.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar entre la palabra “Estado” y el punto que le sigue, lo siguiente: “u organización internacional”.

Letra c)

22.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituirla por la siguiente:

“c) Producir u originar a la población temor generalizado.”.

23.- De los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, para reemplazarla por la siguiente:

“c) Someter, atentar o desmoralizar a la población o a una parte de ella.”.

ARTÍCULO 5°

24.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 5°.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los señalados en los numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del artículo 2° de esta ley.”.

ARTÍCULO 7°

Encabezamiento

25.- De los Honorables Senadores señora Pascual y señor Núñez, para reemplazar el siguiente texto: “a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2°”, por lo siguiente: “previo concierto con algún miembro de alguna asociación terrorista conforme a esta ley, y siempre que dicha colaboración haya sido efectivamente utilizada para la acción sostenida de tal asociación, o bien para la comisión por parte de alguno de sus miembros de algún delito terrorista conforme al artículo 2°”.

ARTÍCULO 8°

°°°°

Inciso nuevo

26.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Cometerá delito terrorista quien aporte cualquier forma de servicio o reclute una o más personas con la finalidad de la comisión de los delitos señalados en los artículos 3° y 4°.”.

°°°°

ARTÍCULO 9°

Inciso primero

27.- Del Honorable Senador señor Espinoza, para intercalar, a continuación de la expresión “Código Penal”, el siguiente texto: “, excluyendo de él a los delitos contemplados en el Título Séptimo relativo a “Crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual” y en el Título Octavo sobre “Crímenes y simples delitos contra las personas”, ambos del Libro Segundo del Código Penal.”.

Inciso segundo

28.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazarlo por el siguiente:

“También será aplicable lo dispuesto en el artículo 295 de dicho cuerpo legal, en cuyo caso la rebaja de pena allí

Boletín de Indicaciones

señalada podrá ser hasta de tres grados. Además, en casos calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información en los supuestos del numeral 1 del referido artículo, y guardare relación directa o indirecta con las actividades de la asociación terrorista.”.

oooo

Artículo nuevo

29.- De los Honorables Senadores señora Pascual y señor Núñez, para incorporar, a continuación del artículo 9°, el siguiente artículo 10, nuevo, pasando el actual artículo 10 a ser artículo 11 y así sucesivamente:

“Artículo 10.- Al empleado público que cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.”.

oooo

ARTÍCULO 11

30.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 11.- Las investigaciones a que dieren lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querrela, de acuerdo con las normas generales, por querrela del Ministro o Ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública, o por querrela del Gobernador Regional respectivo.”.

ARTÍCULO 12

31.- De los Honorables Senadores señora Pascual y señor Núñez, para eliminarlo.

ARTÍCULO 13

32.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituir la palabra “periódicamente” por “anualmente”.

oooo

Artículo nuevo

33.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para incorporar, a continuación del artículo 13, el siguiente artículo 13 bis, nuevo:

“Artículo 13 bis.- El Estado deberá reconocer a las víctimas del terrorismo y establecer un sistema de protección y asistencia a las personas que hayan sufrido las conductas terroristas de que trata esta ley, con el fin de reparar y aliviar los daños de toda índole vinculados a dichas acciones.”.

oooo

oooo

Artículo nuevo

34.- De los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, para incorporar, a continuación del artículo 13, el siguiente artículo 13 bis, nuevo:

“Artículo 13 bis.- Respecto de los delitos contemplados en esta ley no procederá la aplicación de las normas contenidas en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.”.

oooo

Boletín de Indicaciones

o o o o

Artículo nuevo

35.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para intercalar, a continuación, el siguiente artículo 13 ter, nuevo:

“Artículo 13 ter.- Declárase el 21 de agosto de cada año como el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.”.

o o o o

o o o o

Artículo nuevo

36.- De los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, para agregar, a continuación, el siguiente artículo 13 ter, nuevo:

“Artículo 13 ter.- La amenaza a testigos protegidos, agentes encubiertos, reveladores e informantes y, en general, de quienes hayan cooperado eficazmente en el procedimiento o se traten de su cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallen ligados por relaciones de afecto, para impedir u obstaculizar la investigación de algún delito previsto en esta ley o como represalia de su intervención en el juicio, se castigará con las penas de los artículos 296 y 297 del Código Penal, según corresponda, aumentadas en uno o dos grados. En estos casos no regirá lo dispuesto en el artículo 54 del Código Procesal Penal y el delito será de acción penal pública.

No se aplicará lo establecido en el inciso precedente si el hecho constituye otro delito a que la ley asigne una pena más grave, caso en el cual se impondrá esta última.”.

o o o o

ARTÍCULO 14

Artículo 22

6 X propuesto

o o o o

Incisos nuevos

37.- De los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, para incorporar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Con todo y sin perjuicio del artículo 182, el fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando exista grave riesgo para la vida o la integridad física de los testigos protegidos, agentes encubiertos, reveladores e informantes y, en general, de quienes hayan cooperado eficazmente en el procedimiento o se traten de su cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallen ligados por relaciones de afecto.

En estos casos, el plazo establecido en el inciso tercero del artículo 182 del Código Procesal Penal podrá ampliarse hasta por un total de seis meses.”.

o o o o

o o o o

Artículo nuevo

Boletín de Indicaciones

38.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para agregar, a continuación del artículo 14, el siguiente artículo 14 bis, nuevo:

“Artículo 14 bis.- Modifícase el Código Orgánico de Tribunales de la siguiente manera:

1. Intercálase, en el inciso primero del artículo 157, entre el vocablo “juicio” y el punto aparte, la siguiente frase: “, con excepción de los casos contemplados en el artículo 167”.

2. Agrégase, en el artículo 167, a continuación de la frase “de los tribunales chilenos”, lo siguiente: “y de aquellos que la ley califique como terroristas,”.”.

oooo

oooo

Artículo nuevo

39.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar, a continuación del artículo 15, el siguiente artículo 16, nuevo, pasando el actual artículo 16 a ser artículo 17:

“Artículo 16.- Tratamiento especial de víctimas y testigos. Si el Ministerio Público estimare, por las circunstancias del caso, que existe un riesgo cierto para la vida o la integridad física de un testigo, de la víctima o de un perito, como asimismo de su cónyuge, o conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto, dispondrá, de oficio o a petición de parte, las medidas especiales de protección que resulten adecuadas, sin perjuicio de lo regulado en el Código Procesal Penal sobre protección de testigos.

El Ministerio Público y el Juez de Garantía deberán velar en todo momento, incluso antes de formalizada la investigación, por proteger la identidad de los intervinientes en el procedimiento. La protección de la identidad incluye además del nombre, su domicilio, profesión u oficio y lugar de trabajo.

El Fiscal podrá aplicar todas o alguna de las siguientes medidas:

a) Instruir y velar porque no conste en los registros de las diligencias que se practiquen, sus nombres y apellidos, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, o cualquier otro dato que pueda servir para su identificación.

Los datos reales deberán mantenerse encriptados y sólo podrán acceder a ellos el Fiscal a cargo de la causa y el Fiscal Regional, los que serán responsables por su entrega indebida a terceras personas.

b) Fijar como domicilio, para notificaciones y citaciones, la dirección de la Fiscalía o Tribunal respectivo, siendo responsabilidad del órgano interviniente ponerlas en conocimiento del destinatario de manera reservada.

c) Establecer un lugar distinto de aquél donde funciona la Fiscalía, y de cuya ubicación no se deje constancia en registro alguno, para realizar diligencias que tuvieren lugar durante el curso de la investigación, a las cuales deba comparecer el testigo o perito protegido.

d) Relocalizar al testigo, víctima o perito protegido, sus familias, o alguna de las personas señaladas en el inciso primero del presente artículo, en un lugar seguro, de cuya ubicación no se dejará registro.

Se les deberá otorgar una nueva identidad en caso de requerirse, los medios suficientes para su subsistencia y apoyo logístico para reinsertarse socialmente en su nueva localización. Los niños, niñas y adolescentes que deban ser relocalizados gozarán de trato prioritario en establecimientos educacionales y podrán acceder a ellos en cualquier momento del año, para lo cual se abrirán cupos especiales en caso de ser necesario.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 308 del Código Procesal Penal, se entenderá que constituye un caso grave y calificado, ser testigo de alguno de los delitos contemplados en la presente ley.”.

oooo

oooo

Boletín de Indicaciones

Artículo nuevo

40.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar el siguiente artículo, nuevo, contemplado como artículo 17:

“Artículo 17.- Cambio de jurisdicción. El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.

La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a 3 días a partir de su presentación.”.

o o o o

o o o o

Artículo nuevo

41.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar el siguiente artículo, nuevo, consultado como artículo 18:

“Artículo 18.- Reparación a las víctimas. Es el deber del Estado estar presente para evitar y perseguir todo acto o delito terrorista, y resarcir a las víctimas, mediante las indemnizaciones, de los daños personales y materiales sufridos como consecuencia de la acción o delito terrorista.”.

o o o o

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO SEGUNDO

42.- De los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, para suprimirlo.

- - - -

Segundo Informe de Comisión de Constitución

1.12. Segundo Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 01 de mayo, 2024. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 16. Legislatura 372.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314. BOLETINES N°16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos.

Constancias / Normas de Quorum Especial / Consulta Excma. Corte Suprema / Asistencia / Artículo 124 Reglamento del Senado / Discusión en Particular / Modificaciones / Texto / Acordado / Resumen Ejecutivo / Índice

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de presentar su segundo informe sobre el proyecto de ley señalado en el epígrafe, que refunde diversos proyectos de ley, iniciados en diversas mociones y un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Cabe consignar que luego de su aprobación en general por la Sala del Senado con fecha 5 de marzo de 2024, se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el día 28 de marzo de 2024.

En dicha sesión y previo acuerdo de los comités, se resolvió que esta iniciativa sería discutida en particular por esta Comisión.

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO

- a) Establecer una nueva regulación para tipificar y sancionar a las asociaciones terroristas y delitos terroristas, y
- b) Derogar la ley N° 18.134, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

CONSTANCIAS

- Normas de quorum especial: Sí tiene.
- Consulta a la Excma. Corte Suprema: Sí hubo.

- - -

NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

Cabe hacer presente que los artículos 1 a 13 y 17 y el artículo primero transitorio son de quorum calificado, de conformidad con lo prescrito por el inciso segundo del artículo 9° y el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República, debido a que son preceptos que regulan las conductas terroristas y fijan su penalidad.

Asimismo, el artículo 18 tiene rango de norma orgánica constitucional, en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 77 y el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República, dado que modifican la competencia y atribuciones de los tribunales.

CONSULTA EXCMA. CORTE SUPREMA

Se hace presente que la Comisión envió un oficio solicitando el parecer de la Excma. Corte Suprema respecto del artículo 18 del proyecto, en cumplimiento de lo preceptuado por el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la ley N° 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional, toda vez que dicha disposición incide en las atribuciones de los tribunales de justicia.

ASISTENCIA

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Durante las sesiones que celebró la Comisión, el Honorable Senador señor José Miguel Insulza Salinas reemplazo al Honorable Senador Alfonso De Urresti Longton y ofició como Presidente accidental. Asimismo, en una de las sesiones el Honorable Senador señor Rodrigo Galilea Vial, fue reemplazado por el Honorable Senador señor José García Ruminot y el Honorable Senador señor Pedro Araya Guerrero, fue reemplazado por la Honorable Senadora señora Paulina Vodanovic Rojas.

Participaron en la discusión de esta iniciativa:

Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Ministra, señora Carolina Tohá; la Jefa del Equipo legislativo, señora Ana Lya Uriarte, quienes fueron acompañadas de los asesores, señoras Camila Barros y María José Solano y, señores José Tomás Humud, Rafael Collado, Emiliano Salvo, Vicente Iglesias, Sebastián Romero, Phillip Duran y Claudio Rodríguez.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministro, señor Álvaro Elizalde, acompañado por los asesores, señoras Catalina Aninat y Marcia González y señores Thomas Heselaars, Felipe Vargas, Nicolás Facuse y Cristián Abarca.

Del Ministerio Público, el Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia; quien fue acompañado por el Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, de Homicidio y Lavado de Activos asociado (UCOD), señor Ignacio Castillo; por la subdirectora de la misma Unidad, señora Tania Gajardo y los asesores, señores Francisco Pincheira y Samuel Malamud.

Asimismo, estuvieron presentes los siguientes asesores parlamentarios: del Senador señor José Miguel Insulza, las señoras Lorena Escalante y Javiera Gómez y señores Guillermo Miranda, Carlos Fernández; del Senador Alfonso De Urresti, la señora Fernanda Valencia; del Senador señor Pedro Araya, los señores Roberto Godoy y Pedro Lazaeta; de la Senadora señora Luz Ebensperger, la señora Paola Bobadilla; de la Senadora señora Claudia Pascual, la señora Renata Juica y el señor Roberto Carrasco; del Senador señor Rodrigo Galilea, el señor Juan Francisco Galli; de la Senadora, señora Paulina Núñez, la señora Johana Godoy; del Senador señor José García, la señora Rosario Pérez y el señor Benjamín Saenz; de la Senadora señora Paulina Vodanovic, el señor José Poblete; del Senador señor Juan Castro Prieto, el señor Sergio Mancilla, del Diputado señor Leonardo Soto, el señor Sebastián Castillo; del Comité RN, los señores Eduardo Méndez y Sebastián Amado; del Comité UDI, el señor William Valenzuela y, del Comité PS, los señores Cristián Durneg y Oscar Rojas. Por último, concurrieron, el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada; el asesor de la Fundación Jaime Guzmán, señor Arturo Hasbún; la investigadora de Libertad y Desarrollo, señora Fiorella Romanini y, los periodistas: de Chilevisión, señor Guillermo San Martín y, de MEGA, la señora Silvia Córdova.

Finalmente, hacemos presente que los abogados ayudantes señores Cristián Contador y Marcelo Rojas colaboraron en la elaboración de este informe.

- - -

ARTÍCULO 124 REGLAMENTO DEL SENADO

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.-Artículos o numerales que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: artículo 6°, artículo 10 (nuevo artículo 11), artículo 15 (nuevo artículo 16), artículo 16 (nuevo artículo 17) y artículo primero transitorio.

2.-Indicaciones aprobadas sin modificaciones: N° 40.

3.-Indicaciones aprobadas con modificaciones: N°s 6, 9, 29.

4.-Indicaciones rechazadas: N°s 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 37.

5.-Indicaciones retiradas: N°s 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 33, 35, 38, 42.

6.-Indicaciones declaradas inadmisibles: N°s 39 y 41.

- - -

Segundo Informe de Comisión de Constitución

DISCUSIÓN EN PARTICULAR[1]

Al iniciar el estudio en particular de este proyecto de ley, el Presidente Accidental de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza concedió el uso de la palabra al Presidente del Senado, Honorable Senador señor García, quien destacó la trascendencia de esta iniciativa legal, debido a lo ocurrido en los últimos días, donde frente a un acto que supuso el asesinato de tres carabineros con todas las características de una acción terrorista, no se puede aplicar la actual legislación en la materia, por cuanto dificultaría más aún la persecución penal. En consecuencia, afirmó, es necesario modernizar y adecuar nuestra legislación, incorporando estándares internacionales.

A continuación, la Honorable Senadora señora Ebensperger hizo presente que el texto del proyecto de ley, acordado por la Comisión de Seguridad Pública, perfecciona la actual legislación antiterrorista, en forma prudente.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Pascual destacó la necesidad de actualizar la legislación en materia antiterrorista, en democracia, y que no responda a prejuicios políticos o ideológicos, como aquella elaborada en el período de la dictadura. Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que, independiente de la tramitación de esta iniciativa legal y de cualquier otra relacionada con la agenda de seguridad, en ningún caso relativiza la condena a los gravísimos hechos ocurridos en Arauco este último fin de semana, ni el apoyo a contar con instituciones fortalecidas para abordar la delincuencia, el crimen organizado o el terrorismo.

A su turno, el Honorable Senador señor Araya coincidió con lo expuesto por la Honorable Senadora señora Pascual. En efecto, indicó que esta iniciativa legal aborda una materia extremadamente compleja, principalmente en lo relativo a la tipificación del delito terrorista y las técnicas de investigación que contemplará.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza señaló que indudablemente los sucesos de los últimos días han influido en el ritmo de la actividad legislativa. La importancia de tramitar este proyecto de ley, añadió, deriva de la posibilidad de aplicar esta legislación especial a hechos como los sucedidos el fin de semana pasado.

El Honorable Senador señor Galilea sostuvo que el texto del proyecto de ley en análisis es un avance respecto de la actual legislación en materia antiterrorista.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Elizalde, expresó que, a juicio del Ejecutivo, el texto de la iniciativa legal se encuentra equilibrado y recoge, mediante, una razonable redacción, el sentido del Mensaje enviado por el Gobierno. Sin perjuicio de ello, en el evento de surgir un tema doctrinario importante, la discusión se debe realizar en su mérito para resolver la cuestión de forma adecuada.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Vodanović recordó que en este proyecto de ley se refundieron cuatro Mociones y un Mensaje, y su actual texto viene a reemplazar la legislación vigente en materia antiterrorista. La iniciativa legal, agregó, adopta la estructura de tipificación que propuso el Ejecutivo, vale decir, un adelantamiento de la punibilidad del terrorismo, mediante la creación del tipo de asociación terrorista, que castiga adicionalmente al acto terrorista específico. Esto es, un delito conexo que pueden cometer una o más personas que no forman parte de una asociación terrorista, pero comulgan con sus fines u objetivos, y un delito inconexo acotado a los delitos más graves que puede cometer una persona que no forma parte de asociación terrorista, ni se inspira en ninguna en particular, pero que busca las motivaciones políticas.

En la misma línea, indicó que, en el derecho comparado, un delito objetivamente terrorista sólo se puede encontrar en el derecho alemán, donde no se requiere probar un dolo específicamente terrorista, aparte de dolo del delito base. Luego, indicó que, en materia de dolo, la Comisión de Seguridad Pública optó por establecer tipos que fueran objetivamente comprobables.

En aspectos procesales, dijo, se aplican todas las técnicas de investigación aprobadas para perseguir al crimen organizado. Además, se agrega una medida inclusiva adicional, dado que, en materia de terrorismo, es muy importante llegar antes que se cometa el atentado. A su vez, se regula la utilización de última tecnología, que permite identificar, geolocalizar e intervenir celulares, sin necesidad de pasar por empresas de telecomunicaciones. El mismo artículo que regula esta técnica de investigación, establece las salvaguardas para que información de terceros, ajenos a la investigación, sea prontamente eliminada o anonimizada respetando los derechos fundamentales involucrados.

Seguidamente, el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José Tomás Humud, explicó que

Segundo Informe de Comisión de Constitución

el artículo 1º constituye una de las principales innovaciones del proyecto de ley y es el elemento central de las estructuras de los tipos penales. Esta norma, dijo, tipifica formar parte de una asociación terrorista, sin necesidad de que perpetre delitos, y se inspira en modelos de legislación comparada de España, Alemania y Francia. En este contexto, se tomaron como elementos de la definición, aquellos de la ley N° 21.577 relativos a asociación criminal y delictiva, es decir, que la asociación se componga por tres o más personas con acción sostenida en el tiempo. Al efecto, aclaró que no se innovó en esta materia porque la interpretación de la doctrina y la jurisprudencia debe ser una sola respecto de ambos tipos de asociación.

Luego, indicó que se señalan una serie de delitos que deben tener por fin esta asociación. El criterio tenido en cuenta es que se trate de ilícitos que pongan en peligro grave la vida o la integridad física, o al menos, representen un desprecio por la vida humana. En la Comisión de Seguridad Pública, se incorporó como delitos fines de la asociación terrorista, los de carácter informáticos.

En la misma línea, destacó que la mayor innovación son los elementos que hacen a esta asociación como terrorista. En primer lugar, ciertas finalidades, que objetivaban lo que se debe entender por asociación terrorista, a saber:

- Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado. Esta fórmula se utiliza en legislación comparada.
- Inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica con peligro para la vida o salud de la población.
- Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado.
- Finalmente, cuando, por los medios previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, los delitos señalados tuvieran la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

Enseguida, afirmo que, al parecer del Ejecutivo, los conceptos se deben mantener en el proyecto de ley, por cuanto buscan erradicar de la definición de delitos terrorista el temor, porque se trata de un concepto interpretable y subjetivo. En efecto, este elemento deja al criterio del juez considerar cuando un hecho es suficiente para producir temor en la población.

El Honorable Senador señor Araya manifestó estar de acuerdo, en líneas gruesas, con la norma propuesta. Sin embargo, consultó que se entiende por “acción sostenida en el tiempo”. Al efecto, previno que, de acuerdo a dicho elemento, no podría aplicarse esta legislación a dos o más personas se asocien para cometer un solo ilícito con fin terrorista.

Por otra parte, hizo hincapié en que los problemas de la actual legislación antiterrorista se produjeron porque la doctrina y la jurisprudencia han debido precisar conceptos del legislador, produciéndose una disparidad en la materia. Por lo tanto, planteó la necesidad de objetivar los conceptos para evitar los inconvenientes señalados.

Por su parte, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza compartió las dudas manifestadas por el Honorable Senador señor Araya, respeto del elemento “acción sostenida en el tiempo”. Asimismo, advirtió que la norma, al definir intenciones, está dejando a criterio del tribunal considerar terrorista una conducta.

Asimismo, expresó que es importante que la norma que se proponga prescinda de la intencionalidad de quien comete el delito, porque las penas son bastante altas. A su vez, el delito de pertenecer a una asociación terrorista tendrá dificultades de aplicación cuando el Ministerio Público deba decidir entre un juicio directo contra alguien que cometió un delito y la acreditación de algún tipo de intencionalidad.

La Honorable Senadora señora Vodanović explicó que la definición de “acción sostenida en el tiempo”, se encuentra en el tipo penal de crimen organizado. A su vez, aclaró que la acción no se refiere al atentado específico sino también a los actos preparatorios.

Luego, advirtió que si se modifica un artículo o una palabra de un artículo se puede cambiar el sentido del proyecto de ley en su integridad, por lo cual sería importante discutir por materias las indicaciones, con la finalidad de tener un análisis sistémico.

Sobre el punto, el Honorable Senador señor Araya afirmó que la “acción sostenida en el tiempo” en el crimen

Segundo Informe de Comisión de Constitución

organizado se justifica porque se busca perseguir asociaciones criminales, diferenciándolas de aquel delincuente o personas que se asocian para cometer un delito puntual. Situación totalmente distinta a la del terrorismo. Del mismo modo, hizo presente que en nuestro ordenamiento jurídico los actos preparatorios son atípicos.

La Honorable Senadora señora Pascual observó que la norma penaliza la pertenencia a una organización terrorista, al mismo tiempo, se tipifican este tipo de delitos y se establece la finalidad terrorista. Entonces, desde su punto de vista, el artículo pudo haber definido de mejor forma los delitos terroristas y su finalidad y, en un acápite diverso, la penalización a una organización terrorista.

Seguidamente, recordó que en Europa luego de los atentados perpetrados por el terrorismo islámico, se modificó la legislación; no obstante, se afectaron derechos fundamentales de terceros. En este sentido, las recomendaciones que se hacen, dicen relación con una tipificación clara y objetiva de las conductas terroristas, que no generen discriminación respecto de ciertos segmentos o grupos de la población.

En cuanto a la finalidad de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado, subrayó que se debe tratar indudablemente de un Estado democrático. Asimismo, respecto de la finalidad referida a la afectación de infraestructura crítica, acotó que se debe armonizar con el texto que se apruebe en dicha materia. Con todo, aseveró que la capacidad de infundir temor o terror en la población es un elemento subjetivo y que resulta más difícil de acreditar, pero debe formar parte de la definición necesariamente.

En el mismo orden de ideas, previno que resulta más clarificador que la finalidad de la conducta sea someter a la población o parte de ésta, que desmoralizarla. En este sentido, hizo hincapié en que la moral obedece a distintos credos y distintas visiones del mundo, por lo cual no tiene una mirada unívoca.

El Honorable Senador señor Galilea, en lo relativo al elemento “acción sostenida en el tiempo”, estimó que es de toda lógica que la norma lo contemple. Ciertamente, si no existe una acción sostenida en el tiempo no puede haber una asociación propiamente tal que tenga por objeto lo fines que señala la norma. Asimismo, señaló que el artículo 3º se hace cargo de aquellos que cometen ciertos delitos, pero que no son parte de una asociación, por ejemplo, personas que actúan en solitario.

En el mismo orden de ideas, aseveró que la desmoralización a que hace referencia la norma propuesta, no dice relación con moral religiosa. En efecto, el sentido lo define la Real Academia Española que hace sinónimo de esta palabra el término desalentar. A su vez, estimó que la frase clave en el artículo 2º es “que tenga la aptitud para”, por cuanto establece un régimen probatorio menos complejo.

A su turno, la Honorable Senadora señora Ebensperger coincidió con lo señalado por el Honorable Senador señor Galilea. En este sentido, advirtió que las inquietudes manifestadas en esta Comisión, se encuentran resueltas en los artículos 3º y 4º del mismo proyecto de ley. Al efecto, precisó que el artículo 3º utiliza la misma fórmula incorporada en materia de crimen organizado y en el artículo 4º, en su letra c), incorpora someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella, para aquellos casos en que no se pertenece a una asociación terrorista.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José Tomás Humud, afirmó que es importante leer en conjunto toda la estructura de tipos penales contemplados en la iniciativa legal, porque además los incentivos están en que el Ministerio Público pueda desbaratar las asociaciones. Por tal motivo, las penas de pertenecer a una asociación terrorista se acumulan con aquellas de los delitos perpetrados. De ampliar las figuras de autores solitarios, se perderá el incentivo para perseguir a la asociación, para sancionar a los responsables antes de cometer los delitos. De igual forma, hizo presente que el término desmoralizar se refiere a desalentar.

La Jefa de asesores legislativos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Ana Lya Uriarte, comentó que el artículo 2º resuelve las dudas planteadas en materia de intencionalidad al señalar en su parte final “o bien, cuando por lo métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delito tuvieron la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella”. Así, por ejemplo, un atentado con bomba tendría dicha aptitud, a diferencia de la actual legislación que exige el dolo en esta materia, es decir, la intencionalidad.

-.-.-

A continuación, las Comisiones iniciaron la votación de cada una de las indicaciones presentadas

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Seguidamente, se hace una relación de los preceptos aprobados en general por el Senado, las indicaciones que se les formularon y los acuerdos que se adoptaron a su respecto.

Artículo 1°

Este precepto establece que quien sea parte de una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, formando parte en una asociación terrorista, no tuviere un involucramiento relevante en la actividad delictiva de la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir alguno de los entrenamientos mencionados en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo siguiente.

En relación a este precepto se presentaron las indicaciones signadas con los números 1, 2, 3, y 4.

La indicación número 1, del Honorable Senador señor Espinoza, agrega en su inciso segundo, a continuación de la expresión “proveyéndole recursos o medios”, lo siguiente: “a sabiendas de su uso”.

En relación con esta indicación, la Honorable Senadora señora Ebensperger se mostró contraria a su aprobación, por cuanto retrotrae la hipótesis normativa a la actual legislación, manteniendo las dificultades que ello conlleva, entre otras, la de acreditar que el imputado sabía claramente cuál sería el uso de los recursos o medios.

El Honorable Senador señor Araya expresó que la enmienda propuesta es redundante porque el delito terrorista siempre requerirá de dolo directo.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Pascual, y señores Araya, Galilea e Insulza.

La indicación número 2, de los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, intercala, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“La pena será de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en la asociación reclutando a menores de dieciocho años como miembros o entregándoles entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos.”.

Al iniciar su estudio, el Presidente accidental de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza recordó que anteriormente se modificó el artículo 72 del Código Penal, mediante la ley N° 21.444, en un tenor similar al propuesto por esta indicación, estableciendo un incremento en la penalidad.

Por su parte, el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José Tomás Humud, coincidió con lo expuesto por el Senador señor Insulza, agregando que el referido artículo 72 del Código Penal regula supuestos prácticamente idénticos a los propuestos en la indicación y establece un efecto similar, esto es, subir en un grado la pena.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger, y señores Araya, Galilea e Insulza. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Pascual.

A continuación, la indicación número 3, del Honorable Senador señor Espinoza, agrega, a continuación de la expresión “involucramiento relevante”, la siguiente frase: “, entendido éste como involucramiento activo y

Segundo Informe de Comisión de Constitución

directo,”.

Con respecto a esta indicación, el Honorable Senador señor Insulza señaló que el involucramiento activo y directo es una innovación en la materia.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José Tomás Humud, sostuvo que la indicación en análisis es muy acotada y puede llevar a interpretar que existen formas de participación indirecta en la asociación terrorista.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger, y señores Araya, Galilea e Insulza. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Pascual.

La indicación N° 4, del Honorable Senador señor De Urresti, intercala, a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Se entenderá por involucramiento relevante a quien formando parte de una asociación terrorista participe activamente en su organización, en la dotación de medios, insumos y recursos económicos para la perpetración de los hechos delictivos; así como la capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo en la organización.”.

Al iniciar su análisis, la Honorable Senadora señora Vodanović afirmó que esta indicación, al igual que la anterior, es bastante restrictiva respecto del escenario que se puede presentar en una investigación de estas características. Desde su punto de vista, basta con dejar establecido en la historia de la ley que se entiende por involucramiento relevante, el activo y directo, o bien, a modo de ejemplo, la hipótesis contenida en esta indicación. A su vez, advirtió que la indicación establece elementos copulativos, debiendo darse todos los supuestos señalados en la norma para considerar que se configura el involucramiento relevante.

A su turno, el Presidente accidental de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza fue del parecer que el concepto “involucramiento relevante” comprende todos los términos que se consideran en las indicaciones N°s. 3 y 4.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José Tomás Humud, consideró que esta indicación entrega criterios que podría servir para orientar la interpretación de la norma, al entender que se comprende por involucramiento relevante.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger, y señores Araya, Galilea e Insulza. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Pascual.

Artículo 2°

Este precepto dispone que se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviere entre sus fines socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado; inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21°, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado ; o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieran la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

A continuación, este precepto considera los siguientes números:

1° Los previstos en los artículos 141, 142, 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias, 316, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 en sus numerales 1° y 2° y 480, en lo correspondiente, del Código Penal; o

2° Los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41, 46 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1°, de la ley N°

Segundo Informe de Comisión de Constitución

21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción.

3º Los previstos en los artículos 1, 4 y 5 de la ley N° 21.459 que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

En relación con este precepto se presentaron las indicaciones signadas con los números 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

La indicación número 5, de los Honorables Senadores señora Pascual y señor Núñez, propone reemplazar el artículo 2 por el siguiente:

“Artículo 2º.- Se entenderá por asociación terrorista, toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviere entre sus fines imponer o inhibir alguna decisión de una autoridad del Estado, o bien producir temor en la población civil o en una parte de ella de ser víctima de delitos de la misma especie, considerando los métodos utilizados o las circunstancias de comisión:”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

A la luz del debate realizado y en conformidad con artículo 121 del Reglamento del Senado, la Comisión acordó intercalar, en el artículo 2º, entre la frase “estructuras políticas, sociales o económicas del Estado” y el “;” que le sigue, el término “democrático”.

- Sometida a votación esta modificación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Pascual, y señores Araya, Galilea e Insulza.

Seguidamente, la Comisión consideró la indicación Número 6, del Honorable Senador señor De Urresti para reemplazar las expresiones “socavar o”, por lo siguiente: “socavar el orden institucional democrático y/o”.

La Comisión aprobó esta indicación subsumida en el texto aprobado de la enmienda anterior, entendiendo que engloba la idea contenida en ella.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Pascual, y señores Araya, Galilea e Insulza.

La indicación N° 7, de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, agrega, a continuación de la frase “a una autoridad del Estado;”, lo siguiente: “alterar gravemente el orden público;”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

La indicación N° 8, de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, reemplaza la oración “o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieren la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella:”, por la siguiente: “o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieren la aptitud para infundir temor generalizado en la población o en una parte de ella de pérdida o privación de los derechos fundamentales:”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

La indicación N° 9, del Honorable Senador señor De Urresti, sustituye la frase “tuvieren la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o una parte de ella”, por la siguiente: “pudieren producir u originar a la población temor generalizado”.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se mostró contraria a esta indicación, debido a que el concepto “aptitud” es clave en esta definición, que permitiría combatir de una forma más efectiva los delitos de carácter terrorista.

Por su parte, el Presidente accidental de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza estimó que la enmienda propuesta precisa aún más la norma.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La Honorable Senadora señora Vodanović comentó que el artículo 1º de la ley N° 18.314, que se deroga con esta iniciativa legal, señala que constituirán delitos terroristas los señalados en el artículo 2º, cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. De esta forma, la indicación vuelve a instalar el concepto “temor” en la regulación, cuando precisamente se pretende modificar esta regulación.

A continuación, el Honorable Senador señor Araya observó una diferencia entre esta indicación y la norma citada anteriormente. La primera, requiere que pueda producir temor, en tanto la segunda, exige producir temor.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José Tomás Humud, hizo presente que el Ejecutivo es de la idea de mantener los conceptos “someter” y “desmoralizar”, porque son más amplios que “infundir temor”. Además, este último concepto es sumamente interpretable, por lo cual esta iniciativa legal tuvo como uno de sus objetivos erradicarlo de la legislación. En efecto, el concepto “temor” es uno de los grandes motivos por el cual no es posible aplicar la actual legislación antiterrorista, por que queda a determinación cuando un hecho o una asociación es apta para desmoralizar a la población.

La Jefa de asesores legislativos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Ana Lya Uriarte, acotó que el término “pudiere” es equivalente a tener la aptitud, porque lo que se exige no es necesariamente que se produzca. Asimismo, la enmienda exige que el temor sea generalizado, no que se produzca en la población o en una parte de ella, por ende, es más restringida la propuesta.

A su turno, la Honorable Senadora señora Pascual planteó la posibilidad de mantener la norma del proyecto de ley, incorporando la propuesta de la indicación en la parte final de ella.

La Comisión acordó modificar el encabezado del artículo 2º, de la siguiente forma: sustituir “:” por “;” y, a continuación, agregar la oración “o bien pudieren producir u originar en la población temor generalizado:”.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con la enmienda señalada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Pascual, y señores Araya, Galilea e Insulza.

Seguidamente, se consideró la indicación N° 10, de los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, que reemplaza la frase “someter o desmoralizar”, por la siguiente: “someter, atentar o desmoralizar”.

En lo relativo a esta enmienda, el Honorable Senador señor Araya señaló que el verbo “atentar” no guarda relación alguna con lo planteado en la norma, por lo cual afectaría claramente su comprensión.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Pascual, y señores Araya, Galilea e Insulza.

La indicación N° 11, de los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, suprime la voz “civil”, ubicada entre las frases “a la población” y “o a una parte de ella”.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Pascual, y señores Araya, Galilea e Insulza.

La indicación N° 12 de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, sustituye el referido N° 1 del artículo 2º por el siguiente:

“1º Los previstos en los artículos 141, 142, 315, 316, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 y 480, en lo correspondiente, del Código Penal. Asimismo, el de descarrilamiento contemplado en los artículos 105, 106, 107 y 108 de la Ley General de Ferrocarriles; o”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

A su turno, la indicación N° 13, del Honorable Senador señor Espinoza, elimina en el referido número 1 la expresión “396, 397,”.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Honorables Senadores señoras Ebensperger y Pascual, y señores Araya, Galilea e Insulza.

La indicación N° 14, de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, reemplazar en el N° 2 del artículo 2°, la expresión “y el artículo 35” por la siguiente: “y los artículos 34 y 35”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

La indicación N° 15, de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, incorpora, a continuación, el siguiente número, nuevo:

“... Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes.”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

La indicación N° 16, de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, agrega, a continuación, el siguiente número, nuevo:

“... El atentado en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas, en razón de sus cargos.”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

Seguidamente, se analizó la indicación N° 17 del Honorable Senador señor De Urresti, que incorpora los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, al artículo 2°:

“La asociación criminal para cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio será sancionada como asociación terrorista conforme a las disposiciones de la presente ley. En este caso, las penas establecidas en tales disposiciones serán impuestas sin perjuicio de las que correspondiere imponer por uno o más crímenes efectivamente perpetrados por uno o más integrantes de la asociación criminal.

No será constitutiva de asociación terrorista una organización que persiguiera una reivindicación territorial cuya legitimidad fuere reconocida por el derecho internacional y no cumpliera con los requisitos exigidos en este artículo.”.

Al iniciarse su estudio, el Honorable Senador señor Araya propuso su rechazo, debido a que los crímenes de lesa humanidad se sancionan con bastante dureza, por lo cual deberían seguir conteniéndose en esos cuerpos legislativos. Incluso, agregó, pudiere llegar a beneficiar al condenado, en aplicación del principio “in dubio pro reo”. De igual forma, la segunda parte de la indicación deja en manos de organismos internacionales la calificación de conductas terroristas, facultad que debería ser privativa del Estado.

La Honorable Senadora señora Pascual reiteró las recomendaciones internacionales respecto de países que modificaron su legislación antiterrorista, por amenazas reales, por cuanto en algunas oportunidades implicaron la discriminación a segmentos específicos de la población, como ocurrió con la población musulmana en Europa. Así, la legítima reivindicación de un pueblo originario o indígena, organización sindical o social no puede ser tildada de terrorista.

Por otra parte, compartió lo señalado por el Honorable Senador señor Araya, en cuanto a que los crímenes de lesa humanidad tienen un estatuto distinto y penas diferentes; sin embargo, es relevante dejar establecido que nuestro país, agentes del Estado perpetraron crímenes de lesa humanidad que constituyeron terrorismo.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger, y señores Araya y Galilea. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Pascual y señor Insulza.

Al momento de fundamentar su voto, el Honorable Senador señor Araya afirmó que el estatuto de protección de los derechos humanos se debe mantener y no es aconsejable, mediante leyes especiales que buscan regular otras

Segundo Informe de Comisión de Constitución

materias, incorporar una legislación que puede colisionar con normas de dicho estatuto. Asimismo, la segunda propuesta de la indicación puede llevar a errores de interpretación porque las legítimas reivindicaciones territoriales no pueden llevarse adelante mediante métodos contemplados en la ley antiterrorista.

Artículo 3°.-

Esta disposición establece que quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los tres numerales del artículo precedente, en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, y siempre que no forme parte de una asociación terrorista, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

La indicación N° 18 de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, suprime este precepto.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

Artículo 4°

Esta norma establece lo siguiente:

“Artículo 4°. - Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5°, con alguna de las siguientes finalidades:

- a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.
- b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado.
- c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

En tales casos se impondrá a los responsables el máximo o el grado máximo de la pena prevista para el delito, según corresponda.”

En relación a este artículo se presentaron las indicaciones signadas con los números 19, 20, 21, 22 y 23.

Indicación N° 19 de los Honorables Senadores señora Pascual y señor Núñez, elimina este precepto.

Al iniciar su estudio, la Honorable Senadora señora Pascual aseveró que este artículo se refiere a la definición de un delito terrorista inconexo con alguna organización terrorista, estableciendo un símil al modelo europeo. En este sentido, preguntó en qué se diferenciaría la situación descrita en la hipótesis con el crimen organizado.

Luego, hizo presente que la idea principal del proyecto de ley en análisis es la asociación terrorista, los delitos terroristas y su finalidad. En este contexto, si alguien comete un ilícito en forma individual, sin formar parte de una asociación terrorista, puede ser sancionado de igual forma, por ende, no se logra observar la eficacia de la norma.

Explicó que por estos problemas se proponía suprimir este precepto.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José Tomás Humud, explicó que la iniciativa legal contempla dos figuras de ilícitos terroristas individuales: el conexo, contemplado en el artículo 3°, y el inconexo, en el artículo 4°. El delito individual inconexo se refiere a la persona que actúa por su propia cuenta, pero en concordancia o persiguiendo los fines de una asociación que existe. En tanto, el artículo 4° contempla una figura acotada de delito terrorista individual inconexo, es decir, personas que actúan por su propia cuenta, sin un vínculo con una asociación o grupo. Esta figura es acotada porque se contemplan ciertos delitos específicos y no un catálogo amplio. Agregó que este equilibrio es delicado porque al ampliar en demasía la figura del terrorismo individual inconexo se pierden incentivos para perseguir asociaciones.

En la misma línea, explicó que la norma, luego de señalar cuales son los ilícitos específicos de la figura de terrorismo individual inconexo, señala tres finalidades que son más asimilables a un delito terrorista.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La Honorable Senadora señora Vodanović estimó que, con el avance de la tecnología, es absolutamente factible que se produzca la hipótesis contenida en la norma, esto es, una persona que actúa sola, pero con una finalidad terrorista. En consecuencia, no se requiere de una organización criminal para ejecutar un acto terrorista.

El Honorable Senador señor Araya acotó que de la diferencia entre los artículos 3º y 4º es la penalidad. De acuerdo a la redacción del proyecto de ley, es muy probable que el Ministerio Público opte por la figura del artículo 3º, antes que la del 2º, lo cual tendría consecuencias principalmente en lo relativo a técnicas de investigación y en materia probatoria.

.-.-

En la sesión siguiente la Comisión siguió con el estudio de este asunto.

A propósito de esta enmienda, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza concedió el uso de la palabra al Fiscal Nacional del Ministerio Público señor Ángel Valencia, quien señaló que el concepto de lo que es terrorismo en la actualidad se ha ido modificando de acuerdo a las variaciones que la realidad experimenta en el tiempo. Citó, como ejemplo, los recientes hechos delictuales que han ocurrido en Ecuador y cómo los asaltos a los canales de televisión por bandas delictuales comunes tendrían que ser conocidos por la justicia bajo el rótulo de conductas terroristas. Lo mismo, a propósito de la situación de delincuencia en la ciudad de Rosario, República de Argentina, en que delinquentes comunes han comenzado a asaltar al poder político. Por ello, aseveró, es posible que las actividades de dichos grupos criminales se enmarquen en lo que podemos entender como terrorismo y en que las conductas que lo constituyen, se han transformado en una amenaza real a la democracia.

Luego, afirmó que, por problemas de formulación de los ilícitos contenidos en la ley de conductas terroristas vigente hoy en Chile, ha sido más fácil reconducir dichas conductas para facilitar la prueba a delitos comunes, los cuales, además, podrían tener incluso penas más graves que los tipos penales de conductas terroristas. De mismo modo, subrayó que hoy son más eficaces las técnicas de investigación de crimen organizado o de otro tipo de actividad criminal que las propias de delitos terroristas. Eso da cuenta, destacó, de las grandes dificultades que ha tenido la aplicación de la ley N°18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

Posteriormente, se refirió al proyecto de ley en discusión. A la sazón, refirió que en el derecho comparado no hay una versión canónica en cuanto al tratamiento individual o colectivo de las conductas terroristas, y tampoco hay una sola versión compatible con el estado democrático de derecho respecto de otras que no serían tales. Hay, por tanto, estados democráticos de derecho cuya justicia tiene controles de garantía de derechos fundamentales en los procesos y que privilegian la persecución de individuos que cometen conductas terroristas y otros ordenamientos con iguales credenciales que persiguen organizaciones; otros, finalmente, se direccionan hacia sistemas mixtos.

Agregó, que el texto actual en discusión está pensado para regir la realidad chilena en materia de terrorismo. Dicha realidad, afirmó, es que, en materia de atentados explosivos en los que ha existido sentencia condenatoria, los hechos han sido cometidos por sujetos de forma aislada o acompañados por una persona. Ejemplificó lo anterior, con el atentado explosivo a la estación Escuela Militar del Metro de Santiago el año 2014, como también los artefactos explosivos enviados a los exministros Landerretche y Hinzpeter. En estos dos últimos casos se estableció que los autores no reconocían pertenecer a organización alguna. Por lo tanto, al ser necesario el concurso de al menos tres personas para que el delito sea considerado terrorista, se estaría excluyendo de la aplicación de esta ley hechos como el envío de artefactos explosivos lo cual no es razonable, concluyó. Hizo presente, en consecuencia, que el artículo 4º del proyecto debe ser aprobado para que rijan hechos como los descritos en los que se ha actuado por personas solas o acompañados de una sola persona.

Acto seguido, hizo uso de la palabra la Honorable Senadora señora Pascual, quien hizo presente que este proyecto de ley se enfoca en corregir conductas terroristas y, con una mayor preponderancia, la organización para la comisión de conductas terroristas.

Así, el artículo tercero tipifica delitos terroristas que se realizan en concurso con una organización, y el artículo cuarto, en cambio, se encarga del delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista, y también de aquellos que se realicen en concordancia con los fines de una asociación de carácter terrorista.

Manifestó, asimismo, su preocupación por el artículo cuarto en el que una conducta delictiva, pero inconexa con una organización, sea calificada como terrorista por cuanto difumina el objeto para el cual este proyecto de ley ha

Segundo Informe de Comisión de Constitución

sido concebido. Por lo anterior, se manifestó partidaria de seguir utilizando la misma herramienta de persecución penal con la que se pueden obtener penas incluso más graves para hechos como la instalación de artefactos explosivos, y no quede una abertura que haga posible imprecisiones y soluciones a partir de la ley de conductas terroristas, para casos en que ellas sean cometidas por personas que no guardan vínculos con organizaciones o asociaciones con fines terroristas.

Por ello, expresó que el artículo 4° no es satisfactorio en los términos actuales y ello justifica la indicación que ha presentado.

Luego, la Honorable Senadora señora Ebensperger, manifestó su oposición a lo señalado por su antecesora en el uso de la palabra en cuanto a su apreciación del artículo cuarto. Destacó que Chile necesita una ley que sanciona las conductas terroristas de forma efectiva, en tal sentido, las hipótesis en la que un “lobo solitario” pueda ser sancionado conforme a tipos penales de carácter terrorista completamente necesario y pertinente.

Posteriormente, la Ministra de Interior y Seguridad Pública señora Carolina Tohá, señaló que el proyecto de ley actualmente discusión en sus inicios sólo contempló la hipótesis del delito terrorista conexo. Pues tanto conceptual como teóricamente, era mucho más limpia una figura penal de esa calidad.

Sin embargo, a la luz de los hechos que han ocurrido en Chile, las hipótesis penales de delitos terroristas conexos no serían aplicables respecto de las situaciones más recurrentes y conforme a las experiencias recientes en el país, lo cual obliga a contemplar la hipótesis del artículo cuarto que consagra conductas terroristas no vinculadas a asociaciones u organizaciones con fines terroristas, es decir inconexas. De esa manera, será posible sancionar penalmente a personas aisladas o que actúen en compañía de otra persona y que cometan hechos tipificados con los fines que el artículo cuarto establece. Omitir estas hipótesis, sería dejar fuera conductas terroristas que la sociedad chilena no estaría dispuesta a aceptar, subrayó.

Sucesivamente, el Fiscal Nacional del Ministerio Público señor Ángel Valencia, hizo presente que, respecto de las conductas terroristas inconexas, para ser sancionadas, tienen que verificarse con algunas de las finalidades establecidas en el artículo cuarto, las cuales cualifican y son propias de un proceder terrorista.

De igual forma, coincidió con la Ministra del Interior y Seguridad Pública señora Carolina Tohá, en cuanto a que las hipótesis de terrorismo inconexas que contempla el artículo cuarto no pueden ser dejadas fuera de la ley. De lo contrario, se estaría dando pábulo a que conductas inequívocamente terroristas cometidas por personas aisladas no quedarían sancionadas bajo el rótulo de terroristas ni cubiertas por el proyecto de ley en tramitación.

Por su parte, el Presidente accidental de la Comisión Honorable Senador señor Insulza, coincidió con lo expresado por el Fiscal Nacional en cuanto resulta necesario establecer esta tipificación de conductas terroristas inconexas precisamente para la persecución y sanción de los hechos que efectivamente han ocurrido en Chile.

A continuación, la Honorable Senadora señora Pascual, hizo presente que es necesario votar la indicación de una vez, y que sostiene aún su posición en cuanto a que la comisión de conductas terroristas por personas aisladas ya tiene una finalidad en tal dirección y, en consecuencia, podría ser considerada como un delito terrorista.

Concluyó señalando, que es necesario que quede en la historia de la ley, que resulta posible sancionar las conductas aisladas con fines terroristas sin necesidad de incluir este artículo 4° en el proyecto de ley.

Sometida a votación la indicación, fue rechazada por la Comisión. Se pronunciaron en contra los Honorables Senadores señoras Ebensperger y Vodanovic y señores Insulza y García. Se pronunció a favor la Honorable Senadora Pascual.

La indicación N°20, de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, propone reemplazar dicho artículo por el siguiente:

“Artículo 4°. - Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5°, con alguna de las siguientes finalidades:

a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

b) Alterar gravemente el orden público.

c) Inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21°, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población.

d) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado.

e) O bien cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieren la aptitud para infundir temor generalizado en la población o en una parte de ella de pérdida o privación de los derechos fundamentales.

En tales casos se impondrá a él o los responsables la pena correspondiente al delito aumentada en un grado.”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

La indicación N° 21, del Honorable Senador señor De Urresti, al inciso primero, letra b) de dicho artículo, propone intercalar entre la palabra “Estado” y el punto que le sigue, lo siguiente: “u organización internacional”.

Respecto de esta indicación, la Ministra del Interior y Seguridad Pública señora Carolina Tohá, se mostró partidaria de esta indicación aun cuando no es de las situaciones que se han experimentado en Chile. Sin embargo, advirtió que en el mundo en el que estamos actualmente es posible concebir una situación de tal naturaleza. Además, refirió, el orden internacional es parte del orden institucional.

Asimismo, señaló que si se piensa en el marco de una de discusión al interior de un organismo internacional en el que se está discutiendo un tema respecto del cual un grupo quiera incidir, se vuelve posible que una de estas conductas se cometa con el fin de que tal discusión no se produzca o se produzca en un sentido distinto, concluyó.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, apuntó que la conducta realizada con objeto de que se inhiba una discusión interior de un organismo internacional está enfocada en una organización cuya sede se encuentre en el territorio chileno. De otra manera, sería imposible aplicar la ley fuera del territorio, acotó.

De igual forma, el Honorable Senador señor Insulza adujo que esta indicación está enfocada positivamente, por cuanto es posible que se produzca una situación de dicha naturaleza en el territorio chileno. Destacó que el centro de su contenido descansa en la intención de “inhibir, una discusión en curso al interior de un organismo internacional.

Luego, la Honorable Senadora señora Pascual, consultó acerca del porqué de la ubicación de la indicación en el artículo 4° del proyecto de ley.

En tanto, la Honorable Senadora señora Vodanovic, coincidió con su antecesora en cuanto a que dicha indicación también es posible concebirla al interior de los artículos anteriores cuya redacción es muy similar. Anunció que por tal motivo votaría en contra de la indicación.

A su turno, el Ministro Secretario General de la Presidencia señor Elizalde, señaló que, de aprobarse la indicación al artículo cuarto en discusión, también debería incluirse dicha hipótesis en los dos artículos anteriores.

Luego, la Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que esta hipótesis está extraída del ordenamiento jurídico español, en el cual tiene mucho más sentido por cuanto se encuentra dicho Estado al interior de la Unión Europea. Sin embargo, si una persona o más, pone un artefacto explosivo para incidir en una discusión que se lleva a cabo al interior de un organismo internacional en territorio chileno, dicha hipótesis quedaría cubierta por el artículo 2°, pues ya es, en sí, una conducta terrorista tipificada por la ley, expuso.

Por su parte, la Jefa del Equipo Legislativo del Ministerio del Interior señora Ana Lya Uriarte, hizo presente que esta indicación debería ser aplicable a todas las hipótesis de conducta terrorista por cuanto podría generarse el efecto de que sea entendida sólo en el caso de actuación de una sola persona, que es la hipótesis penal inconexa que regula el artículo 4°, señaló. En el caso de que quedara como está se podría entender excluida de las demás hipótesis que regulan la comisión de ilícitos terroristas en la que actúan varias personas o una o más organizaciones.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Finalmente, la Honorable Senadora señora Ebensperger, manifestó que debe quedar en la historia de la ley que, si la comisión de una conducta terrorista para incidir en la decisión del organismo internacional situado en Chile, dicha conducta sí queda regulada y sancionada como conducta terrorista, ya sea ésta conexas o inconexas. De eso no debe existir duda alguna, concluyó.

Sometida a votación la propuesta, fue rechazada por la Comisión. Se pronunciaron en contra los Honorables Senadores señoras Ebensperger, Vodanovic y Pascual y señor García. Se pronunció a favor el Honorable Senador Insulza.

La indicación N° 22, del Honorable Senador señor De Urresti sustituye el literal c) por el siguiente:

“c) Producir u originar a la población temor generalizado.”.

Iniciada la discusión de esta enmienda, la Honorable Senadora señora Ebensperger argumentó que, en los artículos anteriores, en una indicación similar, no se modificó la frase “someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella” si no que se agregó la frase “o bien” lo cual debería hacerse en este caso, advirtió.

El Abogado del Gabinete de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señor José Tomás Humud, explicó que la diferencia de esta indicación con otra que se aprobó en la sesión anterior, es que la indicación anterior giraba sobre la idea de la aptitud de los delitos para infundir temor en la población; en este caso, en cambio, la frase “someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella”, no es una aptitud de los delitos tal sentido, sino que es una finalidad. Lo que se quiere evitar, señaló, es el subjetivismo que existe en la ley vigente el que no debe permanecer en el texto actualmente en discusión, precisó.

-Sometida a votación la indicación, fue rechazada por la Comisión. Se pronunciaron en contra los Honorables Senadores señoras Ebensperger, Vodanovic y señores Insulza y García. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Pascual.

En tanto, la indicación N° 23 de los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, propone reemplazar la letra c) del citado artículo, por la siguiente: “c) Someter, atentar o desmoralizar a la población o a una parte de ella.”.

Sometida a votación la propuesta, fue rechazada por la Comisión. Se pronunciaron en contra los Honorables Senadores señoras Ebensperger, Vodanovic y señores Insulza y García. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Pascual.

Artículo 5

La norma establece lo siguiente:

“Artículo 5°.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los previstos en los incisos primero y segundo del artículo 14 D de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1º, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción; así como los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.”

A este precepto, se presentó la indicación número 24.

La indicación N° 24, de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, propone sustituir el citado artículo, por el siguiente:

“Artículo 5°.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los señalados en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 2º de esta ley.”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

Artículo 7

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El precepto establece lo siguiente:

“Artículo 7°.- Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2°:

1º. Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438 y 456 bis A del Código Penal; o

2º. Los previstos en los artículos 9º, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo, cuando tuvieren pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas; el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; los artículos 1º, 2º y 3º de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; y los artículos 2º, 3º y 6º de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos.

A este precepto se presentó la indicación número 25.

La indicación N° 25, de los Honorables Senadores señora Pascual y señor Núñez, propone reemplazar en el encabezamiento, el siguiente texto:

“a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2°”, por lo siguiente: “previo concierto con algún miembro de alguna asociación terrorista conforme a esta ley, y siempre que dicha colaboración haya sido efectivamente utilizada para la acción sostenida de tal asociación, o bien para la comisión por parte de alguno de sus miembros de algún delito terrorista conforme al artículo 2°”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

Artículo 8

El precepto establece lo siguiente:

“Artículo 8°.- Quien, sin tomar parte en ella, a sabiendas proveyere o recolectare fondos para una asociación terrorista, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

También se entenderá que comete delito terrorista quien proveyere o recolectare fondos para que sean utilizados en la comisión de los delitos señalados en los artículos 3º y 4º de la presente ley, en cuyo caso será sancionado con la pena señalada por la ley al delito, rebajada en un grado.”

A la citada norma, se presentó la indicación número 26.

La indicación N° 26, del Honorable Senador señor De Urresti, propone agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Cometerá delito terrorista quien aporte cualquier forma de servicio o reclute una o más personas con la finalidad de la comisión de los delitos señalados en los artículos 3º y 4º.”.

La Honorable Senadora señora Pascual, hizo presente que la frase de la indicación “aporte cualquier forma de servicio” es una fórmula demasiado genérica y amplia, lo cual introduce elementos de relativa vaguedad; ello, puede comprometer la tipicidad del delito, sostuvo.

En el mismo sentido, la Honorable Senadora señora Ebensperger, connotó que la indicación es demasiado amplia. Igualmente, la facilitación y el reclutamiento ya están recogidos en otros artículos del proyecto, agregó.

Sometida a votación la propuesta, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión. Se pronunciaron en contra los Honorables Senadores señoras Ebensperger, Vodanovic y Pascual, y señores Insulza y García.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Artículo 9

El precepto establece lo siguiente:

“Artículo 9°.- Para los delitos previstos en la presente ley, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo establecido en los artículos 294 bis y 294 ter del Código Penal.

También será aplicable lo dispuesto en el artículo 295 de dicho cuerpo legal, en cuyo caso la rebaja de pena allí señalada podrá ser hasta de tres grados. Además, en casos calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información en los supuestos del numeral 1 del referido artículo, pudiendo dicho sobreseimiento recaer incluso sobre un procedimiento distinto que no guarde relación directa con las actividades de la asociación terrorista.

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código Penal.”

A la citada norma, se le formularon las indicaciones números 27 y 28.

La indicación N° 27, del Honorable Senador señor Espinoza, propone intercalar en el inciso primero, a continuación de la expresión “Código Penal”, el siguiente texto: “, excluyendo de él a los delitos contemplados en el Título Séptimo relativo a “Crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual” y en el Título Octavo sobre “Crímenes y simples delitos contra las personas”, ambos del Libro Segundo del Código Penal.”.

El Abogado del Gabinete de la Ministra del Interior y Seguridad Pública señor José Tomás Humud, explicó que la indicación N° 27 está referida al inciso primero del artículo 9° y regula el comiso. En ella se hace alusión a normas aprobadas con ocasión de la ley N°21.575 que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Lo que se propone en la indicación, detalló, es excluir esas reglas para cierto tipo de delitos de naturaleza muy variada entre sí. Añadió que están por sugerir el rechazo de dicha enmienda.

Sometida a votación la propuesta, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión. Se pronunciaron en contra los Honorables Senadores señoras Ebensperger y Vodanovic, y señores Insulza y García.

La indicación N° 28, del Honorable Senador señor De Urresti, propone reemplazar el inciso segundo, por el siguiente:

“También será aplicable lo dispuesto en el artículo 295 de dicho cuerpo legal, en cuyo caso la rebaja de pena allí señalada podrá ser hasta de tres grados. Además, en casos calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información en los supuestos del numeral 1 del referido artículo, y guardare relación directa o indirecta con las actividades de la asociación terrorista.”.

La Honorable Senadora señora Pascual, manifestó que el texto de indicación propuesta es diferente al texto aprobado por la Comisión de Seguridad Pública. Este último señala la frase: “pudiendo dicho sobreseimiento recaer incluso sobre un procedimiento distinto que no guarde relación directa con las actividades de la asociación terrorista.”; en cambio, el texto de la indicación es disímil pues establece: “y guardare relación directa o indirecta con las actividades de la asociación terrorista.”.

En su parecer, la indicación del Honorable Senador De Urresti, es más restrictiva y acotada.

Por su parte, la Ministra del Interior y Seguridad Pública señora Carolina Tohá, afirmó que la redacción aprobada por la Comisión de Seguridad Pública es fruto de propuestas generadas desde el Ministerio Público. Dicho texto, detalló, es fruto de la experiencia acumulada la pesquisa penal y proviene de la posibilidad de la utilización las redes de los grupos criminales que pueden aportar información relevante para la averiguación de hechos o datos que contribuyan a la elucidación de delitos terroristas.

Previno, además, en que no hay dificultad con respecto a que quienes están imputados en causas que no

Segundo Informe de Comisión de Constitución

relacionadas puedan entregar datos relevantes que se traduzcan en un sobreseimiento. Lo que es atendible, añadió, es lo afirmado por el Honorable Senador señor Espinoza, que en su anterior indicación aludía no a la relación o a la vinculación de las causas entre sí, si no a hacer referencia a cierto tipo de delitos que, por su gravedad, no debería aplicárseles la institución procesal penal del sobreseimiento, aseveró.

Luego, la Honorable Senadora señora Ebensperger, manifestó que la diferencia entre el texto aprobado en la Comisión de Seguridad Pública y el texto de la indicación propuesta es difusa, pues en esta última se señala que el sobreseimiento puede recaer incluso sobre un procedimiento distinto que no guarde relación directa con las actividades de la asociación terrorista, por lo que puede tratarse de una relación tanto directa como indirecta, adujo.

A su turno, la Ministra del Interior señora Carolina Tohá expresó que la propuesta puede explicarse mejor a partir de delitos no tan graves. Puso como ejemplo, el de la instalación de una bomba en una estación del Metro. Acto seguido, conjuntamente se captura a alguien a propósito de un robo de vehículo motorizado, el cual aporta, de forma posterior, antecedentes sobre la instalación del artefacto explosivo en la estación del Metro.

Posteriormente, la Honorable Senadora señora Vodanovic, manifestó que el texto aprobado por la Comisión de Seguridad Pública es más amplio que la propuesta que hace el Honorable Senador señor De Urresti. Por lo tanto, sugirió mantener el texto ya aprobado o reformularla imponiendo límites para que no puedan ser sobreseídos crímenes o delitos contra menores de edad.

A su turno el Honorable Senador señor Insulza, manifestó que la indicación es razonable cuando una persona forme parte de la comisión de un delito terrorista y luego relata su participación en él. En ese específico, señaló se le puede hasta sobreseer. Sin embargo, si con ocasión de la comisión de otro delito contribuye informando manifestó que no cree viable que se pueda ser sobreseído, si es indirecto. En cambio, si guarda relación directa con las actividades de la asociación terrorista, sí ve posible el sobreseimiento, finalizó.

Sometida a votación la indicación, fue rechazada por la Comisión. Se pronunciaron en contra los Honorables Senadores señoras Ebensperger, Vodanovic y Pascual, y señor García. Se abstuvo el Honorable Senador señor Insulza.

Con posterioridad, el Ejecutivo, propuso la agregación de un nuevo inciso tercero nuevo al artículo 9°, para excluir a ciertos delitos de la posibilidad de solicitar el sobreseimiento definitivo. Su texto es el siguiente:

“Con todo, no procederá la solicitud de sobreseimiento definitivo en procedimiento distinto en los casos en que el imputado esté siendo investigado por los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391 y 433 N° 1 y 2 del Código Penal.”

Sometida a votación esta nueva redacción, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger, Pascual y Vodanovic y señores García e Insulza. Este acuerdo se adoptó, según lo autoriza el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.

Artículo nuevo

La indicación N° 29 de los Honorables Senadores señora Pascual y señor Núñez, propone incorporar, a continuación del artículo 9°, el siguiente artículo 10, nuevo:

“Artículo 10.- Al empleado público que cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.”.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, manifestó sus dudas respecto de la indicación en cuanto que los delitos terroristas ya tienen la penalidad máxima asignada a cada conducta, de modo tal que la indicación puede volverse aplicable al aumentar la pena en un grado pues la escala de las sanciones no daría para extender la sanción punitiva.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Pascual, explicó que ya existen circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal para agravar en ciertos casos la pena en los casos en que un empleado público comete un delito. Recordó, a la sazón, que una persona vinculada a una municipalidad instaló una bomba. La razón de la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

indicación, explicó, es por la gravedad que reviste que un funcionario público, al alero de su cargo, cometa alguna conducta terrorista.

Luego, la Honorable Senadora señora Ebensperger, añadió que podría estar de acuerdo con la indicación en la medida en que se le agregara una frase que estableciera que funcionario público comete el delito terrorista “en el ejercicio de sus funciones”. De lo contrario, se estaría simplemente ante la comisión de una conducta terrorista realizada por un particular, explicó.

Con posterioridad, el Honorable Senador señor Insulza, sugirió seguir la misma razón normativa que establece el artículo 3° del proyecto de ley que ya aumenta en un grado la pena a quienes en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, con el añadido de que en caso de que dicho delito sea cometido por un funcionario público será aplicará la pena accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos, finalizó.

A continuación, la Jefa del Equipo Legislativo del Ministerio del Interior, señora Ana Lya Uriarte, expresó a propósito de la agravación de la pena que pudiera tener el funcionario público que comete delito, que ya, administrativamente, se le exige a éste tener una vida acorde con la condición de funcionario público. Es decir, ya se tienen cargas mayores por el solo hecho de poseerse tal calidad.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, recalcó que lo que se trata es de la responsabilidad penal de funcionario público, en consecuencia, el delito terrorista que comete el funcionario público debe ser verificado “en el ejercicio de sus funciones”.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, con la enmienda que consiste en agregar, a continuación de la expresión “empleado público” la frase: “que en el desempeño de su cargo”. Se pronunciaron favor los Honorables Senadores señoras Ebensperger, Pascual y Vodanovic y señores García e Insulza.

Artículo 11

Este precepto establece lo siguiente:

“Artículo 11.- Las investigaciones a que dieren lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querella, de acuerdo con las normas generales, o por querella del Ministro o Ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.”

En relación con esta norma, se formuló la indicación número 30.

La indicación N° 30, de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, propone reemplazar la norma por la siguiente:

“Artículo 11.- Las investigaciones a que dieren lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querella, de acuerdo con las normas generales, por querella del Ministro o Ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública, o por querella del Gobernador Regional respectivo.”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

El artículo 11 se consigna como nuevo artículo 12.

Artículo 12

Este precepto establece lo siguiente:

“Artículo 12.- El fiscal a cargo de la investigación de hechos que revistan caracteres de delito terrorista podrá solicitar al juez de garantía autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que la información que se recopile será relevante para la investigación.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En virtud de la autorización señalada en el inciso precedente se podrán recopilar todos los metadatos y datos que se transmitan a través de dichas redes.

La autorización se concederá por quince días, indicará el plazo para que el Ministerio Público elimine o anonimice de todo registro la información que no sea parte de la investigación, la manera de acreditar la eliminación o anonimización, y podrá renovarse por el juez de garantía a petición fundada del fiscal.

Aun cuando la investigación cuente con personas en contra de las cuales se haya formalizado la investigación, el juez de garantía deberá resolver sólo con los antecedentes que aporte el fiscal.

La diligencia podrá ser llevada a cabo por personal policial o del Ministerio Público.”

En relación con esta norma, se formuló la indicación número 31.

La indicación N° 31, de los Honorables Senadores señora Pascual y señor Núñez, elimina esta disposición.

A su respecto, la Honorable Senadora señora Pascual señaló que este artículo dice relación con la posibilidad de decretar una medida intrusiva en extremo, basada en tecnología de última generación conocida como "IMSI Catcher", que permite intervenir todo tipo de redes de telecomunicaciones, ya sea telefónicas o de otro tipo, y habilita para generar intervenciones sobre un territorio determinado, lo cual implica no solo escuchas, sino además la captación de los datos en tiempo real los cuales pueden ser también ser modificados. Lo anterior, recalcó, involucrará a terceros cercanos espacialmente que no estén siendo investigados, con una potencial vulneración de sus derechos fundamentales lo cual puede dar lugar a una serie de recursos de protección.

Desde ese punto de vista, advirtió, el artículo 12 al no tener más restricciones podrá generar problemas de constitucionalidad. Por lo tanto, mientras no exista un debate más profundo en el que se garantice que no se intervendrá ni las escuchas ni los metadatos y que se resguarde el hecho de tener comunicaciones privadas, propone eliminarlo.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Ebensperger, se manifestó a favor de mantener el artículo 12 por cuanto esta norma contiene una herramienta eficaz para la persecución de los delitos de los que se está tratando en este proyecto de ley. Precisó, que se hace muy difícil prevenir la actividad terrorista tanto como perseguir penalmente a los involucrados en hechos de tal calidad, cuando no se tienen herramientas intrusivas que, controladas pertinentemente por el juez de garantía, permitan un efectivo avance en las investigaciones, especificó.

Igualmente, señaló que, para la protección de los terceros, el inciso tercero del artículo 12 establece límites temporales específicos y la obligación de que el Ministerio Público elimine o anonimice de todo registro la información que no sea parte de la investigación.

La Ministra del Interior y Seguridad Pública señora Carolina Tohá, sugirió mantener el texto aprobado, pero acotó que el Ejecutivo está consciente de que este texto debe ser mejorado y acotado de modo de minimizar los riesgos que una excesiva intrusión pueda tener en la vida terceros no involucrados en la pesquisa penal con ocasión de la comisión conductas terroristas, aseveró.

A su turno, el Honorable Senador señor Insulza, inquirió acerca de la frase que utiliza el artículo 12 que designa el mecanismo mediante el cual pueda intervenir las telecomunicaciones para la pesquisa de los delitos de carácter terrorista, en vez de señalar, precisó, que será el juez quien podrá autorizar la intervención de redes telefónicas o de metadatos cuando existiera fundadas sospechas de la intervención de una o más personas en ilícitos de este carácter.

Acto seguido, la Honorable Senadora señora Vodanovic, respondió a la consulta formulada por el Senador Insulza, indicando que cuando se redactó este artículo se hizo pensando en incluir medidas intrusivas que la ley vigente no contiene. En tal sentido, precisó que se entiende que, frente a un ataque terrorista, será necesario contar con medidas de esta entidad, de modo de prevenir o perseguir conductas o autores de delitos terroristas. El resguardo de terceros, puntualizó, se produce mediante la intervención del juez de garantía, quien deberá ponderar en el caso concreto la dictación de la medida intrusiva, atendidas las circunstancias del caso, a la par con la orden de eliminar los datos que no sean utilizados en la investigación, siempre respetando las garantías del estado de derecho.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la Comisión. Se pronunciaron en contra los Honorables Senadores señoras Ebensperger y Vodanovic, y señores García e Insulza. Votó a favor la Honorable Senadora señora Pascual.

El artículo 12 se consigna como nuevo artículo 13.

Artículo 13

Este precepto establece lo siguiente:

“Artículo 13.- El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.”.

En relación con esta disposición se formuló la indicación número 32.

La indicación N° 32, del Honorable Senador señor De Urresti, propone sustituir la palabra “periódicamente” por “anualmente”.

Al iniciarse el estudio de esta indicación, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, expresó que las políticas públicas no se revisan anualmente, no obstante que existe la posibilidad de revisar la política cuando exista un hecho contingente. De mantenerse la exigencia de la revisión anual, dicho examen será efectuado de manera casi formal y no de forma sustantiva, dado que resulta de mucha carga la revisión anual de una política pública en ejecución, indicó.

En el mismo sentido, la Honorable Senadora señora Ebensperger, expresó que la evaluación y actualización de la política no es algo que puede hacerse de forma real una vez por año, no obstante, cree en un el establecimiento de un plazo de cuatro años a lo menos.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Pascual, hizo presente que, en el artículo, existen tres acciones que pueden tener perfectamente plazos diversos, como son, la coordinación intersectorial la cual puede ser anual, la evaluación quizá en bienios, y la actualización en número algo mayor de años. Finalizó, señalando, que la indicación del Senador De Urresti va en el sentido correcto.

Acto seguido, la Honorable Senadora señora Ebensperger, consultó si acaso no es mejor dejar establecida la periodicidad con que habrán de implementarse la coordinación, evaluación y actualización en la Política Nacional de Seguridad Pública, o en las acciones para la prevención y combate de las conductas terroristas.

Finalmente, la Ministra del Interior y Seguridad Pública señora Carolina Tohá, expresó la conveniencia de tener una redacción que distinga las tres acciones, a saber, coordinación, evaluación y actualización. Asimismo, resaltó que es menester comprender que la actualización de la política pública en esta materia no puede ser obra de un gobierno, sino que parte de una política de Estado permanente, destacó.

Sometida a votación la indicación, esta fue rechazada por la Comisión. Se pronunciaron en contra, los Honorables Senadores señoras Ebensperger y Vodanovic, y señor García. Por la afirmativa votó el Honorable Senador señor Insulza. Se abstuvo, la Honorable senadora señora Pascual.

El artículo 13 se consigna como nuevo artículo 14.

Artículo nuevo

La indicación N° 33 de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, propone incorporar, a continuación del artículo 13, el siguiente artículo 13 bis, nuevo:

“Artículo 13 bis.- El Estado deberá reconocer a las víctimas del terrorismo y establecer un sistema de protección y asistencia a las personas que hayan sufrido las conductas terroristas de que trata esta ley, con el fin de reparar y aliviar los daños de toda índole vinculados a dichas acciones.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

Artículo nuevo

La indicación N° 34, de los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, propone incorporar, a continuación del artículo 13, el siguiente artículo 13 bis, nuevo:

“Artículo 13 bis. - Respecto de los delitos contemplados en esta ley no procederá la aplicación de las normas contenidas en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.”.

Al iniciar su análisis, el Abogado del Gabinete de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señor José Tomás Humud, señaló que la sugerencia del ejecutivo es rechazar la indicación por cuanto todos o casi todos los delitos que se están regulando contemplan penas que impiden optar a penas sustitutivas. No obstante, en ciertos casos, puede ocurrir que las penas concreto podrían dar para la opción de este beneficio. En tal caso, resulta beneficioso para la Fiscalía contar con esta herramienta para poder negociar y beneficiar la investigación del delito perseguido, habida cuenta de las herramientas que se le están entregando en el presente proyecto de ley, tales como la delación compensada, la cooperación eficaz, entre otras, enfatizó.

A continuación, la Honorable Senadora señora Ebensperger, señaló que la herramienta de la delación compensada es para no obtener una condena, y en este caso se habla de sustituir penas de personas ya condenadas.

El Abogado del Gabinete de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señor José Tomás Humud, concordó con el comentario de la señora Senadora, señalando que en este caso se está pensando más bien en los procedimientos abreviados como incentivos y herramientas procesales que el Ministerio Público puede utilizar para otorgar incentivos.

Sometida a votación la indicación, fue rechazada por la Comisión. Se pronunciaron en contra, los Honorables Senadores señoras Pascual y Vodanovic y el señor Insulza. Por la afirmativa se pronunciaron los Honorables Senadores, señora Ebensperger y señor García.

-.-.-

Artículo nuevo

La indicación número 35, de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, intercala, a continuación, el siguiente artículo 13 ter, nuevo:

“Artículo 13 ter.- Declárase el 21 de agosto de cada año como el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

-.-.-

Artículo nuevo

La indicación N° 36 de los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, añade, a continuación, el siguiente artículo 13 ter, nuevo:

“Artículo 13 ter.- La amenaza a testigos protegidos, agentes encubiertos, reveladores e informantes y, en general, de quienes hayan cooperado eficazmente en el procedimiento o se traten de su cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallen ligados por relaciones de afecto, para impedir u obstaculizar la investigación de algún delito previsto en esta ley o como represalia de su intervención en el juicio, se castigará con las penas de los artículos 296 y 297 del Código Penal, según corresponda, aumentadas en uno o dos grados. En estos casos no regirá lo dispuesto en el artículo 54 del Código Procesal Penal y el delito será de acción penal pública.

No se aplicará lo establecido en el inciso precedente si el hecho constituye otro delito a que la ley asigne una pena

Segundo Informe de Comisión de Constitución

más grave, caso en el cual se impondrá esta última.”.

Al iniciar su estudio, el Abogado del Gabinete de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señor José Tomás Humud, explicó que el artículo 9° del proyecto de ley en discusión, que ya se aprobó, hace remisión a otra regla que es el delito especial de amenaza en contexto de procesos por delitos terroristas. Es decir, esta indicación replica algo que se encuentra aprobado anteriormente, e incluso con penas más altas en el texto ya refrendado; delito que además es de acción penal pública, lo cual hace innecesaria la indicación, aseveró.

A continuación, se dio lectura al artículo 293 bis del Código Penal.

En relación a este punto, la Honorable Senadora señora Ebensperger, puntualizó que dicho precepto sólo se refiere a los testigos y no incluye a sus familiares. Manifestó dudas en cuanto a que se incorporen a los agentes encubiertos, reveladores o informantes.

Asimismo, señaló que lo que le preocupa es que se deroga todo lo existente en cuanto a testigos protegidos y su protección, incluso el cambio de identidad que está en otra norma. Y que todo lo que le falta al artículo propuesto, del artículo 293 bis del Código Penal, es necesario revisarlo, indicó.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Pascual, señaló que el artículo 293 bis del Código Penal dice relación con una serie de situaciones en las que una persona puede estar siendo obligada a cambiar un testimonio o a entregar un testimonio falso, y todas esas hipótesis podrán recaer o producir algún efecto sobre familiares o seres queridos, es decir, la coacción o amenaza puede estar afectando a un familiar directo del testigo, y entiende además que el artículo 293 bis citado, comprende ya las hipótesis que posee la indicación propuesta.

Seguidamente, el Abogado del Gabinete de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señor José Tomás Humud, detalló que el delito de amenazas está definido en el artículo 296 del Código Penal incluye a la familia. En consecuencia, es un tipo penal amplio que cubre las hipótesis discutidas. Por otra parte, cuando se hace alusión a los agentes encubiertos que podrían no estar incluidos, ellos concurren siempre a declarar en calidad de testigos por lo tanto también están incluidos en esta norma en otro orden, recordó que el artículo 293 bis del Código Penal fue recientemente aprobado por la ley N° 21.575 que diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, y por ello, en tanto, no es recomendable innovar en esa legislación, concluyó.

Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger, Pascual y Vodanovic, y señores García e Insulza.

Artículo 14

El presente artículo sustituye el artículo 226 X del Código Procesal Penal, norma que actualmente dispone lo siguiente:

“Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Cuando se hayan cometido o preparado la comisión de los delitos sancionados en la ley N° 18.314, las diligencias especiales de investigación previstas en este Párrafo podrán ser utilizadas por el fiscal, sea que se trate de una persona, de una agrupación de dos o más personas o de una asociación delictiva o criminal.”.

Esta disposición fue reemplazada por la Comisión de Seguridad Pública, la que aprobó el siguiente precepto:

“Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos protegidos y agentes encubiertos, reveladores e informantes previstas en este párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, cualquiera sea la pena asignada al delito.”.

En relación la norma aprobada, se formuló la indicación número 37.

La indicación N° 37, de los Honorables Senadores señora Rincón y señor Walker, incorpora a este precepto los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“Con todo y sin perjuicio del artículo 182, el fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando exista grave riesgo para la vida o la integridad física de los testigos protegidos, agentes encubiertos, reveladores e informantes y, en general, de quienes hayan cooperado eficazmente en el procedimiento o se traten de su cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallen ligados por relaciones de afecto.

En estos casos, el plazo establecido en el inciso tercero del artículo 182 del Código Procesal Penal podrá ampliarse hasta por un total de seis meses.”.

Al iniciarse su estudio, la Honorable Senadora señora Ebensperger se manifestó a favor del artículo, no obstante, señaló que esto ya se encontraría regulado en otra norma.

Asimismo, recordó la situación que ocurrió en la ciudad de Arica en la cual un juez entregó, una lista de testigos que atestiguarían en contra de una organización criminal, a la defensa de los imputados. Por ello, señaló que era partidaria de que el Ejecutivo explique si se protege con esta norma de forma efectiva a quienes testifican o intervienen en el proceso.

Contestando la consulta formulada, el Abogado del Gabinete de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señor José Tomás Humud, afirmó que la solución a este problema está regulada en el artículo 226 J del Código Procesal Penal, el cual también se incorporó mediante la ley N° 21.575 sobre crimen organizado y que es igualmente aplicable a los delitos terroristas. Se regula incluso el secreto para los intervinientes, que es una excepción a la regla general, cuando se estime que existe un riesgo para el éxito de la investigación, para la seguridad de los agentes encubiertos, testigos, peritos y otros quienes hayan cooperado eficazmente en el procedimiento, sostuvo.

Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger, Pascual y Vodanovic, y señores García e Insulza.

-..-

Artículo nuevo

La indicación N° 38 de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, propone añadir, a continuación del artículo 14, el siguiente artículo 14 bis, nuevo:

“Artículo 14 bis.- Modifícase el Código Orgánico de Tribunales de la siguiente manera:

1. Intercálase, en el inciso primero del artículo 157, entre el vocablo “juicio” y el punto aparte, la siguiente frase: “, con excepción de los casos contemplados en el artículo 167”.
2. Agrégase, en el artículo 167, a continuación de la frase “de los tribunales chilenos”, lo siguiente: “y de aquellos que la ley califique como terroristas,”.”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

-..-

Artículo nuevo

La indicación N° 39 del Honorable Senador señor Ossandón, intercala, a continuación del artículo 15, el siguiente artículo 16, nuevo:

“Artículo 16.- Tratamiento especial de víctimas y testigos. Si el Ministerio Público estimare, por las circunstancias del caso, que existe un riesgo cierto para la vida o la integridad física de un testigo, de la víctima o de un perito, como asimismo de su cónyuge, o conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto, dispondrá, de oficio o a petición de parte, las medidas especiales de protección que resulten adecuadas, sin perjuicio de lo regulado en el Código Procesal Penal sobre protección de testigos.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Ministerio Público y el Juez de Garantía deberán velar en todo momento, incluso antes de formalizada la investigación, por proteger la identidad de los intervinientes en el procedimiento. La protección de la identidad incluye además del nombre, su domicilio, profesión u oficio y lugar de trabajo.

El Fiscal podrá aplicar todas o alguna de las siguientes medidas:

a) Instruir y velar porque no conste en los registros de las diligencias que se practiquen, sus nombres y apellidos, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, o cualquier otro dato que pueda servir para su identificación.

Los datos reales deberán mantenerse encriptados y sólo podrán acceder a ellos el Fiscal a cargo de la causa y el Fiscal Regional, los que serán responsables por su entrega indebida a terceras personas.

b) Fijar como domicilio, para notificaciones y citaciones, la dirección de la Fiscalía o Tribunal respectivo, siendo responsabilidad del órgano interviniente ponerlas en conocimiento del destinatario de manera reservada.

c) Establecer un lugar distinto de aquél donde funciona la Fiscalía, y de cuya ubicación no se deje constancia en registro alguno, para realizar diligencias que tuvieren lugar durante el curso de la investigación, a las cuales deba comparecer el testigo o perito protegido.

d) Relocalizar al testigo, víctima o perito protegido, sus familias, o alguna de las personas señaladas en el inciso primero del presente artículo, en un lugar seguro, de cuya ubicación no se dejará registro.

Se les deberá otorgar una nueva identidad en caso de requerirse, los medios suficientes para su subsistencia y apoyo logístico para reinsertarse socialmente en su nueva localización. Los niños, niñas y adolescentes que deban ser relocalizados gozarán de trato prioritario en establecimientos educacionales y podrán acceder a ellos en cualquier momento del año, para lo cual se abrirán cupos especiales en caso de ser necesario.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 308 del Código Procesal Penal, se entenderá que constituye un caso grave y calificado, ser testigo de alguno de los delitos contemplados en la presente ley.”.

Al iniciar el estudio de esta indicación, la Honorable Senadora señora Pascual, consultó sobre la admisibilidad de la indicación, dada su especificidad y porque podría irrogar gastos al fisco en lo relativo a la relocalización de testigos, víctimas o peritos protegidos, sus familias o el otorgamiento de los medios suficientes para su subsistencia y apoyo logístico para reinsertarse socialmente en su nueva localización.

En esta parte del debate, se hizo presente que las competencias legislativas de los parlamentarios están restringidas en lo que dice relación con la creación de servicios públicos de la Administración del Estado, así como la fijación de sus atribuciones. Igualmente, no tienen iniciativa en materias que impliquen, directamente, nuevos gastos públicos.

Finalmente, se hizo presente que, siempre que se entrega una nueva competencia a algún órgano jurisdiccional, se debe realizar la respectiva consulta a la Corte Suprema de Justicia por mandato de la Constitución Política de la República.

A continuación, el señor Presidente Accidental de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza, declaró inadmisile esta indicación pues irroga nuevos gastos al erario fiscal y contravenir el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Los integrantes de la Comisión concordaron con esta decisión.

~*~

Artículo nuevo

La indicación N° 40 del Honorable Senador señor Ossandón, incorpora el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo 17.- Cambio de jurisdicción. El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente

Segundo Informe de Comisión de Constitución

el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.

La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a 3 días a partir de su presentación.”.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por mayoría de votos por la Comisión. Se pronunciaron a favor, la Honorable Senadora Ebensperger y los Honorables Senadores señores García e Insulza. Votaron en contra, los Honorables Senadores señoras Pascual y Vodanovic.

En virtud de lo que dispone el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la ley N° 18.918 Orgánica del Congreso Nacional, se acordó oficiar a la Corte Suprema, para conocer su opinión sobre este precepto.

-.-.-

Artículo nuevo

La indicación N° 41 del Honorable Senador señor Ossandón, propone agregar el siguiente artículo, nuevo, consultado como artículo 18:

“Artículo 18.- Reparación a las víctimas. Es el deber del Estado estar presente para evitar y perseguir todo acto o delito terrorista, y resarcir a las víctimas, mediante las indemnizaciones, de los daños personales y materiales sufridos como consecuencia de la acción o delito terrorista.”.

Al iniciar el estudio de esta indicación la Ministra del Interior y Seguridad Pública señora Carolina Tohá, señaló que el tema tratado en ella, se planteó previamente en la Comisión de Seguridad Pública. En ese trámite el ejecutivo solicitó que se rechazara esta indicación por cuanto irrogaba gastos al Estado. Sin embargo, se comprometió a incluir esta idea en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, o alguna modalidad en este sentido, que importe la reparación de las víctimas de carácter terrorista. Agregó que en el citado proyecto de ley se incorpora un mecanismo de reparación para las víctimas de algunos delitos, entre los cuales están los tipos penales terroristas.

La indicación número 41 fue declarada inadmisibile por el Presidente Accidental de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza, por contravenir el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República, toda vez que importa nuevos gastos para el erario fiscal.

-.-.-

Artículo segundo transitorio

El precepto establece lo siguiente:

“Artículo segundo. - Lo dispuesto en el artículo 13 de esta ley, referente a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, solo se hará exigible una vez que el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre en funcionamiento.”.

A la citada norma, se le formuló la indicación número 42.

La indicación N° 42, de los Honorables Senadores señora Aravena y señor García, propone suprimirlo.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

Finalmente, y como consecuencia de la incorporación del artículo 10 y los cambios de numeración sucesiva, la Comisión acordó, por la unanimidad de sus integrantes Honorables Senadores señoras Ebensperger, Pascual y

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Vodanovic y señores García e Insulza, sustituir el guarismo “13” por “14” (Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado).

- - -

MODIFICACIONES

De conformidad con los acuerdos adoptados precedentemente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de proponer las siguientes modificaciones al proyecto aprobado en general por el Senado:

Artículo 2°

Inciso primero

Ha acordado introducir las siguientes enmiendas:

1) Agregar luego de la palabra “Estado”, la primera vez que aparece, la expresión “democrático”.

(Unanimidad. 5 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger, y Pascual y señores Araya, Insulza y Galilea). Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado e indicación número 6, con modificaciones.

2) Intercalar entre la frase “a una parte de ella” y los dos puntos que la siguen, la siguiente frase: “; o bien pudieren producir u originar en la población temor generalizado”:

(Unanimidad. 5 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger, y Pascual y señores Araya, Insulza y Galilea). Indicación N° 9, con modificaciones.

Artículo 9°

Inciso tercero, nuevo:

Ha acordado agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Con todo, no procederá la solicitud de sobreseimiento definitivo en un procedimiento distinto en los casos en que el imputado esté siendo investigado por los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391 y 433 N° 1 y 2 del Código Penal.”.

(Unanimidad 5 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger. Pascual y Vodanovic y señores García Ruminot e Insulza). Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.

Artículo 10, nuevo:

Ha acordado agregar el siguiente artículo 10, nuevo, pasando el actual artículo 10 a ser artículo 11 y así sucesivamente:

“Artículo 10.- Al empleado público que en el desempeño de su cargo cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.”.

(Unanimidad 5 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger. Pascual y Vodanovic y señores García Ruminot e Insulza). Indicación número 29, con modificaciones.

Artículo 10

Ha pasado a ser artículo 11, sin otra enmienda.

Artículo 11

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Ha pasado a ser artículo 12, sin otra enmienda.

Artículo 12

Ha pasado a ser artículo 13, sin otra enmienda.

Artículo 13

Ha pasado a ser artículo 14, sin otra enmienda

Artículo 14

Ha pasado a ser artículo 15, sin otra enmienda.

Artículo 15

Ha pasado a ser artículo 16, sin otra enmienda

Artículo 16

Ha pasado a ser artículo 17, sin otra enmienda

Artículo 18, nuevo:

Ha acordado incorporar el siguiente artículo 18, nuevo:

“Artículo 18.- Cambio de jurisdicción. El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.

La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a tres días a partir de su presentación.”.

(Mayoría de votos. 3 x 2. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señora Ebensperger y los señores García Ruminot e Insulza. Votaron en contra las Honorables Senadoras señoras Pascual y Vodanovic). Indicación 40, sin modificaciones.

Disposiciones Transitorias

Artículo segundo

Ha sustituido el guarismo “13” por “14”. (Unanimidad 5 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger. Pascual y Vodanovic y señores García Ruminot e Insulza) Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado como consecuencia de la incorporación del nuevo artículo 10 y el cambio de numeración correspondiente”.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones anteriores, la Comisión tiene a honra proponer a la Sala la aprobación en particular, del siguiente:

“Proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Artículo 1°.- Quien sea parte de una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, formando parte en una asociación terrorista, no tuviere un involucramiento relevante en la actividad delictiva de la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir alguno de los entrenamientos mencionados en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo siguiente.

Artículo 2.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviere entre sus fines socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21°, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado ; o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieren la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella; o bien pudieren producir u originar en la población temor generalizado:

1° Los previstos en los artículos 141, 142, 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias, 316, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 en sus numerales 1° y 2° y 480, en lo correspondiente, del Código Penal; o

2° Los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41, 46 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1°, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción.

3° Los previstos en los artículos 1, 4 y 5 de la ley N° 21.459 que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Artículo 3°.- Quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los tres numerales del artículo precedente, en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, y siempre que no forme parte de una asociación terrorista, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

Artículo 4°.- Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5°, con alguna de las siguientes finalidades:

- a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado .
- b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado.
- c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

En tales casos se impondrá a los responsables el máximo o el grado máximo de la pena prevista para el delito, según corresponda.

Artículo 5°.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los previstos en los incisos primero y segundo del artículo 14 D de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41 y 47 de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

la ley N° 18.302, de seguridad nuclear; y el artículo 35, en su inciso 1º, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción; así como los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Artículo 6º.- Para determinar la pena de los delitos establecidos en los tres artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito de que se trate, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

Artículo 7º.- Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2º:

1º. Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438 y 456 bis A del Código Penal; o

2º. Los previstos en los artículos 9º, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo, cuando tuvieren pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas; el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; los artículos 1º, 2º y 3º de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; y los artículos 2º, 3º y 6º de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos.

Artículo 8º.- Quien, sin tomar parte en ella, a sabiendas proveyere o recolectare fondos para una asociación terrorista, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

También se entenderá que comete delito terrorista quien proveyere o recolectare fondos para que sean utilizados en la comisión de los delitos señalados en los artículos 3º y 4º de la presente ley, en cuyo caso será sancionado con la pena señalada por la ley al delito, rebajada en un grado.

Artículo 9º.- Para los delitos previstos en la presente ley, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo establecido en los artículos 294 bis y 294 ter del Código Penal.

También será aplicable lo dispuesto en el artículo 295 de dicho cuerpo legal, en cuyo caso la rebaja de pena allí señalada podrá ser hasta de tres grados. Además, en casos calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información en los supuestos del numeral 1 del referido artículo, pudiendo dicho sobreseimiento recaer incluso sobre un procedimiento distinto que no guarde relación directa con las actividades de la asociación terrorista.

Con todo, no procederá la solicitud de sobreseimiento definitivo en un procedimiento distinto en los casos en que el imputado esté siendo investigado por los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391 y 433 N° 1 y 2 del Código Penal.

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código Penal.

Artículo 10.- Al empleado público que en el desempeño de su cargo cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Artículo 12.- Las investigaciones a que dieron lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querrela, de acuerdo con las normas generales, o por querrela del Ministro o Ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Artículo 13.- El fiscal a cargo de la investigación de hechos que revistan caracteres de delito terrorista podrá solicitar al juez de garantía autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que la información que se recopile será relevante para la investigación.

En virtud de la autorización señalada en el inciso precedente se podrán recopilar todos los metadatos y datos que se transmitan a través de dichas redes.

La autorización se concederá por quince días, indicará el plazo para que el Ministerio Público elimine o anonimice de todo registro la información que no sea parte de la investigación, la manera de acreditar la eliminación o anonimización, y podrá renovarse por el juez de garantía a petición fundada del fiscal.

Aun cuando la investigación cuente con personas en contra de las cuales se haya formalizado la investigación, el juez de garantía deberá resolver sólo con los antecedentes que aporte el fiscal.

La diligencia podrá ser llevada a cabo por personal policial o del Ministerio Público.

Artículo 14.- El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 226 X del Código Procesal Penal por el siguiente:

“Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos protegidos y agentes encubiertos, reveladores e informantes previstas en este párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, cualquiera sea la pena asignada al delito.”.

Artículo 16.- Intercálase, en el inciso sexto del artículo 3°, del decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, entre las expresiones “Código Penal” y “sólo podrán postular”, la frase “, o en los artículos 1°, 3° y 6° de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314,”.

Artículo 17.- Derógase la ley N° 18.314. Toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8° de la ley N° 18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 8° de esta ley.

Artículo 18.- Cambio de jurisdicción. El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.

La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a tres días a partir de su presentación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Si esta ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Artículo segundo.- Lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley, referente a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, solo se hará exigible una vez que el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre en funcionamiento."."

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas el día 30 de abril de 2024, con la asistencia de:

Mañana: los Honorables Senadores señoras Luz Ebensperger Orrego y Claudia Pascual Grau y señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente Accidental) (Alfonso De Urresti Longton), Pedro Araya Guerrero (Paulina Vodanovic Rojas) y Rodrigo Galilea Vial (José García Ruminot).

Tarde: los Honorables Senadores señoras Luz Ebensperger Orrego y Claudia Pascual Grau y señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente Accidental) (Alfonso De Urresti Longton), Paulina Vodanovic Rojas (Pedro Araya Guerrero y José García Ruminot (Rodrigo Galilea Vial).

Sala de la Comisión, 1 de mayo de 2024.

RODRIGO PINEDA GARFIAS

Secretario Abogado

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA y REGLAMENTO recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314.

I. OBJETIVO DEL PROYECTO: a) Establecer una nueva regulación para tipificar y sancionar a las asociaciones terroristas y delitos terroristas, y b) Derogar la ley N° 18.134, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

II.ACUERDOS: Según se señala:

Indicación N° 1: Rechazada 5x0.

Indicación N° 2: Rechazada 4x1 abstención.

Indicación N° 3: Rechazada 4x1 abstención.

Indicación N° 4: Rechazada 4x1 abstención.

Indicación N° 5: Retirada.

Indicación N° 6: Aprobada con modificaciones 5x0.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Indicación N° 7: Retirada.

Indicación N° 8: Retirada.

Indicación N° 9: Aprobada con modificaciones 5x0.

Indicación N° 10: Rechazada 5x0.

Indicación N° 11: Rechazada 5x0.

Indicación N° 12: Retirada

Indicación N° 13: Rechazada 5x0.

Indicación N° 14: Retirada.

Indicación N° 15: Retirada

Indicación N° 16: Retirada.

Indicación N° 17: Rechazada 3x2.

Indicación N° 18: Retirada.

Indicación N° 19: Rechazada 4x1.

Indicación N° 20: Retirada.

Indicación N° 21: Rechazada 4x1

Indicación N° 22: Rechazada 4x1 abstención.

Indicación N° 23: Rechazada 4x1 abstención.

Indicación N° 24: Retirada.

Indicación N° 25: Retirada.

Indicación N° 26: Rechazada 5x0.

Indicación N° 27: Rechazada 4x0.

Indicación N° 28: Rechazada 4x1 abstención.

Indicación N° 29: Aprobada con modificaciones 5x0.

Indicación N° 30: Retirada.

Indicación N° 31: Rechazada 4x1.

Indicación N° 32: Rechazada 3x1x1 abstención.

Indicación N° 33: Retirada.

Indicación N° 34: Rechazada 3x2.

Indicación N° 35: Retirada.

Indicación N° 36: Rechazada 5x0.

Indicación N° 37: Rechazada 5x0.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Indicación N° 38: Retirada.

Indicación N° 39: Inadmisibile.

Indicación N° 40: Aprobada 3x2.

Indicación N° 41: Inadmisibile.

Indicación N° 42: Retirada.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO: Consta de dieciocho artículos permanentes y dos artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUORUM ESPECIAL:

Cabe hacer presente que los artículos 1 a 13 y 17 y el artículo primero transitorio son de quorum calificado, de conformidad con lo prescrito por el inciso segundo del artículo 9° y el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República, pues son normas que establecen las conductas terroristas y fijan su penalidad.

Asimismo, el artículo 18 tiene rango orgánico constitucional, en virtud de lo dispuesto por inciso segundo del artículo 77 y el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República, toda vez que modifican la competencia y atribuciones de los tribunales.

VURGENCIA: Suma Urgencia

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Senado.

a) Moción correspondiente al boletín N° 16.224-25, de autoría de los Honorables Senadores señoras Vodanovic y Aravena, y señores Bianchi, Macaya y Ossandón.

b) Moción correspondiente al boletín N° 16.180-25, de autoría de los Honorables Senadores señores Espinoza, Flores, Kast, Keitel y Ossandón.

c) Moción correspondiente al boletín N° 16.235-25, de autoría de los Honorables Senadores señores Chahuán, Edwards y Galilea.

d) Moción correspondiente al boletín N° 16.239-25, de autoría de los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, y Quintana, y señora Vodanovic.

e) Mensaje de S.E. el Presidente de la República, correspondiente al boletín N° 16.210-25.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 10 de agosto de 2023.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1) Constitución Política de la República, artículos 9°; 16, numeral 2°; 17, numeral 3°, y 19, numeral 7°, letra e).

2) Ley N° 12.927, sobre seguridad del Estado.

3) Ley N° 17.798, sobre control de armas.

4) Ley N° 18.216, sobre penas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

5) Ley N° 18.302, Ley de Seguridad Nuclear.

6) Ley N° 18.314, determina conductas terroristas y fija su penalidad.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

- 7) Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero.
- 8) Ley N° 19.974, sobre el sistema de inteligencia del Estado y creación de la Agencia Nacional de Inteligencia.
- 9) Ley N° 20.000, sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
- 10) Ley N° 20.084, sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
- 11) Ley N° 20.357, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico los crímenes de lesa humanidad, de genocidio y los crímenes de guerra.
- 12) Ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción y la convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción.
- 13) Ley N° 21.459, establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest.
- 14) Código Penal.
- 15) Código Procesal Penal.
- 16) La Comisión tuvo también en consideración un conjunto de tratados internacionales suscritos por nuestro país relacionados con las materias que aborda esta iniciativa.

Sala de la Comisión, 1 de mayo de 2024

RODRIGO PINEDA GARFIAS

Secretario Abogado

[1] Sesión 30 de abril de 2024 (mañana). Sesión 30 de abril de 2024 (tarde).

Discusión en Sala

1.13. Discusión en Sala

Fecha 02 de mayo, 2024. Diario de Sesión en Sesión 16. Legislatura 372. Discusión Particular. Se aprueba en particular.

ESTABLECIMIENTO DE NUEVA LEY ANTITERRORISTA

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Le ofrezco la palabra al señor Secretario para que haga la relación del primer proyecto de ley, con el cual damos comienzo al Orden del Día.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente.

El señor Presidente pone en discusión particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la ley No 18.314, iniciativa correspondiente a los boletines números 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, todos refundidos.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletines 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Este proyecto de ley fue aprobado en general en la sesión del 5 de marzo de 2024 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La referida comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 6°; 10, que pasó a ser 11; 15, que pasó a ser 16, y 16, que pasó a ser 17, permanentes, así como el artículo primero transitorio del proyecto de ley no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

También deben darse por aprobados los artículos 1°; 2°, números 1, 2 y 3; 3°; 4°; 5°; 7°; 8°; 9°, incisos primero y segundo; 11, que pasó a ser 12; 12, que pasó a ser 13; 13, que pasó a ser 14, y 14, que pasó a ser 15, permanentes de la iniciativa, los cuales no fueron objeto de modificación en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Se consigna que los artículos 1°; 2°, números 1, 2 y 3; 3°; 4°; 5°; 6°; 7°; 8°; 9°, en sus incisos primero y segundo; 10, que pasó a ser 11; 11, que pasó a ser 12; 12, que pasó a ser 13, y 16, que pasó a ser 17, permanentes, y el artículo primero transitorio requieren 25 votos favorables para su aprobación por corresponder a normas de quorum calificado.

Dicha comisión, además, efectuó diversas modificaciones al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de una de ellas, que fue acordada por mayoría de votos, por lo que deberá ser puesta en discusión y votación en su oportunidad.

Cabe recordar a sus señorías que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieran indicaciones renovadas. Estas enmiendas recaen en el encabezado del artículo 2°; en el inciso tercero, nuevo, del artículo 9°, y en el artículo 10, nuevo. Estas normas requieren 25 votos favorables para su aprobación por corresponder a normas de quorum calificado.

La señora EBENSPERGER.-

Requieren 24 votos: hay tres permisos constitucionales.

Discusión en Sala

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Perdón, con el permiso constitucional del senador Coloma, quedan en 24.

Por lo tanto, se requieren 24 votos favorables para la aprobación de las normas que fueron despachadas sin modificaciones y las enmiendas unánimes, además de la que fue acordada por mayoría.

La modificación aprobada por mayoría de votos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento corresponde al artículo 18, nuevo, relativo al cambio de jurisdicción solicitada por el Ministerio Público ante el Pleno de la Corte Suprema en caso de delitos que la ley califica como "conductas terroristas". Esta enmienda requiere 24 votos favorables para su aprobación por corresponder a una norma de rango orgánico constitucional.

Cabe hacer presente a sus señorías que, conforme a la tramitación que hasta este minuto tiene el proyecto, correspondería efectuar dos votaciones: una para todas las normas no modificadas y las enmiendas unánimes, con los respectivos quorum, y una segunda votación para la norma aprobada por mayoría.

Sin embargo, se han presentado solicitudes de votación separada por parte de la honorable senadora señora Pascual para el artículo 4° del proyecto de ley (primera solicitud), y para el artículo 12, que pasó a ser 13, de la iniciativa (segunda solicitud). Del mismo modo, respecto de las indicaciones, se ha solicitado la reposición de la número 2, que fue rechazada y se encuentra en el comparado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, presentada por la senadora Rincón y el senador Walker. Este sería, como digo, el nuevo inciso tercero que plantea una indicación presentada y rechazada en la Comisión y que se ha repuesto acá, en la sala, con el número de firmas exigidas.

Es todo, señor Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Secretario .

Saludamos a la ministra del Interior y Seguridad Pública , Carolina Tohá; a la subsecretaria general de la Presidencia , Macarena Lobos, y al subsecretario del Interior , don Manuel Monsalve. Agradecemos su presencia.

)------(

El señor WALKER (Vicepresidente).-

¿Está pidiendo la palabra por reglamento, senador Macaya?

El señor MACAYA.-

No por reglamento, Presidente, sino para el funcionamiento de la comisión mixta que comenzó a ver hoy la "Ley corta de isapres".

Hemos acordado, por la unanimidad de los diputados y senadores en ejercicio, tener sesiones con la máxima premura posible en los próximos días. Y, desde esa perspectiva, le queremos pedir a la Sala su anuencia para poder funcionar el día de mañana y el lunes en Santiago mediante sesiones que van a operar en una modalidad híbrida.

Se trata, básicamente, de pedirle a la Sala dicha autorización, que se solicita por la unanimidad de los integrantes de la comisión mixta.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Macaya.

Voy a trasladar su solicitud al señor Secretario , porque tenemos una dificultad reglamentaria sobre el funcionamiento de las comisiones híbridas.

El señor Secretario va a explicar.

Discusión en Sala

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Respecto al funcionamiento de las comisiones, la Cámara de Diputados, cuando cesó la alerta sanitaria el año pasado, en virtud de un acuerdo de sus comités, dispuso que las comisiones sesionaran presencialmente y extendió la posibilidad de celebrar sesiones híbridas para comisiones mixtas y otras instancias que involucren comisiones del Senado hasta el 31 de diciembre del 2023.

En el caso del Senado, igualmente se extendió esa posibilidad hasta el mes de diciembre del 2023.

Por lo tanto, hoy día requeriríamos un acuerdo de los comités para reponer la posibilidad de sesionar de manera híbrida o remota, y lo mismo debiera ocurrir en la Cámara, porque, hasta donde tengo entendido, ellos están sesionando presencialmente en todas las instancias.

Eso, señor Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A ver, entendemos que hay un acuerdo transversal en la comisión mixta que está resolviendo las diferencias surgidas entre ambas cámaras en el proyecto de la "Ley corta de isapres", reforma al Fonasa, respecto de su funcionamiento en forma híbrida, vale decir, que se pueda sesionar de manera telemática, tal como lo hacemos en las reuniones de comités o sesiones de Régimen Interior, sin ir más lejos.

En estricto rigor habría que convocar a los comités, pero quiero ver si es posible prescindir de esa instancia, si hay acuerdo unánime de la Sala para autorizar el funcionamiento telemático de la comisión mixta.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Muchas gracias, senador Macaya.

)----- (

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A continuación, le ofrezco la palabra a quien ha oficiado de presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia durante la tramitación del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, el senador José Miguel Insulza.

Senador, tiene la palabra para rendir el informe de la Comisión.

El señor INSULZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Corresponde a la Sala iniciar el estudio en particular del proyecto de ley que determina las conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la ley N° 18.314.

Esta iniciativa ya fue aprobada en general por esta Corporación, ocasión en que se dispuso que el proyecto sería estudiado en particular por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Como se recordará, este proyecto refunde diversas iniciativas presentadas por los senadores señoras Aravena y Vodanovic y los señores Araya , Bianchi , Chahuán , De Urresti , Edwards , Espinoza , Flores, Galilea , Kast , Keitel , Macaya , Ossandón y Quintana , y otra iniciada en mensaje del Presidente de la República .

El objetivo del proyecto es establecer una nueva normativa que sustituya la ley 18.314, para la tipificación, investigación y sanción de las conductas terroristas.

El articulado que examinamos está estructurado en dieciocho artículos permanentes y dos disposiciones transitorias.

Discusión en Sala

Los primeros trece artículos estatuyen las nuevas bases legales que definen las conductas terroristas y su penalidad. Se precisa qué es una asociación terrorista y qué actos serán considerados terroristas, aun cuando sean desarrollados por un solo individuo. Se establecen las sanciones correspondientes y las medidas para su investigación y persecución.

Las demás normas del proyecto modifican el Código Procesal Penal; el decreto 321, sobre libertad condicional para personas condenadas a penas privativas de libertad, además de una disposición final que permite el cambio de jurisdicción en aquellos casos en que se conozcan y sustancien causas penales referidas a conductas terroristas, o que causan alarma pública o sean de especial complejidad.

Finalmente, el proyecto considera dos disposiciones transitorias: la primera regula la situación de la investigación y juzgamiento de hechos calificados de terroristas que ocurrieron con anterioridad a la publicación de la presente ley; la segunda precisa que la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las Conductas Terroristas solo será exigible una vez que el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre en funcionamiento.

Para su estudio en particular, la Comisión contó con la presencia de la ministra del Interior y Seguridad Pública , señora Carolina Tohá ; del ministro secretario general de la Presidencia , señor Álvaro Elizalde , y de los asesores ministeriales, señora Ana Lya Uriarte y José Tomás Humud . Asimismo, concurrieron el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público y su equipo de asesores.

La Comisión examinó en detalle las cuarenta y dos indicaciones que se formularon al texto aprobado en general, y se absolvieron las dudas y cuestionamientos que ellas generaban. Luego de un amplio debate, y en cumplimiento de los acuerdos adoptados por los comités, se procedió a analizar y a votar cada una de las indicaciones que no fueron retiradas por sus autores.

Quiero destacar que, en general, se mantuvieron las normas que previamente había aprobado la Comisión de Seguridad Pública. Sin perjuicio de lo anterior, se hicieron algunas enmiendas para perfeccionar su articulado.

Así, por ejemplo, se aprobaron dos modificaciones al artículo 2o del proyecto.

La primera es para precisar que el fin de las asociaciones terroristas es cometer delitos que tienen por objeto socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático (se agregó la palabra "democrático" explícitamente).

Igualmente, se puntualizó que las acciones terroristas no solo buscan someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella, sino que también incluyen acciones que pudieren producir u originar en la población un temor generalizado.

Asimismo, se acordó modificar el artículo 9o del proyecto para precisar que el sobreseimiento que se otorgue en casos calificados a quien revelare información para identificar y sancionar delitos terroristas no procederá en una serie de ilícitos, tales como los sancionados en los artículos 141; 142; 361; 362; 365 bis; 390; 390 bis; 390 ter; 391 y 433, números 1 y 2, del Código Penal.

Por otra parte, se incorporó un nuevo artículo 10 mediante el cual se prescribe que se aumentará en un grado la pena aplicable al funcionario público que, en el ejercicio de su cargo, cometiere un acto terrorista. Asimismo, se estatuye que dicho funcionario quedará absoluta y perpetuamente inhabilitado para ejercer cargos y oficios públicos.

Finalmente, se incorpora al texto aprobado en general una disposición que otorga al Ministerio Público la facultad para solicitar al pleno de la Corte Suprema que la investigación de hechos que constituyan conductas terroristas, o que causen alarma pública o tengan una especial complejidad, y siempre que no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, sea conocida por los juzgados de garantía y del tribunal de juicio oral en lo penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Por último, hago presente que varias indicaciones fueron retiradas y otras rechazadas porque no alcanzaron el consenso suficiente, en el entendido de que en futuros trámites constitucionales se puede seguir perfeccionando este proyecto con el fin de prevenir, combatir y sancionar los deleznable actos terroristas.

Quiero agregar, al margen del informe escrito, que algunas normas requieren consulta a la Corte Suprema de

Discusión en Sala

Justicia.

Sin embargo, como estamos en primer trámite, se entiende que dicho proceso puede hacerse durante la tramitación del proyecto y no tiene por qué demorar su aprobación.

Muchas gracias, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias a quien ha oficiado de presidente de la Comisión de Constitución, por su informe, senador José Miguel Insulza.

Tenemos varios oradores anotados para intervenir, hasta por cinco minutos, para que se vayan inscribiendo.

La Mesa va a hacer una propuesta con respecto a la votación.

Tiene la palabra el senador Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Presidente, si usted me lo permitiera, quisiera decir una cosa que no es estrictamente reglamentaria, pero que me genera una preocupación.

Yo he recibido el texto que viene de la Comisión recién hace un par de horas. ¿Y sabe lo que pasa, Presidente ? Que yo tengo una preocupación, y no quiero que nos equivoquemos como Senado una vez más.

El año 2010 este Senado y la Cámara aprobaron una modificación a esta ley, y luego en otro gobierno también. Y ambos proyectos significaron que la ley quedara sin aplicación durante más de quince años, porque hicimos las cosas mal, a la rápida, a matacaballo, por la ocurrencia de un hecho político.

Eso salió mal, porque se hicieron las cosas a la rápida.

Yo tengo un profundo respeto por mis colegas de la Comisión de Constitución, y quizá en otro proyecto firmaría un contrato de adhesión con este órgano. Pero en esta oportunidad, pensando en lo que ha hecho este Congreso en términos de que la ley nunca se pudo aplicar en sus modificaciones anteriores porque se hizo una mala legislación, los senadores que no hemos trabajado esta materia vamos a dar un contrato de adhesión cuando decimos: "Mire, aquí hay artículos que se dan por aprobados porque fueron unánimes; y si alguien no pide votación separada, etcétera".

Creo que a lo mejor la Mesa, Presidente, podría hacer una propuesta de votación de tal manera que entendiéramos exactamente lo que estamos votando.

Yo no estoy disponible para un contrato de adhesión en esta oportunidad.

Me parece que debemos tener una ley antiterrorista moderna, y entiendo que se ha trabajado bien. Pero creo que debemos votar sabiendo exactamente las modificaciones que estamos introduciendo.

Yo vi a la rápida aquí -y concuerdo en general- la tipificación organizacional; el "lobo solitario" en algunas cosas puede ser, en otras no; hay normas procesales. Me gustaría entenderlas bien.

Entonces, Presidente, termino simplemente solicitándole a la Mesa que haga una proposición para el tratamiento de este proyecto, porque hemos recibido dos informes generales a la larga, pero no hemos entrado al detalle de cada una de estas cosas.

Mi preocupación, Presidente , es que legislemos bien, porque la historia está en contra de nosotros, ya que en dos oportunidades lo hicimos mal. Me parece que hay que tener más precaución en eso.

Yo por lo menos no voy a firmar un contrato de adhesión, si no se me explica bien en qué consiste cada modificación, aunque venga por unanimidad.

Discusión en Sala

Gracias, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Huenchumilla .

Usted comprenderá que su argumento tiene que ver más con el fondo de la discusión, que la vamos a hacer con toda la profundidad que se requiere.

Aquí ya se dio la discusión general. El proyecto pasó por dos comisiones: la de Seguridad y la de Constitución. El senador José Miguel Insulza rindió un completo informe sobre las normas que se someten a consideración de la Sala, y está acá el Ejecutivo para dar a conocer su postura y responder todas las consultas.

Tenemos doce senadores inscritos.

Entonces, la propuesta que queremos hacer es la siguiente.

Hay una serie de normas que fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Constitución, de las cuales dio cuenta el senador Insulza en su informe. Por lo tanto, la propuesta de la Mesa es que podamos abrir la votación respecto de todas aquellas normas que fueron aprobadas unánimemente en la Comisión de Constitución.

Posteriormente, cuando sometamos a consideración de la Sala las indicaciones y las normas aprobadas por mayoría, vamos a dar la palabra para que se expresen tanto las distintas posiciones que surgieron en la Comisión como las que puedan suscitarse en la Sala sobre el particular.

Lo propio respecto de aquellas indicaciones que fueron rechazadas en la Comisión y que han sido renovadas.

Ese es el procedimiento que la Mesa propone a la Sala.

Entonces, sugiero abrir la votación solo respecto de...

La señora PASCUAL.-

No, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

No hay acuerdo.

Entonces, vamos a dar la palabra en el orden que han sido solicitadas hasta por cinco minutos.

En primer lugar, le ofrezco la palabra al senador Felipe Kast.

La señora EBENSPERGER.- Presidente , ¿por qué no abre la votación de las unánimes?

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Porque no hubo acuerdo, senadora.

Senador Kast, tiene la palabra.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Saludo a la ministra y al subsecretario, aquí presentes.

Me referiré brevemente a lo que acaba de expresar el senador Huenchumilla, por su intermedio, Presidente.

Yo creo que es responsabilidad de todos nosotros estar al tanto de lo que se discute tanto en las comisiones -para eso tenemos asesores- como en aquellas materias que nos interesan.

Discusión en Sala

Este proyecto de ley logró un alto grado de consenso. Lo iniciamos el año pasado en la Comisión de Seguridad y llegamos a un acuerdo bastante profundo con el Ejecutivo sobre el particular, sabiendo que tenemos una falencia enorme que, de hecho, nos mantiene en la situación en la cual estamos hoy día, esto es, que no contábamos con una ley antiterrorista.

¡Hoy día no contamos!

Y la gracia que tiene la nueva ley antiterrorista que estamos por aprobar ahora es que va a permitir anticiparse a asesinatos como los que hace pocos días les quitaron la vida a tres carabineros. Porque lo que hace este proyecto es que tipifica el delito de pertenecer a una banda terrorista.

Por lo tanto, no hay que esperar a que esa banda terrorista actúe, como desgraciadamente ya lo hizo, para poder perseguirla.

Adicionalmente, este proyecto de ley lo que hace es tipificar en forma muy concreta cuáles son los delitos terroristas, cosa que antigua y actualmente no existe, y esa es la razón por la cual la ley antiterrorista en Chile hoy día no funciona, ¡no funciona!

Entonces, primero, esta futura ley tiene la gran virtud de que nos permite anticiparnos.

Segundo, este proyecto no genera incertidumbre y, por lo tanto, se puede aplicar, ya que hoy día muchas veces los fiscales prefieren no aplicar la ley antiterrorista, porque se pueden tropezar con una piedra, que es "¿cómo puedo calificar este atentado como terrorista?".

Y, en tercer lugar -y esto es muy relevante-, este proyecto entrega facultades investigativas especiales.

Por lo tanto, si uno toma estos tres elementos (primero, escucha de celulares, anticipación, investigación profunda y persecución; segundo, tipificar delitos en forma muy precisa, y tercero, evitar la existencia de atentados), realmente se genera una situación muy beneficiosa para Chile.

Sin embargo, desgraciadamente, creo que una vez más llegamos tarde.

Esa es la verdad.

Por lo tanto, cuando algunos dicen aquí "¿Sabe qué? No legislemos a matacaballo", les quiero explicar algo bien concreto. Este proyecto salió aprobado de la Comisión de Seguridad el 17 de enero -en enero ya estaba aprobado- y lo iniciamos en agosto del año pasado.

Pero resulta que a muchos les gusta duplicar las comisiones, algo que no debíamos hacer, y tuvimos dos meses y medio de retraso en esta iniciativa, justamente porque este Senado duplica las discusiones.

Y no se trata de que vaya a Seguridad o a Constitución. ¡Bueno, que vaya a una! Y si alguien está muy interesado, que vaya a la que corresponde.

Y eso no solamente ocurrió con este proyecto, sino también con el de reincidencia. ¡Reincidencia, cuatro meses de atraso! Estamos hoy día en la mixta -¡cuatro meses de atraso!-, porque fue de nuevo a dos comisiones.

Entonces, aquí no puede haber comisiones de primera y comisiones de segunda categoría. Esta es una discusión larga.

Por lo tanto, realmente me alegra que hoy día estemos avanzando en este proyecto.

Valoro también el esfuerzo del Ejecutivo en esta materia, porque cuando nosotros levantamos el año pasado este tema en la agenda de seguridad el Gobierno fue receptivo. Lo mismo ocurrió con reincidencia, donde finalmente llegamos a un acuerdo con el ministro de Justicia .

Pero lo que sí no corresponde es que en el Senado nos demoremos tanto en las tramitaciones.

Y cuando un senador que me antecedió en el uso de la palabra dice que aquí legislamos a la rápida, ¡perdón, aquí nadie ha legislado a la rápida! Aquí se ha hecho un trabajo muy serio. Lo hicimos en la Comisión de Seguridad, y

Discusión en Sala

estoy seguro de que también lo hicieron en la Comisión de Constitución.

Y si alguien no quiso asistir a esas sesiones, ¡bueno, es su problema! Pero no vengán a decir aquí a la sala que no van a hacer un contrato de adhesión. ¡Si no le gusta el contenido, vote en contra!

Las comisiones realmente trabajaron de forma seria. Estoy seguro de que así lo hizo la Comisión de Constitución, como también lo hicimos en la de Seguridad.

¿Nos demoramos mucho? Nos demoramos, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque nos estamos duplicando. Pero creo que hoy día tenemos un gran proyecto de ley.

Además, me parece oportuno felicitar al Presidente de la Corporación por habernos citado hoy día para votar este proyecto de ley y dar la señal política de que no podemos seguir dilatando discusiones tan relevantes como esta, pues nuestro sistema legislativo finalmente no está a la altura y carece de las herramientas para anticiparse a grupos que desgraciadamente hoy día actúan con una crueldad y una violencia que antes no habíamos visto.

Eso, Presidente .

Voto a favor y espero que le demos una aprobación unánime a este proyecto, que es urgente no solamente para La Araucanía, sino también para todo Chile.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Felipe Kast.

Le ofrezco la palabra al senador Sebastián Keitel.

El señor KEITEL.-

Gracias, Presidente.

De manera muy breve, quiero simplemente decir que hoy estamos dando un paso muy importante y decidido principalmente para terminar, de una vez por todas, con un absurdo en nuestro país, que es tener terrorismo, terroristas y hasta una ley antiterrorista, que en la práctica no ha servido para perseguir este tipo de delitos.

Por eso, quiero destacar el trabajo que aquí se ha hecho, demostrando que se puede legislar con urgencia y responsabilidad. Y esto se lo digo especialmente a aquellos parlamentarios de la Cámara de Diputados que se opusieron a avanzar con la misma rapidez.

Y me quiero detener en estos segundos en lo siguiente, Presidente: ¿de qué vale repetir una y otra vez que estamos comprometidos con la seguridad si al momento de votar buscamos excusas para dilatar los proyectos?

Senadores y senadoras, ministra, subsecretarios, no permitamos que sigan muriendo carabineros para visibilizar lo relevante de esta materia. Quienes años atrás se opusieron ahora justamente tienen la posibilidad de retractarse y apoyar esta agenda tan necesaria y tan urgente.

No perdamos más tiempo: ¡Chile necesita hoy volver a vivir en paz!

Gracias, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Sebastián Keitel.

Le ofrezco la palabra a la senadora Paulina Vodanovic.

La señora VODANOVIC.-

Muchas gracias.

Discusión en Sala

Hoy, después de siete meses de tramitación, logramos traer a la sala un proyecto de nueva ley antiterrorista que nos permite ponernos al día en esta materia, en que, tal como demostraron los terribles hechos ocurridos el pasado fin de semana y otros más, nuestra legislación estaba en deuda.

La actual ley antiterrorista entró en vigor en 1984 y es una muestra de cómo un régimen dictatorial utilizaba las herramientas del derecho para perseguir a sus opositores. No puede extrañarnos que, una vez recuperada la democracia, las autoridades legítimamente elegidas hayan sido reticentes a aplicarla.

A lo anterior, se suman cuestionamientos del sistema interamericano de derechos humanos a una ley obsoleta, de tipos penales amplios y que vulneraba derechos humanos procesales. Para peor, la descripción típica del delito terrorista incluía un dolo tan subjetivo y propio del fuero interno que la prueba del mismo era casi imposible sin una confesión completa.

En consecuencia, tenemos una ley que está derogada en los hechos. Así quedó de manifiesto el fin de semana pasado, cuando el subsecretario Monsalve señaló que el Gobierno se querellaba basándose en otros cuerpos jurídicos que sí permiten una investigación eficaz.

El proyecto de ley que discutimos hoy mejora sustancialmente nuestra legislación antiterrorista, estableciendo tipos penales más claros para los jueces; se hace cargo de las modalidades terroristas que ha vivido nuestro país y, preventivamente, de situaciones que otros países sufren, además de entregar nuevas técnicas de investigación de última tecnología. Pero sobre todo es un proyecto discutido democráticamente, en que se han considerado múltiples puntos de vista y que ha contado con el aporte de todos los sectores políticos y del Ejecutivo.

Los aspectos técnicos de esta iniciativa son múltiples y han sido relevados por mis predecesores y seguro seguirán exponiéndose por quienes me sucedan: la triple estructura típica de asociación terrorista, delito conexo e inconexo, el delito de favorecimiento de la actividad terrorista, la existencia de una estrategia nacional de prevención y combate de las conductas terroristas, un marco rígido de aplicación de penas y el agravamiento de la pena para funcionarios públicos.

Sin embargo, en materia de terrorismo no basta con investigar correctamente los delitos, en lo que esta ley sí avanza bastante. En lo que respecta al contraterrorismo, es necesario llegar antes de que ocurra el atentado. El Estado debe tener todas las herramientas a su disposición para impedir que pase el peor escenario: que el terrorista haga explotar la bomba, envenene la planta de agua potable, haga chocar el avión, etcétera.

Para este tipo de situaciones lo importante no son las penas, sino las herramientas procesales que les damos a las policías y al Ministerio Público para adelantarse a los hechos.

El proyecto original del Ejecutivo replicaba las técnicas de investigación que la ley N° 21.577, publicada el año pasado, otorgó para los casos de asociación criminal y delictiva, pero, con lo terrible que es el crimen organizado - como todos podemos atestiguar-, el terrorismo es un fenómeno mucho más urgente y complejo que requiere técnicas especiales que pueden arriesgar mucho más y ser más intensas en la afectación de derechos.

Por esos motivos, esta iniciativa de ley tiene una regla de recompensa por la cooperación eficaz que va mucho más allá de lo contemplado en el Código Procesal Penal, ya que la policía y el Ministerio Público siempre estarán contra el tiempo para atrapar a los terroristas y deben tener incluso facultades más amplias para negociar. Además, regula una tecnología utilizada en países como Canadá, Alemania, Suecia y Estados Unidos, denominada vulgarmente, en términos genéricos, como "IMSI Catcher", que fue valorada por el propio Fiscal Nacional en la sesión del 30 de abril pasado.

La función de esta tecnología es servir como una antena de telecomunicaciones que, dependiendo del nivel de energía con que se emplea, hace que todos los celulares circundantes se le conecten pasivamente y dirijan sus comunicaciones a través de ella. Lo anterior permite, según el nivel de software, la geolocalización, obtención de metadatos y la interceptación o bloqueo de telecomunicaciones de los celulares y aplicaciones en los mismos que el operador determine. Dado que esto puede ser operado directamente por la policía o el Ministerio Público, no requiere la cooperación o la entrega de información por parte de las compañías de telecomunicaciones, ni conocer específicamente el número de teléfono del sujeto investigado, ya que opera primeramente con la identificación del número de la tarjeta SIM de cada celular.

Considerando que, por su misma configuración, se puede obtener información de los sujetos investigados y de

Discusión en Sala

terceros, el artículo pertinente obliga a que la resolución judicial que autorice su utilización establezca el plazo para que el Ministerio Público elimine o anonimice la información obtenida que no forme parte de la investigación y que, además, acredite ante el mismo tribunal la eliminación o anonimización señaladas.

El Ejecutivo ha comprometido revisar la redacción de este artículo para que no quede duda de la compatibilidad de este sistema con las garantías y derechos que nuestra Constitución establece.

Nuestro país debe estar al día en el combate contra el crimen...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)...,y nuestro proyecto cumple con creces esta misión, por lo cual anuncio mi voto a favor.

He dicho.

Gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora Paulina Vodanovic.

Ofrezco la palabra a la senadora María José Gatica.

La señora GATICA.-

Gracias, Presidente.

Vamos en la mitad de este mal Gobierno y hasta la fecha han asesinado a cerca de diez carabineros. Esto es desde marzo del año 2022 hasta ahora.

Hoy deberíamos estar votando el proyecto ley que permite que carabineros dispare para que les sea factible defenderse y a su vez poder defendernos. ¡Pero no, la izquierda en la Cámara de Diputados se dedicó a frenar esta normativa!

En la actualidad, un civil tiene muchas más herramientas para poder defenderse que un policía.

¿Qué saca hoy día el Gobierno con llorar en los funerales si no son capaces de ordenar a su propio sector?

Además, el Presidente no es capaz de decir claramente la palabra "terrorismo" con todas sus letras.

¿Acaso el Gobierno piensa pasar los dos años que le quedan pidiendo estados de excepción?

Con mucha humildad, Presidente , lo que espero es que se hagan cargo del odio que sembraron. ¡Hoy hay huérfanos, hay viudas, hay daño económico por el odio que ustedes sembraron!

Voto a favor, señor Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora María José Gatica.

A continuación, le ofrezco la palabra a la senadora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, hacer discusiones con un ánimo descalificador tan malo, por decirlo de algún modo, como vimos en la intervención que me acaba de anteceder, o en un par de intervenciones atrás, cuando se trató de retar a otro senador, como si estuviéramos en el colegio, pidiéndole que estuviera atento a la sesión de comisión, creo que es algo que no corresponde. Somos un Parlamento. Sé que muchos pueden tener diferencias conmigo, y yo tengo bastantes diferencias con muchos de quienes están sentados acá; pero parto de la base de que somos

Discusión en Sala

legisladores, personas adultas y que no necesitamos retornos entre nosotros.

Hago esta pequeña introducción, Presidente -y discúlpeme por esto-, porque me parece que acá hay un mínimo de respeto que debemos mantener.

En segundo lugar, quisiera plantear que cuando uno habla de no legislar rápido, hay que tener presente primero que la urgencia y la celeridad deben implementarse conciliando el hecho de generar buenas legislaciones dentro del Estado de derecho y con garantías democráticas, pero también con el resguardo de que se puedan dar los debates correspondientes.

La esencia de un parlamento es debatir; no es solo llegar a una comisión respecto de la cual se resolvió el sábado pasado en una reunión de comités, a la nueve de la noche, que debía sesionar el martes para revisar únicamente los artículos que tenían indicaciones y votar "sí" y rápido.

Digo ello porque también la calidad del debate democrático se estrecha de esta manera.

Yo entiendo: nosotros queremos modernizar y actualizar esta legislación. Me parece absolutamente pertinente lo que acaba de decir el senador Huenchumilla en cuanto a que normativas elaboradas a partir de otros acontecimientos de conmoción nacional han gatillado modificaciones que terminan haciendo inaplicable la ley, y todo ello debe ser materia de reflexión.

Eso, por un lado.

Y, por otro, debo señalar que nosotros estamos de acuerdo con actualizar esta legislación no solo porque en democracia queremos tener una buena normativa, y una que no síndique a alguien que políticamente no cursa mis ideas, por sí y ante sí, que siempre va a estar en una organización terrorista, como era en los orígenes de la legislación de 1984, durante la dictadura del general Pinochet, y que también pueda generar de mejor manera técnicas que permitan probar estos delitos.

Por eso, en cuanto a la definición de terrorismo, del delito terrorista, lo que se busca con esta iniciativa -según entiendo-, si uno lee desde el primer artículo en adelante, es definir qué es una asociación terrorista; agravar, además, en términos de penalidades cuando se pertenece a una asociación terrorista, las finalidades terroristas y los tipos de delitos terroristas.

Desde ese punto de vista, al menos a mí -y lo diré en términos generales en este espacio, antes de llegar a cada uno de los puntos que votaremos posteriormente- todavía me genera preocupación parte de la definición que está en el artículo 2°, pero creo que hay tiempo para que esto se puede mejorar en el segundo trámite; sin embargo, el artículo 4°, que establece lo que se ha llamado más coloquialmente como "el delito individual inconexo", me causa profundas inquietudes.

Primero, porque -insisto- este proyecto de ley parte con un artículo 1° que agrava la pena en caso de pertenencia a una asociación terrorista; el artículo 2° define lo que es una asociación terrorista, las finalidades terroristas y tipifica los delitos; el artículo 3° señala que una persona sola que no pertenece a una organización terrorista, pero que, sin embargo, busca fines terroristas, comete delito terrorista; y el artículo 4° dice que una persona sola que no pertenece a organización terrorista, pero que tampoco tiene un fin terrorista, igual comete delito terrorista.

Entonces, habiendo otras herramientas legales que se pueden ocupar, aquello me genera inquietud.

Presidente, le pido de inmediato, si se me termina el tiempo, que me dé unos segundos más.

Tengo una profunda preocupación con respecto a lo que era originalmente el artículo 12, que llega aquí como artículo 13, que es el que describe las técnicas IMSI catcher. Tengo serias dudas de que, tal como está hoy día establecido en la normativa, sea constitucional.

Tengo serias dudas de que estén todas las prevenciones que en el debate de los estudios comparados este tipo de técnicas ha exigido en Europa, por ejemplo, y que esto no se transforme en algo que, por la vía de los hechos, sea objeto de numerosos recursos de protección, porque lo que se capta e intercepta no es un teléfono o el computador de una persona particular, sino varios en un radio de territorio geográfico determinado. Son tantas las personas de quienes voy a estar captando datos que me puedo llenar de recursos de protección para que no se

Discusión en Sala

ocupe la técnica.

Por lo tanto, no sé qué tan eficiente y eficaz sea si no se establecen más salvaguardias, que yo no las veo.

Incluso, como está redactada la norma y como se describe la técnica, no hay un tercero que nos asegure como ciudadanía -un tercero a las policías o un tercero al Ministerio Público, distinto a ellos dos- que lo que se captó es lo que se captó, y no que alguien manipule el dato o el metadato.

Son temas que, de verdad, quiero poner de relieve. Me parece que no son un detalle... .

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)

Presidente, plantear y relevar estos temas en el debate para nada implica que uno no quiera abordar lo relativo a seguridad o que uno no está dispuesto a avanzar en estas materias.

Yo llamaría a dejar la caricatura desde esa perspectiva, y efectivamente a retornar lo que implica un debate democrático, que es escucharnos; ver qué tenemos en diferencia; qué se puede concordar, y una vez que no se pueda llegar a un consenso, se votará y se expresarán las mayorías y las minorías, como corresponde.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora Claudia Pascual.

A continuación, le ofrezco la palabra al senador Pedro Araya.

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidente.

Quiero partir destacando que este proyecto, sin duda, es una modificación y un avance bastante importante con respecto a la actual ley antiterrorista; pero no celebremos más de la cuenta.

Esta iniciativa no va a lograr prevenir nuevos atentados terroristas. Todos sabemos que el terrorismo se previene con acciones de inteligencia, con trabajo de las policías, y esa es otra área.

Lo que vamos a hacer con esta normativa es penalizar de mejor forma las conductas que entendemos como terroristas.

Yo creo que este proyecto tiene grandes avances. Por de pronto, la nueva tipificación del delito terrorista, al eliminar el criterio subjetivo que rige a la actual ley, que en la práctica ha hecho casi imposible conseguir condenas por ley antiterrorista: se avanzó en criterios mucho más objetivos, en colocar determinados fines del delito terrorista y eliminar la subjetividad, que era producir temor como elemento del tipo.

De esa forma va a ser mucho más fácil para el Ministerio Público probar la existencia de delitos terroristas.

Otra modificación importante del proyecto es el cambio de jurisdicción. Uno de los grandes problemas que puede existir para realizar el juzgamiento de actos terroristas, sobre todo en localidades más pequeñas, es que todo el mundo se conoce, y, eventualmente, puede ser mucho más complejo para un tribunal llevar adelante ese proceso.

Lo que se propone aquí es que en determinados casos se pueda solicitar a la Corte Suprema que los delitos terroristas sean juzgados por los tribunales de juicio oral en lo penal y de garantía de los cuales es asiento de corte, es decir, traerlos a Santiago. Ello claramente puede facilitar el juzgamiento y la investigación de ese tipo de delitos.

Dicho eso, Presidente, me parece que esta iniciativa todavía tiene algunos problemas que deben ser resueltos en los trámites posteriores.

En primer lugar, como lo manifesté en la sesión de la Comisión de Constitución, la redacción del artículo 2°, que define la asociación terrorista, adolece de serios problemas de tipicidad, y, además, incorpora una serie de elementos que van a ser de muy difícil prueba.

Discusión en Sala

Por de pronto, va a ser muy complejo concebir qué se entiende por "acción sostenida en el tiempo", que es uno de los elementos del tipo que se exige para la asociación.

Esto, sin duda, será innumerable fuente de debate doctrinario y jurisprudencial, lo que en la práctica puede llevar a que no logremos generar la asociación terrorista.

Asimismo, se establece el concepto de "desmoralizar a la población", que también introduce un elemento subjetivo, pero que tiene ciertos matices que probablemente acarreen los mismos problemas de la actual ley antiterrorista con estos dos elementos.

Me parece necesario, en los siguientes trámites legislativos, corregir estos dos puntos para efectivamente contar con un tipo penal que sancione la asociación terrorista.

¿Por qué digo esto? Porque el proyecto al final del día sanciona cierto catálogo de delitos como terroristas, y no se va a sancionar como delito la conspiración para cometer terrorismo.

Como consecuencia de lo anterior, no tiene mucho sentido la figura de la asociación terrorista, salvo por un tema de penalidad que si uno lo lleva a los artículos 3° y 4°, que es donde a mi juicio también hay cierta confusión con el proyecto al establecer lo que se ha denominado como "delitos conexos" que comete una persona individual de carácter terrorista y lo que es el "lobo solitario", puede generar una serie de problemas de interpretación, que lo más probable es que lleve a que los jueces terminen optando por no aplicar la ley.

Considero que aún queda espacio para corregir estos puntos, que nos permitirían contar una ley antiterrorista moderna.

Soy de los que creen que debe regularse en Chile la figura del "lobo solitario", porque probablemente en nuestro país las actuaciones terroristas no son tanto de orgánica, sino más bien de tipo individual, las cuales presentaban una serie de complejidades para ser perseguidas bajo la normativa que actualmente nos rige.

Ahora bien, un punto que, sin duda, tiene que ser discutido con mucha mayor tranquilidad -algo anticipó la senadora Pascual- dice relación con el actual artículo 13, que es esta nueva facultad intrusiva que se le otorga al Ministerio Público con el objeto de interceptar redes de servicios de telefonía celular o de transmisión de datos móviles, no de números individuales, sino por área geográfica.

Esta claramente es una vulneración a una garantía constitucional, la privacidad de las comunicaciones, en que uno puede entender que se ceden ciertas garantías en pos de un bien jurídico superior: la protección del Estado, de los ciudadanos y el combate al terrorismo.

Tengo la impresión, después de reflexionar, de que efectivamente este artículo no ha quedado con los suficientes resguardos para aquellos ciudadanos que no van a ser objeto de la investigación.

Hay una serie de informaciones que se van a levantar por parte del Ministerio Público o de las policías de terceros que nada tienen que ver con investigaciones penales.

Todos sabemos, y ha sido de larga discusión en la Comisión de Constitución, qué ocurre con las interceptaciones telefónicas que realiza el Ministerio Público.

Mientras ese tema no esté bien resuelto y esta norma no entregue un resguardo eficiente a los ciudadanos que no participan en actividades delictuales con respecto a qué pasa con sus comunicaciones, va a ser difícil aprobarlo, por lo que debe haber una mejor regulación sobre la materia. Porque si no, probablemente lo que va a ocurrir es que habrá recursos judiciales, y esta técnica de investigación, que puede ser muy eficiente para investigar este tipo de delitos, probablemente va a terminar siendo declarada ilegal por las cortes de apelaciones.

Creo que esta norma tiene que ir aparejada de una mayor responsabilidad y una mayor sanción para el funcionario público que, habiendo accedido a estas comunicaciones, haga mal uso de ellas con distintos fines.

Con esas aprensiones, Presidente, voy a votar a favor.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

Muchas gracias, senador Pedro Araya.

Tiene la palabra el senador Juan Luis Castro, por una cuestión de reglamento.

El señor CASTRO (don Juan Luis).-

Presidente , en atención a los planteamientos que están hechos y que van quedando medianamente claros, solicito que se pueda abrir la votación, mientras continúan el resto de los discursos.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Gracias, senador Castro.

Respecto de los artículos y modificaciones que se aprobaron unánimemente en la Comisión, recabo nuevamente el acuerdo de la Sala para abrir la votación.

Acordado.

En votación.

(Durante la votación).

Ofrezco la palabra a la ministra del Interior y Seguridad Pública , Carolina Tohá.

La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Presidente, muy buenas tardes a la sala.

Creo que esta votación en el día de hoy tiene una importancia particular. Y quisiera tratar de recoger algunas inquietudes que han surgido en este rato en el debate respecto a por qué importa avanzar en este proyecto, y ojalá avanzar hoy.

En materia de ley antiterrorista, a la sociedad chilena le asisten todas las razones del mundo para tener una desesperanza aprendida y una enorme desconfianza, porque desde el retorno a la democracia no hemos tenido en la práctica una ley funcionante.

Estuvimos por largos años con una ley heredada de la dictadura, que poseía amplios cuestionamientos, vicios de legitimidad y, además, una serie de problemas técnicos que, con fundadas razones, hacían pensar que era una legislación muy agresiva desde el punto de vista de las garantías de las personas.

Esa legislación se modificó, efectivamente, en medio de una coyuntura, con una huelga de hambre en desarrollo, para salir del paso de ella, y quedó una ley inaplicable. En la práctica, cada vez que se busca aplicarla, los procesos no avanzan a ninguna parte, no se obtienen ni siquiera formalizaciones, ya ni hablar de condenas.

Entonces, en la práctica, desde 1990 hasta 2024 Chile ha estado sin ley antiterrorista.

Por lo tanto, es muy difícil explicar que nos ha faltado tiempo.

Este proyecto no es una iniciativa que haya surgido al calor de un incidente. El Ejecutivo comprometió en enero de 2023 la presentación de un proyecto antiterrorista, en el contexto del compromiso transversal por la seguridad. El compromiso era presentarlo a mitad de año.

Sin embargo, a mediados de año hubo unos atentados. No sé si se recuerde en la sala que en una semana se botaron dos o tres torres de alta tensión por unos bombazos. El Ejecutivo tenía prácticamente listo su proyecto, pero esos hechos coincidieron en la misma época.

En ese momento se pensó que, dada la conmoción que esto había causado, era necesario hacer consultas a la Fiscalía, a la Corte Suprema, al Congreso, antes de ingresar el proyecto, para tratar de que entrara con mayor acuerdo y hacer viable su aprobación. Porque se han propuesto muchos proyectos de ley antiterrorista en este tiempo que no han llegado a destino.

Discusión en Sala

Entonces, la presentación se demoró desde mitad de año -cuando estaba listo- hasta agosto. En ese plazo se trabajó con la Fiscalía; se trabajó con los tribunales, que se restaron de plantear observaciones porque después tenían que hacerlo durante el proceso legislativo. De igual modo, se trabajó con el Congreso. Se les mandaron los textos a los Presidentes de ambas cámaras y se recibieron comentarios. Y ese es el proyecto que se presentó en agosto.

Esto no apareció al calor de lo que pasó este fin de semana. Tuvo tramitación hasta enero en la Comisión de Seguridad; posteriormente pasó, por decisión de esta Sala, a la Comisión de Constitución; y ahora, efectivamente, en la parte final se tomó la decisión de votar en unos plazos acotados, pero no porque partiera la discusión ahí, ni porque se elaborara el proyecto a partir del calor de un delito o de un momento de conmoción, ni porque se cambiara el contenido de las normas por una coyuntura.

Quiero dejar esto claro, porque nosotros entendemos lo delicada que es esta legislación.

Con todo, acelerar la fase final de votación en el primer trámite nos deja todavía mucho espacio para los temas que puedan quedar pendientes y que es posible perfeccionar. Ciertamente, el que mencionaba recién el senador Araya es uno de ellos. De hecho, el compromiso del Ejecutivo es buscar una manera de compatibilizar que la ley habilite el uso de las tecnologías mencionadas, pero que resolvamos una redacción que garantice que se ocupen de una manera acotada y sin lesionar las garantías de los ciudadanos que no tienen participación en las organizaciones que se están investigando.

Ahora, respecto al corazón del proyecto, Presidente, aquí se ha dicho bastante, pero yo quisiera poner énfasis en el tema más central.

La principal apuesta de este proyecto es establecer la asociación terrorista como el foco de la persecución penal del terrorismo. Eso es muy importante, porque si uno se dedica exclusivamente a perseguir a la persona individual que cometió un delito terrorista, no termina de desbaratar la organización que promueve esa estrategia. Y todos sabemos que al final quienes desarrollan las acciones son los últimos soldados de organizaciones más complejas hacia atrás.

Entonces, el foco aquí está en desbaratar la organización terrorista. Y en eso tratamos de recoger lo mejor de la experiencia de los países más avanzados en esto y logramos generar un incentivo para que se persiga la organización, porque la penalidad es más alta si se desbarata la organización que si se encuentra solamente a la persona.

Sin embargo, el proyecto estableció una modalidad para el caso de acciones terroristas cometidas de manera individual o sin una organización propiamente tal, por varias razones. Primero, porque existen delitos terroristas de esa naturaleza, y, en segundo lugar, porque en Chile los hemos vivido. Entonces, ¿cómo podríamos tener una ley antiterrorista que no contemplara, por ejemplo, las bombas enviadas a Landerretche y Hinzpeter? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente que hicimos una ley antiterrorista, pero que en ella no caben esos delitos?

¿Y cómo se regula el caso del terrorismo individual?

Primero está la situación de personas, como existe en muchos casos -en el terrorismo islámico es muy común-, que actúan individualmente, pero asociadas al objetivo de una organización. Es decir, reivindican la organización y sus principios, pero actúan solas. Ese es el primer terrorismo individual, pero que está conectado.

Y, además, tenemos el terrorismo individual inconexo, que no está vinculado a ninguna organización, pero se refiere a cierto tipo de acciones, por ejemplo, poner una bomba, secuestrar un avión, todos los delitos de tipo nuclear. Y eso está asociado a algunos objetivos típicamente del terrorismo: desestabilizar la institucionalidad, socavar la moral de la población.

Así enfrentamos estos casos, que son particulares. En el terrorismo la regla general es la asociación, pero no podemos excluir el otro caso, porque en Chile lo hemos vivido, así que lo tenemos que contemplar.

Ahora bien, respecto a la asociación, la tipificación que se hizo es una combinación. Todo es perfectible, por cierto, pero aquí se realizó un buen esfuerzo de síntesis. En este sentido, creo que es importante valorar la forma en que se integró en una tipificación el hecho de que a veces los delitos son terroristas porque tienen ciertas características y otras veces son terroristas por el objetivo que persiguen.

Discusión en Sala

En consecuencia, aquí se hizo una tipificación en que se vinculan objetivos y aptitudes del accionar. Es un objetivo, por ejemplo, desestabilizar la institucionalidad. Y también están las aptitudes. Esto último es importante, porque no está ligado a una subjetividad, sino que tiene que ver con que el hecho posee la aptitud de socavar la moral de la población, posee la aptitud de infundir temor en la población. Es decir, no tiene que ver con que es la intención de quien comete el acto, sino que el hecho tiene esa aptitud.

Entonces, tenemos estos objetivos y, después, cierto tipo de delitos específicos, por ejemplo, las bombas, el secuestro de aviones y ciertos tipos de delitos de incendio.

Es importante señalar también que los delitos de favorecimiento que se establecieron son fundamentales, porque hay muchos delitos que en sí mismos no son terroristas, pero que se cometen para beneficio de una organización terrorista. Por ejemplo, ciertos robos son para financiar la actividad de una organización. También esto se encuentra contemplado.

En consecuencia, tenemos el conjunto de estos elementos; se consideran las técnicas especiales de investigación, que se toman de la ley contra el crimen organizado, a las que se agregan estas otras -efectivamente, hay que redactarlas de mejor manera-; se establece la protección a los testigos; y se toman una serie de salvaguardas generales para hacer efectiva la investigación.

Todo esto, en su conjunto, constituye una formulación, por decirlo así, "chilena" de ley antiterrorista, que toma experiencias de otros países y las combina de una forma que creo que hasta ahora es superior a todo lo que habíamos intentado.

Este proyecto está hecho fusionando una serie de mociones parlamentarias con el proyecto que el Ejecutivo presentó en agosto. De esa manera, también se recoge la inquietud de parlamentarios que en este Senado estuvieron reflexionando sobre este tema e hicieron propuestas para legislar en la materia.

Presidente, uno siempre se puede equivocar, pero creo que esto se encuentra en condiciones de pasar a un segundo trámite. Todavía le queda un largo camino por recorrer.

Creo que la ciudadanía valoraría mucho que después de veinticuatro años de espera tuviéramos por primera vez un avance sustantivo para alcanzar una legislación moderna en materia antiterrorista.

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

A continuación le ofrezco la palabra al senador Gastón Saavedra.

El señor SAAVEDRA.-

Muchas gracias, Presidente.

Ante la lamentable y dolorosa situación de la provincia de Arauco, donde se asesinó a tres carabineros, el sargento 1º don Carlos Cisterna, el cabo 1º don Sergio Arévalo y el cabo 1º don Misael Vidal, en estas aciagas horas, avanzamos en una normativa que no ha estado exenta de polémicas.

Espero que esto determine un avance sustantivo para defender nuestra convivencia, nuestras convicciones e instituciones ante grupos de delincuentes que no respetan la vida ni de mapuches ni de no mapuches en nuestra región.

Hoy aportamos a modernizar el combate contra aquellos que con distintos objetivos atentan contra la convivencia democrática.

Debemos perseguir eficientemente a aquellos grupos que, vinculados con el crimen organizado, dañan a nuestros conciudadanos en la provincia de Arauco y en La Araucanía.

Hoy todos los poderes del Estado, la sociedad en su conjunto, estamos llamados a enfrentar al crimen organizado y

Discusión en Sala

al terrorismo, que en el día a día se vinculan y constituyen una amenaza para nuestra vida nacional y nuestra convivencia. Todas las fuerzas políticas debemos aislar y castigar a los grupos minoritarios y violentos, grupos de delincuentes cuyas primeras víctimas son los trabajadores y sus familias y que falsamente reivindican la causa mapuche, pero que están asociados al delito y al crimen organizado.

El terrorismo es, ante todo, un atentado contra los derechos fundamentales de la persona humana, su vida, su propiedad y su libertad. El terrorismo no puede definirse como el uso de violencia o la amenaza de su uso solo contra el Estado, sino contra toda la sociedad. Es así como la especificidad del terrorismo está, sin duda, aunque sea obvio, en el hecho de que se trata de acciones que producen terror.

Aquellos que hoy pretenden instalar el dominio territorial mediante el terror nos dañan mortalmente como sociedad y nos llevan a la disolución social. Instalan el miedo, la desconfianza y la destrucción de la sociedad civil. Quien ejerce el terrorismo liquida la vida civilizada, mata a la república y a la visión democrática de resolver nuestras diferencias.

Damos este paso reconociendo que, a pesar de las deficiencias normativas para enfrentar a grupos terroristas, en los últimos años se ha realizado un combate adecuado de este fenómeno.

La condena de Llaitul, las detenciones de integrantes de la cúpula de la CAM, de miembros de la WAM y de la Resistencia Mapuche Lafkenche dan cuenta de un adecuado trabajo de inteligencia de nuestras policías.

Los logros investigativos en estos casos, sin montajes, respetando las normas y los derechos de las personas, fortalecen a nuestras policías y a nuestro sistema de persecución del delito.

Hoy doy mi voto a favor de esta nueva ley para reemplazar íntegramente la actual ley N° 18.314, con la tipificación de la asociación terrorista como un delito independiente; con la definición del tipo penal de asociación terrorista como "toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer" los delitos a que se hace referencia, como secuestro, sustracción de menores, homicidio, maltrato de obra, lesiones graves, incendio, colocación de artefactos explosivos, entre otros, incluyendo delitos que afectan la ciberseguridad; y con la incorporación de medidas de investigación de última generación que permitan la persecución eficaz de este fenómeno delictivo.

Perseguir a quienes pretenden socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado o afectar gravemente la infraestructura crítica, así como a quienes buscan imponer o inhibir alguna decisión de una autoridad del Estado o pretendan someter o desmoralizar a la población, son aspectos normativos fundamentales para defender a nuestra democracia.

Cierro mis palabras reiterando que en las filas socialistas no tenemos dudas en cuanto a la necesidad de un Estado fuerte, de policías con más atribuciones, de fortalecer la independencia y la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, como aspectos básicos para enfrentar a toda organización criminal que atente contra la convivencia de nuestra sociedad y pretenda poner en jaque a nuestras instituciones y nuestra democracia.

La democracia exige un compromiso con la seguridad, ¡sí!, con la seguridad pública, pero también con la seguridad social que miles de chilenos esperan de nosotros.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senador Gastón Saavedra.

Vamos a seguir ofreciendo la palabra.

Solo queremos, como Mesa, recordar a la Sala que después vienen otras cuatro votaciones, donde vamos a poder ofrecer nuevamente la palabra para hablar en favor o en contra de las normas correspondientes o de las indicaciones renovadas. Lo señalo por si los senadores y las senadoras quisieran reservar sus intervenciones para esa instancia.

Discusión en Sala

A continuación le ofrezco la palabra al senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente, honorable Sala, el proyecto de ley que en esta oportunidad se somete a nuestra consideración, en su trámite en particular, es de suma importancia, ya que mejora sustantivamente las actuales disposiciones que contempla la ley N° 18.314, que sanciona las conductas terroristas. Todo ello, con el fin de obtener una mayor eficacia en la represión de estas conductas tan deleznales y evitar la impunidad de los responsables de estos delitos.

Se hace plenamente necesario modificar esta ley mediante las mociones refundidas que conforman este proyecto, aun cuando ellas pretendían incorporar las normas pertenecientes al Código Penal, como el caso de la moción de la que soy coautor. Pero finalmente la Comisión decidió mantener una ley autónoma.

Desde la perspectiva metodológica, se puede considerar terrorista a la persona o grupo que perpetre secuestros, atentados con bombas o artefactos explosivos, asesinatos, amenazas o coacción de manera sistemática. Tales actos, desde el punto de vista técnico, están destinados a producir terror en la población y son, sin duda, de carácter terrorista.

El uso sistemático del terror como forma de violencia política por parte de las personas individuales o bandas organizadas que pretende crear alarma social ha sido, desde siempre, reprimido y se hace necesario que lo sea con la mayor drasticidad, dados los niveles que ha alcanzado en la actualidad.

En 1996 la Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas emitió la resolución 51/210, en la que "reitera que los actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado de terror en el público en general, un grupo de personas o personas particulares para propósitos políticos son injustificables en cualquier circunstancia, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra naturaleza que puedan ser invocadas para justificarlas".

Quienes despliegan este tipo de conductas pertenecen normalmente a grupos antisistémicos, la mayoría de las veces anárquicos, que no se consideran ni se califican a sí mismos como terroristas, sino que, por el contrario, sienten que en su accionar están materializando una especie de vocación mesiánica de salvar a la sociedad, constituyéndose en una clase de redentores o libertadores de ella, por lo que les interesa que la comunidad tome pleno conocimiento de sus actos.

En 2010 se promulgó la ley N° 20.467, que modificó la ley N° 18.314, sobre conductas terroristas, en virtud de la cual actualmente ha de acreditarse fehacientemente que el sujeto ha actuado con el preciso propósito de crear temor en el conjunto o en parte de la población. Si ello no ocurre, aun cuando los hechos efectivamente provoquen ese efecto y aun cuando sus fines sean tanto o más reprochables, no es necesario aplicar en la especie la legislación especial antiterrorista.

Tal situación implica que debe probarse, más allá de toda duda razonable, ya no solo que la gente conocía y aceptaba positivamente el posible efecto atemorizador de sus conductas en la población o en parte de ella, sino que dicho efecto era precisamente lo que perseguía. Y esto es lo que ha hecho particularmente difícil actuar, en la práctica, atendidos los múltiples fines que se pueden asociar a las actuaciones delictivas de este tipo.

En este trámite en particular se han incluido importantes modificaciones.

Una de ellas es la intercalación de un nuevo artículo 10, que aumenta las penas en un grado a los empleados públicos que en el desempeño de su cargo cometan cualquiera de los delitos contemplados en la ley.

Asimismo, se considera la figura del terrorista individual, conocido como "lobo solitario", para aquellas personas que, sin formar parte de una asociación terrorista, dejan cartas explosivas o cometen otras conductas terroristas.

Por otro lado, se acordó incorporar en el artículo 9° la posibilidad de que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento definitivo de quien revelare información de actividades terroristas. Sin embargo, tal solicitud no podrá aplicarse en casos de delitos sensibles, incluyendo el homicidio, el femicidio, el secuestro, la violación y la sustracción de menores, entre otros.

Discusión en Sala

Y también se agrega el nuevo artículo 18, que trata de un cambio de jurisdicción: "El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustantivamente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado".

Como indica la disposición, se requiere la opinión de la Corte Suprema, de acuerdo al artículo 77 de la Carta Fundamental, por referirse a atribuciones de los tribunales.

Asimismo, vamos a apoyar una indicación, que hemos acompañado con la firma de la senadora Ximena Rincón - por su intermedio, Presidente -, para los efectos de que sean también sancionadas aquellas personas que recluten a menores de edad para actos terroristas.

Es cuanto podemos señalar.

Y, por supuesto, vamos a votar favorablemente esta iniciativa de ley, de uno de cuyos boletines fusionados soy autor.

Gracias, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Francisco Chahuán.

A continuación le ofrezco la palabra hasta por cinco minutos a la senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.-

Muchas gracias, Presidente.

Primero, quiero saludar a todos los ministros y a la subsecretaria que están presentes.

En realidad, este tema de la ley antiterrorista y su reforma lleva muchos años, aproximadamente diez. Consta en los registros que ya el año 2014 los senadores García Ruminot , Allamand , Espina y Prokurica habían presentado proyectos al respecto que jamás se discutieron o no avanzaron. Y, finalmente, como bien dijo la senadora Vodanovic, ya hace siete meses que se tramita en el Senado esta iniciativa tan relevante para la macrozona sur y, especialmente, para mi querida región de La Araucanía.

Lamentablemente, sí existió un punto de inflexión, que no deberían haber vivido estas tres víctimas del terrorismo más duro que haya conocido Carabineros de Chile en sus noventa y siete años de existencia.

Ha sido una muerte cruel y violenta la de estos tres carabineros que hoy día no están con nosotros ni con sus familias, que sin duda tendrán que vivir la pérdida de estos seres humanos tan relevantes para ellos; así como han dejado un espacio en todo el país respecto de la inocencia que implica ir a hacer un trabajo de rutina y terminar fallecidos como..., no lo quiero explicar en detalle, porque la verdad es que fue muy cruento lo que vivieron.

En ese contexto, me parece oportuno hacer una reflexión respecto de la importancia que hay entre la reacción y la acción.

Lo que nosotros hemos vivido en estos últimos años, y principalmente en estos últimos cuatro años, han sido reacciones, reacciones siempre detrás de acciones violentas, de muertes, de incendios y de muchos otros tipos de atentados; pero no hemos trabajado en la anticipación para que estas cosas no ocurran.

Y en este contexto, lamento decir que mi impresión es que las personas que actuaron y que planificaron detalladamente este asesinato quisieron dar una grave señal, que es que quien controla el territorio son ellos y no el Estado.

Y esto no tiene que ver con el Gobierno. Sé que se han hecho esfuerzos, iy enormes esfuerzos! Habíamos bajado

Discusión en Sala

considerablemente la perpetración de atentados, pero cuando ocurre esto, tenemos claro que todavía no existe un control del territorio. Territorios como Temucuicui, que está muy cerca de donde ocurrió este hecho, todavía no han podido ser censados, porque no ha habido manera de que ingrese el personal autorizado a hacer el trabajo que se ha efectuado en todo Chile.

En este ámbito, yo diría que lo paradójico es que nadie puede señalar, ni siquiera el Presidente de la República, que lo ha dicho públicamente y lo debemos reconocer, que este hecho no haya sido un atentado terrorista.

Y lo que aquí falta hoy día claramente es una ley que pueda ser utilizada para este tipo de acciones tan deleznales, porque claramente, como se ha dicho en innumerables ocasiones, la ley vigente no lo permite.

En este sentido, me parece extraordinariamente bien que hoy en día podamos tener una ley antiterrorista más moderna, que establece fórmulas para tipificar los delitos terroristas comunes, como también incorporar al "lobo solitario" y a las agrupaciones, que es lo más común.

Además, se agrega como agravante la utilización de un empleado público que cometa cualquiera de estos delitos, lo cual me parece relevante, porque eso obviamente puede estar sucediendo.

Asimismo, valoro -y lo he dicho en muchas ocasiones- la Estrategia Nacional de Prevención y Combate a las Conductas Terroristas, en que se le va a dar la obligación de hacerla al ministerio encargado de la seguridad; así como la posibilidad de cambio de jurisdicción y el uso de técnicas especiales de investigación.

Para terminar, quiero señalar que hay algunos detalles del proyecto de ley que probablemente habrá que corregir en sus posteriores trámites, que dicen relación con que el proyecto establece para las organizaciones terroristas las finalidades de terrorismo, y en cambio, para las situaciones contempladas en el artículo 4° -solo en este caso- no se incorpora la hipótesis de que esos actos pudieren producir u originar en la población temor generalizado. Se debe armonizar el artículo 2° con el artículo 4°.

Por otro lado, creo muy importante incorporar el tema de la reparación a las víctimas, al menos mencionarlo en algunos de los artículos.

No voy a dar más detalles, porque no me queda tiempo, pero a mi juicio hoy día se está dando un avance muy muy relevante para el país. Y espero que este proyecto pase pronto a la Cámara de Diputados.

Voy a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senadora Carmen Gloria Aravena.

Ofrezco la palabra al senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Esta intervención es mía; la anterior fue para la entrega del informe del proyecto.

Yo lo apruebo en su integridad, Presidente, más allá de algunas dudas que me merece.

Esto es importante, sobre todo por lo que dijo el senador Huenchumilla, porque yo también tuve serias dudas respecto el texto. Esas dudas influyeron en estos años, y ahí deberíamos preguntarnos por qué no se pudo aplicar

Discusión en Sala

esta ley durante tanto tiempo y cuáles son las cosas que deberíamos corregir. Algunas las estamos corrigiendo, otras veremos si realmente son corregibles.

Primero, yo pensaba que el tema del terrorismo de Estado o en contra del Estado podía ser calificado como un acto de crimen organizado. Creía que, si contábamos con una ley de asociación ilícita bastante fuerte, como la que acabamos de promulgar, podíamos hablar ahí del crimen organizado, del narcotráfico y del terrorismo. Pero, naturalmente, la forma en que se han ido desarrollando los hechos en el país nos hace pensar que parece ser necesario tener propiamente una ley que defina el terrorismo y lo castigue.

En segundo lugar, he pensado en los mismos problemas que se han mencionado, y que todavía se mantienen dentro del proyecto de ley en alguna forma. Así, puestos ante la situación de tener que juzgar un hecho o de formular una acusación en el caso de un fiscal, considerando que en el Código Penal existen para la mayor parte de esos delitos penas tremendamente graves, tremendamente altas, muchos de los fiscales a cargo podrían sentirse tentados de aplicar la normativa penal en lugar de la ley antiterrorista, por ejemplo, en el caso del delito de incendio, en la cual una persona que incendia algo con resultado de muerte tiene la pena de presidio perpetuo.

Entonces, ¿por qué apuntar al presidio perpetuo calificado aplicando la ley antiterrorista y estando varios meses o varios años frente a una defensa que va a decir que en realidad no era esa su intención, no quería hacer eso?

Ahora, yo creo que ese problema todavía existe, francamente, y lo vamos a ver cuando esto entre en aplicación una vez aprobada la iniciativa; pero me parece muy fundamental el hecho de que en ella se defina claramente la asociación terrorista, que va más allá de un delito determinado u otro. Sería más claro que se definiera claramente qué constituye una asociación terrorista y se sancione como tal, como un delito, pero uno distinto del hecho ilícito mismo que se pueda haber cometido.

Eso es lo fundamental.

También están presentes otros asuntos, pero los voy a dejar un poco de lado.

Este proyecto, Presidente, fue discutido en la Comisión de una manera muy especial, porque en realidad si ustedes miran los artículos, la mayor parte de los cambios se aprobó por unanimidad, pero después de una votación en que más de alguno tuvo dudas, y en que nos pusimos de acuerdo para arreglarlo y listo. Pero, contrariamente a lo que han dicho aquí un senador y una senadora al comenzar la discusión, no fue un motivo de conflicto, nadie se peleó diciendo: "No, no queremos atacar al terrorismo", ni mucho menos. Creo que existía unanimidad en la Comisión para lo que queríamos hacer.

Y en lo que queríamos hacer, claro, había ciertas dudas. Algunas se resolvieron y están incluidas dentro del texto, como hablar del "Estado democrático", por ejemplo; otras no, y fueron rechazadas. Pero solo hay una votación de tres a dos, y ni siquiera de tres de un lado y dos del otro, porque hubo una mayoría más bien circunstancial.

La buena voluntad se demostró aquí. Yo creo que eso es lo principal cuando se legisla en estas cosas, para demostrar que realmente estamos todos de acuerdo.

Mis objeciones... ¡Ah!, se me olvidó hablar del tema del "lobo solitario".

La verdad es que lo del "lobo solitario" tiene un carácter práctico, que muestra también que uno legisla en el período, en el momento, en el aire.

Esto lo respondió el fiscal nacional en una muy importante intervención, en la que señaló que, si no se permitiera sancionar a quienes cometen actos de terrorismo solos o acompañados por una persona, nos estaríamos olvidando de los dos actos terroristas más importantes que han ocurrido en los últimos años en el país, actos que no podrían ser sancionados con esta ley si no creáramos esta figura. Por lo tanto, eso fue lo que determinó que lo hiciéramos.

Hay que hacerlo porque se cometen actos, quizá pocos, pero se cometen actos de terroristas que son realizados por una sola persona, a lo mejor no crean tanto impacto nacional, pero generan una sensación de desánimo y preocupación en la población, y por eso esto se incluyó.

Francamente, no me parece, y lo digo muy sinceramente...

Discusión en Sala

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

Solo me faltan unas palabras, Presidente .

El artículo 13 dice que se "podrá solicitar al juez de garantía autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles". Yo creo que hasta ahí bastaba, pero después se agregó: "mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones", etcétera.

Yo no definiría una sola técnica, porque las técnicas en este mundo están cambiando todos los días. El conocimiento cambia 100 por ciento cada día, mejora 100 por ciento cada día, y establecer una forma específica de intervención, por avanzada que sea, a mí me parece un poquito innecesario; pero, en fin, lo dejaremos así.

Además, en el artículo 14, se establece que deberá haber una coordinación, actualización y evaluación, señalando: "evaluarla periódicamente"...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

Un segundo.

Lo dejé pasar, pero en realidad hay que poner un plazo, ya sea anual, bianual, trianual o lo que se quiera, pero "periódicamente" es un poquito vago para una evaluación que se ordena o se mandata al Estado.

Muchas gracias, Presidente .

Esos son mis comentarios.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Insulza.

Vamos a tener que ser estrictos con el uso del tiempo, de los cinco minutos, porque el acuerdo es despachar este proyecto en esta sesión.

A continuación, le ofrezco la palabra al senador Iván Flores.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que, independientemente de las dolorosas circunstancias que hemos vivido, estamos avanzando a paso firme, porque hoy día espero que despachemos este proyecto de ley antiterrorista, un proyecto claro, un proyecto firme, un proyecto que da cuenta de lo que nos ha venido ocurriendo y también de la incapacidad que hemos tenido como Estado de poder enfrentar esto con una legislación acorde. De hecho, desde el 2011 que no se puede aplicar la ley antiterrorista.

Estamos cerrando la discusión del proyecto sobre reincidencia en comisión mixta, para poder despacharlo y con eso terminar con la puerta giratoria y otras materias. Estamos ya con un programa establecido, que muy probablemente nos permitirá tener resuelto en la Comisión de Seguridad lo relativo a la ley de inteligencia que posibilita cerrar la ruta del dinero al crimen organizado; ya tenemos el timing definido.

En este caso, señor Presidente, lo que ha ocurrido en el último tiempo, y lo reconoce el Gobierno, si mal no recuerdo, a fines del 2022 o a principios del 2023, son actos terroristas cometidos por organizaciones terroristas.

Y para la historia fidedigna de la ley, el 10 de agosto del 2023, los senadores de la Comisión de Seguridad, presentamos transversalmente un proyecto de ley antiterrorista.

El mensaje del Presidente de la República llega el 25 de agosto de 2023 con la explicación dada por la ministra aquí presente. Posteriormente, el 29 de agosto, el senador Ossandón , la senadora Vodanovic y otros senadores presentaron sus propuestas; y finalmente, el 5 de septiembre, los senadores Chahuán , Edwards , Araya , De Urresti , Quintana y Vodanovic presentan otro proyecto. Y todos los despachamos.

Discusión en Sala

Nos demoramos cuatro o cinco meses, escuchando a todos los que teníamos que escuchar, absorbiendo y recogiendo todas las sugerencias e indicaciones que nos parecía que estaban en la línea correcta, y los despachamos en enero.

Yo me alegro de que el Presidente de la Mesa haya puesto este proyecto en tabla, porque, tal como lo dijimos en su momento, está bien que pase a la Comisión de Constitución para ver lo que significan las modificaciones al Código por las penas; pero crean, por favor, en lo que hacemos en las comisiones especializadas.

En la Comisión de Seguridad ya habíamos despachado esto y habíamos pedido un plazo acotado para que pasara a la Comisión de Constitución, sabiendo la sobrecarga que tiene dicha instancia, cuando necesitábamos una norma específica sobre antiterrorismo o sobre terrorismo.

Hoy día, sin más, el proyecto que estamos tratando, Presidente, la verdad es que va en sintonía con lo que otros países han venido implementando y también respecto de las convenciones de Naciones Unidas sobre derechos humanos, de instituciones especializadas, etcétera.

Finalmente, sobre lo que se tiene que ver hoy día, junto con la necesidad nacional de enfrentar este problema, con tener definiciones claras, lo que estamos haciendo es actualizar lo que significan para el tratamiento jurídico penal las conductas terroristas: definir las simple y claramente, reforzar con énfasis especial la persecución penal, hacer plenamente aplicables las nuevas técnicas especiales de investigación y, particularmente, reforzar la protección de las víctimas, los testigos y los procedimientos respectivos.

En este contexto, Presidente, y en términos sencillos, este proyecto no solamente va a esperar que se cometan conductas terroristas, sino que además va a poder adelantarse a estas, castigando a una organización terrorista incluso antes de que cometa un delito.

Luego, castiga también a quienes participen en actividades de reclutamiento, financiamiento y organización de asociaciones terroristas; se sanciona el favorecimiento del financiamiento y la recolección de fondos.

Tenemos un catálogo claro sobre los delitos que se consideran terroristas y un listado de todas las agravantes que permiten aumentar la pena cuando ambos elementos copulativamente estén presentes en un acto terrorista.

Por último, Presidente, en este proyecto se le concede la facultad a los fiscales de contar con técnicas especiales de investigación cuando existan fundadas sospechas de que la información que se recopile será relevante para la investigación, y se reconoce lo que se incorporó en la Comisión de Constitución, que son nuevos términos, relativos a socavar o desestabilizar las estructuras políticas, o respecto a solicitar el sobreseimiento de personas que cooperen con el esclarecimiento de los hechos, siempre y cuando no estén sometidos a proceso por delitos graves.

Finalmente, un recogimiento de lo que acaba de ocurrir en el norte, que tiene que ver con radicar en Santiago, cuando en regiones todavía no tenemos instalada la capacidad...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

Me da unos minutos.

La señora EBENSPERGER.-

¡Pero si no se puede!

El señor FLORES.-

Perdón, senadora, se les ha dado la oportunidad a otros colegas.

Solamente quiero cerrar mi intervención y nada más; espero que no se moleste por ello.

Ley pareja no es dura, y estoy perdiendo tiempo tratando de dar una explicación.

Bueno, estoy reconociendo lo que ha hecho la Comisión de Constitución, porque también es un aporte.

Presidente, tenemos una buena herramienta para combatir los actos y organizaciones terroristas.

Discusión en Sala

Gracias, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senador Iván Flores.

Le ofrezco, a continuación, la palabra al senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Presidente, lo que yo pedía era simplemente tener un debate esclarecedor respecto de los alcances de lo que estamos legislando.

¿Cuál es la estructura del delito actualmente en la ley que nació el año 1984, que después fue modificada sustancialmente el 2010?

La estructura del delito hoy día no es solo su gravedad, porque aquí he escuchado muchos discursos poniendo énfasis en que lo que caracteriza al delito terrorista es solamente su gravedad. Eso es un error.

En la actual ley hay un listado de delitos graves, y el año 2010 se le agregó un elemento subjetivo, de una postura mental del autor, para que pudiera configurarse el delito terrorista, y eso nunca se pudo aplicar.

La otra cuestión que provocó esta ley es que, respecto a las técnicas de investigación y a los aspectos procesales, la Corte Interamericana condenó al Estado de Chile, y hasta el día de hoy estamos pagando las prestaciones que ordenó la Corte Interamericana.

Eso ocurre con la actual ley antiterrorista.

¿Cuál es la estructura de este proyecto? Este proyecto lo cambia sustancialmente.

Esta iniciativa descansa sobre tres cuestiones:

Primero, el tipo penal (el "injusto", como se dice jurídicamente) descansa en un elemento estructural, que es la organización terrorista.

En segundo lugar, se refiere a la violencia, a delitos graves, pero como uno de los componentes del delito, no solamente la gravedad.

Un elemento estructural: la organización.

Un elemento instrumental: la violencia.

Y un elemento teleológico, de finalidad, que es socavar las instituciones del sistema democrático.

Esa es la estructura que nos presenta este proyecto.

¿Yo estoy de acuerdo con esa estructura? Estoy de acuerdo, porque creo que nos coloca a la altura de la legislación moderna europea. Por lo tanto, el giro que se ha dado es importante. Y nos posiciona dentro de una normativa moderna en cuanto a la estructura del tipo penal.

Pero yo les digo, con todo afecto, a los colegas: aquí se habla de la gravedad; y todo es grave. Pero no toda gravedad es delito terrorista. Este requiere del elemento de organización y, sobre todo de la finalidad, que es socavar las instituciones públicas, el sistema democrático, la violencia legítima en manos del Estado.

La finalidad son esos tres elementos.

En materia del "lobo solitario", la pregunta y el debate que existe en Europa y en otras partes es: ¿puede un solo individuo poner en jaque al Estado? Ese es el problema que se va a discutir en los tribunales. Hay una situación que es clara: el lobo solitario puede ayudar y financiar a una organización terrorista. En eso estoy de acuerdo, pero en lo demás se va a producir un debate, y el texto no es claro.

Discusión en Sala

En tercer lugar, yo no estoy seguro de si en los aspectos procesales y de técnicas de investigación nosotros hemos subsanado lo que nos dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este proyecto, en materia de testigos protegidos, testigos sin rostro, traslado de tribunales, técnicas de investigación, ¿tomamos en cuenta lo que nos dijo la Corte Interamericana cuando nos condenó? Esa es mi duda.

Por lo tanto, yo creo que esto es un avance, evidentemente, porque estamos llegando a una estructura del delito terrorista acorde con los estándares internacionales, donde superamos el subjetivismo. Sin embargo, señora ministra, en algunos artículos por ahí yo veo aspectos de subjetivismo. Eso no va a funcionar, porque es muy difícil probarlo.

En términos generales, me parece que es una ley que va en la dirección correcta. Pero creo que es necesario afinar los detalles en los aspectos que yo he señalado, para evitar un nuevo bochorno: que la ley no nos salga bien, por legislar en el último minuto, como ocurrió el año 2010, durante el Gobierno de derecha.

Y eso se los digo a mis colegas de derecha; en esa oportunidad legislaron ellos y les salió mal. Hoy quiero que salga bien.

Finalmente, solo apelo a que hagamos las cosas rigurosamente, como le corresponde al Senado de la República, porque así dicen que actuamos.

Gracias, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Huenchumilla, especialmente por ceñirse al tiempo asignado.

Senador Daniel Núñez, le ofrezco la palabra.

El señor NÚÑEZ.-

Gracias, Presidente.

Bueno, lo primero es que creo que este es un debate muy serio por lo que está ocurriendo en el país. Todos los que asistimos a esta sesión hoy estamos acá justamente porque entendemos que debemos actuar.

Pero la seriedad también está dada por los argumentos y las cosas que decimos. Y yo quiero señalar que hay a lo menos dos planteamientos que sería importante clarificar.

Primero, se dijo que en la Cámara de Diputados las reglas de uso de la fuerza estaban postergadas en su debate por la izquierda. Yo quiero decirles que eso es mentira. Quienes se opusieron a votar las reglas de uso de la fuerza fueron diputados de la actual oposición, por distintos argumentos. Yo no voy a catalogar si son buenos o malos los argumentos de ellos, pero, por favor, no digamos cosas que no son verdad.

Y lo segundo, acá se nos dijo que es responsabilidad de este Senado sacar todos los proyectos que digan relación con materias de seguridad en forma rápida, ágil y que es la voluntad de todos. Yo estoy de acuerdo. Pero resulta que quien lo dijo, el senador que presidió la Comisión de Seguridad anterior -no la actual-, Felipe Kast , tuvo el proyecto de inteligencia económica o financiera sin tramitarlo. Y hoy día leí en la prensa que el presidente actual, Iván Flores, había llegado a un acuerdo con el Gobierno para agilizarlo. Es un proyecto muy importante.

Entonces, por favor, no digamos mentiras que confunden. Hagamos un debate serio.

A propósito de este punto, Presidente , yo quiero señalar que estamos conscientes de que Chile necesita actualizar esta legislación. No nos gusta, pero en nuestro país ocurren cosas que pueden tener connotación terrorista y para ello se requiere una legislación más eficaz.

Sin perjuicio de ello, me parece importante, a lo menos, aclarar dos o tres puntos.

El primero es lo que está en el artículo 2°, en la definición.

Yo creo que, como lo ha explicado magistralmente -por su intermedio- el senador Huenchumilla , queda bien la

Discusión en Sala

definición, pero por motivos de tiempo, hay una parte de ella que todavía no es suficientemente clara en su interpretación. Y es cuando nos dice que son terroristas quienes tuvieron la actitud de someter o "desmoralizar a la población civil o una parte de ella". O sea, ¿qué nos quieren decir con eso?

Porque la palabra "desmoralizar" tiene dos acepciones. Una implica "desincentivar", pero la otra tiene que ver con la ética, con los valores. Y eso es muy subjetivo, porque hay corrientes religiosas que consideran la moral de una forma y otras de manera distinta.

Entonces, Presidente, yo creo que el Ejecutivo nos podría ayudar a mejorar la redacción de esa norma, porque no debe quedar sujeta a interpretaciones subjetivas.

A mi juicio, en lo anterior se avanzó sustantivamente.

El artículo 4°, Presidente, es todavía un poco confuso respecto a la "acción terrorista individual inconexa". Genera dudas sobre cómo se va a interpretar y me parece a mí que es algo que se puede corregir.

Por último, está el famoso artículo 12, que ahora es el artículo 13, que habla de estas técnicas que son extremadamente intrusivas. Y lo que nos han explicado es que se define específicamente el uso de una tecnología que no solo intercepta teléfonos, sino que interviene todo tipo de comunicación (wasaps, correos electrónicos), pero que no intercepta al investigado solamente, sino que abarca un territorio determinado.

Por lo tanto, se tiene conocimiento de comunicaciones de personas que son inocentes, que no guardan ninguna relación con una organización terrorista que se quiere investigar.

Entonces, la pregunta es por qué en una ley tenemos que obligar al Estado a "casarse", entre comillas, o a utilizar determinada tecnología, cuando, como bien señalaron el senador Insulza y el senador Araya, las tecnologías están en evolución y en un año más podrían existir técnicas mucho más eficaces.

Por ende, a nosotros nos parece que la redacción de la norma no puede quedar tal como está.

Lo que me extraña es por qué el Ejecutivo no nos ha propuesto una indicación más clara en ese sentido. Podríamos haberla votado ahora mismo, pero nos dicen: "Miren, vayamos a la Cámara". Nosotros queremos tener la convicción, la certeza de que sacamos una ley que es prolija, que realmente persigue los fines que se buscan, combatir organizaciones terroristas; pero no generemos la posibilidad de que ciudadanos que son absolutamente inocentes, que no tienen ninguna relación con ningún hecho terrorista, en ninguna organización, queden sujetos a una violación de todos los aspectos de su intimidad -algo que les preocupa tanto en el secreto bancario, bueno, aquí también se da-, y que después eso además pueda ser mal utilizado.

Lamentablemente en Chile, Presidente -y con esto termino-, hay precedentes. La operación Huracán fue una técnica intrusiva utilizada por los propios investigadores para entregar pruebas que no guardaban ninguna relación con los hechos, o sea, para inventar pruebas.

Entonces, me parece que para tener total convicción es importante que el Ejecutivo también nos coopere. En ese sentido, yo confío en que podamos mejorar estos aspectos con indicaciones del Gobierno. Me hubiese gustado hacerlo ahora en la Sala del Senado, pero si no es posible, que quede comprometido para la Cámara de Diputados, Presidente.

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Daniel Núñez.

Le ofrezco la palabra al senador Kenneth Pugh.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, Presidente.

¡El terrorismo existe!

Discusión en Sala

Quiero leer esta definición del delito de terrorismo: "consiste en llevar a cabo delitos graves con la finalidad de subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional, o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella".

Señor Presidente , agradezco que estén la ministra del Interior , el subsecretario, porque esta es la definición española del año 2002. Veintidós años han pasado y estamos llegando a la misma conclusión.

El año 2002, España decide no solo definir el terrorismo, sino también crear su centro de inteligencia para enfrentar quizá uno de los mayores problemas de la democracia y el Estado de derecho.

Todos aquellos que quieren subvertir el orden constitucional y enfrentar al Estado, deben tener una respuesta adecuada, y ojalá anticipada.

Y este es quizá el secreto de lo que estamos discutiendo ahora: cómo anticiparnos a hechos tan graves como los que se han comentado. Se dice que es un delito grave, por supuesto, pero cómo lo hacemos cuando la finalidad es instalar el terror, que incluso puede llevar a una autoridad a realizar o no un acto.

Señor Presidente , lo que nos falta es definir cómo vamos a proteger a los testigos, a los fiscales y a los jueces, porque son ellos probablemente los blancos de ataques terroristas, y tenemos que resguardarlos; y cómo vamos a reparar a las víctimas de actos de terrorismo cuando el Estado no fue capaz de generar un sistema para prevenir situaciones como estas.

El terrorismo, tal como se señaló, puede partir de una organización de tres o más personas, pero el hecho de que alguien tenga acceso a materiales o a medios puede convertirlo en un "lobo solitario".

Todas estas ficciones son realidad; de hecho, la realidad supera la ficción. Cualquiera con alcance a material nuclear podría fabricar una bomba sucia o, si dispone de elementos biológicos, un arma biológica o, incluso, una ciberarma, que tenga efectos letales y mucho más allá del horizonte de nuestro país.

Esto es real. Esto es un hecho, es concreto. Debemos buscar una forma no solo de definirlo y enfrentarlo; se requiere, más que una ley, una estrategia para afrontar la grave situación en la que estamos.

Yo invito a la ministra del Interior a pensar, más allá de una estrategia de seguridad pública, en una estrategia de seguridad integral, con plazos, con recursos, en la que temas como la ley de inteligencia, que se está discutiendo ahora en la Cámara de Diputados, se vean dentro de un verdadero sistema, con una ANI robusta, con capacidad de agentes, para que así puedan contribuir a que no existan malas noticias.

Obviamente, la Fiscalía Supraterritorial va a ser la mejor forma de enfrentar esto. Y espero que veamos pronto esa ley, porque va a ayudar a tener un instrumento real, con personas especializadas, para perseguir este tipo de delitos.

Señor Presidente, creo que estamos haciendo lo que corresponde.

Mis últimas palabras son para felicitar a los miembros de la Comisión de Seguridad por el trabajo que hicieron en estos cuatro meses, y también a la Comisión de Constitución, que fue capaz de llegar a un acuerdo que nos permite estar discutiendo hoy este proyecto en sala.

Reservo mi último minuto para las votaciones finales.

Voto a favor, señor Presidente.

He dicho.

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senador Kenneth Pugh.

Discusión en Sala

Tiene la palabra el senador Juan Luis Castro.

El señor CASTRO (don Juan Luis).-

Gracias, Presidente.

Sin duda, mi voto es a favor de esta iniciativa.

Simplemente, quiero hacer una reflexión, con algunas consideraciones muy breves.

Han pasado cinco días desde la muerte de los carabineros y, con o sin esta ley, no hay identificación de los culpables aún. Como podemos percatarnos, la complicación es grave.

Todos recordaremos el asesinato de la sargento Rita Olivares , trece meses atrás, o el del cabo Daniel Palma , doce meses atrás. El clima de indignación moviliza, induce y desencadena la aprobación de leyes.

Hoy día estamos frente un escenario en el cual uno tiene todo el derecho a preguntarse si las decenas de veces que hemos renovado el estado de excepción en la provincia de Arauco han tenido efecto, cuando el Estado todavía no logra tener el control territorial.

Y eso genera una sensación de fracaso, ineludiblemente.

Asociado a esto, se encuentra lo que escribió el distinguido abogado Cristián Riego en estos días sobre el riesgo de la impunidad, es decir, que, por distintas razones, no exista capacidad de llegar hasta el final en la persecución del delito y, por lo tanto, quedar fuera del radar del Estado, de las policías y de la justicia parece algo que empieza a ser parte del paisaje, lo cual es intolerable para la sociedad.

En ese plano está lo que en el mundo castrense se conoce como la pregunta estratégica: ¿cuál es el objetivo final deseado? Esta es una interrogante que hoy, más allá de estos instrumentos que estamos aprobando y apoyando con fuerza, merece que sea claramente explicitada. Porque la combinación de fuerzas de orden y militares en determinados lugares puede perfectamente ser más validada aún de lo que ya lo es en la provincia de Arauco.

¡Dos años que hemos estado renovando estados de excepción! Y uno dice, ¿por qué pasó esto? Y ocurrió exactamente con la atrocidad que todos hemos visto.

Entonces, creo que, frente a este escenario, con mayor razón y con respeto, le digo al Ejecutivo -aquí tenemos a las dos principales figuras en materia de seguridad: la ministra y el subsecretario, de cuyos talentos, capacidades y compromiso con el tema nadie duda- que algo sucede que aún no es posible articular las energías de todos los sectores que deben ejecutar, fiscalizar, controlar y llegar hasta el final.

Presidente , aprobando esta iniciativa, faltan muchos otros proyectos por tramitar, como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, una nueva ley de inteligencia, en fin, todo lo que nos deja un poco atrás si no lo abordamos. Por eso se requieren decisiones y convicciones muy fuertes para seguir adelante.

Luego de los hechos que han ocurrido estamos en un momento dramático para el país. La solución no puede ser solo administrar el clima, y después, en tres semanas más, la noticia va a ser otra y pasamos de un clima a otro. ¡No! Esto tiene que enseñarnos a dar un paso muy certero hacia delante.

Termino, Presidente , diciendo que los senadores demócratas han repuesto una enmienda, lo que es muy legítimo, pero simplemente hago notar que el artículo 72 del Código Penal ya tiene considerada la materia a que apunta. Me refiero a la participación de menores de dieciocho y mayores de catorce en un delito.

Entonces, lo digo a objeto de consideración en este punto, a fin de que quede "redondito" lo que venga en las próximas votaciones acerca de las características más taxativas, que, en definitiva, es lo que podemos aportar ahora en la tramitación de este proyecto.

Muchísimas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

A usted, senador Juan Luis Castro.

Tiene la palabra el senador Juan Ignacio Latorre.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

Por su intermedio, saludo a la ministra del Interior , Carolina Tohá , y al subsecretario del ramo, Manuel Monsalve .

Si estamos en esta sesión extraordinaria porque interrumpimos la semana regional, es porque obviamente todos los presentes acá condenamos el terrible crimen contra los tres carabineros en la provincia de Arauco.

Y es tan grave este hecho que todo el poder del Estado, todas las herramientas que tiene deben estar dispuestas hoy con fuerza, con energía para encontrar a los responsables, a fin de que ese crimen no quede impune. Pero no solo se debe hallar a los autores materiales; también necesitamos saber quiénes están detrás de esto, si efectivamente existe una organización y quiénes la financian. Por eso es importante también tramitar pronto la futura ley de inteligencia financiera, para levantar secretos bancarios de las cuentas, conocer cómo se financian estos grupos y qué finalidad tienen.

Cuando vemos en la ley, por ejemplo, que dentro de los fines o características de los delitos terroristas se encuentran socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica; imponer o inhibir decisiones de una autoridad; someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella; infundir temor generalizado en la población, uno piensa que lo que ocurrió el sábado, en pleno Día del Carabinero, podría tener que ver con varias de estas características.

Pero necesitamos esa inteligencia, esa capacidad del Estado para saber quiénes fueron los autores materiales, quiénes están detrás y cómo se financian, sin titubeos respecto de aquello.

Y en eso valoro que el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, decidió querellarse no por la ley antiterrorista vigente, porque claramente, como ya se dijo en el debate, no es efectiva para perseguir o condenar los actos terroristas, sino por otros delitos muy graves, que además tienen penas efectivas y altas. Y esperamos que la pena en este caso sea efectiva.

Yo estoy a favor de actualizar o, derechamente, cambiar la ley antiterrorista, creada en 1984, en dictadura, o sea, que no tiene legitimidad democrática. Una ley establecida en otro contexto, donde se perseguía a los opositores; donde el Estado, con sus agentes, en dictadura cívico-militar, cometió actos terroristas en territorio nacional y extranjero.

En ese contexto se dictó la ley antiterrorista del año 84. Después, como señalaron el senador Huenchumilla y otros, se le realizó una modificación, el 2010, la que fue claramente insuficiente, estéril.

Además, nuestro país cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Norín Catrimán y otros dirigentes del pueblo mapuche contra el Estado de Chile, de mayo del 2014.

Por tanto, tenemos mucho que aprender y reflexionar. No se trata de inventar la rueda, sino de aprender de la experiencia internacional, de la experiencia comparada, en la que otros países han ido modernizando sus legislaciones y los instrumentos para combatir a las organizaciones terroristas y a los delitos terroristas.

Tengo una duda con el artículo 12 (ahora 13) -ya se mencionó anteriormente; lo dijo la ministra Carolina Tohá - respecto de las nuevas técnicas especiales de investigación que habiliten intervenir equipos electrónicos en determinada zona geográfica, algo que podría ser demasiado amplio. Uno entiende que la inteligencia para desbaratar bandas terroristas, asociaciones terroristas, debe ser más bien quirúrgica y no tan amplia para no provocar una vulneración de los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas que no tengan nada que ver con esas organizaciones. Es una norma que incluso podría ser, eventualmente, inconstitucional.

Entiendo que está la voluntad del Ejecutivo para mejorar y acotar aquello. No me queda muy claro cómo, aunque recién estamos en el primer trámite constitucional, por lo que uno espera que este debate se vaya actualizando y mejorando.

Discusión en Sala

Pero, en general, me parece que estamos frente a un proyecto que va en la dirección correcta en términos de la persecución penal, en términos de perfeccionar los delitos para permitir que en la práctica sean aplicables, y, por tanto, voto a favor, Presidente .

Gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Latorre.

Le ofrezco la palabra a la senadora Ximena Órdenes.

La señora ÓRDENES.-

Muchas gracias, Presidente.

De acuerdo con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las conductas terroristas "constituyen una de las más graves amenazas a la paz y la seguridad" -así lo hemos constatado durante estos últimos días- y son "un grave obstáculo para el disfrute de los derechos humanos y una amenaza para el desarrollo económico y social de todos los Estados".

En la misma línea, Presidente , nuestra Constitución Política reconoce, en su artículo 9°, que el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos y delega en una ley de quorum calificado la tarea de determinar las conductas terroristas y su penalidad. Esa ley es la N° 18.314, hoy vigente, promulgada en 1984 y cuya última reforma data del año 2011. Ahora, esta legislación se encuentra en gran parte deslegitimada, habiendo sido cuestionada incluso, tal como se ha mencionado en la sala el día de hoy, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su conocida sentencia del caso "Norín Catrimán y otros versus Chile", del año 2014, y que además resulta completamente ineficaz al exigir establecer el "ánimo terrorista", elemento subjetivo prácticamente imposible de probar.

Son esas las falencias que queremos abordar el día de hoy a través del avance de esta normativa.

Más aún, con la reciente publicación de la ley N° 21.574, que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas especiales para su investigación y robustece el comiso de ganancia, incluso las disposiciones sobre protección de testigos de la ley antiterrorista resultan ahora innecesarias.

Por otro lado, en medio de la crisis de seguridad que enfrentamos y ante hechos cada vez más frecuentes que podríamos calificar de terroristas, como el brutal triple homicidio de los carabineros Carlos Cisterna , Sergio Arévalo y Misael Vidal , registrado la madrugada del sábado en Cañete, es imperativo, Presidente , actualizar nuestra legislación sobre terrorismo para intentar disuadir estas horribles conductas y hacer caer todo el peso de la ley sobre sus culpables una vez que hayan sido consumadas.

Con ese telón de fondo, es muy valorable que en un tema históricamente tan complejo como este nos encontremos discutiendo un proyecto donde se ha llegado a múltiples consensos entre el oficialismo y la oposición, al punto de recoger mociones parlamentarias de carácter transversal presentadas anteriormente.

Creo que uno de los principales avances es, por un lado, colocar el foco en las asociaciones terroristas, definiéndolas de acuerdo con los estándares internacionales, y, por el otro, sancionar a quien las integre y a quien proveere o recolectare fondos para ellas.

También considero un avance de este proyecto el alejarse de la actual exigencia de demostrar el "ánimo terrorista" para configurar el tipo penal, incorporando la hipótesis de que por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados los delitos tengan la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

Quiero destacar, entre otros elementos, que la iniciativa establece también la figura del "terrorista individual", conocido popularmente como "lobo solitario", que no forma parte de una asociación pero que es capaz de llevar a cabo atentados igualmente graves, un fenómeno que en el mundo se está expandiendo por las posibilidades de replicación de estas conductas que abren las redes sociales.

Discusión en Sala

Presidente , quiero valorar esta iniciativa. Efectivamente, no es un ejercicio sencillo legislar en esta materia, pero claramente constituye un avance a lo que conocemos en Chile como "ley antiterrorista".

Pienso que es urgente avanzar en este ámbito. Sin duda, parte de las inquietudes que han planteado varios colegas tiene que ver con esta relación de los derechos humanos versus el rol de la inteligencia. Sin embargo, tenemos que avanzar y actualizar la ley, a fin de contar con una mejor fórmula para abordar las conductas antiterroristas. Y creo que se avanza en el tema de la tipificación. Las herramientas tecnológicas, obviamente, tienen que estar disponibles, pero me parece que es uno de los grandes puntos que deben ser analizados en el segundo trámite constitucional, donde espero que se recoja esto.

A mi juicio, estamos en las mejores condiciones para dar paso al segundo trámite constitucional, y por eso estoy por aprobar esta iniciativa.

Al igual que como lo planteó el senador Juan Luis Castro respecto de la reposición de una indicación suya, Presidente , y de la senadora Rincón , que, entiendo, aumenta en un grado la pena cuando participaren menores de dieciocho años, pienso que es redundante.

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senadora Órdenes.

Les recuerdo que en las votaciones separadas y en las de indicaciones renovadas vamos a tener espacio para el debate de cada uno de los temas.

A continuación, le ofrezco la palabra a la senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Muy buenas tardes.

Por su intermedio, Presidente, saludo a la ministra y al subsecretario del Interior .

Sin duda, esta sesión de sala está motivada por la común preocupación generada por el ataque criminal contra tres carabineros en Cañete, que ha impactado a la opinión pública producto del alto nivel de brutalidad demostrada en este triple asesinato, que además ocurre en la víspera del aniversario de Carabineros.

Por eso nos hemos convocado para resolver respecto de la modificación a la ley antiterrorista, originada en dictadura por quienes practicaban el terrorismo de Estado.

No cabe ninguna duda de que esta ley demanda ser reformada por las transformaciones acaecidas en los últimos años, en donde ha cambiado la normativa internacional, han cambiado las organizaciones terroristas en redes globales, han cambiado los instrumentos del terror.

Por lo tanto, nuestra responsabilidad es enfrentar el crimen organizado como país, buscando, por cierto, la unidad política necesaria para enfrentar esta amenaza al Estado.

Esta no es la hora para querer sacar ventajas políticas, no es la hora de buscar una ventaja y amnistías para quienes han cometido delitos; esta es la hora de la responsabilidad con nuestro país, con su presente y con su futuro, porque una sociedad indefensa ante el crimen organizado no progresa ni se desarrolla.

Lo ocurrido es una demostración de que la batalla contra el crimen organizado es larga y compleja, y de que estadísticas transitorias de menor actividad delictiva no significan la derrota de este flagelo.

Como es un largo proceso, se requieren políticas de Estado. Es necesario que seamos capaces de actuar con unidad y con transversalidad para enfrentar los ataques de estas bandas criminales, que quieren instalar el miedo y la inseguridad en nuestro orden social.

Hoy es la hora de construir políticas de Estado contra los criminales y contra sus actos de barbarie. No es la hora -

Discusión en Sala

insisto- de sacar ventajas políticas. Es la hora en que se requiere legitimar y empoderar a la Justicia para que actúe sin interferencias políticas y con diligencia en la búsqueda de los responsables.

Por esa razón debemos debatir sobre herramientas eficaces para que, por la vía de las diversas instituciones del Estado, se pueda actuar coordinadamente y con eficiencia en esta tarea.

La urgencia es la agenda de seguridad, es tener una buena ley de inteligencia, moderna, que entregue herramientas a las policías para poder actuar con mayor eficiencia de lo que hemos visto hasta ahora.

Lo que necesitamos, y esta crisis lo prueba nuevamente, es mejorar nuestros procedimientos de investigación, desarrollar la inteligencia policial, generar capacidades para desarmar a grupos que, lamentablemente, están bien organizados; es urgente tener capacidad anticipatoria; se requiere potenciar el uso de tecnologías sofisticadas para perseguir a los distintos actores de este sistema criminal, y también se requiere tener inteligencia económica para perseguir e indagar los distintos modos de financiamiento y lavados de activos que hacen estas bandas.

El proyecto denominado "inteligencia económica" está en la Comisión de Seguridad del Senado, que preside el senador Iván Flores, la cual le ha dado prioridad a su tramitación por los acuerdos que aquí se han definido.

Asimismo, se requiere tener un ministerio de seguridad que se dedique cien por ciento a esta tarea, con autoridades dedicadas las veinticuatro horas a combatir el crimen organizado.

Está este proyecto, que moderniza la ley antiterrorista y la convierte en una herramienta eficaz para estos días.

Y también se deben definir modalidades de resguardo para las Fuerzas Armadas, en especial para el Ejército, en materia de infraestructura crítica, como ocurre en los países de la OCDE.

Esa agenda de seguridad, con esos temas prioritarios, permitiría dotar al país de nuevas herramientas y combatir de verdad el crimen organizado.

Como Comité de la Democracia Cristiana, esperamos que esta sea la agenda que acordemos y no se busquen mecanismos reglamentarios para imponer temas que no ayudan a la lucha de hoy contra el crimen organizado. Debemos estar a la altura de lo que el país demanda y no dejarse seducir por las mezquindades y pequeñeces de la lucha política diaria.

Anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley.

He dicho, señor Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora Yasna Provoste.

Finalmente, le ofrezco la palabra a la senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.-

Gracias, Presidente.

Por su intermedio, quiero saludar a la ministra y al subsecretario del Interior , que nos acompañan esta tarde.

No cabe ninguna duda de que nuestra presencia aquí significa clara conciencia de la necesidad de avanzar en una ley que reemplace la que teníamos, que resulta completamente ineficaz, aparte de su falta de legitimidad - llamémosla así- en su origen, en plena dictadura, en 1984, y que, por desgracia, con el cambio que se le hizo el 2010, claramente adquirió una subjetividad que la hace inaplicable, ineficiente, lo cual creo que es bastante evidente.

Más aún, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dan cuenta de que no responde incluso a los estándares internacionales sobre la materia. Aquí se ha mencionado el caso de Norín Catrimán contra el Estado, del año 2014, donde se reprochó la inclusión de delitos de menor entidad en el catálogo de delitos terroristas, la presunción simplemente legal del "ánimo terrorista" de entonces, la presentación de testigos con identidad

Discusión en Sala

reservada, sin permitir un efectivo contraexamen de la defensa; en fin, fueron varias las deficiencias.

El hecho de que el Ministerio Público incluso haya dejado de utilizar este instrumento, tal como lo anunció el Gobierno recientemente, luego de los lamentables, condenables hechos ocurridos el viernes 27, da cuenta de su falta de utilidad práctica. Todos lamentamos, por supuesto, el asesinato de los tres suboficiales. Porque, sin duda alguna, resulta muy complejo acreditar el "ánimo terrorista".

Por eso valoro que se genere una ley de esta naturaleza, en democracia y de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Tal como lo han sostenido organismos internacionales, el terrorismo constituye un obstáculo para el disfrute de los derechos humanos y constituye una amenaza para el desarrollo social de los países.

Hemos suscrito instrumentos internacionales en este sentido, y nos hemos comprometido, como Estado, a adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo, adoptar medidas para combatir su financiación, decomisar sus fondos u otros bienes, pero, sobre todo, con pleno respeto de los derechos humanos.

Valoro que se haya formado una mesa interministerial; también lo que nos señalaba la ministra del Interior, que se haya estado trabajando varios meses, desde agosto, y después, desde enero, para que nos encontremos aquí, en esta sala, no solo por esta coyuntura dramática, sino también porque es necesario tener una ley acorde con los estándares internacionales, y además que se haya escuchado a distintos académicos expertos en derecho internacional y a instituciones públicas como el Ministerio Público y los tribunales de justicia.

Sin duda, este fenómeno delictual, como aquí se ha dicho, ha ido evolucionando, cambiando, mutando. Hoy se caracteriza en Europa por la participación, como también aquí se dijo, de terroristas individuales, conocidos como "lobos solitarios", hipótesis que se contempla en el proyecto. Es cierto que puede tener elementos discutibles, pero también es indudable lo que dijo el fiscal Valencia en el sentido de que probablemente en el caso Hinzpeter o Landarretche no se hubiera podido juzgar si no tuviéramos esa figura, por lo menos hasta ahora, pues los autores no eran parte de una asociación terrorista como tal.

Aquí se va a sancionar la asociación terrorista, y esto es muy importante, como un tipo penal independiente, pero también aquellos delitos que se cometan sin formar parte de una asociación, aunque en concordancia con ella, como los perpetrados por terroristas individuales denominados, como ya decíamos, "lobos solitarios". Asimismo, los delitos inconexos, en los que tampoco hay participación en una organización, pero en los cuales se comete una contravención específica, como la colocación de una bomba, por ejemplo.

Se podrán aplicar normas y técnicas de investigación para la prevención de dichos delitos. Necesitamos mejorar la inteligencia, qué duda cabe, y aplicar nuevas tecnologías, con lo cual estoy de acuerdo. Sin embargo, comparto lo que aquí se ha señalado; quizás fue un error mencionar un tipo de tecnología específica en circunstancias de que esto evoluciona cada día más de forma dinámica y probablemente quedemos obsoletos en unos pocos meses más.

Creo que realmente constituye un avance, por ejemplo, el derecho de la defensa a contrainterrogar personalmente a los testigos protegidos y a los agentes especiales, y que se prohíba que la condena se sustente únicamente en la declaración de los agentes encubiertos e informantes, o de testigos.

En cuanto a la cooperación eficaz, me parece que se ha escuchado lo que dijimos desde el primer momento en cuanto a que considerábamos que no podía aplicarse respecto de algunos delitos especialmente graves como el femicidio, delitos sexuales como la violación y delitos contra menores de edad. Me alegro de que esto se haya recogido.

En cuanto a su contenido, también se actualiza el tratamiento jurídico-penal de las conductas terroristas, mejorando su definición, y se refuerza la persecución.

Por todo lo anterior, Presidente, anuncio desde ya mi voto a favor.

Gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

Muchas gracias, senadora Isabel Allende.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente.

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto, exceptuadas aquellas normas despachadas por mayoría en la Comisión y las que fueron objeto de solicitudes de votación separada o indicaciones renovadas, dejándose constancia de que se cumplen los quorum constitucionales exigidos (41 votos a favor).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Araya, Bianchi, Castro González, Chahuán, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Flores, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Con esta votación quedan aprobadas las normas respecto de las cuales no se solicitó votación separada, pero no aquella aprobada por mayoría en la Comisión y tampoco la que ha sido objeto de la indicación renovada en la sala.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Vamos ahora a las votaciones separadas y a la norma aprobada por mayoría.

En primer lugar, señor Secretario , la del artículo 18, nuevo, que está en la página 18 del comparado.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Esta norma fue aprobada por mayoría en la Comisión.

Se trata del artículo 18, referido al cambio de jurisdicción, ubicado en las páginas 18 y 19 del comparado.

Señala lo siguiente:

"El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.

"La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a tres días a partir de su presentación".

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muy bien.

En votación.

Discusión en Sala

Senadora Pascual, ¿usted quiere hablar en contra del artículo?

Tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Estamos en las votaciones de mayoría.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.-

Presidente, solo para hacer una consulta.

¿El artículo 18 que se está votando no tiene que ver con el artículo 4°, que pedí votar separadamente?

El señor WALKER (Vicepresidente).-

No estamos en eso todavía.

La señora PASCUAL.-

Ya, perfecto.

Solamente eso.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Es el artículo 18, nuevo (página 18 del comparado), relacionado con la jurisdicción para conocer de estos delitos.

La señora PASCUAL.-

Y donde se solicitó consulta a la Corte Suprema.

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Así es, y que se va a conocer en los trámites que quedan del proyecto.

En votación.

Es una norma de quorum.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se encuentra abierta la votación.

(Luego de unos instantes).

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 18, nuevo (32 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Rincón, Sepúlveda y

Discusión en Sala

Vodanovic y los señores Bianchi, Chahuán, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Flores, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la negativa la señora Pascual y los señores Huenchumilla y Núñez.

Se abstuvo la señora Provoste.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Queda aprobado el artículo.

Muy bien.

Senador Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Solo quiero señalar, Presidente, que mi voto se basa en que tengo dudas de constitucionalidad con respecto a este artículo.

Gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador.

Así se dejará constancia.

Vamos ahora, señor Secretario , con las indicaciones renovadas.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se ha renovado la indicación número 2, que fue rechazada en la Comisión de Constitución, cuya finalidad es intercalar en el artículo 1º, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo: "La pena será de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en la asociación reclutando a menores de dieciocho años como miembros o entregándoles entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos".

Este artículo está en la página 1 del comparado.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias.

En votación.

(Durante la votación).

Senadora Rincón.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

Yo no hablé en la discusión general para poder explicar esto y dar tiempo a la votación.

Aquí, lamentablemente, se confundió una norma existente con esta nueva. Y quiero explicarlo.

La indicación fue rechazada en la Comisión ante la confusión del elemento de la participación de menores de edad en conductas punibles (artículo 72 del Código Penal), en circunstancias de que lo que busca la propuesta es

Discusión en Sala

sancionar el reclutamiento de menores de edad.

Y lo anterior es una figura que no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, ya que no se trata de adultos y menores de edad delinquiendo o cometiendo crímenes, sino que de penalizar con mayor severidad a quienes sean parte de la asociación y se dediquen a reclutar, no solo a adultos, sino que también a menores de edad.

El artículo 1º sanciona a quien sea parte de una asociación terrorista y establece su pena: presidio mayor en su grado mínimo.

El inciso segundo del mismo artículo dice "quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos", y su pena aumenta en un grado.

Por su parte, la indicación que proponemos junto con el senador Walker -y agradezco a los colegas que nos han permitido renovarla- tiene por objeto aumentar la pena para quien tomare parte de dicha asociación recluta nuevos miembros que resultan ser menores de edad, estableciendo exclusivamente el presidio mayor en su grado medio.

Lo anterior es una figura no contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo hemos consultado con expertos penalistas, entre ellos del Ministerio Público, tras conocer del rechazo de la misma en la Comisión de Constitución, ya que no se trata de adultos y menores de edad delinquiendo o cometiendo crímenes, sino de penalizar con mayor severidad a quienes sean parte de la asociación y se dediquen a reclutar, no solo a adultos, sino también a menores de edad.

Cuando el delito sea cometido con la intervención de una o más personas menores de dieciocho años de edad y mayores de catorce, se excluirá el grado mínimo de la pena señalada, según corresponda, respecto de imputados mayores de edad que hubieren participado en él.

Asimismo, se aumentará en un grado cuando se trate de menores de catorce años y, tal como se indica, la intervención de menores de edad dice relación con la participación. Y lo que en la indicación buscamos es que ellos sean víctimas de quienes cometen o intervienen en el delito.

Es por ello que proponemos aprobar esta indicación con el objeto de proteger a los niños, las niñas y los adolescentes de verse expuestos a entrenamiento, acceso a armamento o artefactos explosivos, a través de un aumento de la graduación de la pena y, en concreto, de la eliminación de la posibilidad de que se les sancione con presidio mayor en su grado mínimo.

Eso, Presidente .

Por eso hemos pedido que se renueve esta indicación.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias por la explicación, senadora Rincón.

Senador Insulza, para hablar en contra de la indicación, tiene la palabra.

El señor INSULZA.-

Presidente , creo que esto es exactamente lo que aprobamos de manera genérica para todos los artículos del Código Penal, en especial su artículo 72.

El senador Kast presidía la Comisión de Seguridad Pública en esa época, y discutimos largamente una fórmula para que cualquier uso de menores en actividades delictuales sea penado.

Ahora, si alguien quiere legislar especialmente una cosa que ya está consagrada en la ley, la verdad es que podrá hacerlo, pero creo que repetir normas legales les sirve más a los abogados que pueden argumentar la aplicación de una y no de otra.

Discusión en Sala

Por esa razón, yo no tengo nada en contra de la propuesta, pero la rechacé porque considero que ya estaba incluida en la legislación actual.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Insulza.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Resultado de la votación: por la afirmativa, aprobando la indicación renovada, 28 votos; por la negativa, 0; abstenciones, 0.

--Se aprueba la indicación renovada y, por tanto, se incorpora el señalado inciso tercero al artículo 1º (28 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Bianchi, Castro González, Chahuán, Cruz-Coke, Durana, Edwards, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muy bien.

El senador Flores pide agregar su intención de voto favorable.

Así se va a consignar.

También se deja constancia de la intención de voto favorable de los senadores señores Huenchumilla y Gahona.

La señora ALLENDE .-

Presidente , ¿ya terminó la votación?

El señor LATORRE .-

¡No ha terminado la votación!

La señora PROVOSTE .-

¡No se dijo nada! ¡Muchos no alcanzamos a emitir el voto!

(Rumores en la sala).

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Señor Secretario , vamos a...

La señora ALLENDE .-

¡Varios no votamos!

La señora PROVOSTE .-

¡No alcanzamos a votar, Presidente ! Usted no hizo el llamado.

La señora RINCÓN .-

¡Se abrió la votación antes de que yo votara!

Discusión en Sala

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Está bien.

Sí, habíamos abierto la votación, pero pidieron la palabra para fundamentar.

Vamos a abrirla nuevamente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Espere, espere.

El señor NÚÑEZ .-

¿Qué pasó, Presidente?

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Se había abierto la votación antes de que hablara la senadora Rincón , que pidió fundamentar. Después le dimos la palabra al senador Insulza para argumentar en contra.

El señor NÚÑEZ .-

¡No, pues, Presidente!

La señora PROVOSTE.-

¡Pero no se preguntó!

La señora ALLENDE.-

¡Reglamento, Presidente!

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Señor Secretario .

El señor INSULZA .-

¿Pero la votación estaba abierta o no?

(Rumores en la sala).

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Sí, la votación estaba abierta. Se consignó la votación.

Ahora, todos los senadores y senadoras que deseen agregar su voto pueden hacerlo.

El señor NÚÑEZ .-

¡No, pues, Presidente!

La señora PASCUAL.-

¡No, Presidente!

La señora PROVOSTE.-

¡No, Presidente!

(Rumores en la sala).

Discusión en Sala

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A ver.

Senador Núñez .

La señora PROVOSTE .-

¡No, Presidente ! Repita la votación. Varios no votamos.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Senador Núñez .

Por favor, denle audio.

El señor NÚÑEZ .-

Presidente , en el ánimo de colaborar, yo sé que dirigir nunca es fácil, pero lo que ocurrió es lo siguiente.

Surgió la renovación de una indicación.

A los que no somos parte de la Comisión de Constitución y no conocemos el detalle, nos interesa saber cuál es el argumento. Y ahí se pidió la palabra. Y mientras estaban argumentando, si bien estaba en la pantalla, unos entendimos que no estábamos votando, pues escuchábamos el fundamento.

Además, alguno podría haber votado antes de escuchar los argumentos, pero luego de oírlos el voto puede cambiar. Por eso, el ideal, Presidente , es que, una vez abierta la votación, luego de fundamentarse el voto, se haga la solicitud formal de terminar la votación. Si no, ¿qué sentido tiene votar y después dar los argumentos? No todos estamos en las comisiones.

Lo digo solo en el ánimo de colaborar, Presidente.

Por eso no alcanzamos a pronunciarnos en la votación anterior.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Está bien, senador Núñez .

Ministra Carolina Tohá, me ha pedido la palabra.

La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Presidente, a ver...

El señor LAGOS.-

¡Seamos conservadores y repitamos la votación, Presidente!

(Rumores en la sala).

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Por favor, pido silencio para ofrecerle la palabra a la ministra Tohá y dar a conocer la posición del Ejecutivo respecto de la renovación de esta indicación.

La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

A ver.

Por cierto, es posible establecer una norma como la que están proponiendo en la indicación.

Discusión en Sala

Sin embargo, quiero que la Sala sepa que, como está hoy día configurado el delito de asociación terrorista, hay distintos tipos de participación: la primera es la que tienen los jefes, los financistas, los fundadores, y la segunda es la de los reclutadores. Reclutar es en sí mismo una forma de participación.

Entonces, cuando uno combina el reclutar con la norma del Código Penal, que dice que cuando el delito sea cometido con la intervención de una o más personas menores, el reclutamiento queda agravado por el Código Penal.

¿Me explico?

Entonces, el reclutar sí está agravado.

Uno puede preferir la propuesta de los senadores.

Lo que quiero dejar establecido es que van a quedar dos normas para un mismo problema, porque el reclutamiento de menores, combinado con el Código, termina agravado.

La señora RINCÓN.-

Es coherente.

La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Sí, pero eso ya está hoy día.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A ver.

Una cosa es el fondo de la discusión...

El señor MOREIRA.-

Pido la palabra, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

De inmediato, senador Moreira.

Una cosa es la discusión de fondo respecto de la renovación de la indicación.

Habló la autora de la solicitud de renovación; habló el senador Insulza , y habló la ministra del Interior .

Efectivamente, dijimos "En votación", pero es cierto también lo que señala el senador Núñez en el sentido de que muchos senadores querían escuchar el debate.

Entonces, sin perjuicio de que voy a dar la palabra, después pediré la unanimidad de la Sala para abrir nuevamente la votación.

La señora EBENSPERGER .-

No hay unanimidad, Presidente .

Es un mal precedente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la senadora Luz Ebensperger.

El señor MOREIRA .-

Discusión en Sala

¿Por qué le da la palabra? ¡El que la pidió fui yo!

La señora EBENSPERGER.-

Presidente , no voy a darle la unanimidad. Creo que sería un precedente muy grave.

Usted dijo que se abría la votación. Abierta la votación, la senadora Rincón señaló: "Yo quiero intervenir para fundamentar y argumentar la indicación".

Luego intervino el senador Insulza , y posteriormente usted cerró la votación.

¿Por qué se va a repetir la votación? Eso no está permitido, salvo por unanimidad.

Tanto el Secretario actual como el anterior han sido muy rigurosos en el tema de las votaciones.

Una votación abierta es una votación que termina.

La señora PROVOSTE.-

No es tan así.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora Luz Ebensperger .

Por eso yo apelaba a la figura de la unanimidad para abrir nuevamente la votación, pues algunos senadores dijeron que no alcanzaron a votar.

Tiene la palabra el senador Moreira.

El señor MOREIRA.-

Mire, Presidente.

Así como muchos criticaron a la senadora Provoste -hasta yo cuestioné por qué estaba siendo tan guardiana del Reglamento-, hoy día lo que ella criticaba nosotros lo estamos haciendo, porque claramente aquí hay una votación terminada. Y yo no voy a dar la unanimidad.

Primero, estamos hoy día en un Parlamento demasiado polarizado, y la diferencia es de uno o dos votos. El día de mañana, con una votación tan importante como esta u otra, puede llegar a pasar exactamente lo mismo.

Entonces, así como muchos de nosotros hemos reprendido al Secretario porque no cumple el Reglamento, ino podemos ahora por unanimidad decir lo contrario, pues!

¡No nos contradigamos!

Yo por eso no voy a dar la unanimidad.

Aquí hay una votación que está sancionada, y es lo que corresponde.

Ahora bien, los senadores que no alcanzaron a votar, por las razones que sean, pueden dejar en el acta la intención de votar a favor.

El señor SAAVEDRA.-

O en contra.

El señor MOREIRA.-

Pero aquí, lamentablemente, hubo una descoordinación.

Discusión en Sala

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Moreira .

La Secretaría me indica que revisó nuevamente el video y el audio, y efectivamente dije "En votación", antes de la intervención de la senadora Rincón a favor de la indicación renovada.

Por eso se abrió la votación y veintiocho senadores se pronunciaron a favor. Después el senador Insulza argumentó en sentido contrario y el Ejecutivo también.

Legítimamente se cumplió con el Reglamento. Los senadores y las senadoras que no alcanzaron a consignar su voto pueden pedir que se deje constancia de él ante el ministro de fe.

Senadora Alejandra Sepúlveda , usted me había pedido la palabra.

La señora PROVOSTE.-

Yo también pedí la palabra, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Le voy a dar la palabra a todos, senadora Provoste, con mucho gusto.

Senadora Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA .-

Presidente , yo voté a favor, porque me hizo sentido lo que planteó la senadora Rincón.

Ahora, a mí me parece importante que cuando se argumente en un sentido u otro también se le dé la palabra al Ejecutivo , para que exprese su visión con relación al tema.

Y lo segundo tiene que ver más con la indicación. A mí me gustaría un pronunciamiento de su autora o del Ministerio para saber si esta duplicidad que produce el proyecto genera alguna complicación en términos de las sanciones que se están aplicando.

Por lo tanto, solo quiero saber si tenemos alguna contradicción, no en el concepto, que está en dos articulados, sino en la sanción que estamos aplicando al haber aprobado esta indicación.

Eso es lo que nos gustaría dilucidar en el transcurso de esta discusión.

Gracias, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senadora Alejandra Sepúlveda.

Vamos a seguir dando la palabra, pero antes quedan dos solicitudes de votación separada de la senadora Claudia Pascual, a quien desde ya le quiero pedir si, por economía procesal, podemos acumularlas en una sola votación.

La señora PASCUAL.-

No, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

No hay acuerdo.

Lo que sí necesito es el acuerdo de la Sala para prorrogar la sesión, por quince minutos, para votar las solicitudes de votación separada de la senadora Claudia Pascual.

Discusión en Sala

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Muchas gracias.

Senadora Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Presidente, lo mío es un punto reglamentario, porque quiero ser consistente con el Reglamento y con lo que he planteado.

El artículo 173 de nuestro Reglamento señala que "Antes de comenzar el escrutinio, el Secretario preguntará a la Sala si algún Senador" o Senadora "no ha emitido su voto, para que lo haga, después de lo cual el Presidente declarará: `Terminada la votación'".

Nosotros también revisamos el audio de esta sesión, y esa expresión no fue dicha por el señor Secretario .

Por lo tanto, lo que estoy señalando, consistentemente con el Reglamento, es que esta votación se llevó adelante sin resguardar su artículo 173.

No voy a entrar en lo que ha señalado la senadora Sepúlveda , que tiene toda la razón, en cuanto a que no se le permitió al Ejecutivo contraargumentar o dar su opinión en esta indicación.

Pero, más allá de eso...

Algunos miran con cara de extrañeza.

El señor MOREIRA .-

¡Pero la ministra sí habló!

La señora PROVOSTE.-

Se le otorgó la palabra después de que se había cerrado la votación.

Por lo tanto, colegas, en esto soy consistente con el Reglamento: artículo 173.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora Provoste .

Revisamos y efectivamente se dijo "En votación", y después se declaró cerrada la votación.

El señor LAGOS .-

¡No!

La señora ALLENDE .-

¡No fue así!

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muy bien.

A continuación,...

La señora ALLENDE.-

Discusión en Sala

¡No se cumplió con lo que corresponde, Presidente!

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Está bien.

Por eso pedimos la unanimidad para abrir nuevamente la votación, y no la hubo.

Eso también está en el Reglamento.

Senador Ricardo Lagos .

El señor LAGOS.-

Señor Presidente, tenemos un tema bien sustantivo que resolver, y creo que es importante.

Pero como se ha planteado un tema de procedimiento, así como usted dijo, de manera "cándida", que revisaron el video y que sí dijo "En votación", tal vez podría adelantar un cachito el video y se fijará que no se preguntó, como dice efectivamente el Reglamento en el artículo 173, si todos los señores y las señoras senadoras habían votado, como lo hacemos regularmente.

Esa consulta permite capturar la atención de algunos que tal vez no estén tan concentrados en lo que está ocurriendo. Eso no ocurrió, según yo entiendo.

No sé si usted dijo, además, "Terminada la votación". Seguramente lo tiene que haber dicho; me imagino que sí.

Pero podría revisar esa parte del video.

Gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Ricardo Lagos Weber .

Revisamos y, efectivamente, declaramos abierta la votación y después la declaramos cerrada en el largo lapso de tiempo en que estuvimos discutiendo la indicación.

La señora PROVOSTE.-

No fue así.

El señor LAGOS.-

Eso no está en discusión, Presidente,...

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Lo sé, señor senador.

El señor LAGOS .-

...pero sobre eso no quiere pronunciarse.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Bueno.

Vamos, a continuación, a revisar las dos solicitudes de...

El señor INSULZA .-

Discusión en Sala

¿Me permite, Presidente?

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Perdón.

Tiene la palabra el senador Insulza .

El señor INSULZA.-

He pedido la palabra, Presidente, solo para recordar una anécdota.

En las primeras ocasiones que vine al Senado, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, hubo una votación en la cual el voto de un senador era decisivo.

Ese senador votó y se fue; luego lo llamaron corriendo para que votara de nuevo porque se produjo un empate. Llegó tarde y quería votar, y le dijeron que el Reglamento decía que no y que, por lo tanto, había perdido. El senador Marco Cariola , autor de la moción que se estaba votando, pidió y exigió que se le permitiera votar a ese senador, a pesar de que perdía la votación con eso.

Esos eran buenos tiempos, Presidente.

Hoy día no hay buenos tiempos en este Congreso.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Insulza .

Insisto en que todos los senadores que no alcanzaron a votar pueden, ante la Secretaría, consignar su intención de voto.

Tiene la palabra la ministra Carolina Tohá.

La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Presidente , solo para que la Sala sepa: como van a quedar dos normas que regulan la misma cosa, si los menores son entre catorce y dieciocho años, la pena queda igual. Pero si se trata de menores de catorce, es más alta la pena que quedaría aplicando el artículo 72, combinado con la ley antiterrorista.

Esa es la situación.

El señor NÚÑEZ .-

O sea, no se rebajó la pena.

La señora ALLENDE .-

¿Es más alta que la del Código Penal?

La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Es más alta la que queda con el texto propuesto, no con la indicación, para menores de catorce.

Entre catorce y dieciocho años, por los dos caminos se llega al mismo lado.

Con menos de catorce, por el camino de la ley antiterrorista, se llega a una pena más alta que con la indicación que aprobó la Sala.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Gracias, ministra.

Discusión en Sala

Quedó claro el punto.

Tiene la palabra el senador Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Presidente , la verdad de las cosas es que hemos estado discutiendo algo que encuentro bastante sencillo. Mire, estábamos conversando con la senadora Rincón para ver cómo votaríamos y nosotros tres íbamos a hacerlo a favor.

Por lo tanto, aquí no hay nada de eso: íbamos a votar a favor. Entonces, que se consigne nuestro voto a favor.

Ahora, yo tengo un pequeño matiz con lo que dice la señora ministra del Interior con respecto a la naturaleza de la indicación y del artículo 72.

El artículo 72 se refiere al procedimiento de aplicación de penas.

Pero la indicación de la senadora Ximena Rincón y del senador Matías Walker dice relación con una norma de derecho penal, porque habla del verbo "reclutar", por lo que establece cierto tipo penal.

Ahora, no vamos a discutir eso. Yo no había visto la indicación, la leí recién ahora. Pero creo que ahí existe una pequeña diferencia.

En consecuencia, simplemente quiero que se consigne mi voto a favor, Presidente .

La señora RINCÓN.-

Gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Huenchumilla.

Así se consigna.

Vamos ahora con las dos solicitudes de votación separada que han sido presentadas por la senadora Claudia Pascual en tiempo y forma.

La primera se refiere al artículo 4°, que se encuentra en la página 5 del comparado.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente .

El artículo 4°, cuya votación separada se ha solicitado, señala: "Siempre se entenderá que comete delito terrorista"...

La señora PASCUAL .-

Renové indicación, Presidente ; no es votación separada.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario para que explique la solicitud de renovación de la indicación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, Presidente .

Discusión en Sala

Respecto del planteamiento de la senadora señora Pascual , el correo que trae la solicitud pide renovar las indicaciones presentadas en la Comisión de Constitución: la N° 19, al artículo 4° del proyecto de ley, de los senadores señora Pascual y señor Núñez ; y la N° 31, al artículo 12, que pasó a ser 13, también de ambos parlamentarios.

Sin embargo, para la renovación de estas indicaciones se debe contar con un número mínimo de firmas que no constaban en la solicitud.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Senadora Claudia Pascual .

La señora PASCUAL .-

Perdón, ¿cuál número de firmas mínimo?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El artículo 124 del Reglamento de la Corporación, en su inciso segundo, señala: "En seguida pondrá en discusión, en el orden del contexto del proyecto, los acuerdos de la Comisión y las indicaciones que, rechazadas en el segundo informe, sean renovadas por escrito por el Presidente de la República o por diez o más Senadores. Las indicaciones declaradas inadmisibles en Comisión, no podrán ser renovadas".

La señora PASCUAL.-

Muy bien.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.-

No, okay.

Vamos entonces a la votación separada directamente.

En todo caso, ambas indicaciones eran para suprimir los dos artículos.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora Pascual .

Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente.

La solicitud de votación separada respecto del artículo 4°, que se encuentra en la página 5 del comparado, se refiere a la norma que indica: "Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5°, con alguna de las siguientes finalidades:

"a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.

"b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado.

"c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

Discusión en Sala

"En tales casos se impondrá a los responsables el máximo o el grado máximo de la pena prevista para el delito, según corresponda".

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Secretario .

Senadora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Renovamos esta indicación, tal como otras veces lo habíamos hecho, pero no se nos había señalado esto de las firmas. En fin, no voy a hacer cuestión de aquello hoy día.

¡Me queda claro que son otros tiempos, como decía el senador Insulza...!

Sin embargo, sí quiero plantear lo que dije en mi primera intervención sobre el proyecto en general.

El artículo 3° ya configura la actuación de una persona en solitario, no perteneciente a una organización terrorista. Y el artículo 4°, determina las tres hipótesis que están contenidas en la finalidad terrorista. Por lo tanto, siempre se podrá calificar un hecho de esa naturaleza sin necesidad de ese artículo.

Además, contamos con una serie de categorías en el ordenamiento jurídico que nos permiten calificar un secuestro, la interposición de un artefacto explosivo de gran envergadura con las mayores penalidades, etcétera, y todo lo que ello implica.

Entonces, francamente este "delito individual inconexo", como se llamó en el debate de la Comisión de Constitución, no me hace sentido. Por lo mismo, solicitamos votación separada, a fin de hacer el punto político no solo, en este caso, para negarme a votarlo a favor, sino también para pedirle al Gobierno que presente una indicación sobre la materia, porque entiendo que este artículo no venía incorporado en el mensaje.

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senadora Claudia Pascual.

Le ofrezco la palabra al senador José García Ruminot, para argumentar a favor de la norma aprobada por la Comisión.

El señor GARCÍA.-

Muchas gracias, Presidente.

En la discusión del artículo 4°, se contó con la participación expresa del fiscal nacional, don Ángel Valencia , quien en su intervención justificó y solicitó apoyarlo, señalando que, en el caso de Chile, "en materia de atentados explosivos en los que ha existido sentencia condenatoria, los hechos han sido cometidos por sujetos de forma aislada o acompañados por una persona", es decir, no formando parte de lo que se conoce como una "asociación terrorista".

Ejemplificó lo anterior con el atentado explosivo a la estación Escuela Militar del Metro de Santiago el año 2014, como también con los artefactos explosivos enviados a los exministros Landerretche y Hinzpeter , indicando que: "En estos dos últimos casos se estableció que los autores no reconocían pertenecer a organización alguna. Por lo tanto, al ser necesario el concurso de al menos tres personas para que el delito sea considerado terrorista, se estarían excluyendo de la aplicación de esta ley hechos como el envío de artefactos explosivos lo cual no es razonable".

Por esa razón, señor Presidente , honorable Sala, llamo a votar a favor del artículo 4° propuesto.

Discusión en Sala

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senador.

En votación.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

"Sí" es aprobar la norma del artículo 4° como viene de la comisión.

(Pausa).

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 4° propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (30 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Chahuán, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval y Sanhueza.

Votaron por la negativa las señoras Pascual y Provoste y los señores Huenchumilla y Núñez.

Se abstuvo el señor Flores.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muy bien.

En consecuencia, nos queda la última solicitud de votación separada de la senadora Claudia Pascual , respecto del artículo 12, que pasó a ser artículo 13, el cual figura en la página 12 del comparado.

Senadora Claudia Pascual, tiene la palabra.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Nosotros también solicitamos votación por separado del artículo 12, puesto que, tal como argumenté al inicio del debate, corresponde a medidas y procedimientos adicionales de investigación mucho más intrusivos de los que ya hemos aprobado, a propósito del crimen organizado, que permiten la interceptación telefónica y una serie de otras cosas. Pero, en este caso, la tecnología específica que se establece aquí incluso va a pasar por alto derechos fundamentales, como el derecho a la comunicación privada, como el derecho a la información, a propósito de la captura de datos y megadatos. Hay una serie de inquietudes en relación con la tecnología específica, que es contra un radio territorial, no contra un aparato, y puede ser tremendamente ineficiente nombrarla de esta manera.

Por lo tanto, el Ejecutivo se comprometió a hacerle modificaciones, porque en aquellos países que la llegan a tener,

Discusión en Sala

que no son muchos, la cantidad de salvaguardias que se colocan en la legislación son muchas más que las que están puestas en este artículo. Y, por lo mismo, mientras no veamos que sobre este punto se haya formulado una indicación y que tenga un texto que sea mayormente razonable, es que llamo a votar en contra de esta disposición.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora...

La señora PASCUAL. -

¡Perdón, disculpe! Y hago reserva de constitucionalidad.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Así se consignará.

Muchas gracias, senadora Claudia Pascual.

Para hablar a favor de la norma aprobada en la Comisión de Constitución, le ofrezco nuevamente la palabra al senador José García Ruminot.

El señor GARCÍA.-

Muchas gracias, Presidente.

En primer lugar, la norma establece claramente que para llevar adelante estas medidas intrusivas se requiere la autorización del juez de garantía correspondiente; es decir, no es que se apliquen sin que este lo determine.

Y, en segundo lugar, la autorización se concede solo por quince días.

Es verdad que aquí probablemente se afectarán los teléfonos que están en determinado territorio. Pero quienes estuvimos el fin de semana en Los Álamos; quienes pudimos ver los lugares donde se cometió el atentado que provocó la muerte de los tres funcionarios de Carabineros de Chile, más aún cuando se piensa que aquellos que hicieron esto están todavía dentro de ese territorio, podemos señalar lo útil que sería tener una herramienta como esta, dispuesta por un juez de garantía. No es que lo disponga el Ministerio Público por sí solo. ¿Por qué? Porque son lugares tremendamente boscosos, llenos de caminos. Sería, por lo tanto, muy conveniente contar con estos sistemas, en que se pudiera recoger la información.

Yo estoy de acuerdo en que probablemente en la Cámara de Diputados habrá que poner algunas normas que digan qué se hace con la información residual. Pero lo que se propone resultaría tremendamente útil para proteger a la población y dar con mucha mayor rapidez y mayor certeza con quienes son culpables de crímenes tan horribles como los que conocimos el fin de semana recién pasado.

Llamo a votar a favor de la norma, Presidente .

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador José García Ruminot, Presidente del Senado.

Se procederá a votar, entonces, el artículo 12, que pasó a ser 13, el cual figura en las páginas 12 y 13 del comparado. Obviamente, quienes votan a favor se pronuncian por la forma en que fue aprobado por la Comisión de Constitución.

En votación.

(Luego de unos instantes).

Discusión en Sala

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 12, que pasó a ser 13, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido, y el proyecto queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Chahuán, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Flores, Gahona, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Walker.

Votaron por la negativa la señora Pascual y los señores Latorre y Núñez.

Se abstuvieron las señoras Allende, Órdenes y Vodanovic y los señores Castro González, Huenchumilla, Insulza y Lagos.

El señor WALKER.-

El proyecto queda aprobado en particular y pasa a la Cámara de Diputados para cumplir con su segundo trámite constitucional.

Antes de que se retiren, les recuerdo que en reunión de comités acordamos citar tentativamente a una sesión de sala para el próximo lunes, a fin de pronunciarnos eventualmente sobre el informe de la comisión mixta respecto de la "Ley corta de isapres". Ello, obviamente, en la medida en que sea despachado por la referida comisión, lo que el senador Juan Luis Castro me indica que es difícil en este momento.

Señalo esto solamente a modo de información.

Oficio de Comisión a la Corte Suprema

1.14. Oficio de Comisión a la Corte Suprema

Oficio de Comisión a la Corte Suprema. Fecha 02 de mayo, 2024. Oficio

Valparaíso, 2 de mayo de 2024.

OFICIO N° CU81/2024

A S.E. EL PRESIDENTE

DE LA EXCELENTISIMA CORTE SUPREMA DON RICARDO BLANCO HERRERA

SANTIAGO

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento finalizó el estudio en particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314 (Boletines Nos. 16.224-25 y 16239-25, 16180-25, 16235-25 y 16210-25, refundidos), y que tiene urgencia calificada de "suma".

Con ocasión de este trámite, la Comisión aprobó, por mayoría de votos, la siguiente disposición:

"Artículo 18.- Cambio de jurisdicción. El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.

La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a tres días a partir de su presentación."

Dado que la norma transcrita se vincula con atribuciones de los tribunales, me permito solicitar a V.E., la opinión de la Excm. Corte Suprema sobre este precepto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, inciso segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS

Presidente Accidental

RODRIGO PINEDA GARFIAS

Secretario

1.15. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 02 de mayo, 2024. Oficio en Sesión 24. Legislatura 372.

Valparaíso, 2 de mayo de 2024.

Nº 185/SEC/24

A S.E. la Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, Mociones, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314, correspondiente a los Boletines Nos 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos:

PROYECTO DE LEY:

“Ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314

Artículo 1°.- Quien sea parte de una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena será de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en la asociación reclutando a menores de dieciocho años como miembros o entregándoles entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, formando parte en una asociación terrorista, no tuviere un involucramiento relevante en la actividad delictiva de la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir alguno de los entrenamientos mencionados en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo siguiente.

Artículo 2°.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviere entre sus fines socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21°, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieran la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella, o bien pudieren producir u originar en la población temor generalizado:

1º Los previstos en los artículos 141, 142, 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias, 316, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 en sus numerales 1° y 2° y 480, en lo correspondiente, del Código Penal.

2º Los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41, 46 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear, y el artículo 35, en su inciso primero, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

3º Los previstos en los artículos 1°, 4° y 5° de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos,

deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Artículo 3°.- Quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los tres numerales del artículo precedente, en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, y siempre que no forme parte de una asociación terrorista, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

Artículo 4°.- Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5° de esta ley, con alguna de las siguientes finalidades:

- a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.
- b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado.
- c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

En tales casos, se impondrá a los responsables el máximo o el grado máximo de la pena prevista para el delito, según corresponda.

Artículo 5°.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los previstos en los incisos primero y segundo del artículo 14 D de la ley N° 17.798, sobre control de armas; en los artículos 41 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear, y en el inciso primero del artículo 35 de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción; así como los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Artículo 6°.- Para determinar la pena de los delitos establecidos en los tres artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito de que se trate, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

Artículo 7°.- Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2°:

1° Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438 y 456 bis A del Código Penal.

2° Los previstos en los artículos 9°, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo, cuando tuvieren pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas; en el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y en los artículos 2°, 3° y 6° de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Artículo 8°.- Quien, sin tomar parte en ella, a sabiendas proveyere o recolectare fondos para una asociación terrorista, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

También se entenderá que comete delito terrorista quien proveyere o recolectare fondos para que sean utilizados en la comisión de los delitos señalados en los artículos 3° y 4° de la presente ley, en cuyo caso será sancionado con la pena señalada por la ley al delito, rebajada en un grado.

Artículo 9°.- Para los delitos previstos en la presente ley, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo establecido en los artículos 294 bis y 294 ter del Código Penal.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

También será aplicable lo dispuesto en el artículo 295 de dicho cuerpo legal, en cuyo caso la rebaja de pena allí señalada podrá ser hasta de tres grados. Además, en casos calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información en los supuestos del numeral 1 del referido artículo, pudiendo dicho sobreseimiento recaer incluso sobre un procedimiento distinto que no guarde relación directa con las actividades de la asociación terrorista.

Con todo, no procederá la solicitud de sobreseimiento definitivo en un procedimiento distinto en los casos en que el imputado esté siendo investigado por los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391 y 433, números 1° y 2°, todos del Código Penal.

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código Penal.

Artículo 10.- Al empleado público que en el desempeño de su cargo cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Artículo 12.- Las investigaciones a que dieren lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querrela, de acuerdo con las normas generales, o por querrela del Ministro o Ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Artículo 13.- El fiscal a cargo de la investigación de hechos que revistan caracteres de delito terrorista podrá solicitar al juez de garantía autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que la información que se recopile será relevante para la investigación.

En virtud de la autorización señalada en el inciso precedente se podrán recopilar todos los metadatos y datos que se transmitan a través de dichas redes.

La autorización se concederá por quince días, indicará el plazo para que el Ministerio Público elimine o anonimice de todo registro la información que no sea parte de la investigación, la manera de acreditar la eliminación o anonimización, y podrá renovarse por el juez de garantía a petición fundada del fiscal.

Aun cuando la investigación cuente con personas en contra de las cuales se haya formalizado la investigación, el juez de garantía deberá resolver sólo con los antecedentes que aporte el fiscal.

La diligencia podrá ser llevada a cabo por personal policial o del Ministerio Público.

Artículo 14.- El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 226 X del Código Procesal Penal por el siguiente:

“Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos protegidos y agentes encubiertos, reveladores e informantes previstas en este Párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, cualquiera sea la pena asignada al delito.”.

Artículo 16.- Reemplázase, en el inciso sexto del artículo 3°, del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la frase “por el delito contemplado en el artículo 293 del Código Penal”, por lo siguiente: “por los delitos contemplados en el artículo 293 del Código Penal o en los artículos 1°, 3° y 5° de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314,”.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Artículo 17.- Derógase la ley N° 18.314. Toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8° de la ley N° 18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 8° de esta ley.

Artículo 18.- Cambio de jurisdicción. El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.

La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o en cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a tres días a partir de su presentación.

Disposiciones Transitorias

Artículo primero.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si esta ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Artículo segundo.- Lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley, referente a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, sólo se hará exigible una vez que el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre en funcionamiento.”.

- - -

Hago presente a Su Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, por 41 votos favorables, respecto de un total de 50 senadores en ejercicio.

En particular, las siguientes disposiciones del proyecto de ley fueron aprobadas con la votación que a continuación se indica:

- Los artículos 1°, con excepción de su inciso tercero; 2°; 3°; 5°; 6°; 7°; 8°; 9°; 10; 11; 12, y 17, permanentes, y el artículo primero transitorio, por 41 votos a favor.
- El inciso tercero del artículo 1°, por 28 votos a favor.
- El artículo 4°, por 30 votos a favor.
- El artículo 13, por 26 votos a favor.

En todos los casos, respecto de un total de 47 senadores en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta manera, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

quórum calificado.

Por su parte, el artículo 18 de la iniciativa legal fue aprobado por 32 votos favorables, respecto de un total de 47 senadores en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de una norma orgánica constitucional.

- - -

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOSÉ GARCÍA RUMINOT

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

1.16. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 28 de mayo, 2024. Oficio

OFICIO N° 148-2024

INFORME DE PROYECTO DE LEY QUE “DETERMINA LAS CONDUCTAS TERRORISTAS Y FIJA SU PENALIDAD, Y DEROGA LA LEY N° 18.314”.

Antecedentes:

Boletines N° 16.224-25, 16.239-25, 16.180-25, 16.235-25 y 16.210-25 refundidos.

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro.

AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO DEL SENADO.

SEÑOR JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS.

VALPARAÍSO

Por Oficio N° CL/81/24, de fecha 2 de mayo del actual, el Presidente Accidental de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y su Secretario General, señor José Miguel Insulza Salinas y señor Rodrigo Pineda Garfias, respectivamente, enviaron a la Corte Suprema el proyecto de ley que “determina las conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314” (Boletines N° 16.224-25, 16.239-25, 16.180-25, 16.235-25 y 16.210-25 refundidos). Lo anterior, con el propósito de obtener la opinión de la Corte Suprema sobre la disposición contenida en el artículo 18 del proyecto, en el entendido de que ella alteraría las atribuciones de los tribunales de la república, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 77 incisos segundo y siguientes de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión celebrada el veinte de mayo del año en curso, presidida por su subrogante señor Sergio Muñoz G., y los ministros señor Fuentes, señora Muñoz S., señores Valderrama y Llanos, señora Ravanales, señor Carroza, señora Letelier, señor Matus, señoras Gajardo y Melo, y suplente señora Quezada, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación.

“Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 2 de mayo de 2024, mediante Oficio N° CL/81/24, el Presidente Accidental de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y su Secretario General, señor José Miguel Insulza Salinas y señor Rodrigo Pineda Garfias, respectivamente, enviaron a la Corte Suprema el proyecto de ley que “determina las conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314” (Boletines N° 16.224-25, 16.239-25, 16.180-25, 16.235-25 y 16.210-25 refundidos). Lo anterior, con el propósito de obtener la opinión de la Corte Suprema sobre la disposición contenida en el artículo 18 del proyecto, en el entendido de que ella alteraría las atribuciones de los tribunales de la república, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 77 incisos segundo y siguientes de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

La mencionada iniciativa, correspondiente a los Boletines refundidos N° 16.224-25 y 16.239-25, 16.180-25, 16.235-25 y 16.210-25, fue iniciado mediante moción en el Senado el 29 de agosto de 2023 y, actualmente, se encuentra en su primer trámite constitucional, sin urgencia asignada para su tramitación.

Segundo: Que el objetivo primordial de los proyectos de ley refundidos en la iniciativa en comento, consiste en actualizar la legislación nacional en materia de prevención, investigación, persecución y sanción de los atentados terroristas en nuestro país, con el fin de mejorar sus estándares de eficiencia, seguridad y legalidad, y alinearla con las directrices establecidas por los convenios internacionales que Chile ha suscrito sobre la materia.

De conformidad con ello, en su fisonomía actual, el proyecto consta de 18 artículos permanentes y dos transitorios,

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

en los que se establecen las siguientes disposiciones clave:

- Se define el delito de asociación terrorista, especificando los rangos de penalidad según el grado de implicación y responsabilidad dentro de la organización (Art. 1).
- Se clarifica qué se debe entender por "asociación terrorista", describiendo sus objetivos y la naturaleza de las actividades que la configuran como tal (Art. 2).
- Se expanden las penas para quienes cometan delitos al amparo de los objetivos de una asociación terrorista, abarcando tanto a miembros como a colaboradores indirectos (Arts. 3 y 4).
- Se listan los delitos específicos considerados actos de terrorismo, vinculándolos a legislaciones previas sobre armas, seguridad nuclear y ciberseguridad (Art. 5).
- Se establece una metodología específica para la determinación de las penas aplicables a delitos de terrorismo, apartándose de las normas generales del Código Penal (Art. 6).
- Se detallan penas incrementadas para delitos que benefician a asociaciones terroristas y para quienes financien estas actividades (Arts. 7 y 8).
- Se introducen procedimientos procesales especiales para el manejo judicial de los delitos de terrorismo, incluyendo disposiciones vinculadas a la aplicación de sanciones para funcionarios públicos y una exclusión explícita de esta clase de sanciones para los menores de edad (Arts. 9 a 11).
- Se abordan los procedimientos de investigación y juzgamiento, introduciendo la necesidad de generar periódicamente estrategias de prevención del terrorismo, y se introducen normas en diferentes cuerpos legales con el fin de hacer aplicables a su respecto las técnicas especiales de investigación, establecer exclusiones en materia de libertad condicional, derogar la actual ley N° 18.314 y establecer la regla de cambio de jurisdicción que se somete a consulta en esta oportunidad (Arts. 12 a 18).
- Por último, las disposiciones transitorias especifican cómo tratar los hechos perpetrados antes de la entrada en vigencia de la ley, y establece el grado de exigibilidad en torno a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas (artículos transitorios).

Tercero: Que esta Corte Suprema ha analizado en dos ocasiones versiones anteriores del proyecto de ley en cuestión, con opiniones diversas.

Inicialmente, en el informe fechado el 3 de octubre de 2023 (Oficio N° 256- 2023), la Corte destacó como positiva la intención de actualizar la legislación antiterrorista chilena para alinearla con los estándares internacionales. Lo que incluía valorar positivamente la revisión detallada del ámbito típico de las conductas terroristas vigentes, la adición de nuevos tipos penales y la revisión general de los aspectos procesales vinculados a las mismas.

Sin embargo, luego de hacer presente los aspectos positivos del proyecto, la Corte expresó preocupaciones significativas con respecto a sus disposiciones y a la manera en que proponía modificar el sistema. Entre los puntos negativos, la Corte argumentó que la ampliación de la definición de acto terrorista podía resultar demasiado extensa, lo que potencialmente podría llevar a abusos en la interpretación y aplicación de la ley, desde la perspectiva de los principios de legalidad y culpabilidad. Por otro lado, y sin perjuicio de valorar su importancia, la Corte consideró necesario revisar con cuidado las modificaciones propuestas en torno a la determinación de las penalidades y las nuevas disposiciones sobre diligencias especiales de investigación, advirtiendo que estas medidas, tal como estaban reguladas, podían resultar excepcionalmente intrusivas y debían manejarse con el máximo cuidado para no violar los derechos fundamentales de los individuos.

Posteriormente, el 19 de diciembre de 2023, en el Oficio N° 335-2023, la Corte Suprema abordó una nueva versión del proyecto. En dicha oportunidad resaltó la incorporación de delitos de terrorismo dentro del sistema del Código Penal, lo que a su entender podría mejorar la coherencia y la eficacia de la normativa, evitando la dispersión y asegurando una aplicación más uniforme y previsible de la ley. Además, valoró la introducción de procedimientos mejorados para la protección de testigos y la aplicación de técnicas especiales de investigación en casos de terrorismo, lo cual se consideró un paso importante hacia una persecución más efectiva y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, la Corte también expresó preocupaciones en cuanto a la potencial amplitud de

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

las nuevas definiciones, que podrían, sin las debidas precisiones, permitir excesos en la aplicación de la ley.

Cuarto: Que la disposición consultada en esta oportunidad es la siguiente: "Artículo 18.- Cambio de jurisdicción. El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.

La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a tres días a partir de su presentación."

Como puede verse, el Artículo 18 propone que el Ministerio Público, en circunstancias específicas como alarma pública o complejidad del caso, pueda solicitar al Pleno de la Corte Suprema que traslade la competencia de ciertos casos a la jurisdicción de los tribunales de Santiago. Evidentemente, el propósito de esta disposición es garantizar la imparcialidad de los tribunales, eliminando posibles riesgos locales de amenaza o presiones indebidas. Esto es lo que explica, también, que esta solicitud pueda realizarse en cualquier etapa procesal antes del juicio oral y que dé lugar a la suspensión de plazos procesales hasta que se resuelva, dentro de un plazo máximo de tres días.

Quinto: Que, para analizar la relevancia e idoneidad de esta disposición, resulta ilustrativo hacer referencia a una opinión previa de la Corte, en la que se discutió sobre una disposición muy similar [1]. Esta opinión se encuentra en el Oficio N° 43-2016 del 16 de abril de 2016 a propósito del Proyecto de Ley Boletín N° 10.460-25 y, en lo pertinente, señaló lo siguiente:

"Tercero: [...] es indispensable resaltar que la prórroga de la competencia que propone el proyecto aparece abiertamente inviable, conclusión que se impone a la luz de la improcedencia en materia penal de la referida figura procesal.

De admitirse tal prórroga, resultaría obviamente afectado el principio del juez natural, al ver descartada su competencia por la prevalencia de la de otro tribunal, a consecuencia de una determinación autónoma radicada en una facultad entregada de manera exclusiva al Ministerio Público, con efectos obligatorios para las demás partes de la causa, desprovistas de la posibilidad de oponerse a ello. Este procedimiento, que aparece altamente inapropiado e inconveniente, se visualiza, además, como una contravención a la prohibición de rango constitucional de constituir comisiones especiales para conocer y juzgar, en este caso, cierto tipo de delitos. [...]" (énfasis agregado).

También interesantes, en este sentido, resultan las opiniones expresadas por los votos disidentes, que en lo pertinente sostuvieron lo siguiente:

"Los Ministros señores Brito y Cisternas y señora Muñoz estuvieron por informar el artículo 7º de la moción expresando que la regla allí propuesta establece un mecanismo especial de "prórroga de competencia" penal para casos de terrorismo o delitos en contra de la seguridad del estado y, en principio -a su juicio- ello no merece mayores reparos, siempre que el pleno ejercicio de los derechos procesales de todos los intervinientes no resulte amagado, en especial en lo relativo a acceder y aportar prueba no obstante el cambio de lugar. De ser así, la cuestión territorial pasa a segundo plano.

Por ello, en su opinión, resulta esencial que para autorizar la prórroga de competencia se establezca un estándar que asegure normativamente tales prevenciones, cuya justificación sea contenida en una resolución fundada que ponga de manifiesto la posibilidad de que todos los intervinientes podrán participar en las pesquisas, acceder a las pruebas y aportarlas al juicio.

Se previene que la Ministra señora Egnem además de lo dicho por el voto de mayoría acotado al artículo 7º consultado, considera que su texto no resulta conveniente porque, en su concepto, configura más bien un obstáculo para el éxito de la persecución penal, particularmente en lo que dice relación con la aportación de

pruebas, verbigracia, la testifical.” (énfasis agregado).

Sexto: Que, considerando lo que antecede, y tal como aparece de manifiesto en la opinión de la Corte reseñada, el mayor problema que produce la norma propuesta dice relación con la posible conculcación de principio de juez natural y de las garantías que deben regir tanto a la investigación como el procedimiento en materia penal (art. 19 N° 3 CPR). Al respecto, la lectura de la disposición citada sugiere un riesgo real para los principios de juez natural y de justo y racional procedimiento. En particular, el traslado de la jurisdicción a Santiago podría dejar a las partes procesales en una posición de vulnerabilidad, al permitir trasladar la causa sin que el imputado o su defensa tengan la capacidad de objetarlo adecuadamente, y la posibilidad de cambio del tribunal competente, sumada a la inexistencia de un estándar normativo adecuado, podría abrir espacio a manipulaciones del sistema de justicia que afectarían el núcleo esencial del principio de un juez natural.

Ejemplos de cómo podrían manifestarse radican en el desplazamiento de la competencia sin una justificación objetiva y específica, creando desigualdad para los imputados y partes involucradas en cuanto al acceso a testigos y pruebas; o el debilitamiento de la defensa legal al trasladar el caso a una jurisdicción donde los abogados defensores puedan no estar tan familiarizados con las circunstancias locales.

Por lo tanto, de mantenerse una disposición como el Artículo 18, sería deseable implementar mecanismos que garanticen su carácter excepcional. Esto implica asegurar que la solicitud de traslado esté basada en riesgos claros, específicos y documentados, permitiendo a las partes objetar la solicitud y presentando su caso ante el tribunal.

Además, no puede asumirse que los riesgos locales solo ocurren fuera de Santiago. Los mismos riesgos que podrían motivar el cambio hacia Santiago podrían también encontrarse dentro de la capital, lo que haría necesario considerar otras regiones como jurisdicciones alternativas. Establecer un protocolo que explore soluciones menos intrusivas antes de recurrir al traslado jurisdiccional garantizaría un equilibrio adecuado entre la seguridad pública y los derechos procesales.

En suma, la propuesta del Artículo 18 debe ser revisada cuidadosamente para asegurar que el cambio de jurisdicción no se convierta en una herramienta que perjudique los principios del juez natural y un justo procedimiento. Asegurando medidas que protejan el debido proceso y permitan el ejercicio pleno de los derechos procesales de todas las partes involucradas, se logrará un equilibrio entre la necesidad de una persecución efectiva de los delitos terroristas y la protección de los derechos humanos.

Por otra parte, la CAPJ informa, primeramente, que estas modificaciones pueden alterar la competencia territorial de los tribunales, al aumentar las responsabilidades y gestiones jurídico-administrativas de los funcionarios y jueces de los Juzgados de Garantía y Tribunales Orales en lo Penal. Sin perjuicio de lo anterior, no es posible estimar a priori la carga de trabajo adicional que generará para los tribunales y las distintas unidades judiciales involucradas, ya que está sujeta a la aplicación que puedan hacer las partes en el uso efectivo de sus derechos y de los eventuales cambios de estructura de los tribunales pueden requerir reforzamiento. Además, Ante eventuales ingresos por delitos terroristas, el procedimiento puede verse alterado si se solicita a la Corte Suprema el traslado del conocimiento de la causa a un Juzgado de Garantía o Tribunal Oral en lo Penal de Santiago conforme a un Autoacordado que debe efectuarse.

Séptimo: Que, el proyecto de ley analizado, que busca regular las conductas terroristas y establecer su penalidad, tiene como objetivo principal la actualización de la legislación antiterrorista en Chile. Este esfuerzo está alineado con los estándares internacionales de derechos humanos, al tiempo que busca mejorar la coherencia del marco jurídico nacional en este ámbito.

No obstante, como se ha señalado a lo largo del informe, el proyecto presenta áreas de preocupación que requieren una revisión exhaustiva. La disposición del Artículo 18, en particular, plantea un riesgo significativo para el principio de juez natural y para un procedimiento penal justo y racional. Al otorgar al Ministerio Público la facultad de solicitar el cambio de jurisdicción hacia Santiago sin un mecanismo claro de objeción para las partes involucradas, se corre el riesgo de afectar el derecho a la defensa y la imparcialidad del proceso.

En este sentido, se recomienda una revisión exhaustiva de los criterios y mecanismos de aplicación para el cambio de jurisdicción, asegurando que este se realice únicamente en casos donde se justifiquen riesgos concretos. Asimismo, se estima pertinente el establecimiento de un estándar normativo estricto que garantice la

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

transparencia y excepcionalidad del proceso, permitiendo a todas las partes presentar objeciones y defender sus derechos.

En conclusión, el proyecto, aunque bien intencionado, debe perfeccionarse para salvaguardar el principio de juez natural y el debido proceso. Establecer protocolos claros, normas definidas y mecanismos institucionales que supervisen su implementación será fundamental para equilibrar la eficacia en la persecución de delitos terroristas con el respeto a los derechos humanos y las garantías procesales.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar en los términos antes expuestos el referido proyecto de ley.

Se previene que los Ministros señor Muñoz G., señora Ravanales, señores Carroza y Matus, y señora Melo, no comparten lo consignado en los considerandos sexto y séptimo y, en su lugar, consideran que el escenario actual del país en materia de criminalidad es diverso al de algunos años, oportunidad en la cual esta Corte emitió los informes citados, en los que se efectuaba reparos a la modificación de la competencia territorial del juez respectivo.

Este cambio en la realidad permite variar la apreciación anterior y, al día de hoy, es posible sostener que no se observa inconveniente en que el legislador, garantizando el debido proceso y, en especial, el derecho a la defensa, estructure otras salidas que permitan, para un conjunto de ilícitos que el legislador considere de relevancia, fijar como juez competente al juez de asiento de la corte respectiva y, también precisar reglas en aquellos casos en que exista indeterminación del principio de ejecución entre las distintas regiones involucradas.

Esta propuesta resulta congruente con la creación de una Fiscalía supraterritorial, también objeto de iniciativa legal, no pudiendo obviar que la legislación comparada, para delitos terroristas y otras conductas graves, entregan la competencia a tribunales integrados por jueces de mayor experiencia, como lo son, en algunos casos, los tribunales federales y de la Audiencia Nacional de España.

Asimismo, para salvaguardar el respeto a las garantías de los intervinientes, el legislador puede explorar mecanismos como, por ejemplo, la declaración por videoconferencia de testigos y ampliar la posibilidad de designación de jueces suplentes por parte de las Cortes de Apelaciones respecto de estas y otros de proceso de larga duración.

Oficiése.

PL N° 21-2024"

Saluda atentamente a V.S.

SERGIO MANUEL MUÑOZ GAJARDO

Ministro

Fecha: 28/05/2024 12:13:44

2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

2.1. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 07 de junio, 2024. Oficio

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE DEROGA LA LEY N°18.314, QUE DETERMINA LAS CONDUCTAS TERRORISTAS Y FIJA SU PENALIDAD, Y ESTABLECE UNA NUEVA LEY ANTITERRORISTA (BOLETINES N°s. 16224-25, 16210-25, 16239-25, 16180-25, 16235-25, REFUNDIDOS).

Santiago, 07 de junio de 2024

N° 113-372/

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley de la referencia, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esta H. Corporación.

AL ARTÍCULO 2°

1) Para modificarlo en el siguiente sentido:

- a) Reemplázase la expresión “formada para cometer” por la expresión “que tuviere entre sus objetivos la perpetración de”.
- b) Reemplázase la expresión “que tuviere entre sus fines” por la expresión “entre sus fines los de”.
- c) Intercálase, entre la palabra “Estado”, la segunda vez que aparece, y el punto y coma que le sigue, la palabra “democrático”.
- d) Suprímese la expresión “, o bien pudieren producir u originar en la población temor generalizado”.

AL ARTÍCULO 4°

2) Para incorporar, en su inciso primero, a continuación de la palabra “Estado”, las dos veces que aparece, la palabra “democrático”.

AL ARTÍCULO 7°

3) Para incorporar el siguiente inciso final, nuevo:

“Si el responsable de alguno de los delitos señalados en el inciso precedente fuere, además, parte de la asociación terrorista, se impondrán conjuntamente la pena señalada en el artículo 1° y la correspondiente a dicho delito, sin el aumento establecido en el inciso mencionado.”.

AL ARTÍCULO 8°

4) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 8°.- Quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en la presente ley o a sabiendas de que serán utilizados en su comisión, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante de una asociación terrorista o en algún otro delito determinado, en cuyo caso se le sancionará por este último.”.

AL ARTÍCULO 9°

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

5) Para modificarlo en el siguiente sentido:

- a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “y 294 ter” por la expresión “, 294 ter y 295”.
- b) Suprímense los incisos segundo y tercero, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes.

AL ARTÍCULO 15

6) Para suprimir la frase “de testigos protegidos, y agentes encubiertos, reveladores e informantes”.

AL ARTÍCULO 16

7) Para reemplazar el guarismo “5°” por el guarismo “4°”.

AL ARTÍCULO 18

8) Para suprimirlo.

Dios guarde a V.E.,

GABRIEL BORIC FONT

Presidente de la República

CAROLINA TOHÁ MORALES

Ministra de Interior y Seguridad Pública

LUIS CORDERO VEGA

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

[VER INFORME FINANCIERO](#)

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

2.2. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Cámara de Diputados. Fecha 30 de septiembre, 2024. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana en Sesión 80. Legislatura 372.

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES FIDEL ESPINOZA, IVÁN FLORES, FELIPE KAST, SEBASTIÁN KEITEL, MANUEL JOSÉ OSSANDÓN, QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE PERFECCIONAR LA TIPIFICACIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL DE CONDUCTAS TERRORISTAS, BOLETÍN N°16180- 25 (S) (REFUNDIDO CON BOLETINES N°S.16210-25 (S), 16224-25 (S), 16235-25 (S) Y 16239-25 (S)). CON URGENCIA CALIFICADA DE “SUMA”.

BOLETÍN N° 16180-25 (S) (REFUNDIDO CON BOLETINES N°S.16210-25 (S), 16224-25 (S), 16235-25 (S) Y 16239-25 (S)).

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Seguridad Ciudadana viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado moción de los senadores señores Fidel Espinoza, Iván Flores, Felipe Kast, Sebastián Keitel, Manuel José Ossandón, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de perfeccionar la tipificación y persecución penal de conductas terroristas, boletín n°16180-25 (s) (refundido con boletines n°s.16210-25 (s), 16224-25 (s), 16235-25 (s) y 16239-25 (s)). Con urgencia calificada de “suma”.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en establecer una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas, y derogar la ley N° 18.134, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

MENCIONES REGLAMENTARIAS

De conformidad con lo ordenado en el artículo 304 del Reglamento de la Cámara de Diputados, este informe debe consignar los aspectos que se señalan en los acápites siguientes:

I. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

La necesidad de contar con mecanismos legales eficaces para prevenir y sancionar las conductas terroristas, refrendada por numerosos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado de Chile. En este supuesto, se sostiene que el proyecto de ley pretende: i) actualizar el tratamiento jurídico-penal de las conductas terroristas, con el objeto de definirlos de manera más simple y objetiva; ii) reforzar con especial énfasis la persecución penal de la manifestación organizada de dichas conductas terroristas; iii) hacer plenamente aplicables a su respecto las nuevas técnicas especiales de investigación, y; iv) reforzar la protección de víctimas y testigos en los procedimientos respectivos, todo ello a través de la redefinición de los delitos terroristas y su traslado al Código Penal -lo que conlleva la derogación de la ley N° 18.314-, y la adecuación y reforzamiento de la normativa referida a técnicas especiales de investigación, protección de víctimas y testigos y comiso de ganancias e instrumentos del delito.

Posteriormente, argumenta sobre la necesidad de modificar la definición de delito terrorista, toda vez que actualmente importa la complejidad de acreditar el ánimo terrorista como elemento subjetivo. Defiende la conveniencia de:

- a) objetivizar y simplificar el elemento propiamente terrorista -y, en definitiva, propone como criterios para calificar el tipo penal como terrorista: i) la finalidad de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático o una organización internacional; ii) la finalidad de imponer alguna decisión a una autoridad del Estado democrático u organización internacional; y iii) la aptitud de los métodos empleados para someter o desmoralizar a la población civil-;
- b) tipificar y sancionar con mayor énfasis la asociación terrorista;
- c) de establecer un catálogo de “delitos-fin”;
- d) perseguir y sancionar las conductas que favorecen la existencia y actividad de la asociación terrorista;

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

e) contemplar dos figuras de delito terrorista individual: una que supone el caso de la persona que, sin formar parte de la asociación terrorista, comete alguno de los delitos del catálogo de “delitos fin”, actuando en concordancia con los fines perseguidos por una asociación terrorista, y otra, desvinculada de toda asociación, que sanciona a quien perpetra un ilícito de colocación, envío o lanzamiento de artefactos explosivos o incendiarios, persiguiendo alguno de los fines propiamente terroristas;

f) establecer reglas procesales especiales;

g) tipificar los delitos terroristas en el Código Penal.

II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.

El proyecto contiene 18 artículos permanentes y dos disposiciones transitorias.

El artículo 1° permanente tipifica el pertenecer a una asociación terrorista. Además, establece un régimen penal al que recluta, entrena o prepara, entrega elementos tales como explosivos o armas, u ocupa labores de dirigencia en su interior.

El artículo 2° permanente establece lo que se entiende por organización terrorista y entrega un catálogo de los mismos cuando tuvieren la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella, o bien pudieren producir u originar en la población temor generalizado.

El artículo 3° permanente consagra las penas para quien cometa un delito terrorista, en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, y siempre que no forme parte de una asociación terrorista.

El artículo 4° permanente, por su parte, señala que siempre se considerará que comete delito terrorista de aquellos a los que se refiere el artículo

5° de esta ley, con alguna de las siguientes finalidades:

a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.

b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado.

c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

Y que, en tales casos, se impondrá a los responsables el máximo o el grado máximo de la pena prevista para el delito, según corresponda.

El artículo 5° permanente contempla el catálogo de delitos terroristas, para los efectos del artículo 4°.

El artículo 6° permanente establece que para determinar la pena de los delitos establecidos en los tres artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito de que se trate, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

El artículo 7° permanente prescribe que quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2°:

1° Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438 y 456 bis A del Código Penal.

2° Los previstos en los artículos 9°, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo, cuando tuvieren pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas; en el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y en los artículos 2°, 3° y 6° de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

El artículo 8° permanente sanciona a quien, sin tomar parte en ella, a sabiendas proveyere o recolectare fondos para una asociación terrorista, lo mismo para quien proveyere o recolectare fondos para que sean utilizados en la comisión de los delitos señalados en los artículos 3° y 4°, en cuyo caso la pena señalada al delito, será rebajada en un grado.

El artículo 9° permanente hace aplicable a los delitos previstos en esta normativa, lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo establecido en los artículos 294 bis y 294 ter del Código Penal.

Agrega, que también será aplicable lo dispuesto en el artículo 295 de dicho cuerpo legal, en cuyo caso la rebaja de pena allí señalada podrá ser hasta de tres grados. Además, en casos calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información en los supuestos del numeral 1 del 295. Salvo en los casos en que el imputado esté siendo investigado por los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391 y 433, números 1° y 2°, todos del Código Penal.

El artículo 10 permanente castiga al empleado público que en el desempeño de su cargo cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.

El artículo 11 permanente prescribe que no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

El artículo 12 permanente consagra que las investigaciones a que dieren lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querella, de acuerdo con las normas generales, o por querella del ministro o ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Por su parte el artículo 13 permanente establece que el Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles.

El artículo 14 permanente establece la obligación para el Ministerio encargado de la Seguridad Pública de elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

El artículo 15 permanente propone sustituir el artículo 226 X del Código Procesal Penal por uno que establece que las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos protegidos y agentes encubiertos, reveladores e informantes, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, cualquiera sea la pena asignada al delito.”.

El artículo 16 modifica el inciso sexto del artículo 3°, del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, ajustándolo a los nuevos estándares.

El artículo 17 deroga la ley N° 18.314.

El artículo 18 establece el llamado “Cambio de jurisdicción”. Lo que permite al Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.

Disposiciones Transitorias

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

El artículo primero señala que los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

El artículo segundo, que lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley, referente a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, sólo se hará exigible una vez que el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre en funcionamiento.

III.- Se designó diputado informante al señor Jouannet.

IV. SÍNTESIS DEL DEBATE HABIDO DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL, CON INDICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, expuso en general sobre la idea matriz u objetivos; el cuestionamiento a la ley antiterrorista; regulación comparada de referencia; modelos de regulación comparada; contenido del proyecto aprobado por el senado; contenido del proyecto aprobado por la comisión de seguridad del senado; otras reglas especiales, y ventajas del proyecto aprobado.

Detalladamente, presentó el proyecto de ley antiterrorista, destacando sus elementos clave y explicando las razones detrás de las nuevas disposiciones. Resaltó la necesidad de actualizar la legislación vigente, que data de la época de la dictadura y ha sido objeto de cuestionamientos y cambios insuficientes a lo largo de los años.

Agregó que el proyecto propone la creación de un delito de asociación terrorista, que implica formar parte de una organización terrorista y participar en actividades delictivas específicas con ciertos objetivos o métodos. También incluye disposiciones sobre el terrorismo individual, tanto conexo como inconexo, así como delitos de favorecimiento al terrorismo y financiamiento del mismo.

Comentó que se establecen penas proporcionales a la gravedad de los delitos, con figuras agravadas para quienes desempeñen roles clave en las organizaciones terroristas. Además, se contemplan medidas especiales de investigación y cooperación con la justicia, así como la creación de una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas.

Finalmente, señaló que el proyecto busca modernizar la legislación antiterrorista, proporcionando herramientas efectivas para combatir el terrorismo y proteger la seguridad ciudadana, manteniendo al mismo tiempo el respeto por los derechos fundamentales y garantías procesales.

El Doctor en Derecho, director del Departamento de Derecho Penal y director de Postgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, señor Alejandro Leiva, expuso con apoyo de una minuta en la que realiza un análisis crítico del proyecto de nueva ley terrorista en tramitación, junto con propuestas de mejora del articulado. Cuestionó la identificación del terrorismo con acciones colectivas y se señalan deficiencias en los requisitos para considerar una asociación como terrorista, como el número mínimo de personas y la exigencia de acción sostenida en el tiempo. Sugirió reducir el número mínimo de personas y eliminar la exigencia de acción sostenida.

Asimismo, criticó que el proyecto sigue un modelo subjetivo de delitos-fin, en lugar de adoptar un enfoque genuinamente objetivo. Propuso, además, tipos penales que siempre serán considerados terroristas, independientemente de elementos subjetivos ulteriores.

Identificó falencias en la persecución del autor individual o "lobo solitario", así como en los tipos penales susceptibles de ser considerados terroristas. Sugirió replicar las finalidades contempladas para las asociaciones también para los individuos y ampliar los tipos penales susceptibles de considerarse terroristas.

Finalmente, destacó aspectos ausentes en el proyecto, como temas de iter criminis (la evolución del delito desde la preparación hasta la consumación) y propuso disposiciones para abordar estos aspectos, como una causal eximente de responsabilidad en caso de desistimiento del delito terrorista y la sanción de la conspiración para cometer delito terrorista.

El ex Subsecretarios del Interior, señor Jorge Burgos, señaló en resumen que, en Chile, se reconoce la existencia de grupos que cometen actos de terrorismo, aunque a menudo se discute su intensidad. Agregó que, a pesar de que

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

existe una ley antiterrorista (la ley N°18.314), esta ha caído en desuso debido a dificultades para aplicarla. Los intentos anteriores de reforma han fracasado, pero el actual gobierno ha dado urgencia a un proyecto de ley para modernizarla. Además, indicó que, aunque no ha habido impunidad para actos catalogados como terroristas, se han utilizado otras leyes más antiguas para procesar a los responsables.

Comentó que el proyecto actual busca modernizar la ley, simplificar su aplicación y abordar las complejidades que han surgido de las modificaciones anteriores. Asimismo, añadió que, aunque se reconocen algunos desafíos y dudas respecto al proyecto, su presentación y recepción en el Senado son vistos como un paso político importante para enfrentar el terrorismo de manera efectiva en Chile.

El Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, señor Juan Pablo Mañalich, expuso que se discute la dificultad de aplicar la ley N°18.314 debido a la exigencia subjetiva de probar el propósito de generar temor en la población. Sin embargo, argumentó que, la reticencia de los tribunales a condenar se debe a que la ley trivializa la gravedad del terrorismo; el proyecto actual busca modificar esto y modernizar la legislación para abordar el terrorismo de manera más efectiva.

Señaló que el proyecto original establece un catálogo de delitos asociados con organizaciones terroristas, sin requerir un propósito subjetivo, sino más bien la aptitud para generar temor en la población. Comentó, esto representa un cambio significativo respecto a la legislación vigente, que exige un propósito subjetivo específico.

Criticó, sin embargo, que el proyecto actual haya suprimido la mención de la tortura como delito terrorista y haya agregado delitos de la ley sobre delitos informáticos al catálogo principal, lo que podría trivializar la noción de terrorismo. Además, discutió la asimetría en el uso de los términos "Estado democrático" y "Estado" en el proyecto, así como la eliminación de un descuento en la pena para delitos individuales no asociados con organizaciones terroristas.

Resaltó, por último, que el proyecto reconoce la conexión entre el terrorismo y la operación de grupos organizados, aunque no sigue estrictamente el modelo alemán de tratar el terrorismo exclusivamente como un fenómeno de delincuencia organizada. Sugirió que la Cámara de Diputados considere estos aspectos durante la discusión del proyecto.

El coordinador legislativo del Ministerio del Interior, señor Rafael Collado, señaló que el debate sobre el proyecto de ley antiterrorista en Chile incluye discusiones sobre el catálogo de delitos asociados con organizaciones terroristas y el concepto de delito asociativo. Destacó la importancia de perseguir a estas asociaciones antes de que ocurran actos terroristas, y argumentó que el simple hecho de formar parte de una asociación terrorista es suficiente para la sanción.

Comentó que el objetivo de este enfoque es prevenir actos terroristas y evitar esperar a que ocurran tragedias para tomar medidas. Subrayó que la persecución de asociaciones terroristas debe distinguirse de la criminalidad organizada y del delito común, utilizando el concepto de "desprecio por la vida" como criterio para definir los delitos terroristas.

Discutió la inclusión de delitos informáticos en el catálogo de delitos terroristas y se hace hincapié en la importancia de distinguir entre delitos que implican un desprecio por la vida y aquellos que no lo hacen. Mencionó ejemplos de delitos incluidos en este catálogo, como el incendio de bosques y los atentados con bombas.

Por último, introdujo la idea de delitos de facilitación de la asociación terrorista, que incluyen delitos como el narcotráfico y los delitos contra la propiedad, que financian el terrorismo y facilitan la actividad de las asociaciones terroristas. Estos delitos también se consideran terroristas y se suman a la pena por el delito asociativo.

El fiscal regional de La Araucanía, señor Roberto Garrido, expuso que la actual ley antiterrorista tiene una alta subjetividad y dificultades probatorias, especialmente en términos como "desmoralizar la población civil" o "temor generalizado". Por lo que sugirió incluir finalidades como "grave alteración del orden público" o "alteración de la paz", inspirándose en legislaciones como la española, para una mayor objetividad y claridad.

Comentó que el proyecto de ley se centra en organizaciones terroristas grandes y sostenidas, pero la realidad actual muestra que muchas operan en células pequeñas y de corta duración. Recomendó revisar la redacción para incluir acciones de organizaciones o asociaciones de corta duración o que cometen atentados aislados.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Además, agregó, hay una diferencia práctica entre los artículos 3° y 4°, con una posible exclusión de ciertos actos terroristas si no están claramente vinculados a una organización, por lo que sugirió alinear las finalidades terroristas descritas en el artículo 2° con las del artículo 5°, para evitar vacíos legales, como la posibilidad de excluir atentados contra altos funcionarios del Estado.

Por otro lado, mencionó que la actual ley antiterrorista tiene herramientas de investigación ineficaces, por lo que hay que mejorar herramientas como la interceptación de comunicaciones con plazos más extensos y asegurar un control jurisdiccional adecuado. También, comentó, se requiere mayor secreto en las investigaciones complejas.

Añadió que existe falta de claridad sobre el uso de información obtenida por otras vías, como la ley de inteligencia. Recomendó establecer claramente cómo usar esta información con los debidos controles y garantías fundamentales.

Por último, se requiere de una protección insuficiente para quienes colaboran con investigaciones terroristas. Sugirió se detalle cómo se proporcionará esta protección, su duración y los responsables de implementarla. En resumen, la exposición subrayó la necesidad de objetivar más los tipos penales en la ley antiterrorista, ajustar el enfoque para abarcar mejor la realidad de las organizaciones terroristas actuales, mejorar las herramientas de investigación, y establecer mejores mecanismos de protección para víctimas y testigos. Estas sugerencias buscan hacer la ley más efectiva y justa en la lucha contra el terrorismo en Chile.

El director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, señor Ignacio Castillo, abordó varios de los temas planteados por el fiscal Garrido, que se solucionan en el proyecto de ley de reincidencia, actualmente en comisión mixta. Señaló que este proyecto mejora la protección de víctimas y testigos, las técnicas de investigación y la cooperación eficaz.

Destacó como puntos clave a abordar en el proyecto de ley, los siguientes: la protección y técnicas de Investigación; fortalecimiento del terrorismo individual y asociativo; ampliación de definiciones; estructura y redacción; la incorporación de delitos; incorporación de delitos; financiamiento del terrorismo, y el uso del IMSI Catcher.

Detalló uno a uno respectivamente indicando que, la ley de reincidencia aborda eficazmente la protección de víctimas, testigos y fiscales, así como las técnicas especiales de investigación. Asimismo, indicó, se requiere mejorar la normativa para incluir tanto al terrorista individual conectado como al desconectado de una organización, siguiendo ejemplos de legislaciones comparadas. Se debe incluir en el artículo 1°, expresó, referencias a sustancias químicas, bacteriológicas o nucleares. Separar el reclutamiento y los niveles de la organización en diferentes incisos o artículos para mayor claridad.

Además, sugirió revisar el artículo 2° para ser más inclusivo y facilitar la investigación, permitiendo que las organizaciones terroristas puedan formarse tanto para actividades lícitas como ilícitas. Como también, incluir atentados a infraestructura crítica como parte de la conducta típica terrorista, incluso para actores individuales; y añadir delitos sexuales como parte de los delitos terroristas, siguiendo el modelo español.

Recomendó ampliar la definición en el artículo 8° para incluir no solo fondos, sino también bienes muebles e inmuebles. Como, asimismo, incorporar el uso del IMSI catcher para la identificación y localización en investigaciones terroristas, considerando su eficacia y proporcionalidad.

Concluyó valorando positivamente el proyecto de ley, pero destacando áreas de mejora, ofreciendo la colaboración del Ministerio Público para seguir aportando al proyecto.

El director ejecutivo de la ONG de Amnistía Internacional en Chile, señor Rodrigo Bustos, señaló que Amnistía Internacional considera este proyecto de ley crucial debido a las obligaciones internacionales de Chile para prevenir y sancionar el terrorismo. Expresó que el país ha suscrito 14 instrumentos internacionales sobre terrorismo y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, haciendo de la sanción y prevención del terrorismo un imperativo jurídico.

Comentó que Chile tiene compromisos internacionales firmes en la lucha contra el terrorismo, reflejados en múltiples tratados y convenciones. Es esencial respetar los derechos fundamentales durante las investigaciones y sanciones relacionadas con actos terroristas, conforme a las recomendaciones de los tratados de derechos humanos suscritos por Chile. Agregó que, aunque es crucial la prevención y sanción del terrorismo, Chile ha tenido

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

pocas sentencias bajo la ley antiterrorista en los últimos 15-20 años. La ley antiterrorista actual de Chile ha sido una de las más criticadas por órganos internacionales, similar a la ley de amnistía.

Enfatizó en que, Amnistía Internacional considera este proyecto de ley muy relevante para abordar las deficiencias actuales y mejorar la eficacia en la lucha contra el terrorismo; y que valora positivamente esta iniciativa legislativa y sugirió mejorar ciertos aspectos durante la discusión legislativa para asegurar un equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el terrorismo y el respeto a los derechos humanos.

La Coordinadora Jurídica de la ONG de Amnistía Internacional en Chile, señora María Belén Bravo, destacó varios aspectos críticos y mejoras necesarias en el proyecto de ley de terrorismo propuesto. Estos puntos se enfocan en la precisión y coherencia de los tipos penales, el respeto a los derechos humanos, y la claridad de las técnicas de investigación.

Precisó que no se define claramente ni se establecen criterios para delimitar el tiempo suficiente para que se configure el delito. Además, añadió que, las expresiones como socavar o desestabilizar, pueden dar lugar a interpretaciones ambiguas, lo que podría dificultar la aplicación de la ley. Asimismo, comentó, los términos de someter o desmoralizar, no están definidos por la ley penal, por lo que es crucial hacerlo.

Advirtió que la inclusión de delitos que protegen la vida, integridad, libertad personal, y delitos de daño material e informáticos genera confusión sobre los bienes jurídicos que se intenta proteger. Se debe revisar la coherencia entre los tipos penales y los bienes jurídicos protegidos para evitar ambigüedades que puedan generar arbitrariedades.

Manifestó que es fundamental que los delitos incluidos en el terrorismo individual conexo sean considerados graves (con penas de crimen). Por ejemplo, el ataque a la integridad de los datos informáticos no conlleva penas de crimen y debería reevaluarse su inclusión.

Sugirió delimitar claramente los casos en los cuales se puede aplicar esta intervención, incorporar resguardos para las personas cuyos derechos puedan verse afectados, y establecer que el juez debe autorizar la medida mediante una resolución fundada. Asimismo, recomendó incluir delitos como apremios y torturas en la lista de exclusiones de sobreseimiento definitivo para asegurar la protección contra violaciones de derechos humanos.

Además, agregó la necesidad esencial de introducir requisitos para garantizar la veracidad y calidad de la información proporcionada. A diferencia del artículo 295 del Código Penal, que no contempla el sobreseimiento sino una rebaja de la pena, se debe justificar por qué se introduce el sobreseimiento en delitos potencialmente más graves.

En resumen, Amnistía Internacional consideró que, aunque el proyecto de ley representa un avance respecto a la legislación vigente, todavía presenta imprecisiones que deben pulirse para alinearse con el principio de legalidad y los estándares internacionales de derechos humanos.

El abogado y Juez de Policía Local, señor Cristian Grollmus, expuso como víctima de un atentado terrorista ocurrido en Contulmo, al sur de la provincia de Arauco. Compartió su experiencia y algunas reflexiones sobre el proyecto de ley de terrorismo que se está discutiendo.

Expresó que el atentado que sufrió fue declarado como terrorista por el Presidente Boric en un acto oficial.

Relató que vuestra emboscada ocurrió el 29 de agosto de 2022, en estado de excepción. Recientemente se conmemoraron dos años desde que se decretó dicho estado. Este atentado ha sido ampliamente cubierto por la prensa, especialmente tras el brutal ataque a los carabineros Misael, Sergio y Carlos, quienes eran nuestros protectores.

Destacó que la situación en Contulmo es grave; se vive en un estado de guerra interna, con medidas de protección, estado de excepción y toque de queda. Durante cincuenta minutos recibieron disparos y respondieron como pudieron. La ausencia del Estado es evidente y brutal, dejando a las víctimas en un estado constante de inseguridad, manifestó.

Recomendó que la nueva ley antiterrorista se base en experiencias exitosas, como la legislación española, que incluye una institucionalidad robusta para reconocer y reparar los daños causados por el terrorismo. Es crucial que

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

el Estado de Chile declare que el terrorismo es contrario a los derechos humanos y un asunto de Estado. Además, agregó, es necesario que se establezca la obligación del Estado de reconocer y reparar integralmente el daño causado a las víctimas. El Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar nuestra seguridad y apoyarnos adecuadamente.

Propuso como mejora lo siguiente:

- Prevención: Enfoque en prevenir atentados terroristas, no solo en la persecución penal posterior.
- Reconocimiento y Reparación: Institucionalizar un sistema de reconocimiento y reparación para las víctimas, similar al modelo español.
- Declaración Constitucional: Declarar expresamente en la Constitución o en la ley que el terrorismo es contrario a un Estado democrático y que viola los derechos humanos.
- Apoyo a Víctimas: Crear mecanismos para que las víctimas reciban el apoyo necesario sin tener que luchar contra el Estado para obtener justicia.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, señora Consuelo Contreras, expresó que la conceptualización y definición del terrorismo es un desafío tanto en el ámbito jurídico como político, y la falta de una definición concreta en el derecho internacional complica su tratamiento efectivo. A pesar de que Chile ha suscrito múltiples tratados y convenios relativos al terrorismo, y que existen numerosos instrumentos internacionales sobre la materia, aún persisten ambigüedades sobre qué actos se consideran genuinamente terroristas.

Destacó en especial la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, enfatizando en la importancia de restringir el uso del término "terrorismo" a actos que realmente cumplan con los criterios de gravedad, intención de provocar terror y la promoción de objetivos políticos o ideológicos subyacentes.

Detalló los principios que deben prevalecer en la legislación antiterrorista, como son el de principio de legalidad y el de la no discriminación e igualdad ante la ley.

Recomendó como mejoras lo siguiente:

- La transición de un enfoque subjetivo a uno basado en la organización es positiva, pues facilita la prueba de elementos que antes eran difíciles de demostrar. Sin embargo, esto podría implicar riesgos en la punibilidad prematura, especialmente en el delito de asociación terrorista, lo cual requiere una consideración cuidadosa.
- Dada la conceptualización del terrorismo como un delito asociado a la organización, la figura del terrorismo individual es compleja y debe ser acotada lo más posible. Un catálogo limitado de delitos es apropiado para esta figura, diferenciándose de la asociación terrorista donde la finalidad política ya

está implícita.

- Es crucial evitar la sobreinclusión y subinclusión de delitos en el catálogo. Solo los delitos con suficiente entidad y gravedad deberían ser considerados actos terroristas. Incluir delitos informáticos puede ser problemático, mientras que la exclusión de delitos graves como la tortura (anteriormente en el artículo 150 del Código Penal) es una omisión significativa.
- Las autorizaciones para interceptar comunicaciones en áreas geográficas determinadas deben ser manejadas con cautela. Se recomienda que estas medidas sean acotadas en tiempo y espacio, requieran resoluciones fundadas de un juez de garantía, y tengan reglas de revisión intensificadas para proteger los derechos de terceros.

Concluyó agregando que, aunque es positivo avanzar hacia un modelo más objetivo en la legislación antiterrorista, es esencial equilibrar la eficacia de estas leyes con el respeto a los principios de legalidad, no discriminación y protección de los derechos humanos.

El abogado y académico de Derecho de la Universidad Nacional Andrés Bello y de la Universidad San Sebastián, señor Pablo Urquizar, inició su intervención señalando que la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), con sus

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

múltiples atentados y destrucción de bienes, claramente se enmarca como una organización terrorista, similar en su ideología separatista a la ETA del País Vasco. Esto plantea la necesidad de una regulación antiterrorista que refleje nuestra realidad actual y futura, abordando diversas formas de terrorismo, desde el anarquista hasta el nacionalista e internacional.

Como aspectos positivos del proyecto, destacó que la iniciativa representa un progreso significativo, tanto técnico como político, en la lucha contra el terrorismo, especialmente en la macrozona sur. La inclusión de una estrategia para prevenir y combatir el terrorismo en el artículo 15 es un paso adelante en la fase preventiva, agregó.

Sugirió como mejora lo siguiente:

- Siguiendo el modelo español, la estrategia debería explicitar cuatro pilares: prevención, protección, persecución y reparación.
- Es crucial establecer un plazo, actualización, organismos responsables y controles parlamentarios claros para la estrategia contraterrorista, similar a lo propuesto en la modernización del sistema de inteligencia.
- Como en España, debería haber planes concretos que materialicen la estrategia, como un plan de prevención, protección y respuesta antiterrorista, y otro contra el extremismo violento.
- El terrorismo debe ser tratado como una amenaza a la seguridad nacional, no solo a la seguridad pública.
- Ampliar las finalidades terroristas siguiendo el modelo del Código Penal español, incluyendo la alteración grave a la paz pública.
- Incorporar todas las hipótesis de incendio reguladas en el artículo 476 del Código Penal en la legislación antiterrorista.
- La definición de "acción sostenida en el tiempo" debería ser revisada para incluir organizaciones que se formen con el objetivo de realizar un único pero grave atentado.
- Asegurar que las finalidades y delitos terroristas no se reduzcan innecesariamente, corregir posibles errores de técnica legislativa.
- Seguir el modelo de la ley española 4/2008, asegurando un enfoque integral que incluya la reparación a las víctimas, además de la prevención, protección y persecución.

Concluyó resaltando que es fundamental que nuestra regulación antiterrorista no solo se enfoque en la persecución, sino que también fortalezca la prevención y la protección, garantice la reparación a las víctimas y se base en una comprensión clara del terrorismo como una amenaza a la seguridad nacional. Este enfoque integral y robusto, inspirado en modelos exitosos como el español, permitirá una respuesta más eficaz y justa frente al terrorismo en todas sus formas, culminó.

En representación de la Defensoría Penal Pública, el asesor legislativo señor Leonardo Moreno, señaló que la Defensoría Penal Pública considera que el proyecto de ley antiterrorista representa un avance significativo y que sus disposiciones son adecuadas en general, aunque con algunas observaciones críticas. Hay consenso, agregó, en que el terrorismo debe abordarse de manera diversa y que la legislación vigente no era suficientemente útil, lo cual justifica la necesidad de reformar la normativa actual. Coincidió con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en que la ampliación del alcance de la persecución penal debe ser proporcional y respetuosa de los derechos y garantías de las personas perseguidas.

Destacó como aspectos claves del proyecto de ley los siguientes:

- Es positivo que el concepto de asociación terrorista en el artículo 2° sea coherente con la regulación de asociaciones delictivas y criminales del Código Penal.
- Términos como "desmoralizar" y "producir u originar temor generalizado" requieren aclaración en la discusión legislativa para evitar interpretaciones excesivamente amplias y desproporcionadas.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

- El reconocimiento de la figura del “lobo solitario” es adecuado, pero debe considerarse su carácter excepcional. La regulación debe ser más restrictiva para los terroristas individuales debido a su naturaleza anecdótica.
- La interceptación de comunicaciones debe ser cuidadosamente regulada para no infringir derechos constitucionales. Es preocupante que la interceptación de comunicaciones de terceros tenga un estándar de procedencia inferior al que se aplica a personas imputadas.
- Se deben tomar en cuenta las reglas del derecho comparado, como las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, que permiten la interceptación solo cuando se configuran ciertas hipótesis que vinculan al tercero con la organización terrorista.
- La figura del terrorista individual debe mantenerse como una excepción y no se debe ampliar innecesariamente el catálogo de delitos aplicables, manteniendo su regulación más restrictiva en comparación con la figura general de terrorismo.
- La interceptación debe abarcar todas las redes de comunicación, incluyendo redes sociales y metadatos, pero con estándares de proporcionalidad estrictos.
- La intervención de comunicaciones de terceros debe estar vinculada a hipótesis específicas que justifiquen su necesidad, siguiendo el ejemplo de la legislación española.
- La posibilidad de intervención debe ser comunicada a los terceros interceptados, especialmente si no resultan vinculados a una investigación penal, para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos de privacidad.

Concluyó manifestando que el proyecto de ley antiterrorista constituye un avance importante, pero debe perfeccionarse para garantizar que la ampliación de las facultades del Estado sea proporcional y respete los derechos fundamentales. Es esencial clarificar términos ambiguos, restringir adecuadamente la figura del terrorista individual y regular la interceptación de comunicaciones con estándares rigurosos de proporcionalidad y transparencia. Adoptar estas recomendaciones asegurará una legislación equilibrada y efectiva en la lucha contra el terrorismo, alineada con los estándares internacionales de derechos humanos.

El Subprefecto en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Gilberto Opazo (intervención secreta)

La Profesora abogada señora Myrna Villegas, expresó primeramente que el proyecto adopta un modelo mixto que abarca tanto la organización terrorista como el terrorismo individual. Predomina, agregó, el enfoque en las finalidades de los delitos, más que en la estructura de las organizaciones terroristas. Destacó que el terrorismo se define no solo por la pertenencia a una organización, sino también por las finalidades políticas, intimidatorias y coactivas de los actos terroristas.

Comentó que la definición de organización terrorista en los artículos 1° y 2° está en línea con instrumentos internacionales y legislaciones europeas, aunque se debe ser crítico y adaptar estas normativas a los principios del derecho penal y derechos humanos. Además, indicó que las finalidades políticas, coactivas e intimidatorias de las organizaciones terroristas están reconocidas internacionalmente, pero es crucial que estas finalidades sean claramente delimitadas para evitar confusiones con otras figuras delictivas, como el crimen organizado.

Destacó la importancia de incluir todos los delitos graves en el catálogo de delitos terroristas. La exclusión del delito de tortura es llamativa, manifestó, y debería ser reconsiderada, ya que la tortura es un delito grave que puede ser cometido tanto por funcionarios públicos como por particulares.

Asimismo, añadió, la inclusión del terrorismo individual debe ser cuidadosa para no banalizar el concepto de terrorismo. La agravación de penas por compartir fines de una organización terrorista sin pertenecer a ella es problemática y debe ser revisada para no ampliar injustificadamente el concepto de terrorismo. El artículo 4°, expresó, presenta problemas al incluir conductas imprudentes como terrorismo, lo cual no es coherente con la gravedad del delito.

Señaló que los actos de colaboración con organizaciones terroristas deben estar bien definidos y ser castigados solo cuando estén asociados a delitos concretos. La posibilidad de sobreseimiento a cambio de información puede ser peligrosa y debe regularse para evitar que se base en información falsa, incluyó.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Consideró correcto mantener la regla de no aplicar la ley antiterrorista a adolescentes. Como, asimismo, la legitimación activa de particulares para iniciar procedimientos por delitos de terrorismo es preocupante y debería ser revisada.

Por otra parte, comentó que la interceptación de comunicaciones, incluida la de redes sociales y metadatos, debe regularse estrictamente para proteger la privacidad. Es crucial salvaguardar el secreto profesional y la libertad de prensa, proponiendo cláusulas que impidan usar información interceptada de abogados o periodistas como prueba.

Además, enfatizó en que es adecuado que los testigos con reserva de identidad se sometan al mismo régimen del Código Procesal Penal, aunque esta figura presenta desafíos para el derecho de defensa.

Concluyó, por último, que la propuesta de ley antiterrorista está alineada con los lineamientos internacionales y representa un avance en la regulación del terrorismo. Sin embargo, es fundamental ajustar ciertos aspectos para evitar la ampliación injustificada del concepto de terrorismo, proteger derechos fundamentales y garantizar un proceso penal justo. Las observaciones y sugerencias aquí presentadas buscan contribuir a una legislación más precisa y equitativa en la lucha contra el terrorismo, finalizó.

El Profesor de Derecho de la Universidad Católica de Chile, señor Héctor Hernández, inició su intervención señalando que la crítica principal a la ley vigente radica en su excesiva subjetivación, especialmente en la exigencia de una finalidad que no siempre coincide con la realidad de los actos terroristas. La actividad terrorista, expresó, tiene fines específicos que van más allá de simplemente aterrorizar a la población, por lo que es necesario revisar y ajustar esta exigencia en la legislación.

Destacó que las finalidades establecidas en el proyecto de ley son amplias y pertinentes para justificar el terrorismo, como socavar o desestabilizar estructuras del Estado democrático. Valoró la inclusión de la idoneidad de los medios empleados como factor determinante para calificar un acto como terrorista, lo que cambia significativamente la situación del derecho vigente y lo hace más efectivo.

Indicó que adoptar el modelo asociativo para abordar el terrorismo es acertado y coherente con el derecho comparado. La exigencia de una acción sostenida en el tiempo para considerar una organización como terrorista es relevante para enfrentar la amenaza que representan estas organizaciones para el Estado de derecho, resaltó. Es crucial seguir el camino establecido por la ley N°21.577 y evitar divergencias que puedan generar confusión en la aplicación de la legislación antiterrorista.

Consideró que el artículo 13 del proyecto requiere una reformulación para insertarse adecuadamente en el sistema del Código Procesal Penal y contar con el respaldo normativo necesario para su aplicación. Y, la regulación de los "lobos solitarios" en los artículos 4º y 5º del proyecto genera dudas e inquietudes, y podría ser más restrictiva en su aplicabilidad, especialmente en ausencia de vínculos con organizaciones terroristas, agregó.

Concluyó que el proyecto de ley antiterrorista aborda de manera adecuada diversas problemáticas del derecho penal relacionadas con el terrorismo, como la exigencia de finalidades, el modelo asociativo y la acción sostenida en el tiempo. Sin embargo, es necesario revisar y ajustar ciertos aspectos, como la regulación de los "lobos solitarios" y la inserción adecuada del artículo 13 en el sistema del Código Procesal Penal, para garantizar la efectividad y coherencia de la legislación.

El señor Isidro Solís, ex ministro de Justicia, expresó su apoyo al proyecto, destacando su importancia para fortalecer la institucionalidad y abordar eficazmente el terrorismo. Sin embargo, también planteó observaciones y sugirió ajustes en algunos aspectos técnicos y definiciones dentro del proyecto de ley.

Puesta en votación en General la moción, fue aprobada por unanimidad, con los votos a favor de las diputadas Yovana Ahumada, Lorena Frías, Maite Orsini, Alejandra Placencia y Gloria Naveillán y los diputados señores Jorge Alessandri, Jaime Araya, Cristián Araya, Henry Leal, Raúl Leiva, Diego Schalper y Andrés Longton.

La señora Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública, interviene para agradecer la votación unánime del proyecto de ley, destacando la importancia de definir claramente el terrorismo y promover estrategias de prevención. Destacó aspectos técnicos de la moción y enfatizó la necesidad de una legislación flexible pero rigurosa para enfrentar este desafío. Agregó la importancia de una legislación actualizada y efectiva para proteger a la sociedad.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Asimismo, precisó en la importancia de perseguir y desbaratar estas asociaciones para evitar que el terrorismo prolifere.

V. PRECEPTOS DE RANGO ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

De conformidad a lo ordenado en el artículo 304, número 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde consignar los artículos que el Senado calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado y aquellos a los cuales la comisión otorgue igual carácter, precisando las normas que son consecuencias de aquéllas.

El Senado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución Política de la República, calificó los artículos 1 a 13 y 17 y el artículo primero transitorio de quórum calificado, de conformidad con lo prescrito por el inciso segundo del artículo 9° y el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República, debido a que son preceptos que regulan las conductas terroristas y fijan su penalidad.

Asimismo, señaló, que el artículo 18 tiene rango de norma orgánica constitucional, en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 77 y el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República, dado que modifican la competencia y atribuciones de los tribunales.

Por su parte, y producto de los cambios introducidos al texto, vuestra Comisión procedió a realizar la siguiente calificación:

- los artículos 1 a 15 y 25 y el artículo primero transitorio son de quórum calificado, de conformidad con lo prescrito por el inciso segundo del artículo 9° y el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República, debido a que son preceptos que regulan las conductas terroristas y fijan su penalidad.

- el artículo 27 tiene rango de norma orgánica constitucional, en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 77 y el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República, dado que modifican la competencia y atribuciones de los tribunales.

VI. TRÁMITE DE HACIENDA.

De conformidad a lo establecido en el número 5 del artículo 304 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que el texto del proyecto no contiene normas que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

VII. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.

Se rechazaron los siguientes artículos y disposiciones: No hubo artículos rechazados.

Se rechazaron las siguientes indicaciones:

IND 1.- Diputado Alessandri. Para sustituir en el inciso tercero del artículo 1º la expresión “menores de dieciocho años” por “menores de edad sujetas a un sistema de responsabilidad penal adolescente”.

IND 3.- Diputado Alessandri. Para sustituir el inciso cuarto y quinto del artículo 1º por el siguiente: “La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, formando parte en una asociación terrorista, se hubiere limitado a recibir alguno de los entrenamientos mencionados en el inciso segundo”.

IND 4.- De la diputada Naveillan. Para reemplazar los incisos 4 y 5 del artículo 1 por el siguiente inciso 4: “Las penas antes indicadas podrán aplicarse en su mínimo o en el grado mínimo, según sea el caso, siempre cuando en el caso del inciso primero el involucramiento sea considerado poco relevante en la asociación delictiva por parte del tribunal, o solo se hubiere limitado a recibir entrenamiento en el caso del inciso segundo.”; pasando a ser el actual inciso 6 a ser el 5.

IND 6.- Diputado Alessandri. Para modificar en el inciso final del artículo 1º la frase “1º, 2º y 3º” por la siguiente “1º, 2º, 3º y 4º”.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

IND 7.- De las diputadas Fries y Placencia. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 2° del proyecto de ley:

a) Reemplázase el artículo 2° por uno nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 2°.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviere entre sus fines socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieran la aptitud para someter a la población civil o a una parte de ella:

1° Los previstos en los artículos 141, 142, 150 A, 150 D inciso segundo, 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias, 316, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475 y 480, en lo correspondiente, del Código Penal.

2° Los previstos en el 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley 17.798, sobre control de armas; los artículos 41, 46 y 478 de la ley N°18.302, de seguridad nuclear, y el artículo 35, en su inciso primero, de la ley N°21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

3° Los previstos en los artículos 1° y 4° de la ley N°21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N°19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, siempre que su comisión pudiere implicar riesgo para la vida de las personas o daños a la integridad física o salud de la población.”

IND 8.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri. Al artículo 2°. Para reemplazar la expresión “tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo” por “dos o más personas”.

IND 9.- De la diputada Orsini. Al inciso primero del artículo 2:i. Reemplácese la frase “toda organización de tres o más personas”, por la siguiente: “toda organización de dos o más personas”.

IND 10.- De la diputada Naveillan. Para reemplazar en el artículo 2, la frase “tres o más” por la siguiente “dos o más”.

IND 10 BIS.- Del diputado Leal. Al artículo 2º

a) Para reemplazar la palabra “tres” por “dos”

IND 11.- Del diputado Cristian Araya. Para reemplazar en el inciso primero la palabra “tres” por la expresión “dos”.

IND 12.- Del diputado Longton. Para eliminar la expresión “con acción sostenida en el tiempo” del inciso primero del artículo 2.

IND 13.- De la diputada Orsini. Elimínase la frase “con acción sostenida en el tiempo”.

IND 14.- Del diputado Cristian Araya. Para eliminar en el inciso primero la frase “con acción sostenida en el tiempo,”.

IND 15.- De la diputada Naveillan. Para eliminar en el artículo 2 la frase “, con acción sostenida en el tiempo”.

IND 15 BIS.- Del diputado Leal. Para eliminar la expresión “con acción sostenida en el tiempo,”.

IND 16.- Del diputado Alessandri. Para suprimir en el artículo 2º la expresión “con acción”.

IND 17.- Del Ejecutivo. Reemplázase la expresión “formada para cometer” por la expresión “que tuviere entre sus objetivos la perpetración de”.

IND 18.- Del Ejecutivo. Reemplázase la expresión “que tuviere entre sus fines” por la expresión “entre sus fines los

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

de”.

IND 19.- De las diputadas Fries y Placencia. Suprímase la expresión “inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21°, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdidas de vidas o daños a la integridad física o salud de la población;”

IND 20.- De la diputada Naveillan. Para eliminar del artículo 2 la frase “, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población”.

IND 21.- Del diputado Alessandri. Para incorporar en el artículo 2º a continuación de la frase “inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21°, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población;” la siguiente frase: “inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura de aquellas corporaciones o empresas determinadas de conformidad al artículo 362 del Código del Trabajo, cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional;”.

IND 22.- Del Ejecutivo. Intercálase, entre la palabra “Estado”, la segunda vez que aparece, y el punto y coma que le sigue, la palabra “democrático”.

IND 23.- Del diputado Longton Para intercalar en el inciso primero del artículo 2, entre las expresiones “Estado;” y la conjunción “o”, la frase “alterar gravemente el orden público;”.

IND 23 BIS.- Del diputado Leal. Para intercalar, entre las expresiones “una autoridad del Estado;” y “o cuando;”, lo siguiente: “reivindicar, recuperar o controlar todo o parte del territorio nacional, sea ésta una parte o la totalidad de una localidad, comuna, provincia o región;”.

IND 24.- De las diputadas Fries y Placencia. Agrégase entre la expresión “Estado” y el punto y coma que le continúa, la palabra “democrático”.

IND 25.- Del diputado Cristian Araya. Para intercalar en el inciso primero entre el punto y coma y la frase “o cuando;” la frase “controlar todo o parte del territorio de la República, cualquiera sea su extensión;”

IND 26.- De la diputada Orsini. Reemplácese la frase “para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella, o bien pudieren producir u originar en la población temor generalizado”, por la frase “para provocar una sensación de inseguridad extendida en la población”.

IND 27.- Del Ejecutivo. Suprímese la expresión “, o bien pudieren producir u originar en la población temor generalizado”

IND 28.- De las diputadas Fries y Placencia. Elimínese la expresión “, o bien pudieren producir u originar en la población temor generalizado”

IND 29.- De las diputadas Fries y Placencia. Suprímase la expresión “o desmoralizar”.

IND 30.- Del diputado Cristián Araya. Para reemplazar en el inciso primero la expresión “en la población temor generalizado” por una del siguiente tenor: “la afectación de la paz social o una grave alteración del orden público”.

IND 31.- Del diputado Longton. Para reemplazar el numeral 1º del artículo 2 por el siguiente: “1º Los previstos en los artículos 141, 142, 315, 316, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 y 480, en lo correspondiente, del Código Penal. Asimismo, el de descarrilamiento contemplado en los artículos 105, 106, 107 y 108 de la Ley General de Ferrocarriles; o”

IND 32.- De las diputadas Fries y Placencia. Suprímase en el N°1 la expresión “, 476 en sus numerales 1º y 2º”.

IND 32 BIS.- Del diputado Leal. Para reemplazar en el numeral 1º, la expresión “1º y 2º” por “1º, 2º y 3º”.

IND 33.- Del diputado Cristián Araya. Para reemplazar en el numeral 1º la frase “1º y 2º” por la siguiente “1º, 2º y 3º”.

IND 34.- De las diputadas Fries y Placencia. Agrégase en el N°1 entre la coma y la expresión “315”, la expresión “150 A, 150 D inciso segundo;”.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

IND 35.- Del diputado Longton. Para reemplazar en el numeral 2° del artículo 2 la expresión “y el artículo 35” por “los artículos 34 y 35”.

IND 36.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri. Para reemplazar en el numeral 3°, la expresión “artículos 1º, 4º y 5º” por “artículos 1º, 2º, 3º y 4º”.

IND 37.- De las diputadas Fries y Placencia. Reemplázase en el N°3 la frase “en los artículos 1º, 4º y 5º de la ley N°21.459” por la oración “en los artículos 1º y 4º de la ley N°21.459”

IND 38.- Del diputado Alessandri. Para incorporar en el numeral 3º del artículo 2º la expresión “, 3º” entre el numeral 1º y el numeral 4º.

IND 39.- De las diputadas Fries y Placencia. Agréguese en el N°3 a continuación del punto final la siguiente expresión: “, siempre que su comisión pudiere implicar riesgo para la vida de las personas o daños a la integridad física o salud de la población”

IND 40.- Del diputado Cristián Araya. Para agregar un numeral 4º del siguiente tenor:

“4º Los previstos en los Artículos 281 bis y 416 del Código de Justicia Militar y en el artículo 17 del Decreto Ley N°2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.”

IND 41.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri. Para incorporar el siguiente numeral 4º nuevo: “4º Los dispuestos en los artículos 105 y 106 de la Ley General de Ferrocarriles.”.

IND 42.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri. Al artículo 2º. Para incorporar el siguiente numeral 4º nuevo:

“4º Los previstos en los artículos 281 bis, 281 ter, 281 quáter, 416, 416 bis N° 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis N° 1 y 2, y 17 ter de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile y en los artículos 15 A, 15 B N° 1 y 2, y 15 C de la ley orgánica de Gendarmería de Chile.”.

IND 43.- Del diputado Longton. Para incorporar un nuevo numeral 4º en el artículo 2 en los siguientes términos:

“4º. Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes;”.

IND 44.- Del diputado Longton. Para incorporar un nuevo numeral 5º en el artículo 2 en los siguientes términos:

“5º. El atentado en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas, en razón de sus cargos.”

IND 44 BIS.- Del diputado Leal. Para agregar un artículo 2º bis, nuevo, del siguiente tenor:

“El que cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 2º de esta ley, aún cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, será sancionado con el máximo o el grado máximo de la pena prevista para el delito, según corresponda.”.

IND 45.- De las diputadas Fries y Placencia.

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3º del proyecto de ley:

Reemplázase por el siguiente: “Artículo 3º.- Quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los tres numerales del artículo precedente, en adherencia con alguno de los fines perseguidos por una asociación terrorista y siempre que no forme parte de ella, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.”

IND 46.- De la Diputada Orsini. i. Agregase la frase “con pena de crimen” entre la oración “quien cometa un delito” y la palabra “contemplado”, al inicio del artículo.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

IND 47.- De la Diputada Orsini. Reemplácese la frase “en concordancia con los fines de” por la siguiente frase: “a sabiendas o no pudiendo menos que saber que con ello se favorece la acción de”.

IND 48.- De las diputadas Fries y Placencia. Elimínese la frase “o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros

IND 48 BIS.- Del diputado Leal. Para eliminar el artículo 4º (si se aprueba la indicación precedente).

IND 49.- De las diputadas Fries y Placencia. Suprímase el artículo 4º del proyecto de ley.

IND 50.- De la diputada Orsini.

i. Para eliminarlo.

IND 51.- Del diputado Longton. Para reemplazar el artículo 4 por el siguiente

“Artículo 4º. - Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5º, con alguna de las siguientes finalidades:

a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.

b) Alterar gravemente el orden público;

c) Inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21º, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población;

d) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado;

e) o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieren la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o una parte de ella, o bien, pudieren producir u originar en la población temor generalizado.

En tales casos se impondrá a él o los responsables la pena correspondiente al delito aumentada en un grado.”

IND 52.- Del diputado Cristián Araya. Al artículo 4º: Para agregar un nuevo literal b), adecuándose el orden correlativo de los demás, del siguiente tenor:

“b) Inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21º, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado.”

IND 53.- Del Ejecutivo. AL ARTÍCULO 4º. Para incorporar, en su inciso primero, a continuación de la palabra “Estado”, las dos veces que aparece, la palabra “democrático”.

IND 54.- De la diputada Orsini. ii. Para eliminar el literal c).

IND 55.- el diputado Cristián Araya Para reemplazar en el literal c) el punto seguido por una frase del siguiente tenor: “,o bien originar una afectación a la paz social o una grave alteración del orden público.”

IND 56.- Diputado Alessandri. Para incorporar en el artículo 4º un nuevo literal d) del siguiente tenor:

“d) Inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21º, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población.”.

IND 56 BIS.- Del diputado Leal. Al artículo 4º Para incorporar una letra d), nueva, del siguiente tenor: “d) Reivindicar, recuperar o controlar todo o parte del territorio nacional, sea ésta una parte o la totalidad de una

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

localidad, comuna, provincia o región.”.

IND 57.- De las diputadas Fries y Placencia. –

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 5° del proyecto de ley:

Suprímase el artículo.

IND 58.- Del diputado Longton. Para sustituir el artículo 5 por el siguiente:

“Artículo 5.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los señalados en los numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del artículo 2 de esta ley”.

IND 59.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri. Al artículo 5°

Para reemplazar la expresión: “los incisos primero y segundo del artículo 14 D de la ley N° 17.798, sobre control de armas; en los artículos 41 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear, y en el inciso primero del artículo 35 de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción; así como los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo”, por “el artículo 2° de la presente ley”.

IND 60.- De las diputadas Fries y Placencia. Agrégase entre el número “47” y la expresión “de la ley N°18.302”, la frase “inciso primero”.

IND 61.- De las diputadas Fries y Placencia. Suprímase el artículo 6 del proyecto de ley.

IND 62.- De la diputada Orsini.

i. Para eliminarlo.

IND 63.- Del diputado Alessandri. Para intercalar en el artículo 6° entre las frases “65 a 69 del Código Penal”, y “y, en su lugar”, la frase “, con excepción del artículo 68 ter”.

IND 64. Del diputado Cristián Araya. Al artículo 6°:

Para incorporar luego del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “Para los efectos de esta regla el juez deberá excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.”

IND 66.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri. Para introducir el siguiente artículo 7° nuevo, pasando el actual a ser 8° y así sucesivamente:

“Artículo 7°.- El que colocare, enviare, activare, arrojaré, detonare, o hiciere explotar una sustancia o artefacto explosivo o incendiario, que afecte o pueda afectar a una cantidad indeterminada de personas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo.

Si se causaren las lesiones comprendidas en los artículos 395,

396 y 397 del Código Penal, la pena será de presidio mayor en su grado máximo a perpetuo. Si resultase la muerte, la pena será de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado.”.

IND 67.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri. Para introducir el siguiente artículo 7° nuevo, pasando el actual a ser 8 y así sucesivamente:

“Artículo 7°.- El que detuviere o encerrare a una o más personas bajo amenaza de darles muerte, lesionarlas o cometer cualquier otro delito sobre su persona, incluyendo mantener indefinidamente la detención o encierro, con el propósito de imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad o a una organización internacional, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Si con ocasión de cualquiera de la conducta señalada precedentemente, se causare la muerte, la pena será de presidio perpetuo a perpetuo calificado. Si se causaren las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 del Código Penal, la pena será de presidio mayor en su grado máximo a perpetuo.

IND 68.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri. Reemplazar la expresión “aumentada en un grado” por “aumentada en uno o dos grados”.

IND 69.- De la diputada Orsini. En el inciso primero, eliminase la palabra: “sostenida”.

IND 69 BIS.- Del Diputado Leal. Al artículo 7º Para eliminar la oración “la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien”

IND 70.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri. “1º Los previstos en los artículos 141, 391 y en el Título Noveno del libro Segundo del Código Penal.

IND 71.- Del Ejecutivo. AL ARTÍCULO 7º

Para incorporar el siguiente inciso final, nuevo:

“Si el responsable de alguno de los delitos señalados en el inciso precedente fuere, además, parte de la asociación terrorista, se impondrán conjuntamente la pena señalada en el artículo 1º y la correspondiente a dicho delito, sin el aumento establecido en el inciso mencionado.”.

IND 73.- De las diputadas Fries y Placencia. Al artículo 8º del proyecto de ley:

Reemplázase el artículo por uno nuevo del siguiente tenor: “Quien, sin tomar parte en ella, a sabiendas proveyere fondos para una asociación terrorista, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

IND 74.- Del diputado Cristian Araya. Para reemplazar en el inciso primero la frase “presidio menor en su grado máximo” por la siguiente: “presidio mayor en su grado mínimo”.

IND 75.- De las diputadas Fries y Placencia. Elimínese su inciso segundo.

IND 76.- Del diputado Cristián Araya. Para intercalar en el inciso segundo entre las expresiones “quien” y “proveyere” la frase “a sabiendas”.

IND 82.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri. Para reemplazar el inciso segundo por los siguientes incisos segundo y tercero nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser el cuarto y así sucesivamente: “Igualmente se podrá rebajar la pena en uno o dos grados cuando el imputado proporcionare información que conduzca al esclarecimiento de hechos investigados que sean constitutivos de alguno de los delitos previstos en esta ley o permita la identificación de sus responsables; que sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad contemplados en esta ley; o antes de tener lugar alguno de los hechos cuya perpetración constituye el fin o la actividad de la asociación terrorista, revele a la autoridad la existencia de la misma, sus planes y propósitos o la identidad de sus miembros. El Ministerio Público deberá expresar, en la formalización de la investigación o en su escrito de acusación, si la información proporcionada permite acceder a la rebaja de pena dispuesta en este artículo.

De cualquier forma, en casos calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información útil para evitar la perpetración de hechos que constituyen el fin o la actividad de la asociación terrorista, revele a la autoridad la existencia de la misma, sus planes y propósitos o la identidad de sus miembros, pudiendo dicho sobreseimiento recaer incluso sobre un procedimiento distinto que no guarde relación directa con las actividades de la asociación terrorista.”.

IND 83.- De la diputada Orsini. En el inciso segundo, a continuación de la frase “que revelare información”, agréguese la siguiente oración: “veraz y de calidad”.

IND 84.- De las diputadas Fries y Placencia Suprímase la expresión “, pudiendo dicho sobreseimiento recaer incluso sobre un procedimiento distinto que no guarde relación directa con las actividades de la asociación terrorista”.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

IND 85.- De las diputadas Fries y Placencia. Suprímase su inciso tercero.

IND 86.- De las diputadas Fries y Placencia. Incorpórese en su inciso tercero entre la expresión “142” y la coma que le sigue, el número “150 A, 150 D en su inciso segundo”.

IND 87.- De la diputada Orsini. Incorpórese, en el inciso tercero, la siguiente frase: “150 A, 150 B, 150 D, 150 E, 152”, entre el número “142,” y el número “361”.

IND 88.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri Al artículo 9°. Para agregar en el inciso tercero, antes del punto final (.) la siguiente expresión:

“, y en general por cualquier delito que fuere sancionado con la pena de presidio perpetuo o perpetuo calificado”.

IND 89.- Diputado Alessandri. Para suprimir en el artículo 10 la frase “en el desempeño de su cargo”.

IND 90.- De la diputada Naveillán. Para suprimir del artículo 10 la frase “en el desempeño de su cargo”.

IND 93.- De la diputada Naveillán. Para eliminar el artículo 11.

IND 99.- De las diputadas Fries y Placencia. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 13 del proyecto de ley:

Suprímase el artículo.

IND 100.- De las diputadas Fries y Placencia. Reemplazase por uno nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 13.- El fiscal a cargo de la investigación de hechos que revistan caracteres de delito terrorista, previa autorización otorgada por el fiscal regional respectivo, podrá solicitar a juez de garantía autorización para intervenir una o más redes de servicio de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de telecomunicaciones cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados, de que la información que se recopile será relevante para la investigación.

En virtud de la autorización señalada en el inciso precedente se podrán recopilar todos los metadatos y datos que se transmitan a través de dichas redes.

La autorización se concederá por el plazo de 5 días y podrá renovarse por el juez de garantía, hasta por dos veces, a petición fundada del fiscal, siempre que, en virtud de la intervención previa, se hubiere obtenido información relevante para la investigación.

Toda información que no sea parte o que resulte impertinente e irrelevante para la investigación de los hechos de que se tratare, deberá ser anonimizada y destruida por el Ministerio Público, salvo aquella relevante para otros procedimientos seguidos por hechos que puedan constituir un delito al que la ley le asigne pena de crimen.

Las comunicaciones entre el imputado y su abogado u otras amparadas por el secreto profesional no podrán ser utilizadas como medios de prueba en el procedimiento.

La diligencia podrá ser llevada a cabo por personal policial o del Ministerio Público.”

IND 101.- De la diputada Orsini. Para reemplazar el artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13.- El fiscal a cargo de la investigación de hechos que revistan caracteres de delito terrorista podrá solicitar al juez de garantía la autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante la utilización de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, cuando existan indicios racionales y suficientes, basados en hechos concretos, de que la información que se recopile será relevante y esencial para el avance de la investigación.

La autorización para esta medida intrusiva se otorgará por resolución fundada, siempre y cuando se demuestre su necesidad y proporcionalidad, garantizando una adecuada ponderación de los derechos constitucionales que amparan a terceros no involucrados en los hechos materia de investigación.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

En virtud de la autorización señalada en el inciso anterior, se podrán recopilar tanto los metadatos como los datos que se transmitan a través de dichas redes, limitándose estrictamente a la información que sea necesaria para la investigación, sin afectar los derechos de terceros no vinculados a los hechos investigados.

La autorización se concederá por un plazo máximo de quince días, prorrogable por períodos iguales si persisten las circunstancias que justificaron la intervención.

La medida podrá afectar las comunicaciones emitidas desde terminales o medios de comunicación telemática pertenecientes a un tercero, siempre que:

- i. Exista constancia de que el sujeto investigado se sirve de aquella, para transmitir o recibir información.
- ii. El titular colabore con la persona investigada en sus fines ilícitos o se beneficie de su actividad, o
- iii. Cuando el dispositivo sea ocupado por el investigado sin conocimiento del tercero.

El juez de garantía, al conceder la autorización, indicará el plazo máximo para que el Ministerio Público elimine o anonimice de todo registro la información que no sea pertinente para la investigación, especificando la forma en que dicha eliminación o anonimización debe ser acreditada.

La ejecución de la diligencia que regula este artículo podrá ser llevada a cabo por personal policial o del Ministerio Público, bajo la supervisión y responsabilidad del fiscal a cargo de la investigación, garantizando en todo momento el respeto a los derechos fundamentales de terceros.

En caso de que la intervención afecte a profesionales que estén protegidos por el secreto profesional, se tomarán todas las medidas que permitan asegurar que los derechos y garantías constitucionales de estos terceros no sean vulnerados.

El Ministerio público deberá informar a terceros que hayan sido objeto de la intervención y que no resulten imputados en la investigación, de manera adecuada y oportuna sobre la medida, una vez que esta haya concluido y siempre que dicha comunicación no comprometa la investigación en curso.

IND 102. De las diputadas Fries y Placencia. Agrégase en el inciso primero entre la palabra “terrorista” y la expresión “podrá solicitar”, la frase: “, previa autorización otorgada por el fiscal regional respectivo,”

IND 103.- Del diputado Alessandri. Para suprimir en el inciso primero del artículo 13 la frase: “mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones”.

IND 104.- De las diputadas Fries y Placencia. Reemplázase en su inciso tercero la expresión “quince” por la palabra “cinco”.

IND 105.- Del diputado Cristián Araya. Para reemplazar en el inciso tercero la palabra “quince” por la expresión “treinta”.

IND 106.- De la diputada Naveillán. Para reemplazar en el inciso 3 del artículo 13 la frase “15 días” por “90 días”.

IND 107.- De las diputadas Fries y Placencia. Agrégase en su inciso tercero entre la expresión “fiscal” y el punto final que le sigue, la frase: “, siempre que, en virtud de la intervención previa, se hubiere obtenido información relevante para la investigación”.

IND 108.- De la diputada Naveillán. Para agregar en el inciso 3 del artículo 13, luego del punto y seguido, la frase “La audiencia tendrá siempre el carácter de reservada.”

IND 109.- De las diputadas Fries y Placencia. Incorpórase un nuevo inciso cuarto, readecuándose el orden correlativo, del siguiente tenor:

“Las comunicaciones entre el imputado y su abogado u otras amparadas por el secreto profesional no podrán ser utilizadas como medios de prueba en el procedimiento.”

IND 110.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Para introducir los siguientes artículos 14, 15 y 16 nuevos, pasando el actual artículo 14 a ser 17 y así sucesivamente:

“Artículo 14.- Sin perjuicio de las reglas generales, en cualquier etapa del procedimiento, cuando el Ministerio Público estimare que por las circunstancias del caso existe riesgo o peligro grave para la vida o la integridad física de un testigo, perito, agente encubierto o revelador y de quienes hayan proporcionado información de conformidad con los incisos 2º y 3º del artículo 9, como asimismo de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos, convivientes u otras personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto, dispondrá, a petición de los mismos, de medidas especiales de protección tales como:

a) Que no consten en los registros de las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar una clave u otro mecanismo de verificación, para esos efectos;

b) Que su domicilio sea fijado, para efectos de notificaciones y citaciones, en la sede de la fiscalía o del tribunal, debiendo el órgano interviniente hacerlas llegar reservadamente a su destinatario, y

c) Que las diligencias que tengan lugar durante el curso de la investigación, a las cuales deba comparecer el testigo o perito protegido, se realicen en un lugar distinto de aquél donde funciona la fiscalía y de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro respectivo.

Presentada la acusación con testigos o peritos reservados o terminada la investigación sin acusar, el juez de garantía citará al fiscal a una audiencia reservada en la que éste le expondrá los fundamentos y antecedentes tenidos a la vista para adoptar las medidas de protección de los testigos y peritos que a ese momento subsistieran.

El testigo o perito que no fuere policía podrá solicitar que su declaración se excluya de la investigación y, en tal caso, se borrará todo registro de la misma y no podrá ser citado al juicio oral ni a ninguna otra diligencia en dicha calidad.

IND 111.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri.

Para introducir el siguiente artículo 15 nuevo, pasando el actual artículo 15 a ser 18 y así sucesivamente:

Artículo 15.- Las medidas de protección antes descritas podrán ir acompañadas, en caso de ser necesario, de otras medidas complementarias, tales como la provisión de los recursos económicos suficientes para facilitar la reinserción del sujeto u otra medida que se estime idónea en función del caso.

El tribunal podrá autorizar que, durante la investigación, el juicio o con posterioridad al mismo, las personas que hubieren de ser protegidas cambien su identidad en caso de ser necesario para su seguridad.

El empleado público que violare este sigilo será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Quienes hayan sido autorizados para cambiar de identidad sólo podrán usar sus nuevos nombres y apellidos en el futuro. El uso malicioso de su anterior identidad será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.

IND 112.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri.

Para introducir el siguiente artículo 16 nuevo, pasando el actual artículo 16 a ser 19.

Artículo 16.- El tribunal podrá decretar la prohibición de revelar, en cualquier forma, la identidad de testigos o peritos protegidos, o los antecedentes que conduzcan a su identificación. Asimismo, podrá decretar la prohibición para que sean fotografiados, o se capte su imagen a través de cualquier otro medio.

La infracción de estas prohibiciones será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcionare la información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a cincuenta ingresos mínimos.

Las declaraciones de testigos y peritos, cuando se estimare necesario para su seguridad personal, podrán ser

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

recibidas anticipadamente en conformidad con el artículo 191 del Código Procesal Penal. En este caso, el juez de garantía podrá disponer que los testimonios de estas personas se presten por cualquier medio idóneo que impida su identificación física normal. Igual sistema de declaración protegida podrá disponerse por el tribunal de juicio oral en lo penal, en su caso.

Si las declaraciones se han de prestar de conformidad al inciso precedente, el juez deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo o perito, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pudiere poner en peligro la protección de ésta.

En ningún caso la declaración de cualquier testigo o perito protegido podrá ser recibida e introducida al juicio sin que la defensa haya podido ejercer su derecho información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a cincuenta ingresos mínimos.

Las declaraciones de testigos y peritos, cuando se estimare necesario para su seguridad personal, podrán ser recibidas anticipadamente en conformidad con el artículo 191 del Código Procesal Penal. En este caso, el juez de garantía podrá disponer que los testimonios de estas personas se presten por cualquier medio idóneo que impida su identificación física normal. Igual sistema de declaración protegida podrá disponerse por el tribunal de juicio oral en lo penal, en su caso.

Si las declaraciones se han de prestar de conformidad al inciso precedente, el juez deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo o perito, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pudiere poner en peligro la protección de ésta.

En ningún caso la declaración de cualquier testigo o perito protegido podrá ser recibida e introducida al juicio sin que la defensa haya podido ejercer su derecho.

IND 113.- Del diputado Longton. Para sustituir el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14. Existirá una Estrategia Nacional contra el Terrorismo la que deberá abordar integralmente su combate incluyendo la prevención, persecución y reparación y que establecerá los lineamientos y objetivos estratégicos a mediano y largo plazo. Este instrumento tendrá una duración de ocho años debiendo actualizarse cada 4 años o cuando las circunstancias así lo ameriten.

El Presidente de la República aprobará la Estrategia Nacional contra el Terrorismo y sus posteriores modificaciones mediante decreto supremo dictado por intermedio del Ministerio encargado de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional.

IND 115.-Del diputado Longton. Para incorporar un artículo 14 bis nuevo en los siguientes términos:

“Artículo 14 bis. Corresponderá la elaboración de la estrategia señalada en el artículo anterior al Ministerio encargado de la Seguridad Pública en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional para la aprobación del Presidente de la República, debiendo previamente tener en consideración las opiniones de las comisiones técnicas tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.”

IND 119.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri.

Para introducir un artículo 15 nuevo, pasando el actual a ser el 16 y así sucesivamente:

“Artículo 15.- Tratándose de la investigación de los delitos establecidos en esta ley, el plazo para efectuar la formalización de la investigación contemplado en el inciso tercero del artículo 132 podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de diez días. La ampliación de este plazo sólo se podrá solicitar en la primera audiencia a la que debe presentarse el detenido.

En la misma resolución que amplíe el plazo, el juez de garantía ordenará que el detenido ingrese en un recinto

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

penitenciario y que el detenido sea examinado por el médico que el juez designe, el cual deberá practicar el examen e informar al tribunal el mismo día de la resolución. El nombramiento en ningún caso podrá recaer en un funcionario del organismo policial que hubiere efectuado la detención o en cuyo poder se encontrare el detenido.

El juez podrá revocar en cualquier momento la autorización que hubiere dado y ordenar que se ponga al detenido inmediatamente a su disposición y se formalice la investigación dentro de tercero día contado desde la detención o, si este plazo ya hubiere transcurrido, dentro de las veinticuatro horas siguientes.”.

IND 121. Del diputado Cristian Araya. Al artículo 16º:

Para reemplazar el artículo por uno nuevo del siguiente tenor: “Artículo 16.- Incorpórase un nuevo inciso séptimo al artículo 3º, del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, adecuándose el orden de los demás, del siguiente tenor: “Las personas condenadas por los delitos contemplados en los artículos 1º, 3º y 5º de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314, no podrán postular al beneficio de la libertad condicional.”

IND 124.- Del diputado Alessandri. Para incorporar un nuevo artículo 17, ajustando la consecuente enumeración, del siguiente tenor: “Artículo 17.- Suprímase el inciso séptimo del artículo 3º, del decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.”.

IND 125.- Del diputado Cristián Araya. Al artículo 17º:

Para incorporar un nuevo artículo 17, pasando el 17 a ser 18, el 18 a 19 y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Artículo 17.- Incorpórase una nueva letra h) al artículo 17 de la ley 19.856 que crea un Sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta del siguiente tenor: La persona hubiere sido condenada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 1º, 3º y 5º de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314.”

IND 126.- De los diputados Longton, Schalper, Castro, Jouannet y Alessandri.

Para introducir el siguiente artículo 18 nuevo, pasando el actual a ser el 19 y así sucesivamente:

Artículo 18.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el

Código Orgánico de Tribunales:

1) Incorpórese al inciso primero del artículo 157, antes del punto (.), la expresión “, con excepción de los casos contemplados en el artículo 167”.

2) Agréguese en el artículo 167, a continuación de “de los tribunales chilenos”, la expresión “y de aquellos que la ley califique como terroristas,”.

IND 127.- Del Ejecutivo. AL ARTÍCULO 18. Para suprimirlo.

IND 128.- Fries y Placencia. Suprímase el artículo 18 el siguiente:

IND 129.- Del Diputado Alessandri. Para sustituir el artículo 18 por

Artículo 18.-Cambio de competencia. El Ministerio Público tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de especial complejidad que requieran de mayores medidas seguridad, siempre que se estime fundamental para el éxito del proceso y la seguridad de la sociedad, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago o de San Miguel, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.

El cambio de competencia podrá ser solicitada en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de la notificación de la resolución que cita a la audiencia de juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o en cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a tres días a partir de su

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

presentación.

Una vez realizada la solicitud conforme a los incisos anteriores, el Pleno de la Corte Suprema, dará traslado al imputado para que dentro del plazo de tres días formule sus descargos respecto de la solicitud formulada.

Una vez evacuada la contestación o en su rebeldía, el Pleno de la Corte Suprema ordenará traer los autos en relación y dispondrá agregar extraordinariamente la causa a la tabla del día subsiguiente.

La resolución recaída sobre la solicitud mencionada en este artículo deberá ser fundada y procurar el debido ejercicio del derecho de defensa de todos los intervinientes.

IND 130 BIS. Del diputado Leal. Para agregar un artículo 19, nuevo, del siguiente tenor: “Quedarán exentos de responsabilidad quien se desistiere o arrepintiera de cometer algunos de los delitos previstos en esta ley, siempre que revele a la autoridad el plan y las circunstancias del mismo, así como la identidad de los demás intervinientes, de concurrir tales.”.

IND 131.- Del diputado Longton. Para introducir un artículo 20 nuevo del modo siguiente:

“Artículo 20. - Declárese el 21 de agosto de cada año como el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo”.”

Indicaciones declaradas inadmisibles:

a.- del diputado señor Cristian Araya para incorporar un artículo nuevo del siguiente tenor: “Artículo. -Declárese el 18 de octubre de cada año como “el día nacional de las víctimas del terrorismo.”

b.- del diputado señor Andrés Longton para incorporar un artículo nuevo del siguiente tenor: “Artículo. - Declárese el 21 de agosto de cada año como el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.”

c.- del diputado Longton. Para incorporar un artículo 19 nuevo en la forma que sigue:

“Artículo 19. - El Estado deberá reconocer a las víctimas el terrorismo y establecer un sistema de protección y asistencia a las personas que hayan sufrido las conductas terroristas de que trata esta ley, con el fin de reparar y aliviar los daños de toda índole vinculados a dichas acciones”.

VIII. COMUNICACIÓN A LA CORTE SUPREMA.

Por Oficio N°CL/81/24, de fecha 2 de mayo del actual, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y su Secretario General, señor José Miguel Insulza Salinas y señor Rodrigo Pineda Garfias, respectivamente, enviaron a la Corte Suprema el proyecto de ley que “determina las conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N°18.314” (Boletines N°16.224-25, 16.239-25, 16.180-25, 16.235-25 y 16.210-25 refundidos). Lo anterior, con el propósito de obtener la opinión de la Corte Suprema sobre la disposición contenida en el artículo 18 del proyecto, en el entendido de que ella alteraría las atribuciones de los tribunales de la república, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 77 incisos segundo y siguientes de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Por su parte la I. Corte Suprema informó mediante oficio 148/42.

IX. DISCUSIÓN PARTICULAR.

La comisión se reunió con el propósito de Iniciar el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción senadores señores Fidel Espinoza, Iván Flores, Felipe Kast, Sebastián Keitel, Manuel José Ossandón, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de perfeccionar la tipificación y persecución penal de conductas terroristas, BOLETÍN N° 16180-25 (S) (refundido con boletines N°s.16210-25 (S), 16224-25 (S), 16235-25 (S) y 16239-25 (S)). Con urgencia calificada de “suma”.

Artículo 1°

Se somete a discusión y tramitación la indicación N° 1 presentada por el diputado Alessandri. Para sustituir en el

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

inciso tercero del artículo 1º la expresión “menores de dieciocho años” por “menores de edad sujetas a un sistema de responsabilidad penal adolescente.

Puesta en votación fue rechazada con el voto a favor del diputado Henry Leal y los votos en contra de las diputadas Lorena Frías, Gloria Naveillán, Maite Orsini y Alejandra Placencia y los diputados Alvaro Carter (reemplazo de Jorge Alessandri), Jaime Araya, Cristián Araya, Raúl Leiva y Andrés Longton. (1x9x0)

Se sometió a deliberación y votación la indicación 1 bis presentada por el diputado Henry Leal, que prescribe lo siguiente: Para sustituir en el artículo 1 inciso 3º “dieciocho años” por “edad”.

Puesta en votación fue rechazada, con los votos a favor de los diputados Alvaro Carter (reemplazo de Jorge Alessandri), Cristián Araya, Henry Leal y Raúl Leiva y los votos en contra de las diputadas Lorena Frías, Gloria Naveillán, Maite Orsini y Alejandra Placencia y del diputado José Miguel Castro. Se abstuvo el diputado Andrés Longton. (4x5x1)

Se sometió a discusión y votación la indicación N° 4, presentada por la diputada Naveillán. Para reemplazar los incisos 4 y 5 del artículo 1 por el siguiente inciso 4: “Las penas antes indicadas podrán aplicarse en su mínimo o en el grado mínimo, según sea el caso, siempre cuando en el caso del inciso primero el involucramiento sea considerado poco relevante en la asociación delictiva por parte del tribunal, o solo se hubiere limitado a recibir entrenamiento en el caso del inciso segundo.”; pasando a ser el actual inciso 6 a ser el 5.

Puesta en votación fue rechazada con los votos a favor de la diputada Gloria Naveillán, y de los diputados Cristian Araya, Henry Leal y Andrés Longton; y los votos en contra de las diputadas Lorena Frías, Maite Orsini y Alejandra Placencia y de los diputados Jaime Araya y Raúl Leiva. (4x5x0)

Se sometió a votación del artículo 1 de la iniciativa los incisos 1, 2 y 3. Que señalan lo siguiente:

Artículo 1º.- Quien sea parte de una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena será de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en la asociación reclutando a menores de dieciocho años como miembros o entregándoles entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos.

Puestos en votación fueron aprobados por unanimidad, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías, Maite Orsini, Gloria Naveillán y Alejandra Placencia y de los diputados Jaime Araya, Cristian Araya, José Miguel Castro, Henry Leal, Raúl Leiva, Diego Schalper y Andrés Longton. (11x0x0).

Se sometió a deliberación y votación, los incisos 4, 5 y 6 del artículo 1º del proyecto aprobado por el Senado, que señalan lo siguiente:

“La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, formando parte en una asociación terrorista, no tuviere un involucramiento relevante en la actividad delictiva de la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir alguno de los entrenamientos mencionados en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1º, 2º y 3º del artículo siguiente.”

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Puestos en votación fueron aprobados por unanimidad, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías, Gloria Naveillán, Maite Orsini y Alejandra Placencia; y de los diputados José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Henry Leal, Raúl Leiva, Diego Schalper y Andrés Longton. (10x0x0).

Artículo 2

Se sometió a debate y votación la indicación 7 bis presentada, por las diputadas Lorena Frías, Gloria Naveillán, Alejandra Placencia y Consuelo Veloso y de los diputados Jorge Alessandri, Cristian Araya, Andrés Jouannet, Henry Leal, Raúl Leiva, Diego Schalper y Andrés Longton. Que prescribe lo siguiente:

“Artículo 2°.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tuviere entre sus objetivos la perpetración de los delitos que se indican a continuación y entre sus fines los de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieron la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella:”

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías, Gloria Naveillán, Alejandra Placencia y Consuelo Veloso (reemplazo de la diputada Orsini) y de los diputados Jorge Alessandri, Cristian Araya, Andrés Jouannet, Henry Leal, Raúl Leiva, Diego Schalper y Andrés Longton. (11x0x0)

Se sometió a debate y votación la indicación 44 bis, presentada por las diputadas Consuelo Veloso y Gloria Naveillán y los diputados Andrés Jouannet y Andrés Longton. Que señala lo siguiente: Agregar el siguiente inciso final al artículo 2°:

“Siempre se entenderá por asociación terrorista aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo que tuviere entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7 y 8 de la presente ley.”.

Puesta en votación, fue aprobada por mayoría, con los votos a favor de las diputadas Consuelo Veloso y Gloria Naveillán y de los diputados Andrés Jouannet y Andrés Longton. Se abstuvo la diputada Alejandra Placencia. (4x0x1)

Artículo 3°

Se sometió a debate y votación la indicación 48 al artículo 3 del texto aprobado por el Senado, presentada por las diputadas Lorena Frías y Alejandra Placencia. Que señala lo siguiente: Reemplázase la frase “en concordancia con los fines de una asociación terrorista” por “en adherencia con algunos de los fines perseguidos por una asociación terrorista”.

Puesta en votación fue aprobada, con los votos a favor de las diputadas Consuelo Veloso, Alejandra Placencia y Gloria Naveillán y de los diputados Andrés Jouannet y Andrés Longton. (5x0x0)

Se sometió a debate y votación, la indicación 48 bis al artículo 3 del texto aprobado por el Senado, presentada por las diputadas Lorena Frías y Alejandra Placencia, que prescriben lo siguiente:

Elimínese la frase “o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros

Puesta en votación fue rechazada, con los votos a favor de las diputadas Consuelo Veloso (reemplazo de la diputada Orsini) y Alejandra Placencia; y los votos en contra de la diputada Gloria Naveillán y de los diputados

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Henry Leal, Raúl Leiva y Andrés Longton. (2x4x0)

Artículo 4°

Se sometió a debate y votación el artículo 4 aprobado por el Senado, en conjunto con la indicación 53 presentada por el Ejecutivo, que señalan lo siguiente, se solicitó votación separada de su inciso final, la que quedó pendiente en búsqueda de consenso en su redacción:

“Artículo 4°. - Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en adherencia a los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5° de esta ley, con alguna de las siguientes finalidades:

- a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.
- b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado.
- c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.”

Indicación 53, del Ejecutivo, para incorporar, en su inciso primero, a continuación de la palabra “Estado”, las dos veces que aparece, la palabra “democrático”.

Puestos en votación -artículo e indicaciones- se aprobaron con los votos a favor de la diputada Gloria Naveillán y de los diputados Andrés Jouannet, Henry Leal y Andrés Longton; y los votos en contra de Lorena Fríes, Consuelo Veloso (reemplaza a Maite Orsini) y Alejandra Placencia. (4x3x0)

La señora presidenta sometió a debate y votación la indicación 53 bis, presentada por la diputada Gloria Naveillán y los diputados Henry Leal y Andrés Longton, que prescribe lo siguiente:

Para sustituir el inciso final del artículo 4 aprobado por el Senado por el siguiente: “En tales casos, se impondrá a los responsables la pena señalada aumentada en un grado”.

Puesta en votación fue aprobada con los votos a favor de la diputada Gloria Naveillán y de los diputados Andrés Jouannet, Henry Leal y Andrés Longton; y los votos Lorena Fríes, Consuelo Veloso (reemplaza a Maite Orsini) y Alejandra Placencia. (4x3x0).

Artículo 5°

Se sometió a debate y votación la indicación que reemplaza el Artículo 5, presentada por los diputados Henry Leal, Andrés Jouannet y Andrés Longton, que señala lo siguiente:

Artículo 5°.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los previstos en los artículos 141, 142, 268 Ter, 391, 395, 396, 474 y 475 del Código Penal; en los artículos 281 bis, 281 quáter, 416 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 ter de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A y 15 C de la ley orgánica de Gendarmería de Chile; en los artículos 107 y 108 de la Ley General de Ferrocarriles; en los incisos primero y segundo del artículo 14 D de la ley N°17.798, sobre control de armas; en los artículos 41 y 47, inciso primero, de la ley N°18.302, de seguridad nuclear, y en el inciso primero del artículo 35 de la ley N°21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción; así como los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Puesta en votación fue aprobada, con los votos a favor de las diputadas Gloria Naveillán y Ximena Ossandón (reemplazó a Diego Schalper) y de los diputados Jorge Alessandri, Cristián Araya, Andrés Jouannet, Raúl Leiva y Andrés Longton; y los votos en contra de las diputadas Lorena Frías y Alejandra Placencia. (7x2x0).

Artículo 6°

Se puso en debate y votación el artículo 6 aprobado por el Senado, que prescribe lo siguiente:

“Artículo 6°. - Para determinar la pena de los delitos establecidos en los tres artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito de que se trate, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.”

Puesto en votación fue aprobado con los votos a favor de la diputada Gloria Naveillán y de los diputados José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Henry Leal, Andrés Longton, y Diego Schalper, y el voto en contra de la diputada Alejandra Placencia. (6x1x0).

Se puso en debate y votación la indicación N° 64, presentada por el diputado Cristián Araya, para incorporar luego del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “Para los efectos de esta regla el juez deberá excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.”

Puesta en votación fue rechazada por unanimidad con los votos en contra de las diputadas Gloria Naveillán y Alejandra Placencia y de los diputados José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Henry Leal, Andrés Longton y Diego Schalper. (0x7x0)

Artículo 7° nuevo

Se sometió a debate y votación de la indicación del nuevo artículo 7, presentada por el diputado Longton, que señala:

“Art. 7.- El que atentare contra la vida o integridad física del Jefe o ministros de Estado; senadores y diputados en ejercicio; ministros de los tribunales superiores de justicia o jueces con competencia en lo penal; el Fiscal Nacional, fiscales regionales del Ministerio Público, en razón de su cargo, será sancionado:

1º. Con la pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado, si se causare la muerte de la víctima.

2º. Con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.

Idéntica sanción se aplicará a quienes atenten contra la vida o integridad física de personas protegidas internacionalmente, de conformidad con los tratados internacionales.”

Puesta en votación fue aprobada, con los votos a favor de la diputada Gloria Naveillán y de los diputados José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Henry Leal, Andrés Longton y Diego Schalper y en contra las diputadas Javiera Morales (reemplazo de la diputada Lorena Frías) y Alejandra Placencia. (6x2x0)

Artículo 8 nuevo

Se pone en debate y votación el artículo 8 nuevo, presentado por el Ejecutivo, que prescribe lo siguiente:

Artículo 8.- El que colocare, enviare, activare, arrojare, detonare, o hiciere explosionar una bomba o artefacto explosivo o incendiario, que por sus características y por las circunstancias de tiempo y lugar afecte o pueda

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

afectar a una cantidad elevada de personas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo, conjuntamente con las que corresponda aplicar por la muerte o lesiones causadas.

Puesto en votación fue aprobado, con los votos a favor de la diputada Gloria Naveillán y de los diputados José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Henry Leal, Andrés Longton, y Diego Schalper. y abstuvieron las diputadas Javiera Morales (reemplazo de la diputada Frías) y Alejandra Placencia. (6x0x2)

Artículo 7 (que pasa a ser 9)

Se somete a debate y votación indicación que reformula el artículo 7, presentada por de las diputadas Lorena Frías, Maite Orsini, Gloria Naveillán y Alejandra Placencia y de los diputados Jorge Alessandri, Jaime Araya, José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Henry Leal, Raúl Leiva, Diego Schalper y Andrés Longton, que prescribe lo siguiente:

“Artículo 7°.- Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2°:

1º Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438, 440, 442, 443, 443 bis, 448 septies, 448 octies y 456 bis A del Código Penal.

2º Los previstos en los artículos 9º, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo, cuando tuvieren pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley Nº17.798, sobre control de armas; en el artículo 27 de la ley Nº19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley Nº20.000, que sustituye la ley Nº19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; en el artículo 168, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley Nº 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213 del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas; y en los artículos 2º, 3º y 6º de la ley Nº21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley Nº19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Si el responsable de alguno de los delitos señalados en el inciso precedente fuere, además, parte de la asociación terrorista, se impondrán conjuntamente la pena señalada en el artículo 1º y la correspondiente a dicho delito, sin el aumento establecido en el inciso mencionado.

Puesta en votación se aprobó con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías, Maite Orsini, Gloria Naveillán y Alejandra Placencia y de los diputados Jorge Alessandri, Jaime Araya, José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Henry Leal, Raúl Leiva, Diego Schalper y Andrés Longton. Se abstuvo el diputado Cristian Araya. (12x0x1).

Artículo 8° (que pasa a ser 10)

Se puso debate y votación la indicación Nº 72, presentada por el Ejecutivo, que señala: AL ARTÍCULO 8°

Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 8°.- Quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en la presente ley o a sabiendas de que serán utilizados en su comisión, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante de una asociación terrorista o en algún otro delito determinado, en cuyo caso se le sancionará por este último.”.

Puesta en votación fue aprobada por unanimidad, con los votos a favor de las diputadas Gloria Naveillán y Alejandra Placencia y de los diputados José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Henry Leal, Andrés Longton, y Diego

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Schalper. (7x0x0).

Artículo 11 nuevo

Se sometió a debate y votación indicación presentada por las diputadas Lorena Frías y Gloria Naveillán y los diputados José Miguel Castro, Andrés Jouannet y Andrés Longton, que señala lo siguiente:

“Artículo 9° La conspiración para cometer alguno de los delitos contemplados en los artículos 3°, 4°, 7° y 8° de esta ley se sancionará con la pena señalada en estos, rebajada en dos grados.”

Puesta en votación fue aprobada, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías y Gloria Naveillán y de los diputados José Miguel Castro, Andrés Jouannet y Andrés Longton. Se abstuvo la diputada Alejandra Placencia. (5x0x1)

Artículo 12 nuevo

Se debatió y votó la indicación de la diputada Gloria Naveillán y de los diputados José Miguel Castro, Andrés Jouannet y Andrés Longton. Que prescribe lo siguiente:

“Artículo. - El que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad inequívoca incitar a otros a la comisión de uno o más delitos determinados de aquellos establecidos en los artículos 1° a 8° de esta ley, generando un peligro cierto e inminente de que los mismos se cometan, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.”

Puesta en votación fue aprobada, con los votos a favor de la diputada Gloria Naveillán y de los diputados José Miguel Castro, Andrés Jouannet y Andrés Longton y los votos en contra de las diputadas Lorena Frías y Alejandra Placencia. (4x2x0)

Al artículo 9 (que pasa a ser 13)

Se sometió a debate y votación el artículo 9 del texto aprobado por el Senado y las indicaciones 79 y 80 presentadas por el Ejecutivo, que señalan lo siguiente:

“Artículo 9°. - Para los delitos previstos en la presente ley, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo establecido en los artículos 294 bis y 294 ter del Código Penal.

También será aplicable lo dispuesto en el artículo 295 de dicho cuerpo legal, en cuyo caso la rebaja de pena allí señalada podrá ser hasta de tres grados. Además, en casos calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información en los supuestos del numeral 1 del referido artículo, pudiendo dicho sobreseimiento recaer incluso sobre un procedimiento distinto que no guarde relación directa con las actividades de la asociación terrorista.

Con todo, no procederá la solicitud de sobreseimiento definitivo en un procedimiento distinto en los casos en que el imputado esté siendo investigado por los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391 y 433, números 1° y 2°, todos del Código Penal.

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código Penal.”

La indicación N° 79, presentada por el Ejecutivo, para reemplazar, en su inciso primero, la expresión “y 294 ter” por la expresión “, 294 ter y 295”.

La indicación N° 80 presentada por el Ejecutivo, para suprimir los incisos segundo y tercero, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes.

Puestas en votación en forma conjunta, fueron aprobadas por unanimidad, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías, Maite Orsini, Alejandra Placencia y Gloria Naveillán y los diputados Henry Leal, Raúl Leiva y Andrés Longton. (7x0x0)

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Artículo 10 (que ha pasado a ser 14)

Se sometió a deliberación y votación la indicación 90 bis, que prescribe lo siguiente:

“Artículo 10.- Al empleado público que en el desempeño de su cargo en el ejercicio o con ocasión de este cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.”

Puesta en votación fue aprobada por unanimidad, con los votos las diputadas Lorena Frías, Gloria Naveillán, Alejandra Placencia y Joanna Pérez (reemplazo del diputado Jouannet) y de los diputados José Miguel Castro, Henry Leal, Diego Schalper y Andrés Longton. (8x0x0)

Artículo 11 (que ha pasado a ser 15)

Se sometió a deliberación y votación del artículo 11 del texto aprobado por el Senado, que prescribe lo siguiente:

“Artículo 11.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la ley N°20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Puesto en votación fue rechazado por no alcanzar el quorum de mayoría, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías y Alejandra Placencia y de los diputados Jaime Araya y Andrés Longton; y los votos en contra del diputado Henry Leal y la diputada Gloria Naveillán. Se abstuvieron los diputados Cristián Araya y José Miguel Castro. (4x2x2)

Por ser incompatible con lo aprobado se rechaza la indicación 93.

A petición del Ejecutivo y para la correcta aplicación de las normas que propone la iniciativa se solicitó la unanimidad para reabrir el debate y sancionar la disposición rechazada. La Comisión accedió, por unanimidad.

Puesto nuevamente en votación fue aprobado con los votos de los señores Castro, Jouannet, y Longton, y de las señoras Frías, Naveillán y Placencia, y el voto en contra del diputado señor Leal.

Artículo 12 (que ha pasado a ser 16)

Se sometieron a debate y votación el artículo 16 del texto aprobado por el Senado y la Indicación presentada por el ejecutivo N° 122, que señalan lo siguiente:

Artículo 16.- Reemplázase, en el inciso sexto del artículo 3°, del decreto ley N°321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la frase “por el delito contemplado en el artículo 293 del Código Penal”, por lo siguiente: “por los delitos contemplados en el artículo 293 del Código Penal o en los artículos

1°, 3° y 5° de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N°18.314,”.

Indicación del Ejecutivo N° 122, que señala lo siguiente:

AL ARTÍCULO 16

Para reemplazar el guarismo “5°” por el guarismo “4°”.

Puestos en votación fueron aprobados por unanimidad, con los votos las diputadas Lorena Frías, Gloria Naveillán, Alejandra Placencia y Joanna Pérez (reemplazo del diputado Jouannet) y de los diputados José Miguel Castro, Henry

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Leal, Diego Schalper y Andrés Longton. (8x0x0).

Artículo 12 (que ha pasado a ser 16)

Se debatió y votó el artículo 12 aprobado por el Senado, que señala:

“Artículo 12.- Las investigaciones a que dieran lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querella, de acuerdo con las normas generales, o por querella del ministro o ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.”

Puesto en votación fue aprobado por unanimidad, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías, Gloria Naveillán y Alejandra Placencia y de los diputados José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Henry Leal y Andrés Longton. (7x0x0).

Artículo 17 nuevo

Se sometió a debate y votación indicación presentada por la diputada Gloria Naveillán y de los diputados José Miguel Castro, Andrés Jouannet y Andrés Longton que prescribe lo siguiente:

“Artículo 13.- En los procedimientos por delitos contemplados en la presente ley, el juez podrá, en cualquier etapa de la investigación o procedimiento y aun antes de la formalización, a petición del Ministerio Público, decretar la prohibición de salida del país del imputado, por una única vez y por un período máximo de sesenta días, cuando concurrieren los demás requisitos de procedencia de las medidas cautelares personales establecidas en el Código Procesal Penal. Para estos efectos, deberá comunicar la prohibición y su alzamiento a la Policía de Investigaciones de Chile. En todo caso, transcurrido este plazo, la medida de arraigo caducará por el solo ministerio de la ley, de lo cual deberán tomar nota de oficio los organismos señalados.”

Puesta en votación fue aprobada, con los votos a favor de la diputada Gloria Naveillán y de los diputados José Miguel Castro, Andrés Jouannet y Andrés Longton y los votos en contra de las diputadas Lorena Frías y Alejandra Placencia. (4x2x0).

Artículo 18 nuevo

Se sometió a debate y votación la indicación 98, presentada por los diputados Andrés Longton, Diego Schalper, Juan Luis Castro, Andrés Jouannet y Jorge Alessandri, que señala lo siguiente:

Para introducir un artículo 13 nuevo, pasando el actual a ser el 14 y así sucesivamente:

“Artículo 13.- Para la investigación de los delitos sancionados en la presente ley el fiscal dispondrá un plazo especial de investigación de tres años desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada.”

Puesta en votación fue aprobada, con los votos a favor de las diputadas Gloria Naveillán y Ximena Ossandón (reemplazo de Diego Schalper) y de los diputados Andrés Jouannet y Andrés Longton y el voto en contra de la diputada Alejandra Placencia. Se abstuvo el diputado Henry Leal. (4x1x1).

Artículo 13 (que ha pasado a ser 19)

Puesta en debate indicación presentada por la diputada Gloria Naveillán y el diputado Jaime Araya, es declarada admisible por la señora presidenta.

Sin embargo, el diputado Raúl Leiva solicitó que se votara la admisibilidad, según su parecer, por no tener relación con las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley (artículo 69 de la CPR; artículo 24 de la LOC; artículo

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

274 inciso 2° del Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas).

La indicación al artículo 13 de la diputada Naveillán y del diputado Jaime Araya, que señala:

“Artículo 13.- En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley, o de aquellos indicados en el inciso primero del artículo 226 A del Código Procesal Penal, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar y registrar:

a) La dirección IP; los identificadores SIM, IMEI, IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes;

b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

La orden solo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación en un hecho que revista caracteres de delito terrorista o de aquellos indicados en el inciso primero del artículo 226 A del Código Procesal Penal, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal fueren insuficientes para su esclarecimiento.

Los registros obtenidos en aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados, salvo que aquellos guarden estricta y directa relación con otra investigación que llevare a cabo el Ministerio Público y siempre que ésta tenga asignada una pena de crimen. Esta obligación se regulará mediante una instrucción general dictada por el Fiscal Nacional.

La medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad.

Si las sospechas tenidas en consideración para ordenar la medida se disiparen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.

Asimismo, si con la medida se obtuviere la identificación o singularización del dispositivo, sistema informático o de telecomunicaciones específico de la o las personas señaladas en el inciso segundo, el fiscal deberá interrumpir inmediatamente la medida. Si así fuere solicitado por el fiscal y el juez lo estimare procedente, podrá autorizar la sustitución de la medida por alguna de aquellas reguladas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal, cuando concurrieren los requisitos allí señalados.

Asimismo, el Ministerio Público podrá hacer uso de las facultades establecidas en el artículo 13 y de este cuerpo legal, cuando se trate de los delitos de la ley 20.000 y ley 21.577 en las regiones de Arica Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, previa resolución del Fiscal Nacional, que así lo disponga.”

Puesta en votación la admisibilidad es aprobada con los votos a favor de las diputadas Natalia Romero (reemplazo de Henry Leal) y Gloria Naveillán y de los diputados Jaime Araya, Cristián Araya, Andrés Jouannet, Andrés Longton y Diego Schalper y los votos en contra de las diputadas Lorena Frías, Maite Orsini y Alejandra Placencia y del diputado Raúl Leiva. (7x4x0)

Se sometió a votación la indicación anteriormente señalada, presentada por la diputada Naveillán y diputado Jaime Araya, fue aprobada con los votos a favor de las diputadas Natalia Romero (reemplazo de Henry Leal) y Gloria Naveillán y de los diputados Jaime Araya, Cristián Araya, Andrés Jouannet, Andrés Longton y Diego Schalper y los votos en contra de las diputadas Lorena Frías, Maite Orsini y Alejandra Placencia y del diputado Raúl Leiva. NAVE(7x4x0)

La diputada Alejandra Placencia hace reserva de constitucionalidad, en virtud de lo establecido en el artículo 93 N° 3 de la Carta Magna, a la indicación aprobada al artículo 13, de la diputada Gloria Naveillán y del diputado Jaime Araya. Se deja constancia en cumplimiento del 304 N° 8 del Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Artículo 20 nuevo

Se sometió a debate y votación indicación presentada por la diputada Gloria Naveillán y Jaime Araya, para incorporar nuevo artículo 14, que señala lo siguiente:

“Artículo 14.- La resolución judicial que autorice la medida dispuesta en el artículo anterior deberá especificar:

a) El lugar o lugares precisos y el rango o alcance máximo de la medida y los dispositivos tecnológicos que se emplearán.

b) La duración precisa de la misma.

c) La Fiscalía o unidad policial a cargo de su ejecución.

d) Las medidas técnicas específicas necesarias para preservar la integridad de los contenidos, así como para impedir el acceso y la supresión de dichos datos del dispositivo objeto de la medida.”

Puesta en votación fue aprobada, con los votos a favor de la diputada Gloria Naveillán y de los diputados Jaime Araya, Cristián Araya, Andrés Jouannet, y Raúl Leiva y los votos en contra de las diputadas Maite Orsini y Alejandra Placencia. (5x2x0).

Artículo 14 (que pasó a ser 21)

Se sometió a debate y votación, el artículo 14 del texto aprobado por el Senado, junto con la indicación N° 114 presentada por la diputada Gloria Naveillán que señalan lo siguiente:

“Artículo 14.- El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.”

IND 114.- De la diputada Naveillán. Para agregar al artículo 14, luego del punto final que pasa a ser punto y seguido, la siguiente frase “Asimismo, se formulará una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo.”

La diputada Alejandra Placencia, solicita votar la admisibilidad de la Indicación N° 114, presentada por la diputada Gloria Naveillán en comento. Según su parecer, implica nuevos gastos con cargo a los fondos del Estado (artículo 24 de la LOC; artículo 183 y artículo 274 inciso 3° del Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas).

Puesta en votación la admisibilidad de la Indicación N° 114, presentada por la diputada Gloria Naveillán, fue aprobada con los votos a favor de la diputada Gloria Naveillán y de los diputados Jorge Alessandri, Jaime Araya, Cristián Araya, Andrés Joannet, Henry Leal, Diego Schalper y Andrés Longton y de los votos en contra de las diputadas Maite Orsini y Alejandra Placencia y del diputado Raúl Leiva. (8x3x0).

Artículo 22

Se sometió a debate y votación la indicación presentada por el diputado Andrés Longton y Jaime Araya, que señala:

“Artículo 15.- Tratándose de la investigación de los delitos establecidos en esta ley, el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 132 del Código Procesal Penal podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de dicho Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término del plazo antes señalado.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Una vez concluido ese plazo, o antes si el Ministerio Público así lo solicitare, el imputado deberá ser puesto a disposición del tribunal, y en esa primera audiencia el fiscal o el abogado asistente podrá solicitar una ampliación hasta por otros cinco días.

En la resolución que aprobare la ampliación en los términos del inciso anterior, el juez de garantía ordenará que el detenido ingrese en un recinto penitenciario, que sea comunicada la defensoría penal pública de la detención del imputado y que este sea examinado por el médico que el juez designe, el cual deberá practicar el examen e informar al tribunal el mismo día de la resolución. El nombramiento en ningún caso podrá recaer en un funcionario del organismo policial que hubiere efectuado la detención o en cuyo poder se encontrare el detenido.

La negligencia grave del juez en la debida protección del detenido será considerada como infracción a sus deberes, de acuerdo con el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales.”

Puesta en votación fue aprobada, con los votos de las diputadas Joanna Pérez (reemplazo del diputado Andrés Jouannet) y Gloria Naveillán y de los diputados Jaime Araya, Henry Leal, Andrés Longton y Miguel Mellado (reemplazo del diputado Diego Schalper) y los votos en contra de las diputadas Maite Orsini y Alejandra Placencia y del diputado Cristián Araya. (6x3x0).

Artículo 15 (que pasó a ser 23)

Se sometió a debate y votación el artículo 15 del texto aprobado por el Senado, junto con las indicaciones 120 y 120 bis. Que prescriben lo siguiente:

“Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 226 X del Código Procesal

Penal por el siguiente:

“Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos protegidos y agentes encubiertos, reveladores e informantes previstas en este Párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos

222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, cualquiera sea la pena asignada al delito.”.

IND 120.- Del Ejecutivo. AL ARTÍCULO 15. Para suprimir la frase “de testigos protegidos, y agentes encubiertos, reveladores e informantes”.

IND 120 BIS. - Del Ejecutivo. Agregar la frase “sea que se trate de una asociación terrorista, de una persona o de un grupo de dos más personas”, a continuación de la frase “seguidos por delitos terroristas”.

Votadas conjuntamente, fueron aprobados en forma unánime, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías, Gloria Naveillán, Maite Orsini y Alejandra Placencia; y de los diputados Andrés Jouannet, Henry Leal, Raúl Leiva y Andrés Longton. (8x0x0).

Artículo 16 (que pasó a ser 24)

Puesto en votación el artículo 16 propuesto por el Senado, con la indicación 122 del Ejecutivo, se aprobaron con los votos a favor de las y los diputados Castro, Fries, Jouannet, Leal; Naveillán, Placencia, Schalper y Longton.

Resultando el siguiente texto:

“Artículo 24 (16).- Reemplázase, en el inciso sexto del artículo 3°, del decreto ley N°321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la frase “por el delito contemplado en el artículo 293 del Código Penal”, por lo siguiente: “por los delitos contemplados en el artículo 293 del Código Penal o en los artículos 1°, 3° y 4° de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N°18.314,”.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Se sometió a debate y votación las indicaciones 124 y 125, que prescriben:

Indicación 124 presentada por el diputado Jorge Alessandri:

Para incorporar un nuevo artículo 17, ajustando la consecuente enumeración, del siguiente tenor: “Artículo 17.- Suprímase el inciso séptimo del artículo 3°, del decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.”.

Indicación 125, presentada por diputado Cristián Araya: Al artículo 17°:

Para incorporar un nuevo artículo 17, pasando el 17 a ser 18, el 18 a 19 y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Artículo 17.- Incorpórase una nueva letra h) al artículo 17 de la ley 19.856 que crea un Sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta del siguiente tenor: La persona hubiere sido condenada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 1º, 3º y 5º de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314.”

Puestas en votación en forma conjunta, fueron rechazadas por unanimidad, con los votos en contra de las diputadas Lorena Frías, Alejandra Placencia y Gloria Naveillán y de los diputados José Miguel Castro y Andrés Jouannet. (0x5x0).

Artículo 25

Se sometió a debate y votación la indicación 123, presentada por los diputados Andrés Longton, Diego Schalper, Juan Luis Castro, Andrés Jouannet y Jorge Alessandri, que prescribe:

Para introducir el siguiente artículo 17 nuevo, pasando el actual a ser el 18 y así sucesivamente:

“Artículo 17.- Agréguese al artículo 1° de la Ley N°18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, un inciso 4° nuevo, pasando el actual a ser quinto y así sucesivamente:

“Tratándose de los autores de los delitos consumados que la ley califica como terroristas, no podrán aplicarse las penas señaladas en el inciso primero ni la del artículo 33.”

Puesta en votación fue aprobada con los votos a favor de las diputadas Gloria Naveillán y Ximena Ossandón (reemplazo de Diego Schalper) y de los diputados Andrés Jouannet, Andrés Longton, y Henry Leal. La diputada Alejandra Placencia se abstuvo. (5x0x1).

Artículo 17 (que ha pasado a ser 26)

Se sometió a deliberación y votación el Artículo 17 del texto aprobado por el Senado, que dice:

Artículo 17.- Derógase la ley N°18.314. Toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8° de la ley N°18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 8° de esta ley.”

Puesto en votación fue aprobado en forma unánime, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías, Gloria Naveillán y Alejandra Placencia y de los diputados Jaime Araya, José Miguel Castro y Andrés Longton. (6x0x0).

Artículo 27

Se sometió a debate y votación la indicación al artículo 18 aprobado por el Senado, presentada por las diputadas

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Lorena Frías, Alejandra Placencia y Gloria Naveillán y de los diputados Cristián Araya, José Miguel Castro, Andres Jouannet, Henry Leal, Andrés Longton, Hugo Rey (reemplazo de Diego Schalper), que señala lo siguiente:

“Artículo 18.- Cambio de jurisdicción. El Ministerio Público o la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrán solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales.

En la solicitud se deberán acompañar antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta solicitud, que será suscrita por el fiscal regional o Defensor respectivo, se dará traslado a los intervinientes por el plazo de cinco días.”

Puesta en votación fue aprobada, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías, Alejandra Placencia y Gloria Naveillán y de los diputados Cristián Araya, José Miguel Castro, Andres Jouannet, Henry Leal, Andrés Longton, Hugo Rey (reemplazo de Diego Schalper) y los votos en contra de la diputada Maite Orsini y del diputado Jaime Araya. (9x2x0)

Artículo 28

Se somete a debate y votación un artículo nuevo, presentado por las diputadas Lorena Frías, Maite Orsini, Alejandra Placencia y Gloria Naveillán y de los diputados Cristián Araya, José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Henry Leal y Hugo Rey (reemplazo del diputado Diego Schalper), que señala lo siguiente:

“Artículo nuevo. - Modifícase la ley 21694, que modifica los cuerpos legales que indica para mejorar la persecución penal en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social, de la siguiente forma:

a) Incorpórase en el primer inciso del artículo 78 ter, entre la expresión “la investigación de” y la expresión “delitos cometidos”, la frase “hechos que revistieren carácter de delito terrorista o de”.

b) Incorpórase en los literales a) y b) del inciso primero del artículo 228 quater, luego de la palabra “delictivas” una coma; elimínase la letra “o” que se encuentra entre las palabras “delictivas” y “criminales”, e incorpórase la expresión “o terroristas,” luego de la palabra “criminales”.

Puesto en votación fue aprobado por unanimidad, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías, Maite Orsini, Alejandra Placencia y Gloria Naveillán y de los diputados Cristián Araya, José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Henry Leal y Hugo Rey (reemplazo del diputado Diego Schalper). (9x0x0)”

Se sometió a debate y votación la indicación 130 bis, presentada por el diputado Henry Leal, que prescribe lo siguiente:

Para agregar un artículo 19, nuevo, del siguiente tenor: “Quedarán exentos de responsabilidad quien se desistiere o arrepintiera de cometer algunos de los delitos previstos en esta ley, siempre que revele a la autoridad el plan y las circunstancias del mismo, así como la identidad de los demás intervinientes, de concurrir tales.”.

Puesta en votación fue rechazada, con los votos en contra de las diputadas Lorena Frías, Maite Orsini, Alejandra Placencia y Gloria Naveillán y de los diputados Andrés Jouannet, y Hugo Rey (reemplazo de Diego Schalper) y el voto de abstención del diputado Cristián Araya. (0x6x1).

La indicación 131 presentada por el diputado Andrés Longton fue declarada inadmisibles por la presidenta Gloria

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Naveillán, por no tener relación con las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley (artículo 69 de la CPR; artículo 24 de la LOC; artículo 274 inciso 2° del Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas). Para introducir un artículo 20 nuevo del modo siguiente:

“Artículo 20. - Declárese el 21 de agosto de cada año como el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo”.”

La indicación presentada por el diputado Cristián Araya, fue declarada inadmisibile por la presidenta Gloria Naveillán, por no tener relación con las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley (artículo 69 de la CPR; artículo 24 de la LOC; artículo 274 inciso 2° del Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas). Sin embargo, el diputado Cristián Araya solicitó votar la inadmisibilidad. La indicación señalada prescribe lo siguiente:

Artículo 20 nuevo del modo siguiente: “Declárese el 18 de octubre de cada año como “El día Nacional de las víctimas del Terrorismo”.

Puesta en votación la inadmisibilidad de la indicación fue aprobada, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías, Maite Orsini, Alejandra Placencia y Gloria Naveillán y del diputado Andrés Jouannet y los votos en contra de los diputados Cristián Araya, José Miguel Castro, Henry Leal y Hugo Rey (reemplazo del diputado Diego Schalper). (5x4x0).

Disposiciones transitorias

Se sometió a debate y votación el Artículo primero transitorio del texto aprobado por el Senado, que señala lo siguiente:

“Artículo primero. - Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si esta ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”

Puesto en votación fue aprobado en forma unánime, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías, Gloria Naveillán y Alejandra Placencia y de los diputados Jaime Araya, José Miguel Castro y Andrés Longton. (6x0x0).

Se sometió a debate y votación el Artículo Segundo del Texto aprobado por el Senado, que señala lo siguiente:

Artículo segundo.- Lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley, referente a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, sólo se hará exigible una vez que el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre en funcionamiento.”.

Puesto en votación fue rechazado, con los votos a favor de las diputadas Lorena Frías, Maite Orsini y Alejandra Placencia y los votos en contra de la diputada Gloria Naveillán y de los diputados Cristián Araya, José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Henry Leal y Hugo Rey (reemplazo del diputado Diego Schalper). (3x6x0)

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

X.- MENCIÓN DE LAS ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN EN PARTICULAR.

Artículo 1°

- Ha suprimido en su inciso cuarto la frase “la actividad delictiva de”.
- Ha incorporado en su inciso final la referencia a los numerales “4° y 5°”.

Artículo 2°

- Ha reemplazado el artículo 2° por el siguiente:

Artículo 2°.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tuviere entre sus objetivos la perpetración de los delitos que se indican a continuación y entre sus fines los de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieren la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella:

1º Los previstos en los artículos 141, 142, 150 A, 150 D, inciso segundo, 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias, 268 ter, 268 quater N° 1 y 2, 316, 390 ter, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 en sus numerales 1° y 2° y 480, en lo correspondiente, del Código Penal.

2º Los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N°17.798, sobre control de armas; los artículos 41, 46 y 47 de la ley N°18.302, de seguridad nuclear, y el artículo 35, de la ley N°21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

3º Los previstos en los artículos 281 bis, 281 ter N°1 y 2, 281 quáter, 416, 416 bis N° 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis N° 1 y 2, y 17 ter de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile y en los artículos 15 A, 15 B N° 1 y 2, y 15 C de la ley orgánica de Gendarmería de Chile.

4º Los previstos en los artículos 1° y 4° de la ley N°21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N°19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, siempre que su comisión pudiere implicar riesgo para la vida de las personas o daños a la integridad física o salud de la población.

5º Los dispuestos en los artículos 105, 106, 107 y 108 de la Ley General de Ferrocarriles.

Siempre se entenderá por asociación terrorista aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo que tuviere entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

Artículo 3°

- Ha reemplazado la expresión “tres” por la expresión “cinco”.
- Ha reemplazado la frase “en concordancia con” por la frase “en adherencia a”.

Artículo 4°

- Ha reemplazado, en su inciso primero, la frase “en concordancia con” por la frase “en adherencia a”.
- Ha reemplazado su inciso final por el siguiente “En tales casos, se impondrá al responsable la pena prevista para el delito aumentada en un grado.”

Artículo 5°

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

- Ha incorporado la frase “los artículos 141, 142, 268 ter, 391, 395, 396, 474 y 475 del Código Penal; en los artículos 281 bis, 281 quáter, 416 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 ter de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A y 15 C de la ley orgánica de Gendarmería de Chile; en los artículos 107 y 108 de la Ley General de Ferrocarriles;” entre la expresión “previstos en” y la expresión “los incisos”.

- Ha incorporado la expresión “, inciso primero,” entre la expresión “41 y 47” y la frase “de la ley N°18.302”.

Artículo 7° nuevo

- Ha incorporado un artículo 7 nuevo del siguiente tenor:

“Art. 7.- El que atentare contra la vida o integridad física del Jefe o ministros de Estado; senadores y diputados en ejercicio; ministros de los tribunales superiores de justicia o jueces con competencia en lo penal; el Fiscal Nacional, fiscales regionales del Ministerio Público, en razón de su cargo, será sancionado:

1º. Con la pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado, si se causare la muerte de la víctima.

2º. Con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.

Idéntica sanción se aplicará a quienes atenten contra la vida o integridad física de personas protegidas internacionalmente, de conformidad con los tratados internacionales.”.

Artículo 8° nuevo

- Ha incorporado un artículo 8 nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 8.- El que colocare, enviare, activare, arrojar, detonare, o hiciere explosionar una bomba o artefacto explosivo o incendiario, que por sus características y por las circunstancias de tiempo y lugar afecte o pueda afectar a una cantidad elevada de personas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo, conjuntamente con las que corresponda aplicar por la muerte o lesiones causadas.”

Artículo 7° (que ha pasado a ser 9°)

- Ha incorporado, en su inciso primero numeral 1, entre la expresión “438,” y la expresión “y 456 bis A” el siguiente texto “440, 442, 443, 443 bis, 448 septies, 448 octies”.

- Ha incorporado, en su inciso primero numeral 2, entre la expresión “sustancias sicotrópicas;” y la expresión “y en los artículos” el siguiente texto “en el artículo 168, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213 del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas;”.

- Ha incorporado el siguiente inciso final:

“Si el responsable de alguno de los delitos señalados en el inciso precedente fuere, además, parte de la asociación terrorista, se impondrán conjuntamente la pena señalada en el artículo 1° y la correspondiente a dicho delito, sin el aumento establecido en el inciso mencionado.”

Artículo 8° (que ha pasado a ser 10)

- Ha reemplazado el artículo 8, que ha pasado a ser 10, por el siguiente:

“Artículo 10° (8°).- Quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en la presente ley o a sabiendas de que serán utilizados en su comisión, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante de una asociación terrorista o en algún otro delito determinado, en cuyo caso se le sancionará por este último.”

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Artículo 11 nuevo

- Ha incorporado un artículo 11 nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 11.- La conspiración para cometer alguno de los delitos contemplados en los artículos 3°, 4°, 7° y 8° de esta ley se sancionará con la pena señalada en estos, rebajada en dos grados.”

Artículo 12 nuevo

- Han incorporado un artículo 11 nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 12.- El que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad inequívoca incitar a otros a la comisión de uno o más delitos determinados de aquellos establecidos en los artículos 1° a 8° de esta ley, generando un peligro cierto e inminente de que los mismos se cometan, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.”

Artículo 9 (que ha pasado a ser 13)

- Ha incorporado entre la expresión “294 ter” y la palabra “del” la expresión “y 295”.

Artículo 10 (que ha pasado a ser 14)

- Ha incorporado entre la expresión “público que” y la palabra “cometa” la frase “en el ejercicio de su cargo o con ocasión de este”.

Artículo 11 (que ha pasado a ser 15)

- Lo ha aprobado sin modificaciones.

Artículo 12 (que ha pasado a ser 16)

- Lo ha aprobado sin modificaciones.

Artículos 17 y 18 nuevos

- Ha incorporado los siguientes artículos 17 y 18 nuevos: “Artículo 17.- En los procedimientos por delitos contemplados en la presente ley, el juez podrá, en cualquier etapa de la investigación o procedimiento y aun antes de la formalización, a petición del Ministerio Público, decretar la prohibición de salida del país del imputado, por una única vez y por un período máximo de sesenta días, cuando concurrieren los demás requisitos de procedencia de las medidas cautelares personales establecidas en el Código Procesal Penal. Para estos efectos, deberá comunicar la prohibición y su alzamiento a la Policía de Investigaciones de Chile. En todo caso, transcurrido este plazo, la medida de arraigo caducará por el solo ministerio de la ley, de lo cual deberán tomar nota de oficio los organismos señalados.”

“Artículo 18.- Para la investigación de los delitos sancionados en la presente ley el fiscal dispondrá un plazo especial de investigación de tres años desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada.”

Artículo 13 (que ha pasado a ser 19)

- Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo 19 (13).- En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley, o de aquellos indicados en el inciso primero del artículo 226 A del Código Procesal Penal, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar y registrar:

- a) La dirección IP; los identificadores SIM, IMEI, IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes;

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

La orden solo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación en un hecho que revista caracteres de delito terrorista o de aquellos indicados en el inciso primero del artículo 226 A del Código Procesal Penal, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal fueren insuficientes para su esclarecimiento.

Los registros obtenidos en aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados, salvo que aquellos guarden estricta y directa relación con otra investigación que llevare a cabo el Ministerio Público y siempre que ésta tenga asignada una pena de crimen. Esta obligación se regulará mediante una instrucción general dictada por el Fiscal Nacional.

La medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad.

Si las sospechas tenidas en consideración para ordenar la medida se disiparen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.

Asimismo, si con la medida se obtuviere la identificación o singularización del dispositivo, sistema informático o de telecomunicaciones específico de la o las personas señaladas en el inciso segundo, el fiscal deberá interrumpir inmediatamente la medida. Si así fuere solicitado por el fiscal y el juez lo estimare procedente, podrá autorizar la sustitución de la medida por alguna de aquellas reguladas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal, cuando concurrieren los requisitos allí señalados.

Asimismo, el Ministerio Público podrá hacer uso de las facultades establecidas en este artículo, cuando se trate de delitos de la Ley 20.000 y Ley 21.577 en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, previa resolución del Fiscal Nacional que así lo disponga."

Artículo 20 nuevo

- Ha incorporado un artículo 20 nuevo del siguiente tenor: "Artículo 20.- La resolución judicial que autorice la medida dispuesta en el artículo anterior deberá especificar:

a) El lugar o lugares precisos y el rango o alcance máximo de la medida y los dispositivos tecnológicos que se emplearán.

b) La duración precisa de la misma.

c) La Fiscalía o unidad policial a cargo de su ejecución.

d) Las medidas técnicas específicas necesarias para preservar la integridad de los contenidos, así como para impedir el acceso y la supresión de dichos datos del dispositivo objeto de la medida.

e) El plazo máximo para la destrucción de los registros señalados en el inciso tercero del artículo 19."

Artículo 14 (que ha pasado a ser 21)

Ha incorporado, luego del punto final de su inciso único, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase "Asimismo, se formulará una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo."

Artículo 22 nuevo

Ha incorporado un artículo 22 nuevo:

"Artículo 22.- Tratándose de la investigación de los delitos establecidos en esta ley, el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 132 del Código Procesal Penal podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de este Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término del plazo antes señalado.

Una vez concluido ese plazo, o antes si el Ministerio Público así lo solicitare, el imputado deberá ser puesto a disposición del tribunal, y en esa primera audiencia el fiscal o el abogado asistente podrá solicitar una ampliación hasta por otros cinco días.

En la resolución que aprobare la ampliación en los términos del inciso anterior, el juez de garantía ordenará que el detenido ingrese en un recinto penitenciario, que sea comunicada la defensoría penal pública de la detención del imputado y que este sea examinado por el médico que el juez designe, el cual deberá practicar el examen e informar al tribunal el mismo día de la resolución. El nombramiento en ningún caso podrá recaer en un funcionario del organismo policial que hubiere efectuado la detención o en cuyo poder se encontrare el detenido.

La negligencia grave del juez en la debida protección del detenido será considerada como infracción a sus deberes, de acuerdo con el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales.”

Artículo 15 (que ha pasado a ser 23)

Ha incorporado entre la expresión “terrorista,” y la palabra “cualquiera” la expresión “sea que se trate de una asociación terrorista, de una persona o de un grupo de dos o más personas,”.

Artículo 16 (que ha pasado a ser 24)

Ha reemplazado el guarismo “5” por “4”.

Artículo 25 nuevo

Ha incorporado un artículo 25 nuevo:

“Artículo 25.- Agréguese al artículo 1° de la Ley N°18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, un inciso 4° nuevo, pasando el actual a ser quinto y así sucesivamente:

Tratándose de los autores de los delitos consumados que la ley califica como terroristas, no podrán aplicarse las penas señaladas en el inciso primero ni la del artículo 33.”

Artículo 17 (que ha pasado a ser artículo 26)

Ha corregido su referencia al artículo 8 por artículo “10”.

Artículo 18 (que ha pasado a ser 27)

Ha reemplazado su texto por el siguiente:

“Artículo 27.- Cambio de jurisdicción. El Ministerio Público o la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrán solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de

Tribunales.

En la solicitud se deberán acompañar antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta solicitud, que será suscrita por el fiscal regional o Defensor respectivo, se dará traslado a los intervinientes por el plazo de cinco días.”

Artículo 28 nuevo sentido:

Ha incorporado un artículo 28 del siguiente tenor:

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

“Artículo 28.- Modifícase el Código Procesal Penal en el siguiente

1.- Introdúcese, en el artículo 78 ter, inciso primero, a continuación de la frase “o en todo caso tratándose de la investigación de”, la expresión hechos que revistieren carácter de delito terrorista o de”.

2.- En el artículo 228 quáter:

a.- Sustitúyese, en su letra a, la expresión “delictivas o criminales” por la expresión “delictivas, criminales o terroristas”.

b.- Sustitúyese, en su letra b, la expresión “delictivas o criminales” por la expresión “delictivas, criminales o terroristas”.

Disposiciones transitorias

Ha suprimido su Artículo segundo.

XI. MENCIÓN PRECISA DE LAS RESERVAS DE CONSTITUCIONALIDAD.

La diputada señora Alejandra Placencia, en sesión 164, de 9 de septiembre de 2024, realizó reserva de constitucionalidad respecto del inciso final del artículo 19, por no guardar relación con la ideas matrices o fundamentales del proyecto.

XII. TEXTO DEL PROYECTO COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de ley, cuyo texto –a modo meramente ilustrativo- quedaría de la siguiente forma:

Artículo 1°. - Quien sea parte de una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena será de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en la asociación reclutando a menores de dieciocho años como miembros o entregándoles entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, formando parte en una asociación terrorista, no tuviere un involucramiento relevante en la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir alguno de los entrenamientos mencionados en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1°, 2°, 3, 4 y 5 del artículo siguiente.

Artículo 2°. - Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tuviere entre sus objetivos la perpetración de los delitos que se indican a continuación y entre sus fines los de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieran la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella:

1° Los previstos en los artículos 141, 142, 150 A, 150 D, inciso segundo, 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias, 268 ter, 268 quater N° 1 y 2, 316, 390 ter, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 en sus numerales 1° y 2° y 480, en lo correspondiente, del Código Penal.

2° Los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N°17.798, sobre control de armas;

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

los artículos 41, 46 y 47 de la ley N°18.302, de seguridad nuclear, y el artículo 35, de la ley N°21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

3º Los previstos en los artículos 281 bis, 281 ter N°1 y 2, 281 quáter, 416, 416 bis N° 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis N° 1 y 2, y 17 ter de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile y en los artículos 15 A, 15 B N° 1 y 2, y 15 C de la ley orgánica de Gendarmería de Chile.

4º Los previstos en los artículos 1º y 4º de la ley N°21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N°19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, siempre que su comisión pudiere implicar riesgo para la vida de las personas o daños a la integridad física o salud de la población.

5º Los dispuestos en los artículos 105, 106, 107 y 108 de la Ley General de Ferrocarriles.

Siempre se entenderá por asociación terrorista aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo que tuviere entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

Artículo 3º. - Quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los cinco numerales del artículo precedente, en adherencia a los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, y siempre que no forme parte de una asociación terrorista, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

Artículo 4º. - Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en adherencia a los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5º de esta ley, con alguna de las siguientes finalidades:

- a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático.
- b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático.
- c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

En tales casos, se impondrá al responsable la pena prevista para el delito aumentada en un grado.

Artículo 5º.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los previstos en los artículos 141, 142, 268 ter, 391, 395, 396, 474 y 475 del Código Penal; en los artículos 281 bis, 281 quáter, 416 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 ter de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A y 15 C de la ley orgánica de Gendarmería de Chile; en los artículos 107 y 108 de la Ley General de Ferrocarriles; en los incisos primero y segundo del artículo 14 D de la ley N°17.798, sobre control de armas; en los artículos 41 y 47, inciso primero, de la ley N°18.302, de seguridad nuclear, y en el inciso primero del artículo 35 de la ley N°21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción; así como los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Artículo 6º.- Para determinar la pena de los delitos establecidos en los tres artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito de que se trate, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

Artículo 7.- El que atentare contra la vida o integridad física del Jefe o ministros de Estado; senadores y diputados en ejercicio; ministros de los tribunales superiores de justicia o jueces con competencia en lo penal; el Fiscal Nacional, fiscales regionales del Ministerio Público, en razón de su cargo, será sancionado:

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

1º. Con la pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado, si se causare la muerte de la víctima.

2º. Con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.

Idéntica sanción se aplicará a quienes atenten contra la vida o integridad física de personas protegidas internacionalmente, de conformidad con los tratados internacionales.

Artículo 8.- El que colocare, enviare, activare, arrojar, detonare, o hiciere explosionar una bomba o artefacto explosivo o incendiario, que por sus características y por las circunstancias de tiempo y lugar afecte o pueda afectar a una cantidad elevada de personas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo, conjuntamente con las que corresponda aplicar por la muerte o lesiones causadas.

Artículo 9° (7°). - Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2°:

1º Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438, 440, 442, 443, 443 bis, 448 septies, 448 octies y 456 bis A del Código Penal.

2º Los previstos en los artículos 9°, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo, cuando tuvieren pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N°17.798, sobre control de armas; en el artículo 27 de la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N°20.000, que sustituye la ley N°19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; en el artículo 168, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213 del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas; y en los artículos 2°, 3° y 6° de la ley N°21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N°19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Si el responsable de alguno de los delitos señalados en el inciso precedente fuere, además, parte de la asociación terrorista, se impondrán conjuntamente la pena señalada en el artículo 1° y la correspondiente a dicho delito, sin el aumento establecido en el inciso mencionado.

Artículo 10° (8°).- Quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en la presente ley o a sabiendas de que serán utilizados en su comisión, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante de una asociación terrorista o en algún otro delito determinado, en cuyo caso se le sancionará por este último.

Artículo 11.- La conspiración para cometer alguno de los delitos contemplados en los artículos 3°, 4°, 7° y 8° de esta ley se sancionará con la pena señalada en estos, rebajada en dos grados.

Artículo 12.- El que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad inequívoca incitar a otros a la comisión de uno o más delitos determinados de aquellos establecidos en los artículos 1° a 8° de esta ley, generando un peligro cierto e inminente de que los mismos se cometan, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.

Artículo 13 (9°). - Para los delitos previstos en la presente ley, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo establecido en los artículos 294 bis, 294 ter y 295 del Código Penal.

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código Penal.

Artículo 14 (10). - Al empleado público que en el ejercicio de su cargo o con ocasión de este cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

oficios públicos.

Artículo 15 (11). - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la ley N°20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Artículo 16 (12). - Las investigaciones a que dieren lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querrela, de acuerdo con las normas generales, o por querrela del Ministro o Ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Artículo 17.- En los procedimientos por delitos contemplados en la presente ley, el juez podrá, en cualquier etapa de la investigación o procedimiento y aun antes de la formalización, a petición del Ministerio Público, decretar la prohibición de salida del país del imputado, por una única vez y por un período máximo de sesenta días, cuando concurrieren los demás requisitos de procedencia de las medidas cautelares personales establecidas en el Código Procesal Penal. Para estos efectos, deberá comunicar la prohibición y su alzamiento a la Policía de Investigaciones de Chile. En todo caso, transcurrido este plazo, la medida de arraigo caducará por el solo ministerio de la ley, de lo cual deberán tomar nota de oficio los organismos señalados.

Artículo 18.- Para la investigación de los delitos sancionados en la presente ley el fiscal dispondrá un plazo especial de investigación de tres años desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada.

Artículo 19 (13).- En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley, o de aquellos indicados en el inciso primero del artículo 226 A del Código Procesal Penal, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar y registrar:

- a) La dirección IP; los identificadores SIM, IMEI, IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes;
- b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

La orden solo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación en un hecho que revista caracteres de delito terrorista o de aquellos indicados en el inciso primero del artículo 226 A del Código Procesal Penal, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal fueren insuficientes para su esclarecimiento.

Los registros obtenidos en aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados, salvo que aquellos guarden estricta y directa relación con otra investigación que llevare a cabo el Ministerio Público y siempre que ésta tenga asignada una pena de crimen. Esta obligación se regulará mediante una instrucción general dictada por el Fiscal Nacional.

La medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad.

Si las sospechas tenidas en consideración para ordenar la medida se disiparen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.

Asimismo, si con la medida se obtuviere la identificación o singularización del dispositivo, sistema informático o de telecomunicaciones específico de la o las personas señaladas en el inciso segundo, el fiscal deberá interrumpir inmediatamente la medida. Si así fuere solicitado por el fiscal y el juez lo estimare procedente, podrá autorizar la sustitución de la medida por alguna de aquellas reguladas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal, cuando concurrieren los requisitos allí señalados.

Asimismo, el Ministerio Público podrá hacer uso de las facultades establecidas en este artículo, cuando se trate de delitos de la Ley 20.000 y Ley 21.577 en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Coquimbo, previa resolución del Fiscal Nacional que así lo disponga.

Artículo 20.- La resolución judicial que autorice la medida dispuesta en el artículo anterior deberá especificar:

- a) El lugar o lugares precisos y el rango o alcance máximo de la medida y los dispositivos tecnológicos que se emplearán.
- b) La duración precisa de la misma.
- c) La Fiscalía o unidad policial a cargo de su ejecución.
- d) Las medidas técnicas específicas necesarias para preservar la integridad de los contenidos, así como para impedir el acceso y la supresión de dichos datos del dispositivo objeto de la medida.

Art. 21 (14) El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente. Asimismo, se formulará una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo.

Artículo 22.- Tratándose de la investigación de los delitos establecidos en esta ley, el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 132 del Código Procesal Penal podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de este Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término del plazo antes señalado.

Una vez concluido ese plazo, o antes si el Ministerio Público así lo solicitare, el imputado deberá ser puesto a disposición del tribunal, y en esa primera audiencia el fiscal o el abogado asistente podrá solicitar una ampliación hasta por otros cinco días.

En la resolución que aprobare la ampliación en los términos del inciso anterior, el juez de garantía ordenará que el detenido ingrese en un recinto penitenciario, que sea comunicada la defensoría penal pública de la detención del imputado y que este sea examinado por el médico que el juez designe, el cual deberá practicar el examen e informar al tribunal el mismo día de la resolución. El nombramiento en ningún caso podrá recaer en un funcionario del organismo policial que hubiere efectuado la detención o en cuyo poder se encontrare el detenido.

La negligencia grave del juez en la debida protección del detenido será considerada como infracción a sus deberes, de acuerdo con el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 23(15). - Sustitúyese el artículo 226 X del Código Procesal Penal por el siguiente:

“Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección previstas en este Párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, sea que se trate de una asociación terrorista, de una persona o de un grupo de dos o más personas, cualquiera sea la pena asignada al delito.”.

Artículo 24 (16).- Reemplázase, en el inciso sexto del artículo 3°, del decreto ley N°321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la frase “por el delito contemplado en el artículo 293 del Código Penal”, por lo siguiente: “por los delitos contemplados en el artículo 293 del Código Penal o en los artículos 1°, 3° y 4° de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N°18.314,”.

Artículo 25.- Agréguese al artículo 1° de la Ley N°18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, un inciso 4° nuevo, pasando el actual a ser quinto y así sucesivamente:

“Tratándose de los autores de los delitos consumados que la ley califica como terroristas, no podrán aplicarse las penas señaladas en el inciso primero ni la del artículo 33.”

Artículo 26 (17). - Derógase la ley N°18.314. Toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley. Asimismo, las referencias

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8° de la ley N°18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 10 de esta ley.

Artículo 27.- Cambio de jurisdicción. El Ministerio Público o la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrán solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales.

En la solicitud se deberán acompañar antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta solicitud, que será suscrita por el fiscal regional o Defensor respectivo, se dará traslado a los intervinientes por el plazo de cinco días.

Artículo 28.- Modifícase el Código Procesal Penal en el siguiente sentido:

1.- Introdúcese, en el artículo 78 ter, inciso primero, a continuación de la frase “o en todo caso tratándose de la investigación de”, la expresión “hechos que revistieren carácter de delito terrorista o de”.

2.- En el artículo 228 quáter:

a.- Sustitúyese, en su letra a, la expresión “delictivas o criminales” por la expresión “delictivas, criminales o terroristas”.

b.- Sustitúyese, en su letra b, la expresión “delictivas o criminales” por la expresión “delictivas, criminales o terroristas”.

Disposiciones Transitorias

Artículo primero.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si esta ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Tratado y acordado en sesiones de 19 de junio, 1, 3, 24 y 31 de julio, 7, 12, 14, 26 y 28 de agosto, 4, 9, 11, 23 y 24 de septiembre de 2024, respectivamente, con la asistencia de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, señoras Fries, Naveillán (presidenta), Orsini y Placencia, y de los diputados señores Alessandri, Araya, don Jaime, Araya, don Cristián, Castro, Jouannet, Leal, Leiva, Longton y Schalper.

Por la vía del reemplazo asistieron también la diputada Ximena Ossandón y los diputados señores Miguel Mellado y Hugo Rey.

Valparaíso, 30 de septiembre de 2024.

Mario Rebolledo Coddou

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Abogado Secretario de la Comisión



Discusión en Sala

2.3. Discusión en Sala

Fecha 02 de octubre, 2024. Diario de Sesión en Sesión 83. Legislatura 372. Discusión General. Se aprueba en general y particular con modificaciones.

ESTABLECIMIENTO DE NUEVA LEY ANTITERRORISTA (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 16180-25, 16210-25, 16224-25, 16235-25 Y 16239-25, REFUNDIDOS)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones, refundidos, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314, correspondiente a los boletines N° 16180-25, 16210-25, 16224-25, 16235-25 y 16239-25.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Andrés Jouannet .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 24ª de la presente legislatura, en viernes 3 de mayo de 2024. Documentos de la Cuenta N° 7.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 80ª de la presente legislatura, en lunes 30 de septiembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 18.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor JOUANNET (de pie).-

Señorita Presidenta, honorable Cámara de Diputados, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, vengo en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de perfeccionar la tipificación y persecución penal de conductas terroristas, iniciado en moción de los senadores señores Fidel Espinoza, Iván Flores , Felipe Kast , Sebastián Keitel y Manuel José Ossandón , que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de perfeccionar la tipificación y persecución penal de conductas terroristas, boletín N° 16180-25, refundido con los boletines Nos 16210-25, 16224-25, 16235-25 y 16239-25, con urgencia calificada de suma.

El ranking del Índice Global de Terrorismo, desarrollado por el Instituto para la Economía y la Paz, de la Universidad de Maryland, señala que Chile está dentro del top 20 de los países con mayor índice de terrorismo, específicamente en el lugar N° 17. No obstante, entre los años 2016 y 2017, en la misma medición nuestro país estaba en el lugar 63, muy por sobre muchos países desarrollados y con democracias de alta intensidad.

El mayor índice de terrorismo en Chile se ubica fundamentalmente en La Araucanía.

El Estado nación, surgido en Occidente como símbolo de las unidades nacionales y con la misión de regular el orden social y proteger a los ciudadanos a base de un sistema democrático, ha ido perdiendo sostenidamente la capacidad de autoridad y de eficacia del derecho.

La tarea central de proteger a los ciudadanos está en riesgo. Por esto es que nuestras democracias deben estar conscientes de estos desafíos. La ley en proyecto que hoy evaluamos es una reacción en esta línea.

Es importante destacar, además, que el respeto a los derechos humanos y su protección es uno de los aspectos centrales de estas reflexiones.

El avance de las expresiones del crimen organizado y, en especial, de aquellas manifestaciones enmarcadas en el concepto de terrorismo nos presenta un desafío en doble aspecto. Por una parte, el terrorismo no respeta el valor

Discusión en Sala

de la vida humana ni los más mínimos principios de convivencia democrática, en especial la observancia de los derechos humanos.

Un Estado que no actúa contra el terrorismo es un Estado que practica una flagrante omisión y, por ello, también viola de esta manera la democracia y los derechos humanos.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en establecer una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas, y derogar la ley N° 18.314, que Determina Conductas Terroristas y Fija su Penalidad.

La necesidad de contar con mecanismos legales eficaces para prevenir y sancionar las conductas terroristas, refrendada por numerosos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado de Chile.

En este supuesto, el proyecto de ley pretende:

- a) Actualizar el tratamiento jurídico-penal de las conductas terroristas con el objeto de definir las de manera más simple y objetiva;
- b) Reforzar con especial énfasis la persecución penal de la manifestación organizada de dichas conductas terroristas;
- c) Hacer plenamente aplicables a su respecto las nuevas técnicas especiales de investigación, y
- d) Reforzar la protección de víctimas y testigos en los procedimientos respectivos.

Se busca hacer todo ello, a través de la redefinición de los delitos terroristas y su traslado al Código Penal, lo que conlleva la derogación de la ley N° 18.314, y la adecuación y el reforzamiento de la normativa referida a las técnicas especiales de investigación, protección de víctimas y testigos, y comiso de ganancias e instrumentos del delito.

A ello se suma la necesidad de modificar la definición del delito terrorista, toda vez que la legislación vigente importa la complejidad de acreditar el ánimo terrorista como elemento subjetivo. Por ello, la propuesta busca:

- a) Objetivizar y simplificar el elemento propiamente terrorista, y propone como criterios para calificar el tipo penal como terrorista: i) la finalidad de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático o de una organización internacional, ii) la finalidad de imponer alguna decisión a una autoridad del Estado democrático o de una organización internacional, y iii) la aptitud de los métodos empleados para someter o desmoralizar a la población civil.
- b) Tipificar y sancionar con mayor énfasis la asociación terrorista.
- c) Establecer un catálogo de “delitos-fin”.
- d) Perseguir y sancionar las conductas que favorecen la existencia y actividad de la asociación terrorista.
- e) Contemplar dos figuras de delito terrorista individual: una que supone el caso de la persona que, sin formar parte de la asociación terrorista, comete alguno de los delitos del catálogo de “delitos fin”, actuando en concordancia con los fines perseguidos por una asociación terrorista, y otra desvinculada de toda asociación, que sanciona a quien perpetra un ilícito de colocación, envío o lanzamiento de artefactos explosivos o incendiarios, persiguiendo alguno de los fines propiamente terroristas.
- f) Establecer reglas procesales especiales.
- g) Tipificar los delitos terroristas en el Código Penal.
- h) Adecuar las normas a la actual regulación de la reincidencia.

El debate en general y el estudio en particular pueden ser consultados profusamente, tanto en el informe que obra en sus pupitres como en las actas de la comisión.

Puesta en votación en general, la moción fue aprobada por unanimidad, con los votos a favor de las diputadas

Discusión en Sala

Yovana Ahumada , Lorena Fries , Maite Orsini , Alejandra Placencia y Gloria Naveillan , y de los diputados Jorge Alessandri , Jaime Araya , Cristián Araya , Henry Leal , Raúl Leiva , Diego Schalper y Andrés Longton .

Cabe subrayar que la diputada Alejandra Placencia , en sesión 164, de 9 de septiembre de

2024, hizo reserva de constitucionalidad respecto del inciso final del artículo 19, por no guardar, a su juicio, relación con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

Como producto del debate, de los acuerdos adoptados y de los resultados de las votaciones, la propuesta del Senado sufrió un aumento en sus artículos y la incorporación de normas que, a nuestro juicio, son necesarias para el combate y penalización del terrorismo.

Puedo destacar los siguientes aspectos.

Respecto de la persecución penal, el texto propuesto permite perseguir y sancionar a los integrantes de una asociación terrorista aún antes de que cometan los delitos para los que se organizaron, dado que la sola asociación constituye un delito autónomo.

Adicionalmente, y de forma inédita, se podrán perseguir como terroristas aquellos delitos accesorios a la actividad de la asociación terrorista, es decir, los cometidos para favorecerla, como, por ejemplo, financiamiento por la vía del narcotráfico o por tráfico de armas.

Perfecciona los delitos para permitir que en la práctica sean aplicables.

En los delitos propuestos no se requiere como único elemento de prueba el demostrar ánimo terrorista -como sucede en la legislación actual, lo que resulta extraordinariamente complejo de acreditar-, sino que contempla diversos elementos alternativos que dan el carácter de terrorista.

En materia de técnicas especiales de investigación, la nueva ley de crimen organizado hace aplicables a los delitos terroristas una serie de técnicas especiales de investigación, como interceptación de comunicaciones, registro de equipos informáticos, captación subrepticia de imágenes o sonidos, agentes encubiertos, reveladores e informantes, y entregas vigiladas, cooperando así con la prevención y la persecución.

El proyecto también señala mejoras introducidas por la nueva “ley de reincidencia”.

Se hacen aplicables las nuevas reglas de cooperación eficaz con la investigación, medidas de protección de víctimas, testigos e intervinientes, y las nuevas técnicas especiales de investigación.

En concreto, el proyecto propone la creación de un nuevo delito de asociación terrorista, que se caracteriza por:

-Que se trate de una organización formada por tres o más personas.

-Que dicha organización tenga una acción sostenida en el tiempo.

-Que esta tenga entre sus fines la comisión de uno o más de los siguientes delitos: secuestro o sustracción de niños, niñas y adolescentes; homicidio o lesiones, tortura, incendios o estragos con peligro para las personas, ataques con artefactos explosivos, corrosivos o incendiarios, o con armas químicas o biológicas; propagación de elementos peligrosos para la salud, delitos de peligro nuclear, descarrilamiento de trenes y delitos informáticos.

Asimismo, el proyecto de ley señala en materia de fines o características de dichos delitos:

-Finalidad de socavar o de desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático.

-Finalidad de imponer o inhibir decisiones de una autoridad.

-Aptitud de los delitos para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

Asimismo, en la regulación propuesta, la pena se gradúa según el nivel de involucramiento en la asociación terrorista (AT).

Discusión en Sala

-Los jefes, fundadores y financistas son sancionados con la pena de presidio mayor en su grado medio (10 años y 1 día a 15 años).

-Los encargados de reclutar o de entregar entrenamiento militar o de combate son sancionados con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y 1 día a 15 años).

-Los demás integrantes son sancionados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años).

En relación con estas penas, se destaca que son superiores en un grado a las penas que corresponden a los autores del nuevo delito de asociación criminal introducido por la ley N° 21.577, y que estas se imponen además de la pena prevista para los delitos efectivamente cometidos.

Respecto del terrorismo individual, además del delito de formar parte de una asociación terrorista, esta nueva regulación crea la figura de terrorismo individual “conexo”, es decir, vinculado a una asociación o grupo terrorista.

De tal manera, sanciona como delito terrorista la comisión de cualquiera de los delitos señalados cuando se hubiere cometido por quien, sin formar parte de una asociación terrorista, actúa “en concordancia con” o “adscribiendo” a los fines de esta, o de un grupo u organización que persigue la comisión de tales delitos con dichos fines.

Asimismo, se sanciona el terrorismo individual “inconexo”. Quien, sin formar parte de una asociación terrorista ni actuar en concordancia con sus fines, comete los delitos de secuestro y sustracción de niños, niñas y adolescentes; homicidios y mutilaciones, incendios en lugares con presencia de personas, descarrilamiento de trenes, lanzamiento, colocación o envío de artefactos explosivos, corrosivos o incendiarios; delitos de peligro nuclear, delitos con armas químicas o biológicas, destrucción o apoderamiento de aeronaves en vuelo, siempre que lo hagan con alguno de los siguientes fines:

-Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.

-Imponer o inhibir alguna decisión de una autoridad del Estado.

-Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

Por último, se incorporan delitos individuales “objetivos”, es decir, aquellos que no requieren de una finalidad adicional, y que siempre deberán ser considerados terroristas:

-Colocación o envío de artefactos explosivos o incendiarios que afectaren o pudieren afectar a una cantidad elevada de personas.

-Homicidio o lesiones gravísimas a determinadas autoridades de la República.

Asimismo, el proyecto de ley señala delitos de favorecimiento de una asociación terrorista. Se propone una categoría de delitos que pueden ser cometidos por una o más personas, independientemente de si forman parte de una asociación terrorista o no, siempre que con ellos se favorezca la actividad sostenida de esta, en los siguientes términos.

-Se sanciona a quien comete alguno de los siguientes delitos: amenazas, robo, extorsión, contrabando, receptación, porte, fabricación o adulteración de armas o artefactos explosivos; lavado de activos, delitos de producción o tráfico de estupefacientes, delitos informáticos, a sabiendas de que dichos delitos favorecerán la actividad sostenida de una asociación terrorista.

Delito de financiamiento del terrorismo. Se sanciona a quien provea o recolecte fondos para una asociación terrorista, siempre que no forme parte de ella. Además, se sanciona a quien financie la comisión de delitos terroristas individuales. La situación de la persona que presta financiamiento a una asociación terrorista y es parte de ella queda cubierta por el tipo de asociación terrorista descrito en el artículo 1°, por lo que también recibe una sanción, la que es superior a la prevista para el financista que no forma parte de la asociación terrorista.

Discusión en Sala

Delitos preparatorios de conspiración e incitación para el terrorismo. Se incorporan delitos existentes en el derecho comparado: se sanciona a quienes concordaren de manera seria la comisión de un delito terrorista o a quienes inciten públicamente a su comisión.

Medidas procesales especiales. Se incorporan reglas especiales, como plazos mayores de investigación y de detención, posibilidad de decretar arraigo previo a la audiencia de formalización, una técnica especial de interceptación de comunicaciones y equipos informáticos, la posibilidad de trasladar la competencia de los tribunales a Santiago por razones de seguridad, la creación de una estrategia nacional de prevención y combate de las conductas terroristas, y una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señorita Presidenta, qué se puede agregar a tan profusa información del proyecto.

Esta es una iniciativa que trabajamos con mucha rigurosidad en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Si bien venía del Senado, en la comisión intentamos enriquecer y profundizar el objetivo último, que me imagino que todos en la Sala tenemos, que es identificar con mucha claridad qué conducta es constitutiva de un delito terrorista, lo que en nuestro país ha generado discusiones doctrinarias de distinto tipo, y después ir fortaleciendo la capacidad del Estado de enfrentar los delitos terroristas. Si bien al comienzo de este gobierno había cierta vacilación respecto de la calificación jurídica de algunos hechos que ocurrían en la macrozona sur como delitos terroristas, a medida que han ido avanzando los días se ha ido generando un consenso cada vez mayor respecto del carácter terrorista de esos delitos.

El proyecto contiene disposiciones relevantes que me interesa destacar.

Se precisa el concepto de asociación terrorista. En el artículo 1° se precisa la posibilidad de que una persona individual pueda constituir delitos terroristas. Esto es importante porque va fortaleciendo la protección penal de este bien jurídico.

El artículo 6°, que limita la capacidad que tiene el juez para aplicar eventualmente atenuantes y otro tipo de marcos penales, también es relevante porque -acuérdense de míva a ir generando doctrina para otros proyectos de ley en el sentido de ir acotando las capacidades que tiene la judicatura, en caso de delitos de esta envergadura, para poder diversificar las penas.

El artículo 7°, que establece sanciones respecto del magnicidio, es otro aporte importante. El artículo 8° rigidiza el tipo penal, estableciendo un supuesto de delito para el uso de explosivos. Partamos de la base de que hoy el uso de explosivos en Chile es un delito terrorista, lo cual a alguien puede parecerle obvio, pero no era tan obvio en nuestra legislación.

Los artículos 9° y 10° tienen la gran virtud de no solo tipificar la acción terrorista en sí, sino también delitos conexos o, como dijo en su minuto el asesor del gobierno, preparatorios de la comisión de delitos terroristas, y disponen el endurecimiento de las penas.

El artículo 12 es muy relevante porque sanciona la incitación al terrorismo. Cuántas veces vemos, incluso en planteles universitarios, que se realizan encuentros o seminarios que en la práctica son una verdadera apología al terrorismo. Por lo tanto, me parece muy relevante ir avanzando en esa dirección.

Por último, el artículo 17 y siguientes introducen una serie de modificaciones al procedimiento de persecución penal y de investigación. Entiendo que hay una norma que genera alguna controversia, pero espero que no haya

Discusión en Sala

controversia respecto de la importancia de la interceptación de las comunicaciones en la persecución de los delitos terroristas. Para nosotros sería insólito que a los mismos que hacían fanfarria con el secreto bancario hoy les parezca una cosa tan espantosa que un fiscal intercepte las comunicaciones de alguien que comete un delito terrorista.

Espero que aprobemos este proyecto sin más trámites y que sigamos avanzando en esta materia.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries .

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señorita Presidenta, quiero comenzar reconociendo el esfuerzo transversal de parlamentarios y parlamentarias, ya que en torno a una norma tan trascendental hemos logrado un alto nivel de acuerdo político. Esto demuestra que los problemas serios deben y pueden tomarse en serio.

Por nuestra parte hemos impulsado un doble enfoque en la tramitación de este proyecto: por un lado, velar por la eficacia y efectividad de los medios, instrumentos y sanciones que esta futura ley proporcionará a las instituciones del Estado para enfrentar cualquier actividad terrorista y, por otro, asegurar la prudencia necesaria para evitar que esta norma comprometa los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas.

Por eso, apoyamos, sin duda, los avances logrados, pero creemos que un tercer trámite es clave para corregir aspectos deficitarios, como la exagerada nómina de autoridades respecto de quienes un atentado en su contra constituye un acto terrorista. Esto podría trivializar el concepto de terrorismo y llevar a caer en el “si todo es terrorismo, nada es terrorismo”. No podemos perder el foco. Se trata de actos que tengan la finalidad y la potencialidad de afectar la estabilidad democrática. Para lo demás está la persecución penal común.

También nos preocupan disposiciones que podrían poner en riesgo los derechos fundamentales; por ejemplo, la creación de la figura de instigación, que no exige que se actúe sobre sujetos específicos ni que ello produzca resultados concretos. Esa figura sitúa el problema, entonces, en una frontera difusa con la expresión de ideas. Tampoco es prudente aplicar medidas cautelares como el arraigo antes de la formalización de la investigación.

Finalmente, es imperativo revisar lo dispuesto sobre métodos de interceptación de comunicaciones, para evitar que la intrusión perjudique también a personas ajenas a las investigaciones, afectando su derecho a la privacidad e intimidad.

Asimismo, la posibilidad de traslado de investigaciones a Santiago puede vulnerar el principio de radicación, lo que no parece necesario, considerando que la seguridad de los intervinientes está garantizada por otras normas, como la que establece la posibilidad de la comparecencia a través de medios virtuales.

En síntesis, estimadas y estimados colegas, creo que vamos por buen camino, pero no debemos cejar en que esta futura norma sirva de verdad para combatir cualquier posibilidad de terrorismo, pero no a costa de derechos y garantías que tanto nos ha costado conquistar.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señorita Presidenta, en Chile hay terrorismo. En la macrozona sur, zona donde vivo y que represento, ocurren 2,1 hechos de violencia rural al día, muchos de los cuales podemos señalar que son terroristas. El problema es que tenemos una ley antiterrorista, pero que en la actualidad prácticamente no se aplica porque hay una complejidad con el denominado ánimo terrorista, que es muy difícil de probar. En consecuencia, conductas tan graves como el

Discusión en Sala

terrorismo están siendo sancionadas por la ley común.

Por eso era indispensable una norma como esta, una norma que lo que hace es modelar conductas y otorgar herramientas que son necesarias para perseguir y sancionar de mejor forma esos hechos. Ejemplo de ello es que tenemos la ley de robo de madera, que aprobamos hace un año y medio y que ha significado un cambio en la conducta: disminuyó de manera importante la comisión de ese delito solo porque esa ley establece sanciones más altas y mejores formas de perseguir.

La norma propuesta tiene muchas virtudes que eran necesarias. En primer lugar, sanciona la asociación terrorista, que consiste en formar parte de una asociación terrorista. Más aún, se sanciona más gravemente a quien es jefe y activo, pero incluso al que participa en una asociación. Esto es muy importante, porque desincentiva la participación de un grupo que puede nacer como no terrorista, pero puede derivar en terrorista. Esto modela conductas.

Establece la figura -ella fue cuestionada del lobo solitario, esto es, aquella persona que no forma parte de una agrupación terrorista, pero que no obstante ello comete delitos terroristas. Sanciona -muy importante la formación o el entrenamiento de personas para ser reclutadas para actos terroristas. El reclutamiento y el entrenamiento, sobre todo si son menores de 18 años. ¡Excelente medida!

Aumenta las penas en un grado si funcionarios públicos cometen este delito.

Establece técnicas de investigación similares a la ley N° 20.000, que permite perseguir el narcotráfico y el microtráfico. Y eso es muy bueno, a pesar de lo que señaló la diputada, por cuanto está garantizado el respeto de los derechos de los ciudadanos. Y, por supuesto, todos podemos ser objeto de una investigación y podrían, por ejemplo, ser escuchadas las llamadas de otras personas que no forman parte del grupo, pero estamos velando por la seguridad de nuestro país, y ese costo también hay que pagarlo y es una decisión que tomamos como sociedad, porque el terrorismo es grave y nos está azotando.

Asimismo, el proyecto establece las figuras del que favorece los actos, del financista, del conspirador, del que difunde mensajes incitando a otros a cometer actos terroristas. Esto es esencial, es algo no menor: buscar que otros cometan actos terroristas. Solo difundir ya es un delito, y eso es importante. La sociedad les está diciendo a los ciudadanos que ese solo hecho no es inocuo, sino relevante y será castigado.

La Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las Conductas Terroristas también está establecida para que nuestro país pase a tener una estrategia en este sentido. Además, son normas procesales que permiten un aumento de pena y también, por ejemplo, incrementar el plazo de detención en caso de una investigación.

Se trata de delitos complejos que requieren una ley moderna y especial como la que se propone, y esperamos que esto signifique un cambio en la conducta de los chilenos y en la forma de sancionarlos.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señorita Presidenta, esta iniciativa parlamentaria permitirá superar la ley actual contra el terrorismo, que ha devenido en letra muerta debido a su alta exigencia probatoria y su restricción al definir sus tipos penales.

A cinco meses del atentado en Cañete es necesario recordar que en el triple homicidio premeditado de los carabineros Misael Vidal , Sergio Arévalo y Carlos Cisterna el gobierno tuvo que desistirse de una querrela por ley antiterrorismo. Al respecto, el subsecretario Monsalve anunció que la ley vigente: “no permitiría ser lo suficientemente eficaz en la investigación ni nos permitiría aplicar las penas más altas.”.

Sin embargo, pese a que las penas alcanzan a las más altas, el subsecretario olvida que el terrorismo tiene además sanciones constitucionales -no las enumeraré en esta oportunidad-; sin embargo, no se podrán aplicar a quienes sean imputados por el triple homicidio en Cañete.

Discusión en Sala

Respecto al proyecto, se destacan nuevas atribuciones para las policías y el Ministerio Público en el combate al terrorismo. Con los debidos resguardos judiciales, permitirán que se intercepten llamadas en radios amplios, de hasta dos kilómetros, lo cual posibilitará desarmar bandas terroristas previo a sus ataques con tecnología usada por los organismos de investigación más avanzados a nivel global.

Asimismo, la propuesta otorga mayor protección a víctimas y testigos para evitar que se les amenace o atente con el fin de que no participen en los juicios.

En su paso por la Comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto tuvo varios cambios, entre los cuales debo destacar los siguientes: un aumento del plazo de investigación de los delitos terroristas a tres años; la incorporación de la medida de arraigo nacional al imputado por delito terrorista; la extensión del tipo penal del funcionario público que comete un delito terrorista, haciéndolo extensivo a quienes lo cometen con ocasión de su cargo valiéndose de información o herramientas a las que tuvieren acceso producto de él, y la inclusión de la sanción a la apología del terrorismo, la mal entendida libertad de expresión.

En conclusión, consideramos que el proyecto que hoy se somete a votación subsana el defecto principal que tiene la regulación antiterrorista al día de hoy, como es el problema probatorio por dificultad a la hora de acreditar el dolo.

A cinco meses del atentado terrorista que cobró la vida de tres carabineros, y en atención a que este es uno de los proyectos más importantes del fast track del senador Coloma que quedan pendientes, es fundamental dar señales de avances a la ciudadanía, sobre todo considerando la crisis de seguridad en que actualmente nos encontramos inmersos.

Claramente, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señorita Presidenta, valoro que estemos tramitando este proyecto -quizás tardíamente-, porque el país lo necesita de manera urgente. Es tremendamente importante que podamos mejorar nuestra legislación y por eso también se habla de cinco boletines refundidos, porque todos hemos hecho aportes. Incluso quienes representamos la macrozona hablábamos de un terrorismo rural y también de poder incorporar ciertas agravantes, porque con la legislación que tenemos es muy difícil utilizar todos los medios y acreditar hechos.

En esto, a propósito del terrorismo que tenemos en nuestra zona, que muchas veces se le llama terrorismo rural, pero acá no se reconoce así y, por tanto, es terrorismo puro, en que hemos tenido muertes y sin duda nos falta justicia, investigación e inteligencia, esperamos contar con más herramientas. En ello nuestra bancada ha tratado de aportar con ideas y propuestas.

Es muy importante en este caso hacer la tipificación, como bien se ha dicho, de asociación terrorista, definida como una organización basada en su capacidad para desestabilizar la estructura del Estado o generar temor en la población, así como también buscar establecer ciertos elementos, pero con claridad, no de manera que finalmente es casi imposible invocar la ley antiterrorista.

Aquí se consideran delitos de terrorismo individual, pero también grupal, colectivos. Se incorpora una aplicación de técnicas especiales de investigación y reglas procesales aplicables a la criminalidad organizada. Se hacen aplicables todos los delitos terroristas, las normas actualmente vigentes para las asociaciones delictivas o criminales. Se busca una modificación de las penas, esto es, se endurecen las penas, puesto que es muy necesario dar una señal clara en este sentido contra quienes realizan actos terroristas en nuestro país. Asimismo, se establece una jurisdicción extraterritorial, que es lo que hemos venido haciendo en nuestro sistema de justicia. Se aborda el vacío en esa jurisdicción para juzgar a personas en delitos de cohecho cometidos fuera del país.

En fin, hay que seguir avanzando. En cuanto a la agenda de seguridad, nunca nos hemos bajado de ninguna mesa,

Discusión en Sala

sino que hemos aportado en ideas. Muchas de las leyes en materia migratoria u otras hechas por nuestros senadores no se ejecutan, cuestión que hemos dicho y denunciado.

Así, creo que hay mucho por hacer en la materia, y, sin duda, vamos a apoyar esta iniciativa.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señorita Presidenta, esta nueva iniciativa de ley antiterrorista que vamos a votar marca un hito importante para todos los que luchamos por un Chile democrático, porque por fin se va a dejar en el olvido la herencia de la derecha pinochetista chilena; se va a derogar la ley vigente que fue hecha en dictadura con el único objetivo de perseguir a aquellos que se atrevieron a desafiar la dictadura civil y militar de Pinochet.

Este es un hito, porque nuestro país no puede seguir teniendo resabios dictatoriales ilegítimos y con nula aplicabilidad. Nos merecemos una nueva legislación que se apegue al debido proceso en un Estado democrático y con estándares internacionales. No es casualidad que el Estado de Chile haya sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar esta ley obsoleta en democracia. Esto no puede volver a pasar.

En el corazón de este debate se encuentra la necesidad de lograr una distinción clara entre lo que son los delitos terroristas y los que no lo son, porque en el fanatismo ideológico de algunos todo es terrorismo, y cuando todo es terrorismo, finalmente nada es terrorismo.

Esta propuesta avanza en la dirección correcta al definir los actos de las asociaciones terroristas de esta índole que tengan como finalidad, primero, socavar o desestabilizar el Estado democrático, imponer o inhabilitar alguna decisión a la autoridad de Estado democrático, o socavar o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella, pero, ¡ojo!, con métodos aptos para lograr estos fines.

Esto es un avance, porque la actual legislación carece de estos elementos que son esenciales, haciéndola subjetiva e inaplicable. Esto es un avance, porque en el futuro aquellos que quieran derrocar a un Presidente democráticamente electo, atacando las bases fundacionales del Estado, tendrán un espacio en nuestra legislación para ser llamados jurídicamente terroristas.

Sin embargo, debemos ser claros: no estamos conformes con la incorporación de la figura del terrorismo individual inconexo. De acuerdo con la norma propuesta, se sancionará como terrorista a quien, no formando parte de una asociación ni actuando en adherencia a sus fines, cometa delitos comunes, “persiguiendo” las finalidades propuestas en esta futura ley. Esa es una decisión de tipo político-criminal para facilitar la imputación de esos delitos, los que pueden ser muy graves, sin duda, pero no necesariamente aptos para poner en riesgo el Estado democrático, lo que distorsiona este proyecto.

Para terminar, quiero enfatizar que la protección de los derechos humanos no es ni debe ser contraria a la persecución de los delitos terroristas. Necesitamos que esta legislación permita perseguir los delitos de este tipo, cuando los haya, con herramientas claras.

Por eso, votaremos a favor, pero llamamos a la Sala a ser responsable para que, cuando esta ley entre en vigencia, sea aplicable sin vicios y en resguardo de la vida de las personas y el...

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señorita Presidenta, el presente proyecto de ley, que se encuentra en segundo trámite constitucional, generó en la

Discusión en Sala

Comisión de Seguridad Ciudadana un debate profundo. No obstante, la discusión permitió ir moderando ciertas materias que venían del Senado e incorporar nuevos antecedentes y temas.

Este proyecto de ley antiterrorista -tan necesario se hace cargo de la dificultad que existe para aplicar la vigente ley N° 18.314, sobre todo, debido a la exigencia subjetiva del tipo propuesto por dicha legislación. Además, la ley fue dictada sin los estándares democráticos necesarios, lo cual ha sido motivo de cuestionamientos y no ha permitido aplicarla de la manera debida para sancionar ese tipo de conductas.

Por eso, creo que constituye un avance significativo el que el proyecto de ley establezca que el terrorismo es una forma calificada de organización criminal, porque complementa o perfecciona la ley N° 21.577, sobre crimen organizado, y fortalece parte de su normativa.

La iniciativa define, de mejor manera, la organización criminal, en este caso, la asociación terrorista, como “aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo que tuviere entre sus objetivos la comisión de los delitos...”. De modo tal que de esta forma objetiva subsana la problemática que impedía la aplicación adecuada de la ley N° 18.314.

¿Cuáles son los objetivos de los delitos a considerar? Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático, imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático o cuando esos delitos tuvieren la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

Además, se establece un catálogo de delitos cuyos fines son los previamente señalados, a los cuales se añade -es parte de lo que hoy existe en la legislación comparada el terrorismo individual inconexo, vale decir, la acción de personas que, de manera individual, adhieren a ciertas doctrinas y cometen determinados delitos, lo cual es fundamental para poder perseguir adecuadamente ilícitos de esta naturaleza.

Asimismo, y de manera muy profunda, la futura ley sanciona el financiamiento de organizaciones terroristas, estableciendo que será castigado quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas, lo que es fundamental también para la persecución criminal, para seguir la huella de delitos de esa índole.

Así que, sin perjuicio de ciertas observaciones planteadas en la discusión en particular y algunas solicitudes de votación separada, es un muy buen proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señorita Presidenta, por su intermedio, saludo a los ministros Álvaro Elizalde y Luis Cordero , quienes nos acompañan.

Primero, quiero destacar el rol de la Comisión de Seguridad Ciudadana que se refleja en la cantidad de acuerdos que pudimos suscribir. Su trabajo permitió que el gobierno acogiera indicaciones de la oposición, particularmente de Renovación Nacional. Creo que logramos acuerdos para aprobar casi el 90 por ciento de nuestras indicaciones. En ese sentido, cabe hacer presente el especial rol que tuvo nuestro asesor Pablo Celedón , quien fue fundamental, y también, sin ninguna duda, la labor de los asesores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, José Tomás Humud y Rafael Collado .

Lamentablemente, ocurre algo bien extraño. La oposición llega a acuerdo con el gobierno para que se aprueben sus indicaciones, pero la coalición de gobierno, particularmente Apruebo Dignidad, termina votando en contra de su propio gobierno y de dichos acuerdos que buscan fortalecer este proyecto de ley.

Es fundamental contar con una ley antiterrorista moderna, que pueda ser utilizada y condene o persiga, como corresponde, delitos tan crueles como los homicidios de los tres carabineros en Cañete, que conmocionaron a la opinión pública. Todos buscamos que los responsables sean sancionados con los máximos de las penas y que las

Discusión en Sala

leyes que se les apliquen sean las que correspondan, en atención a la gravedad de esos delitos.

En ese sentido, quiero destacar algunos aspectos relevantes de este proyecto, los cuales fueron introducidos en el presente trámite con indicaciones nuestras: se amplió el catálogo de los delitos base que pueden ser considerados delitos terroristas; se incorporaron distintas figuras de homicidios, entre ellas, los delitos contra la vida de funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas. Asimismo, se agregaron delitos correspondientes a la Ley General de Ferrocarriles.

También se reconoció la figura del lobo solitario. A esta altura, ¿quién puede no creer o entender que un delito terrorista lo puede cometer una sola persona? El Partido Comunista y el Frente Amplio son los únicos que creen que una sola persona no puede cometer un delito terrorista y, por eso, lo votaron en contra, pero, a pesar de ello, se aprobó.

Además, incorporamos distintos delitos que pueden ser cometidos por una sola persona -secuestros, sustracción de menores, incendios, distintas figuras de homicidios y delitos objetivos que, necesariamente, constituyen terrorismo, como la colocación de una bomba en el Metro. ¿Cómo eso no va a ser un delito terrorista? Bueno, Apruebo Dignidad cree que no es un delito terrorista.

Por otra parte, la interceptación de comunicaciones es fundamental para hallar a los terroristas. Si el Frente Amplio y el Partido Comunista defienden que se abra el secreto bancario, es inentendible y una incoherencia que voten en contra de interceptar comunicaciones para buscar más eficazmente a los terroristas.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señorita Presidenta, por su intermedio, saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Este es el momento; ahora hay que actuar.

Se ha hecho una profusa explicación de la iniciativa que hoy vamos a votar. Se trata de un proyecto de ley que mejora sustancialmente la actual legislación en materia de terrorismo.

Señalé, en el informe, que Chile, lamentablemente, ocupa el lugar número 17 en el ranking de terrorismo -estamos a un puesto Colombiay ese puesto se lo debemos a lo que ocurre en La Araucanía, en mi región.

Uno puede hablar de terrorismo, teorizar de terrorismo, pero la verdad es que lo dramático es vivir con terrorismo. Por ello, no podemos seguir aceptando que la gente de La Araucanía viva en una de las zonas más peligrosas del mundo. No lo digo yo, sino justamente el informe anual de la Universidad de Maryland, en el que se indica que hace unos años la situación era mucho más tranquila.

¿A quién perjudica eso? A la gente. Nadie invierte en una zona donde hay terrorismo y que es una de las más peligrosas del mundo. Nadie invierte.

Aquí se ha hecho gárgaras respecto de que, en este caso, el terrorismo tiene el objetivo de revindicar al pueblo mapuche, pero es absolutamente falso. La Coordinadora AraucoMalleco (CAM), Weichán Auka Mapu y otras organizaciones no representan ni por cerca al pueblo mapuche. De hecho, la fiscalía y Carabineros acaban de encontrar a dos personas que están detrás del asesinato, mediante sicariato, de dos comuneros mapuches, ocurrido el último tiempo. Esa es la realidad.

Entonces, podemos seguir teorizando, pero lo cierto es que lo que es vergonzoso -se dice en el informe es que convivamos con el terrorismo y levantemos los hombros.

Según dice el informe, por un lado, el terrorismo no respeta el valor de la vida humana ni los más mínimos principios de la observancia democrática, en especial la observancia de los derechos humanos. Un Estado que no

Discusión en Sala

actúa contra el terrorismo es un Estado que practica una flagrante omisión y, por ello, también viola la democracia y los derechos humanos.

Si dejamos que el terrorismo se siga instalando en la macrozona sur, estamos avalando de alguna forma esa violación a los derechos humanos, porque como Estado no estamos actuando. Como consecuencia de ello, el Estado también viola los derechos humanos, porque no actúa frente a la violación de los derechos humanos de esas personas.

En Chile, todos somos ciudadanos; todos merecemos el mismo respeto; todos merecemos que el Estado nos proteja. La Región de La Araucanía merece que el terrorismo llegue a su fin. Este proyecto de ley nos va a ayudar en eso.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señorita Presidenta, al iniciar mis palabras no puedo sino recordar a la familia Luchsinger Mackay , cruelmente asesinada y quemada viva. Si este proyecto de ley hubiese estado vigente como ley, se habría sancionado en virtud de la ley antiterrorista y los autores habrían sido condenados a cadena perpetua. De aprobarse, espero que la normativa se denomine "Ley Luchsinger Mackay ".

Este es un proyecto de ley muy importante para la república, especialmente para la macrozona sur, aunque también para todo Chile. Por fin podemos tener una ley a la altura de las circunstancias que define la asociación terrorista. Cuando tres o más personas se organicen, con acción sostenida en el tiempo, para socavar y desestabilizar las estructuras políticas del Estado o las estructuras económicas, será asociación terrorista; cuando se reúnan tres o más personas para imponer o inhibir alguna decisión de la autoridad del Estado, será asociación terrorista; cuando tres o más personas se reúnan, se organicen, para emplear métodos que permitan someter o desmoralizar a la población, será asociación terrorista.

No solo quien pertenezca a una asociación será terrorista; también establecimos el terrorista individual. Si una persona va al metro y pone una bomba, es terrorista y será sancionado como tal, como corresponde. Esperamos que esta Sala vote unánimemente a favor la definición de terrorista individual, no como ocurrió en la comisión, que algunos votaron en contra.

El proyecto establece que cuando con ocasión de cometer un delito terrorista se produzca la muerte de una persona, el autor siempre será sancionado con presidio perpetuo calificado. Esa es una señal clara para quienes se están organizando para socavar las estructuras del Estado y ejercer terrorismo.

También el proyecto de ley sanciona a quienes financien el terrorismo, aunque no sean parte de una agrupación. Basta con que sean sorprendidos financiando terrorismo para que sean gravemente sancionados.

Asimismo, se establecen técnicas modernas de investigación. Cuando se cometa un hecho en un lugar determinado, se podrán interceptar todas las redes telefónicas del sector, para situar a quienes estuvieron presentes en un momento y lugar determinados. Esto ayudará a achicar el cerco y detectar terroristas.

Además, se podrán llevar los juicios a un lugar distinto del que se comete, para evitar amenazas a fiscales y jueces.

Por lo tanto, llamamos a votar a favor este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez .

Discusión en Sala

El señor RAMÍREZ (don Matías).-

Señorita Presidenta, es importante iniciar la discusión indicando qué entendemos por terrorismo en nuestro país y por qué estamos debatiendo este proyecto de ley.

Evidentemente, en el último tiempo, el Estado chileno ha sido condenado de manera reiterada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la aplicación de la actual ley antiterrorista, porque su génesis, precisamente, se da en el marco, en un contexto en que no se buscaba perseguir el terrorismo, sino perseguir ideas y a grupos de personas que estaban en contra del terrorismo de Estado implantado durante la dictadura cívico-militar. Por eso, en la década del 80, se crea la ley antiterrorista. Lamentablemente gobiernos democráticos la han utilizado para perseguir, en este caso, ideas de grupos u organizaciones disconformes por distintos motivos.

En 2014, Ben Emerson, el relator de la Organización de las Naciones Unidas -no citaré a nadie de nuestro país-, se refirió a la aplicación de la ley antiterrorista en nuestro país y al conflicto mapuche. Luego, Emerson planteó que los gobiernos posteriores a esa fecha mantuvieron un enfoque centrado en la represión, en la criminalización de la protesta mapuche y en el control del orden público, sin abordar seriamente las causas fundamentales de esa violencia.

Creo que ese marco de discusión debemos trasladarlo al debate de este proyecto de ley, porque, efectivamente, el terrorismo afecta derechos fundamentales.

Una discusión de fondo, primero, es entender si en nuestro país existe terrorismo. El proyecto deja a un lado elementos subjetivos planteado particularmente en la ley de los años 80, pero plantea situaciones igualmente complejas, como figuras individuales de terrorismo, en que evidentemente se puede llegar a la persecución de hechos que pueden ser sumamente graves como delitos, pero no necesariamente calificándolos de terroristas. Esa preocupación está incorporada en este proyecto de ley a través de la redacción que aborda al denominado "lobo solitario", lo que para mí es sumamente complejo.

Además, el proyecto establece medidas que en el ámbito de la investigación son igualmente complejas y que eventualmente van a generar vulneraciones, por ejemplo, la ampliación de dos a tres años del plazo de investigación de una causa formalizada. Estamos hablando de delitos tan graves que vamos a asegurar, por ejemplo, la prisión preventiva para personas que serán investigadas y que van a dilatar sus juicios, o la intervención de redes móviles. En ese contexto, personas no investigadas por delitos podrán ver interceptadas sus comunicaciones. Eso es sumamente grave y desvía el foco central de la discusión.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser.

El señor KAISER.-

Señor Presidente, el Estado tiene la obligación de no ejecutar e impedir la violación de derechos humanos. Quiero leerles un extracto:

"La Comisión ha examinado y calificado de violación de derechos humanos numerosos casos de muertes cometidas por particulares por motivos o bajo pretextos políticos.

Tales hechos han sido calificados, además, como actos terroristas, si se trata de atentados contra víctimas indiscriminadas, como ser la colocación de explosivos en un lugar frecuentado por el público o el derribamiento deliberado de cables de alta tensión con la intención de (o sin importar que) mueran electrocutados vecinos o transeúntes. Se ha calificado también como actos terroristas los ataques selectivos, a mansalva o sobre seguro, en contra de agentes del Estado."

Este es un segmento del informe de la Comisión Rettig. La Comisión Rettig, que es verdad oficial en este país, estableció que los actos terroristas son considerados, cuanto menos en Chile, violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, no puede ser que no exista una legislación eficiente para perseguir las violaciones de derechos

Discusión en Sala

humanos cometidas por grupos terroristas, como la CAM, la WAM y tantos otros que se han segregado o separado de estos por razones meramente financieras o para perseguir sus propios fines políticos.

No olvidemos tampoco que hoy en Chile están actuando organizaciones terroristas internacionales. En ese sentido, se pueden calificar como organizaciones terroristas el Tren de Aragua, entre otras cosas debido a su relación con el régimen venezolano, o Hezbolá, del cual sabemos que, cuanto menos, mantiene una cierta red de respaldo financiero en nuestro país.

Entonces, si nosotros no tenemos instrumentos actualizados para perseguir a quienes cometen actos terroristas y a quienes los respaldan, como Estado estamos cometiendo una falta por omisión. Estamos dejando sin protección a quienes puedan ser víctimas de esos actos terroristas y, en ese sentido, el Estado de Chile, por omisión, se hace culpable de violaciones a los derechos humanos.

Espero que esa no sea la intención de ciertos parlamentarios que rechazan esta iniciativa.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán.

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al señor ministro, a mis colegas parlamentarios y, por supuesto, a los funcionarios de la Corporación.

En mi concepto, en Chile sí existe terrorismo, y, por supuesto, en la Región de La Araucanía, que tengo el alto honor de representar.

Hoy votaremos un proyecto que realmente interesa a las personas que a diario se ven desprotegidas, inseguras, sin poder caminar en forma tranquila a su hogar y que, incluso, se sienten inseguras en sus propias viviendas.

Estamos discutiendo en concreto medidas que determinen cuáles serán las conductas terroristas y estableceremos las penas de estas acciones. Las familias que han sido víctimas del terrorismo esperan que aprobemos esta iniciativa, que se aumenten las penas para quienes han provocado tanto dolor en La Araucanía, y se establezcan nuevos lineamientos para perseguir, calificar y sancionar sus conductas.

Hago un llamado a todos mis colegas parlamentarios para que aprobemos esta iniciativa y que se pongan en el lugar de las víctimas, que llevan décadas soportando la infamia y la injusticia.

Ahora, con este proyecto, por ejemplo, se podrá condenar aquellas conductas siempre que su comisión pueda implicar riesgo para la vida de las personas o daños a la integridad física o salud de la población. También dará mayores facultades a los fiscales para investigar con fuerza estos delitos.

Es solo cuestión de recordar el macabro asesinato de tres carabineros, donde todos los chilenos solicitamos que se apliquen a esos delincuentes las máximas sanciones que permita la ley.

No hay inversión en La Araucanía porque los inversores no se sienten seguros. Cada día se ve más pobreza y un aumento enorme de la cesantía. Lo he dicho, y lo seguiré reiterando en este Congreso, para que el Presidente tome medidas y apoye a La Araucanía. Hay que preocuparse en forma urgente de este grave problema.

En definitiva, se busca conseguir una persecución penal eficaz y anticipada del terrorismo, habilitando el uso de las técnicas especiales de investigación asociadas a la nueva norma contra el crimen organizado, endureciendo las penas para quienes cometan tales delitos.

Con fuerza lo digo: es el momento de enfrentar el terrorismo en el país y en nuestra región, de tal forma que se den las garantías para que la paz se imponga sobre la violencia, para que la justicia por fin venza a la injusticia, para que mis vecinos y vecinas vuelvan a sentirse seguros en la querida Región de La Araucanía.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, tiempo atrás, en el sur de Chile, hubo un atentado contra el tendido eléctrico, atentado poco común y del cual, además, no se entendía bien su motivación ni su modus operandi. En ese contexto, el Presidente de la República convocó al Palacio de la Moneda a todas las autoridades del Estado: Fiscalía, policías, inteligencia, ministros y a los Presidentes de ambas Cámaras. En su oportunidad, me tocó representar en ese espacio a esta Cámara. Y ahí, uno de los acuerdos públicos a los que se llegaron en esa reunión fue que había que cambiar la ley antiterrorista.

La razón era que esta ley trataba sobre un delito muy poco invocado por el Ministerio Público, porque no obtenía los resultados prácticos para la persecución penal, y más bien los fiscales terminaban invocando la ley de control de armas para buscar una condena en contra de los involucrados.

La ley de control de armas les daba más herramientas para efectos de lograr una condena. Entonces, una de las anomalías que ahí se diagnosticaron es que necesitábamos un delito que estuviese mucho más claro y que para los fiscales fuera más fácil invocarlo, de manera que los tribunales de justicia finalmente pudieran aplicar una condena acorde a la acción terrorista.

Eso y otros temas es lo que hoy estamos discutiendo.

Quiero dar lectura al artículo 2º, que señala: “Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tuviere entre sus objetivos la perpetración de los delitos que se indican a continuación y entre sus fines los de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieran la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella:”.

Me parece que con esta modificación y la de otros artículos, estamos mejorando la ley para que se pueda invocar, porque para algo existe esa ley antiterrorista, que se aplique bien en los casos que corresponda, que el Ministerio Público lo tenga dentro del pool de opciones para lograr una condena, y que este tipo de actos no quede en la impunidad.

Por eso, desde el Partido Liberal, votaremos a favor de esta iniciativa, aportando con cinco votos en esta Sala.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, existe inconsecuencia total y absoluta en las intervenciones de algunos diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista, porque apoyan esta iniciativa en la sala, pero con sus votos en las comisiones, siempre votan en contra de aquellas que tienen como finalidad entregar mayores y mejores herramientas para combatir el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia en nuestro país.

Por las posibles vulneraciones a los derechos humanos, algo que parece un pretexto, yo les pregunto: ¿no tienen derechos humanos las víctimas que han sido asesinadas o quemadas por terroristas? Han hecho lo que han querido prácticamente en dos regiones del país.

¡Esas víctimas sí tienen derechos humanos! No solo fijen la atención en los derechos humanos de los victimarios, porque las víctimas también tienen derechos humanos.

Y me gustaría que se pronunciaran, por ejemplo, sobre el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, víctimas

Discusión en Sala

que ya mencionó el diputado Leal . Ellos fueron quemados vivos; sin embargo, esa acción la catalogan como acto no terrorista; la denominan “violencia rural”.

Señores, sean consecuentes. Aquí debemos dotar al Estado de las mejores herramientas que el Estado de derecho nos permite para combatir frontalmente a estos terroristas. ¿En qué se ha traducido la ley actual desde el 2002 a la fecha? En que solo tenemos tres condenados. Eso significa que es una ley que no está dando el ancho, porque sí existen terroristas, porque sí existe terrorismo en nuestro país, pero ustedes, sistemáticamente, le han bajado el perfil diciendo que hay violencia rural.

Invito al Partido Comunista y al Frente Amplio a que sean consecuentes y voten favorablemente esta iniciativa. Si de verdad están del lado de las víctimas, deben votar favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, ante el emplazamiento del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, me voy a presentar. Soy Lorena, hija de Waldo y nuera de Jaime, dos víctimas del terrorismo de Estado. Vaya que sí sabemos, por desgracia, lo que es el terrorismo, el brutal terrorismo de Estado que asoló a nuestro país durante diecisiete años.

Quiero agregar que hace pocos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por aplicar medidas que aseguran impunidad a violadores de derechos humanos, a terroristas de Estado.

Desde luego, estamos de acuerdo con que hay que legislar sobre terrorismo; pero legislemos de verdad, no con esa verborrea donde todo cabe en materia de terrorismo, y, finalmente, no nos hacemos cargo de aquello y terminamos haciéndonos cómplices de persecuciones políticas que no tienen nada que ver con el terrorismo.

Hechos. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada contra el Estado chileno hace pocos días.

Hechos. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comunicó al Estado de Chile que mantener el estado de excepción constitucional de emergencia significa una forma de persecución a pueblos originarios.

Hechos. El abogado Roberto Garretón , premio nacional de Derechos Humanos, relator especial de Naciones Unidas sobre estos temas, en relación con la antigua ley antiterrorista y el accionar contra el pueblo mapuche, dijo hace unos años que resulta una vergüenza para el Estado de Chile hablar de terrorismo en el Wallmapu, cuando vemos el accionar, por ejemplo, de Al Qaeda. Lo dijo el señor Roberto Garretón .

El tema es si la ley antiterrorista en tramitación, iniciativa respecto de la cual vamos a aprobar algunos de sus artículos, quiere ser una excusa para la derecha en materia de control social. Eso no lo vamos a permitir.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, la ley antiterrorista avanza contra la voluntad del Frente Amplio y del Partido Comunista. Durante toda su tramitación ellos abogaron por las garantías del terrorista. Una muestra más de que en esta materia no estamos en la misma línea. Es mentira que en este tema estemos todos alineados, como sería esperable, como sería decente.

Discusión en Sala

El artículo 4° de este proyecto de ley, que consagra la figura del “lobo solitario”, se aprobó en contra de la voluntad de la izquierda radical.

El artículo 6°, que consagra un marco rígido de aplicación de la pena, se aprobó en contra de la voluntad de la izquierda radical.

El artículo 12, que tipifica y sanciona la difusión pública de mensajes o consignas que tengan como finalidad incitar a otros a la comisión de delitos terroristas, también fue aprobado en contra de la voluntad de la izquierda radical.

Como verán, esta ley en proyecto va contra la voluntad de la izquierda radical, porque en Chile el terrorismo tiene un color político: el rojo. ¿O ya se olvidaron de que Gabriel Boric visitó al terrorista Ricardo Palma Salamanca, miembro del grupo terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y asesino del senador Jaime Guzmán? ¿Ya se olvidaron de que Gabriel Boric reivindicó el legado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del FPMR Autónomo? ¿Se olvidaron de que hace pocos días un senador de la república señaló que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) no es un grupo terrorista? ¿Se olvidan de cómo la izquierda respaldó la subversión octubrista, en la que se incendiaron 19 estaciones del metro, iglesias, universidades y locales comerciales, y se atentó contra la integridad de cientos de carabineros? Pero eso no es terrorista; no, para la izquierda radical no lo es.

Les podría recordar y enrostrar tantos hechos que demuestran que, en esta materia, ustedes y nosotros tenemos un abismo de diferencia. Ustedes no están con la posición de los chilenos honestos y trabajadores. Ustedes han reivindicado sistemáticamente la violencia y la han respaldado. En otros tiempos, al menos tenían la entereza y valentía de agarrar un fusil; hoy, tras sus pupitres, siguen respaldando al subversivo, al que lanza bombas molotov, al que atenta contra la integridad de carabineros. Los siguen respaldando, les siguen dando apoyo jurídico y apoyo político. En otra época, al menos tenían los pantalones para estar en la calle recibiendo lo que tenían que recibir. Pero ahora no, están muy cómodos en esta izquierda radical burguesa.

Las víctimas del terrorismo, todos los chilenos comunes y corrientes, las familias honestas, tienen derechos humanos. Por eso, al menos una inmensa mayoría del sistema político va a estar con ellos.

Votaremos a favor -contra la voluntad de la izquierda radical-, porque en esto estamos claros: si el terrorismo tiene un color, ese color es el rojo.

Repito que votaremos a favor.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez.

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, más allá de estos discursos absolutamente vacíos y carentes de contenido que hemos escuchado en algunas intervenciones, como, por ejemplo, en las de los diputados Cristián Araya y Sergio Bobadilla -dicho sea de paso, discursos cargados de odio e ignorancia-, vale la pena mencionar que este proyecto de ley se enmarca en un contexto global.

Cuando hablamos de terrorismo, no hablamos únicamente de cuestiones circunscritas a situaciones internas de un determinado país. Estamos en un mundo peligroso, con escenarios bélicos abiertos en distintos lugares, donde las acciones violentas a veces vienen de Estados, como vemos continuamente en el caso de Israel, pero también pueden venir de grupos radicalizados o de sujetos individuales a quienes se les ocurre que un día pueden aterrorizar a la población.

En ese sentido, creo que este proyecto nos presenta un enfoque de integralidad que vale la pena destacar, basado en buenas prácticas que se están llevando adelante en democracias avanzadas. Creo que garantizar la adecuada cooperación internacional, la capacitación; ayudar de manera más efectiva en medidas contra el terrorismo interno y el financiamiento del terrorismo, tiene que ver también con el fortalecimiento de las capacidades del Estado en materia de lucha contra el crimen organizado y respeto a los derechos humanos, porque eso hacen las democracias. Las democracias hacen cumplir la ley, cautelan que exista Estado de derecho y que se enfrenten

Discusión en Sala

fenómenos delictivos, criminales y, eventualmente, terroristas, pero sin coartar las libertades individuales de la ciudadanía, sin menoscabar la integridad humana de las personas. Eso se hace. Así se brinda seguridad en un contexto de respeto a principios que son universales.

Por lo tanto, creo que este proyecto efectivamente avanza en esa línea y viene a saldar una deuda pendiente de hace demasiados años en nuestro país, en que muchas veces esta discusión estuvo caricaturizada desde lado y lado. Creo que por fin estamos dando una muestra de suficiencia como Estado, que debería permitirnos enfrentar este fenómeno de forma más efectiva, fortaleciendo nuestras capacidades institucionales, haciendo respetar el Estado de derecho y profundizando nuestra democracia.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, por fin estamos discutiendo un proyecto de ley enfocado en la seguridad de nuestro país, que va en la línea de la principal preocupación de los chilenos, quienes nos exigen una ley antiterrorista que sea efectiva y aplicable.

La actual ley N° 18.314, promulgada y publicada por el gobierno militar, ha quedado obsoleta frente al garantismo que permite a los terroristas quedar libres.

Efectivamente, la dificultad para probar el ánimo terrorista ha obstaculizado la condena de actos terroristas que afectan a miles de chilenos, especialmente en la macrozona sur, donde el año pasado se registraron en promedio más de dos de esos hechos por día, a los que hoy se les llama “violencia rural”.

Estamos de acuerdo en que es fundamental actualizar nuestra legislación, y este proyecto introduce los cambios esenciales que permitirán enfrentar el terrorismo con mayor eficacia.

¡Que los terroristas terminen en la cárcel!

Primero, se tipifica la asociación terrorista como base del delito, eliminando la carga de probar elementos subjetivos.

Además, se amplía el catálogo de delitos que pueden ser considerados terroristas, cubriendo desde la colocación de bombas hasta el homicidio de autoridades, sin necesidad de probar intenciones ambiguas, sino centrándonos en hechos objetivos.

Este proyecto reconoce también la amenaza del “lobo solitario”, tipificando a aquellos individuos que, sin ser parte de una organización, cometen delitos con características terroristas.

Asimismo, se establecen penas específicas para quienes financien o lideren asociaciones terroristas, y se incluye la inhabilidad absoluta y perpetua para funcionarios públicos que cometan tales actos.

Además, introduce técnicas modernas de investigación, como el uso de dispositivos IMSI Catcher bajo estrictos controles judiciales, con el fin de asegurar la eficacia de las investigaciones sin vulnerar la privacidad.

Es nuestro deber proteger a nuestra ciudadanía y garantizar la paz, y este proyecto de ley es un avance significativo en esa dirección.

Votar a favor de este proyecto para contar con una nueva ley antiterrorista no es una cuestión de ideologías, sino de responsabilidad moral con los ciudadanos que nos han elegido.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE (doña Camila) .- Señor Presidente, sin lugar a dudas, el proyecto que estamos discutiendo viene a resolver los problemas de aplicación de la actual legislación antiterrorista, proponiendo mejores herramientas para la persecución de los delitos terroristas.

En esto no tengo dos posturas ni doble discurso. Estoy por aumentar al máximo las penas para este tipo de delitos, porque me parece que son de una gravedad que requiere darle garantías de seguridad y tranquilidad a nuestra población.

Como Congreso Nacional tenemos ese deber con la certidumbre de las familias chilenas. Insisto, en esto no podemos tener dobles discursos. Con la misma fuerza con que perseguimos el crimen organizado, y con la misma fuerza que queremos perseguir los delitos tributarios, debemos establecer penas máximas para quienes cometan delitos terroristas.

Debemos analizar la experiencia comparada y la forma en que otros países han enfrentado el terrorismo, hay que revisar la experiencia de España con el caso de la ETA, donde se tomaron decisiones bastante similares a las que considera el proyecto que debemos votar hoy.

Eso sí, quiero hacer un alcance. Lo anterior no puede suponer poner en riesgo el proceso penal ni sus garantías, sobre todo en lo que signifique dar un paso hacia atrás, hacia el sistema inquisitivo que existía antes de la reforma procesal penal.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, si bien soy crítico de algunos aspectos de este proyecto, debo admitir que es un paso político importante para modernizar la legislación y abordar el terrorismo de manera más efectiva, ya que actualmente los tribunales tienden a normalizar la conducta terrorista y a darle un tratamiento más bien de derecho penal general, evitando acudir precisamente a la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

Este proyecto modifica esa situación y aborda el terrorismo de una manera más efectiva y acorde con la realidad actual, eliminando del tipo penal el propósito subjetivo específico para considerar un acto como terrorista, y adoptando en su lugar como supuesto solo la aptitud para generar temor en la población, lo cual es ya un gran avance.

Sin embargo, el texto aprobado en la Comisión de Seguridad Ciudadana presenta ciertas deficiencias en los requisitos para considerar a una asociación como terrorista, como el número mínimo de personas y la exigencia de que lleve a cabo una acción sostenida en el tiempo.

Voy a apoyar este proyecto porque representa un avance significativo, pero creo que es pertinente reducir el número mínimo de integrantes para calificar a una asociación como terrorista, desde tres o más a dos o más personas, y eliminar la exigencia de que la acción sea sostenida en el tiempo para calificarla como tal.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, en virtud de lo que establece el artículo 77 del Reglamento de nuestra Corporación, le pido que suspenda la sesión por falta de quorum.

Discusión en Sala

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Por no tener quorum para sesionar, se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra la diputada Ericka Ñanco .

-Hablan varios señores diputados.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Pido silencio, por favor, diputados. Si los diputados de Renovación Nacional quieren conversar, hagan una reunión fuera de la Sala.

Continúa con el uso de la palabra la diputada Ericka Ñanco .

La señora ÑANCO (doña Ericka).-

Señor Presidente, voy a perder minutos de mi intervención porque los diputados no quieren dejar de conversar. Esos mismos diputados que no paran de hablar entre ellos se llenan la boca con la palabra terrorismo mientras reivindican hasta el día de hoy al máximo terrorista de este país: el dictador Pinochet .

Les recuerdo, señores “terropinochetistas”, que hace diez años la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile en el caso Norin Catrیمان y otros, principalmente por la violación del principio de legalidad, del derecho a la presunción de inocencia, del principio de igualdad y no discriminación y del derecho al debido proceso en contra de ocho comuneros mapuches que fueron condenados por supuestas conductas terroristas.

Es necesario, más que nunca, que se modifique la ley antiterrorista, principalmente porque los casos en los que se ha tratado de condenar a personas invocando esa ley, han sido contra personas humildes, personas que no han cometido delitos.

Solo quiero recordar ese caso, el de Norin Catrیمان, en el cual el Estado de Chile se vio obligado a pagar una indemnización por vulneración al derecho a la igualdad. No solo han sido personas de origen mapuche las que se han visto perjudicadas con la aplicación de esa ley, que data de la dictadura. O sea, estamos modificando una ley que su mismo dictador terrorista, diputados, instaló en nuestro Estado, principalmente para perseguir a quienes no pensaban como él, a quienes tenían una ideología política distinta, cuestión que creo que hasta hoy ustedes siguen reivindicando.

Por eso, esta modificación a la ley antiterrorista debe perseguir los delitos terroristas, que son los que se van a tipificar en esta iniciativa; pero hay que tener sumo cuidado porque no podemos seguir revictimizando, ni utilizar o mal utilizar el Estado de derecho para que las personas no tengan igualdad ante la ley.

Sí, existen reparos en relación con algunos artículos de este proyecto, sobre los cuales se conversó en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Hay algunas disposiciones que tienen algún tipo de incongruencia con la iniciativa, referida principalmente a las conductas terroristas, que son una acción organizada cometida por grupos entrenados cuyo objetivo es desestabilizar el Estado democrático. En este caso, calificar como terrorista una conducta que no es permanente ni grupal, como dije anteriormente, es incongruente con la iniciativa.

Aun así, espero que en esta Sala prime el derecho a la igualdad ante la ley, y que la sensatez, que a veces no parece ser muy parte de los colegas de enfrente en este hemiciclo, pueda ser votada hoy.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, primero, me quiero presentar, al igual que lo hizo una diputada que me antecedió. Soy Andrés Celis , diputado, sobrino del exmarxista, exterrorista, exguerrillero y fundador del MIR, Andrés Pascal Allende .

Este proyecto que estamos debatiendo establece algunas herramientas que son esenciales. Por ejemplo, da al fiscal la siguiente facultad en el artículo 13: “El fiscal a cargo de la investigación de hechos que revistan caracteres de delito terrorista podrá solicitar al juez de garantía autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que la información que se recopile será relevante para la investigación.

En virtud de la autorización señalada en el inciso precedente se podrán recopilar tanto los metadatos y datos que se transmitan a través de dichas redes (...).”.

Agrega que la autorización se concederá por quince días, y se indicará el plazo para que el Ministerio Público elimine o anonimice de todo registro la información que no sea parte de la investigación y la manera de acreditar la eliminación o anonimización; la autorización podrá renovarse por el juez de garantía a petición fundada -reitero, fundadadel fiscal. Luego señala que aun cuando la investigación cuente con personas contra las cuales se haya formalizado la investigación... y así sigue.

¿Qué quiero decir con esto? Que lo que alega la izquierda y el Frente Amplio es que con estas medidas se estarían vulnerando ciertos derechos humanos, como la privacidad, consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica; pero les quiero recordar tan solo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señaló lo siguiente: “El derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados, siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, las mismas deben estar previstas en la ley, perseguir un fin legítimo (...) es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática.”.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla .

El señor VIDELA.-

Señor Presidente, el proyecto que estamos discutiendo es un paso en la dirección correcta para modernizar nuestra legislación contra el terrorismo. Sin embargo, simplemente establecer altas penas no es suficiente. El enfoque debe ser integral, e incluir prevención, inteligencia y una justicia eficiente. Solo así estaremos realmente fortalecidos contra estos delitos y garantizaremos que los delincuentes enfrenten consecuencias justas y efectivas.

La realidad en Chile en la lucha contra el crimen organizado es compleja, no solo en la macrozona sur; hoy también vemos terrorismo en otras regiones como -por qué no decirlo las del norte. Justamente, hoy tenemos la visita del Presidente de la República a la Región de Antofagasta. Esperamos, por supuesto, que pueda tomar medidas efectivas contra esta situación, porque, como dije, no solo hay que subir las penas, pues hoy los delincuentes y sobre todo el crimen organizado cada vez utilizan nuevas herramientas y más tecnología para atemorizar a la gente de bien.

No pueden seguir ganando los delincuentes ni puede seguir avanzando la gente de mal. En este momento la gente de bien necesita seguridad; Chile necesita seguridad; lo hemos dicho incansablemente aquí en el Congreso Nacional.

Votaré favorablemente este proyecto, pero hago presente que debemos avanzar de manera mucho más efectiva, y no solo con el aumento de las penas y otras medidas que dispone esta iniciativa.

Discusión en Sala

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, quiero dejar constancia de algo que aquí ha sido reiterativo: siempre estar echando la culpa al lado.

Nunca hubo más terrorismo en Chile que durante el gobierno del Presidente Salvador Allende. Existían más de diez grupos terroristas y había escuelas de guerrilla, como la Punto Cero, famosamente conocida. Él era aliado de los principales terroristas de Latinoamérica, entre ellos, Fidel Castro .

El actual gobierno llegó al poder a través del terrorismo. Todo lo que hicieron durante el

18 de octubre fue terrorismo, fue sembrar el terror en las calles, fue destruir, fue aliarse con los golpistas contra el gobierno. No fue otra cosa que eso: intentaron un golpe de Estado.

Entonces, para hablar de terrorismo, primero, hay que fijarse bien en qué se ha hecho y en qué no se ha hecho y compartir solo una verdad, que es la verdad.

Si el Frente Amplio y el Partido Comunista pretenden rechazar este proyecto, entonces entenderemos que siguen en la misma senda que empezaron a construir el año 1970 con el Presidente Salvador Allende .

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Oyarzo .

El señor OYARZO.-

Señor Presidente, claramente vamos a aprobar este proyecto de ley, porque es necesario; Chile lo necesita.

La propuesta consiste en establecer una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas, algo que lamentablemente ha pasado en Chile, por tanto, no estamos ajenos a ello. Además, deroga la ley N° 18.314, que Determina Conductas Terroristas y Fija su Penalidad.

El proyecto busca actualizar y simplificar la legislación sobre conductas terroristas en Chile en concordancia con compromisos internacionales. En ese sentido, propone, por ejemplo, redefinir los delitos terroristas para simplificar su acreditación y trasladarlos al Código Penal, derogando la ley N° 18.314; reforzar la persecución penal de asociaciones terroristas y conductas vinculadas; aplicar nuevas técnicas de investigación; mejorar la protección de víctimas y testigos; crear un catálogo de delitos y establecer dos tipos de delitos de terrorismo individual, uno relacionado con asociaciones terroristas y otro para actos terroristas aislados, además de incluir reglas procesales especiales.

Esto es necesario en nuestro país. Tenemos que aprobar en esta oportunidad. Invito a todos los diputados y diputadas a aprobar este proyecto de ley.

Además, quiero dejarles un mensaje. Chile está en el top 20 de los países con más terrorismo. Eso no lo podemos permitir. Nuestro deber como legisladores es combatir el terrorismo, y esto va en esa línea.

Así, vamos a aprobar esta iniciativa, e invito a todos mis colegas a que hagan lo mismo.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, estimados parlamentarios, al fin vamos a tener una ley moderna, que sirva como ley antiterrorista en Chile.

Desde hace muchos años se venía discutiendo, pero nunca -¡nunca! la oposición de izquierda dio los votos para avanzar en algún proyecto antiterrorista.

Hoy otra cosa es con guitarra, y la verdad es que la guitarra la tienen bien desafinada en el tema del crimen organizado, de la delincuencia y también de los terroristas.

¿Y por qué hablo de los terroristas? Porque el fiscal regional de la Araucanía, que le está salvando los muebles al gobierno, está tomando detenidos a los principales terroristas de la CAM, la WAM y la RML, que son los que asolan la Región de la Araucanía y la macrozona sur. Tiene detenido al principal terrorista de Chile, que es Héctor Llaitul , y lo tuvo que hacer por una ley impulsada por quien habla, la ley contra el robo de madera, en la que hay técnicas investigativas de asociación ilícita terrorista. El terrorista Llaitul robaba madera para comprar municiones y armas con las cuales detenía a trabajadores y les disparaba, así como también se tomaba predios para llevar a cabo sus delitos de robo de madera y el crimen organizado. Pero no es como dice Huenchumilla: que la CAM no estaba metida en el crimen organizado. Yo creo que el senador vive en otro planeta en este momento, porque la verdad es que la CAM es una asociación ilícita terrorista.

Además, este proyecto de ley hace algo tremendamente importante -y leeré para que lo tengan claro-: modifica el decreto sobre las libertades condicionales para incluir en los delitos terroristas un conjunto de delitos que exigen el cumplimiento de al menos dos tercios de la pena para acceder a los beneficios. Porque hoy cualquiera se declara en huelga de hambre, lo trasladan a cualquier parte y le rebajan la pena para que pueda salir.

¡No, señores! Nunca más en La Araucanía un terrorista va a poder salir con penas alternativas ni menos sin haber cumplido los dos tercios de la pena impuesta, aunque se coloque plumas y diga que es machi, como el asesino del matrimonio Luchsinger-Mackay, quien tuvo miles de prebendas para poder salir de la cárcel. Ojalá hubiera existido esta ley, porque lo hubiera dejado preso, lo hubieran secado adentro por asesino.

También, espero que las penas alternativas en situación de penas efectivas como penas alternativas no existan.

Asimismo, derogar la ley antiterrorista es tremendamente importante.

Por último, el proyecto sanciona la difusión o publicidad e información relativa a las asociaciones ilícitas.

Hemos visto a periodistas bandejar a la CAM y a Héctor Llaitul . ¡Nunca más la prensa podrá levantar a terroristas en Chile!

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, creo que nuestro país requería desde hace mucho tiempo poder modernizar las normas de la ley antiterrorista, toda vez que esta no da cuenta de este fenómeno, que creo que en general toda esta Cámara de Diputados va a condenar de manera urgente y agresiva. Porque es necesario detener las acciones terroristas para que en nuestro país, en definitiva, no continúen algunos atentados que generan cierto nivel de temor ante la ciudadanía.

Así, creo que el abordaje integral que desarrolla este proyecto va en la línea correcta. Y desde la bancada del Partido Socialista claramente vamos a apoyar esta iniciativa.

Pero no puedo dejar pasar ciertas materias que en el proyecto son absolutamente excesivas y generan graves

Discusión en Sala

problemas incluso de constitucionalidad.

Cuando hablamos del delito terrorista individual inconexo, creo que allí existe un problema. Así, pedimos votación separada de esa disposición. El diputado Leiva hizo la solicitud.

Cuando establecemos la ampliación respecto al delito individual objetivo de atentado a ciertas autoridades, el catálogo de autoridades a las cuales se pretende defender es absolutamente excesivo. Es decir, ¿aquí los parlamentarios, esto es, nosotros, queremos que cualquier tipo de atentado logre generar además una figura diferente a lo que sucede con el resto de la ciudadanía? ¿Nosotros tenemos cierto privilegio para poder incluirnos en esta norma? Yo creo que no. De ahí que es necesario poder mejorar ese texto.

Asimismo, ¿la extensión a tres años de la investigación formalizada -la regla general nos plantea dos años-, significará tener a una persona detenida por la dilación en la investigación formalizada por parte del Ministerio Público hasta por ese período? Aquí el Ministerio Público debe hacer su pega, y debe hacerlo rápido, como corresponde. Por lo tanto, esa también es una norma bastante excesiva.

De igual modo, quiero hacer referencia respecto a esta técnica especial de investigación, la IMSI Catcher, en que el nivel de ampliación del proceso investigativo es tal que pueden llevarse adelante investigaciones sobre determinadas personas, lo que en definitiva es excesivo.

Y así también con la norma del cambio de jurisdicción.

Pero antes de que se me termine el tiempo de que dispongo, no puedo dejar pasar algunas palabras del Partido Republicano cuando vienen a acusar a cierto sector de este hemiciclo respecto a conductas terroristas, menos de aquellos que avalan conductas de terroristas de Estado en que se asesinó a chilenos, en que se torturó a chilenos.

Señores republicanos, ustedes no tienen cara ni moral para venir a acusar respecto a terrorismo.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, la ley en proyecto representa la tónica de lo que ha sido la seguridad y las leyes que se han aprobado para fortalecerla.

En efecto, esta propuesta tiene su origen en el Parlamento, y el gobierno, ante la fuerza y evidencia de los hechos, se subió al carro porque definitivamente no le fue quedando otra.

Sin embargo, igual quiero destacar que por fin el gobierno se convenció de que en Chile hay terrorismo y de que es necesario hacerle frente con toda la fuerza del Estado por muy amigos, conocidos o eventuales aliados que sean los grupos terroristas.

También, con esto dejamos de denominar a los actos terroristas con dichos tan adornados como “violencia rural”.

Como aspectos a destacar en esta iniciativa están, primero, el que constituye una asociación terrorista, por ejemplo, cuando tres o más personas entre sus fines buscan imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático.

Se hubieran salvado varios en el estallido si hubiese existido esta norma.

Segundo, el establecer figuras más objetivas, eliminando la exigencia de acreditar la intención de cometer un acto terrorista, exigencia que surgió de una indebida presión internacional y que ha dificultado enormemente probar los delitos terroristas que se han cometido en estos años.

Tercero, crea la figura del lobo solitario, es decir, aquel sujeto que, actuando individualmente, lo hace en concordancia con los fines que persigue una asociación terrorista. Esto es importante, ya que, justamente, para

Discusión en Sala

burlar estas conductas, los grupos que tienen entre sus objetivos los actos terroristas, cometen sus delitos de manera inconexa.

Finalmente, se incorpora la sanción a la apología del terrorismo, es decir, a difundir, por cualquier medio, consignas que tengan como finalidad incitar a otros al terrorismo.

Aquí les pido, a mis apreciados amigos de izquierda, que tengan especial cuidado, ya que si siguen proclamando sus consignas pueden estar privados de libertad, por lo menos, por

540 días. De todas maneras, los voy a ir a ver cuando estén presos.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Señor Presidente, solicito que se borre del acta que el gobierno tiene vinculaciones con organizaciones terroristas, como señaló en su intervención el diputado Benavente . Me parece gravísimo.

En último caso, serían ellos quienes tienen vínculos con organizaciones terroristas, dado que todavía siguen defendiendo a Patria y Libertad, y llaman gobierno a una dictadura sangrienta que mató, incluso, a mujeres y niños.

Así es que, por favor, que se borren del acta esas palabras del diputado Benavente .

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Ya he dado las instrucciones para que se revise el acta, diputada. Gracias por su observación.

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .

El señor GIORDANO.-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero contestarle al diputado Cristián Araya que el Frente Amplio va a aprobar este proyecto, cuestión que no implica que no tengamos diferencias, las que debemos resolver porque no todo lo que está en su cabeza es terrorismo. No todos los delirios que pueden estar en el sector de la derecha respecto del terrorismo pueden ser norma a la hora de legislar. Pero lo que, sin duda, no puede permitirse es sostener, en este debate, ideas hipócritas para justificar las palabras de algunos colegas de la derecha.

Algunos han señalado que nuestro sector respalda el terrorismo, nada más falso. Entre el diputado Cristián Araya y yo, el único que tiene un pin y un parche en su mochila de una organización armada reconocidamente terrorista de ultraderecha, como Patria y Libertad, es él.

¿O acaso solo algunas formas de terrorismo son condenables? ¡Qué clase de hipocresía discursiva estamos enfrentando hoy día en esta Sala!

Insisten una y otra vez, claramente con motivos electorales, en que seríamos nosotros quienes avalamos la violencia sobre la base de estos relatos caricaturescos, ficticios. Lo único cierto es que tanto el diputado Araya como el diputado Bobadilla han sido incapaces de condenar una dictadura que aplicó terrorismo de Estado durante 17 años. Algunos son tan fanáticos que tienen en el living de su casa un cuadro del líder terrorista y genocida Pinochet, al que seguro le prenden velitas.

Hace algunas semanas el diputado Johannes Kaiser apareció diciendo abiertamente, en el canal 24 horas, que no

Discusión en Sala

condenaba la dictadura militar, ocurrida en Chile, ni la aplicación del terrorismo de Estado, porque decía, textualmente, que no todas las dictaduras son malas. O, como dijera, también, en su momento, otro diputado republicano, Cristóbal Urruticoechea, serían héroes los soldados que ejercieron terrorismo de Estado, que asesinaron y torturaron sistemáticamente con la protección del Estado.

No, señores, son criminales y el hecho de que ustedes no puedan ser coherentes con esto, claramente, nos muestra que no les interesa defender nuestra democracia del terrorismo, porque para ustedes hay terrorismo y agrupaciones terroristas que les parecen buenas y justificables.

Tal como señalé, vamos a aprobar en general este proyecto. Yo sé que pedirles consecuencia puede resultar una cuestión difícil, sobre todo cuando de republicanos y democráticos tienen muy poco, a pesar del nombre de sus partidos -Republicano y Unión Demócrata Independiente-, pero por lo menos les quisiera pedir un poquito de pudor y honestidad intelectual para con el resto de Chile.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente.

¿Puede indicarme el artículo, por favor?

El señor BENAVENTE.

Señor Presidente, solicito que lo que pidió la diputada Consuelo Veloso se tenga por no formulado, porque ella tiene que invocar la norma reglamentaria para tal solicitud. No la invocó y, en consecuencia, su petición adolece de un vicio de forma.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Cifuentes.

El señor CIFUENTES.-

Señor Presidente, estamos frente a un proyecto de larga data, que ha dado lugar a una extensa discusión, pero muy necesaria para Chile. No cabe duda de que en los últimos años hemos presenciado, lamentablemente de manera casi permanente, actividades terroristas en el país. Y claramente tenemos una legislación que no está actualizada y que no responde bien a su combate.

Las mismas autoridades de gobierno, como la ministra del Interior y el ministro de Justicia, aquí presente, y al que saludamos, han manifestado, en reiteradas oportunidades, que ni siquiera se hacía prudente aplicar la actual ley antiterrorista, para perseguir delitos de estas características.

Hay tres elementos, al menos, que nos parecen muy interesantes en esta nueva legislación. Primero, la persecución penal, donde, incluso antes de que se cometa el delito, se podrá perseguir y sancionar a los integrantes de una asociación terrorista, dado que la asociación constituye un delito en sí mismo. En mi criterio, se trata de un tremendo instrumento que se les entrega a nuestras policías y a la Fiscalía, que son los encargados de investigar este tipo de delitos de la manera más ágil posible.

Segundo, se perfecciona la calificación de los delitos para permitir que la ley sea aplicable, lo que no ocurre con la actual legislación, ya que hasta ahora es excesivamente complejo acreditar la prueba. Y tercero, se recurre, además, a técnicas especiales de investigación, de cooperación eficaz y de medidas de protección. En fin, son varias las mejoras que se introducen en esta legislación.

Lo que sí me parece curioso es el ánimo de esta Sala, en que hemos visto tantos extremos, buscando la piedra en el zapato ajeno, y no se dan cuenta de que esta es una realidad presente hoy día y que nos ataca a todos por igual. Todos estamos expuestos a sufrir estos atentados que van en contra del sistema y de la democracia en

Discusión en Sala

Chile. Se avanza en las comisiones, pero, luego en la Sala, se hacen discursos absolutamente extremos.

Yo hago un llamado a mis colegas, para que, de una vez por todas, aprobemos proyectos de ley como este que van en el sentido correcto y que debiesen generar unidad de acción en el futuro.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, quiero partir por valorar que, por fin, estemos sacando adelante una modificación a la ley antiterrorista. Lo valoro porque, quizás, se les olvida o lo quieren olvidar, que el año 2017, en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , intentamos realizar una modificación a la ley antiterrorista, y quienes están enfrente la rechazaron. El año 2019, en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se presentó una modificación a la ley antiterrorista, y también la rechazaron.

Lo increíble es que hoy día nos vienen a decir que, ¡por fin! se va a poder avanzar en modificaciones, porque la ley no lo permitía. ¡Y cómo lo iba a permitir si ustedes vienen bloqueando las modificaciones a la ley antiterrorista hace décadas! Y las han bloqueado porque tienen vínculos políticos con personas que hoy día están condenadas por la ley antiterrorista o son perseguidos por la ley antiterrorista. ¿Cómo olvidar esos viajes que hacían, antes de la campaña presidencial, al Wallmapu? Ese Wallmapu con lo que ustedes hicieron campaña y que hoy día están cambiando, ¡enhorabuena!, por modificaciones a la ley antiterrorista.

¡Es increíble cómo nos va cambiando la vida! Ustedes recorrieron Chile haciendo campaña con el Wallmapu y hoy día van a aprobar, aparentemente, vamos a esperar su votación, modificaciones a la ley antiterrorista. Ustedes hoy día aparecen respaldando a militares, pero hicieron campaña atacando a militares. ¡Cómo olvidar esa icónica imagen, del 18 de octubre de 2019, con el Presidente Boric insultando a un militar en Plaza Italia! Ustedes dicen que apoyan a Carabineros y le están entregando recursos, pero en la práctica no son capaces de sacar adelante las reglas de uso de la fuerza.

¡Enhorabuena que empiecen a comprender la importancia de perseguir a los grupos terroristas! Pero no me vengan con ese discurso de que por fin ahora se van a poder implementar las reglas del uso de la fuerza, pues ustedes durante décadas frenaron los avances y las modificaciones a esa ley.

Se habla mucho de las volteretas del presidente Boric . Estamos frente a una nueva voltereta, esa con la que hicieron campaña hablando del Wallmapu. Hoy, enhorabuena, están dispuestos a modificar la legislación y a meterlos presos por terroristas.

Gracias, Presidente.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Señor Presidente, quiero partir por valorar, sin duda, las modificaciones a esta ley, porque de cierta forma se pone al día y se pone a la par de estándares internacionales, con la especificidad necesaria respecto de formas de terrorismo que no estaban consideradas.

Me parece importante señalar, Presidente, que el terrorismo tiene por objeto infundir terror. ¿De cuántas formas se puede infundir terror en la sociedad? Hay organizaciones terroristas que infunden terror, pero también existe el terrorismo de Estado, cuestión no menor.

Se señala que la izquierda, o el Frente Amplio, ha rechazado durante muchísimo tiempo, durante décadas, las

Discusión en Sala

modificaciones a la ley antiterrorista. Bueno, habrá que ver qué modificaciones. Recién decía el diputado Coloma que ello ha sido así porque se apoya a gente que está involucrada en actos de terrorismo. Bueno, ¿qué hacemos, entonces, con esa gente a la que su sector apoya, que estuvo involucrada en terrorismo de Estado y que, de hecho, hoy está presa? La que no está presa está siendo investigada o está calladita en su casa, con la impunidad que se les ha dado a los genocidas en este país, que siguen teniendo el poder económico y, como hemos visto, parece que también tienen vínculos con el poder judicial. Así es que a esas personas se les ha hecho bastante fácil la impunidad, Presidente.

Por otra parte, me quiero hacer cargo de otro tipo de dichos. De nuevo, el diputado Benavente, por su intermedio, dice que el gobierno tiene vínculos con el terrorismo. ¡Qué grave! ¡Qué grave! Si tiene algún antecedente, debería presentarlo a la fiscalía.

Sembrar ese manto de duda me parece de una irresponsabilidad que le hace un daño muy grande al país. La gente intenta tener fe y confianza en las instituciones, pero se destapa el caso más grande de corrupción que ha tenido la historia, que involucra a la derecha, al Poder Judicial, al gobierno del expresidente Piñera y a los candidatos de la derecha. Son ellos los que le dan argumentos a la ciudadanía para que siga desconfiando, pero, por cierto, estableciendo mentiras a las que están acostumbrados.

¡El cariño por Chile no se les nota por ninguna parte! ¡El patriotismo no se les nota por ninguna parte! Cuando están en las instituciones, roban; cuando están en el poder, lo usan para beneficiar a sus amigos, financistas de sus campañas; cuando tienen la oportunidad de usar este micrófono para decir cuestiones que son reales y dar alguna explicación a la ciudadanía en relación con proyectos de ley, tampoco, ni siquiera por honestidad intelectual. Además, tratan de instalar relatos falsos.

Entonces, vemos una derecha que se queda sin argumentos y que se queda, por cierto, expuesta por primera vez con todas sus irregularidades. Ha quedado expuesto que sus candidatos, sus militantes y sus gobiernos cometen irregularidades y le meten la mano al bolsillo al país cuando están en el poder. Ante eso, no les queda otra cosa que presentar acusaciones constitucionales o establecer relatos falaces.

El diputado Urruticoechea, por su intermedio, Presidente, llama héroes a soldados que asesinaron a compatriotas, que mataron incluso a uniformados; que mataron a mujeres embarazadas y a niñas. Me parece que es un vendepatria, Presidente. El diputado Araya tiene un parche de Patria y Libertad, una organización de extrema derecha que mató a mujeres y a niños. Son unos vendepatria...

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Flores.

La señora FLORES (doña Camila).-

Señor Presidente, la verdad es que tenía un discurso bastante distinto para referirme a este proyecto, pero, dada la cantidad de ignorancias que se escuchan en esta Sala, vamos a tener que cambiarlo un poco.

Primero, me gustaría partir refiriéndome a los dichos del senador Huenchumilla de hace unos días, quien calificaba a la CAM como una organización no terrorista. Espero que con este proyecto que vamos a votar el día de hoy le quede claro qué significa terrorismo. Ya no va a poder usar esa calificación subjetiva -probablemente, su intención fue tratar de obtener réditos electorales con algún candidato a gobernador de esa región y los votos de algunos violentistas- no decir las cosas por su nombre. ¡La CAM es una organización terrorista!

Entiendo que haya muchos que no quieran decir las cosas por su nombre, porque ahí están sus electores, están quienes los apoyan. Y cómo no, si hace algunos años, no muchos, el en ese entonces diputado Gabriel Boric visitaba el extranjero y se abrazaba con Palma Salamanca, terrorista sentenciado por la justicia, asesino de un senador en democracia. Si eso lo hace el Presidente de la República, ¿qué cosa le podemos pedir a pobres diputados de izquierda o a senadores de su coalición? Es la lógica: cuando la cabeza anda mal, difícilmente el resto va a andar bien.

Ahora, este proyecto, que valoro enormemente y que deroga una ley antiterrorista que no servía de nada -ide nada!, porque dejaba en impunidad casos tan emblemáticos como el denominado Caso Bombas, va a permitir que, con elementos objetivos, sí se pueda condenar a los terroristas. El ánimo terrorista, elemento subjetivo tan difícil

Discusión en Sala

de probar en tribunales para quienes somos abogados, ahora sí se puede probar. Y se puede probar, porque incorporamos elementos objetivos, como generar temor en la población, los medios que se emplean, la premeditación, y, por cierto, que todos estos actos estén dirigidos a obtener la acción o la omisión de la autoridad.

Ojalá que ahora los diputados y los senadores empiecen a decir las cosas por su nombre, no con interpretaciones, porque la ley se entiende conocida por todos. Al terrorista se le dirá terrorista ya sea que actúe solo, ya sea que esté aliado a un grupo, como el Frente Manuel Rodríguez .

En buena hora que la justicia empiece a tener a estos criminales detrás de las rejas, de donde, por cierto, ojalá nunca tengan que salir.

Gracias, Presidente. He dicho.

El señor RIVAS (Presidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, quiero pedir a la Mesa que elimine las expresiones vertidas por la diputada que acaba de intervenir en relación con el Caso Bombas. Quiero recordarle a la Sala que el Caso Bombas es un montaje del señor Hinzpeter , exministro de Estado.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Diputado Palma , con Secretaría vamos a revisar las expresiones y determinaremos si corresponde o no excluirlas del acta.

A continuación, tiene la palabra la diputada Marlene Pérez .

La señora PÉREZ (doña Marlene).-

Señor Presidente, en distintas intervenciones de parlamentarios se ha dicho lo que realmente viven muchas familias en Chile, principalmente en la región del Biobío, que represento.

Quiero que reflexionemos y demos una señal clara de que tenemos un compromiso con la seguridad. Es aquí donde vamos a ver quiénes realmente comprenden lo que está viviendo nuestro país. El terrorismo, el crimen organizado, las bandas organizadas, el narcotráfico, se han tomado las comunas, las regiones, las poblaciones. Los discursos que escuchamos a diario acá dan cuenta de un compromiso total y absoluto con la seguridad; hoy veremos si ello se refleja en la votación.

Quiero hablar por mi región, que es la región del Biobío. Hemos sido testigos de cómo el terrorismo no solo afecta la seguridad de nuestras comunidades, sino también de cómo erosiona la confianza en nuestras instituciones.

Este proyecto busca tipificar de forma precisa las conductas terroristas y otorgar herramientas a nuestras fuerzas de seguridad y al Ministerio Público. Es un paso necesario, extremadamente necesario, para proteger a nuestros ciudadanos y garantizar que quienes intenten sembrar el miedo enfrenten las consecuencias de sus actos.

Quiero destacar, Presidente, la importancia de la protección a las víctimas y a los testigos. Muchas veces en nuestra región las personas han dudado en denunciar por miedo a represalias. Debemos garantizar que quienes se atrevan a hablar estén seguros y respaldados. Es preciso entender que las personas de La Araucanía y del Biobío no solo necesitan paz y seguridad; también requieren tener plena certeza de que estamos trabajando de manera comprometida, de forma transversal, para terminar con esta violencia que, lamentablemente, se ha tomado nuestro país.

Pido seguridad para nuestra comunidad, para nuestra Región del Biobío, y que, por favor, hoy privilegiemos el sentido común y no solo pronunciemos discursos de buena crianza respecto del compromiso con la seguridad; es

Discusión en Sala

necesario que exista un compromiso real y absoluto. Hoy día, familias, niños y personas mayores mueren en manos de los terroristas.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Daniela Serrano .

La señorita SERRANO (doña Daniela) .-

Señor Presidente, en verdad, tal como lo han asumido otros parlamentarios y parlamentarias, no tenía la intención de intervenir en este debate, pero, sin embargo, he visto que se ha ido desvirtuando. Y lo he visto a propósito de una intención que busca imputar una intencionalidad a un sector político determinado, el que yo represento, lo que también está muy desarraigado de la realidad.

¿Y por qué quiero hacer esta intervención? Porque creo que este proyecto de ley es clave, toda vez que se califican como conductas terroristas aquellas que atenten contra el Estado democrático de derecho. Y enfatizo “el Estado democrático de derecho” porque aquí también se ha intentado, a través de distintas locuciones -incluso de una diputada que me antecedió, quien habló justamente del derecho que tuvo el pueblo de Chile de rebelarse contra la dictadura de Pinochet-e imputaciones, crear una nebulosa contra un sector que legítimamente sí defendió al pueblo para obtener la democracia. En ese sentido, esa calificación, a mi parecer, no está dentro del terrorismo.

Y quiero ser muy clave en esto, porque cuando se habla de “atentar contra el Estado democrático de derecho”, nosotros sí creemos que este proyecto viene a dejar atrás a aquella que dejó el dictador, le guste a quien le guste. En ese aspecto, quiero traer a colación otros conceptos, que creo que también son muy importantes para debatir en esta Sala y poner en el centro de la discusión.

Acá se ha dicho que en Chile existe y ha existido, desde hace mucho tiempo, el terrorismo, y creemos que efectivamente este ha existido desde hace mucho tiempo. Y lo recalco porque algunos hablan de que el terrorismo viene de un sector político determinado, pero, como lo han dicho otros colegas, el terrorismo de Estado existió por 17 años en nuestro país, y eso es lo que estamos intentando hoy día subsanar y remediar con una ley antiterrorista que no se ajuste a los objetivos que tenía la dictadura: la utilización de métodos ilegales de carácter clandestino por parte del Estado, y esos instrumentos fueron la CNI y la DINA.

Señor Presidente, no voy a permitir que en esta discusión de una ley tan importante a nosotros se nos impute un carácter que no tenemos, pues somos una organización democrática, y hoy día estamos...

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada.

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, quiero invocar el artículo 77 del Reglamento, para pedirle que suspenda la sesión, porque nuevamente estamos sin quorum.

Y sobre esto vamos a tener que adoptar alguna decisión, porque esto ya parece un juego. Usted suspende la sesión, entran cinco diputados, sube el quorum, y después salen los cinco diputados. Un tercio no puede hacer siempre la pega de los otros dos tercios, a quienes también les están pagando.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Se suspende la sesión por cinco minutos.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

Discusión en Sala

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, quiero destacar este proyecto, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314. La iniciativa busca establecer una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas, y, evidentemente, permite actualizar nuestra legislación.

Hay elementos importantes, a mi juicio, particularmente en lo que se refiere a la modificación de penas. Se endurecen las penas para quienes cometen delitos relacionados con el terrorismo, con agravantes para quienes desempeñen roles clave en asociaciones terroristas. También se determina y se crea una serie de conductas en materia de terrorismo individual, lo que, por supuesto, vamos a respaldar.

Asimismo, coincidimos con la ampliación de técnicas especiales de investigación y reglas procesales aplicables a la criminalidad organizada, lo que también establece este proyecto.

La propuesta que hoy nos hace la comisión que abordó este proyecto es importante y nos permite enfrentar el terrorismo con claridad y sin ambigüedades. Lo digo, porque lo que ha ocurrido de un tiempo a esta parte en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional y en la política chilena es que algunos sectores políticos terminaron siendo cómplices y validando a grupos terroristas en nuestro país.

Mire lo que ha pasado con partidos y dirigentes políticos que romantizan las acciones de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Durante mucho tiempo, algunos, con banderas, emocionados respecto de todas las acciones del Wallmapu, han validado y sido cómplices de organizaciones terroristas como la CAM.

No podemos tener dobles discursos en materia de terrorismo. Hoy, esta ley en proyecto es clara y aplica sanciones duras contra grupos como la CAM, que causan terror, queman iglesias, atacan contra familias, queman a personas, cometen homicidios. Eso no puede seguir ocurriendo. Hoy, Chile está dentro de los veinte países con más terrorismo en el mundo; estamos en el puesto 17. Lo que busca esta normativa es actualizar y aplicar duras sanciones.

Por lo tanto, desde el Comité Demócratas, Amarillos e Independiente vamos a apoyar en su integridad la propuesta que viene de la comisión y no vamos a validar que sectores de izquierda, a través de indicaciones, hoy quieran morigerar esta regulación para seguir romantizando con grupos terroristas como la CAM, que causa tanto terror en Chile.

El terrorismo se corta de raíz.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista va a apoyar, en general, la aprobación de este proyecto, porque consolida un debate y una necesidad que tiene nuestro país de contar con una legislación antiterrorista moderna y democrática que persiga este fenómeno.

En Chile y en el mundo, existen personas que, por razones equivocadas, pero de carácter filosófico, político, racial o religioso, deciden ejercer la violencia masivamente a través de colocación de bombas, contaminación química o atentados directos a autoridades para perseguir sus propósitos. Ellas lo hacen porque no creen en la democracia. Buscan imponer sus visiones a la mayoría del país, o al sector de que se trate, mediante el terror, infundiéndole el temor en la población.

Por eso, estamos muy contentos de que en este gobierno, nuestro gobierno, podamos promulgar una ley

Discusión en Sala

antiterrorista como Chile se merece.

Atrás quedaron los ejemplos fracasados del gobierno anterior y de otros que proponían reformas a la ley antiterrorista que, efectivamente, no daban garantías o tenían errores graves por impericia, por incompetencia, las que no vieron la luz.

Creemos que en este segundo trámite constitucional se ha completado el estándar de una ley que permite su establecimiento. Es una ley en proyecto que da garantías a todo el mundo, que establece control de los policías y controles jurisdiccionales, y permite una mayor persecución de los terroristas, pero sin restringir excesivamente la libertad de las personas. Lo destaco, porque el fenómeno terrorista no solo proviene de ciudadanos que se transforman en anarquistas radicalizados antisistema. En efecto, también existe el terrorismo de Estado, de cuerpos paramilitares o parapoliciales, como ocurrió durante la dictadura militar, por ejemplo, con la DINA y la CNI, que perseguían a los opositores políticos, los eliminaban físicamente mediante envenenamiento, poniéndoles bombas, en fin, y, por supuesto, vulneraban la persecución judicial.

Esta futura ley también va a perseguir el terrorismo de Estado, lo que nos da muchas garantías.

Sin embargo, tenemos algunas observaciones en específico respecto de algunas facultades que consideramos que están desbalanceadas, no están bien planteadas, por la impericia o incompetencia, probablemente, de los sectores de oposición.

Tenemos el IMSI-catcher, que es la interceptación de antenas de comunicaciones masivas, lo que permite que los que intervienen, los que hacen interferencia, tengan datos que no son pertinentes y los mantengan por tiempo indefinido.

Además, el delito terrorista inconexo, que no está vinculado a orientaciones ideológicamente terroristas y que hay que probar.

Por último, el cambio de tribunal. El hecho de que todos los juicios de Aysén o de Arica tengan que verse en Santiago no tiene ninguna consistencia.

No obstante lo indicado, vamos a aprobar en general...

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señorita BRAVO (doña Marta) .-

Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto de ley de suma importancia para la seguridad de nuestra nación. Esta iniciativa busca actualizar nuestra normativa sobre conductas terroristas, respondiendo a la creciente preocupación de la ciudadanía por un marco legal eficaz que prevenga y sancione actos que amenazan nuestra paz y convivencia.

La legislación actual ha mostrado ser insuficiente para enfrentar el terrorismo, que no solo atenta contra la seguridad pública, sino que busca desestabilizar nuestra democracia. Es fundamental que como representantes actuemos con firmeza.

La tipificación clara de conductas terroristas y la inclusión de nuevas atribuciones para nuestras fuerzas de seguridad y el Ministerio Público son pasos necesarios para combatir este fenómeno de manera efectiva.

Además, el fortalecimiento de la protección a víctimas y testigos es esencial. Sin garantías de seguridad es poco probable que se denuncien estos delitos, lo que debilita nuestro sistema judicial.

También es vital abordar las dificultades probatorias que han limitado la persecución de estos crímenes, permitiendo a nuestras instituciones actuar con la agilidad que se requiere.

Este proyecto no solo busca castigar, sino también prevenir el terrorismo y proteger a quienes luchan contra la impunidad. Al aprobar esta normativa enviaremos un mensaje claro: el terrorismo no tiene cabida en nuestro país,

Discusión en Sala

y quienes intenten desestabilizar nuestra democracia enfrentarán las consecuencias de sus actos.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker .

El señor BECKER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los diputados que se encuentran en la Sala, al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos y también al personal de la Corporación que nos acompaña y facilita este trabajo.

Pensaba no hablar; esa es la verdad, porque quienes vivimos en mi región estamos expuestos precisamente al tema del terrorismo y estamos amenazados permanentemente. Por fortuna, Carabineros de Chile está 24 horas al día protegiendo mi casa y mi espacio, especialmente durante mi permanencia en la región, y agradezco que así sea.

Para quien vive en un departamento en Ñuñoa con un par de gatos y unos perros, el terrorismo seguramente no es tema, y es así como se habla con mucha facilidad sobre esto, que es tremendamente grave.

Me alegro de que este proyecto de ley esté avanzando. Por lo que he escuchado, lo más probable es que sea aprobado.

Me pregunto si esto habría sido posible en el gobierno del Presidente Piñera. Creo que no, porque todos los análisis y todas estas cosas que hoy hemos revisado dicen que el entonces diputado Boric , junto con un grupo de entonces diputados que hoy son ministros, y otros, votaron en contra todo lo que se propuso a propósito de estos proyectos de ley, de modo que me alegro de que ahora estén entrando en buen camino, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la gente.

No se puede vivir con temor, una persona no puede vivir con el temor de no saber si ella o sus hijos lograrán regresar a casa, ieso no es posible!

Eso también tiene que ver con el crimen organizado y con otros problemas que estamos sufriendo en nuestro país, y somos precisamente nosotros, los parlamentarios, quienes debemos hacernos responsables de ello a través de las leyes, con el fin de que estas iniciativas avancen en su tramitación y resulten adecuadas, para poder llevar adelante reformas como esta.

Espero que el proyecto de ley sea aprobado por amplia mayoría. No espero nada del Partido Comunista ni del Frente Amplio, que normalmente se han negado a este tipo de medidas. Afortunadamente, como dijeron algunos parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, ya no se habla de Wallmapu, ni de otras cosas que eran realmente un tema.

Por otro lado, lamento los comentarios hechos recientemente por el senador Francisco Huenchumilla , quien ha dejado muy mal parada a la Región de La Araucanía. Espero que pida perdón por sus palabras, especialmente porque él, junto con el señor Alfredo Moreno , está liderando un grupo cuyo objeto es llegar a la paz y al entendimiento.

¡Dios salve a Chile! ¡Dios salve a nuestra querida Región de La Araucanía!

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, quiero abordar la urgente necesidad de fortalecer nuestra legislación antiterrorista. Creo que a todos nos queda más que claro que la actual ley no es suficiente ni eficaz para investigar y sancionar

Discusión en Sala

adecuadamente estos delitos, que no solo atacan nuestra seguridad, sino que también violan derechos humanos fundamentales.

Estimados colegas, el terrorismo busca destruir la institucionalidad democrática y crear un clima de miedo en nuestra población.

Ante el surgimiento de organizaciones criminales internacionales que operan en nuestro país, es imperativo que actualicemos nuestras leyes, con el fin de sancionar de manera efectiva a quienes financian el terrorismo. Esto es crucial para cerrar el círculo de impunidad que permite a estos grupos actuar con libertad.

El proyecto que discutimos hoy introduce nuevas atribuciones para las policías y para el Ministerio Público, al permitir la interceptación de comunicaciones en un radio de hasta dos kilómetros. Eso nos dará las herramientas necesarias para desarticular bandas terroristas antes de que puedan llevar a cabo ataques.

Además, se incorporan técnicas de investigación avanzada que facilitarán la identificación de las redes de apoyo logístico y financiero de tales organizaciones.

También es fundamental que esta nueva legislación brinde mayor protección a víctimas y testigos, asegurando su seguridad y animándolos a participar en los juicios sin temor a represalias.

Estimados colegas, apoyar este proyecto es nuestra responsabilidad para responder con determinación a esta realidad y garantizar un entorno seguro para todos los chilenos y chilenas.

¡Las víctimas también tienen derechos humanos!

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para cerrar el debate con los diputados que están inscritos hasta el momento, y que luego de ello intervenga el ministro, para que de ese modo podamos votar hoy.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado Andrés Jouannet ?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, llevamos años esperando por este proyecto, uno que combata, que tipifique y que permita sancionar adecuadamente los delitos terroristas.

Hasta ahora, la actual ley no ha podido ser una herramienta eficaz para recuperar nuestra tranquilidad y combatir el terrorismo. Hace muchos años que estamos viviendo esos actos en nuestra macrozona sur, particularmente en las provincias de Arauco y de Biobío, que corresponden al distrito que represento.

El 27 de septiembre se cumplieron cinco meses desde la muerte y posterior quema de los cuerpos de tres carabineros, un hecho que generó conmoción nacional y que, luego de terminada la semana distrital, dio lugar a abocarnos a las reglas de uso de la fuerza, que todavía no están definidas en un ciento por ciento, y darle prioridad al combate contra el terrorismo, para avanzar en recuperar nuestra tranquilidad en la macrozona sur, donde

Discusión en Sala

llevamos más de dos años con estado de excepción constitucional, es decir, un estado que se ha normalizado absolutamente.

Requerimos acciones más concretas. Nosotros estamos acá para legislar, y esta es una legislación muy importante.

Cuando asesinaron a los tres carabineros, el subsecretario del Interior dijo que el gobierno no podía presentar una querella invocando la ley antiterrorista, o se desistió al respecto, porque dicha alternativa no sería suficientemente eficaz para la investigación, y tampoco permitiría aplicar las penas más altas.

Esa es una falencia absoluta en nuestra legislación, que hoy se viene a reparar, en virtud de lo cual la objetivación de los hechos terroristas es mucho más clara, se estandariza, y no depende de cómo se demuestre o no el ánimo de infundir terror, más allá de lo que tiene ya muy claramente definido la ciudadanía en su totalidad respecto de qué es o no es un acto terrorista.

En nuestra zona estamos viendo las quemaduras, el uso del fuego para quemar las viviendas y para quemar personas, como ocurrió, por ejemplo, en el caso del matrimonio Luchsinger Mackay .

En esa oportunidad quedó claro que, si se quema una vivienda, más allá de que adentro haya personas o no, se trata de un acto terrorista, porque no tiene por qué conocerse si las hay o no, y, evidentemente, quienes provocan el daño no toman ese resguardo, porque así ha ocurrido; más bien, lo hacen con la intención de asesinar personas.

Ocurrió lo mismo en el caso del molino Grollmus , en Contulmo, donde incendiaron dicha instalación e intentaron quemar a una de las personas de la familia, a quien le dispararon y quisieron arrastrar hacia el molino, que se estaba incendiando, como resultado de lo cual perdió una de sus piernas.

Esta es una propuesta legislativa que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, por lo que esperamos que avance con prontitud, y que su operativización y puesta en marcha sean las que requiere Chile.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, parece que en mi solicitud anterior no me expliqué bien.

Le pido que cerremos el debate una vez que intervengan los diputados que están inscritos, y que en última instancia hable el ministro, de modo de votar hoy este proyecto.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Eso significaría extender el Orden del Día.

El señor JOUANNET.-

Sería en solo diez minutos, para que hablen las tres personas que faltan.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tenemos inscritos a cuatro parlamentarios, que son los diputados Leonidas Romero y Felipe Donoso , y las diputadas Maite Orsini y Gloria Naveillan .

¿Habría acuerdo en la Sala para acceder a lo solicitado por el diputado Jouannet ?

Acordado.

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

Discusión en Sala

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, la actual ley antiterrorista ha sido fuente de algunos de los mayores fracasos judiciales en nuestra historia. De 127 personas imputadas por delitos terroristas entre el año 2002 y el año 2018, solo dos terminaron con condenas por esta calificación.

También hemos conocido bochornosos casos de investigaciones con escuchas telefónicas infundadas y montajes, como el “caso Huracán”.

El proyecto de ley antiterrorista que hoy discutimos en la Sala responde a la necesidad de modernizar y simplificar la normativa sobre la materia, que ha quedado obsoleta frente a las nuevas complejidades que plantea el terrorismo del siglo XXI. Así, actualiza definiciones, sanciones y procedimientos y también reconoce fenómenos como la actuación de organizaciones y de individuos en acciones terroristas.

En el debate de este proyecto de ley se nos planteó el desafío de equilibrar dos objetivos: por un lado, robustecer nuestra legislación, haciéndola eficaz y eficiente, pero también asegurarnos de que la persecución del terrorismo no comprometa derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, los que justamente buscamos proteger. Sin embargo, en la búsqueda de este equilibrio, varias de las normas que se proponen a la Sala no lo alcanzaron. Me quiero referir a dos, brevemente, que considero las más graves.

En primer lugar, la figura del lobo solitario inconexo, es decir, la comisión de un único delito por una sola persona que no pertenece a un grupo terrorista ni tampoco adscribe a consigna terrorista alguna. Esta figura nos parece compleja, primero, porque la técnica legislativa yerra al cometer el mismo error del que adolece la legislación actual. Es decir, se exige del autor una disposición psicológica subjetiva final de desmoralizar o someter a la población, algo que es casi imposible de probar. De esta forma persiste el problema para la aplicación y efectividad de la normativa vigente.

También nos resulta preocupante la propuesta de los artículos 19 y 20, con los que se pretende permitir que sean interceptados datos personales, direcciones IP, georreferenciación, junto con otros métodos de investigación, de personas que son ajenas a la investigación, mediante la utilización del sistema IMSI Catcher . Se trata de un verdadero sistema de espionaje a la ciudadanía que permite captar toda la información sensible de cualquier persona que esté o pase por un determinado sector, sin que tenga ninguna relación con un acto o con una asociación terrorista.

Este nivel de vigilancia nos parece que atenta contra la privacidad y no es aceptable en un

Estado de derecho.

Este proyecto da un paso importante para fortalecer nuestra legislación y lo vamos aprobar en general, pero debemos asegurarnos de que sea una herramienta eficaz y justa para enfrentar al terrorismo sin erosionar los principios democráticos...

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada. Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, la delincuencia, pero principalmente el terrorismo están matando el alma de nuestro país.

Espero que hoy partamos y que los tres poderes del Estado hagan su pega.

Una colega que me antecedió dijo: “Ojalá que esta ley surta efecto”. Pues bien, para ello, primero, el Poder Legislativo, o sea, nosotros, debemos aprobar mayoritariamente este proyecto de ley.

Segundo, se requiere que el Ejecutivo, esto es, que el señor Presidente de la República y la ministra del Interior no miren para el techo, no vivan en un mundo paralelo y hagan efectiva esta futura ley, porque, si no, va a ser ley muerta.

Discusión en Sala

Y tercero, se requiere que el Poder Judicial, esto es, los magistrados y los ministros de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema hagan la pega, porque hoy -repitola delincuencia y el terrorismo están matando el alma de nuestro país.

El proyecto de ley determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la leyN° 18.314, ley antiterrorista.

Asimismo, modifica el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional, para incluir a los delitos terroristas en un conjunto de delitos que exigen de la persona condenada el cumplimiento de, a lo menos, dos tercios de la pena para que pueda acceder a dicho beneficio.

Modifica la ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, para excluir a los delitos terroristas de estas penas alternativas o de la sustitución de la pena aflictiva por pena alternativa.

Reitero, el proyecto deroga la actual ley 18.314, ley antiterrorista, y aclara que las remisiones a dicha ley deberán ser hechas a la ley modificada.

En verdad, creo que es bueno que esta iniciativa sea aprobada, pero espero -repito que no sea ley muerta. Espero que las autoridades que tienen que hacer cumplir esta futura ley, lo hagan.

Asimismo, una vez que esta ley sea efectiva y que condenemos a los delincuentes y a los terroristas, tenemos que ver cómo Gendarmería de Chile hace su trabajo en buenas condiciones. Quiero recordar que hace algunos meses, ya casi un año, en la cárcel El Manzano, en la Región del Biobío, estuvo detenido Héctor Llaitul . Desocuparon un pabellón completo para que él tuviera todas las comodidades, mientras el resto de los delincuentes estaban hacinados. Había gendarmes con dedicación exclusiva para cuidar a ese terrorista. ¿Por qué? Porque es amigo del gobierno, amigo de las autoridades del gobierno. El resto de los terroristas pueden hacer lo que quieran. El hijo de Llaitul fue condenado y también le prepararon dormitorios especiales.

Creo que hay un gran error cuando las autoridades hacen amistad con los terroristas.

Cuando vimos al hoy Presidente...

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso , para plantear un asunto de Reglamento.

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Señor Presidente, cito el artículo 91 del Reglamento y solicito, sobre todo por la presencia de jóvenes en las tribunas, que se elimine del boletín de sesiones esa aseveración y noticia falsa dada recién -lo peor es que va a quedar circulando en internet de una supuesta amistad del gobierno con Llaitul, en circunstancias de que, en los hechos, en el gobierno quisieron querellarse y se querellaron contra Llaitul .

Creo que un ejemplo que debemos dar a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes es que no se debe mentir, ya que las fake news le hacen un gran daño a la democracia. En ese sentido, también es un llamado de pudor, porque nosotros damos el ejemplo a los jóvenes respecto a aquello. Hay que decir la verdad.

Me parece que la derecha ha dado un espectáculo bastante triste en esta sesión, porque ha aseverado una serie de mentiras para sostener sus puntos. Eso me parece una falta al orden muy peligrosa y muy irresponsable.

He dicho.

-Manifestaciones en la Sala.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Por favor, diputados, les solicito orden. El señor ROMERO (don Leonidas) .-

Discusión en Sala

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Diputado Romero , no existe el derecho a réplica en los puntos de Reglamento.

Diputada Veloso , como siempre, el criterio de la Mesa es solicitar a la Secretaría que analice las declaraciones y determine si corresponde o no eliminarlas, y comunicarlo a la Oficina de Redacción de Sesiones.

Tiene la palabra la diputada Gloria Naveillan .

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señor Presidente, voy a tener que cambiar un poquito lo que pensaba decir.

En primer lugar, quiero aseverar, como han dicho diputados con anterioridad a mí, que personas que hoy ocupan cargos en este gobierno han sido muy cercanos, por ejemplo, a la Coordinadora Arauco Malleco o, por ejemplo, a Temucuicui. Es una verdad; hay fotos de eso. Por algo salió la entonces ministra de Desarrollo Social. Recuerden que trató de comunicarse telefónicamente con Héctor Llaitul , a través de una personera que trabajaba con ella.

Estoy muy contenta con la tramitación de este proyecto de ley en la comisión que presido, la de Seguridad Ciudadana, porque después de un largo proceso logramos sacar adelante algo que va a servir, no como la ley antiterrorista que teníamos antes, que en verdad era imposible invocar. Por ese motivo, tal como dijo la diputada Orsini , no se lograban condenas. Pues bien, ahora sí vamos a lograr condenas.

Por otro lado, también quiero decir que este proyecto es un buen tapabocas para personas como el senador Huenchumilla , que ha aseverado que la CAM no es una organización terrorista. Creo que a la luz de todos los hechos que hemos conocido de la CAM, a la luz del comportamiento de sus dirigentes y a la luz de las condenas que ha recibido, por ejemplo, Héctor Llaitul , queda más que claro que la CAM sí es una organización terrorista.

Una de las cosas que más me alegra es que con esta iniciativa no solamente las organizaciones terroristas van a poder tener un castigo como corresponde a un delito que es el más grave que existe en la legislación chilena, sino también personas que cometen actos terroristas de manera individual. Con la normativa vigente había que probar no solo la intención, sino también que la persona pertenecía a una organización. Y tenemos muchos casos, por ejemplo, de cartas bomba de personas que no pertenecían a ninguna organización, pero que sí cometían actos terroristas.

Creo que la tramitación de esta iniciativa fue larga pero buena. Se dio el espacio para que todos opinaran, y finalmente logramos un proyecto de ley redondo, concreto, que, por desgracia, irá a comisión mixta, pero el cual espero que rápidamente llegue a ser promulgado como ley por el Presidente de la República.

Necesitamos esta ley. Tenemos un problema serio en el país con organizaciones terroristas que están permanentemente infundiendo miedo en la población, y por eso requerimos esta herramienta.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, honorable Sala, creo que este proyecto ya ha tenido los primeros efectos: sin ser ley logró que quienes negaban la existencia de hechos terroristas hoy hablen de hechos terroristas, y eso ya es un gran avance. Permite, entonces, que no solo esté la acción jurídica, sino también el respaldo político.

Fueron necesarios casi tres años de estado de excepción en la macrozona sur para que existiese la voluntad de este gobierno de aprobar un proyecto como este.

Creo que es muy importante dejar de romantizar la violencia, de ponerle una lápida a aquello que se llamó

Discusión en Sala

octubrismo, a ese octubrismo que creía que la violencia era una forma de hacer política y que por eso se podía tener contacto con Llaitul para que conversáramos después de que llamaba a tomar las armas. O sea, mientras alguien era perseguido por la justicia un poder del Estado tenía el teléfono y la capacidad de contactarse por ese medio con alguien perseguido por aquella. Eso se tiene que acabar, y esta propuesta lo está logrando incluso sin ser ley.

Ahora, espero que tengamos la fuerza para aplicarla con tal dureza que terminemos con el terrorismo, porque ese terrorismo hoy muchas veces ya ni siquiera actúa por ideales terroristas, sino más bien forzado por el crimen organizado, porque de eso estamos siendo víctimas: de una acción delictual violenta, organizada que permite que muchos chilenos vivan bajo el terror en grandes zonas de nuestro país.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero , ha solicitado hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a las diputadas y diputados presentes.

El Ejecutivo simplemente quiere señalar algunas cuestiones relevantes de destacar, sin perjuicio del debate y las exposiciones que vuestras señorías han hecho en esta Sala.

Lo primero es reconocer en nombre del Ejecutivo la disposición de quienes participaron en los debates durante la tramitación legislativa ante la Comisión de Seguridad Ciudadana para llegar a acuerdos, tal como aquí se ha mencionado.

Creo que vuestras señorías olvidan por momentos que el haber consensuado los aspectos centrales de una nueva ley antiterrorista es determinante para la persecución penal y para el castigo de este tipo de crímenes. Y es relevante, entre otras cosas, porque la regulación sustantiva sobre legislación antiterrorista suele ser divisionista.

Asimismo, al Ejecutivo le interesa no solo destacar los acuerdos a los cuales se llegó durante la tramitación, sino también que estos fueran genuinamente posibles.

Simplemente quiero destacar tres cuestiones que son relevantes en nuestra opinión: primero, los aspectos que están vinculados a la persecución criminal, es decir, aquellos que tienen por propósito sancionar a quienes son miembros de asociaciones terroristas aun antes de que cometan esos crímenes; segundo, lo que tiene que ver con perfeccionar los delitos para que la práctica de la persecución penal sea aplicable; tercero, lo relativo a las técnicas de persecución criminal eficaz.

Es nuestra responsabilidad señalar que ninguna de estas legislaciones sería posible si nouviésemos en consideración el panorama general de otro tipo de modificaciones que este Congreso ha llevado a cabo, como el fortalecimiento del Ministerio Público o aquella que tiene que ver con la Fiscalía Supraterritorial.

Por lo mismo, en opinión del Ejecutivo, aquellas diferencias que pudieran existir en cuanto a cinco aspectos sobre los cuales se podrían solicitar votaciones separadas y otras en que hay discusiones jurídicas legítimas que tienen que ver con las consecuencias de la persecución en materia de ley antiterrorista no pueden nublar por un momento el esfuerzo y el consenso que esta legislación supone para el país.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Discusión en Sala

Señorita Presidenta, artículo 90, numerales 4 y 5, a propósito de la discusión del proyecto de ley antiterrorista.

Ruego que saque del acta las palabras del diputado Giordano , no por ofensivas, sino por ignorantes, desinformadas y falsas.

Se me acusó de tener un parche de Patria y Libertad en la mochila, que, para conocimiento del diputado, no se trata de la cadeneta sesentera de color negro, que representa el rompimiento de las cadenas tiránicas del marxismo. Para tranquilidad de este afiebrado diputado, lo que tengo en mi mochila es un parche con la aspa de Borgoña o cruz de Borgoña, que es una representación de la cruz de San Andrés, un emblema que se utiliza desde el siglo XVI y que está presente en otros escudos, entre ellos, el de Talca, la bandera de Valdivia, la bandera de Logroño, en España, la bandera de Alabama y de Florida, etcétera.

Como dice el viejo refrán, la ignorancia es atrevida. Ruego saque del acta las palabras del diputado Giordano .

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).- Para responder al diputado Cristián Araya , vamos a revisar si hay una falta al Reglamento. De ser así, lo vamos a hacer saber.

Sin embargo, también es importante señalar que las diputadas y los diputados que sienten que su imagen ha sido cuestionada por alguna razón pueden hacer uso del artículo 33 del Reglamento, para hacer descargos y defenderse.

Cerrado el debate.

Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.

-Con posterioridad la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, originado en mensaje y mociones refundidos, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de perfeccionar la tipificación y persecución penal de conductas terroristas, con la salvedad de las disposiciones que requieren quorum especial de aprobación.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 131 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Cornejo Lagos , Eduardo , Matheson Villán , Christian , Rojas Valderrama , Camila , Ahumada Palma , Yovana , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Araya Guerrero , Jaime , De la Carrera Correa , Gonzalo , Mellado Pino , Cosme , Romero Sáez , Leonidas , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , De Rementería Venegas , Tomás , Mellado Suazo , Miguel , Rosas Barrientos , Patricio , Arce Castro , Mónica , Del Real Mihovilovic , Catalina , Melo Contreras , Daniel , Sáez Quiroz , Jaime , Astudillo Peiretti , Danisa , Delgado Riquelme , Viviana , Meza Pereira , José Carlos , Saffirio Espinoza , Jorge , Barchiesi Chávez , Chiara , Donoso Castro , Felipe , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sagardía Cabezas , Clara , Barrera Moreno , Boris , Flores Oporto , Camila , Mix Jiménez , Claudia , Sánchez Ossa , Luis , Barría Angulo , Héctor , Fries Monleón , Lorena , Molina Milman , Helia , Santana Castillo , Juan , Becker Alvear , Miguel Ángel , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Alvarado , Javiera , Santibáñez Novoa , Marisela , Bello Campos , María Francisca , Gazmuri Vieira , Ana María , Morales Maldonado , Carla , Sauerbaum Muñoz , Frank , Beltrán Silva , Juan Carlos , Giordano Salazar , Andrés , Moreira Barros , Cristhian , Schalper Sepúlveda , Diego , Benavente Vergara , Gustavo , González Gatica , Félix , Moreno Bascur , Benjamín , Schneider Videla , Emilia , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Mulet Martínez , Jaime , Schubert Rubio , Stephan , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Guzmán Zepeda , Jorge , Muñoz González , Francesca , Sepúlveda Soto , Alexis , Bianchi Chelech , Carlos , Hirsch Goldschmidt , Tomás ,

Discusión en Sala

Musante Müller , Camila , Serrano Salazar , Daniela , Bobadilla Muñoz , Sergio , Ibáñez Cotroneo , Diego , Naranjo Ortiz , Jaime , Soto Ferrada , Leonardo , Bórquez Montecinos , Fernando , Ilabaca Cerda , Marcos , Naveillan Arriagada , Gloria , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Castro , Ana María , Irrarrázaval Rossel , Juan , Olivera De La Fuente , Erika , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Salinas , Marta , Jiles Moreno , Pamela , Orsini Pascal , Maite , Tello Rojas , Carolina , Brito Hasbún , Jorge , Jouannet Valderrama , Andrés , Ossandón Irrarrázabal , Ximena , Trisotti Martínez , Renzo , Bugueño Sotelo , Félix , Jürgensen Rundshagen , Harry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Ulloa Aguilera , Héctor , Calisto Águila , Miguel Ángel , Kaiser Barents-Von , Hohenhagen , Johannes , Palma Pérez , Hernán , Undurraga Gazitúa , Francisco , Cariola Oliva , Karol , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pérez Cartes , Marlene , Undurraga Vicuña , Alberto , Castillo Rojas , Nathalie , Leal Bizama , Henry , Pérez Olea , Joanna , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Castro Bascuñán , José Miguel , Lee Flores , Enrique , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Veloso Ávila , Consuelo , Celis Montt , Andrés , Leiva Carvajal , Raúl , Pizarro Sierra , Lorena , Venegas Salazar , Nelson , Cicardini Milla , Daniella , Lilayu Vivanco , Daniel , Placencia Cabello , Alejandra , Videla Castillo , Sebastián , Cid Versalovic , Sofía , Longton Herrera , Andrés , Pulgar Castillo , Francisco , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cifuentes Lillo , Ricardo , Malla Valenzuela , Luis , Ramírez Pascal , Matías , Weisse Novoa , Flor , Coloma Álamos , Juan Antonio , Manouchehri Lobos , Daniel , Rathgeb Schifferli , Jorge , Winter Etcheberry , Gonzalo , Concha Smith , Sara , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rey Martínez , Hugo , Yeomans Araya , Gael , Cordero Velásquez , María Luisa , Marzán Pinto , Carolina , Rivas Sánchez , Gaspar

-Se abstuvo:

Nuyado Ancapichún, Emilia

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).- Corresponde votar en general los artículos 1 al 15, 25 y el artículo primero transitorio, por tratarse de normas de quorum calificado, y el artículo 27, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional, disposición que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 131 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Cornejo Lagos , Eduardo , Matheson Villán , Christian , Rojas Valderrama , Camila , Ahumada Palma , Yovana , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Araya Guerrero , Jaime , De la Carrera Correa , Gonzalo , Mellado Pino , Cosme , Romero Sáez , Leonidas , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , De Rementería Venegas , Tomás , Mellado Suazo , Miguel , Rosas Barrientos , Patricio , Arce Castro , Mónica , Del Real Mihovilovic , Catalina , Melo Contreras , Daniel , Sáez Quiroz , Jaime , Astudillo Peiretti , Danisa , Delgado Riquelme , Viviana , Meza Pereira , José Carlos , Saffirio Espinoza , Jorge , Barchiesi Chávez , Chiara , Donoso Castro , Felipe , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sagardía Cabezas , Clara , Barrera Moreno , Boris , Flores Oporto , Camila , Mix Jiménez , Claudia , Sánchez Ossa , Luis , Barría Angulo , Héctor , Fries Monleón , Lorena , Molina Milman , Helia , Santana Castillo , Juan , Becker Alvear , Miguel Ángel , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Alvarado , Javiera , Santibáñez Novoa , Marisela , Bello Campos , María Francisca , Gazmuri Vieira , Ana María , Morales Maldonado , Carla , Sauerbaum Muñoz , Frank , Beltrán Silva , Juan Carlos , Giordano Salazar , Andrés , Moreira Barros , Cristhian , Schalper Sepúlveda , Diego , Benavente Vergara , Gustavo , González Gatica , Félix , Moreno Bascur , Benjamín , Schneider Videla , Emilia , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Mulet Martínez , Jaime , Schubert Rubio , Stephan , Bernales Maldonado , Alejandro , Guzmán Zepeda , Jorge , Muñoz González , Francesca , Sepúlveda Soto , Alexis , Bianchi Chelech , Carlos , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Musante Müller , Camila , Serrano Salazar , Daniela , Bobadilla Muñoz , Sergio , Ibáñez Cotroneo , Diego , Naranjo Ortiz , Jaime , Soto Ferrada , Leonardo , Bórquez Montecinos , Fernando , Ilabaca Cerda , Marcos , Naveillan Arriagada , Gloria , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Castro , Ana María , Irrarrázaval Rossel , Juan , Olivera De La Fuente , Erika , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Salinas , Marta , Jiles Moreno , Pamela , Orsini Pascal , Maite , Tello Rojas , Carolina , Brito Hasbún , Jorge , Jouannet Valderrama , Andrés , Ossandón Irrarrázabal , Ximena ,

Discusión en Sala

Trisotti Martínez, Renzo, Bugueño Sotelo, Félix, Jürgensen Rundshagen, Harry, Oyarzo Figueroa, Rubén Darío, Ulloa Aguilera, Héctor, Calisto Águila, Miguel Ángel, Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes, Palma Pérez, Hernán, Undurraga Gazitúa, Francisco, Cariola Oliva, Karol, Lagomarsino Guzmán, Tomás, Pérez Cartes, Marlene, Undurraga Vicuña, Alberto, Castillo Rojas, Nathalie, Leal Bizama, Henry, Pérez Olea, Joanna, Urruticoechea Ríos, Cristóbal, Castro Bascuñán, José Miguel, Lee Flores, Enrique, Pino Fuentes, Víctor Alejandro, Veloso Ávila, Consuelo, Celis Montt, Andrés, Leiva Carvajal, Raúl, Pizarro Sierra, Lorena, Venegas Salazar, Nelson, Cicardini Milla, Daniella, Lilayu Vivanco, Daniel, Placencia Cabello, Alejandra, Videla Castillo, Sebastián, Cid Versalovic, Sofía, Longton Herrera, Andrés, Pulgar Castillo, Francisco, Von Mühlenbrock Zamora, Gastón, Cifuentes Lillo, Ricardo, Malla Valenzuela, Luis, Ramírez Pascal, Matías, Weisse Novoa, Flor, Coloma Álamos, Juan Antonio, Manouchehri Lobos, Daniel, Rathgeb Schifferli, Jorge, Winter Etcheberry, Gonzalo, Concha Smith, Sara, Martínez Ramírez, Cristóbal, Rey Martínez, Hugo, Yeomans Araya, Gael, Cordero Velásquez, María Luisa, Marzán Pinto, Carolina, Rivas Sánchez, Gaspar

-Se abstuvo:

Nuyado Ancapichún, Emilia

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto se aprueba también en particular, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, dejándose constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido, con la salvedad de los artículos 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 22 y

27, por haber sido objeto de solicitudes de votación separada.

Corresponde votar en particular el inciso primero del artículo 4 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Alejandra Placencia, que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de quorum calificado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 22 abstenciones.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Ahumada Palma, Yovana, Cordero Velásquez, María Luisa, Marzán Pinto, Carolina, Rathgeb Schifferli, Jorge, Araya Guerrero, Jaime, Cornejo Lagos, Eduardo, Matheson Villán, Christian, Rey Martínez, Hugo, Araya Lerdo de Tejada, Cristián, De la Carrera Correa, Gonzalo, Medina Vásquez, Karen, Rivas Sánchez, Gaspar, Astudillo Peiretti, Danisa, De Rementería Venegas, Tomás, Mellado Pino, Cosme, Romero Leiva, Agustín, Barchiesi Chávez, Chiara, Del Real Mihovilovic, Catalina, Mellado Suazo, Miguel, Romero Sáez, Leonidas, Barría Angulo, Héctor, Donoso Castro, Felipe, Melo Contreras, Daniel, Saffirio Espinoza, Jorge, Becker Alvear, Miguel Ángel, Flores Oporto, Camila, Meza Pereira, José Carlos, Sánchez Ossa, Luis, Beltrán Silva, Juan Carlos, Fuenzalida Cobo, Juan, Mirosevic Verdugo, Vlado, Sauerbaum Muñoz, Frank, Benavente Vergara, Gustavo, González Villarroel, Mauro, Molina Milman, Helia, Schalper Sepúlveda, Diego, Berger Fett, Bernardo, Guzmán Zepeda, Jorge, Morales Maldonado, Carla, Schubert Rubio, Stephan, Bernaldes Maldonado, Alejandro, Ilabaca Cerda, Marcos, Moreira Barros, Cristhian, Sepúlveda Soto, Alexis, Bianchi Chelech, Carlos, Irrarrázaval Rossel, Juan, Moreno Bascur, Benjamín, Soto Ferrada, Leonardo, Bobadilla Muñoz, Sergio, Jouannet Valderrama, Andrés, Muñoz González, Francesca, Sulantay Olivares, Marco Antonio, Bórquez Montecinos, Fernando, Jürgensen Rundshagen, Harry, Musante Müller, Camila, Tapia Ramos, Cristián, Bravo Castro, Ana María, Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes, Naranjo Ortiz, Jaime, Trisotti Martínez, Renzo, Bravo Salinas, Marta, Lagomarsino Guzmán, Tomás, Naveillan Arriagada, Gloria, Ulloa Aguilera, Héctor, Calisto Águila, Miguel Ángel, Leal Bizama, Henry, Olivera De La Fuente, Erika, Undurraga Gazitúa, Francisco, Castro Bascuñán, José Miguel, Lee Flores, Enrique Ossandón, Irrarrázabal, Ximena, Undurraga Vicuña, Alberto, Celis Montt, Andrés, Leiva Carvajal, Raúl,

Discusión en Sala

Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cicardini Milla , Daniella , Lilayu Vivanco , Daniel , Pérez Cartes , Marlene , Venegas Salazar , Nelson , Cid Versalovic , Sofía , Longton Herrera , Andrés , Pérez Olea , Joanna , Videla Castillo , Sebastián , Cifuentes Lillo , Ricardo , Malla Valenzuela , Luis , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Coloma Álamos , Juan Antonio , Manouchehri Lobos , Daniel , Pulgar Castillo , Francisco , Weisse Novoa , Flor , Concha Smith , Sara , Martínez Ramírez , Cristóbal

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Jiles Moreno , Pamela , Placencia Cabello , Alejandra , Barrera Moreno , Boris , Delgado Riquelme , Viviana , Nuyado Ancapichún , Emilia , Ramírez Pascal , Matías , Cariola Oliva , Karol , Gazmuri Vieira , Ana María , Palma Pérez , Hernán , Santibáñez Novoa , Marisela , Castillo Rojas , Nathalie , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pizarro Sierra , Lorena , Serrano Salazar , Daniela

-Se abstuvieron:

Arce Castro , Mónica , González Gatica , Félix , Rojas Valderrama , Camila , Schneider Videla , Emilia , Bello Campos , María Francisca , Ibáñez Cotroneo , Diego , Rosas Barrientos , Patricio , Tello Rojas , Carolina , Brito Hasbún , Jorge , Mix Jiménez , Claudia , Sáez Quiroz , Jaime , Veloso Ávila , Consuelo , Bugueño Sotelo , Félix , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas , Clara , Winter Etcheberry , Gonzalo , Fries Monleón , Lorena , Mulet Martínez , Jaime , Santana Castillo , Juan , Yeomans Araya , Gael , Giordano Salazar , Andrés , Orsini Pascal , Maite

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).- Corresponde votar en particular el inciso segundo del artículo 4 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Lorena Fries y el diputado Raúl Leiva , que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de quorum calificado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 47 votos. Hubo 5 abstenciones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Ahumada Palma , Yovana , Coloma Álamos , Juan Antonio , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rathgeb Schifferli , Jorge , Araya Guerrero , Jaime , Concha Smith , Sara , Marzán Pinto , Carolina , Rey Martínez , Hugo , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Cordero Velásquez , María Luisa , Matheson Villán , Christian , Rivas Sánchez , Gaspar , Barchiesi Chávez , Chiara , Cornejo Lagos , Eduardo , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Barría Angulo , Héctor , De la Carrera Correa , Gonzalo , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Becker Alvear , Miguel Ángel , Del Real Mihovilovic , Catalina , Meza Pereira , José Carlos , Saffirio Espinoza , Jorge , Beltrán Silva , Juan Carlos , Donoso Castro , Felipe , Molina Milman , Helia , Sánchez Ossa , Luis , Benavente Vergara , Gustavo , Flores Oporto , Camila , Morales Maldonado , Carla , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , Fuenzalida Cobo , Juan , Moreira Barros , Cristhian , Schalper Sepúlveda , Diego , Bernaldes Maldonado , Alejandro , González Villarroel , Mauro , Moreno Bascur , Benjamín , Schubert Rubio , Stephan , Bianchi Chelech , Carlos , Guzmán Zepeda , Jorge , Muñoz González , Francesca , Sepúlveda Soto , Alexis , Bobadilla Muñoz , Sergio , Irarrázaval Rossel , Juan , Musante Müller , Camila , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bórquez Montecinos , Fernando , Jouannet Valderrama , Andrés , Naveillan Arriagada , Gloria , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Salinas , Marta , Jürgensen Rundshagen , Harry , Olivera De La Fuente , Erika , Trisotti Martínez , Renzo , Calisto Águila , Miguel Ángel , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Ulloa Aguilera , Héctor , Carter Fernández , Álvaro , Leal Bizama , Henry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Undurraga Gazitúa , Francisco , Castro Bascuñán , José Miguel , Lee Flores , Enrique , Pérez Cartes , Marlene , Undurraga Vicuña , Alberto , Celis Montt , Andrés , Lilayu Vivanco , Daniel , Pérez Olea , Joanna , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cicardini Milla , Daniella , Longton Herrera , Andrés , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cid Versalovic , Sofía , Manouchehri Lobos , Daniel , Pulgar Castillo , Francisco , Weisse Novoa , Flor , Cifuentes Lillo , Ricardo

-Votaron por la negativa:

Discusión en Sala

Acevedo Sáez, María Candelaria, Fries Monleón, Lorena, Morales Alvarado, Javiera, Sagardía Cabezas, Clara, Arce Castro, Mónica, Gazmuri Vieira, Ana María, Mulet Martínez, Jaime, Santana Castillo, Juan, Astudillo Peiretti, Danisa, Giordano Salazar, Andrés, Naranjo Ortiz, Jaime, Santibáñez Novoa, Marisela, Barrera Moreno, Boris, González Gatica, Félix, Nuyado Ancapichún, Emilia, Schneider Videla, Emilia, Bello Campos, María Francisca, Hirsch Goldschmidt, Tomás, Orsini Pascal, Maite, Serrano Salazar, Daniela, Bravo Castro, Ana María, Ibáñez Cotroneo, Diego, Palma Pérez, Hernán, Soto Ferrada, Leonardo, Brito Hasbún, Jorge, Ilabaca Cerda, Marcos, Pizarro Sierra, Lorena, Tello Rojas, Carolina, Cariola Oliva, Karol, Jiles Moreno, Pamela, Placencia Cabello, Alejandra, Veloso Ávila, Consuelo, Castillo Rojas, Nathalie, Leiva Carvajal, Raúl, Ramírez Pascal, Matías, Venegas Salazar, Nelson, Cuello Peña y Lillo, Luis Alberto, Mellado Pino, Cosme, Rojas Valderrama, Camila, Winter Etcheberry, Gonzalo, De Rementería Venegas, Tomás, Melo Contreras, Daniel, Rosas Barrientos, Patricio, Yeomans Araya, Gael, Delgado Riquelme, Viviana, Mix Jiménez, Claudia, Sáez Quiroz, Jaime

-Se abstuvieron:

Bugueño Sotelo, Félix, Malla Valenzuela, Luis, Mirosevic Verdugo, Vlado, Videla Castillo, Sebastián, Lagomarsino Guzmán, Tomás

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).- Corresponde votar en particular el artículo 5 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Alejandra Placencia, que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de quorum calificado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 18 abstenciones.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Ahumada Palma, Yovana, Concha Smith, Sara, Martínez Ramírez, Cristóbal, Rathgeb Schifferli, Jorge, Araya Guerrero, Jaime, Cordero Velásquez, María Luisa, Marzán Pinto, Carolina, Rey Martínez, Hugo, Araya Lerdo de Tejada, Cristián, Cornejo Lagos, Eduardo, Matheson Villán, Christian, Rivas Sánchez, Gaspar, Arce Castro, Mónica, De la Carrera Correa, Gonzalo, Medina Vásquez, Karen, Romero Leiva, Agustín, Astudillo Peiretti, Danisa, De Rementería Venegas, Tomás, Mellado Pino, Cosme, Romero Sáez, Leonidas, Barchiesi Chávez, Chiara, Del Real Mihovilovic, Catalina, Mellado Suazo, Miguel, Saffirio Espinoza, Jorge, Barría Angulo, Héctor, Donoso Castro, Felipe, Melo Contreras, Daniel, Sánchez Ossa, Luis, Becker Alvear, Miguel Ángel, Flores Oporto, Camila, Meza Pereira, José Carlos, Santana Castillo, Juan, Beltrán Silva, Juan Carlos, Fuenzalida Cobo, Juan, Mirosevic Verdugo, Vlado, Sauerbaum Muñoz, Frank, Benavente Vergara, Gustavo, González Villarroel, Mauro, Molina Milman, Helia, Schalper Sepúlveda, Diego, Berger Fett, Bernardo, Guzmán Zepeda, Jorge, Morales Maldonado, Carla, Schubert Rubio, Stephan, Bernaldes Maldonado, Alejandro, Ilabaca Cerda, Marcos, Moreira Barros, Cristhian, Sepúlveda Soto, Alexis, Bianchi Chelech, Carlos, Irrarrázaval Rossel, Juan, Moreno Bascur, Benjamín, Soto Ferrada, Leonardo, Bobadilla Muñoz, Sergio, Jouannet Valderrama, Andrés, Muñoz González, Francesca, Sulantay Olivares, Marco Antonio, Bórquez Montecinos, Fernando, Jürgensen Rundshagen, Harry, Musante Müller, Camila, Tapia Ramos, Cristián, Bravo Castro, Ana María, Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes, Naranjo Ortiz, Jaime, Trisotti Martínez, Renzo, Bravo Salinas, Marta, Lagomarsino Guzmán, Tomás, Naveillan Arriagada, Gloria, Ulloa Aguilera, Héctor, Calisto Águila, Miguel Ángel, Leal Bizama, Henry, Olivera De La Fuente, Erika, Undurraga Gazitúa, Francisco, Carter Fernández, Álvaro, Lee Flores, Enrique, Ossandón Irrarrázabal, Ximena, Undurraga Vicuña, Alberto, Castro Bascuñán, José Miguel, Leiva Carvajal, Raúl, Oyarzo Figueroa, Rubén Darío, Urruticoechea Ríos, Cristóbal, Celis Montt, Andrés, Lilayu Vivanco, Daniel, Pérez Cartes, Marlene, Venegas Salazar, Nelson, Cicardini Milla, Daniella, Longton Herrera, Andrés, Pérez Olea, Joanna, Videla Castillo, Sebastián, Cid Versalovic, Sofía, Malla Valenzuela, Luis, Pino Fuentes, Víctor Alejandro, Von Mühlenbrock Zamora, Gastón, Cifuentes Lillo, Ricardo, Manouchehri Lobos, Daniel, Pulgar Castillo, Francisco, Weisse Novoa, Flor, Coloma Álamos, Juan Antonio

Discusión en Sala

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Gazmuri Vieira , Ana María , Mulet Martínez , Jaime , Placencia Cabello , Alejandra , Barrera Moreno , Boris , Giordano Salazar , Andrés , Nuyado Ancapichún , Emilia , Ramírez Pascal , Matías , Castillo Rojas , Nathalie , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Palma Pérez , Hernán , Santibáñez Novoa , Marisela , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Ibáñez Cotroneo , Diego , Pizarro Sierra , Lorena , Serrano Salazar , Daniela , Delgado Riquelme , Viviana , Jiles Moreno , Pamela

-Se abstuvieron:

Bello Campos , María Francisca , González Gatica , Félix , Rosas Barrientos , Patricio , Tello Rojas , Carolina , Brito Hasbún , Jorge , Mix Jiménez , Claudia , Sáez Quiroz , Jaime , Veloso Ávila , Consuelo , Buguño Sotelo , Félix , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas , Clara , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cariola Oliva , Karol , Orsini Pascal , Maite , Schneider Videla , Emilia , Yeomans Araya , Gael , Fries Monleón , Lorena , Rojas Valderrama , Camila

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).- Corresponde votar en particular el artículo 7 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Alejandra Placencia , Lorena Fries y Maite Orsini , y el diputado Raúl Leiva , que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de quorum calificado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 4 abstenciones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Ahumada Palma , Yovana , Coloma Álamos , Juan Antonio , Marzán Pinto , Carolina , Rey Martínez , Hugo , Araya Guerrero , Jaime , Concha Smith , Sara , Matheson Villán , Christian , Rivas Sánchez , Gaspar , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Cordero Velásquez , María Luisa , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Barchiesi Chávez , Chiara , Cornejo Lagos , Eduardo , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Barría Angulo , Héctor , De la Carrera Correa , Gonzalo , Meza Pereira , José Carlos , Saffirio Espinoza , Jorge , Becker Alvear , Miguel Ángel , Del Real Mihovilovic , Catalina , Molina Milman , Helia , Sánchez Ossa , Luis , Beltrán Silva , Juan Carlos , Donoso Castro , Felipe , Morales Maldonado , Carla , Sauerbaum Muñoz , Frank , Benavente Vergara , Gustavo , Flores Oporto , Camila , Moreira Barros , Crithian , Schalper Sepúlveda , Diego , Berger Fett , Bernardo , Fuenzalida Cobo , Juan , Moreno Bascur , Benjamín , Schubert Rubio , Stephan , Bernales Maldonado , Alejandro , González Villarroel , Mauro , Muñoz González , Francesca , Sepúlveda Soto , Alexis , Bianchi Chelech , Carlos , Guzmán Zepeda , Jorge , Musante Müller , Camila , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bobadilla Muñoz , Sergio , Irrázaval Rossel , Juan , Naveillan Arriagada , Gloria , Tapia Ramos , Cristián , Bórquez Montecinos , Fernando , Jouannet Valderrama , Andrés , Olivera De La Fuente , Erika , Trisotti Martínez , Renzo , Bravo Salinas , Marta , Jürgensen Rundshagen , Harry , Ossandón Irrázabal , Ximena , Ulloa Aguilera , Héctor , Calisto Águila , Miguel Ángel , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Undurraga Gazitúa , Francisco , Carter Fernández , Álvaro , Leal Bizama , Henry , Pérez Cartes , Marlene , Undurraga Vicuña , Alberto , Castro Bascuñán , José Miguel , Lee Flores , Enrique , Pérez Olea , Joanna , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Celis Montt , Andrés , Lilayú Vivanco , Daniel , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cid Versalovic , Sofía , Longton Herrera , Andrés , Pulgar Castillo , Francisco , Weisse Novoa , Flor , Cifuentes Lillo , Ricardo , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rathgeb Schifferli , Jorge

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Fries Monleón , Lorena , Mix Jiménez , Claudia , Sáez Quiroz , Jaime , Arce Castro , Mónica , Gazmuri Vieira , Ana María , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas , Clara , Astudillo Peiretti , Danisa , Giordano Salazar , Andrés , Mulet Martínez , Jaime , Santana Castillo , Juan , Barrera Moreno , Boris ,

Discusión en Sala

González Gatica , Félix , Naranjo Ortiz , Jaime , Santibáñez Novoa , Marisela , Bello Campos , María Francisca , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Nuyado Ancapichún , Emilia , Schneider Videla , Emilia , Bravo Castro , Ana María , Ibáñez Cotroneo , Diego , Orsini Pascal , Maite , Serrano Salazar , Daniela , Brito Hasbún , Jorge , Ilabaca Cerda , Marcos , Palma Pérez , Hernán , Soto Ferrada , Leonardo , Cariola Oliva , Karol , Jiles Moreno , Pamela , Pizarro Sierra , Lorena , Tello Rojas , Carolina , Castillo Rojas , Nathalie , Leiva Carvajal , Raúl , Placencia Cabello , Alejandra , Veloso Ávila , Consuelo , Cicardini Milla , Daniella , Malla Valenzuela , Luis , Ramírez Pascal , Matías , Venegas Salazar , Nelson , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mellado Pino , Cosme , Rojas Valderrama , Camila , Winter Etcheberry , Gonzalo , De Rementería Venegas , Tomás , Melo Contreras , Daniel , Rosas Barrientos , Patricio , Yeomans Araya , Gael , Delgado Riquelme , Viviana , Mirosevic Verdugo , Vlado

-Se abstuvieron:

Bugueño Sotelo , Félix , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Manouchehri Lobos , Daniel , Videla Castillo , Sebastián

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).- Corresponde votar en particular el artículo 8 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Alejandra Placencia , que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de quorum calificado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 111 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Ahumada Palma , Yovana , De la Carrera Correa , Gonzalo , Mellado Pino , Cosme , Rosas Barrientos , Patricio Araya Guerrero , Jaime , De Rementería Venegas , Tomás , Mellado Suazo , Miguel , Sáez Quiroz , Jaime , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Del Real Mihovilovic , Catalina , Melo Contreras , Daniel , Saffirio Espinoza , Jorge , Astudillo Peiretti , Danisa , Donoso Castro , Felipe , Meza Pereira , José Carlos , Sagardía Cabezas , Clara , Barchiesi Chávez , Chiara , Flores Oporto , Camila , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sánchez Ossa , Luis , Barría Angulo , Héctor , Fries Monleón , Lorena , Mix Jiménez , Claudia , Santana Castillo , Juan , Becker Alvear , Miguel Ángel , Fuenzalida Cobo , Juan , Molina Milman , Helia , Sauerbaum Muñoz , Frank , Beltrán Silva , Juan Carlos , González Gatica , Félix , Morales Alvarado , Javiera , Schalper Sepúlveda , Diego , Benavente Vergara , Gustavo , González Villarroel , Mauro , Morales Maldonado , Carla , Schneider Videla , Emilia , Berger Fett , Bernardo , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreira Barros , Cristhian , Schubert Rubio , Stephan , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Ibáñez Cotroneo , Diego , Moreno Bascur , Benjamín , Sepúlveda Soto , Alexis , Bianchi Chelech , Carlos , Ilabaca Cerda , Marcos , Muñoz González , Francesca , Soto Ferrada , Leonardo , Bobadilla Muñoz , Sergio , Irarrázaval Rossel , Juan , Musante Müller , Camila , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bórquez Montecinos , Fernando , Jouannet Valderrama , Andrés , Naranjo Ortiz , Jaime , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Castro , Ana María , Jürgensen Rundshagen , Harry , Naveillan Arriagada , Gloria , Tello Rojas , Carolina , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Olivera De La Fuente , Erika , Trisotti Martínez , Renzo , Bugueño Sotelo , Félix , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Ulloa Aguilera , Héctor , Calisto Águila , Miguel Ángel , Leal Bizama , Henry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Undurraga Gazitúa , Francisco , Carter Fernández , Álvaro , Lee Flores , Enrique , Pérez Cartes , Marlene , Undurraga Vicuña , Alberto , Castro Bascuñán , José Miguel , Leiva Carvajal , Raúl , Pérez Olea , Joanna , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Celis Montt , Andrés , Lilayu Vivanco , Daniel , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Veloso Ávila , Consuelo , Cicardini Milla , Daniella , Longton Herrera , Andrés , Pulgar Castillo , Francisco , Venegas Salazar , Nelson , Cid Versalovic , Sofía , Malla Valenzuela , Luis , Rathgeb Schifferli , Jorge , Videla Castillo , Sebastián , Cifuentes Lillo , Ricardo , Manouchehri Lobos , Daniel , Rey Martínez , Hugo , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Coloma Álamos , Juan Antonio , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rivas Sánchez , Gaspar , Weisse Novoa , Flor , Concha Smith , Sara , Marzán Pinto , Carolina , Rojas Valderrama , Camila , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cordero Velásquez , María Luisa , Matheson Villán , Christian , Romero Leiva , Agustín , Yeomans Araya , Gael , Cornejo Lagos , Eduardo , Medina Vásquez , Karen , Romero Sáez , Leonidas

Discusión en Sala

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Jiles Moreno , Pamela , Placencia Cabello , Alejandra , Barrera Moreno , Boris , Delgado Riquelme , Viviana , Mulet Martínez , Jaime , Ramírez Pascal , Matías , Bello Campos , María Francisca , Gazmuri Vieira , Ana María , Orsini Pascal , Maite , Santibáñez Novoa , Marisela , Brito Hasbún , Jorge , Giordano Salazar , Andrés , Palma Pérez , Hernán , Serrano Salazar , Daniela , Castillo Rojas , Nathalie , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pizarro Sierra , Lorena

-Se abstuvieron:

Arce Castro , Mónica Cariola Oliva , Karol Nuyado Ancapichún , Emilia

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 12 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Alejandra Placencia , Lorena Fries y Maite Orsini , que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de quorum calificado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Ahumada Palma , Yovana , Concha Smith, Sara , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rathgeb Schifferli , Jorge , Araya Guerrero , Jaime , Cordero Velásquez , María Luisa , Marzán Pinto , Carolina , Rey Martínez , Hugo , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Cornejo Lagos , Eduardo , Matheson Villán , Christian , Rivas Sánchez , Gaspar , Astudillo Peiretti , Danisa , De la Carrera Correa , Gonzalo , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Barchiesi Chávez , Chiara , De Rementería Venegas , Tomás , Mellado Pino , Cosme , Romero Sáez , Leonidas , Barría Angulo , Héctor , Del Real Mihovilovic , Catalina , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , Jorge , Becker Alvear , Miguel Ángel , Donoso Castro , Felipe , Melo Contreras , Daniel , Sánchez Ossa , Luis , Beltrán Silva , Juan Carlos , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Santana Castillo , Juan , Benavente Vergara , Gustavo , Fuenzalida Cobo , Juan , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Molina Milman , Helia , Schalper Sepúlveda , Diego , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Guzmán Zepeda , Jorge , Morales Maldonado , Carla , Schubert Rubio , Stephan , Bianchi Chelech , Carlos , Ilabaca Cerda , Marcos , Moreira Barros , Cristhian , Sepúlveda Soto , Alexis , Bobadilla Muñoz , Sergio , Irarrázaval Rossel , Juan , Moreno Bascur , Benjamín , Soto Ferrada , Leonardo , Bórquez Montecinos , Fernando , Jouannet Valderrama , Andrés , Muñoz González , Francesca , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Castro , Ana María , Jürgensen Rundshagen , Harry , Musante Müller , Camila , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Naranjo Ortiz , Jaime , Trisotti Martínez , Renzo , Calisto Águila , Miguel Ángel , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Naveillan Arriagada , Gloria , Ulloa Aguilera , Héctor , Carter Fernández , Álvaro , Leal Bizama , Henry , Olivera De La Fuente , Erika , Undurraga Gazitúa , Francisco , Castro Bascuñán , José Miguel , Lee Flores , Enrique Ossandón , Irarrázabal , Ximena , Undurraga Vicuña , Alberto , Celis Montt , Andrés , Leiva Carvajal , Raúl , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cicardini Milla , Daniella , Lilayu Vivanco , Daniel , Pérez Cartes , Marlene , Venegas Salazar , Nelson , Cid Versalovic , Sofía , Longton Herrera , Andrés , Pérez Olea , Joanna , Videla Castillo , Sebastián , Cifuentes Lillo , Ricardo , Malla Valenzuela , Luis , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Coloma Álamos , Juan Antonio , Manouchehri Lobos , Daniel , Pulgar Castillo , Francisco , Weisse Novoa , Flor

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Gazmuri Vieira , Ana María , Orsini Pascal , Maite , Sagardía Cabezas , Clara , Arce Castro , Mónica , Giordano Salazar , Andrés , Palma Pérez , Hernán , Santibáñez Novoa , Marisela , Barrera Moreno ,

Discusión en Sala

Boris , González Gatica , Félix , Pizarro Sierra , Lorena , Schneider Videla , Emilia , Bello Campos , María Francisca , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Placencia Cabello , Alejandra , Serrano Salazar , Daniela , Brito Hasbún , Jorge , Ibáñez Cotroneo , Diego , Ramírez Pascal , Matías , Tello Rojas , Carolina , Castillo Rojas , Nathalie , Jiles Moreno , Pamela , Rojas Valderrama , Camila , Veloso Ávila , Consuelo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mix Jiménez , Claudia , Rosas Barrientos , Patricio , Winter Etcheberry , Gonzalo , Delgado Riquelme , Viviana , Morales Alvarado , Javiera , Sáez Quiroz , Jaime , Yeomans Araya , Gael , Fries Monleón , Lorena , Nuyado Ancapichún , Emilia

-Se abstuvieron:

Bugueño Sotelo , Félix Cariola Oliva , Karol

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 17 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Alejandra Placencia y Lorena Fries .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Ahumada Palma , Yovana , Concha Smith, Sara , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rathgeb Schifferli , Jorge , Araya Guerrero , Jaime , Cordero Velásquez , María Luisa , Marzán Pinto , Carolina , Rey Martínez, Hugo , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Cornejo Lagos , Eduardo , Matheson Villán , Christian , Rivas Sánchez , Gaspar , Astudillo Peiretti , Danisa , De la Carrera Correa , Gonzalo , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Barchiesi Chávez , Chiara , De Rementería Venegas , Tomás , Mellado Pino , Cosme , Romero Sáez , Leonidas , Barría Angulo , Héctor , Del Real Mihovilovic , Catalina , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , Jorge , Becker Alvear , Miguel Ángel , Donoso Castro , Felipe , Melo Contreras , Daniel , Sánchez Ossa , Luis , Beltrán Silva , Juan Carlos , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Santana Castillo , Juan , Benavente Vergara , Gustavo , Fuenzalida Cobo , Juan , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Molina Milman , Helia , Schalper Sepúlveda , Diego , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Guzmán Zepeda , Jorge , Morales Maldonado , Carla , Schubert Rubio , Stephan , Bianchi Chelech , Carlos , Ilabaca Cerda , Marcos , Moreira Barros , Cristhian , Sepúlveda Soto , Alexis , Bobadilla Muñoz , Sergio , Irrarrázaval Rossel , Juan , Moreno Bascur , Benjamín , Soto Ferrada , Leonardo , Bórquez Montecinos , Fernando , Jouannet Valderrama , Andrés , Muñoz González , Francesca , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Castro, Ana María , Jürgensen Rundshagen , Harry , Musante Müller , Camila , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Naranjo Ortiz , Jaime , Trisotti Martínez , Renzo , Calisto Águila , Miguel Ángel , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Naveillan Arriagada , Gloria , Ulloa Aguilera , Héctor , Carter Fernández , Álvaro , Leal Bizama , Henry , Olivera De La Fuente , Erika , Undurraga Gazitúa , Francisco , Castro Bascuñán , José Miguel , Lee Flores , Enrique , Ossandón Irrarrázabal , Ximena , Undurraga Vicuña , Alberto , Celis Montt , Andrés , Leiva Carvajal , Raúl , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cicardini Milla , Daniella , Lilayu Vivanco , Daniel , Pérez Cartes , Marlene , Venegas Salazar , Nelson , Cid Versalovic , Sofía , Longton Herrera , Andrés , Pérez Olea , Joanna , Videla Castillo , Sebastián , Cifuentes Lillo , Ricardo , Malla Valenzuela , Luis , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Coloma Álamos , Juan Antonio , Manouchehri Lobos , Daniel , Pulgar Castillo , Francisco , Weisse Novoa , Flor

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Gazmuri Vieira , Ana María , Orsini Pascal , Maite , Sagardía Cabezas , Clara , Barrera Moreno , Boris , Giordano Salazar , Andrés , Palma Pérez , Hernán , Santibáñez Novoa , Marisela , Bello Campos , María Francisca , González Gatica , Félix , Pizarro Sierra , Lorena , Schneider Videla , Emilia , Brito Hasbún , Jorge , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Placencia Cabello , Alejandra , Serrano Salazar , Daniela , Bugueño Sotelo ,

Discusión en Sala

Félix , Ibáñez Cotroneo , Diego , Ramírez Pascal , Matías , Tello Rojas , Carolina , Castillo Rojas , Nathalie , Mix Jiménez , Claudia , Rojas Valderrama , Camila , Veloso Ávila , Consuelo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Morales Alvarado , Javiera , Rosas Barrientos , Patricio , Winter Etcheberry , Gonzalo , Delgado Riquelme , Viviana , Nuyado Ancapichún , Emilia , Sáez Quiroz , Jaime , Yeomans Araya , Gael , Fries Monleón, Lorena

-Se abstuvieron:

Arce Castro , Mónica , Cariola Oliva , Karol , Jiles Moreno, Pamela

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 18 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Alejandra Placencia , Lorena Fries y Maite Orsini , y el diputado Raúl Leiva .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 45 votos. Hubo 6 abstenciones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Ahumada Palma , Yovana , Concha Smith, Sara , Marzán Pinto , Carolina , Rathgeb Schifferli , Jorge , Araya Guerrero , Jaime , Cordero Velásquez , María Luisa , Matheson Villán , Christian , Rey Martínez, Hugo , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Cornejo Lagos , Eduardo , Medina Vásquez , Karen , Rivas Sánchez , Gaspar , Barchiesi Chávez , Chiara , De la Carrera Correa , Gonzalo , Mellado Suazo , Miguel , Romero Leiva , Agustín , Barría Angulo , Héctor , Del Real Mihovilovic , Catalina , Meza Pereira , José Carlos , Romero Sáez , Leonidas , Becker Alvear , Miguel Ángel , Donoso Castro , Felipe , Mirosevic Verdugo , Vlado , Saffirio Espinoza , Jorge , Beltrán Silva , Juan Carlos , Flores Oporto , Camila , Molina Milman , Helia , Sánchez Ossa , Luis , Benavente Vergara , Gustavo , Fuenzalida Cobo, Juan , Morales Maldonado , Carla , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Moreira Barros , Crithian , Schalper Sepúlveda , Diego , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreno Bascur , Benjamín , Schubert Rubio , Stephan , Bianchi Chelech , Carlos , Irarrázaval Rossel, Juan , Muñoz González , Francesca , Sulantay Olivares, Marco Antonio , Bobadilla Muñoz , Sergio , Jouannet Valderrama , Andrés , Musante Müller , Camila , Tapia Ramos , Cristián , Bórquez Montecinos , Fernando , Jürgensen Rundshagen , Harry , Naveillan Arriagada , Gloria , Trisotti Martínez , Renzo , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Olivera De La Fuente , Erika , Ulloa Aguilera , Héctor , Calisto Águila , Miguel Ángel , Leal Bizama , Henry Ossandón , Irarrázabal , Ximena , Undurraga Gazitúa , Francisco , Carter Fernández , Álvaro , Lee Flores , Enrique , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Undurraga Vicuña , Alberto , Castro Bascuñán , José Miguel , Lilayu Vivanco , Daniel , Pérez Cartes , Marlene , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Celis Montt , Andrés , Longton Herrera , Andrés , Pérez Olea , Joanna , Videla Castillo , Sebastián , Cid Versalovic , Sofía , Malla Valenzuela , Luis , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cifuentes Lillo , Ricardo , Martínez Ramírez , Cristóbal , Pulgar Castillo , Francisco , Weisse Novoa , Flor , Coloma Álamos, Juan Antonio

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Fries Monleón , Lorena , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas , Clara , Arce Castro , Mónica , Gazmuri Vieira , Ana María , Naranjo Ortiz , Jaime , Santana Castillo, Juan , Astudillo Peiretti , Danisa , Giordano Salazar , Andrés , Nuyado Ancapichún , Emilia , Santibáñez Novoa , Marisela , Barrera Moreno , Boris , González Gatica , Félix , Orsini Pascal , Maite , Schneider Videla , Emilia , Bello Campos , María Francisca , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Palma Pérez , Hernán , Serrano Salazar , Daniela , Bravo Castro , Ana María , Ibáñez Cotroneo , Diego , Pizarro Sierra , Lorena , Soto Ferrada , Leonardo , Brito Hasbún , Jorge , Ilabaca Cerda , Marcos , Placencia Cabello , Alejandra , Tello Rojas , Carolina , Bugueño Sotelo , Félix , Jiles Moreno , Pamela , Ramírez Pascal , Matías , Veloso Ávila , Consuelo , Cariola Oliva , Karol , Leiva Carvajal, Raúl , Rojas Valderrama , Camila , Venegas Salazar , Nelson , Castillo Rojas , Nathalie , Melo Contreras , Daniel , Rosas Barrientos , Patricio , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mix Jiménez , Claudia , Sáez Quiroz , Jaime , Yeomans Araya

Discusión en Sala

, Gael , Delgado Riquelme, Viviana

-Se abstuvieron:

Cicardini Milla , Daniella , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Mellado Pino , Cosme , Sepúlveda Soto , Alexis , De Rementería Venegas , Tomás , Manouchehri Lobos, Daniel

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 19 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Alejandra Placencia , Lorena Fries y Maite Orsini , y el diputado Raúl Leiva .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 43 votos. No hubo abstenciones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Ahumada Palma , Yovana , Concha Smith, Sara , Manouchehri Lobos , Daniel , Pulgar Castillo , Francisco , Araya Guerrero , Jaime , Cordero Velásquez , María Luisa , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rathgeb Schifferli , Jorge , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Cornejo Lagos , Eduardo , Marzán Pinto , Carolina , Rey Martínez, Hugo , Astudillo Peiretti , Danisa , De la Carrera Correa , Gonzalo , Matheson Villán , Christian , Rivas Sánchez , Gaspar , Barchiesi Chávez , Chiara , De Rementería Venegas , Tomás , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Barría Angulo , Héctor , Del Real Mihovilovic , Catalina , Mellado Pino , Cosme , Romero Sáez , Leonidas , Becker Alvear , Miguel Ángel , Donoso Castro , Felipe , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , Jorge , Beltrán Silva , Juan Carlos , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Sánchez Ossa , Luis , Benavente Vergara , Gustavo , Fuenzalida Cobo , Juan , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Molina Milman , Helia , Schalper Sepúlveda , Diego , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Guzmán Zepeda , Jorge , Morales Maldonado , Carla , Schubert Rubio , Stephan , Bianchi Chelech , Carlos , Irrázabal Rossel, Juan , Moreira Barros , Cristhian , Sepúlveda Soto , Alexis , Bobadilla Muñoz , Sergio , Jouannet Valderrama , Andrés , Moreno Bascur , Benjamín , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bórquez Montecinos , Fernando , Jürgensen Rundshagen , Harry , Muñoz González , Francesca , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Musante Müller , Camila , Trisotti Martínez , Renzo , Calisto Águila , Miguel Ángel , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Naveillan Arriagada , Gloria , Ulloa Aguilera , Héctor , Carter Fernández , Álvaro , Leal Bizama , Henry , Olivera De La Fuente , Erika , Undurraga Gazitúa , Francisco , Castro Bascuñán , José Miguel , Lee Flores , Enrique , Ossandón Irrázabal , Ximena , Undurraga Vicuña , Alberto , Celis Montt , Andrés , Leiva Carvajal , Raúl , Oyazro Figueroa , Rubén Darío , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cicardini Milla , Daniella , Lilayu Vivanco , Daniel , Pérez Cartes , Marlene , Videla Castillo , Sebastián , Cid Versalovic , Sofía , Longton Herrera , Andrés , Pérez Olea , Joanna , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cifuentes Lillo , Ricardo , Malla Valenzuela , Luis , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Weisse Novoa , Flor , Coloma Álamos, Juan Antonio

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Fries Monleón , Lorena , Naranjo Ortiz , Jaime , Santana Castillo, Juan , Arce Castro , Mónica , Gazmuri Vieira , Ana María , Nuyado Ancapichún , Emilia , Santibáñez Novoa , Marisela , Barrera Moreno , Boris , Giordano Salazar , Andrés , Orsini Pascal , Maite , Schneider Videla , Emilia , Bello Campos , María Francisca , González Gatica , Félix , Palma Pérez , Hernán , Serrano Salazar , Daniela , Bravo Castro , Ana María , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pizarro Sierra , Lorena , Soto Ferrada , Leonardo , Brito Hasbún , Jorge , Ibáñez Cotroneo , Diego , Placencia Cabello , Alejandra , Tello Rojas , Carolina , Bugueño Sotelo , Félix , Ilabaca Cerda , Marcos , Ramírez Pascal , Matías , Veloso Ávila , Consuelo , Cariola Oliva , Karol , Jiles Moreno , Pamela , Rojas Valderrama , Camila , Venegas Salazar , Nelson , Castillo Rojas , Nathalie , Melo Contreras , Daniel , Rosas Barrientos , Patricio , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mix Jiménez , Claudia , Sáez Quiroz , Jaime , Yeomans Araya , Gael , Delgado Riquelme , Viviana , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas,

Discusión en Sala

Clara

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).- Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señorita Presidenta, pido hacer reserva de constitucionalidad, toda vez que el artículo 19 vulnera derechos fundamentales y está fuera de las ideas matrices del proyecto.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Su señoría, tomaremos nota de la solicitud de reserva de constitucionalidad.

La solicitud contenida en el número 12 de la minuta de votación ha sido retirada.

En consecuencia, corresponde votar en particular el artículo 20 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Alejandra Placencia , Lorena Fries y Maite Orsini , y el diputado Raúl Leiva .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Ahumada Palma , Yovana , Concha Smith, Sara , Martínez Ramírez , Cristóbal , Pulgar Castillo , Francisco , Araya Guerrero , Jaime , Cordero Velásquez , María Luisa , Marzán Pinto , Carolina , Rathgeb Schifferli , Jorge , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Cornejo Lagos , Eduardo , Matheson Villán , Christian , Rey Martínez, Hugo , Astudillo Peiretti , Danisa , De la Carrera Correa , Gonzalo , Medina Vásquez , Karen , Rivas Sánchez , Gaspar , Barchiesi Chávez , Chiara , Del Real Mihovilovic , Catalina , Mellado Pino , Cosme , Romero Leiva , Agustín , Barría Angulo , Héctor , Donoso Castro , Felipe , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Becker Alvear , Miguel Ángel , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Saffirio Espinoza , Jorge , Beltrán Silva , Juan Carlos , Fuenzalida Cobo , Juan , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sánchez Ossa , Luis , Benavente Vergara , Gustavo , González Villarroel , Mauro , Molina Milman , Helia , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , Guzmán Zepeda , Jorge , Morales Maldonado , Carla , Schalper Sepúlveda , Diego , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Ilabaca Cerda , Marcos , Moreira Barros , Cristhian , Schubert Rubio , Stephan , Bianchi Chelech , Carlos , Irrázabal Rossel , Juan , Moreno Bascur , Benjamín , Sepúlveda Soto , Alexis , Bobadilla Muñoz , Sergio , Jouannet Valderrama , Andrés , Muñoz González , Francesca , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bórquez Montecinos , Fernando , Jürgensen Rundshagen , Harry , Musante Müller , Camila , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Naranjo Ortiz , Jaime , Trisotti Martínez , Renzo , Calisto Águila , Miguel Ángel , Leal Bizama , Henry , Naveillan Arriagada , Gloria , Ulloa Aguilera , Héctor , Carter Fernández , Álvaro , Lee Flores , Enrique , Olivera De La Fuente , Erika , Undurraga Gazitúa , Francisco , Castro Bascuñán , José Miguel , Leiva Carvajal , Raúl Ossandón , Irrázabal , Ximena , Undurraga Vicuña , Alberto , Celis Montt , Andrés , Lilayu Vivanco , Daniel , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cicardini Milla , Daniella , Longton Herrera , Andrés , Pérez Cartes , Marlene , Videla Castillo , Sebastián , Cid Versalovic , Sofía , Malla Valenzuela , Luis , Pérez Olea , Joanna , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cifuentes Lillo , Ricardo , Manouchehri Lobos , Daniel , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Weisse Novoa , Flor , Coloma Álamos , Juan Antonio

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Fries Monleón , Lorena , Nuyado Ancapichún , Emilia , Santana Castillo , Juan ,

Discusión en Sala

Barrera Moreno , Boris , Gazmuri Vieira , Ana María , Orsini Pascal , Maite , Santibáñez Novoa , Marisela , Bello Campos , María Francisca , Giordano Salazar , Andrés , Palma Pérez , Hernán , Schneider Videla , Emilia , Bravo Castro , Ana María , González Gatica , Félix , Pizarro Sierra , Lorena , Serrano Salazar , Daniela , Brito Hasbún , Jorge , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Placencia Cabello , Alejandra , Soto Ferrada , Leonardo , Bugueño Sotelo , Félix , Ibáñez Cotroneo , Diego , Ramírez Pascal , Matías , Tello Rojas , Carolina , Cariola Oliva , Karol , Jiles Moreno , Pamela , Rojas Valderrama , Camila , Veloso Ávila , Consuelo , Castillo Rojas , Nathalie , Melo Contreras , Daniel , Rosas Barrientos , Patricio , Venegas Salazar , Nelson , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mix Jiménez , Claudia , Sáez Quiroz , Jaime , Winter Etcheberry , Gonzalo , De Rementería Venegas , Tomás , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas , Clara , Yeomans Araya , Gael , Delgado Riquelme , Viviana , Mulet Martínez , Jaime

-Se abstuvieron:

Arce Castro , Mónica , Lagomarsino Guzmán , Tomás

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).- Corresponde votar en particular el artículo 22 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Alejandra Placencia , con la salvedad de su inciso tercero, cuya votación separada también ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 37 votos. No hubo abstenciones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Ahumada Palma , Yovana , Concha Smith , Sara , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rathgeb Schifferli , Jorge , Araya Guerrero , Jaime , Cordero Velásquez , María Luisa , Marzán Pinto , Carolina , Rey Martínez , Hugo , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Cornejo Lagos , Eduardo , Matheson Villán , Christian , Rivas Sánchez , Gaspar , Astudillo Peiretti , Danisa , De la Carrera Correa , Gonzalo , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Barchiesi Chávez , Chiara , De Rementería Venegas , Tomás , Mellado Pino , Cosme , Romero Sáez , Leonidas , Barría Angulo , Héctor , Del Real Mihovilovic , Catalina , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , Jorge , Becker Alvear , Miguel Ángel , Donoso Castro , Felipe , Melo Contreras , Daniel , Sánchez Ossa , Luis , Beltrán Silva , Juan Carlos , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Santana Castillo , Juan , Benavente Vergara , Gustavo , Fuenzalida Cobo , Juan , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Molina Milman , Helia , Schalper Sepúlveda , Diego , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Guzmán Zepeda , Jorge , Morales Maldonado , Carla , Schubert Rubio , Stephan , Bianchi Chelech , Carlos , Ilabaca Cerda , Marcos , Moreira Barros , Cristhian , Sepúlveda Soto , Alexis , Bobadilla Muñoz , Sergio , Irarrázaval Rossel , Juan , Moreno Bascur , Benjamín , Soto Ferrada , Leonardo , Bórquez Montecinos , Fernando , Jouannet Valderrama , Andrés , Muñoz González , Francesca , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Castro , Ana María , Jürgensen Rundshagen , Harry , Musante Müller , Camila , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Naranjo Ortiz , Jaime , Trisotti Martínez , Renzo , Calisto Águila , Miguel Ángel , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Naveillan Arriagada , Gloria , Ulloa Aguilera , Héctor , Carter Fernández , Álvaro , Leal Bizama , Henry , Olivera De La Fuente , Erika , Undurraga Gazitúa , Francisco , Castro Bascuñán , José Miguel , Lee Flores , Enrique Ossandón , Irarrázabal , Ximena , Undurraga Vicuña , Alberto , Celis Montt , Andrés , Leiva Carvajal , Raúl , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cicardini Milla , Daniella , Lilayu Vivanco , Daniel , Pérez Cartes , Marlene , Venegas Salazar , Nelson , Cid Versalovic , Sofía , Longton Herrera , Andrés , Pérez Olea , Joanna , Videla Castillo , Sebastián , Cifuentes Lillo , Ricardo , Malla Valenzuela , Luis , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Coloma Álamos , Juan Antonio , Manouchehri Lobos , Daniel , Pulgar Castillo , Francisco , Weisse Novoa , Flor

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Fries Monleón , Lorena , Mulet Martínez , Jaime , Sáez Quiroz , Jaime , Arce Castro , Mónica , Gazmuri Vieira , Ana María , Nuyado Ancapichún , Emilia , Sagardía Cabezas , Clara , Barrera

Discusión en Sala

Moreno , Boris , Giordano Salazar , Andrés , Orsini Pascal , Maite , Santibáñez Novoa , Marisela , Bello Campos , María Francisca , González Gatica , Félix , Palma Pérez , Hernán , Schneider Videla , Emilia , Brito Hasbún , Jorge , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pizarro Sierra , Lorena , Serrano Salazar , Daniela , Bugueño Sotelo , Félix , Ibáñez Cotroneo , Diego , Placencia Cabello , Alejandra , Tello Rojas , Carolina , Cariola Oliva , Karol , Jiles Moreno , Pamela , Ramírez Pascal , Matías , Veloso Ávila , Consuelo , Castillo Rojas , Nathalie , Mix Jiménez , Claudia , Rojas Valderrama , Camila , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Morales Alvarado , Javiera , Rosas Barrientos , Patricio , Yeomans Araya , Gael , Delgado Riquelme , Viviana

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el inciso tercero del artículo 22 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Cristián Araya .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 117 votos; por la negativa, 16 votos. No hubo abstenciones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Cordero Velásquez , María Luisa , Matheson Villán , Christian , Rathgeb Schifferli , Jorge , Ahumada Palma , Yovana , Cornejo Lagos , Eduardo , Medina Vásquez , Karen , Rey Martínez , Hugo , Araya Guerrero , Jaime , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mellado Pino , Cosme , Rojas Valderrama , Camila , Arce Castro , Mónica , De la Carrera Correa , Gonzalo , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Astudillo Peiretti , Danisa , De Rementería Venegas , Tomás , Melo Contreras , Daniel , Rosas Barrientos , Patricio , Barrera Moreno , Boris , Delgado Riquelme , Viviana , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sáez Quiroz , Jaime , Barriá Angulo , Héctor , Donoso Castro , Felipe , Mix Jiménez , Claudia , Saffirio Espinoza , Jorge , Becker Alvear , Miguel Ángel , Fries Monleón , Lorena , Molina Milman , Helia , Sagardía Cabezas , Clara , Bello Campos , María Francisca , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Alvarado , Javiera , Santana Castillo , Juan , Beltrán Silva , Juan Carlos , Gazmuri Vieira , Ana María , Morales Maldonado , Carla , Santibáñez Novoa , Marisela , Benavente Vergara , Gustavo , Giordano Salazar , Andrés , Moreira Barros , Cristhian , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , González Gatica , Félix , Mulet Martínez , Jaime , Schalper Sepúlveda , Diego , Bernaldes Maldonado , Alejandro , González Villarroel , Mauro , Muñoz González , Francesca , Schneider Videla , Emilia , Bianchi Chelech , Carlos , Guzmán Zepeda , Jorge , Musante Müller , Camila , Sepúlveda Soto , Alexis , Bobadilla Muñoz , Sergio , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Naranjo Ortiz , Jaime , Serrano Salazar , Daniela , Bórquez Montecinos , Fernando , Ibáñez Cotroneo , Diego , Naveillan Arriagada , Gloria , Soto Ferrada , Leonardo , Bravo Castro , Ana María , Ilabaca Cerda , Marcos , Nuyado Ancapichún , Emilia , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Salinas , Marta , Jiles Moreno , Pamela , Olivera De La Fuente , Erika , Tapia Ramos , Cristián , Brito Hasbún , Jorge , Jouannet Valderrama , Andrés , Orsini Pascal , Maite , Tello Rojas , Carolina , Bugueño Sotelo , Félix , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Ossandón Irrarrázabal , Ximena , Ulloa Aguilera , Héctor , Calisto Águila , Miguel Ángel , Leal Bizama , Henry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Undurraga Gazitúa , Francisco , Cariola Oliva , Karol , Lee Flores , Enrique , Palma Pérez , Hernán , Undurraga Vicuña , Alberto , Carter Fernández , Álvaro , Leiva Carvajal , Raúl , Pérez Cartes , Marlene , Veloso Ávila , Consuelo , Castillo Rojas , Nathalie , Lilayu Vivanco , Daniel , Pérez Olea , Joanna , Venegas Salazar , Nelson , Castro Bascuñán , José Miguel , Longton Herrera , Andrés , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Videla Castillo , Sebastián , Celis Montt , Andrés , Malla Valenzuela , Luis , Pizarro Sierra , Lorena , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cicardini Milla , Daniella , Manouchehri Lobos , Daniel , Placencia Cabello , Alejandra , Weisse Novoa , Flor , Cifuentes Lillo , Ricardo , Martínez Ramírez , Cristóbal , Pulgar Castillo , Francisco , Winter Etcheberry , Gonzalo , Coloma Álamos , Juan Antonio , Marzán Pinto , Carolina , Ramírez Pascal , Matías , Yeomans Araya , Gael , Concha Smith , Sara

-Votaron por la negativa:

Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Sánchez Ossa , Luis , Barchiesi Chávez , Chiara , Irrarrázaval Rossel , Juan , Moreno Bascur , Benjamín , Schubert Rubio , Stephan , Cid Versalovic , Sofía , Jürgensen Rundshagen , Harry , Rivas Sánchez , Gaspar , Trisotti Martínez , Renzo , Del Real Mihovilovic , Catalina , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Romero Leiva , Agustín , Urruticoechea Ríos , Cristóbal

Discusión en Sala

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 27 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Alejandra Placencia , Lorena Fries y Maite Orsini , y el diputado Raúl Leiva .

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 4 abstenciones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa:

Ahumada Palma , Yovana , Concha Smith, Sara , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rathgeb Schifferli , Jorge Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Cordero Velásquez , María Luisa , Marzán Pinto , Carolina , Rey Martínez, Hugo , Barchiesi Chávez , Chiara , Cornejo Lagos , Eduardo , Matheson Villán , Christian , Rivas Sánchez , Gaspar , Barría Angulo , Héctor , De la Carrera Correa , Gonzalo , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Becker Alvear , Miguel Ángel , Del Real Mihovilovic , Catalina , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Beltrán Silva , Juan Carlos , Donoso Castro , Felipe , Meza Pereira , José Carlos , Saffirio Espinoza , Jorge , Benavente Vergara , Gustavo , Flores Oporto , Camila , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sánchez Ossa , Luis , Berger Fett , Bernardo , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Maldonado , Carla , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bernales Maldonado , Alejandro , González Villarroel , Mauro , Moreira Barros , Cristhian , Schalper Sepúlveda , Diego , Bobadilla Muñoz , Sergio , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreno Bascur , Benjamín , Schubert Rubio , Stephan , Bórquez Montecinos , Fernando , Irrarrázaval Rossel , Juan , Muñoz González , Francesca , Sepúlveda Soto , Alexis , Bravo Salinas , Marta , Jouannet Valderrama , Andrés , Naveillan Arriagada , Gloria , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jürgensen Rundshagen , Harry , Olivera De La Fuente , Erika , Trisotti Martínez , Renzo , Carter Fernández , Álvaro , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Ossandón Irrarrázabal , Ximena , Undurraga Gazitúa , Francisco , Castro Bascuñán , José Miguel , Leal Bizama , Henry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Undurraga Vicuña , Alberto , Celis Montt , Andrés , Lee Flores , Enrique , Pérez Cartes , Marlene , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cid Versalovic , Sofía , Lilayu Vivanco , Daniel , Pérez Olea , Joanna , Videla Castillo , Sebastián , Cifuentes Lillo , Ricardo , Longton Herrera , Andrés , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Coloma Álamos , Juan Antonio , Malla Valenzuela , Luis , Pulgar Castillo , Francisco , Weisse Novoa , Flor

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Fries Monleón , Lorena , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas , Clara , Araya Guerrero , Jaime , Gazmuri Vieira , Ana María , Mulet Martínez , Jaime , Santana Castillo , Juan , Arce Castro , Mónica , Giordano Salazar , Andrés , Musante Müller , Camila , Santibáñez Novoa , Marisela , Astudillo Peiretti , Danisa , González Gatica , Félix , Naranjo Ortiz , Jaime , Schneider Videla , Emilia , Barrera Moreno , Boris , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Nuyado Ancapichún , Emilia , Serrano Salazar , Daniela , Bello Campos , María Francisca , Ibáñez Cotroneo , Diego , Orsini Pascal , Maite , Soto Ferrada , Leonardo , Bianchi Chelech , Carlos , Ilabaca Cerda , Marcos , Palma Pérez , Hernán , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Castro , Ana María , Jiles Moreno , Pamela , Pizarro Sierra , Lorena , Tello Rojas , Carolina , Brito Hasbún , Jorge , Leiva Carvajal , Raúl , Placencia Cabello , Alejandra , Ulloa Aguilera , Héctor , Cariola Oliva , Karol , Mellado Pino , Cosme , Ramírez Pascal , Matías , Veloso Ávila , Consuelo , Castillo Rojas , Nathalie , Melo Contreras , Daniel , Rojas Valderrama , Camila , Venegas Salazar , Nelson , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mix Jiménez , Claudia , Rosas Barrientos , Patricio , Winter Etcheberry , Gonzalo , De Rementería Venegas , Tomás , Molina Milman , Helia , Sáez Quiroz , Jaime , Yeomans Araya , Gael , Delgado Riquelme , Viviana

-Se abstuvieron:

Bugueño Sotelo , Félix , Cicardini Milla , Daniella , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Manouchehri Lobos , Daniel

Discusión en Sala

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el inciso primero del artículo 18 del proyecto, en los términos aprobados por el Senado.

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 54 votos. Hubo 5 abstenciones.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa:

Ahumada Palma, Yovana, Concha Smith, Sara, Malla Valenzuela, Luis, Rathgeb Schifferli, Jorge, Araya Lerdo de Tejada, Cristián, Cordero Velásquez, María Luisa, Martínez Ramírez, Cristóbal, Rey Martínez, Hugo, Barchiesi Chávez, Chiara, Cornejo Lagos, Eduardo, Matheson Villán, Christian, Rivas Sánchez, Gaspar, Barría Angulo, Héctor, De la Carrera Correa, Gonzalo, Medina Vásquez, Karen, Romero Leiva, Agustín, Becker Alvear, Miguel Ángel, Del Real Mihovilovic, Catalina, Mellado Suazo, Miguel, Romero Sáez, Leonidas, Beltrán Silva, Juan Carlos, Donoso Castro, Felipe, Meza Pereira, José Carlos, Saffirio Espinoza, Jorge, Benavente Vergara, Gustavo, Durán Salinas, Eduardo, Mirosevic Verdugo, Vlado, Sánchez Ossa, Luis, Berger Fett, Bernardo, Flores Oporto, Camila, Morales Maldonado, Carla, Sauerbaum Muñoz, Frank, Bernaldes Maldonado, Alejandro, Fuenzalida Cobo, Juan, Moreira Barros, Cristhian, Schalper Sepúlveda, Diego, Bobadilla Muñoz, Sergio, González Villarroel, Mauro, Moreno Bascur, Benjamín, Schubert Rubio, Stephan, Bórquez Montecinos, Fernando, Guzmán Zepeda, Jorge, Muñoz González, Francesca, Sulantay Olivares, Marco Antonio, Bravo Salinas, Marta, Irarrázaval Rossel, Juan, Naveillan Arriagada, Gloria, Trisotti Martínez, Renzo, Calisto Águila, Miguel Ángel, Jouannet Valderrama, Andrés, Olivera De La Fuente, Erika, Undurraga Gazitúa, Francisco, Carter Fernández, Álvaro, Jürgensen Rundshagen, Harry, Ossandón Irarrázabal, Ximena, Undurraga Vicuña, Alberto, Castro Bascuñán, José Miguel, Kaiser Barents-Von Hohenhausen, Johannes, Oyarzo Figueroa, Rubén Darío, Urruticoechea Ríos, Cristóbal, Celis Montt, Andrés, Leal Bizama, Henry, Pérez Cartes, Marlene, Videla Castillo, Sebastián, Cid Versalovic, Sofía, Lee Flores, Enrique, Pérez Olea, Joanna, Von Mühlenbrock Zamora, Gastón, Cifuentes Lillo, Ricardo, Lilayu Vivanco, Daniel, Pino Fuentes, Víctor Alejandro, Weisse Novoa, Flor, Coloma Álamos, Juan Antonio, Longton Herrera, Andrés, Pulgar Castillo, Francisco

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez, María Candelaria, Fries Monleón, Lorena, Morales Alvarado, Javiera, Sagardía Cabezas, Clara, Araya Guerrero, Jaime, Gazmuri Vieira, Ana María, Mulet Martínez, Jaime, Santana Castillo, Juan, Arce Castro, Mónica, Giordano Salazar, Andrés, Musante Müller, Camila, Santibáñez Novoa, Marisela, Astudillo Peiretti, Danisa, González Gatica, Félix, Naranjo Ortiz, Jaime, Schneider Videla, Emilia, Barrera Moreno, Boris, Hirsch Goldschmidt, Tomás, Nuyado Ancapichún, Emilia, Serrano Salazar, Daniela, Bello Campos, María Francisca, Ibáñez Cotroneo, Diego, Orsini Pascal, Maite, Soto Ferrada, Leonardo, Bianchi Chelech, Carlos, Ilabaca Cerda, Marcos, Palma Pérez, Hernán, Tapia Ramos, Cristián, Bravo Castro, Ana María, Jiles Moreno, Pamela, Pizarro Sierra, Lorena, Tello Rojas, Carolina, Brito Hasbún, Jorge, Leiva Carvajal, Raúl, Placencia Cabello, Alejandra, Ulloa Aguilera, Héctor, Cariola Oliva, Karol, Marzán Pinto, Carolina, Ramírez Pascal, Matías, Veloso Ávila, Consuelo, Castillo Rojas, Nathalie, Mellado Pino, Cosme, Rojas Valderrama, Camila, Venegas Salazar, Nelson, Cuello Peña y Lillo, Luis Alberto, Melo Contreras, Daniel, Rosas Barrientos, Patricio, Winter Etcheberry, Gonzalo, De Rementería Venegas, Tomás, Mix Jiménez, Claudia, Sáez Quiroz, Jaime, Yeomans Araya, Gael, Delgado Riquelme, Viviana, Molina Milman, Helia

-Se abstuvieron:

Bugueño Sotelo, Félix, Lagomarsino Guzmán, Tomás, Manouchehri Lobos, Daniel, Sepúlveda Soto, Alexis, Cicardini Milla, Daniella

Discusión en Sala

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Se despacha el proyecto a tercer trámite constitucional.

2.4. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 02 de octubre, 2024. Oficio en Sesión 61. Legislatura 372.

VALPARAÍSO, 2 de octubre de 2024

Oficio N° 19.913

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación al proyecto de ley de ese H. Senado, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314, correspondiente a los boletines Nos 16.180-25, 16.210-25, 16.224-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos, con las siguientes enmiendas:

Artículo 1°

Inciso cuarto

Ha suprimido la frase “actividad delictiva de la”.

Inciso final

Ha intercalado, entre las frases “numerales 1°, 2° y 3°” y “del artículo siguiente”, la expresión siguiente: “4° y 5°”.

Artículo 2°

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo 2°.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la perpetración de los delitos que se indican a continuación y entre sus fines los de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tengan la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella:

1° Los previstos en los artículos 141; 142; 150 A; 150 D, inciso segundo; 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias; 268 ter; 268 quáter números 1 y 2; 316; 390 ter; 391; 395; 396; 397; 398; 474; 475; 476, numerales 1° y 2° y 480, en lo correspondiente, del Código Penal.

2° Los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41, 46 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear, y el artículo 35 de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

3° Los previstos en los artículos 281 bis; 281 ter, numerales 1 y 2; 281 quáter; 416; 416 bis, numerales 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17; 17 bis, numerales 1 y 2, y 17 ter de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, y en los artículos 15 A; 15 B, numerales 1 y 2, y 15 C de la ley orgánica de Gendarmería de Chile.

4° Los previstos en los artículos 1° y 4° de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, siempre que su comisión pueda implicar riesgo para la vida de las personas o daños a la integridad física o a la salud de la población.

5° Los dispuestos en los artículos 105, 106, 107 y 108 de la Ley General de Ferrocarriles.

Se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7 y 8.”.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Artículo 3°

Ha reemplazado la palabra “tres” por “cinco”, y la frase “en concordancia con” por “en adherencia a”.

Artículo 4°

Inciso primero

Encabezamiento

Ha reemplazado la frase “en concordancia con” por “en adherencia a”.

Literal a)

Ha intercalado, entre la palabra “Estado” y el punto y aparte, el vocablo “democrático”.

Literal b)

Ha intercalado, entre la palabra “Estado” y el punto y aparte, el vocablo “democrático”.

Inciso segundo

Lo ha reemplazado por el siguiente

“En tales casos, se impondrá al responsable la pena prevista para el delito aumentada en un grado.”.

Artículo 5°

- Ha intercalado, entre la palabra “previstos” y la frase “en los incisos primero y segundo”, el siguiente texto: “en los artículos 141, 142, 268 ter, 391, 395, 396, 474 y 475 del Código Penal; en los artículos 281 bis, 281 quáter, 416 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 ter de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A y 15 C de la ley orgánica de Gendarmería de Chile; en los artículos 107 y 108 de la Ley General de Ferrocarriles;”.

- Ha intercalado, entre la expresión “41 y 47” y la frase “de la ley N° 18.302”, lo siguiente: “, inciso primero,”.

Artículo 7°, nuevo

Ha incorporado el siguiente artículo 7°, nuevo:

“Artículo 7°.- El que atente contra la vida o integridad física del Jefe o ministros de Estado; senadores y diputados en ejercicio; ministros de los tribunales superiores de justicia o jueces con competencia en lo penal; del Fiscal Nacional y fiscales regionales del Ministerio Público, en razón de su cargo, será sancionado:

1°. Con la pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado, si se causa la muerte de la víctima.

2°. Con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.

Idénticas sanciones se aplicarán a quienes atenten contra la vida o integridad física de personas protegidas internacionalmente, de conformidad con los tratados internacionales.”.

Artículo 8°, nuevo

Ha incorporado el siguiente artículo 8°, nuevo:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

“Artículo 8º.- El que coloque, envíe, active, arroje, detone o haga explotar una bomba o artefacto explosivo o incendiario, que por sus características y por las circunstancias de tiempo y lugar afecte o pueda afectar a una cantidad elevada de personas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo, conjuntamente con las que corresponda aplicar por la muerte o lesiones causadas.”.

Artículo 7º

Ha pasado a ser artículo 9º, con las siguientes enmiendas:

Numeral 1º

Ha intercalado, entre el guarismo “438” y la expresión “y 456 bis A”, lo siguiente: “, 440, 442, 443, 443 bis, 448 septies, 448 octies”.

Numeral 2º

Ha intercalado, entre la expresión “sustancias sicotrópicas” y la coma que le sigue, el siguiente texto: “; en el inciso segundo del artículo 168 del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas”.

Inciso segundo, nuevo

Ha agregado el siguiente inciso segundo:

“Si el responsable de alguno de los delitos señalados en el inciso precedente es además parte de la asociación terrorista, se impondrán conjuntamente la pena señalada en el artículo 1º y la correspondiente a dicho delito, sin el aumento establecido en el inciso mencionado.”.

Artículo 8º

Ha pasado a ser artículo 10, sustituido por el siguiente:

“Artículo 10.- Quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos señalados en la presente ley o a sabiendas de que serán utilizados en su comisión, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante de una asociación terrorista o en algún otro delito determinado, en cuyo caso se le sancionará por este último.”.

Artículo 11, nuevo

Ha incorporado el siguiente artículo 11, nuevo:

“Artículo 11.- La conspiración para cometer alguno de los delitos contemplados en los artículos 3º, 4º, 7º y 8º se sancionará con la pena señalada en éstos, rebajada en dos grados.”.

Artículo 12, nuevo

Han incorporado el siguiente artículo 12, nuevo:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

“Artículo 12.- El que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad inequívoca incitar a otros a la comisión de uno o más delitos determinados de aquellos establecidos en los artículos 1° a 8° y ocasione un peligro cierto e inminente de que ellos se cometan, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.”.

Artículo 9º

Ha pasado a ser artículo a ser 13, modificado de la siguiente manera:

Inciso primero

Ha reemplazado la frase “en los artículos 294 bis y 294 ter del Código Penal” por “en los artículos 294 bis, 294 ter y 295 del Código Penal”.

Incisos segundo y tercero

Los ha suprimido.

Inciso cuarto

Ha pasado a ser inciso segundo, sin enmiendas.

Artículo 10

Ha pasado a ser artículo 14, sustituyéndose la frase “en el desempeño de su cargo” por “en el ejercicio de su cargo o con ocasión de éste”.

Artículos 11 y 12

Han pasado a ser, respectivamente, artículos 15 y 16, sin modificaciones.

Artículos 17 y 18, nuevos

Ha incorporado los siguientes artículos 17 y 18, nuevos:

“Artículo 17.- En los procedimientos por delitos contemplados en la presente ley, a petición del Ministerio Público, el juez podrá decretar la prohibición de salida del país del imputado, en cualquier etapa de la investigación o procedimiento y aun antes de la formalización, por una única vez y por el período máximo de sesenta días, cuando concurren los demás requisitos de procedencia de las medidas cautelares personales establecidas en el Código Procesal Penal. Para estos efectos, deberá comunicar la prohibición y su alzamiento a la Policía de Investigaciones de Chile. En todo caso, transcurrido el plazo, la medida de arraigo caducará por el solo ministerio de la ley, de lo cual deberán tomar nota de oficio los organismos señalados.

Artículo 18.- Para la investigación de los delitos sancionados en la presente ley el fiscal dispondrá un plazo especial de investigación de tres años contado desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada.”.

Artículo 13

Ha pasado a ser 19 sustituido por el siguiente:

“Artículo 19.- En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley, o de aquellos indicados en el inciso primero del artículo 226 A del Código Procesal Penal, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

tecnologías similares, con el objeto de determinar y registrar:

- a) La dirección IP; los identificadores SIM, IMEI, IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes.
- b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

La orden solo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación, en un hecho que revista caracteres de delito terrorista o de aquellos indicados en el inciso primero del artículo 226 A del Código Procesal Penal, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal sean insuficientes para su esclarecimiento.

Los registros obtenidos por la aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados, salvo que aquellos guarden estricta y directa relación con otra investigación que lleve a cabo el Ministerio Público y siempre que ésta tenga asignada una pena de crimen. Esta obligación se regulará mediante una instrucción general dictada por el Fiscal Nacional.

La medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad.

Si las sospechas tenidas en consideración para ordenar la medida se disipan o ha transcurrido su plazo de duración, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.

Si con la aplicación de la medida se obtiene la identificación o singularización del dispositivo, sistema informático o de telecomunicaciones específico de la o las personas señaladas en el inciso segundo, el fiscal deberá interrumpir inmediatamente la medida. Si así lo solicita el fiscal y el juez lo estima procedente, podrá autorizar la sustitución de la medida por alguna de aquellas reguladas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal, cuando concurran los requisitos allí señalados.

Asimismo, el Ministerio Público podrá hacer uso de las facultades establecidas en este artículo, cuando se trate de delitos de la ley N° 20.000 y de la ley N° 21.577 en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, previa resolución del Fiscal Nacional que así lo disponga.”.

Artículo 20, nuevo

Ha incorporado el siguiente artículo 20, nuevo:

“Artículo 20.- La resolución judicial que autorice la medida dispuesta en el artículo anterior deberá especificar:

- a) El lugar o lugares precisos y el rango o alcance máximo de la medida, y los dispositivos tecnológicos que se emplearán.
- b) Su duración precisa.
- c) La Fiscalía o unidad policial a cargo de su ejecución.
- d) Las medidas técnicas específicas necesarias para preservar la integridad de los contenidos, así como para impedir el acceso y la supresión de dichos datos del dispositivo objeto de la medida.
- e) El plazo máximo para la destrucción de los registros señalados en el inciso tercero del artículo 19.”.

Artículo 14

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Ha pasado a ser artículo 21, incorporándose, luego del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, se formulará una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo.”.

Artículo 22, nuevo

Ha incorporado el siguiente artículo 22, nuevo:

“Artículo 22.- Si se trata de la investigación de los delitos establecidos en esta ley, el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 132 del Código Procesal Penal podrá ampliarse por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, a solicitud del fiscal. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de ese Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término del plazo antes señalado.

Una vez concluido ese plazo, o antes si el Ministerio Público así lo solicita, el imputado deberá ser puesto a disposición del tribunal, y en esa primera audiencia el fiscal o el abogado asistente podrá solicitar una nueva ampliación hasta por otros cinco días.

En la resolución que apruebe la ampliación en los términos del inciso anterior, el juez de garantía ordenará que el detenido ingrese en un recinto penitenciario, que sea comunicada la defensoría penal pública de la detención del imputado y que éste sea examinado por el médico que el juez designe, el cual deberá practicar el examen e informar al tribunal el mismo día de la resolución. El nombramiento en ningún caso podrá recaer en un funcionario del organismo policial que haya efectuado la detención o en cuyo poder se encuentre el detenido.

La negligencia grave del juez en la debida protección del detenido será considerada como infracción a sus deberes, de acuerdo con el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales.”.

Artículo 15

Ha pasado a ser artículo 23, sustituido por el siguiente:

“Artículo 23.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1. Incorpórase en el encabezamiento del inciso primero del artículo 78 ter, a continuación de la frase “o en todo caso tratándose de la investigación de”, la siguiente: “hechos que revistan carácter de delito terrorista o de”.

2. Sustitúyese el artículo 226 X por el siguiente:

“Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección previstas en este Párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, sea que se trate de una asociación terrorista, de una persona o de un grupo de dos o más personas, cualquiera sea la pena asignada al delito.”.

3. En el inciso primero del artículo 228 quáter:

a) Sustitúyese en su letra a) la expresión “delictivas o criminales” por “delictivas, criminales o terroristas”.

b) Reemplázase en su letra b) la expresión “delictivas o criminales” por “delictivas, criminales o terroristas”.

Artículo 16

Ha pasado a ser artículo 24, sustituyéndose en el texto que se propone la referencia al artículo “5º” por otra al artículo “4º”.

Artículo 25, nuevo

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Ha incorporado el siguiente artículo 25, nuevo:

“Artículo 25.- Incorpórase en el artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto, y así sucesivamente:

“Tratándose de los autores de los delitos consumados que la ley califica como terroristas, no podrán aplicarse las penas señaladas en el inciso primero ni la del artículo 33.”.”.

Artículo 17

Ha pasado a ser artículo 26, sustituyéndose la frase “al delito sancionado en el artículo 8° de esta ley” por “al delito sancionado en el artículo 10 de esta ley”.

Artículo 18

Lo ha suprimido.

Disposiciones transitorias

Ha suprimido este epígrafe.

Artículo primero

Ha cambiado su denominación por “Artículo transitorio”, sin otra enmienda.

Artículo segundo

Lo ha suprimido.

Hago presente a Vuestra Excelencia que los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 25 del proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados fueron aprobados, en general, por 131 votos, respecto de un total de 155 diputadas y diputados en ejercicio.

En particular, la votación se produjo de la siguiente forma:

- Los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 9°, 10, 11, 13, 14, 15 y 25, permanentes, y el artículo primero transitorio, por 131 votos.
- El inciso primero del artículo 4°, por 94 votos.
- El inciso segundo del artículo 4°, por 81 votos.
- El artículo 5°, por 97 votos.
- El artículo 7°, por 79 votos.
- El artículo 8°, por 111 votos.
- El artículo 12, por 96 votos.

En todos los casos anteriores, respecto de un total de 155 diputadas y diputados en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de quórum calificado.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N° 185/SEC/24, de 2 de mayo de 2024.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

KAROL CARIOLA OLIVA

Presidenta de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

3. Tercer Trámite Constitucional: Senado

3.1. Discusión en Sala

Fecha 08 de octubre, 2024. Diario de Sesión en Sesión 61. Legislatura 372. Discusión única. Se rechazan modificaciones.

ESTABLECIMIENTO DE NUEVA LEY ANTITERRORISTA

El señor GARCÍA (Presidente).-

En primer lugar, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314 (discusión de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados), correspondiente a los boletines N°s 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos, con urgencia calificada de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletines 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario , quien hará la relación del texto que viene, en tercer trámite constitucional, desde la Cámara de Diputados al Senado.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley recién individualizado.

Esta iniciativa inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un texto que consta de dieciocho artículos permanentes y dos artículos transitorios, con el propósito, por una parte, de establecer una nueva regulación para tipificar y sancionar las asociaciones terroristas y delitos terroristas, y, por la otra, de derogar la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

Con respecto a esta iniciativa, la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, introdujo un conjunto de modificaciones, las cuales recaen en las siguientes normas.

Artículos permanentes: ha modificado el artículo 1°, que sanciona a quien sea parte de una asociación terrorista.

Ha sustituido el artículo 2°, acerca de lo que se entenderá por "asociación terrorista".

Ha modificado el artículo 3°, relativo a quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los números del artículo 2° sin formar parte de una asociación terrorista.

El artículo 1° se encuentra en la página 2 del comparado; el artículo 2°, en las páginas 3 a 5, y el artículo 3°, en la página 5.

Asimismo, ha modificado el artículo 4°, acerca de las situaciones en que se entenderá que se comete un delito terrorista aun cuando no se forme parte de una asociación terrorista ni se actúe en adherencia a sus fines (páginas 5 y 6 del comparado).

Ha modificado el artículo 5°, sobre delitos contemplados en otros cuerpos normativos que también constituirán delitos terroristas (páginas 6 y 7 del comparado).

Ha intercalado un artículo 7°, nuevo, que sanciona a quien atente contra la vida o integridad física de diversas autoridades (páginas 7 y 8 del comparado).

Enseguida, ha incorporado un artículo 8°, nuevo, que sanciona acciones con bombas o artefactos explosivos o

Discusión en Sala

incendiaros que afecten o puedan afectar a una cantidad elevada de personas (páginas 8 y 9 del comparado).

Ha modificado el artículo 7°, que pasó a ser 9°, sobre ciertos delitos que serán castigados con la pena respectiva aumentada en un grado si son perpetrados a sabiendas de que con ellos se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista (páginas 9 y 10 del comparado).

Ha sustituido el artículo 8°, que pasa a ser 10, sobre la penalización a quien directa o indirectamente provea o recolecte fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos señalados en esta ley (página 11 del comparado).

A continuación, ha introducido un artículo 11, nuevo, relativo a la conspiración para cometer delitos contemplados en los artículos 3°, 4°, 7° y 8° de esta ley (página 11 del comparado).

Enseguida, introdujo un artículo 12, nuevo, relativo a la difusión pública de mensajes o consignas que tengan como finalidad inequívoca incitar a otros a la comisión de uno o más delitos que se señalan al efecto (página 12 del comparado).

Ha modificado el artículo 9°, que pasó a ser 13, sobre la aplicación de normas del Código Penal relativas a la responsabilidad de personas jurídicas y comisos de ganancia (páginas 12 y 13 del comparado).

Ha modificado el artículo 10, que pasó a ser 14, sobre el empleado público que, en el desempeño de su cargo, cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley (página 14 del comparado).

Ha contemplado los artículos 17 y 18, nuevos, sobre prohibición de salida del país del imputado y plazo especial de investigación de tres años, respectivamente (página 15 del comparado).

Ha reemplazado el artículo 13, que pasó a ser 19, referido a la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, decretada por el juez, a petición del Ministerio Público, en la investigación de hechos constitutivos de los delitos que se señalan (páginas 16 a 18 del comparado).

Enseguida ha introducido un artículo 20, nuevo, acerca de las especificaciones que deberá contener la resolución judicial que autorice la medida de intervención de redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles (páginas 18 y 19 del comparado).

Ha modificado el artículo 14, que pasó a ser 21, relativo a que el Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer una estrategia nacional de prevención y combate de las conductas terroristas, contemplando también la formulación de una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo (página 19 del comparado).

A continuación, ha incorporado un artículo 22, nuevo, acerca de la ampliación del plazo de investigación de los delitos que se establecen en esta ley (páginas 20 y 21 del comparado).

Se ha reemplazado el artículo 15, que pasó a ser 23, contemplando diversas modificaciones al Código Procesal Penal (páginas 21 a 27 del comparado).

Ha sustituido una referencia en el artículo 16, que pasó a ser 24, que modifica el artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad (página 28 del comparado).

A continuación, ha incorporado un artículo 25, nuevo, que intercala un inciso cuarto en el artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad (página 31 del comparado).

Ha sustituido una referencia en el artículo 17, que pasó a ser 26, que deroga la ley N° 18.314, y dispone que todas las menciones legales o reglamentarias a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal deberán entenderse hechas a los ilícitos tipificados en la presente ley (página 32 del comparado).

Ha suprimido el artículo 18, sobre el cambio de jurisdicción.

Discusión en Sala

En cuanto a las disposiciones transitorias, ha eliminado el epígrafe "Disposiciones transitorias", que figura en la página 34 del comparado.

Ha sustituido la denominación del artículo primero transitorio, relativo a la entrada en vigencia de la ley, contemplándolo como "Artículo transitorio" (páginas 34 y 35 del comparado).

A su turno, ha eliminado también el artículo segundo transitorio, que hace exigible al Ministerio de Seguridad Pública la estrategia nacional de prevención y combate de las conductas terroristas solo una vez que dicho Ministerio se encuentre en funcionamiento (página 35 del comparado).

Cabe consignar que las enmiendas referidas a los artículos 1°; 2°; 3°; 4°; 5°; 7°, nuevo; 8°, nuevo; 7°, que pasó a ser 9°; y 8°, que pasó a ser 10; 11, nuevo; 12, nuevo; 9°, que pasó a ser 13; 10, que pasó a ser 14; 13, que pasó a ser 19; 25, nuevo; y 17, que pasó a ser 26, permanentes, del proyecto de ley, requieren de 26 votos favorables para su aprobación por corresponder a normas de quorum calificado.

El Senado debe pronunciarse con respecto a las enmiendas efectuadas por la Cámara revisora.

En el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional y las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional.

Sobre el particular, cabe hacer presente que se han presentado diversas solicitudes de votación separada.

Se ha solicitado, por parte del honorable senador señor Flores, la votación separada de los artículos 19 y 20. También, respecto de estas mismas normas, ha solicitado lo propio la honorable senadora señora Claudia Pascual.

Del mismo modo, solicitó la votación separada, la senadora señora Pascual, del artículo 2°; el artículo 4°; el artículo 5°; el artículo 7°; los artículos 19 y 20, como ya indicé, y el artículo 22.

Es todo, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, señor Secretario .

Si hubiera otras solicitudes de votación separada, rogamos hacerlas llegar a la Mesa para ordenarlas.

A ver, se encuentran inscritos el senador Felipe Kast, el senador Iván Moreira, la senadora Paulina Vodanovic, el senador Alfonso de Urresti, la senadora Carmen Gloria Aravena, el senador Iván Flores, el senador José Miguel Durana, el senador Enrique van Rysselberghe y el senador Javier Macaya.

En ese orden, entonces, ofreceré la palabra.

Senador Felipe Kast.

Estaba recién aquí en la sala.

Senador don Iván Moreira.

El señor MOREIRA.-

Gracias, Presidente.

Muy breve, porque los detalles de este proyecto ya se han dado a conocer por los miembros de las comisiones respectivas.

Solamente me gustaría hacer una pequeña reflexión y decir: "Al César lo que es del César" ¿Y por qué? Porque existe una crítica recurrente en donde sostenemos que los proyectos enviados desde la Cámara de Diputados deben ser revisados y modificados de manera importante. El clásico de los Gobiernos: "lo arreglamos en el Senado".

Discusión en Sala

Sin embargo, hay que reconocer que este proyecto tan relevante y esperado ha sido mejorado por la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.

Las modificaciones planteadas han permitido mejorar la aplicación de las normas, los tipos penales y la investigación de los delitos. Es importante reconocer cuando, en medio de las diferencias y las críticas al sistema político como un todo -los políticos siempre están muy denostados-, se logra estar a la altura de las circunstancias.

Obviamente, hay temas en que no coincidimos, como el de que no se haya aceptado el cambio de jurisdicción en ciertos y determinados casos para permitir que fueran los tribunales de garantía de Santiago los que tuviesen la competencia. Sin embargo, creo que este proyecto es un esfuerzo exitoso para transformar una ley sin aplicación práctica por deficiencias en su redacción y las circunstancias políticas del momento en una ley que sí la tenga, que establece requisitos objetivos y señala nuevas medidas, aumentando el plazo de investigación a tres años, además de acciones intrusivas fuertes.

Según se señaló en la comisión, Chile está en deuda a nivel internacional en materia de sanción a los delitos terroristas. Incluso Amnistía Internacional lo reconoció en su presentación. Pero la deuda más grande no es con la comunidad internacional, es con los chilenos y chilenas víctimas de las acciones de grupos organizados que han asolado a nuestro país desde hace décadas. Los atentados en la macrozona sur

son un claro ejemplo de cómo nuestra inacción, nuestra incapacidad de lograr consensos mínimos puede llevar a un declive institucional con carabineros asesinados, fiscales baleados, un detective baleado tratando de cumplir una orden judicial, camiones, iglesias, galpones, cabañas, casas incendiadas, civiles asesinados por el simple hecho de estar en el lugar incorrecto a la hora menos indicada.

Por lo mismo, valoro que finalmente de este Congreso vaya a salir una nueva y mejor ley, con más herramientas, más sanciones y una mejor visión de una compleja realidad, que espero pueda tener efectos prácticos de manera inmediata.

Vivir con miedo no es vivir, es meramente subsistir. ¡Chile no merece vivir con miedo!

Y claro está que durante años el tema de la criminalidad en nuestro país siempre es politizado, por uno u otro Gobierno, de distintos colores políticos. Pero tenemos que verlo como una cuestión de Estado, para enfrentar la delincuencia, el narco y el terrorismo.

Creo que, si aunamos nuestras voluntades por sobre nuestras diferencias políticas, vamos a lograr el objetivo final, que es defender que haya paz y tranquilidad en nuestro país.

Por ahora eso lo vemos demasiado lejano, pero estas normas deben contribuir precisamente a lo que el país espera.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Iván Moreira.

Senador don Felipe Kast, tiene la palabra.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Sin lugar a dudas, este es un gran gran proyecto.

Hace muchos años, recuerdo que se hizo una modificación a la Ley Antiterrorista que la dejó completamente inhabilitada. Llevamos más de una década con una ley que no sirve.

Siendo uno de los autores de esta moción parlamentaria, valoro que el Ejecutivo no solamente tuvo su propia iniciativa, sino que fusionamos los esfuerzos. Es importante el hecho de que hoy día estemos avanzando hacia el cierre de un ciclo que viene a dar un marco de seguridad legislativa, particularmente a la región que represento.

Discusión en Sala

Hay que recordar que esta Ley Antiterrorista, que obviamente se extiende a todo el país, es particularmente relevante para La Araucanía. A ello debemos sumar normativas que aprobamos tiempo atrás, como la Ley de Usurpaciones; la Ley Nain-Retamal -de hecho, hoy día, en este Congreso se generó un homenaje justamente a estos mártires que no contaron con la protección a tiempo- y la Ley de Robo de Madera, que claramente atacó directamente al financiamiento de muchas de estas bandas terroristas, con todo lo cual vamos generando un marco legislativo que, sin lugar a dudas, nos permite estar contentos.

¿Y qué es lo que hace esta iniciativa? Primero, elimina toda la incertidumbre que había sobre cómo aplicar la Ley Antiterrorista. Muchas veces el Ministerio Público prefería simplemente no ocuparla, a pesar de que sabía que había una actitud terrorista, porque en el proceso penal muchas veces salían perjudicados al tener que justificar que el objetivo de aquel acto era infundir el temor a la población. Ese elemento ambiguo claramente no ayudaba para nada.

¿Qué hacemos en este proyecto de ley? Damos certeza: enumeramos cada uno de los elementos que se puede utilizar por el Ministerio Público para definir que este es un acto terrorista. No solo eso, además nos permite anticiparnos. El solo hecho de pertenecer a una institución terrorista o que tiene fines terroristas se transforma en un delito.

Por lo tanto, no hay que esperar a que, desgraciadamente, esas tragedias ocurran, sino que se puede perseguir la asociación ilícita que justamente hay detrás de aquello.

Por eso, vamos a aprobar la gran mayoría de este proyecto de ley.

Hay dos temas que claramente nos preocupan. Uno que nos parecía muy relevante y sobre el cual insistimos mucho cuando me tocó presidir la Comisión de Seguridad del Senado: necesitamos que exista la libertad de que, si el fiscal nacional considera que algún acto terrorista debe tener una jurisdicción distinta a la región o comuna donde ocurrió, producto de que esas personas pueden sufrir temor en el proceso penal, bueno, que tengan la libertad de hacerlo. ¿Por qué no?

Desgraciadamente, en la Cámara de Diputados eso finalmente no se consideró.

Hay otros detalles más que estaremos votando por separado; probablemente esto tenga que ir a comisión mixta, pero, insisto, quiero agradecer a todos los colegas que han sido parte de esta discusión que comenzamos hace más de un año, y al Ejecutivo, ministra, ministro, que están aquí presentes, porque no solamente han sido pasivos, sino que han sido parte activa en impulsar esta agenda legislativa.

Así que, voto a favor, Presidente. Y espero que, como Senado, podamos aprobar hoy día una ley antiterrorista como la que Chile, y particularmente La Araucanía, se merecen.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador don Felipe Kast.

Senadora Paulina Vodanovic, tiene la palabra.

La señora VODANOVIC.-

Gracias, Presidente.

El proyecto que estamos revisando hoy contiene múltiples cambios en relación con lo aprobado por el Senado.

Quiero celebrar que el Ejecutivo también se haya abierto a algunos temas en que no tuvimos acuerdo durante la tramitación en la Comisión de Seguridad del Senado.

Por ejemplo, en la Cámara se agregaron dos tipos objetivos de delito terrorista, vinculados al asesinato de autoridades y atentados explosivos de gran alcance. Precisamente estos tipos objetivos eran la base de nuestro proyecto de ley.

También se ampliaron los tipos penales bases que pueden ser considerados terroristas, con lo que fuimos

Discusión en Sala

particularmente escrupulosos en el Senado.

Además, se agregó una nueva medida investigativa, introducida por primera vez en nuestra discusión por la moción de mi autoría en conjunto con los senadores Ossandón , Macaya , Aravena y Bianchi , para investigar al crimen organizado. Se trata de una medida que resultará fundamental para las investigaciones y ayudará a desbaratar agrupaciones terroristas y de crimen organizado que se han ido expandiendo por nuestro país.

Creemos que estos son avances relevantes y ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de llegar a acuerdo antes, pero lo importante es que ya se logró.

En relación con la técnica especial de investigación que se está agregando en los actuales artículos 18 y 19 del proyecto, que viene, como señalé, de la moción de nuestra autoría y que se ha denominado "IMSI Catcher", la Cámara por un lado aumentó las restricciones a su uso, agregando que solo fuera para metadatos, y se estableció que únicamente podría concederse si el resto de las medidas de intervención no son suficientes. Sin embargo, se hicieron dos modificaciones que ameritan una revisión.

En el proyecto aprobado por el Senado, le encargamos al juez decidir cuándo se eliminarían los datos inútiles para la investigación y cómo se debía acreditar eso, mientras que la Cámara le encargó esa tarea a una instrucción del Fiscal Nacional. Claramente, no puede dejarse a una de las partes esa decisión y debe ser fijado por ley el plazo o condición para la eliminación o dejarse esta decisión a un tercero imparcial en el caso concreto, es decir, al juez.

En segundo lugar, la Cámara estableció que esta herramienta podría utilizarse también para las investigaciones asociadas a la ley de control de drogas, pero solo para tres comunas del país. Esto puede mirarse como una forma de discriminación no aceptable, ya que los fenómenos delictuales en Chile están afectando de manera transversal a toda la población.

De la misma manera, habiéndose avanzado en la creación de la Fiscalía Supraterritorial, a través de una reforma constitucional que la consagra, tampoco se entiende tal limitación o que la ley deje entregado aquello solo a tres comunas del país.

Por estos dos motivos, votaré en contra de los artículos 19 y 20 del proyecto.

He dicho.

El señor GARCÍA (Presidente).

- Muchas gracias, senadora Paulina Vodanovic.

Ofrezco la palabra a la senadora Carmen Gloria Aravena.

Luego de ella están inscritos los senadores don Iván Flores, don José Miguel Durana, don Enrique van Rysselberghe y don Matías Walker.

Senadora Carmen Gloria Aravena, tiene la palabra.

La señora ARAVENA.-

Gracias, Presidente.

Bueno, yo creo que hoy día debemos estar contentos y satisfechos porque este proyecto de ley ya se encuentra en su trámite final, pero quiero hacer un recordatorio.

En 1984 se promulgó la Ley Antiterrorista, que hasta hoy sigue vigente. Han pasado cuarenta años, icuarenta años!, sin ley antiterrorista en el fondo, porque, como bien sabemos, la actual no tiene la capacidad de ser efectiva, por lo complejo que resulta probar realmente la intención o el ánimo terrorista, y finalmente, como lo han dicho otros senadores, por su intermedio, Presidente , lo que ha terminado pasando es que, por lo menos en los últimos diez años, no ha habido ninguna causa que haya conseguido una sentencia condenatoria por esta normativa.

En ese contexto, debemos estar muy satisfechos. Pero también quiero manifestar mi preocupación, porque un

Discusión en Sala

tema tan complejo como este, que nos tiene hoy día en el lugar número diecisiete del Índice Global de Terrorismo Mundial, no es algo para celebrar. Y probablemente es así, a pesar de que gran parte de los miles de delitos que han ocurrido en la macrozona sur se siguen llamando "violencia rural".

El incendio de escuelas, el incendio de iglesias, con una gran pancarta que adjudica incluso a organizaciones terroristas estos hechos, siguen siendo contabilizados por el Estado como "violencia rural".

Espero, sinceramente, que cuando esta legislación se promulgue los delitos sean denominados como corresponde, porque vivir el terrorismo como lo hemos hecho durante veintisiete años en la macrozona sur es real, y hoy día llevamos con estado de excepción casi dos años y medio producto de que a pesar de que no lo denominemos "terrorismo", todo Chile sabe, y el Estado también, que es eso: terrorismo. No todo, probablemente, habrá un 10, un 20 por ciento que es crimen común y corriente.

Y hoy día agradecemos aquí, aprovecho de saludar a la ministra del Interior y al ministro de Justicia, que se haya implementado tal estado de excepción, que ha permitido vivir mucho más tranquilos y en paz en la zona de La Araucanía, pero lo que me complica siempre es qué pasaría si no se mantuviera.

Solo quiero nombrar algunos aspectos que me parecen muy muy importantes en la normativa, que incluye delitos graves como el secuestro, secuestro agravado, tortura, todas situaciones que hemos visto en La Araucanía; homicidio y ciertos delitos de incendio y estragos -lamento que no se haya incorporado el tema de incendios con carácter individual, que no lo contempla la ley-; como también el uso de armas ilegales, explosivos, que igualmente son bastantes frecuentes en nuestra zona; el tema de delitos contra los miembros de Fuerzas Armadas, donde hay varias víctimas, especialmente carabineros que han muerto en este conflicto armado en La Araucanía; como asimismo los delitos informáticos y la destrucción de vías férreas, pues es común y bastante frecuente escuchar noticias de este tipo también en la macrozona sur.

Considero relevante lo relativo al delito solitario, más común en la zona metropolitana que en la nuestra, y me parece que lo del financiamiento ilícito para la asociación terrorista hoy día queda muy claro, como también la incitación a cometer este tipo de delitos, que en la actualidad, a través de redes sociales, puede ser bastante frecuente.

El comiso, que lo vimos en otro proyecto de crimen organizado, me parece una muy buena idea, porque todos estos criminales tienen un alto poder de fuego, pero también un alto nivel de financiamiento para comprar todas esas armas. Por lo tanto, el Estado debe tener el derecho de decomisarlas inmediatamente.

Principalmente diría que es eso.

Por último, quiero señalar que la estrategia nacional de prevención y combate de las conductas terroristas quizás no es lo más valorado por la Sala, pero en mi opinión es lo que tiene la mayor importancia desde el punto de vista de un país que no asume que estamos en un mundo en que las acciones terroristas lamentablemente son cada día más frecuentes y no hay una estrategia nacional de prevención y combate de ellas, por lo que vamos a estar siempre legislando después de que las cosas ocurren.

Hay elementos que yo habría cambiado en esta normativa y que probablemente si no hay comisión mixta, que así espero que suceda, para que se implemente pronto, vamos a presentarlos en un proyecto de ley.

Muchas gracias, Presidente.

Voy a votar a favor.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena.

A continuación, le ofrecemos la palabra al senador Iván Flores, Presidente de la Comisión de Seguridad.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Discusión en Sala

Este proyecto de ley, que ha estado siendo mejorado en ambas Cámaras, en primer y segundo trámite, de verdad que mejora significativamente la actual regulación antiterrorista comprometida en la ley que conocemos, que, por lo mismo, presenta una serie de problemas de aplicabilidad.

La presente iniciativa entrega herramientas eficaces al Ministerio Público para la investigación de delitos terroristas y perfecciona la identificación de delitos para que, en la práctica, efectivamente la ley pueda ser aplicable.

Debo señalar particularmente, señor Presidente, estimados colegas, que este proyecto ha sido fruto del trabajo conjunto entre los colegas senadoras y senadores de la comisión y el Ejecutivo, también de la otra comisión que lo revisó, en primer trámite, y después entre la Cámara y el Ejecutivo, en segundo trámite.

Hay que recordar que esta iniciativa se fusionó con cuatro mociones parlamentarias, más el mensaje del Ejecutivo, y responde a un esfuerzo compartido entre el Congreso Nacional y este último.

Si pudiese resumir rápidamente el contenido de la propuesta, diría que en primer lugar se deroga la actual ley, que por su ambigüedad no era aplicable; lo segundo, que se crea un nuevo tipo de delito, como es la asociación terrorista, basado en los elementos que definen los delitos de asociación delictiva y criminal, recientemente actualizados, y que adicionalmente se establecen elementos que les dan el carácter propiamente tal de terroristas, en relación con los fines perseguidos o según la aptitud de los medios empleados por la asociación.

Hay toda una larga descripción de estos ilícitos y sus agravantes, de tal manera que este enorme catálogo de delitos que se han identificado, que finalmente lo que hacen es generar temor y terror en la población, tienen agravantes dependiendo de las circunstancias en las que se cometan.

Ello se encuentra bastante claro, bastante in extenso en el proyecto.

Pero, además de los delitos de asociación terrorista, que es lo tradicional, también se agregan los delitos provocados por el terrorismo individual o "el lobo solitario", como se le ha denominado, respecto del cual en algún momento se discutió si efectivamente obedecía al mismo principio y, como tal, debía implicar una respuesta similar del Estado, y la respuesta fue que sí.

Entonces, junto con el delito de asociación terrorista, en el proyecto se crea una serie de figuras de terrorismo individual, algunas de las cuales fueron incorporadas -hay que reconocerlo- por la Cámara de Diputadas y Diputados, como el terrorismo individual conexo, el terrorismo individual inconexo, el terrorismo individual objetivo, en fin.

Asimismo, los delitos de favorecimiento y financiamiento a una asociación terrorista están claramente tipificados y duramente sancionados. De tal manera que no es necesario pertenecer a una organización terrorista; basta con el hecho de financiarla por fuera, aunque la persona no sea parte de dicha asociación. Esa conducta también está identificada y penalizada.

Por ejemplo, los delitos de amenaza, robo con violencia, intimidación y una larga lista, incluyendo el de búsqueda de financiamiento, están considerados como parte de los delitos de favorecimiento.

Otros delitos son los preparatorios de conspiración e incitación al terrorismo. Estos los incorpora la Cámara para sancionar actos preparatorios distintos de la asociación terrorista.

Hay otras reglas, como la aplicación de técnicas especiales de investigación, la incorporación de nuevas reglas procesales.

En este contexto, dentro de las principales ventajas que se incluyen, están la persecución penal; el perfeccionamiento de las definiciones de estos delitos para permitir que, en la práctica, sean aplicables las normas y las técnicas especiales de investigación.

Quiero solicitarles a los colegas que, cuando entremos a las votaciones separadas, se rechacen las redacciones de los artículos 19 y 20, por cuanto se trata de una medida altamente intrusiva, que permite acceder a datos de equipos que no necesariamente están involucrados en los hechos que dan origen a la investigación, con lo cual se genera una vulneración de garantías constitucionales. Tampoco se establece un plazo para que se eliminen los registros obtenidos.

Discusión en Sala

Además, se agregó un inciso que hace aplicable esa técnica de investigación únicamente en algunas regiones del norte de Chile y no en el resto del país, y también se amplía el uso de esta técnica al narcotráfico, lo que está fuera de la idea matriz de este proyecto de ley antiterrorista.

Por consiguiente, yo propongo votar en contra de los artículos 19 y 20 que ha propuesto la Cámara. Así pasamos a una comisión mixta para resolver la controversia.

Yo votaré a favor del resto de la iniciativa.

Y les agradezco, particularmente, a los ministros que están presentes, ministra del Interior y ministro de Justicia, por cuanto han sido aleros fundamentales en la discusión de este proyecto, que se originó en varias mociones parlamentarias y un mensaje presidencial, con lo cual finalmente estamos logrando una normativa que nunca hemos tenido en el país, y que hoy se hace altamente necesaria.

Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador don Iván Flores.

Le informo a la Sala que ya tenemos ocho solicitudes de votación separada. Agradecemos que, si hubiera más, las hagan llegar prontamente, para ordenar la votación.

Senador don José Miguel Durana, tiene la palabra.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Este proyecto de ley es de extraordinaria importancia para la seguridad pública de nuestro país, y su objetivo es muy claro: concordar un texto legal que efectivamente cumpla con el objetivo de ser eficaz para combatir y sancionar las conductas terroristas.

En ese sentido, la iniciativa otorga mayor protección a víctimas y testigos, disponiendo que, para evitar que se les amenace o atente contra ellos, no participen en los juicios.

Pero habría sido fundamental que también se hubiese contemplado una alternativa respecto de la competencia para juzgar delitos que la ley califica como "terroristas", sobre todo cuando se requieren medidas extraordinarias de seguridad. Nos hubiese gustado mucho que fuera posible solicitar al pleno de la Corte Suprema que el conocimiento y juzgamiento de estas causas sean de competencia de otros juzgados de garantía, tribunales orales o cortes de apelaciones que cumplan con las condiciones necesarias para que se desarrollen juicios con absoluta normalidad, transparencia y sin ocasionar alarma y temor en la comunidad.

Asimismo, estamos contentos porque se contemplan nuevas atribuciones para las policías y el Ministerio Público en el combate contra el terrorismo, especialmente con los debidos resguardos judiciales. Una de esas herramientas es la interceptación de llamadas telefónicas en radios amplios, de hasta 2 kilómetros, lo cual posibilitará desarmar bandas terroristas previo a sus ataques con tecnología usada por los organismos de investigación más avanzados a nivel global.

Se incorpora, como parte de la descripción de los fines de las acciones que constituyen delitos terroristas, junto al término "Estado", la palabra "democrático". Pero, sin perjuicio de que los valores de la democracia deben ser promovidos por todos, es peligroso colocar un factor adicional de valoración a conductas que atentan contra el Estado en su conjunto. Si el terrorista realiza una conducta establecida en esta futura ley tendiente a provocar terror en la población, debe ser sancionada, independiente de si este considera o no que está en un régimen democrático, como lo pueda entender. Basta con que se atente contra el Estado. No podemos ponderar el grado de democracia que ese terrorista perciba que existe en el Estado.

En conclusión, considero que el proyecto que hoy se somete a votación subsana el defecto principal que tenía la regulación antiterrorista vigente: el problema probatorio por dificultad a la hora de acreditar el dolo.

Discusión en Sala

Sin perjuicio de lo anterior, creemos absolutamente necesario aprobar esta norma. Es urgente. Sería complicado empantanarnos y dilatar su vigencia con una nueva discusión en comisión mixta.

Creo que los aspectos anteriormente mencionados no deberían ser óbice para la aprobación de la iniciativa en esta instancia. Los hago presente a efectos de que en el futuro, una vez vigente la nueva ley, podamos perfeccionar sus normas.

Votaré a favor, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador don Enrique van Rysselberghe, tiene la palabra; luego el senador don Matías Walker.

El señor VAN RYSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidente .

Saludo a las autoridades que nos acompañan: a la ministra del Interior y al ministro de Justicia.

Respecto al proyecto de ley que ahora nos corresponde votar, quiero partir manifestando mi satisfacción por lograr despachar esta nueva normativa en el Congreso, la cual permitirá seguir penalmente de mejor manera actos terroristas como los que siguen ocurriendo en la macrozona sur, particularmente en las provincias de Biobío y Arauco, de la región del Biobío, territorios que represento acá, en el Senado.

Este proyecto de ley permitirá superar la ley actual contra el terrorismo, que ha devenido en letra muerta debido a sus altas exigencias probatorias y por su restricción al definir sus tipos penales.

Es necesario recordar, por ejemplo, que, a cinco meses del atentado en Cañete, que terminó con la vida de tres carabineros, el Gobierno tuvo que desistirse de una querella por ley antiterrorismo. Al respecto, el actual subsecretario Monsalve reconoció que la ley vigente no permite ser eficaz en la investigación y tampoco aplicar las penas más altas a los responsables de este triple asesinato.

Respecto de la nueva ley antiterrorista que se crea, se debe destacar que se entregan nuevas atribuciones para nuestras policías y el Ministerio Público en el combate contra el terrorismo, especialmente en lo relativo al IMSI Catcher , que, con los debidos resguardos judiciales, permitirá que se intercepten llamadas en radios amplios, de hasta 2 kilómetros, lo cual posibilitará desarmar bandas terroristas previo a sus ataques con tecnología usada por los organismos de investigación más avanzados a nivel global.

Asimismo, el proyecto otorga mayor protección a víctimas y testigos, para evitar que se les amenace o atente en su contra, con el fin de que no participen en los juicios; aumenta el plazo de investigación de los delitos terroristas a tres años; incorpora la medida de arraigo nacional al imputado por delito terrorista; extiende el tipo penal del funcionario público que comete un delito terrorista, haciéndolo extensivo a quienes lo cometen con ocasión de su cargo, e incorpora la sanción a la apología al terrorismo.

En conclusión, el proyecto de ley que hoy se somete a votación subsana el defecto principal que tiene la regulación antiterrorista al día de hoy, como es el problema probatorio por dificultad a la hora de acreditar el dolo, lo cual permitirá una mayor y mejor persecución de las células terroristas que hoy continúan actuando en la macrozona sur y, particularmente, en las provincias de Biobío y Arauco , donde sus habitantes piden acciones concretas y efectivas para terminar con los atentados y volver a un estado de paz y tranquilidad que les permita un desarrollo real de sus comunidades y territorios.

Por todo lo anterior, votaré a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Van Rysselberghe.

Tiene la palabra el senador don Matías Walker.

Discusión en Sala

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

Quiero valorar que se haya puesto como primer punto de la tabla en esta sesión ordinaria la reforma a la ley antiterrorista, que forma parte del fast track legislativo en materia de seguridad, que hemos concordado con el Gobierno y que, como bien ha señalado el presidente de la Comisión de Seguridad, senador Iván Flores, dice relación con cuatro mociones y un mensaje, refundidos.

Presidente, no me referiré al proyecto en sí mismo, porque ya lo despachamos en primer trámite constitucional, en una sesión especial que convocó la Mesa del Senado con acuerdo de los comités, luego de ocurrido el brutal ataque y asesinato de tres carabineros mártires en la macrozona sur.

Quiero referirme a los cambios introducidos por la Cámara de Diputados y por qué, a mi juicio, algunas de estas modificaciones deben ir a una comisión mixta. Creo que es muy importante que tanto el ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, como la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, puedan referirse a ellas con el objeto de que tales cambios sean los más transversales posibles.

Voy a abordar, en primer lugar, lo relativo a los artículos 19 y 20, sobre las medidas intrusivas de interceptación telefónica, lo que se ha denominado el "IMSI Catcher".

En principio, suena bien eso. Yo soy partidario en general de otorgar el máximo de facultades al Ministerio Público, a las policías, a los servicios de inteligencia para poder enfrentar el terrorismo. Pero se nos pueden enredar estas normas en el Tribunal Constitucional, Presidente, que se ha transformado en una suerte de tercera cámara legislativa, lamentablemente, porque lo que hace la Cámara de Diputados es ampliar dichas facultades no solamente a delitos terroristas, sino también a delitos que dicen relación con el narcotráfico y el crimen organizado, además de restringirlo a algunas zonas del país, como la zona norte. Y eso puede colisionar con el principio de igualdad ante la ley y con las ideas matrices del proyecto.

Entonces, una idea que puede estar bien inspirada en la Cámara de Diputados puede terminar tergiversando el sentido de la iniciativa. Y en vez de aprobar rápido esta nueva ley antiterrorista, a la que el Gobierno le puso "suma" urgencia, se nos puede complicar su sentido y objeto al tener que pasar por el Tribunal Constitucional y afectar la necesidad de contar prontamente con esta legislación.

Y en relación con el artículo 18, que pasó a ser 27 en la Cámara, sobre el cambio de jurisdicción, creo que lo que aprobó el Senado estaba bien inspirado. Estábamos conversando sobre ello con el presidente de la Comisión de Seguridad, senador Iván Flores. El Ministerio Público había solicitado que, para proteger a jueces y fiscales, pudiera haber un cambio de jurisdicción. Pero no podemos soslayar que tenemos un informe negativo de la Corte Suprema, que observa ese cambio de jurisdicción.

Entonces, no quisiera que una medida que, insisto, está bien inspirada, pensando en la propia seguridad de fiscales y jueces, terminara nuevamente enredando el propósito noble y urgente que tiene esta ley antiterrorista, al tener que pasar por el Tribunal Constitucional.

Por eso, Presidente, en esta materia -y sería muy importante el pronunciamiento de ambos ministros al respecto- voy a concordar con el consenso que pareciera haber.

Sé que se han pedido varias votaciones separadas, pero yo, al menos, pensando en la necesidad de contar prontamente con el despacho de esta ley antiterrorista, solo voy a rechazar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados respecto a los artículos 19 y 20, para que sean esas las disposiciones que vayan a una comisión mixta, de manera que sea lo más acotado posible la competencia de dicha comisión y podamos despachar rápidamente una nueva y moderna ley antiterrorista, que forma parte del fast track legislativo que hemos concordado entre el Congreso Nacional y el Ejecutivo.

Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Matías Walker.

Discusión en Sala

Permítanme recordar a las señoras senadoras y a los señores senadores que, si desean solicitar alguna otra votación separada, aparte de las que ya se han pedido, lo hagan a la brevedad para poder ordenar la votación.

Senadora Isabel Allende, tiene la palabra.

La señora ALLENDE.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, quiero saludar al ministro Cordero , que nos acompaña, y a la ministra Tohá , quien estaba hasta hace poco en la sala.

Desde ya quiero anunciar mi voto a favor de las enmiendas a este proyecto, aunque también soy partidaria de acoger dos de las votaciones separadas se han hecho llegar. Ya explicaré ese punto.

Previo a ello, no está de más hacer un poco de historia y recuerdo.

En mayo de este año, votamos en particular este proyecto en su primer trámite constitucional y, sin perjuicio de las votaciones separadas que se solicitaron, creo que todos estábamos de acuerdo en que era necesario hacer una derogación de la actual ley antiterrorista; entre otras cosas, por su problema de legitimidad, que incluso ha desatado sentencias desfavorables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para nuestro país, que advirtieron su colisión con estándares internacionales.

Yo recuerdo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reprochado la inclusión de delitos de menor entidad en el catálogo de delitos terroristas, por ejemplo, el simple incendio, la presunción simplemente legal del ánimo terrorista o la presentación de testigos con identidad reservada sin permitir un efectivo contraexamen de la defensa.

Además, los términos en que se define la conducta constitutiva del delito terrorista y la dificultad de acreditar el ánimo terrorista han producido una serie de dificultades, como ya se ha señalado en esta sala, en su aplicación.

Por todo lo anterior, ha tenido una bajísima efectividad y solo se ha dictado una sola condena en juicio oral por delito terrorista en 2018, a pesar de las muchas veces que ha sido calificado como tal por el Ministerio Público.

Esta iniciativa, con los cambios que propone, incorpora nuevas técnicas especiales de investigación y herramientas, como la interceptación de comunicaciones y equipos informáticos; el uso de agentes encubiertos, reveladores e informantes; mecanismos para el adecuado resguardo de la identidad e integridad de los testigos protegidos y víctimas, entre otras materias.

Asimismo, destaca que se establece el derecho a la defensa de contrainterrogar personalmente a los testigos protegidos y agentes especiales para evitar precisamente los reproches de la Corte Interamericana. Además, prohíbe que la condena se sustente únicamente en la declaración de los agentes encubiertos, reveladores e informantes, o de los testigos protegidos.

Creo que eso ya es un avance muy importante, sobre todo porque recoge las observaciones y aprehensiones que nos había hecho saber la Corte Interamericana.

Nos corresponde analizar en esta iniciativa, en tercer trámite constitucional, algunos cambios que aquí se han mencionado, que fueron introducidos por la Cámara y deben ser objeto de un análisis en comisión mixta.

Particularmente, creo que la inclusión de la técnica de investigación que permite acceder a los datos de equipos telefónicos e informáticos de personas que no necesariamente están involucradas en los delitos no contempla un mecanismo adecuado de rendición de cuentas por parte del Ministerio Público.

Como se trata de una técnica sumamente intrusiva, que permite el acceso a teléfonos, computadores y otros elementos tecnológicos, debería contemplar un mecanismo de rendición de cuentas para que sea utilizada con responsabilidad.

El proyecto acota algunas disposiciones a ciertas regiones, lo que me parece muy llamativo para nuestra

Discusión en Sala

legislación, lo cual supone contar con distintas atribuciones para la persecución penal en Arica, Antofagasta o Atacama y no en el resto del país. Y considero que debiesen existir iguales posibilidades, porque la comisión de los delitos no se puede distinguir según el territorio.

Pienso que se debe revisar también la regla que autoriza el cambio de jurisdicción a la de los tribunales penales de la Corte de Apelaciones de Santiago en casos de alarma pública o especial complejidad.

Lo anterior no solo lo debemos revisar porque la Corte Suprema lo ha informado negativamente debido a que encuentra que vulnera el principio de juez natural y el derecho a la defensa, sino también porque hemos legislado para otorgar mayor protección a jueces, fiscales y testigos, que es parte sustantiva de la modificación propuesta.

En estos casos, se permite, por ejemplo, comparecer a las audiencias de manera remota, por lo que trasladar todas las causas a Santiago parece ser bastante ineficaz e innecesario.

Me gustaría, en tal sentido, conocer la posición del Gobierno, ya que nuestra ministra está presente, para tener certeza sobre aquello que nosotros consideramos necesario que vaya a comisión mixta, por las diferencias que manifestamos respecto a lo legislado por la Cámara de Diputados.

Con todo, considero muy importante el avance, y por eso anuncio mi voto a favor, y solo me adhiero a las votaciones separadas en los dos términos que he dicho.

Gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora Isabel Allende.

)-----{(

El señor GARCÍA (Presidente).-

Saludo a los alumnos de los octavos años A, B y C del colegio Thomas Jefferson STEM School, de la comuna de Talcahuano, quienes asisten acompañados por sus profesores Andrea Donoso, Francisco Bravo y Alison Zúñiga.

Para su actual visita al Congreso Nacional fueron apoyados por el honorable senador don Enrique van Rysselberghe.

Sean muy bienvenidos, y muchas gracias por encontrarse aquí, con nosotros, esta tarde.

(Aplausos en la sala y en las tribunas).

)-----{(

El señor GARCÍA (Presidente).-

Solicito el acuerdo de la Sala para que pueda ingresar la señorita Macarena Lobos Palacios, subsecretaria General de la Presidencia.

¿Habría acuerdo?

--Así se acuerda.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador Javier Macaya, tiene la palabra.

Luego el senador Alfonso de Urresti, y luego está inscrita la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá.

El señor MACAYA.-

Discusión en Sala

Gracias, Presidente.

Hace muchos años que venimos reiterando que la seguridad es una prioridad y que constituye el tema más importante que nuestro país debe atender hoy día, puesto que no se pueden seguir tolerando ciertos niveles de violencia. Durante los últimos días, lamentablemente, la realidad ha seguido dando la razón a nuestro argumento y no nos podemos seguir dando el lujo de no contar con una legislación en materia terrorista que sea moderna y eficiente en la persecución penal y en la prevención de tales delitos.

En ese aspecto, quiero destacar que se haya podido empezar a desenredar una madeja que lleva muchos años siendo complicada. Las legislaciones antiterroristas siempre han sido un tema de amplio debate, y el hecho de que ahora sea puesta en votación en su tercer trámite la presente iniciativa es un símbolo de que al menos ya hay ciertos consensos básicos en cuanto a que se trata de una materia importante.

Claramente, existe una falencia legal. Y en el hecho de que el Presidente de la República haya tenido que acudir reiteradamente por más de dos años a los estados de excepción para combatir el terrorismo, después de que dijera que no lo iba a hacer, está el reconocimiento implícito de esa realidad.

Este proyecto de ley consagra un elemento fundamental para avanzar en una legislación moderna y efectiva, que es eliminar el elemento subjetivo. Es decir, la famosa "intención" de cometer un delito terrorista, que en la práctica solo ha llevado a resistirse a la persecución penal contra quienes ejecutan dichos delitos.

En este caso, no se puede dejar de mencionar -y es una de las razones más importantes para empujar esta legislación- a los nuevos mártires de Carabineros, que con su ejemplo de entrega han dado testimonio vivo de lo que es el amor por Chile, hacia el servicio público y el cumplimiento del deber. Por eso nuestra obligación es legislar en esta materia, a los efectos de contar con una ley que sea un aporte para perseguir el delito terrorista.

La realidad actual es que Chile efectivamente ha sido objeto de delitos terroristas y la normativa vigente ha devenido en letra muerta debido a las exigencias probatorias y a su restricción para definir los tipos penales.

Hoy día tenemos la necesidad de cambiar lo aseverado en su momento por el subsecretario Monsalve -y es una realidad que constatan los fiscales, desde cierta perspectiva, y los tribunales de justicia-, en cuanto a que la ley actual no permitiría ser lo suficientemente eficaz en la investigación ni tampoco aplicar penas más altas. Y por esa razón muchas veces los fiscales, a la hora de formalizar, a la hora de acusar, no aplican los tipos penales establecidos en la legislación, y que además son principios consagrados constitucionalmente.

Desde esa perspectiva, hago un llamado al Ejecutivo, y también a la oposición, a que legislemos efectivamente sobre la base de la realidad. Y la realidad actual es que Chile ha sido objeto de múltiples delitos terroristas que no han sido tipificados ni formalizados como tales, que no han sido acusados así ante la justicia, y que tampoco han sido sentenciados de esa manera por las falencias de nuestra legislación. Por eso, una normativa que finalmente sea letra muerta es algo que debemos cambiar y ahora se está dando un paso importante. En tal sentido, felicito el hecho de que se haya empezado a desenredar esta madeja.

Para no acostumbrarnos, es necesario que la ley sea capaz de prevenir y de perseguir los delitos terroristas. Y ahí estábamos muy al debe y esperamos que esa realidad vaya cambiando.

Pido que legislemos esta materia con sentido de urgencia. La situación que está viviendo Chile en materia de seguridad es insostenible. Hay delitos terroristas. Las prioridades parlamentarias muchas veces no se condicen con la realidad, y para ello basta ver las tablas legislativas de este Congreso.

En conclusión, consideramos que el proyecto de ley que hoy se somete a votación en su tercer trámite subsana el defecto principal de nuestra regulación antiterrorista actual, como es el problema probatorio, por la dificultad a la hora de acreditar el dolo.

A cinco meses del atentado terrorista que cobró la vida de tres carabineros, y en atención a que se trata de uno de los proyectos más importantes que se pusieron arriba de la mesa en el fast track de seguridad impulsado por parte del senador Coloma -nobleza obliga a hacer la mención- y que se encuentra pendiente, es fundamental dar señales de avance a la ciudadanía, sobre todo considerando la crisis de seguridad en la que nos encontramos inmersos.

Y, por eso, nosotros vamos a votar favorablemente, manteniendo algunas prevenciones, algunas aprensiones, pero

Discusión en Sala

nos parece importante dar este paso el día de hoy.

He dicho, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Macaya.

Senador don Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Gracias, Presidente.

Nosotros estamos derogando la ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, que corresponde a una normativa nacida en dictadura; hablamos de una ley donde claramente los fines, los propósitos, los tiempos de tramitación, el debate, no fueron realizados en el ambiente democrático que hoy día tenemos, y cuando existían otras figuras, otros impulsos, otra realidad internacional. Ahora se está dando una discusión para poder derogar esta ley y poder trabajar un nuevo cuerpo legal que principalmente hable de la asociación terrorista como un elemento fundamental para disuadir aquel componente subjetivo, especialmente del dolo, y donde los estándares internacionales impedían su aplicación.

No obstante, considerar la existencia de conductas con tales circunstancias nos llevaba al imposible y a permanentes recursos en ámbitos internacionales para invalidar y hacer estéril su aplicación, por lo cual no se tenía un instrumento.

Lamento que en la discusión muchas veces haya primado la velocidad o la intención de sacar normas con rapidez. Y quiero señalar para la historia de la ley que al menos en la Comisión de Constitución este proyecto estuvo solamente en dos sesiones y no hubo ninguna posibilidad de realizar un debate de fondo desde el punto de vista de la discusión ni que concurrieran los académicos cuya participación se había planificado para dicha instancia.

Se optó por una técnica legislativa que, al menos en las normas donde estamos pidiendo votaciones separadas, claramente generaron inconsistencias legislativas que pueden llevarnos a presentaciones o solicitudes de nulidad de aplicación.

Y me refiero específicamente al artículo 2°, donde es importante señalar, y es un punto que levantaba la senadora Pascual , que, con las modificaciones hechas por parte de la Cámara de Diputados, se integra un inciso final que es claramente contradictorio.

En el inciso primero del artículo 2° se señala que "Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas", y hace un análisis completo de la definición y establece los números 1°, 2°, 3°, 4° y 5°. Pero la Cámara de Diputados agrega un inciso final que, desde la técnica legislativa -y lo digo porque estaba bien estructurada la definición-, es absolutamente contradictorio, porque dice: "Se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7 y 8".

Claramente, es una mala técnica legislativa, porque ya nosotros en el inciso primero estamos definiendo la asociación terrorista. Y con el inciso final podríamos llegar a generar una contradicción y pensar que hay dos modelos de asociación terrorista, dependiendo del tipo penal: el referido a los artículos 7 y 8 o el señalado en el primer inciso.

Por lo tanto, para la tranquilidad y para el trabajo de actualización de nuestra legislación a los nuevos fenómenos de terrorismo, ya sea colectivo (con tres o más personas) o el lobo solitario, me parece una mala técnica y claramente el inciso final está mal logrado.

Y por eso -por su intermedio, Presidente -, le digo al ministro de Justicia , quien conoce de estas situaciones, que nosotros vamos a votar en contra del artículo entero, porque una mayoría está en desacuerdo con lo establecido en el inciso final y hay que rechazarlo para provocar una discusión y armonizarlo con la definición del inciso primero, a fin de que haya coherencia y no caigamos en contradicciones.

Discusión en Sala

En segundo lugar, me parece importante precisar lo del terrorismo individual, sea conexo o inconexo. Ahí falta una mejor definición para vincular también la conspiración, la incitación a la sanción de los actos preparatorios.

Yo entiendo que, desde el punto de vista de las técnicas de la investigación, es importante anticiparse a los ilícitos, pero también tenemos el principio de legalidad. No podemos simplemente sancionar actos preparatorios que sean solo indiciarios, porque muchas veces ahí tiene que haber una mayor garantía procesal.

Como queda poco tiempo, quiero referirme a dos elementos que a mi juicio son importantes de consignar en la historia de la ley.

Creo que la figura del artículo 19, principalmente la técnica especial de investigación denominada "IMSI Catcher", es absolutamente inconstitucional, que va a ser objeto de un reproche de constitucionalidad, valga la redundancia, en el Tribunal Constitucional.

La sentencia rol 15.525-24, precisamente del Tribunal Constitucional, a propósito de la Ley de Reincidencia, fue clara y explícita respecto de la inconstitucionalidad de los artículos de esta naturaleza, específicamente el artículo 222 del Código Procesal Penal, en cuanto al aseguramiento a las personas de la inviolabilidad de la comunicación previa.

Yo creo que es importante señalarlo.

Me parece que el ministro de Justicia también tiene conocimiento de esto y considero relevante anticiparse a un eventual fallo adverso.

Por otro lado, es importante que quede registrado en la historia de la ley, y pido que se quede consignado íntegramente, lo siguiente.

Como presidente de la Comisión de Constitución venía pidiendo desde hace años de años al Ministerio Público claridad en lo que respecta al procedimiento de interceptación de comunicaciones, establecido en los artículos 222 y siguientes del Código Procesal Penal, y la información residual.

Luego de muchas peticiones -y aquí hubo un compromiso del señor Ángel Valencia al postular-, el Fiscal Nacional nos entregó, después de largo tiempo, la denominada "caja negra" de las escuchas telefónicas en Chile.

Y por eso pido que se agregue en la historia de la ley el informe que emitió el Ministerio Público sobre la materia - se lo hice llegar en su momento al senador Kast-, a propósito de la absoluta incapacidad y opacidad que ha existido en el organismo persecutor en cuanto a la información residual que se va obteniendo de las interceptaciones telefónicas.

Existe la obligación legal de notificar a la persona a la que se interceptó y fue escuchada, pero que no formaba parte de la investigación, así como de destruir esas grabaciones. ¡Pero no hay información acerca de eso! Y ese material hoy día se utiliza en el mercado secundario para extorsionar o para obtener antecedentes relevantes.

Si me da veinte segundos, Presidente .

Entonces, eso es tremendamente importante.

Aquí está el oficio del Ministerio Público, de 18 de enero de 2024, hecho llegar a la Comisión de Constitución, donde se detalla la inexistencia de un procedimiento de resguardo por parte de la Fiscalía.

(El documento cuya inserción se ha instruido se puede ver en el anexo de la presente sesión).

Con lo que hemos visto en los últimos tiempos, particularmente en lo relativo a fiscales que trafican información, que actúan y se ponen de acuerdo para situaciones brutales, yo no quiero ver expuesto a nadie, por conducta terrorista o por lo que sea, a la utilización de la información residual obtenida de la interceptación telefónica, no para la investigación, sino para su uso en un mercado secundario o para extorsión.

Creo que eso es tremendamente grave.

Por último, y sin perjuicio de lo anterior, en materia de la jurisdicción nacional me parece que el artículo 18 tiene

Discusión en Sala

que dialogar con lo que estamos aprobando en el proyecto que crea la Fiscalía Supraterritorial, y por eso he pedido votación separada de dicho precepto.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador De Urresti.

Están inscritos a continuación los senadores Kenneth Pugh y Gastón Saavedra.

Luego le ofreceremos la palabra a la señora ministra del Interior y Seguridad Pública .

Tiene la palabra el senador Kenneth Pugh.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, Presidente.

Por su intermedio, saludo a la ministra del Interior y Seguridad Pública y también al ministro de Justicia .

Siguiendo la lógica del senador que me antecedió en el uso de la palabra, creo que este instrumento tiene que ir de la mano con la nueva fiscalía supraterritorial. Es una herramienta poderosa, y probablemente será la más importante de dicha fiscalía.

Recordemos que, según se ha definido, las actividades terroristas incluso pueden ser realizadas por una sola persona: la famosa figura del lobo solitario.

Creo, eso sí, que quizá se ha confundido, especialmente durante la discusión y en algunos elementos que vienen en el informe, lo que realmente se dice en la ley.

Yo quiero leer el artículo 19, antiguo artículo 13, que habla de aquella información que se puede obtener previa autorización del juez. O sea, hay control judicial.

¿Qué dice la letra a) de ese artículo? "La dirección IP", que es aquella que permite identificar los computadores - hoy los celulares son computadores; por eso tienen IP-; "los identificadores SIM", que es el de la tarjeta, y después señala "IMEI, IMSI".

Señor Presidente , en ninguna parte de esta futura ley se habla del IMSI Catcher. Yo no sé quién introdujo esta distorsión.

El IMSI Catcher es una maleta, que vale varios millones de dólares, que se pone para suplantar una antena, una estación base. Y solamente aquellos teléfonos que están siendo suplantados por esa antena pueden ser geolocalizados, y no otros. Por eso, suponiendo que los terroristas puedan estar en muchos lugares donde haya antenas, deberían tener un IMSI Catcher en cada una de ellas.

Es un error que se ha cometido -y la prensa lo ha tomado y ha salido en los medios-, y me gustaría que se aclarara, porque de lo único que se está hablando es de metadatos que debieran entregar los proveedores de los servicios.

Por eso se autoriza una medida intrusiva, con una orden judicial, para poder obtener información. Y esa información se refiere al dispositivo (el número IP que se le asigna), a la SIM (la tarjeta), y después al e-mail y al IMSI. El e-mail es el VIN, el número de chasis del teléfono, que no cambia, y el IMSI es solo el número de la tarjeta SIM, de reconocida forma local.

Entonces, se ha usado un discurso que no es efectivo. Lo único que se está haciendo es regular qué son los metadatos y cómo se van a obtener.

Y además me preocupa que los delitos contemplados en las leyes N° 20.000, de drogas, y N° 21.577, sobre organizaciones delictivas, solo se restrinjan a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo , cuando aquellos se producen en todo Chile. Y por eso necesitamos una fiscalía supraterritorial que se haga cargo del país completo.

Discusión en Sala

De ahí que debemos entender qué se está autorizando con un control judicial (los metadatos) y para dónde se va a requerir (en todo Chile).

Creo que el esfuerzo que se ha hecho para avanzar es muy valioso. Pero también es importante entender de qué equipamiento se va a hacer uso, qué técnicas se van a ocupar, así como qué medidas y garantías, porque los datos personales de quienes no están afectos a la investigación tienen que ser preservados.

Y eso es parte de otra iniciativa -esperamos que el Tribunal Constitucional la evacúe pronto-, que establece la Ley sobre Protección de Datos Personales, porque la data de las personas que no son sujetos de la investigación no se debe usar. Se puede utilizar exclusivamente aquella que permite encontrar patrones, porque para ubicar a individuos que se ocultan se necesita toda la información disponible. Esto lo hacen todos los países del mundo, los democráticos y los no democráticos. Los democráticos lo hacen con control judicial y con control de los derechos de las personas. Y eso es lo que queremos que ocurra: que se haga con las medidas de control que corresponden.

Creo que se ha madurado bastante.

Solamente quiero señalar que es importante precisarlo, y por eso pediremos que se puedan revisar, en una comisión mixta, aquellos elementos que es necesario ajustar.

Voy a votar a favor, Presidente, y obviamente que haré mis planteamientos a través de las indicaciones respectivas.

He dicho.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

A usted, senador don Kenneth Pugh.

Senador don Gastón Saavedra, tiene la palabra.

El señor SAAVEDRA.-

Gracias, Presidente.

Primero deseo decir que lo que estamos legislando acá tiene el valor de que se hace justamente dándole la legitimidad de la cual carece hoy día la ley actual y, por otra parte, entregando instrumentos para que el Ministerio Público pueda proceder en todos los procesos de investigación y resolver situaciones que aún están inconclusas.

En la región del Biobío, el año pasado, se volaron torres de alta tensión, a la altura de Hualqui; también está el atentado contra tres carabineros en la comuna de Los Álamos, y la semana que terminamos se produjo un corte y el robo de equipos en las torres de vigilancia que están justamente para prevenir incendios. Es decir, hay una serie de hechos, evidentemente encadenados, que se han dado de un tiempo a esta parte en la región del Biobío.

Pero cuando uno pregunta "bueno, ¿cómo hacemos para que efectivamente se investigue y se sorprenda a los hechores de estos atentados, que causan pavor y temor en la población?", la verdad es que no se obtiene respuesta.

Espero, por lo tanto, que la ley que estamos por aprobar, primero, pueda tener validación democrática, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, y que la instrumentación que se apruebe permita la investigación y la sanción. Y ello, al mismo tiempo, en coordinación no solamente con el Ministerio Público, sino también con otras instituciones del Estado, para que se puedan abordar situaciones que claramente son actos terroristas que se cometen en el territorio.

Junto con lo anterior, evidentemente, habrá que lograr que esta normativa mejore todo lo que es la estrategia de seguridad que tenemos que llevar a cabo en el país. Los hechos así lo demuestran. No son hechos menores, y requieren, en consecuencia, sanciones para que la población sienta que efectivamente se la está protegiendo y que no quedan situaciones sin explicación alguna y reiteradas en el tiempo, en forma periódica, y prácticamente

Discusión en Sala

en el mismo territorio.

Aquello, por cierto, necesita el accionar de la institucionalidad, pero, si no se tienen instrumentos legales, resultará imposible lograrlo.

Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá hoy día -reitero- es entregar una herramienta para permitir que se avance y traer tranquilidad y paz social a los territorios en que cada uno de nosotros vive.

Lamento lo que ocurre en mi región. Se trata de actos reiterados, en que se requiere -insisto- la mayor de las energías en el proceder, en la sanción y en la búsqueda de los responsables de hechos que, de verdad, tienen muy preocupadas a comunas rurales, como Florida, Yumbel, Hualqui, Los Álamos , y a toda la provincia de Arauco y parte de la de Biobío.

Por consiguiente, voy a concurrir con mi voto a favor para que se siga avanzando en reiterar una mejora en la estrategia de seguridad, sobre todo en relación con estos actos, que causan temor, y al mismo tiempo en todo lo que son las dificultades por la falta de compromiso, a veces, de quienes tienen que entregar datos por parte del sector privado. En muchas ocasiones lo tienen, pero no existe la coordinación suficiente para ello.

Así que votaré a favor para -repito- traer tranquilidad a muchos lugares del país donde han ocurrido estos actos.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

A usted, senador Gastón Saavedra.

Se han inscrito para intervenir los senadores Francisco Huenchumilla, Fidel Espinoza, Luz Ebensperger y Jaime Quintana, en ese orden.

Senador don Francisco Huenchumilla, tiene la palabra.

El señor HUENCHUMILLA.-

Muchas gracias, Presidente.

Quisiera señalar que el temor que tengo es que ahora estemos reviviendo lo mismo que se hizo en el 2010, cuando se modificó la ley N° 18.314 y se cometieron errores jurídicos que imposibilitaron absolutamente su aplicación desde ese año hasta la fecha. O sea, son catorce los años en que esa modificación no ha producido ningún efecto.

Yo entiendo cuando algunos señores senadores y algunas señoras senadoras dicen acá: "Mire, se inició un incendio, hubo un atentado en tal o cual parte de la macrozona sur". Entiendo el juicio político que hay sobre eso y el repudio que se genera frente a aquellos hechos de violencia. La pregunta es cómo hace usted una ley que encaje jurídicamente con ese hecho que está repudiando.

El problema que se suscitó el 2010 fue que, en la tipificación del delito (artículo 1° de la ley N° 18.314), se introdujo un elemento subjetivo, no en la culpabilidad del delito, sino en la tipicidad del delito, en su estructura, que era imposible probar.

Ahora leo el artículo 2° de la nueva normativa y veo que ha cambiado una cosa importante: se establece una asociación terrorista -está de acuerdo con la moderna legislación europea-, entre cuyos fines está exactamente la socavación del sistema democrático, la democracia que se ha dado la sociedad. Eso se ubica dentro de los estándares.

Pero además se coloca, como uno de los objetivos de la organización, la comisión de determinados delitos.

Por lo tanto, cuando suceda un hecho como los que aquí se han señalado, usted va a tener que probar no solo que existe una asociación de más de tres personas, entre cuyos objetivos debe estar socavar la democracia, sino, además, que dicha asociación se ha establecido para cometer el listado de delitos que ahí se mencionan.

Discusión en Sala

Se quiere establecer un listado de delitos y decir: "estos delitos son terroristas", en que podemos meter todo, porque hay un tremendo listado de delitos que se dice que son terroristas. El problema es que esa nómina está en la tipicidad del delito, pues usted está diciendo que la organización debe tener, entre sus finalidades, la comisión de aquellos.

Yo le pregunto aquí a la señora ministra del Interior y al señor ministro de Justicia cuál es el injusto de este delito. ¿Cuál es el injusto? Estoy usando una terminología muy jurídica, pero que se utiliza en la legislación alemana, fundamentalmente. ¿Cuál es el injusto del delito?

Lo digo para la historia de la ley, dado que en esto ya fuimos condenados por la Corte Interamericana respecto de la aplicación de la ley N° 18.314. Siempre los defensores van a querer agotar todas las instancias y los tribunales tienen que interpretar la aplicación de la ley.

Así que simplemente le quiero decir al Gobierno que tengo esta duda en cuanto a si estaríamos cometiendo el mismo error en la materia, de tipificar el delito y configurar el injusto jurídico de la manera que esta tipificación trae consigo.

Esa es mi inquietud.

Creo que a lo mejor una instancia como una comisión mixta podría haber mejorado notablemente esto, aparte de las otras cosas que se observan, como las intromisiones en las comunicaciones, tal como se ha señalado. Podría haberse aprovechado esa vía, a lo mejor, para haberle dado una vuelta al tema, mejorar esta normativa y ver las dudas que por lo menos yo planteo, señor Presidente .

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

A usted, senador Francisco Huenchumilla.

Tiene la palabra el senador don Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Claramente, este es un proyecto de ley importante ante la imperiosa necesidad que tiene el país de avanzar en un área en extremo delicada, tal como aquí lo han planteado los colegas que me han precedido.

Cada país, sin lugar a dudas, tiene su propio marco legal en relación con el terrorismo y adopta las características a su contexto y requerimientos específicos. Desde ese punto de vista, nuestro país necesita perfeccionar una ley que en muchas materias ha sido ambigua para los efectos de su aplicación, y que ha permitido que actos y conductas terroristas de alta connotación queden en la más absoluta impunidad.

Son desafíos importantes, sin lugar a dudas.

Tengo confianza, claramente, en que proyectos de ley de este tipo van en la línea correcta. Pero también he sido y soy crítico de instancias instauradas por el propio Gobierno en esta materia que no han obtenido resultados de ningún tipo, como la famosa Comisión por la Paz y el Entendimiento que, desde mi punto de vista, ha conseguido cero resultados: mucho gasto de recursos, millonarios recursos, pero, icero resultados!

Desde ese punto de vista, definimos las leyes antiterroristas como un conjunto de normas diseñadas para prevenir, investigar y sancionar actos de terrorismo. Y el proyecto va en esa línea, creo yo, de la manera correcta, abordando los principales problemas que hoy día vemos, sobre todo en la zona de La Araucanía y el Biobío, donde los actos violentos tienen como objetivo central intimidar o coaccionar incluso al gobierno de turno.

Se necesita más vigilancia, más recopilación de inteligencia -bastante deficiente en nuestro país- y cooperación internacional; investigación y enjuiciamiento; investigaciones más amplias para acelerar los procesos judiciales; protección de testigos y, por cierto, rastrear y bloquear el financiamiento de actividades terroristas.

Discusión en Sala

El proyecto, por ende, Presidente , al crear nuevos delitos de asociación terrorista, va en la línea de mejorar significativamente la regulación antiterrorista contenida en la ley N° 18.314, que presenta, como ya se ha dicho y repetido acá por varios colegas, serios problemas de aplicación y legitimidad.

Por lo tanto, creemos que este proyecto va a ser un adelanto que permitirá ir avanzando en un tema de alta sensibilidad para nuestro país. Ojalá todos, independiente de los colores políticos y dejando la ideología de lado, lo votemos a favor, porque aquí lo que importa es pensar en el país.

Cuando votamos la Ley Nain-Retamal, hubo sectores políticos que se opusieron y la trataron de demonizar en la Sala, pero, de una manera u otra, les ha entregado a nuestras policías mayores herramientas para defenderse del crimen organizado.

Esta ley debe ser enfocada en ese mismo ámbito. Que tenga un apoyo transversal significa que estamos de acuerdo en que resulta necesaria la creación, como dije recién, de nuevos delitos de asociación terrorista que puedan dejar de lado los serios problemas de aplicación y legitimidad que ha presentado la actual; en que la ley debe graduar las penas de mejor manera; en que la asociación terrorista tiene que ser perseguida en su esencia misma para lograr entregarle algo de tranquilidad a la gente, que en la zona roja vive situaciones muy lamentables día a día y donde nuestros policías y nuestros militares deben estar abocados a resguardar la seguridad de la población, todos los días, en su diario quehacer.

Eso, claramente, demuestra la preocupación que existe en esa zona por los graves hechos que han ocurrido, de alta connotación pública, que esperamos por lo menos erradicar. Nadie puede decir que con esta ley no habrá actos terroristas, porque van a seguir existiendo, lamentablemente, pero sí vamos a tener más herramientas para combatirlos y eso es lo que importa.

Voto a favor, Presidente, tomando en consideración, también, que respecto de algunas normas que se ha solicitado votar separadamente vamos a votar en contra.

He dicho, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Fidel Espinoza.

Tiene la palabra la senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSBERGER.-

Presidente , no voy a hablar ahora.

Dejo mis impresiones para las normas con las que no esté de acuerdo y se voten separadamente, donde defenderé lo aprobado por la Cámara.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora.

Senador don Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.-

Gracias, señor Presidente.

Esta es una discusión absolutamente necesaria -quizás más necesaria que nunca hoy en día-, porque el Gobierno actual -y saludo la presencia de la ministra del Interior , del ministro de Justicia - le da mayor coherencia a un conjunto de herramientas de persecución que son indispensables.

Hoy tenemos una ley de crimen organizado que no teníamos antes y tenemos una modificación a la Ley de Armas que no teníamos antes. De hecho, gran parte de la persecución de los delitos mencionados por varios colegas, independientemente de si uno quiere entrar en la calificación de terrorista o no terrorista, se da por la Ley de

Discusión en Sala

Armas, fundamentalmente.

Por lo tanto, primero, no es cierto que hoy día exista mayor impunidad. ¡No! Todo lo contrario: tenemos menos impunidad. En las regiones del sur ha habido muchas más condenas que en el pasado, mucha más persecución, y tenemos una baja, reconocida transversalmente por todos los actores, de lo que se dio en llamar en el pasado "delitos terroristas" y que ahora es delincuencia, crimen organizado en general.

Tenemos una ministra acusada, pero bueno: ¡esas son a veces las incoherencias que no se entienden! Pero efectivamente ahora es cuando más han bajado los delitos violentos y lo que dábamos en llamar "delitos terroristas".

Quiero detenerme un poco en el "dábamos en llamar", porque el mundo político normalmente hace una discusión semántico-jurídica (lo decía el colega Huenchumilla) no solo en este tema, sino también a propósito del crimen organizado. Muchas veces olvidamos cuáles son los presupuestos que se requieren para que finalmente se configure determinado tipo de delito, como en el crimen organizado, donde debe tener lugar la obtención de una retribución económica a cambio.

Acá estamos hablando de otra legislación. Por tanto, la tipificación y la coherencia de la norma son algo fundamental. Y me temo que existen algunas dudas, bastante razonables, que el Gobierno, en mi opinión, puede aclarar.

Pero también quisiera decir que en esta materia se requieren consensos mínimos. Y no sé si todos estamos entendiendo lo mismo.

Recuerdo perfectamente que esta discusión la tuvimos hace poco más de una década entre quienes éramos senadores en aquel tiempo, cuando el Gobierno del Presidente Piñera propuso incorporar un elemento subjetivo, la intención, que finalmente no se pudo probar. No lo digo con un afán odioso. ¡No! Fue el Gobierno del Presidente Piñera -ese es un dato real-, el que, más allá del contexto y del clima político de la época, trajo finalmente esa propuesta, que se aprobó. En definitiva terminamos con una ley ineficaz, ¡ineficaz!

Me temo que aquello debiese ser algo que nos preocupe, porque probablemente, si agregamos tantos elementos, especialmente a la tipificación, puede que finalmente ya no sea un elemento subjetivo, sino uno objetivo el que nos impida perseguir por esta vía y nos haga seguir utilizando la Ley de Armas y otras para la persecución de delitos graves.

Pero eso requiere consensos mínimos elementales, no porque haya un tratado internacional que describa lo que son delitos terroristas, sino porque tenemos que ser capaces de entender de qué estamos hablando finalmente.

No sé, de pronto recuerdo que a fines de julio hubo un ataque en el Medio Oriente, en el norte de Israel, y se asesinó a doce niños drusos (ni siquiera israelíes: ¡drusos!), el cual no fue considerado delito terrorista. En cambio, sí se considera terrorista la quema de un galpón. Naturalmente es un delito grave que debe ser perseguido. Por fortuna, hoy existe una mayor capacidad de persecución.

Pero, como digo, tenemos que establecer consensos mínimos respecto de qué entendemos por terrorismo.

¿Hay terrorismo en el mundo, o solo lo tenemos en Chile?

Creo que es una base para lo que tenemos que plantearnos.

Sin embargo, lo que particularmente me preocupa, señor Presidente, es que, en efecto -lo decía el senador De Urresti-, hay una incoherencia -yo lo veo así-, por lo siguiente.

Se plantea muy bien en el artículo 2°, que lo que se busca es "desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas", con fines determinados; generar un efecto en la población.

Después, efectivamente, se agrega que "Se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7 y 8".

Discusión en Sala

Eso puede llamar a engaño, a una incoherencia, y en definitiva a dificultar que se pruebe en tribunales algo que hoy día se está probando, pero por otra vía, en otro tipo de delito.

Por lo tanto, señor Presidente, esta nunca ha sido una discusión fácil. Así que, si tenemos que tomarnos unas semanas más para que el proyecto vaya a comisión mixta, se resuelvan las dudas y tengamos efectivamente una ley que permita perseguir este tipo de delitos de manera eficaz, lo considero altamente entendible y necesario.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Jaime Quintana.

Ofrezco la palabra a la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Muchas gracias, Presidente.

Voy a referirme a los temas que han generado mayor debate o consulta en la sesión de hoy en el Senado.

Pero, antes de hacerlo, quisiera recapitular brevemente cómo hemos llegado a este momento, porque creo que pocos en esta sala, y más aún fuera de ella, hubieran apostado a que en esta fecha íbamos a estar en una tramitación ya tan avanzada de este proyecto, que podría quedar despachado hoy día o pasar a comisión mixta por algunos aspectos puntuales.

Ciertamente, ello ha sido fruto de la voluntad de las partes que han intervenido en esta tramitación, pero también de que el proyecto que estamos votando ha sido capaz de recoger distintos esfuerzos que se han hecho en el tiempo, como iniciativas que presentaron en su momento la Presidenta Bachelet, el Presidente Piñera, y mociones parlamentarias transversales. Todo ello ha sido agrupado en un mensaje que el Ejecutivo incorporó en julio del año pasado.

Este mensaje se había trabajado por meses, después de que esta Administración se comprometiera a enviar una iniciativa al respecto en el mes de enero. Pero, a la luz de una serie de atentados que hubo en el invierno del año pasado -en la intensidad que vivimos creo que se nos olvida que hubo un período, un par de meses, en que se reiteraron atentados, especialmente en instalaciones eléctricas, que generaron bastante alarma-, antes de presentar la iniciativa al Senado se consultó a los otros poderes del Estado (las presidencias de ambas cámaras, la Corte Suprema) y a la Fiscalía. Se les dio a conocer el texto que se tenía pensado y preparado; se recogieron observaciones e ideas de estos actores; y luego se incorporaron esos elementos, formulados con una asesoría técnica especial que se encargó de desarrollar la propuesta que se envió al Senado.

Una vez en esta Corporación, el mensaje del Presidente de la República se fusionó con mociones parlamentarias transversales, oficialistas y de oposición. Y ese ha sido el proyecto que hemos tramitado ya en ambas corporaciones, ciertamente, con ajustes tanto aquí, en el Senado, como en la Cámara de Diputados; pero, en lo sustantivo, con bastante cohesión en torno a los elementos centrales con que partió desde un primer momento.

Todo ello nos trae a esta sesión. Y aunque no sabemos si hoy vamos a terminar con el proyecto despachado o con una comisión mixta, ya es un hecho que tendremos una Ley Antiterrorista. Con ello, de alguna manera, vamos a derrotar a un fantasma que nos había acompañado desde el retorno a la democracia: la dificultad de construir un acuerdo amplio para lograr una legislación moderna, efectiva, que funcione y que responda a los estándares que una normativa en esta materia debe tener, que, como se ha visto aquí, en el mismo debate, es compleja y pone en tensión varios principios que no son fáciles de armonizar.

Con este proyecto se está logrando un equilibrio importante, y prueba de ello es la transversalidad con que se ha votado tanto aquí, en el Senado, como en la Cámara de Diputados.

Lamentablemente, en el debate público siempre se exasperan las diferencias y los conflictos a un punto que a veces distorsiona completamente la realidad.

Cuando uno observa la cobertura noticiosa de la votación en la Cámara de Diputados, da la idea de que fue una especie de batalla campal, y la verdad es que hubo acuerdo transversal en el noventa y tantos por ciento del

Discusión en Sala

proyecto.

Y los temas que ocasionaron discusión son los mismos que en esta sala han levantado algunas objeciones, algunas preocupaciones, por lo demás atendibles, debatibles. Pero ello no pone en duda que, en lo sustantivo, se ha construido un acuerdo amplio en materia antiterrorista. Qué distinto sería entregar ese mensaje y decir: "Quedan algunos temas pendientes", en lugar de dar a entender que esto pareciera no ir a ningún lugar.

En tal sentido, quiero agradecer enormemente el proceso que hemos tenido en esta discusión y señalar que como Ejecutivo nada nos gustaría más que cerrar el debate hoy día. Sin embargo, hay materias en las que nos asisten preocupaciones, razón por la cual pensamos que algunas disposiciones requieren una discusión adicional. Hay una en particular, y no se trata de todas las que se han planteado aquí. Voy a tratar de explicar por qué no son todas.

En primer lugar, me referiré a la observación realizada por el senador Huenchumilla en la última vuelta del uso de la palabra.

La asociación terrorista está planteada de tal manera que, para ser tal, debe tener tres o más integrantes, una acción sostenida en el tiempo, buscar ciertos fines y cometer ciertos delitos. Pero el injusto de ser parte de una asociación terrorista es, justamente, ser parte.

Paralelamente hay una sanción por el delito que se comete.

Entonces, el delito que se perpetra, agravado por el hecho de que es terrorista, conlleva adicionalmente una sanción por ser parte de la asociación, y ahí el injusto es ser parte de esa organización, que persigue esos objetivos, y, dentro de ellos, los considerados en una lista de delitos.

¿Por qué una lista de delitos? Porque no todo delito cometido para esos objetivos tiene la entidad suficiente para ser catalogado como terrorista.

Por eso hay una lista, para establecer acciones que tengan una cierta gravedad, cierta intensidad. Por más mala que sea una intención al cometer delitos, si el daño causado no posee ciertas características, a juicio de este proyecto y de todas las legislaciones que desarrollan esta temática, no califica como delito terrorista.

Entonces, ahí está esa barrera o esa diferencia entre los delitos que son parte del elenco y los que no.

En segundo lugar, me quiero referir a la preocupación planteada por la senadora Pascual y el senador De Urresti en relación con una aparente contradicción o con que pudiera haber un problema interpretativo respecto a cómo está definida la asociación terrorista en el artículo 2°.

La verdad es que la asociación terrorista en términos generales está definida en la primera parte de dicho artículo como una organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que busca los fines incluidos en esta lista y que se propone cometer un elenco de delitos.

El inciso final de esa norma agrega una condición distinta a casos en que se puede tener una asociación terrorista pese a no cumplir todos los requisitos de la definición general. ¿Y qué casos son estos? Aquellos en que hay una agrupación de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que se organizan para cometer ciertos delitos, independiente de los fines que persigan: magnicidio y bombas con capacidad de generar un amplio daño.

Entonces, ahí no importa que se busque o no arrancar decisiones de la autoridad; no importa que se busque o no desestabilizar el orden político, social o económico. Basta con cometer magnicidio para estar en categoría de asociación terrorista si tres o más personas tienen una acción sostenida en el tiempo con ese propósito.

Por eso el tenor de la norma, que después de haber definido al principio cómo es la asociación terrorista en términos generales señala: "Se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7 y 8", que son los dos que mencioné, aunque no se cumpla la búsqueda de los fines que, en general, constituyen el corazón de una asociación terrorista.

Me quiero referir ahora a los temas respecto de los cuales se ha planteado la necesidad de que se voten separadamente.

Discusión en Sala

En cuanto a que la competencia para llevar una causa se traslade a un tribunal de Santiago -ha sido discutida y, en definitiva, se eliminó en la Cámara de Diputados como posibilidad-, el Ejecutivo no es partidario de llevarla a una comisión mixta, por lo siguiente.

En primer lugar, porque el informe de la Corte Suprema, que se solicitó en el Senado, pero que llegó cuando el proyecto estaba en la Cámara -aquí se votó sin tener todavía el informe-, expuso una serie de aprensiones.

En segundo término, porque la manera en que estaba propuesto en el proyecto señalaba que podían solicitar este traslado la Fiscalía y la defensa, pero no quedaban claros los criterios con que se iba a definir y sí quedaba dicho que tenía que ser un tribunal de Santiago. No se generó convicción en cuanto a por qué debía ser en Santiago, era algo discutible, no había un fundamento claro para ello.

Pero la razón más importante por la cual nosotros no consideramos necesario mandar esta materia a una comisión mixta es porque, en paralelo, mientras se tramitaba el proyecto de Ley Antiterrorista, se despachó la Ley de Reincidencia, que establece una serie de medidas de protección reforzadas para jueces y fiscales. En consecuencia, por esa vía tenemos garantías muy superiores al traslado de la causa para proteger a esas figuras en caso de que, al tratarse de una materia de este tipo, puedan recibir amenazas o estar en riesgo. Nos parece que el problema está suficientemente cubierto con otra legislación que en el camino se despachó mientras se estaba tramitando el proyecto de Ley Antiterrorista.

Por último, en cuanto al IMSI Catcher, el Ejecutivo sí considera que es mejor que vaya a comisión mixta para mejorar la redacción. Y quisiera señalar por qué, Presidente.

Esta tecnología es muy potente, muy intrusiva. En el fondo, permite iluminar un territorio y ver todas las comunicaciones que se dan en ese lugar no solo respecto de los sujetos de interés, sino de todas esas comunicaciones.

Entonces, su potencia es bien relevante para la investigación. Por ejemplo, si hay un atentado en un lugar y utilizamos esta técnica, sabremos todo lo que pasó ahí.

En la Cámara de Diputados se tomó la decisión de acotar bastante el empleo de esta tecnología, en el sentido de que no se va a permitir acceder al contenido de las comunicaciones, sino que solo a los metadatos.

Por lo tanto, se permitirá saber en qué lugar se ubicaba un teléfono, cuál es su IP o su SIM, información general, pero no el contenido de las comunicaciones. Y eso es un avance. Porque, efectivamente, otorga mayores garantías no conocer el contenido de comunicaciones de personas que no tienen nada que ver y que solo estaban en un lugar.

Sin embargo, hay otras dimensiones en los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados que nos parecen preocupantes, que pueden complejizar la aplicación de la ley en proyecto y, además, causar reparos en su aprobación.

En primer lugar, en la Cámara se decidió extender el uso de esta técnica a delitos de crimen organizado y de tráfico de drogas, lo cual es una materia que puede ser de interés, se puede discutir, pero no era parte del foco original del proyecto.

En segundo término, había intención de establecer normas claras -se presentaron indicaciones en ese sentido- respecto de que una vez concluida la diligencia del levantamiento de la información a la cual se podía acceder con esta tecnología, en los cinco días posteriores se tenía que destruir la información que no se refería a sujetos de interés. Eso no se aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces, se mantuvo que esa información puede seguir dando vueltas, lo que incrementa el riesgo de que caiga en manos incorrectas o sea utilizada de mala manera.

En tercer lugar, se establecía una sanción agravada para el uso no autorizado de esta información. Eso tampoco se acogió.

Por último, se aprobó en la Cámara una norma -está al final del artículo al que estoy haciendo referencia- que señala que en ciertas regiones del norte esta tecnología puede ser utilizada para combatir el narcotráfico, lo cual parece contradecir la norma general que se encuentra al principio, que habla de crimen organizado, porque muchas veces narcotráfico y crimen organizado son la misma cosa, o sea, el narcotráfico en general se ejecuta a

Discusión en Sala

través del crimen organizado.

Entonces, quedó una disposición contradictoria y compleja.

¿Por qué a ciertas regiones del país se les va a aplicar una ley penal distinta de otras?

Si algún día una persona quiere realizar un cuestionamiento al proyecto por este punto, creemos que efectivamente podría hacerlo, porque es compleja la manera como esto se definió.

Por lo tanto, en general, en lo grueso, en lo que más nos debe importar, la Cámara de Diputados legisló correctamente acerca de la incorporación de esta tecnología. Pero se agregaron estos elementos y no se consideraron otros, por lo que el artículo tiene fragilidades que pueden generar cuestionamientos o dudas. Nos parece que podría ser positivo mejorarlo en una comisión mixta.

Si ello no sucediera y el proyecto fuera despachado hoy, nosotros como Ejecutivo nos comprometemos de todas maneras a que una vez aprobado traeremos al Congreso una propuesta para mejorar estos aspectos y darle un cierre más adecuado, porque, efectivamente, da lugar a dudas.

Dicho lo anterior, Presidente , en lo grueso y en lo sustantivo, creo que tenemos un acuerdo bastante amplio respecto del proyecto. Es un paso enorme. Agradecemos y valoramos el trabajo transversal que se ha hecho para llegar a este punto.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

A usted, ministra.

Se ha inscrito el senador don Francisco Chahuán.

El señor COLOMA.-

¿A qué hora vamos a votar? Porque hay subcomisiones funcionando.

El señor CHAHUÁN.-

Abra la votación, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Se abre la votación, entonces.

(Durante la votación).

Vamos a tocar los timbres para que los senadores y las senadoras vengan a votar, sobre todo para la primera votación, que considera todas aquellas normas que no fueron objeto de solicitudes de votación separada. Algunas de ellas son normas de quorum especial. Por lo tanto, necesitamos 26 votos.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

Como ha señalado el señor Presidente , se van a considerar en esta votación todas aquellas normas respecto de las cuales no se solicitó votación separada. Dentro de estas hay normas de calificado y también orgánicas constitucionales, que requieren 26 votos favorables para su aprobación.

quorum

(Pausa).

Discusión en Sala

El señor COLOMA.-

Hay subcomisiones funcionado.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Sí, senador, hay subcomisiones mixtas de Presupuestos funcionando.

El señor WALKER.-

¡Que hable Chahuán...!

El señor MOREIRA.-

¡Todos quieren escuchar a Chahuán...!

El señor CHAHUÁN.-

Presidente, deme la palabra.

(Pausa).

La señora EBENSPERGER.-

Dele la palabra al senador Chahuán.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muy bien.

A petición de muchos señores senadores y señoras senadoras, ofrecemos la palabra a don Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Gracias, Presidente.

Por supuesto que nosotros vamos a aprobar este proyecto de ley, que determina conductas antiterroristas, y que fusionó mociones de un sinnúmero de parlamentarios. En esta iniciativa hay, a lo menos, cinco mociones parlamentarias y un mensaje presidencial refundidos, lo que demuestra la necesidad de abordar una nueva ley antiterrorista.

Justamente, era uno de los proyectos que se encontraban pendientes en la Agenda de Seguridad. Recordemos que estuvo durante mucho tiempo para ser discutido sin que las urgencias legislativas pudieran conseguir aquello.

En esta Administración hemos logrado el compromiso de la ministra para que finalmente tengamos una ley antiterrorista, lo que es un avance importante.

En la Cámara de Diputados se introdujeron mejoras significativas, como las siguientes:

-La redefinición de asociación ilícita terrorista.

-Se incluye una norma que protege especialmente la vida y la integridad de altas autoridades como un delito especial. Y también ocurre lo mismo con la colocación, el envío, la activación o la detonación de una bomba o un artefacto explosivo que afecte o pueda afectar a una cantidad elevada de personas.

-Se incluye como delito especial la conspiración y la búsqueda de financiamiento para cometer delitos terroristas.

-Se fija en tres años el plazo especial de investigación para este tipo de delitos desde la formalización.

-Se permite, previa orden judicial, intervenir cualquier sistema de transmisión de telecomunicaciones o emplear otras tecnologías similares. Esto será regulado por una instrucción general dictada por el Fiscal Nacional.

Discusión en Sala

-Se mejoró la figura del llamado "lobo solitario".

Ahora quiero hacer algunos comentarios específicos respecto de la iniciativa.

Por un lado, se mantiene el principio de especialidad, quedando por sobre la legislación general del Código Penal.

A la vez, se acota el elemento subjetivo del proyecto y se establecen situaciones de hecho con finalidades terroristas: socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado; someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella, incluyendo los ataques informáticos.

Cabe mencionar que el Ministerio Público, hasta el momento, ha optado por perseguir hechos de connotación terrorista haciendo uso de otras leyes, como la Ley de Control de Armas y Explosivos, debido a la dificultad de alcanzar el estándar subjetivo requerido por la ley actual. Por tanto, esto va a significar un aporte relevante.

En cuanto a las oportunidades que presenta el proyecto, podemos consignar lo siguiente:

-Los plazos de investigación y detención se extienden, como ya hemos señalado.

-En cuanto a las técnicas de investigación, se autoriza la detección del número telefónico de sospechosos, para luego solicitar la intervención de comunicaciones.

-Respecto del financiamiento y la incitación al terrorismo, se incorporan delitos relacionados con el financiamiento del terrorismo, siguiendo recomendaciones internacionales.

-En materia de libertad condicional y penas sustitutivas, los delitos terroristas requerirán cumplir dos tercios de la pena antes de acceder a la libertad condicional y se excluyen de las penas sustitutivas.

-En cuanto a la competencia especial, en casos de delitos terroristas de especial complejidad o que generen alarma pública, se permite que estos sean conocidos en tribunales de la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo ciertas circunstancias.

-Se requiere una nueva normativa que permita sancionar los delitos terroristas tal como son, evitando recurrir a otras figuras normativas para sancionar dichos ilícitos.

-En cuanto a los nuevos tipos penales, se introducen figuras delictivas que no requieren probar la intención terrorista, lo que también es un avance significativo.

Si bien había algunas materias que nosotros pretendíamos que pudieran ser analizadas o descritas de mejor manera, como el cambio de jurisdicción, el uso de tecnologías especiales o la limitación de la aplicación de estas técnicas a ciertas regiones, nosotros hemos preferido que el proyecto -es lo que vamos a hacer- sea despachado a ley en este acto.

Finalmente, acogemos el planteamiento que ha hecho la ministra del Interior, si logramos finalmente los quorum referidos, del envío de un proyecto que sea capaz de acotar aquellas cuestiones que requieren alguna corrección.

Y si bien ya en materia de reincidencia se abordó durante la tramitación de esta ley justamente esa circunstancia, esperamos que la ministra del Interior cumpla en su momento el compromiso de enviar el proyecto que nos permita acotar los asuntos que quedaron abiertos.

Reitero: esperamos tener el quorum referido para despachar el proyecto, porque no queremos que esto vaya a una comisión mixta, ni tener más dilaciones respecto de una normativa que se requiere urgentemente.

Gracias, Presidente .

Vamos a concurrir a su aprobación.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Francisco Chahuán.

Discusión en Sala

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueban todas aquellas enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados que no fueron objeto de solicitud de votación separada (38 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Pascual, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Se abstuvieron la señora Provoste y el señor Huenchumilla.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Quedan aprobadas todas aquellas normas que no fueron objeto de solicitud de votación separada.

Comenzamos, entonces, con las solicitudes de votación separada, que son ocho.

El señor COLOMA.-

¿Son todas distintas?

La señora EBENSPERGER.-

¿Se pueden agrupar?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Tiene la palabra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario).-

La primera solicitud de votación separada es de la senadora señora Pascual , y recae en el artículo 2° (página 3 del comparado, última columna).

Se trata de una norma de quorum especial, por lo que para su aprobación se requieren 26 votos favorables.

Votar "sí" o "a favor" es aprobar el texto que viene propuesto; votar "no" es rechazarlo.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Han solicitado intervenir para fundar su voto la senadora Claudia Pascual, el senador Alfonso de Urresti, el senador Iván Moreira y la senadora Paulina Vodanovic.

Tiene la palabra la senadora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.-

Presidente, lo primero que quiero decir es que no intervine en la parte general precisamente porque soy una de las que han pedido estas votaciones separadas. Por lo tanto, no es una argumentación de voto, sino una sobre la razón de dichas solicitudes.

Discusión en Sala

Segundo, deseo señalar que, en estricto rigor, lo que había solicitado era la votación separada del inciso final del artículo 2° y no del artículo completo.

¿Por qué digo esto? Porque entiendo que, por técnica legislativa, en el tercer trámite me obligaron a que aquello fuera respecto del artículo completo. Y planteo el punto, porque, en estricto rigor, yo no quiero que el artículo 2° no esté, pero sí que se revise.

Entiendo la argumentación que acaba de entregar la ministra Tohá ; sin embargo, a pesar de ella, yo sigo teniendo la siguiente inquietud, de técnica legislativa.

Si bien el artículo 1° sanciona el pertenecer a una asociación terrorista; y el artículo 2° define la asociación terrorista, sus fines, y además establece los delitos, esta disposición termina con un inciso en que figura otra organización también entendida como terrorista, y en los artículos 7° y 8° aparecen otros delitos agregados por la Cámara, que no están entre los nombrados en este mismo artículo.

Deseo señalar esto, porque tuve una diferencia con el proyecto desde la primera vez que lo vimos acá, como manifesté en la Comisión de Constitución cuando se tramitó en dos sesiones: en este proyecto el artículo 1° sanciona la asociación ilícita; el artículo 2° genera la definición de asociación terrorista; el artículo 3° habla del lobo solitario, pero con fines terroristas; el artículo 4° se refiere al lobo solitario que no pertenece a asociación terrorista, que no tiene fin terrorista, pero que comete delitos terroristas.

Como vamos casándonos con esa idea, finalmente pareciera que aquello sería lógico, pero yo no lo encuentro así; pudimos no haber tenido ese artículo 4° -vuelvo a pedir que se vote por separado-, iporque no me convence que esté dos veces sancionado un lobo solitario!

Es realmente poco lógico.

Por eso reitero que no quiero votar en contra del artículo completo, sino solo de su inciso final, para que pueda mejorarse en cuanto a su técnica si llegara a pasar a una comisión mixta.

Eso, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Gracias, senadora Pascual.

El señor MOREIRA.-

¿Por qué no la explica el Secretario ?

El señor FLORES.-

Explique la votación.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Le pido al señor Secretario que explique por qué hay que votar el artículo completo.

La señora PASCUAL.-

iNo, si yo lo entendí! Pero es para dejarlo claro.

El señor GUZMÁN (Secretario).-

Gracias, señor Presidente .

Tal como ya se ha indicado, nos encontramos en un tercer trámite, en donde se votan las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados. Y la que ahora nos ocupa sustituye el artículo, motivo por el cual corresponde la votación de la norma completa.

Discusión en Sala

Si se rechaza, pasará este artículo, en su integridad, a una comisión mixta, en donde podrá ser tratado también.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, señor Secretario .

Le ofrezco la palabra al senador don Alfonso de Urresti .

El señor DE URRESTI.-

Presidente , es en la misma línea que señaló la senadora Pascual . En tal sentido, les pido, por favor, que leamos el artículo 2°, que figura en la página 3 del comparado, pues creo que esta es la médula de la discusión.

Hemos votado a favor de estas normas, y queremos tener una buena legislación que nos permita aplicarla cuando se dé el tipo y se sancione penalmente.

Creo que la tozudez y el no abrirse a un debate de técnica legislativa nos puede llevar a problemas de aplicación.

El referido artículo dice: "Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la perpetración de los delitos que se indican a continuación y entre sus fines los de socavar", etcétera.

¡Se enumeran!

Y señala:

1° Los previstos en los artículos 141; 142, en fin.

2° Los previstos en el artículo 14 D, etcétera.

3° Los previstos en los artículos 281 bis.

4° Los previstos en los artículos 1°, etcétera.

5° Los dispuestos en los artículos tanto y tanto.

Es decir, hacen una enumeración lógica que va construyendo la norma.

Y siguiendo esa línea, lo que expresa el inciso final es que se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7° y 8°.

Yo me pregunto, para alguien que esté en la defensa de los delitos señalados en los artículos 7° y 8° (en definitiva, atentado contra el Jefe o ministros de Estado , o recolección de fondos), ¿estos tienen un tratamiento distinto a la hora del juzgamiento o se trata del mismo tipo penal de asociación terrorista?

Creo que lo contenido en los artículos 7° y 8° hay que incorporarlo en alguno de los artículos del 1° al 5°; y eso podemos hacerlo votando en contra. Me parece que nadie se opone a la definición; pero es mejor hacerlo así, de acuerdo con la técnica legislativa, y nos evitamos que el día de mañana, producto de este inciso -esto va a quedar en la historia de la ley-, alguien se valga de esta particularidad para reclamar una eximente o determinada condición en la asociación terrorista.

Esto no nos demora en nada; nos despeja cualquier duda, y así el articulado queda de mejor forma.

Solo digo, Presidente, que no nos encontramos ante un artículo cualquiera: estamos en lo que se entiende como "asociación terrorista", la definición del tipo. Y si hay una sombra de duda, que es lo que nos llevaba al elemento subjetivo del tipo al momento de la sentencia o la inaplicabilidad de la ley antiterrorista que estamos derogando, no cometamos ese error si estamos en esta etapa.

Insisto: suscribo lo señalado por la senadora Pascual: uno votaría en contra el último inciso para hacer esto más

Discusión en Sala

armónico; pero estamos absolutamente de acuerdo con el tipo penal consignado en el inciso primero y en sus cinco numerales.

Yo invito a que podamos dar esa discusión y evitarnos posteriormente una aplicación distinta por esta misma situación de técnica legislativa.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador De Urresti.

Tiene la palabra la senadora Paulina Vodanovic.

La señora EBENSPERGER.-

¿Puede abrir la votación?

La señora VODANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Me parece que hay una confusión, porque tal como los artículos 7° y 8° son tipos objetivos, el inciso final del artículo en comento establece una asociación terrorista objetiva.

Los artículos 7° y 8° son para el delito de asesinar a la autoridad y poner bombas; el artículo 2°, inciso final, es para castigar la asociación para cometer esos dos delitos, independiente de la pena por la comisión específica.

Se ha producido una confusión, pero es claro el sentido que tiene agregar este inciso final, señor Presidente.

Por lo tanto, voto a favor del artículo como está.

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora.

En votación.

(Durante la votación).

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se encuentra abierta la votación.

Votar "sí" es aprobar el texto propuesto para el artículo 2°, con las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados; votar "no" es rechazarlo.

Esta es una norma de quorum especial.

La señora PASCUAL.-

¡Cómo, Presidente!

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Reitero: votar "sí" es aprobar la norma que viene propuesta por la Cámara de Diputados.

La señora EBENSPERGER.-

Discusión en Sala

A favor.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador Insulza, ¿usted quiere fundar su voto?

Es que estamos en votación.

El señor INSULZA.-

Sí.

Bueno, yo fundo mi voto en que creo exactamente, como se ha dicho aquí, que el tema radica en el último inciso, y que si hubiera existido disposición para pasarlo a una comisión mixta, probablemente el resto habría sido aprobado por unanimidad.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Estamos en votación.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 2°, en los términos propuestos por la Cámara de Diputados (29 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Espinoza, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Órdenes y Provoste y los señores De Urresti, Flores, Huenchumilla, Insulza y Quintana.

Se abstuvieron la señora Pascual y el señor Núñez.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Queda aprobado el texto que viene de la Cámara de Diputados.

Vamos con la siguiente votación.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente .

Corresponde votar el artículo 4°, que se encuentra en la página 5 del comparado, votación separada solicitada por la senadora señora Pascual .

En cuanto a su encabezamiento, se reemplaza la frase "en concordancia con" por "en adherencia a".

En el literal a), se intercala, entre la palabra "Estado" y el punto aparte, el vocablo "democrático" (página 6 del

Discusión en Sala

comparado),

En el literal b) se intercala, entre la palabra "Estado" y el punto aparte, el vocablo "democrático".

El inciso segundo lo ha reemplazado por el siguiente: "En tales casos, se impondrá al responsable la pena prevista para el delito aumentada en un grado".

También se trata de una norma de quorum especial.

La señora PASCUAL.-

¡Presidente!

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Abramos la votación, senadora Pascual, si le parece? Y le ofreceremos inmediatamente la palabra para que pueda fundar su voto.

En votación.

(Durante la votación).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senadora Claudia Pascual, puede fundar su voto.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Al igual que en el primer trámite, este es el artículo 4°, que define a un lobo solitario sin fin terrorista, sin pertenecer a organización terrorista, que comete delitos definidos en la ley en proyecto como terrorista.

A mi juicio, no tiene consistencia, puesto que ya el artículo 3° define al lobo solitario, que tiene todas estas otras características. Por lo tanto, nos parece que el terrorismo individual inconexo no queda bien formulado.

Por eso pedí votación separada, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Paulina Vodanovic .

La señora VODANOVIC .-

Presidente , muchas gracias.

Solo quiero recordar lo que señaló el Fiscal Nacional en la discusión del proyecto de ley ante la Comisión de Constitución: que se legislaba para este país, en nuestra realidad y que esta norma era absolutamente necesaria.

Gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora Paulina Vodanovic.

Discusión en Sala

No tenemos más inscritos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 4°, con las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (36 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Espinoza, Flores, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa la señora Pascual y el señor Núñez.

Se abstuvieron los señores de Urresti y Huenchumilla.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Queda aprobado el texto como viene de la Cámara de Diputados.

Continuamos, señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Corresponde votar el artículo 5°, que se encuentra en la página 6 del comparado, votación separada solicitada por la senadora señora Pascual .

En el artículo 5° se intercala una serie de palabras dentro de las disposiciones que se indican.

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Habría acuerdo para abrir la votación?

En votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

Votar "sí" es aprobar el texto con las enmiendas que vienen de la Cámara de Diputados; votar "no" es rechazarlo.

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 5°, con las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados (36 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Discusión en Sala

Votaron por la negativa la señora Pascual y el señor Núñez.

Se abstuvo el señor Huenchumilla.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Queda aprobado el artículo 5°, con las enmiendas que ha propuesto la Cámara de Diputados.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Corresponde ahora votar el artículo 7°, que se encuentra en la página 7 del comparado, votación separada solicitada por la senadora señora Pascual .

También se trata de una norma de quorum calificado.

El artículo 7° se refiere a "El que atente contra la vida o integridad física del Jefe o ministros de Estado; senadores y diputados en ejercicio...

La señora PASCUAL .-

¡Retirada!

El señor KAST.-

Se retira.

La señora EBENSPERGER .-

Se retira.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Retirada.

El señor GARCÍA (Presidente).-

¡Ah! ¿Está retirada la solicitud de votación separada, senadora Pascual?

La señora PASCUAL.-

Sí.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Sí, está retirada.

Entonces, daremos por aprobado el artículo con la misma votación anterior.

--Con la misma votación anterior, se aprueba el artículo 7°, con las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados.

El señor INSULZA.-

¡Presidente!

El señor GARCÍA (Presidente).-

Perdón, senador José Miguel Insulza, usted tenía pedida la palabra.

El señor INSULZA.-

Discusión en Sala

Yo había dicho que quería hablar en este artículo, Presidente .

Porque, en verdad, me parece bastante especial. O sea, si un senador se pelea con otro senador y le causa un grave daño o la muerte, se le aplica un delito especial.

Esto se parece a los antiguos delitos de desacato, Presidente . No entiendo por qué está este artículo ahí. Por eso me parecía razonable una votación separada, y lo habría votado en contra.

El señor DE URRESTI.-

Presidente.

La señora ALLENDE.-

Tampoco entiendo por qué.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Ya tenemos aprobado el artículo, senador, porque se había solicitado votación separada y luego se retiró.

Tiene la palabra el senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Presidente , en la misma lógica de discusión, y vuelvo a lo que pedimos en la votación separada del artículo 2°, inciso final.

Recordemos la referencia que se hace: "Se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7 y 8".

Y aquí ello incide en lo que precisamente señala el senador Insulza.

Nosotros estamos entendiendo: "El que atente contra la vida o integridad física del Jefe o ministros de Estado; senadores y diputados en ejercicio", etcétera. Y el ejemplo que plantea puede caer claramente en esta situación.

Entonces, nos encontramos en un absurdo, no por este artículo, que ya tiene algunas contradicciones, sino por la referencia al artículo 2°, inciso final. Por eso, al establecer tanto el artículo 7° como el 8° como tipo especial de asociación terrorista, nos va a acompañar durante la aplicación de estos tipos penales en los alegatos en tribunales de justicia y en cortes internacionales.

Estamos cometiendo un error. Lo digo -yo sé que alguien puede disentir- desde la más buena fe para tener un buen tipo penal que, ante una situación tipificada por la ley, no admita vaguedades ni dudas.

Y lo que ha dicho el senador Insulza , llevándolo a un extremo casi coloquial, de una pelea que puede haber en este hemisferio, seguramente más habitual en otra Cámara, podría llevarnos a un absurdo de esta naturaleza.

Entonces, simplemente hago esa referencia...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... El artículo 7° y 8° no pueden seguir durante mucho tiempo en su inconsistencia respecto del inciso final del 2°.

El señor GARCÍA (Presidente).-

A ver, señoras senadoras, señores senadores, fue retirada la solicitud de votación separada.

Entonces, debemos proceder con la votación siguiente.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Discusión en Sala

Gracias, señor Presidente .

Corresponde ahora someter a consideración de la Sala el artículo 19, que se encuentra en la página 16 del comparado.

Se trata de una petición de votación separada solicitada por el senador señor Flores y por la senadora señora Pascual .

También es una norma de quorum especial.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muy bien.

¿Habría acuerdo para abrir la votación sin perjuicio de que le ofrezcamos la palabra a quienes deseen fundar su voto?

Muy bien.

Se abre la votación.

(Durante la votación).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Tengo aquí a la senadora Luz Ebensperger, pero entiendo que... ¿Usted quiere hablar en esto?

La señora EBENSPERGER.-

Sí.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Conforme.

¿También está inscrita la senadora Isabel Allende? No, era por lo anterior, al parecer.

Tengo igualmente inscrita a la senadora Claudia Pascual.

Entonces, en ese orden: senadora Luz Ebensperger, luego la senadora Allende y finalmente la senadora Claudia Pascual.

Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Durante la discusión y el debate se dijeron dos cosas que no comparto respecto de este artículo 19.

La primera es que no había norma para que el Ministerio Público tuviera que eliminar aquellas intervenciones que no fueran útiles. Pero el inciso tercero dice: "Los registros obtenidos por las aplicaciones de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados, salvo que aquellos guarden estricta y directa relación con otra investigación que lleve a cabo el Ministerio Público y siempre que ésta tenga asignada una pena de crimen". Es decir, hay norma expresa para eliminar todo lo que no sirve. No es que eso se haya suprimido en la Cámara.

Discusión en Sala

También se señala que esta medida intrusiva ya fue rechazada por el Tribunal Constitucional.

La sentencia que revisa la constitucionalidad del proyecto de ley de reincidencia, en sus considerandos 53° a 64°, establece reiteradamente que el legislador tiene la autoridad, si así lo permite la ley, para establecer estas medidas intrusivas, e internacional y comparadamente eso se usa.

Durante todos estos considerandos, lo que el tribunal cuestiona -cosa que no va en este artículo- es que ahí la medida intrusiva se aplicaba incluso a las víctimas, cuando el Ministerio Público y el juez la autorizara, creyera que podía tener información que ayudara a esclarecer el delito.

En este proyecto no van las víctimas, solo aquellas personas que fundadamente se crea que hayan participado o cometido estos delitos terroristas.

Y vuelvo a decir lo que dije antes: una vez revisadas estas intervenciones, debe eliminarse inmediatamente todo aquello que no sirva.

Por otro lado, también lo decía la ministra Tohá , en las letras a) y b) del artículo 19, se establece claramente cuál es el objeto que se busca con esta intervención y qué se va a registrar: la dirección IP; los identificadores SIM, IMEI, IMSI; u otros metadatos, y la georreferenciación o localización de estos dispositivos. Esa es la intervención que se permite. Si no estamos disponibles para que este tipo de diligencia se realice en delitos terroristas, no sé qué queremos resolver o mejorar en esta ley.

Gracias, Presidente .

He dicho.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora Luz Ebensperger.

Senadora Isabel Allende.

No.

Senadora Claudia Pascual, para fundar su voto.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Nosotros estamos en contra de este artículo 1° y del artículo 20, que se refiere a esto mismo, puesto que, si bien hay algunos cambios que se introducen en la Cámara que pueden acotar un poco, no es menos cierto que esto sigue siendo una medida investigativa totalmente intrusiva.

A diferencia de lo que se dijo en intervenciones generales de este proyecto al inicio de esta sesión, esto no es la interceptación telefónica; esto es la interceptación de los metadatos y en un radio territorial, no contra un sujeto o una sujeta en particular que tiene un determinado dispositivo.

Desde ese punto de vista, claro que tiene problemas de constitucionalidad, y pudiera ser precisamente -nosotros lo dijimos la primera vez que discutimos esto en sala-, que posea rasgos inconstitucionales.

En segundo lugar, considera una situación donde se viola el derecho a la vida privada, el derecho a la protección de los datos personales y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

También nos parece extraño que otra de las modificaciones que introduce la Cámara en este artículo precisamente sea para mezclar con una ley distinta, que está fuera de la idea matriz del proyecto de la Ley Antiterrorista, sobre crimen organizado y los delitos que se declaran en la ley N° 20.000, pero específicamente en un radio de aplicación solo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo .

Entonces, nos parece que esto no queda, por nada del mundo.

Discusión en Sala

Insistimos en los aspectos constitucionales de reserva que tiene; insistimos en lo altamente intrusivo.

Además, quiero solo dejar un dato: aquí no hay una confusión porque todo el mundo entiende que esto que está redactado supuestamente es la tecnología IMSI Catcher.

Yo quiero decirle que, en la discusión de la Comisión de Constitución, cuando lo vimos a mediados de año, la indicación claramente decía: "tecnología IMSI Catcher". Y cuando llegó a esta sala, es más, hubo senadores que levantaron la alerta de que por qué se tenía que decir el nombre de la tecnología en específico, puesto que esta podía cambiar, inclusive en un par de años más, e iba a quedar obsoleta.

Así que no es una invención nuestra lo del nombre que hemos estado aquí discutiendo.

Gracias, Presidente .

Por eso, votamos en contra.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora Claudia Pascual.

Se ha inscrito para fundar su voto el senador don Iván Flores y también el senador don Alfonso de Urresti.

Senador Iván Flores, tiene la palabra.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, Presidente.

Creo que en comisión mixta podemos mejorar sustantivamente la redacción y el contenido de los artículos 19 y 20.

Porque claramente se está ampliando el uso de una técnica intrusiva de investigación al narcotráfico y no necesariamente a lo que es la idea matriz de este proyecto, que es el antiterrorismo.

Lo otro es que sabemos que en Chile no existe ninguna medida intrusiva que se aplique únicamente a una región y no a otras. En ese sentido, esta ley debe regir para todo Chile, ya que no hay razones para esa distinción. Este proyecto, como viene de la Cámara, señala que la técnica especial de investigación será aplicada solamente en algunas regiones del norte de Chile.

Creo que eso no corresponde y deberíamos arreglarlo en la comisión mixta.

Lo de que estos artículos contienen una medida altamente intrusiva, con acceso de datos que no necesariamente tienen que ver con el alcance de esta investigación, también es algo que se puede discutir, Presidente.

Por esa razón, le solicito a la honorable Sala que enviemos a comisión mixta los artículos 19 y 20, para darles la forma correcta y el contenido correcto y, de paso, hacer mucho más coherente el proyecto, Presidente .

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Iván Flores.

Senador don Alfonso de Urresti, luego senadora Paulina Vodanovic.

Senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Presidente , en la misma línea, quiero reiterar lo que discutimos a propósito del artículo 2°.

En esta norma, no solo por la situación de las técnicas intrusivas, que acompañé en el informe que el Ministerio

Discusión en Sala

Público nos hizo llegar a la Comisión de Constitución, a propósito de las interceptaciones telefónicas, en general -y es bueno que quede en la historia de la ley-, se establece un inciso final que quienes están siguiendo este debate ojalá puedan entender. Dice lo siguiente:

"Asimismo, el Ministerio Público podrá hacer uso de las facultades establecidas en este artículo, cuando se trate de delitos de la ley N° 20.000" -ley de drogas- "y de la ley N° 21.577 en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo , previa resolución del Fiscal Nacional que así lo disponga".

Eso es absolutamente arbitrario, discriminatorio. ¿Por qué en una región y no otra? Ello tampoco dialoga con lo que nosotros estamos hoy día, por unanimidad también, aprobando sobre la Fiscalía Supraterritorial, en que entendimos, lo cual ya es un axioma, que el delito no tiene ámbito regional, sino que muta, se desplaza mucho más rápido de lo que nosotros mismos pensábamos.

La instancia de la discusión regional para la persecución de determinados delitos cambia en un semestre, en diez días. Incluso los delincuentes estarán siguiendo esta discusión, verán este artículo y se instalarán en la región del lado para que, en definitiva, no se les aplique lo que aquí se establece.

Si alguien está siguiendo este debate, de la delincuencia, del crimen organizado, instálese en la región anexa de Coquimbo, para efectos de que no le aplique esta norma.

Entonces, señor Presidente, creo que cuando se construye una figura de esta naturaleza, como en la Ley Antiterrorista -me alegra que tengamos el consenso, en democracia, y con nuestro Gobierno-, que tiene un pasado tenebroso...

El señor MOREIRA .-

¡Ah...!

El señor DE URRESTI.-

Por favor, estimados colegas, creo que si ustedes revisan la aplicación de la Ley Antiterrorista verán que ella significó la vida o la tortura de muchas personas.

Yo pediría respeto considerando una mala aplicación, y lo estoy hablando en positivo, pues mayoritariamente tenemos la capacidad de estar de acuerdo con esta ley, pero hagámoslo bien.

Y creo que este inciso es equívoco. No se pueden aplicar esas normas tan intrusivas en determinada región. Acá hay senadores de la región de Valparaíso, ¿no se va a aplicar esto en la región de Valparaíso? ¿No se va a aplicar en La Ligua? ¿No se va a aplicar en Petorca? ¿No se va a aplicar en La Araucanía? ¿No se va a aplicar en otro lugar donde se instale una persecución?

Entonces, insisto, el inciso final es claramente discriminatorio, nos va a llevar al Tribunal Constitucional, y aún más, la técnica de la interceptación y la utilización de esta nueva pesca de arrastre para perseguir un determinado delito van a vulnerar normas que, de seguro -y lo dije en mi intervención respecto del artículo 2º-, nos va a llevar a desfilar con los fallos en las cortes internacionales, situación que precisamente queremos evitar con la modificación de la Ley Antiterrorista vigente hasta el día de hoy.

Por eso, votaré en contra, pero argumentando esa situación, para construir una mejor Ley Antiterrorista.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador De Urresti.

Senadora Paulina Vodanovic.

La señora VODANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Evidentemente, las modificaciones que se introdujeron en la Cámara de Diputados complejizan la norma y ponen

Discusión en Sala

características bastante particulares. No me voy a extender respecto de la aplicación en determinadas regiones, porque coincido plenamente con lo que ha expuesto el senador De Urresti, por su intermedio, Presidente.

Y respecto de la aplicación de tecnologías intrusivas, evidentemente, estas son necesarias cuando estamos hablando de delitos de tal gravedad como los que se señalan y regulan para la aplicación de esta normativa. De manera tal que lo que corresponde es autorizar estas medidas intrusivas, pero con las garantías de la debida aplicación conforme a nuestra Constitución.

Precisamente atenta contra ello la aplicación o la modificación que ha sufrido en la Cámara de Diputados al entregar al fiscal, mediante instrucciones, la determinación de las características de la autorización de aquello, lo cual debe ser regulado por el juez, tal como había sido señalado acá, en el Senado.

Por último, Presidente , si bien se señaló este sistema, como "IMSI Catcher", verbalmente, en ninguna parte de la discusión, ni en alguna indicación ni en la regulación escrita de la ley está establecido claramente. Lo que se dice es que se puede usar o decretar intervenciones de redes a través de tecnologías que simulen sistemas de transmisión e intervenir la dirección IP, los identificadores SIM, IMEI, IMSI, etcétera, que son las tecnologías que hoy día conocemos.

Aquí hay autorización para usar tecnologías y medidas intrusivas, pero debe ser revisada. Por eso, es necesario rechazar esta norma para que pase a comisión mixta y podamos legislar de manera adecuada.

Gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora Paulina Vodanovic.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se rechaza el artículo 19 propuesto por la Cámara de Diputados (19 votos en contra, 18 a favor y 2 abstenciones).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, De Urresti, Espinoza, Flores, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, Kast, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvieron los señores Cruz-Coke y Keitel.

El señor MOREIRA.-

Inciden las abstenciones.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Rechazadas las modificaciones que propuso la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el proyecto va a comisión mixta.

¿Alguien quiere agregar su voto?

¿Senadora Rincón?

Discusión en Sala

La señora RINCÓN.-

Rechazo.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muy bien.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se deja constancia de la intención de voto en contra de la senadora Rincón.

La norma en cuestión es de quorum especial, motivo por el cual las abstenciones no inciden en el resultado.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Vamos con la votación siguiente.

Nos quedan tres.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Corresponde la votación separada del artículo 20, nuevo, que se encuentra en la página 18 del comparado. Fue solicitada por el senador señor Flores y la senadora señora Pascual .

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Habría acuerdo para abrir la votación, verdad?

Muy bien.

En votación.

(Durante la votación).

Perdón, senador Iván Flores, ¿usted se inscribió para fundar su voto?

Tiene la palabra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, Presidente.

Más que fundamentar mi voto en contra de este artículo 20, quiero hacer presente exactamente el mismo principio que ya expuse para el artículo 19.

Ya tenemos un artículo en mixta, la propuesta es que rechacemos este para darle una sola forma a estos nuevos artículos 19 y 20, de manera que expresen efectivamente una respuesta mucho más contundente.

Yo solicito el voto en contra, Presidente , por las mismas razones que ya esgrimimos.

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

A usted, senador don Iván Flores.

Discusión en Sala

No tengo más inscritos para fundamentar el voto.

Señor Secretario .

El señor OSSANDÓN.-

No funciona el aparato...

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Pudo votar, senador Ossandón?

El señor OSSANDÓN.-

Estábamos pareados con la senadora Órdenes, pero anulamos el pareo.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Ah, muy bien.

El señor OSSANDÓN.-

No, no estamos pareados.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador Ossandón, ¿pudo votar?

El señor LAGOS.-

¿Esta norma es de quorum especial?

La señora EBENSPERGER.-

No, de quorum simple.

La Mesa tiene que dejar votar.

El señor LAGOS.-

Yo marqué pareo...

El señor GARCÍA (Presidente).-

Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor OSSANDÓN.-

¡No puedo votar!

La señora ÓRDENES.-

¡Yo tampoco!

Discusión en Sala

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Es que tienen un pareo vigente desde las 19 horas.

El señor OSSANDÓN.-

¡No, pues! Está anulado. Con la senadora Órdenes lo acordamos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Ella tampoco puede votar.

El señor OSSANDÓN.-

Acuérdese que nosotros dijimos que nos íbamos a quedar hasta final de la votación. ¿Lo puede anular?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Era hasta las 19.

El señor OSSANDÓN.-

Pero después informamos que nos íbamos a quedar hasta el final.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Si los dos están de acuerdo, no hay problema.

Vamos a consultar el voto de la senadora Ximena Órdenes y del senador Ossandón a viva voz, porque el sistema los tiene pareados.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Ya.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

En contra, Presidente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Vota en contra.

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.-

A favor.

Y disculpe, Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Bien. A favor.

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Terminada la votación.

Discusión en Sala

--Se aprueba el artículo 20, nuevo (20 votos a favor, 19 en contra y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, De Urresti, Espinoza, Flores, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Lagos.

La señora EBENSPERGER.-

¿Esta es norma simple?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Viene calificada desde la Cámara de Diputados como de quorum simple

El señor GARCÍA (Presidente).-

Aprobada la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados.

Continuamos con la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Ahora corresponde ver la solicitud de votación separada del artículo 22, nuevo (página 20 del comparado), formulada por la senadora señora Pascual .

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Habría acuerdo en abrir la votación?

La señora EBENSPERGER.-

Sí.

¡A favor!

El señor GARCÍA (Presidente).-

En votación.

(Durante la votación).

Ofrezco la palabra a la senadora Claudia Pascual para que pueda fundar su voto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

Esta norma es de quorum simple.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

He pedido votación separada del artículo 22, nuevo, porque amplía el tiempo de detención sin aviso y sin dar el derecho a la defensoría de la persona imputada, no pasándolo a prisión preventiva. Se aumenta dicho plazo a cinco

Discusión en Sala

días, con posibilidad de ampliarlo a otros cinco más.

Creemos que las comisarías no cuentan con las condiciones para detener a estas personas. Además, se dilata la posibilidad de que una persona imputada sea objeto de algún examen médico. Una cosa es que persigamos el delito terrorista y otra cosa es que no se dé la condición que asegure el debido proceso comprometido o el derecho a defensa, o postergue la posibilidad de comprobar la situación de salud de la persona que está siendo investigada.

Por eso sentimos que esta ampliación de plazo no es necesaria. Y no tiene que ver con no investigar -es más, aquí se acaba de ampliar el plazo a tres años-, sino con poder pasar a la persona efectivamente a la audiencia de formalización y que, por tanto, se le formalice.

Por eso voto en contra.

Gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

A usted, senadora Claudia Pascual.

Senadora Luz Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSBERGER.-

Gracias, Presidente.

Con este artículo lo único que se hace, ante delitos terroristas -es decir, en aquellos en que está claramente probada la finalidad de tales delitos, que están definidos en esta futura ley-, es otorgarle la facultad al juez para ampliar el plazo de detención hasta por el término de cinco días.

No se pasa a llevar ningún derecho fundamental y no se le priva a la persona de nada.

Lo único que se permite es ampliar en cinco días la detención. Eso determina esta norma, que parece de toda lógica y racionalidad en delitos de esta naturaleza, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora Luz Ebensperger.

Señor Secretario, tiene la palabra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 22, nuevo (31 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Espinoza, Flores, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la negativa la señora Pascual y los señores Núñez y Velásquez.

Se abstuvo el señor De Urresti.

No votó, por estar pareado, el señor Lagos.

Discusión en Sala

El señor GARCÍA (Presidente).-

Aprobado el artículo 22 propuesto por la Cámara de Diputados.

Vamos a la última votación.

El señor CHAHUÁN.-

Presidente , agregue mi intención de voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se deja constancia de la intención de voto favorable del senador señor Chahuán .

La última solicitud de votación separada es del senador señor De Urresti y recae en el artículo 18. La enmienda que viene de la Cámara ha suprimido dicho artículo, que se refiere al cambio de jurisdicción.

Votar "sí" es mantener la supresión formulada por la Cámara; votar "no" es rechazarla.

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Habría acuerdo para abrir la votación?

Acordado.

En votación.

(Durante la votación).

Ofrecemos la palabra para fundar el voto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Yo tengo inscritos, si es correcto, ¿al senador Chahuán?

El señor CHAHUÁN.-

No.

El señor GARCÍA (Presidente).-

No.

¿Senador Alfonso de Urresti? Sí.

¿ Senadora Claudia Pascual? También.

Muy bien.

Entonces, tiene la palabra el senador Alfonso de Urresti para fundar su voto.

Reitero que está abierta la votación.

El señor DE URRESTI.-

Presidente, primero, planteo un debate desde el punto de vista de lo que se persigue.

Estamos consensuando una ley de aplicación para combatir conductas terroristas, y en la discusión se dio la

Discusión en Sala

posibilidad de tener la jurisdicción nacional; de contar con la capacidad de perseguir estos delitos desde el centro, desde la Fiscalía Nacional -por decirlo así-, para investigar, por la gravedad de estos hechos, donde eso ocurre y no tener un principio de cercanía, lo que se llama el "juez natural", para efectos de determinar quién realiza la persecución.

No participé en la discusión; por eso hago esta introducción para fundamentar el voto, a fin de generar el debate.

En paralelo, nosotros llevamos la discusión de la Fiscalía Supraterritorial, que es una modificación constitucional iniciada en un proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados y que se comenzará a ver acá en las próximas semanas.

La reflexión que hago, y por eso pido votar en contra para mantener el cambio de jurisdicción, es que me parece más acorde a los principios generales tener una jurisdicción nacional, una suprajurisdicción, para darle un realce a la persecución de esta naturaleza.

Yo pedí votación separada para votar "no", y así eliminar la supresión propuesta por la Cámara, contar con una jurisdicción nacional y ser coherentes con lo que estamos discutiendo en materia de Fiscalía Supraterritorial, lo cual, para determinado tipo de delitos (con gravedad, con magnitud y con extensión, como el crimen organizado), nos permitirá trabajar de mejor manera y, reitero, hacer más aplicable esta ley.

Por eso, mi solicitud es votar en contra de la supresión del artículo 18, para reponer la jurisdicción nacional.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador De Urresti.

Están inscritos la senadora Claudia Pascual, la senadora Luz Ebensperger y el senador don Felipe Kast.

Senadora Claudia Pascual, tiene la palabra para fundar su voto.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

La Cámara elimina este artículo, y yo estoy de acuerdo con la supresión, puesto que la norma permite cambiar la jurisdicción donde se realiza la investigación, lo cual podría afectar el debido proceso.

Pero lo más complejo es que parte de la base -porque se dice que solo es en Santiago- de que las cortes de apelaciones de la capital son especialistas en ese tipo de delitos, y no necesariamente es así.

Además, hay situaciones, entiendo, en las cuales no siempre se podría respetar el debido proceso tanto para quienes investigan y persiguen como también, al revés, para las personas que están siendo acusadas.

Entonces, yo creo que está bien mantener la modificación que se logró en la Cámara en orden a eliminar este artículo. Desde ese punto de vista, nosotros estamos de acuerdo con que se mantenga la supresión propuesta. Y es lo que pedimos ahora.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora Claudia Pascual.

Ofrezco la palabra a la senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSBERGER.-

Gracias, Presidente.

Nosotros no estamos de acuerdo con la supresión que hizo la Cámara. Creemos que es importante esta norma, más aún tratándose de delitos terroristas.

Discusión en Sala

Como lo explicaba bien el senador De Urresti, ya viene con este concepto la creación de la Fiscalía Supraterritorial.

Sobre todo en delitos terroristas, me parece adecuado este artículo por razones de seguridad, norma que en nada va a empecer al debido proceso, porque la persona igual va a ser investigada, va a ser juzgada, y se le van a respetar todos sus derechos.

¿Qué es lo único que va a cambiar, Presidente ? El lugar donde se va a juzgar, la jurisdicción en busca de mayor seguridad para los propios involucrados, para el tribunal, para los testigos, para todo el entorno de un proceso.

Estamos viendo esto incluso en delitos de crimen organizado, y lo conversamos así cuando se aprobó lo relativo a la Fiscalía Supraterritorial. Por ejemplo, está por iniciarse en breve un juicio contra los cabecillas del Tren de Aragua en la comuna de Pozo Almonte, cuyo tribunal es chiquitito y ni siquiera está construido con material sólido. Hay que transportar a estas personas 60 kilómetros desde Alto Hospicio hasta Pozo Almonte , con toda la peligrosidad que eso significa, y ya hay amenazas de que los van a liberar en el trayecto desde la cárcel al tribunal, a la ida o a la vuelta.

Entonces, de verdad me parece que esta norma es de toda lógica. Creo que es importante que esté, y va en el mismo concepto de la creación de la Fiscalía Supraterritorial, Presidente .

Nosotros vamos a votar en contra de la modificación de la Cámara; creemos que hay que reponer este artículo.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Gracias, senadora Luz Ebensperger.

Tiene la palabra el senador don Felipe Kast.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

No quiero repetir los argumentos, solamente exponer algo muy simple.

Cuando se produce un atentado terrorista y el proceso se lleva a cabo muchas veces en el mismo lugar donde este ocurrió, existe un riesgo real de que los actores relevantes sufran algún tipo de amedrentamiento.

En el proyecto original -desgraciadamente, este artículo fue suprimido en la Cámara- se permitía que el fiscal nacional pudiera designar que el proceso se llevara en otro lugar, justamente para garantizar que se realice de buena forma.

Por lo tanto, llevar esto a mixta e intentar preservar ese principio me parece fundamental. Lo digo como representante de La Araucanía, donde hemos visto casos como el que señalé.

Ojalá que se pueda rechazar la supresión propuesta y que la mixta reponga el texto que salió del Senado.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Felipe Kast.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la enmienda introducida por la Cámara de Diputados en orden a suprimir el artículo 18 (29 votos en

Discusión en Sala

contra, 8 a favor y 1 pareo), y el proyecto queda despachado en este trámite.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Rincón y Sepúlveda y los señores Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Flores, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la afirmativa las señoras Pascual y Vodanovic y los señores Castro González, Espinoza, Latorre, Núñez, Saavedra y Velásquez.

No votó, por estar pareado, el señor Lagos.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Rechazada la supresión propuesta por la Cámara de Diputados.

Señoras senadoras, señores senadores, hay que nombrar a los integrantes del Senado que formarán la comisión a mixta. Lo vamos a hacer en la reunión de comités del próximo lunes, porque hay normas reglamentarias que tenemos que cumplir.

Así se acuerda.

3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Rechazo de Modificaciones. Fecha 08 de octubre, 2024. Oficio en Sesión 86. Legislatura 372.

Valparaíso, 8 de octubre de 2024.

Nº 414/SEC/24

A S.E. la Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314, correspondiente a los Boletines Nos 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos, con excepción de las siguientes, que ha rechazado:

-La sustitución del artículo 13 del Senado (artículo 19 de esa Honorable Cámara).

-La supresión del artículo 18 del Senado.

Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme lo establece el artículo 71 de la Constitución Política de la República.

Los integrantes que concurrirán, en representación del Senado, a la formación de la aludida Comisión Mixta serán designados y comunicados a Vuestra Excelencia en la oportunidad correspondiente.

- - -

Hago presente a Su Excelencia que las siguientes enmiendas fueron aprobadas como se indica a continuación:

-Las recaídas en los artículos 1°; 3°; 8°, nuevo; 7° (9° de esa Honorable Cámara); 8° (10 de esa Honorable Cámara); 11, nuevo; 12, nuevo; 9° (13 de esa Honorable Cámara); 10 (14 de esa Honorable Cámara); 25, nuevo, y 17 (26 de esa Honorable Cámara), por 38 votos.

-La relativa al artículo 2°, por 29 votos.

-Las relativas a los artículos 4, 5° y 7°, nuevo, por 36 votos.

En todos los casos, respecto de un total de 50 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de quórum calificado.

- - -

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N° 19.913, de 2 de octubre de 2024.

Dios guarde a Su Excelencia.

JOSÉ GARCÍA RUMINOT

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

4. Trámite Comisión Mixta: Senado-Cámara de Diputados

4.1. Informe Comisión Mixta

Fecha 06 de diciembre, 2024. Informe Comisión Mixta en Sesión 87. Legislatura 372.

INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA recaído en el proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314.

BOLETINES NOS 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos.

Constancias / Normas de Quórum Especial: sí tiene / Consulta Excma. Corte Suprema: no hubo / Asistencia / Descripción de la controversia / Exposiciones previas / Acuerdos de la Comisión Mixta / Proposición / Texto / Acordado.

HONORABLE SENADO, HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:

La Comisión Mixta, constituida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, que refunde diversos proyectos de ley, iniciados en diversas mociones y un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.

El Senado, Cámara de origen, en sesión celebrada el 12 de noviembre de 2024, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los senadores miembros de la Comisión de Seguridad Pública.

A su vez, la Cámara de Diputados, Cámara revisora, en sesión del 9 de octubre del 2024, designó como miembros de la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señoras Maite Orsini Pascal y Alejandra Placencia Cabello y señores Andrés Jouannet Valderrama, Henry Leal Bizama y Andrés Longton Herrera

Previo citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 18 de noviembre de 2024, con la asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores José Miguel Durana Semir, Iván Flores García, Manuel José Ossandón Irrarrázabal y José Miguel Insulza Salinas, en reemplazo de la Honorable Senadora señora Paulina Vodanovic Rojas; y Honorables Diputados señora Alejandra Placencia Cabello y señores Andrés Jouannet Valderrama, Henry Leal Bizama y Andrés Longton Herrera. En dicha oportunidad, eligió por unanimidad como Presidente al Honorable Senador señor Iván Flores García. Seguidamente, se abocó al cumplimiento de su cometido.

- - -

CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: Sí tiene.
- Consulta a la Excma. Corte Suprema: No hubo.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

A juicio de la Comisión Mixta, y en lo relativo a su proposición, el artículo 27 debe ser aprobado con rango de ley orgánica constitucional en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República, dado que modifica la competencia y atribuciones de los tribunales.

En tanto que los artículos 19 y 24 del proyecto deben ser aprobados como normas de quórum calificado, por cuanto de conformidad con lo prescrito por el inciso segundo del artículo 9° de la Constitución Política de la República se trata de preceptos que regulan las conductas terroristas y fijan su penalidad.

Informe Comisión Mixta

En ambos casos se requiere para su aprobación la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, de conformidad al inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

- - -

ASISTENCIA

- Senadores y Diputados no integrantes de la Comisión: Senadora señora Luz Ebensperger.

- Representantes del Ejecutivo e invitados:

Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: el Subsecretario del Interior, señor Luis Cordero; el Jefe de Prensa, señor Hernán Leighton; el Jefe Jurídico Legislativo, señor Rafael Collado; los asesores legislativos, señora Laura Mancilla, señores Claudio Rodríguez y José Tomás Humud, y el Jefe de Prensa, señor Hernán Leighton.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el Ministro, señor Álvaro Elizalde, y la asesora legislativa, señora Elisabeth Matthei, y los asesores señores, Nicolás Facuse, Gonzalo García, Thomas Heselaars, Daniel Olivares y Miguel Ángel Vergara.

Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: el Ministro, señor Jaime Gajardo; el asesor legislativo del Ministro, señor Rafael Ferrada; la Jefa de la División Jurídica, señora María Ester Torres, y las abogadas de la misma División, señora Flora Ben-Azul y señora Sofía Wilson.

Del Ministerio Público: el Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia; el Director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, señor Ignacio Castillo; el abogado asesor, señor Samuel Malamud; la Jefa de la Unidad de Comunicaciones, señora Débora Bailey, y la Edecán, Teniente Coronel, señora Sonia Flores.

De la Defensoría Penal Pública: el Defensor Nacional (S), señor Osvaldo Pizarro; el abogado del Departamento de Estudios y Proyectos, señor Cristián Irrarrázaval, y la Jefa de Comunicaciones, señora Andrea González.

- Otros:

De la Biblioteca del Congreso Nacional: el asesor, señor Guillermo Fernández.

De la Fundación Jaime Guzmán: la asesora, señora Bernardita Valdés.

Del Comité de Senadores DC: el asesor, señor Mauricio Burgos.

Del Comité de Senadores PPD: la asesora señora Leslie Sánchez.

Del Comité de Senadores RN: el asesor, señor Ronald Von Der Weth.

Del Comité de Senadores UDI: la asesora, señora Macarena Cox.

Del Comité de Diputados Frente Amplio: el asesor, señor Jaime Sánchez.

Del Comité de Diputados RN: el coordinador legislativo, señor Pablo Celedón.

Los asesores parlamentarios: del Senador Durana, señora Pamela Cousins y señor César Quiroga; del Senador Flores, señora Carolina Allende; del Senador Insulza, señora Javiera Gómez; del Senador Ossandón, señor Rodrigo Labrín; del Senador Quintana, señor Álvaro Pavez; de la Senadora Vodanovic, señor José Miguel Poblete, y de la Diputada Fries, señor Luis Felipe Parraguez; del Diputado Jouannet, señor Harold Correa; del Diputado Leal, señora Nasthia Soto; del Diputado Longton, señora Constanza Rebolledo; de la Diputada Placencia, señoras Fernanda Arias y Bárbara Barrera.

- - -

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó el proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su

Informe Comisión Mixta

penalidad, y deroga la ley N° 18.314. (BOLETINES N° 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos), cuyo texto es el siguiente:

“Ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314

Artículo 1°.- Quien sea parte de una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena será de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en la asociación reclutando a menores de dieciocho años como miembros o entregándoles entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, formando parte en una asociación terrorista, no tuviere un involucramiento relevante en la actividad delictiva de la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir alguno de los entrenamientos mencionados en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo siguiente.

Artículo 2°.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviere entre sus fines socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21°, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieran la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella, o bien pudieren producir u originar en la población temor generalizado:

1º Los previstos en los artículos 141, 142, 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias, 316, 391, 395, 396, 397, 398, 474, 475, 476 en sus numerales 1° y 2° y 480, en lo correspondiente, del Código Penal.

2º Los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41, 46 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear, y el artículo 35, en su inciso primero, de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

3º Los previstos en los artículos 1°, 4° y 5° de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Artículo 3°.- Quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los tres numerales del artículo precedente, en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, y siempre que no forme parte de una asociación terrorista, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

Artículo 4°.- Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en concordancia con los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5° de esta ley, con alguna de las siguientes finalidades:

a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.

Informe Comisión Mixta

b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado.

c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

En tales casos, se impondrá a los responsables el máximo o el grado máximo de la pena prevista para el delito, según corresponda.

Artículo 5°.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los previstos en los incisos primero y segundo del artículo 14 D de la ley N° 17.798, sobre control de armas; en los artículos 41 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear, y en el inciso primero del artículo 35 de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción; así como los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Artículo 6°.- Para determinar la pena de los delitos establecidos en los tres artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito de que se trate, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

Artículo 7°.- Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2°:

1° Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438 y 456 bis A del Código Penal.

2° Los previstos en los artículos 9°, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo, cuando tuvieren pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas; en el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y en los artículos 2°, 3° y 6° de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Artículo 8°.- Quien, sin tomar parte en ella, a sabiendas proveyere o recolectare fondos para una asociación terrorista, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

También se entenderá que comete delito terrorista quien proveyere o recolectare fondos para que sean utilizados en la comisión de los delitos señalados en los artículos 3° y 4° de la presente ley, en cuyo caso será sancionado con la pena señalada por la ley al delito, rebajada en un grado.

Artículo 9°.- Para los delitos previstos en la presente ley, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo establecido en los artículos 294 bis y 294 ter del Código Penal.

También será aplicable lo dispuesto en el artículo 295 de dicho cuerpo legal, en cuyo caso la rebaja de pena allí señalada podrá ser hasta de tres grados. Además, en casos calificados, el Ministerio Público podrá solicitar al tribunal, previa autorización del Fiscal Regional, el sobreseimiento definitivo de un imputado que revelare información en los supuestos del numeral 1 del referido artículo, pudiendo dicho sobreseimiento recaer incluso sobre un procedimiento distinto que no guarde relación directa con las actividades de la asociación terrorista.

Con todo, no procederá la solicitud de sobreseimiento definitivo en un procedimiento distinto en los casos en que el imputado esté siendo investigado por los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391 y 433, números 1° y 2°, todos del Código Penal.

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código Penal.

Artículo 10.- Al empleado público que en el desempeño de su cargo cometa cualquiera de los delitos contemplados

Informe Comisión Mixta

en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Artículo 12.- Las investigaciones a que dieren lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querrela, de acuerdo con las normas generales, o por querrela del Ministro o Ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Artículo 13.- El fiscal a cargo de la investigación de hechos que revistan caracteres de delito terrorista podrá solicitar al juez de garantía autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que la información que se recopile será relevante para la investigación.

En virtud de la autorización señalada en el inciso precedente se podrán recopilar todos los metadatos y datos que se transmitan a través de dichas redes.

La autorización se concederá por quince días, indicará el plazo para que el Ministerio Público elimine o anonimice de todo registro la información que no sea parte de la investigación, la manera de acreditar la eliminación o anonimización, y podrá renovarse por el juez de garantía a petición fundada del fiscal.

Aun cuando la investigación cuente con personas en contra de las cuales se haya formalizado la investigación, el juez de garantía deberá resolver sólo con los antecedentes que aporte el fiscal.

La diligencia podrá ser llevada a cabo por personal policial o del Ministerio Público.

Artículo 14.- El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 226 X del Código Procesal Penal por el siguiente:

“Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección de testigos protegidos y agentes encubiertos, reveladores e informantes previstas en este Párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, cualquiera sea la pena asignada al delito.”.

Artículo 16.- Reemplázase, en el inciso sexto del artículo 3°, del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la frase “por el delito contemplado en el artículo 293 del Código Penal”, por lo siguiente: “por los delitos contemplados en el artículo 293 del Código Penal o en los artículos 1°, 3° y 5° de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314,”.

Artículo 17.- Derógase la ley N° 18.314. Toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8° de la ley N° 18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 8° de esta ley.

Artículo 18.- Cambio de jurisdicción. El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.

Informe Comisión Mixta

La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o en cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a tres días a partir de su presentación.

Disposiciones Transitorias

Artículo primero.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si esta ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Artículo segundo. - Lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley, referente a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, sólo se hará exigible una vez que el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre en funcionamiento.”.

- - -

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones al mencionado proyecto, algunas de las cuales fueron aprobadas por el Senado, en tercer trámite constitucional.

En dicha instancia el Senado rechazó las siguientes enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional:

Artículo 13 del Senado

Artículo 19 de la Cámara de Diputados sustituido por el siguiente:

“Artículo 19.- En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley, o de aquellos indicados en el inciso primero del artículo 226 A del Código Procesal Penal, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar y registrar:

- a) La dirección IP; los identificadores SIM, IMEI, IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes.
- b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

La orden solo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación, en un hecho que revista caracteres de delito terrorista o de aquellos indicados en el inciso primero del artículo 226 A del Código Procesal Penal, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal sean insuficientes para su esclarecimiento.

Los registros obtenidos por la aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la

Informe Comisión Mixta

investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados, salvo que aquellos guarden estricta y directa relación con otra investigación que lleve a cabo el Ministerio Público y siempre que ésta tenga asignada una pena de crimen. Esta obligación se regulará mediante una instrucción general dictada por el Fiscal Nacional.

La medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad.

Si las sospechas tenidas en consideración para ordenar la medida se disipan o ha transcurrido su plazo de duración, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.

Si con la aplicación de la medida se obtiene la identificación o singularización del dispositivo, sistema informático o de telecomunicaciones específico de la o las personas señaladas en el inciso segundo, el fiscal deberá interrumpir inmediatamente la medida. Si así lo solicita el fiscal y el juez lo estima procedente, podrá autorizar la sustitución de la medida por alguna de aquellas reguladas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal, cuando concurran los requisitos allí señalados.

Asimismo, el Ministerio Público podrá hacer uso de las facultades establecidas en este artículo, cuando se trate de delitos de la ley N° 20.000 y de la ley N° 21.577 en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, previa resolución del Fiscal Nacional que así lo disponga.”.

- - -

Artículo 18 del Senado, cuyo texto es el que sigue:

(fue suprimido por la Cámara de Diputados)

Artículo 18.- Cambio de jurisdicción. El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.

La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o en cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a tres días a partir de su presentación.

- - -

En consecuencia, la controversia entre ambas Cámaras se circunscribe a las siguientes disposiciones del proyecto de ley: artículos 13 del Senado (19 de la Cámara de Diputados) y 18 del Senado.

- - -

EXPOSICIONES PREVIAS[1]

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, puso en discusión las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras.

El Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia, manifestó que el proyecto de ley presentado introduce mejoras innegables y actualizaciones necesarias. Destacó que la iniciativa reconocía con claridad que, acorde con la realidad actual, los actos terroristas no eran cometidos únicamente por organizaciones o asociaciones ilícitas, sino también por individuos que actúan de manera autónoma.

Resaltó que, para la definición de asociación terrorista, se seguían las exigencias objetivas propias de las asociaciones criminales y delictivas establecidas en los artículos 292 y 293 del Código Penal, lo que aportaba

Informe Comisión Mixta

sistematicidad al marco jurídico. Subrayó la inclusión de una figura de financiamiento del terrorismo, alineada con las recomendaciones internacionales, y disposiciones que contemplan formas de facilitación de conductas terroristas.

Luego, destacó la relevancia de los artículos 7 y 9, que regulan las conductas de terrorismo objetivo, indicando que estas, por su extrema gravedad, se presume legalmente su finalidad terrorista.

Asimismo, valoró las innovaciones en materia procesal incluidas en el proyecto, como el plazo ampliado de tres años para investigar este tipo de delitos, la posibilidad de que un juez prohíba la salida del país de un imputado investigado por terrorismo antes de su formalización, y la aplicación de normas de investigación y protección de sujetos procesales propias del crimen organizado.

Sobre las normas en divergencia, expresó su apoyo al artículo 19 del proyecto de ley, que regula el uso de dispositivos para emular sistemas de transmisión de telecomunicaciones (IMSI Catchers). Señaló que esta norma representaba una innovación importante en materia investigativa y era muy esperada por el Ministerio Público. Destacó que, aunque el Senado originalmente había concebido un uso más amplio de esta herramienta, durante el segundo trámite constitucional se limitó su alcance, permitiendo acceder únicamente a metadatos y no al contenido de las comunicaciones, lo que descarta cualquier interpretación en el sentido de que es una forma de interceptación de comunicaciones. Añadió que, tal como está redactada, no autorizaría para afectar las comunicaciones en sí de las personas en forma amplia y sin control. Por ese motivo, sería errónea la comparación que se ha intentado realizar de este artículo con la norma que en la Ley de Reincidencia permitía interceptar las comunicaciones de las víctimas y que fue tachada de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional.

Explicó que el comentado artículo 19 incluye límites claros, como la necesidad de autorización judicial, el deber de eliminar información irrelevante para la investigación penal y un plazo de uso menor (30 días frente a los 60 días de las interceptaciones previstas en el artículo 222 del Código Procesal Penal). Recalcó que esta herramienta estaba dirigida exclusivamente a delitos graves, como terrorismo y criminalidad organizada, y que su uso era común en democracias liberales como Alemania, España, Italia, Estados Unidos y Canadá.

En términos técnicos, detalló que estos dispositivos permitían localizar con alta precisión a una persona investigada y obtener datos de identificación de dispositivos telefónicos cercanos. Mencionó que esta tecnología era especialmente útil en zonas rurales con menor densidad de antenas telefónicas, pero también en áreas urbanas, gracias a su capacidad para identificar dispositivos con precisión en distancias de hasta dos metros.

Subrayó que esta técnica no solo es eficaz para localizar a individuos investigados, sino que, de modo inverso, también lo es para identificar dispositivos desconocidos asociados a actividades delictivas y personas que pudieran estar relacionadas con delitos investigados. Reconoció, sin embargo, que la limitación geográfica propuesta para delitos de la Ley N° 20.000 era un aspecto mejorable, pues podría incentivar el traslado de actividades delictivas entre regiones.

Luego, añadió que el IMSI-Catcher podría ser de gran ayuda para identificar los camiones y vehículos que hoy pasan, de manera impune y sin mayor control, por pasos no habilitados en extensos caminos de nuestro desierto.

Por último, solicitó que la Comisión Mixta aprobara esta norma, destacando que, con pequeñas modificaciones, podría convertirse en una herramienta de gran utilidad para combatir el terrorismo y el crimen organizado, mejorando significativamente las capacidades investigativas del Ministerio Público.

Posteriormente, se refirió al segundo artículo en discusión, relacionado con la norma de competencia especial de los tribunales. Destacó la necesidad de herramientas extraordinarias de protección para fiscales y jueces en los procesos por delitos terroristas. Reconoció que la norma aprobada en el primer trámite abordaba esta dificultad de manera efectiva, pero señaló que el contexto había cambiado desde el inicio de la tramitación de esta ley, particularmente con la entrada en vigencia de la ley N° 21.694, que incorporó mecanismos relevantes de protección para fiscales y jueces, mitigando algunos problemas asociados al cambio de competencia territorial propuesto.

Mencionó que, si bien la opinión de la Corte Suprema debía considerarse con deferencia, el Ministerio Público considera legítimo avanzar en casos extraordinarios hacia un modelo de revisión de la competencia territorial. Sugirió explorar un sistema de competencia especial para delitos terroristas que no centralizara los juicios

Informe Comisión Mixta

únicamente en Santiago, considerando alternativas como modelos macrozonales definidos previamente en la ley.

Además, destacó que el Ministerio Público estaba preparado para ejercer la acción penal pública en cualquier lugar donde se dispusiera la competencia. Expresó su interés en avanzar hacia una fiscalía supraterritorial que permitiera dirigir investigaciones más allá de las fronteras regionales, abordando fenómenos complejos y de carácter transnacional, como los contemplados en esta ley. Planteó que la decisión recaía en el Congreso Nacional, el cual debía evaluar si se adoptaba un modelo de competencia especial ex ante a la implementación de la fiscalía supraterritorial o si se esperaba su establecimiento para tomar decisiones al respecto. En cualquiera de los escenarios, aseguró que el Ministerio Público estaría en condiciones de llevar a cabo las investigaciones necesarias para enfrentar los delitos de terrorismo.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, solicitó una precisión respecto a los puntos planteados por el Ministerio Público en su exposición. Mencionó que, según había entendido, el Ministerio Público estaba de acuerdo en limitar el uso del IMSI Catcher a la recopilación de metadatos, considerando innecesario adoptar prácticas más intrusivas como la interceptación de las conversaciones en detalle. En este sentido, señaló que parecía que el Ministerio Público se inclinaba más por la redacción original propuesta por el Senado, en lugar de las enmiendas realizadas por la Cámara, que incluyen enumeraciones de tecnologías específicas.

En cuanto al cambio de jurisdicción, el Presidente interpretó que la postura del Ministerio Público era intermedia entre lo planteado por la Corte Suprema y lo propuesto en el proyecto original. Recordó que la Corte Suprema plantea que cada tribunal con jurisdicción sobre el lugar donde se cometiera el delito debía hacerse cargo del caso, según las reglas generales. Por otro lado, el proyecto sugiere que la jurisdicción fuera trasladada a un tribunal de la Región Metropolitana con mejores condiciones. En relación al punto, recordó que la postura planteada por el Senador Ossandón es reforzar ciertas regiones para que estuvieran en condiciones de asumir estos casos especialmente complejos, para evitar centralizarlos todos en Santiago.

El Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia, respondió confirmando que el Ministerio Público está por la aprobación del artículo relacionado con el IMSI Catcher en los términos originalmente planteados por el Senado.

En cuanto al cambio de jurisdicción, expresó que, si bien era posible que el Ministerio Público cumpla sus funciones bajo los regímenes actuales, centralizar todos los casos en Santiago podría no ser la mejor solución. Reflexionó, como alternativa, la creación de delegaciones o instituciones macrozonales.

El Honorable Diputado señor Longton intervino para precisar aspectos relacionados con el informe de la Corte Suprema sobre el cambio de jurisdicción. Indicó que dicho informe no cerraba completamente la posibilidad de modificar la jurisdicción, pero enfatizaba que esto debía realizarse de manera excepcional y justificada, preferiblemente a solicitud de parte, y fundado en un riesgo para los intervinientes. Destacó que en la Cámara de Diputados se trabajó en esa línea, aprobando una redacción en comisión que incorporaba las observaciones planteadas por la Corte Suprema.

El Director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo, planteó varias observaciones formales que consideró importantes para el análisis del proyecto en la comisión. En primer lugar, se refirió al artículo sexto, que establece un marco rígido para los delitos terroristas. Explicó que, en la versión aprobada en el Senado, este artículo se aplica a “los delitos establecidos en los tres artículos anteriores”, en circunstancias de que en la Cámara de Diputados se añadieron nuevas figuras. Por lo anterior, propuso que este marco rígido se extendiera a “todos los delitos contemplados en la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad”, lo cual consideró más coherente y razonable. Por otra parte, observó que el artículo excluye la aplicación de los artículos 65 a 69 del Código Penal, pero no hacía referencia al artículo 68 ter, introducido por la ley N° 21.694, que establece reglas más estrictas de reincidencia para delitos graves, como el crimen organizado. Subrayó que esta omisión generaba una paradoja, ya que el terrorismo quedaría con reglas de reincidencia menos rigurosas que otros delitos graves. Por ello, sugirió agregar una excepción que permita aplicar el artículo 68 ter a los delitos de terrorismo.

A continuación, se refirió al artículo 17, que introducía la posibilidad de dictar medidas de arraigo previo a la formalización en casos de terrorismo. Valoró esta regla como un aporte significativo del proyecto, pero advirtió que tenía un defecto técnico: no hacía referencia al artículo 9 del Código Procesal Penal, lo que implicaría que la medida requeriría una audiencia o notificación previa a la otra parte, y con ello el conocimiento de una investigación en curso. Señaló que esto resultaba problemático en investigaciones por terrorismo, ya que alertar

Informe Comisión Mixta

sobre la existencia de una investigación podría comprometer su éxito. Propuso que esta medida de arraigo se aplicara de forma reservada, como ocurre en los delitos de lavado de activos.

En relación con el primero de los puntos en divergencia, relativo a la tecnología y su potencial intrusividad, el Subsecretario del Interior, señor Luis Cordero, señaló que era crucial minimizar cualquier posible objeción de constitucionalidad que pudiera surgir en torno a su contenido. Subrayó que los metadatos y el acceso a datos propiamente tales son cuestiones sustancialmente distintas, y destacó que la postura del Fiscal Nacional, favorable al tratamiento de los metadatos y no de los datos en sí, ayudaba a despejar inquietudes surgidas durante el debate en la Cámara de Diputados y a encaminar la discusión hacia una solución basada en estándares adecuados. Al respecto, hizo hincapié en la necesidad de definir de manera clara las reglas para el uso de esta herramienta tecnológica, incluyendo aspectos como la intervención judicial, la duración de su aplicación, la eliminación de datos y, especialmente, el control de dicha eliminación por parte del Ministerio Público. Insistió en que el Ejecutivo consideraba fundamental ser explícito respecto a estos puntos. Además, recordó que la idea matriz del proyecto es la determinación y penalidad de conductas terroristas.

Respecto al segundo punto, relacionado con las reglas de jurisdicción, señaló que este tema había sido ampliamente discutido y que el diputado Longton ya había abordado parte del debate desarrollado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, afirmó que, si bien esta cuestión se había planteado en el marco de reformas más amplias, sería más apropiado discutirla de manera integral en un contexto relacionado con la implementación de las normas sobre la fiscalía supraterritorial. Coincidió con el Fiscal Nacional en que este sería el ámbito más adecuado para debatir sobre la aplicación de reglas excepcionales de jurisdicción.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo, señaló que este proyecto había sido tramitado en su totalidad por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En relación a la primera de las diferencias que motivaban la convocatoria de la comisión mixta, indicó que no tenía nada que agregar a lo ya expuesto por el Subsecretario del Interior, señor Luis Cordero.

Respecto a las reglas de competencia, tema de especial interés para su Cartera, afirmó que, con tal de salvaguardar el principio de juez natural y garantizar el debido proceso, es preferible que este aspecto no se discuta en el marco del proyecto actual, sino en una reforma más amplia vinculada a la creación de la fiscalía supraterritorial.

La Honorable Senadora señora Ebensperger planteó una observación respecto al artículo 22 nuevo del proyecto, que modifica el plazo establecido en el artículo 132 del Código Procesal Penal, permitiendo una ampliación de la detención hasta por cinco días. Señaló que, en casos de delitos terroristas, la Constitución Política de la República establece un plazo máximo de detención de hasta diez días, lo que podría generar una contradicción.

Explicó que no estaba claro si la limitación a cinco días aplicaba únicamente cuando el Ministerio Público solicitaba la ampliación del plazo, en cuyo caso el juez podría, según el artículo 19, número 7 de la Constitución, extenderlo hasta diez días por su propia iniciativa. Advirtió que, en caso contrario, si el proyecto efectivamente estaba reduciendo el plazo máximo de ampliación a cinco días, esto contravendría la Constitución, lo cual resultaría problemático considerando las preocupaciones de constitucionalidad expresadas por el Gobierno.

Por ello, estimó que, de no ser así, sería fundamental que la historia de la ley dejara explícito que el plazo de cinco días aplica exclusivamente a las solicitudes del Ministerio Público, mientras que el juez conservaría la facultad de ampliarlo hasta diez días, en conformidad con la normativa constitucional.

Al respecto, el Honorable Diputado señor Longton recordó que en la Cámara de Diputados se había debatido sobre esta misma cuestión, ya que inicialmente el plazo se establecía en cinco días, lo que generó cuestionamientos similares.

Explicó que en la Cámara se encontró una fórmula que permitía resolver esta discrepancia, dividiendo el plazo en dos etapas: una primera solicitud de cinco días, con posibilidad de ampliación por otros cinco días, alcanzando así el total de diez días previsto por la Constitución. Aclaró que esta solución había sido aceptada, aunque reconoció no recordar con precisión todos los detalles del debate. Sugirió que, si la redacción actual no reflejaba adecuadamente esta interpretación, sería pertinente revisarla nuevamente para evitar malentendidos o inconsistencias.

Informe Comisión Mixta

El Director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo, explicó que el inciso primero del artículo 22 replica lo recientemente modificado en la ley N° 21.694, permitiendo una ampliación de la detención hasta por cinco días mediante un procedimiento desformalizado, como una solicitud telefónica, conforme al artículo 9 del Código Procesal Penal. Señaló que esta modalidad es común en investigaciones relacionadas con crimen organizado y terrorismo, y permite al fiscal solicitar dicha ampliación para realizar diligencias específicas.

Añadió que, según esta regla, al término de los cinco días iniciales, se debe realizar una audiencia de control judicial. En esta instancia, si el fiscal lo requiere, puede solicitar una extensión adicional de otros cinco días, alcanzando así el plazo máximo de diez días previsto por la Constitución Política de la República en casos de delitos terroristas.

En definitiva, explicó que la redacción aprobada en la Cámara establece este esquema en dos etapas: una detención inicial de hasta cinco días, que puede gestionarse sin control judicial inmediato, similar al procedimiento en casos de crimen organizado, seguida de un control judicial al quinto día, con la posibilidad de solicitar una ampliación adicional.

La Honorable Senadora señora Ebensperger comentó que, aunque las explicaciones eran claras, consideraba que el esquema propuesto era contrario a la Constitución. Recordó que el número 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, establece que, en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas, el juez puede ampliar el plazo de detención hasta por diez días únicamente mediante una resolución fundada.

La senadora enfatizó que el texto constitucional no contempla un esquema de "5 días más 5 días" ni la posibilidad de que una ampliación de este tipo sea gestionada mediante una llamada telefónica. Subrayó que una llamada telefónica no puede cumplir con el requisito de una resolución fundada exigido por la Constitución.

Enfatizó la importancia de que el artículo 22 del proyecto se ajuste plenamente a lo dispuesto en el número 7 del artículo 19 de la Constitución para evitar que esta disposición sea declarada inconstitucional posteriormente.

El Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia, respondió a las inquietudes planteadas por la Honorable Senadora señora Ebensperger, aclarando que era importante no confundir la forma de comunicación entre el fiscal y el juez con el modo en que se manifiesta y registra una resolución judicial. Explicó que, aunque una petición o resolución pueda realizarse de manera verbal, como en una audiencia presencial, a través de Zoom o por teléfono, esto no implica que carezca de fundamento. Tanto la solicitud del fiscal como la resolución del juez deben estar debidamente fundamentadas, independientemente del medio empleado para su comunicación y registro.

Explicó que es común que las resoluciones judiciales se expresen verbalmente y se registren en un sistema de audio, como ocurre en las audiencias. Destacó que, en casos excepcionales y dependiendo de la urgencia, las peticiones pueden realizarse de forma verbal, incluyendo su fundamento, y los jueces pueden emitir resoluciones verbales que luego registran formalmente, ya sea en un acta escrita o en audios. Esto, señaló, es similar a cómo se gestionan órdenes de detención solicitadas y dispuestas verbalmente.

Subrayó que esta práctica no elimina el deber de fundamentación, ya que toda resolución, ya sea verbal o escrita, debe cumplir con este requisito, sin perjuicio de que se registre en forma posterior.

El Subsecretario del Interior, señor Luis Cordero, intervino para realizar una precisión jurídica en relación a la discusión en curso. Explicó que, si el debate se centraba en la exigencia de una resolución fundada, esta regla no se aplicaba únicamente a delitos terroristas, sino que era una norma general de acuerdo con la redacción de la Constitución. Por lo tanto, consideró pertinente, desde una perspectiva de interpretación conforme a la Constitución, tener en cuenta las explicaciones ofrecidas por el Fiscal Nacional y la estructura del Código Procesal Penal.

Subrayó que el requerimiento y la autorización verbal en casos de ampliación de detención no implicaban la supresión del registro, ni que el registro deba reflejar las razones que el juez tuvo para adoptar su decisión. Cuestión distinta, explicó, es la constancia, ya sea en un acta escrita previa, en un registro de audio o mediante un acto posterior. Consideró importante diferenciar entre la fundamentación de la resolución y la forma en que esta se expresa y se registra, para evitar interpretaciones o analogías de "resolución fundada" que exijan exclusivamente

Informe Comisión Mixta

una resolución previa y por escrito, lo que sería incompatible con el funcionamiento actual del sistema. Señaló que ni el sistema institucional ni el Tribunal Constitucional han interpretado la exigencia de resolución fundada de manera tan restrictiva, y que esta comprensión era fundamental para analizar la constitucionalidad de la norma propuesta. En cuanto a su aplicación, indicó que la Constitución establece un límite máximo de plazo en casos de ampliación de detención, mientras que el legislador, de manera legítima, puede introducir reglas de control intermedio, como lo hace el proyecto en el inciso tercero de la norma.

Finalmente, afirmó que, según la opinión del Ejecutivo, la redacción de la disposición satisface adecuadamente los estándares constitucionales.

La Honorable Senadora señora Ebensperger manifestó que no se sentía satisfecha con la explicación ofrecida. Consideró que la norma estaba limitando la facultad del juez al imponer un esquema de ampliación de detención dividido en dos etapas de cinco días cada una. Señaló que, aunque la Constitución establece un techo de diez días, también permite que el juez pueda, si lo estima pertinente, decretar inmediatamente una ampliación del plazo hasta el máximo permitido, cuestión que quedaría prohibida con la redacción del artículo 22 del proyecto. Consideró que en delitos como los que aborda la iniciativa, el juez debería contar con tantas atribuciones como sea posible, y el artículo 22 las limita.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo, intervino para aclarar que la limitación establecida por la Constitución respecto a la detención en casos de delitos terroristas es que esta no puede exceder los diez días. Explicó que el proyecto no contravenía esta disposición, ya que se limitaba a regular la forma en que se alcanza dicho plazo máximo.

El Honorable Senador señor Durana manifestó su interés en comprender de manera clara el funcionamiento de la herramienta investigativa IMSI Catcher. Indicó que, según lo señalado previamente por el Fiscal Nacional, esta técnica se relacionaba con el manejo de datos y algoritmos, sin implicar una intrusión en las conversaciones. Solicitó una explicación más detallada para conocer en profundidad su funcionamiento, especialmente considerando que este tema ha generado controversia.

El Director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo, describió el dispositivo IMSI Catcher como una herramienta que simula antenas telefónicas, permitiendo que los teléfonos cercanos se conecten a él en lugar de las antenas reales. Señaló que el aparato es portátil y compacto, pudiendo portarse en una maleta.

Destacó su uso en múltiples países, incluso en contextos no penales, como operaciones de rescate. Puso como ejemplo a Italia, donde se utiliza en misiones de búsqueda en los Alpes, permitiendo localizar a personas perdidas mediante la detección de teléfonos encendidos y su georreferenciación.

Luego, aclaró que, aunque el IMSI Catcher tiene aplicaciones amplias, en la mayoría de los países su uso está restringido a investigaciones penales relacionadas con delitos graves como el crimen organizado y el terrorismo. Explicó que, al activarse, el dispositivo “captura” todos los teléfonos en su radio de acción que intentan conectarse a las redes móviles, pero terminan enlazándose al IMSI Catcher. Una vez conectado, el dispositivo puede realizar diversas funciones, dependiendo de la autorización judicial obtenida.

Al respecto, recordó que, en su versión original, el proyecto del Senado permitía que el IMSI Catcher interceptara comunicaciones y accediera a datos como mensajes de texto, bajo autorización judicial. Sin embargo, la Cámara de Diputados modificó la propuesta, ampliando su aplicación a delitos como el crimen organizado, pero limitando el uso del dispositivo exclusivamente a la recolección de metadatos, como la identificación de dispositivos y la georreferenciación. Esto eliminó la capacidad de interceptar contenido de las comunicaciones.

Destacó que, aunque las modificaciones redujeron el alcance inicial de la herramienta, su utilidad seguía siendo significativa, especialmente en la identificación y seguimiento de objetivos investigativos. Subrayó que estas técnicas son comunes en diversos países, sin reparos constitucionales.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, señaló que existían opiniones que consideraban que las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados podrían quedar fuera de las ideas matrices del proyecto, que se centra en el desarrollo de técnicas de investigación específicamente para delitos de terrorismo. Detalló que la ampliación de estas herramientas a otros tipos de delitos, independientemente de su

Informe Comisión Mixta

grado de conexión con el terrorismo, podría considerarse como una desviación de las ideas matrices, asunto que debe despejarse.

El Honorable Diputado señor Longton retomó el tema planteado por la Honorable Senadora señora Ebensperger, reconociendo que su observación tenía fundamento. Indicó que, aunque la Constitución es clara al establecer un plazo máximo de diez días para poner a disposición del tribunal a una persona detenida por delitos terroristas, consideró que podría ser pertinente reabrir la discusión para ajustar la norma del proyecto a este principio constitucional. Razonó que este plazo es mayor por la complejidad especial de la investigación de delitos terroristas.

Por lo anterior, consultó a los representantes del Ministerio Público por las diligencias investigativas cuya realización deba situarse preferentemente antes de poner el detenido a disposición del tribunal.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, consultó al Ejecutivo y a las instituciones representadas en la sesión sobre la posibilidad de reabrir el debate en torno al esquema de ampliación del plazo de detención. Mencionó las observaciones realizadas por la Honorable Senadora señora Ebensperger y el Honorable Diputado señor Longton, quienes sugirieron que el juez, con fundamentos suficientes, pudiera determinar directamente un plazo de hasta diez días, sin necesidad de dividirlo en dos periodos de cinco días con una audiencia intermedia.

El Subsecretario del Interior, señor Luis Cordero, indicó que, en opinión del Ejecutivo, el tema había sido objeto de una amplia discusión. Señaló que se habían analizado y despejado las posibles preocupaciones de constitucionalidad relacionadas con la norma.

En cuanto a su mérito, consideró que las discusiones previas en torno al tema habían sido profundas.

Insistió en que el Ejecutivo considera que la redacción planteada satisface ampliamente los estándares establecidos en la Constitución.

El Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia, señaló que, desde la perspectiva del Ministerio Público, sería más conveniente que el juez pudiera ampliar el plazo de detención directamente hasta por diez días desde el inicio, sin la necesidad de una audiencia intermedia. Explicó que esta postura ya había sido planteada en los trámites previos, pero reconoció que en el proceso legislativo se escuchan diversas opiniones y se buscan soluciones más viables. Afirmó que, aunque el esquema que considera una audiencia intermedia no era el ideal, representaba una mejora respecto a lo que existía previamente al proyecto de ley.

En cuanto a las diligencias a realizar durante los primeros cinco días, apuntó todas las técnicas especiales de investigación. Destacó que, en casos de delitos graves como el terrorismo, las audiencias de control de detención, al ser públicas, pueden entorpecer la investigación. Explicó que una vez que una persona es detenida y presentada ante el tribunal, esta publicidad puede alertar a otras personas involucradas en el delito que aún no han sido identificadas o que tienen órdenes de detención pendientes. Este escenario facilita su fuga o la destrucción de evidencia, además de complicar otras diligencias investigativas necesarias.

Señaló que, al permitir que la detención no sea controlada hasta después de cinco días, el Ministerio Público puede continuar investigando sin que el resto de los participantes del delito sean alertados. En el caso de delitos de narcotráfico, mencionó que esta disposición permite, por ejemplo, realizar entregas vigiladas; mientras que, en casos de terrorismo, facilita la búsqueda de otros involucrados antes de que se enteren de las detenciones realizadas.

Sin embargo, reconoció que muchas de estas ventajas se pierden cuando el control de detención debe realizarse tras los cinco días, ya que, si se discute la legalidad y fundamento de la detención en ese punto, se requiere entregar detalles de la investigación, lo que puede comprometerla.

El Subsecretario del Interior, señor Luis Cordero, consideró importante distinguir entre el mecanismo de ampliación del plazo de detención y el proceso de formalización. Explicó que el mecanismo al que se refiere el artículo en discusión, está destinado exclusivamente a la ampliación del plazo de detención con el propósito de verificar la situación personal e integridad del detenido, y no para que el Ministerio Público revele información o entregue antecedentes propios del caso, como ocurre en el momento de la formalización.

Informe Comisión Mixta

El Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia, confirmó lo señalado por el Subsecretario del Interior respecto a que el plazo en cuestión está destinado al control de la detención, no a la formalización. Sin embargo, aclaró que, en la práctica, al llevarse a cabo una audiencia de control de detención, surgen elementos que inevitablemente implican la divulgación de antecedentes relacionados con la investigación. Detalló que, en estos casos, el imputado cuenta con la representación de un abogado defensor, quien tiene derecho a acceder a los antecedentes de la investigación que justificaron la detención. Recordó que, en la mayoría de los casos, estas detenciones judiciales se originan a partir de peticiones fundadas, que incluyen un conjunto extenso de información, muchas veces contenido en cientos de páginas, donde se exponen los fundamentos de la orden de detención.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, consultó a los integrantes de la Comisión por la reapertura formal del debate respecto del artículo 22.

El Honorable Senador señor Quintana consideró que la regulación del uso del dispositivo IMSI Catcher era un punto central en el análisis del proyecto de ley, y destacó los avances logrados al respecto, tal como lo señaló el Fiscal Nacional.

En cuanto al plazo de cinco días para el control de detención, sostuvo que no lo veía como una interrupción, sino como una instancia para que la autoridad realice una ponderación. Por esta razón, manifestó que no sería partidario de retomar el debate en torno a este punto.

A su turno, la Honorable Diputada señora Placencia se expresó en contra de reabrir el debate.

El Honorable Senador señor Quintana expresó que no tenía ningún problema ni prejuicio en utilizar dispositivos tecnológicos en investigaciones, especialmente en casos tan graves como los relacionados con terrorismo.

Reflexionó sobre el uso del dispositivo IMSI Catcher en otras sociedades civilizadas, donde ha sido utilizado no solo en casos de terrorismo, sino también, en ocasiones, en manifestaciones sociales. Mencionó que en algunos países europeos este uso ha generado denuncias, particularmente por parte de periodistas, quienes señalaron que, en el radio de acción del dispositivo, de aproximadamente dos metros, podría captarse información de otras personas no relacionadas con la investigación. Por lo anterior, consultó si la búsqueda o interceptación de un blanco investigativo podría tener como consecuencia el acceso a información de personas que se encuentren en las inmediaciones.

La Honorable Diputada señora Placencia afirmó que la utilización del dispositivo IMSI Catcher no es una cuestión inocua, sino que plantea riesgos significativos que quedaron como puntos abiertos desde la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados. Destacó que, aunque estos dispositivos son utilizados en otros países, su implementación ha implicado un aprendizaje intenso debido a la desproporción en su uso, lo que puede generar impactos negativos, especialmente para personas no relacionadas con actividades delictivas.

Subrayó que el uso de esta tecnología representaba una especie de “pesca de arrastre”, ya que el dispositivo captura de manera indiscriminada todos los datos en su radio de acción, almacenándolos sin un límite claro ni salvaguardas específicas. Razonó que, aunque el almacenamiento tiene un plazo definido por la ley, no hay regulación detallada sobre cómo se procesan y seleccionan esos metadatos, lo que podría implicar un riesgo de abusos y uso indebido de la información recolectada. En esa misma línea, la diputada mencionó que era fundamental analizar si el uso del IMSI Catcher podría contravenir tratados internacionales, como el Convenio de Budapest sobre cibercrimen, insistiendo en que este punto debería ser objeto de una reflexión más profunda. También cuestionó la falta de garantías para prevenir abusos, incluyendo la posibilidad de que la tecnología sea utilizada para fines distintos a los previstos, como la creación de perfiles discriminatorios basados en sesgos.

Luego, aclaró que estaba de acuerdo con mejorar las herramientas de investigación para abordar delitos graves como el terrorismo y el crimen organizado, aludiendo al uso de las técnicas especiales de investigación, establecidas por la ley N° 21.577. Consideró que estas técnicas habían demostrado ser efectivas en otros contextos. Así, manifestó dudas sobre la necesidad de incorporar el IMSI Catcher a este tipo de investigaciones, considerando que las técnicas especiales ya existentes han dado buenos resultados en la lucha contra delitos igualmente complejos. Concluyó afirmando que aún no encontraba una razón clara para justificar la incorporación de esta tecnología bajo las condiciones actuales del proyecto.

- - -

Informe Comisión Mixta

ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA

A continuación, se desarrollan los debates y acuerdos adoptados por la Comisión Mixta para resolver las diferencias entre las Cámaras.

En una sesión posterior, el Defensor Nacional (S), señor Osvaldo Pizarro, señaló que las modificaciones propuestas en el proyecto de ley presentaban un conflicto significativo entre la necesidad de eficiencia en la persecución criminal y el deber del Estado de garantizar la seguridad pública, frente al respeto de garantías constitucionales fundamentales como la protección de la vida privada, la inviolabilidad de las comunicaciones y los datos personales. Explicó que el IMSI Catcher, también conocido como “Stingray”, es una tecnología de vigilancia masiva que simula antenas de telefonía móvil. Este dispositivo permite identificar dispositivos móviles mediante sus números IMEI o IMSI, geolocalizar dichos dispositivos e incluso realizar escuchas en tiempo real. Indicó que su funcionamiento implica forzar la red telefónica a operar en niveles de comunicación con estándares de seguridad reducidos, como la señal 2G, lo que facilita la interceptación de llamadas, mensajes de voz y mensajes de texto.

El Defensor Nacional advirtió que el uso de esta tecnología plantea riesgos importantes, ya que su capacidad de captación indiscriminada puede afectar a personas que no tienen ninguna relación con actividades delictivas, lo que ha sido descrito como una práctica de “pesca de arrastre”. Añadió que estos riesgos podrían incrementarse en el futuro debido al rápido desarrollo tecnológico, lo que podría ampliar las capacidades de estas herramientas más allá de lo actualmente conocido.

Respecto al análisis de proporcionalidad, indicó que era esencial evaluar si la implementación de esta tecnología cumplía con los criterios necesarios para justificar su uso. Primero, cuestionó si su finalidad era siempre legítima, advirtiendo que en otros países se ha utilizado para fines cuestionables, como la vigilancia de manifestaciones sociales o el espionaje a políticos, poniendo como ejemplo su uso por parte de Israel en las inmediaciones de la Casa Blanca. Posteriormente, reflexionó sobre la idoneidad del IMSI Catcher como herramienta, considerando que los delincuentes y terroristas no utilizarán medios vulnerables a este desarrollo tecnológico. Adelantó que preferirán tecnologías avanzadas y encriptadas que dificultan la interceptación y geolocalización, haciendo que el IMSI Catcher pierda efectividad. En tercer lugar, argumentó que ya existen medios menos restrictivos para lograr el mismo objetivo, como los requerimientos a proveedores de telecomunicaciones de acuerdo al artículo 218 ter del Código Procesal Penal, o el uso de tecnologías como “SMS silencioso” o “ataques de ping”, que permitirían geolocalizar dispositivos sin capturar datos indiscriminadamente.

Finalmente, el Defensor Nacional concluyó que, desde la perspectiva de la proporcionalidad en sentido estricto, los beneficios que podría proporcionar esta tecnología debían ser sopesados frente a las afectaciones que genera a las garantías constitucionales. Consideró que el riesgo de capturar datos de personas no relacionadas con las investigaciones, bajo el concepto de “pesca de arrastre”, junto con la ausencia de controles claros —salvo las limitaciones del perímetro del uso de la tecnología—, ponía en duda la conveniencia de implementar el IMSI Catcher.

El abogado del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, señor Cristián Irrarrázaval, comenzó recordando a los presentes que en mayo de 2024, en una comisión mixta sobre la ley N° 21.624, se discutió y eliminó la posibilidad de interceptar comunicaciones de testigos de delitos, dejando únicamente la opción de interceptar a las víctimas. Sin embargo, esta disposición fue declarada inconstitucional por unanimidad por el Tribunal Constitucional. A continuación, Irrarrázaval citó reflexiones de dicho tribunal que consideró atinentes a la norma del IMSI Catcher aprobada por la Cámara de Diputados.

Explicó que el Tribunal Constitucional había señalado que esta norma vulnera múltiples artículos de la Constitución, incluyendo los artículos 19 números 3, 4, 5 y 26 y 83, y subrayó que cualquier medida intrusiva debe cumplir con el principio de proporcionalidad. Este principio exige que la medida tenga una finalidad legítima, sea idónea, necesaria y proporcional, y, en lo particular, que la interceptación de comunicaciones normalmente es idónea, pero debe ser de carácter excepcional y de última ratio. Advirtió que la interceptación de comunicaciones puede ser una intervención en los derechos fundamentales del imputado, pero que esto no debe extenderse a terceros inocentes. Subrayó el riesgo de convertir al Estado en un ente excesivamente interventor, vulnerando la privacidad de ciudadanos sin relación con delitos.

Enseguida, indicó que la norma del IMSI Catcher aprobada se basa en la legislación alemana, pero con diferencias significativas que generan problemas graves. Mientras que en Alemania se limita a delitos graves como terrorismo,

Informe Comisión Mixta

en Chile se pretende extender a delitos de crimen organizado, definidos de manera amplia en el artículo 226A del Código Procesal Penal, lo que incluye asociaciones de tres personas para cometer delitos menores. Ejemplificó cómo esta definición podría justificar la instalación de una antena cerca del Congreso Nacional para interceptar conversaciones de personas vinculadas a delitos menores, como comercio ilegal, exponiendo a un abuso del alcance de esta tecnología. Al respecto, advirtió sobre el riesgo de que el IMSI Catcher evolucione para interceptar comunicaciones de aplicaciones como WhatsApp o FaceTime.

Luego, destacó como uno de los principales problemas de la norma aprobada en la Cámara el permitir que la información captada, incluso si resulta irrelevante para la investigación original, pueda ser utilizada si guarda estricta y directa relación con otra investigación que lleve a cabo el Ministerio Público y siempre que ésta tenga asignada una pena de crimen. Señaló que esta práctica está expresamente prohibida en la legislación alemana, que exige la eliminación inmediata de los datos irrelevantes. Cuestionó el impacto desproporcionado de esta medida, afirmando que podría convertir al ciudadano inocente en objeto de vigilancia masiva. Además, recordó que ya existe una práctica problemática de interceptaciones telefónicas en Chile, donde, según reportajes, se realizan anualmente 20.000 interceptaciones, muchas de las cuales no se incorporarían a procesos penales ni hay constancia de que se destruyan por impertinentes.

Finalmente, advirtió que esta tecnología, aunque la ley prohíba ciertas funciones, tiene la capacidad o potencial de ser utilizada para un espionaje masivo de la población. Criticó la falta de necesidad de implementar una medida tan intrusiva y concluyó señalando los peligros que supone el uso indiscriminado de esta herramienta para la privacidad y los derechos fundamentales de la población.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, abordó el tema del crimen organizado en relación con la idea matriz del proyecto, observando la estrecha conexión entre el terrorismo y el crimen organizado. Señaló que existe una línea delgada entre ambas categorías, destacando que las organizaciones terroristas, según demuestra la literatura universal, suelen financiarse a través de actividades propias del crimen organizado.

Enumeró ejemplos de actividades ilícitas que sirven como fuentes de recursos para estas organizaciones, incluyendo contrabando, trata de personas, comercio de órganos y tráfico de armas. Subrayó que este vínculo es una realidad en Chile y citó casos específicos, como la situación en la Araucanía, donde actividades como el robo de madera y los cultivos de drogas han sido utilizadas para financiar organizaciones que cometen actos terroristas.

Planteó que esta conexión hace difícil separar completamente el terrorismo de las organizaciones criminales y adelantó que sería necesario reflexionar sobre cómo abordar esta relación en el proyecto de ley, específicamente en la ampliación del uso de la técnica investigativa en discusión a otros delitos, y su admisibilidad en perspectiva de las ideas matrices.

El Director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo, intervino destacando diferencias en las posturas de las instituciones. Señaló que, aunque se citó una norma de la Ordenanza Procesal Penal para criticar el uso del IMSI Catcher, no se mencionó que este mismo cuerpo normativo permite su utilización. Subrayó que esta tecnología es ampliamente empleada en países como Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Australia, Canadá, Estados Unidos y México, y cuestionó la lógica de suponer que estos países no aplican criterios de proporcionalidad adecuados. Afirmó que en aquellos casos donde el IMSI Catcher ha sido mal utilizado, como en Estados Unidos, esto se debe a la falta de nitidez en el requisito de autorización judicial, algo que en este proyecto está regulado estrictamente: afirmó que bajo ninguna circunstancia se puede utilizar el dispositivo sin autorización judicial.

Contraargumentó que los posibles abusos de esta tecnología no son inherentes a sus capacidades, sino resultado de conductas que exceden los marcos legales establecidos. Subrayó que cualquier uso indebido de esta herramienta sería sancionado penalmente, igual que con otras normas que establecen límites de conducta. Respondió a las críticas sobre las diferencias entre los modelos alemán y chileno, destacando que el sistema alemán permite plazos mucho más extensos para el uso del IMSI Catcher, de hasta un año en casos excepcionales, mientras que en Chile los plazos están limitados a 30 o 60 días. También aclaró que, aunque en Alemania y otros países esta tecnología está destinada principalmente a delitos graves, el sistema también deja abierta la posibilidad de su uso en otros delitos serios, concluyendo, por tanto, que el test de proporcionalidad aprobaría su uso en casos distintos al de terrorismo.

Informe Comisión Mixta

Respecto al alcance del IMSI Catcher, aclaró que la propuesta de la Cámara no permite la interceptación de voz o mensajes de texto. Explicó que la tecnología se limitaría a gestionar metadatos, que permitirían la identificación y georreferenciación de dispositivos móviles, sin intervenir directamente en las comunicaciones. Consideró razonable extender el uso de estos metadatos a otros casos relacionados con delitos graves investigados por el Ministerio Público, siempre que exista una pena asociada de crimen. Afirmó que sería ilógico no utilizar información relevante obtenida, como la identificación de un número vinculado a otro acto terrorista, por temor a infringir principios de proporcionalidad.

Concluyó que la propuesta de la Cámara, con ajustes y mejoras que podrían realizarse en la Comisión Mixta, sigue siendo razonable y se encuentra en el marco de un Estado democrático de derecho. Argumentó que esta herramienta es valiosa para la investigación de delitos graves y puede operar dentro del marco del Estado de Derecho sin vulnerar los derechos fundamentales.

La Honorable Diputada señora Placencia consideró que la Comisión debiese escuchar la contra argumentación de la Defensoría Penal Pública para completar el debate.

A su turno, el Defensor Nacional (S), señor Osvaldo Pizarro, señaló que, si se aplicara el principio de proporcionalidad de manera rigurosa, esta tecnología debería restringirse exclusivamente a delitos terroristas, evitando su extensión a otros tipos de delitos.

Luego, si bien reconoció que el IMSI Catcher se utiliza en diversos países, destacó una diferencia crucial: el control. Subrayó que en Chile no se ha rebatido el argumento de que no existe un control adecuado sobre la cantidad de intervenciones telefónicas ni sobre la usabilidad de la información recolectada. Esto, aseguró, se agrava con la exclusión del Ministerio Público del control estipulado en el artículo 55 del proyecto de ley correspondiente al boletín N° 11.144-07, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.

Advirtió que se está intensificando el uso de una tecnología que permite tener más acceso a datos, a metadatos, y eventualmente a interceptaciones telefónicas —incluso afectando a terceros—, sin control.

A petición del Honorable Diputado señor Longton, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, puso en votación el ajuste formal de la redacción del artículo 16 del proyecto de ley, consistente en incorporar los artículos 7° y 8° a su texto.

- Sometida a votación la enmienda antes descrita fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Durana, Flores, Quintana y Saavedra (en reemplazo de la Honorable Senadora señora Vodanovic), y Honorables Diputados señoras Fries (en reemplazo de la Honorable Diputada señora Orsini) y Placencia, y señores Jouannet, Leal y Longton.

En relación a la admisibilidad de la incorporación del crimen organizado como ámbito para el uso del dispositivo IMSI Catcher, el Honorable Diputado señor Longton recordó que esta disposición ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, sin observaciones en cuanto a su admisibilidad. Añadió que esta norma no solo había sido aprobada en la Cámara de Diputados, sino que también había sido previamente incorporada en el Senado.

En una sesión posterior, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, explicó que en la mesa técnica de asesores se alcanzó un acuerdo mayoritario en torno a una redacción sobre el uso del dispositivo IMSI Catcher, con excepción del párrafo primero, en que hubo disensos. Precisó que este párrafo hace referencia a la aplicación de esta técnica intrusiva en delitos con pena de crimen, específicamente según las leyes Nos 17.798 y 20.000, y el artículo 293 del Código Penal, sobre asociaciones criminales.

Señaló que existían dos posturas respecto a este punto. Una —a la que adhirió—, reconoce la íntima relación entre la comisión de actos terroristas y las organizaciones criminales. La otra, pone el acento en la idea matriz del proyecto, que estaba originalmente enfocada únicamente en delitos terroristas. Reconoció que, aunque esta ampliación ya había sido votada en la Cámara de Diputados, podría igualmente ser objeto de análisis por parte del Tribunal Constitucional, debido a que la propuesta ampliaba la idea matriz del proyecto para incluir otros delitos relacionados, pero no mencionados inicialmente.

En razón de lo anterior, adelantó que sometería a votación la redacción que incluye la ampliación del uso de la técnica investigativa a delitos distintos a los terroristas. De ser rechazada, se votaría la redacción original, que

Informe Comisión Mixta

limita el uso de la técnica exclusivamente a conductas terroristas, alineándose con la idea matriz del proyecto

En definitiva, la propuesta para sustituir el artículo 19 consultado por la Cámara de Diputados, suscrita por el Honorable Senador señor Flores, es del siguiente tenor:

“Artículo 19.- En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley, en el artículo 293 del Código Penal y en los delitos establecidos en la ley N° 20.000 y la ley N° 17.798, que tengan pena de crimen, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear:

a) La dirección IP; los identificadores MSISDN, SIM, IMEI, IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes o aplicaciones en uso.

b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

La orden solo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación, en un hecho que revista caracteres de delito terrorista o de aquellos indicados en el inciso primero, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal sean insuficientes para su esclarecimiento.

Los registros obtenidos por la aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados de todo registro, base de datos o dispositivo electrónico en el plazo señalado en el artículo 20.

La medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad. Dentro de los 30 días siguientes al término del plazo original o de su prórroga, el Ministerio Público deberá emitir un informe al juez con los registros que consideró pertinentes y relevantes para la investigación, copia del cual deberá constar en la carpeta investigativa.

Si se disiparen las sospechas que fundaren la medida; transcurriere el plazo dispuesto en la resolución judicial o su prórroga; o se cumpliera el fin perseguido con la misma, se deberá poner término inmediato a la intervención

El Fiscal Nacional dispondrá mediante instrucción general, los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción segura de los registros obtenidos, así como del uso y manipulación de los mismos.

El uso indebido de la facultad que establece este artículo dará lugar a las responsabilidades disciplinarias que correspondan, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan de conformidad con el inciso final del artículo siguiente. El incumplimiento malicioso de los plazos señalados en los literales b) y e) del artículo siguiente será sancionado con las penas previstas en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

En el mes de marzo de cada año, el Fiscal Nacional enviará a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados la información anual, desagregada por fiscalía regional, de la cantidad de solicitudes de intervención de redes presentadas por el Ministerio Público, el número de aceptadas y de rechazadas, así como la duración total de las primeras.”.

El Honorable Senador señor Durana solicitó que el Ejecutivo aclare en términos explícitos que esta técnica intrusiva se limitará únicamente al acceso a datos y que, bajo ninguna circunstancia, se entrometerá en la vida privada o personal de las personas que se encuentren en el entorno donde se aplique esta tecnología.

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor José Tomás Humud, explicó que la propuesta de la mesa técnica establece que el contenido al que puede acceder el Ministerio Público mediante la herramienta IMSI Catcher se limitará a ciertos metadatos. Aclaró que, aunque se trate de metadatos, no se puede afirmar que la vida privada o la intimidad de las personas no se vea afectada, ya que existe consenso en que los

Informe Comisión Mixta

metadatos forman parte de la esfera privada de los individuos.

Por esta razón, destacó que se ha especificado cuidadosamente cuáles son los metadatos que pueden ser obtenidos con esta herramienta, limitándose a aquellos relacionados con los identificadores de los equipos.

Luego manifestó que el Ejecutivo considera que la aplicación de la herramienta IMSI Catcher no debe extenderse a delitos distintos de los contemplados en la ley antiterrorista. Argumentó que esta postura responde, en primer lugar, a una cuestión de alineamiento con la idea matriz del proyecto, señalando que incluir delitos relacionados con armas o drogas excedería los límites definidos por el propósito original de la legislación.

Asimismo, en tanto a la preocupación de abordar el vínculo entre el crimen organizado y el terrorismo, recordó que el proyecto ya incorpora disposiciones específicas para los delitos de favorecimiento, entre los cuales se contarían las acciones que se enmarcan en el vínculo antedicho.

En este contexto, reafirmó que el Ejecutivo sostiene que, por el momento, la herramienta debe limitarse a delitos terroristas. Sin embargo, indicó que no se descarta la posibilidad de discutir su ampliación en un futuro proyecto que la tenga como objetivo, para evitar posibles cuestionamientos ante el Tribunal Constitucional.

- Sometido a votación el primer párrafo del artículo 19 propuesto, resultó aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Durana, Flores, Ossandón y Quintana, y los Honorables Diputados señores Castro (en reemplazo del Honorable Diputado señor Longton), Jouannet y Leal. Votaron en contra las Honorables Diputadas señoras Fries (en reemplazo de la Honorable Diputada señora Orsini) y Placencia.

La Honorable Senadora señora Vodanovic fundamentó su voto destacando la importancia de que, tras años de debate, finalmente se esté avanzando en una ley que determine claramente las conductas terroristas, con fundamentos objetivos. Resaltó que las medidas intrusivas contempladas en el proyecto están dirigidas a perseguir este tipo de delitos, y que podrán extenderse a los delitos relacionados con la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y la ley N° 17.798, que establece el control de armas, siempre que estos tengan asignada una pena de crimen.

Subrayó que no se trata de aplicar estas medidas a todos los delitos, sino únicamente a aquellos con penas de crimen, alineándose con los estándares internacionales para el uso de herramientas intrusivas. Enfatizó que, dado el estado actual de la seguridad en el país y la frecuencia de delitos que podrían ser considerados terroristas, no sería adecuado abstenerse de incorporar estas disposiciones en la ley.

Además, recordó que originalmente la norma estaba limitada a ser aplicada en el norte del país, pero esta situación se corrigió para extenderla a todo el territorio nacional, manteniendo como criterio la pena de crimen. Por estas razones, la senadora expresó su apoyo a la norma y votó favorablemente.

El Honorable Senador señor Durana justificó su voto señalando que el narcotráfico es la principal fuente de financiamiento tanto para actos de terrorismo como para organizaciones criminales. Subrayó que Chile está enfrentando serias dificultades debido a la falta de herramientas efectivas para devolver la tranquilidad a los ciudadanos en todo el país.

Destacó que este problema afecta diversas regiones del territorio nacional, desde el norte hasta el centro y sur, donde se observa cómo las organizaciones criminales y los actos terroristas operan con recursos económicos de rápida disponibilidad, provenientes del narcotráfico, superando incluso las capacidades del Estado. Estas condiciones, añadió, afectan negativamente a la población.

El Honorable Senador señor Ossandón justificó su voto a favor respaldando los argumentos expuestos previamente. Señaló que no se puede escatimar en otorgar herramientas efectivas para enfrentar el crimen organizado y otros delitos de máxima gravedad, los cuales, reconoció, están sobrepasando al país.

Destacó la importancia de no solo aprobar una ley, sino también de brindar apoyo político y tomar decisiones firmes para adoptar una postura más dura frente a estas amenazas. Abogó por utilizar todas las tecnologías disponibles en el combate contra el crimen organizado y el terrorismo, cuestionando la necesidad de limitar su uso cuando no existe un argumento sólido para ello.

Informe Comisión Mixta

El Honorable Diputado señor Jouannet fundamentó su votación señalando que el concepto de terrorismo ha evolucionado desde lo que se entendía en el siglo pasado, en las décadas del 60, 70 y 80, cuando se enfrentaban organizaciones como Sendero Luminoso y las FARC. Subrayó que, en la actualidad, el crimen organizado está íntimamente vinculado al terrorismo, mencionando como ejemplo reciente el incidente del Tren de Aragua en una cárcel de máxima seguridad, el cual interpretó como una señal política hacia el gobierno.

Destacó que la línea entre terrorismo y crimen organizado es extremadamente delgada y que el Estado debe utilizar todas las herramientas a su disposición para enfrentarlos. Sin embargo, subrayó la importancia de garantizar la libertad de los ciudadanos, indicando que las instituciones del Estado, incluidas las fiscalías, deberán trabajar para evitar filtraciones de información y posibles abusos.

El diputado calificó la situación actual como una catástrofe institucional, respaldada por datos como el informe del King's College London que estima que en Chile se lavan entre 8.000 y 15.000 millones de dólares anualmente. Consideró que este nivel de criminalidad pone en jaque la institucionalidad del país y que esta norma representa una oportunidad crucial para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Por ello, afirmó su voto a favor, destacando que esta decisión no se trata de ideología, sino de proteger a los ciudadanos y fortalecer al Estado.

El Honorable Diputado señor Leal votó a favor de la norma, expresando su convicción de que se trata de una herramienta necesaria para avanzar en la persecución penal, especialmente en la detección y detención de quienes cometen actos terroristas. Además, respaldó su aplicación para otro tipo de delitos que merezcan penas de crimen.

El diputado destacó que el Ministerio Público, como persecutor, ha expuesto con claridad ante la Comisión la necesidad de contar con esta herramienta.

El Honorable Diputado señor Castro justificó su voto a favor. Afirmó que los delitos relacionados con drogas, armas y terrorismo están profundamente entrelazados, no solo en Chile, sino también a nivel internacional.

Luego, expresó que las leyes suelen quedar rezagadas respecto a la evolución y sofisticación de las organizaciones terroristas, el narcotráfico y el tráfico de armas. Por ello, consideró que retrasar la incorporación de estas herramientas mediante un nuevo proyecto implicaría quedarse aún más atrás en la lucha contra estas amenazas.

La Honorable Diputada señora Fries fundamentó su voto en contra. En primer lugar, reconoció que la ley N° 18.314 era una deuda pendiente en el país, dado que no respetaba los estándares de derechos humanos y había sido objeto de condena en más de dos ocasiones por la Corte Interamericana debido a su aplicación discriminatoria, especialmente hacia el pueblo mapuche. Consideró que la nueva legislación representa un avance significativo al objetivar los actos terroristas y establecer condiciones previas de asociación, dejando atrás el énfasis en probar el elemento subjetivo o "ánimo terrorista". Esto, a su juicio, alinea la ley con las legislaciones modernas y refuerza la estabilidad de las democracias frente a amenazas autoritarias y crimen organizado.

Sin embargo, expresó su preocupación respecto a la inclusión de herramientas tecnológicas intrusivas como el dispositivo IMSI Catcher. Señaló que, aunque se lograron salvaguardas en la mayoría de las disposiciones de la ley para garantizar su adecuación a los derechos humanos y libertades fundamentales, este aspecto específico no alcanzó ese estándar. Resaltó que la Defensoría Penal presentó argumentos sólidos que generan dudas razonables sobre posibles violaciones a la privacidad de personas no involucradas en delitos, convirtiendo esta herramienta en una suerte de "pesca de arrastre" de datos sin garantías suficientes para prevenir abusos. Además, consideró que no existen controles suficientes respecto al Ministerio Público en esta materia. Por estas razones, decidió votar en contra de la norma.

La Honorable Diputada señora Placencia fundamentó su voto destacando una serie de preocupaciones sobre la incorporación de la herramienta IMSI-Catcher en la ley antiterrorista. Consideró que esta inclusión distorsiona el propósito inicial de la legislación, que es actualizar y modernizar la normativa antiterrorista bajo estándares internacionales. Resaltó que la discusión en la comisión había desviado el enfoque hacia medidas intrusivas que generan dudas sobre su legitimidad y eficacia.

La diputada planteó que la falta de garantías sobre el uso de esta tecnología, incluso limitada a metadatos, abre la puerta a posibles sesgos en su aplicación. Subrayó que no existe control suficiente sobre el manejo de esta información, lo que podría resultar en un uso arbitrario o discriminatorio. Criticó además la lógica de "pesca de

Informe Comisión Mixta

arrastre”, donde se recolectan datos masivos en un radio determinado y luego se filtran, argumentando que esto compromete los derechos fundamentales de personas no vinculadas a delitos.

Asimismo, enfatizó que la normativa ya incluye medidas intrusivas homologadas a las de la ley contra el crimen organizado, que han demostrado ser eficaces. Cuestionó la utilidad y eficiencia de incorporar herramientas adicionales como el IMSI-Catcher, señalando que estas no son esenciales y podrían distraer del verdadero objetivo de la ley. Destacó que esta legislación debería enfocarse exclusivamente en combatir el terrorismo, sin confundir a la ciudadanía con la idea de que estas herramientas también abordarán el crimen organizado, pues para cada caso existen normas especiales.

Finalmente, afirmó que rechazar la incorporación del IMSI-Catcher fortalecería el propósito original de la ley antiterrorista, que es actualizar la normativa que determina conductas terroristas con un enfoque claro y moderno acorde con los estándares internacionales.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, fundamentó su voto a favor. Señaló que, en los tiempos actuales, no solo existe una línea delgada entre el terrorismo y otras actividades ilícitas, como el narcotráfico, sino que hay una relación directa entre ambas. Destacó que el financiamiento del terrorismo muchas veces proviene de recursos obtenidos a través de estos delitos.

A continuación, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, puso en discusión el resto de la propuesta.

El Honorable Senador señor Quintana consultó quiénes pueden ser los sujetos activos del uso malicioso al que se refiere el penúltimo inciso del artículo propuesto.

La asesora legislativa del Presidente de la Comisión Mixta, señora Carolina Allende, intervino para aclarar que la técnica intrusiva será concedida al Ministerio Público, pero siempre bajo la autorización de un juez de garantía. Subrayó que es el Ministerio Público quien tiene la facultad de solicitar esta herramienta, y, por ende, cualquier incumplimiento en su uso está referido directamente a esta institución.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, señaló que la responsabilidad recae exclusivamente en el Ministerio Público, tanto por la utilización de la información obtenida mediante estas técnicas como para su correcta destrucción.

- Sometido a votación el artículo 19 propuesto, con excepción de su párrafo primero, resultó aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Durana, Flores, Ossandón y Quintana, y los Honorables Diputados señores Castro (en reemplazo del Honorable Diputado señor Longton), Jouannet y Leal. Votaron en contra las Honorables Diputadas señoras Fries (en reemplazo de la Honorable Diputada señora Orsini) y Placencia.

La Honorable Senadora señora Vodanovic fundamentó su voto destacando que se han establecido los resguardos necesarios para el uso de información obtenida a través de estas técnicas intrusivas. Resaltó que estas se utilizarán exclusivamente en delitos de grave connotación y con autorización judicial, basada en sospechas fundadas y hechos determinados. Además, señaló que se han puesto límites al Ministerio Público en cuanto a los plazos, uso de los datos y su eliminación, garantizando que no puedan quedar datos residuales que se utilicen en otras investigaciones. Asimismo, indicó que cualquier incumplimiento de estas disposiciones será sancionado disciplinariamente y, en algunos casos, podrían configurarse otro tipo de delitos. En este contexto, aseguró que se resguarda la privacidad de las personas mientras se habilita el uso de estas facultades en casos excepcionales como los que aborda esta ley. Por ello, manifestó su voto a favor.

El Honorable Senador señor Durana fundamentó su votación a favor, destacando la importancia de usar la tecnología en beneficio de los ciudadanos para garantizar su tranquilidad. En su intervención, subrayó que en la historia de la ley debe quedar claro que lo que se intercepte sean únicamente “metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos”, y que además permitan “la georreferenciación o localización de uno o más dispositivos”.

No obstante, expresó una preocupación respecto a la ausencia de una normativa vigente que limite los sistemas de prepago, señalando que la actual legislación se limita a teléfonos con planes de telefonía. Advirtió que esto genera un vacío normativo, ya que los sistemas de prepago son ampliamente utilizados, especialmente por grupos

Informe Comisión Mixta

como terroristas, narcotraficantes y organizaciones criminales, quienes difícilmente utilizan planes de telefonía. Por ello, enfatizó la necesidad de abordar este vacío en el futuro.

El Honorable Senador señor Ossandón votó a favor, destacando la relevancia de los argumentos expuestos por los senadores que le precedieron y subrayando la necesidad de superar los temores asociados al uso de herramientas tecnológicas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Argumentó que, aunque siempre existe un riesgo de mal uso, la prioridad debe ser dotar de herramientas y atribuciones necesarias para combatir estos delitos, dejando para un control posterior los castigos adecuados en caso de abuso.

El senador también hizo referencia al problema de los sistemas de prepago, utilizados frecuentemente en actividades delictivas, como en cárceles y operaciones del crimen organizado, enfatizando que este es un tema que requiere abordarse con urgencia. Concluyó señalando que, sin estas herramientas, sería imposible enfrentar efectivamente las problemáticas delictuales, y abogó por una actitud decidida y enérgica para combatir el terrorismo y el crimen organizado con la dureza que estos problemas demandan.

El Honorable Senador señor Quintana fundamentó su voto a favor subrayando que esta ley actualiza la legislación que determina conductas terroristas según estándares internacionales y la torna eficaz, superando las deficiencias introducidas en 2011, como el establecimiento de elementos probatorios imposibles de generar, vinculados con el "ánimo terrorista". Resaltó que la norma es moderna y eficaz, utilizando la tecnología para perseguir delitos de extrema gravedad como el terrorismo y el crimen organizado, los cuales, a su juicio, están estrechamente vinculados.

El senador enfatizó que la ley incluye garantías significativas, tales como la necesidad de sospechas fundadas, hechos determinados, identificación de personas y la condición de que el uso de herramientas intrusivas sea imprescindible para el éxito de las diligencias. También subrayó que estas medidas cuentan con plazos definidos, lo que aborda las preocupaciones de diversos integrantes de la comisión.

Valoró que esta legislación rompe con la estigmatización geográfica y cultural que en el pasado vinculó el terrorismo a ciertas zonas y pueblos del país, generando daños en lugar de soluciones. Destacó que esta norma se enfoca en los delitos más atroces y graves, evitando el oportunismo político y la tergiversación de hechos delictuales graves como terrorismo, algo que habría ocurrido anteriormente en Chile. Finalmente, señaló que este enfoque legislativo permite al país recoger la experiencia de casos internacionales y aplicar un marco normativo más adecuado y preciso a la realidad contemporánea. Por estas razones, y especialmente considerando las garantías incorporadas, votó a favor de la norma.

El Honorable Diputado señor Jouannet votó a favor, justificando su decisión en la necesidad de abordar la creciente sofisticación de las organizaciones terroristas y sus vínculos con otras actividades ilícitas. Recordó el trabajo de la Comisión Investigadora sobre el "Caso Conviaisa", donde se demostró la presencia de personal iraní en territorio chileno, lo que subraya la relevancia de contar con herramientas legales para enfrentar este tipo de amenazas. Señaló que, aunque es lamentable que el Ministerio Público filtre información de manera reiterada, este hecho no debe frenar la acción legislativa para dotar a los organismos de seguridad de las herramientas necesarias para combatir el terrorismo y su relación con el narcotráfico.

El Honorable Diputado señor Leal votó a favor, expresando su respaldo con entusiasmo y firme convicción. Destacó la importancia de otorgar al Ministerio Público las herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo la persecución penal, argumentando que estas medidas benefician a la sociedad y que solo deben temerlas quienes cometen delitos, como delincuentes, narcotraficantes y terroristas.

Subrayó su experiencia como representante de la Araucanía, una región donde el terrorismo ha sido una realidad cotidiana, con atentados, incendios y actos de extrema violencia. Resaltó que herramientas como las contempladas en la legislación en informe brindan esperanza de que estas bandas criminales serán identificadas y llevadas a la justicia.

El diputado valoró esta legislación por su carácter moderno y por su objetivo central de liberar a Chile del terrorismo.

La Honorable Diputada señora Fries fundamentó su voto en contra argumentando que las medidas de georreferenciación y acceso a datos de comunicaciones ya están contempladas en otras leyes, por lo que esta

Informe Comisión Mixta

legislación introduce un riesgo adicional. Señaló que el respeto a los derechos fundamentales debe ser prioritario a los argumentos vertidos en orden a “asumir riesgos”.

La Honorable Diputada señora Placencia fundamentó su voto en contra expresando serias dudas sobre la eficacia real de esta medida para capturar a los delincuentes y asociaciones terroristas a las que apunta. Señaló que las organizaciones de este tipo son altamente complejas y probablemente adaptarán sus métodos para evitar ser detectadas por estas tecnologías, lo que dejaría a las personas comunes y corrientes como las principales afectadas por esta medida.

Argumentó que esta afectación incluye vulneraciones a los derechos fundamentales, como la privacidad y el resguardo de las comunicaciones, ya sean datos o metadatos, los cuales también son parte de la esfera comunicacional de las personas. Cuestionó la utilidad práctica de esta herramienta, considerando que otras legislaciones, como la ley N° 21.577, que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas especiales para su investigación y robustece comiso de ganancias, ya incluyen interceptación de comunicaciones de manera más dirigida y efectiva. Lamentó que no se haya basado la discusión en evidencia estadística, sino en impresiones.

Finalmente, la diputada rechazó la lógica de asumir costos o minimizar los riesgos en materia de derechos fundamentales, enfatizando que el Estado tiene la obligación de garantizar seguridad sin coartar libertades. Enfatizó que seguridad y derechos fundamentales no deben estar en conflicto, sino alineados.

Sobre la divergencia relativa al artículo 18 del texto aprobado por el Senado, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, comentó que hay una propuesta suscrita por el Senador señor Ossandón para reponer la idea aprobada por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, señaló que la denominación de la norma debería ser “Prórroga de competencia”.

El Honorable Diputado señor Leal apuntó que lo propuesto no es estrictamente una prórroga de competencia, sino una regla de competencia específica.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde, expresó su oposición a la norma por diversos motivos. En primer lugar, planteó dudas respecto de su constitucionalidad, señalando que esta afectaría el derecho al juez natural, ya que las personas deben ser juzgadas conforme a procedimientos previamente establecidos en la ley, y no mediante procedimientos especiales. Además, cuestionó que la propuesta permita que los intervinientes, como el Ministerio Público, basados en hipótesis vagas como “alarma pública” o “especial complejidad”, puedan solicitar el traslado de competencia a un tribunal distinto, como la Corte de Apelaciones de Santiago.

El Ministro destacó que esta norma cuenta con un informe negativo de la Corte Suprema, que advierte sobre posibles vulneraciones al derecho a la defensa y al principio del juez natural. Asimismo, señaló que el Congreso ya había aprobado normas más adecuadas en la ley N° 21.694, que modifica los cuerpos legales que indica para mejorar la persecución penal en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social, que contemplan mecanismos como la asistencia remota a audiencias y la protección de la identidad de los jueces. Consideró que estas disposiciones son más efectivas para proteger a los jueces y evitar situaciones de riesgo.

El Ministro también manifestó preocupación por las implicancias prácticas de la norma, argumentando que el traslado de causas a Santiago no garantiza la seguridad de los jueces en ese lugar, ya que estos también podrían enfrentar riesgos similares. Además, advirtió que esta medida podría centralizar aún más los recursos en Santiago, debilitando los tribunales regionales y fomentando una tendencia a que todas las causas complejas sean juzgadas en la capital, lo cual es contrario al fortalecimiento de los sistemas judiciales en las regiones.

Por último, concluyó que, en lugar de establecer excepciones para trasladar la competencia a Santiago, se debe priorizar el fortalecimiento de los tribunales regionales y aplicar las disposiciones ya contenidas en la ley N° 21.694, que modifica los cuerpos legales que indica para mejorar la persecución penal en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social.

El Honorable Diputado señor Leal enfatizó la importancia de considerar las condiciones reales en las que trabajan los fiscales y jueces en zonas de conflicto, como la Araucanía o el norte del país. Expresó que en localidades como Arcilla, Collipulli o Lumaco, los fiscales y jueces están expuestos a atentados diarios y deben desplazarse por

Informe Comisión Mixta

carreteras donde los riesgos son constantes. Señaló que estos profesionales enfrentan una amenaza directa, ya que se conoce dónde viven, dónde estudian sus hijos y sus rutinas, lo que compromete su seguridad y su capacidad para trabajar con plena independencia.

El diputado argumentó que en estas circunstancias, es razonable que las investigaciones sean llevadas por tribunales o fiscales de otras localidades, para garantizar tanto la seguridad como la imparcialidad en la labor judicial. Resaltó que el temor es un factor humano inevitable.

Hizo un llamado a los integrantes de la Comisión a empatizar con esos fiscales y jueces, quienes viven y trabajan bajo una presión constante.

El Honorable Senador señor Ossandón respaldó la intervención del Diputado señor Leal, destacando la pertinencia de sus argumentos. Subrayó que la norma en discusión no fue rechazada en la Cámara de Diputados por decisión, sino que se perdió por dos votos debido a la falta de quórum, un punto que consideró importante aclarar. Además, refutó la afirmación del Ministro sobre el informe de la Corte Suprema, explicando que este no fue negativo en su totalidad, sino que estuvo dividido, con opiniones tanto a favor como en contra.

El senador insistió en que esta medida no busca beneficiar exclusivamente a los tribunales en Santiago, sino ofrecer una solución práctica y puntual para garantizar condiciones adecuadas de seguridad en casos excepcionales. Argumentó que, en las zonas afectadas, jueces y fiscales —y sus familias— enfrentan amedrentamientos constantes.

Finalmente, explicó que el texto propuesto trata de acoger las preocupaciones expresadas por la Corte Suprema.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde, aclaró que el informe emitido por la Corte Suprema sobre la normativa en discusión se pronuncia en contra por voto mayoritario.

El Honorable Senador señor Durana fundamentó su postura señalando que, tanto la propuesta original del Senado como la modificada en la Cámara de Diputados, tienen sentido práctico al considerar que muchas regiones carecen de la infraestructura y capacidad necesarias para enfrentar juicios de alta complejidad, como los que contempla esta normativa. Citó como ejemplo el juicio contra “Los Gallegos”, donde hubo una fuerte discusión para realizar las sesiones de forma telemática, con los principales imputados encarcelados fuera de la región, debido a las limitaciones locales.

El senador destacó que, tal como mencionó el Ministro Elizalde, es crucial que las regiones no se queden rezagadas en términos de infraestructura para enfrentar este tipo de decisiones. Subrayó que estos crímenes y delitos graves parecen persistir en el tiempo, lo que demandará una constante adaptación de la norma conforme a la disponibilidad de recursos.

Por último, recordó cómo la región de Arica y Parinacota enfrentó meses de inseguridad durante el procedimiento antes aludido, con calles cerradas, una desviación significativa de recursos policiales para custodiar el proceso, y el temor que pudieron experimentar los jueces involucrados. Concluyó que, dadas estas experiencias, considera lógica la propuesta y la proposición presentada por el Senador señor Ossandón.

- Sometida a votación la proposición del Honorable Senador señor Ossandón para resolver la divergencia surgida entre ambas Cámaras respecto al artículo 18 del texto aprobado por el Senado en primer trámite constitucional, resultó aprobada -con la enmienda sugerida por el Honorable Diputado Leal- por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Durana, Flores y Ossandón, y Honorables Diputados señores Castro (en reemplazo del Honorable Diputado señor Longton), Jouannet y Leal. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Vodanovic y señor Quintana, y las Honorables Diputadas señoras Fries (en reemplazo de la Honorable Diputada señora Orsini) y Placencia.

La Honorable Senadora señora Vodanovic fundamentó su voto señalando que, si bien reconoce el problema real que existe en relación con la seguridad de jueces y fiscales, tal como lo planteó el Diputado señor Leal, considera que la solución propuesta no es la más adecuada. Explicó que el riesgo para la seguridad personal de jueces y fiscales no se limita a los casos de delitos terroristas, sino que también afecta aquellos relacionados con el crimen organizado y otros delitos de alta connotación.

La senadora sostuvo que, aunque está de acuerdo con el diagnóstico, la solución planteada —trasladar la

Informe Comisión Mixta

competencia a Santiago— no garantiza el cumplimiento del objetivo propuesto. Argumentó que el concepto de un tribunal especializado puede tener dos enfoques: contar con jueces con conocimientos específicos o resolver cuestiones de seguridad. Sin embargo, trasladar la competencia no necesariamente asegura estas metas.

Advirtió sobre los riesgos de implementar soluciones parciales en normas sustantivas, ya que ello podría no cumplir con los objetivos perseguidos. Opinó que, si la finalidad es fortalecer la seguridad de jueces y fiscales, esto debería abordarse en el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, en materia de fortalecimiento del Ministerio Público (Boletín N° 16.374-07), o en el que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales (Boletín N° 16.850-07).

El Honorable Senador señor Quintana fundamentó su voto subrayando que, aunque reconoce la existencia de un problema relacionado con la seguridad de jueces y fiscales, considera que la propuesta presentada no lo resuelve. Afirmó que la actual legislación antiterrorista ha sido ineficaz, y esta nueva normativa busca dotarla de herramientas más eficaces, como técnicas especiales de investigación y otros mecanismos mencionados en el debate, sin embargo, el asunto de la competencia sigue siendo un desafío. Reconoció que existen jueces y fiscales amenazados, pero expresó dudas sobre la efectividad de la solución propuesta. Señaló que el Ejecutivo ha advertido problemas de constitucionalidad y recordó que la Corte Suprema emitió un informe desfavorable sobre la iniciativa, posiblemente tras consultar a jueces de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En definitiva, consideró desaconsejable aprobar la propuesta, ya que no aborda adecuadamente el problema. Indicó que este tema debería ser revisado en el futuro, probablemente en el contexto de las normas de la ley N° 21.694, que modifica los cuerpos legales que indica para mejorar la persecución penal en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social, donde ya se han incluido medidas de protección como audiencias telemáticas. Concluyó que, dado que la propuesta no resuelve el problema de fondo, vota en contra.

El Honorable Diputado señor Jouannet fundamentó su voto destacando la conexión existente entre el terrorismo y el narcotráfico, refiriéndose al fenómeno del narcoterrorismo. Señaló que, en ciertos tribunales del país, no están garantizadas las condiciones de seguridad necesarias para que quienes imparten justicia puedan hacerlo de manera efectiva.

Consideró que la propuesta representa un avance significativo y enfatizó la importancia de seguir perfeccionando esta ley para mejorar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Por estas razones, manifestó su voto a favor.

El Honorable Diputado señor Castro justificó su voto argumentando “sentido de realidad”.

La Honorable Diputada señora Fries fundamentó su voto señalando que, aunque comprende el problema expuesto y reconoce su existencia, no considera que la solución planteada sea la forma adecuada de resolverlo. En base a ello, votó en contra.

La Honorable Diputada señora Placencia fundamentó su voto señalando que no considera que esta sea la mejor forma de resolver el problema planteado, a pesar de reconocer la complejidad de la situación. Indicó que, bajo esta lógica, no sería posible tener tribunales en ciertas regiones y destacó la necesidad de buscar mejores formas de resguardar a jueces y fiscales. Mencionó como ejemplo positivo las herramientas de la ley N° 21.694, que modifica los cuerpos legales que indica para mejorar la persecución penal en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social, como las audiencias telemáticas y el resguardo de identidad, aunque reconoció que podrían ser insuficientes ante una mayor complejidad. Por estas razones, votó en contra.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, fundamentó su voto señalando que hubiese preferido que se avanzara en una solución que incluyera un Ministerio Público Suprarregional y tribunales fortalecidos, capaces de abordar las realidades regionales. Reconoció la gravedad de la situación en ciertas regiones, donde los actos terroristas y delitos de alta connotación generan temor y pueden inhibir a quienes tienen el deber de actuar. Aunque expresó su preferencia por una solución que incluyera “macro zonas” de jurisdicción, señaló que esa opción no está en discusión en este momento, por lo que decidió votar a favor de la propuesta actual.

El Honorable Senador señor Quintana comentó que el traslado de causas a otros tribunales podría generar

Informe Comisión Mixta

dificultades para las víctimas, un aspecto que consideró crucial abordar. Solicitó al Ejecutivo evaluar este punto, subrayando que más allá del debate político, lo prioritario es contar con una norma robusta y efectiva en la persecución de delitos terroristas. Insistió en la necesidad de buscar soluciones que mitiguen el impacto que estas medidas puedan tener en las víctimas.

- - -

PROPOSICIÓN

En mérito de los acuerdos adoptados, la Comisión Mixta tiene el honor de proponer, como forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, lo siguiente:

- - -

Artículo 13 del Senado

(artículo 19 de la Cámara de Diputados)

Sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 19.- En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley, en el artículo 293 del Código Penal y en los delitos establecidos en la ley N° 20.000 y la ley N° 17.798, que tengan pena de crimen, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear:

a) La dirección IP; los identificadores MSISDN, SIM, IMEI, IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes o aplicaciones en uso.

b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

La orden solo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación, en un hecho que revista caracteres de delito terrorista o de aquellos indicados en el inciso primero, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal sean insuficientes para su esclarecimiento.

Los registros obtenidos por la aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados de todo registro, base de datos o dispositivo electrónico en el plazo señalado en el artículo 20.

La medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad. Dentro de los 30 días siguientes al término del plazo original o de su prórroga, el Ministerio Público deberá emitir un informe al juez con los registros que consideró pertinentes y relevantes para la investigación, copia del cual deberá constar en la carpeta investigativa.

Si se disiparen las sospechas que fundaren la medida; transcurriere el plazo dispuesto en la resolución judicial o su prórroga; o se cumpliera el fin perseguido con la misma, se deberá poner término inmediato a la intervención.

El Fiscal Nacional dispondrá mediante instrucción general, los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción segura de los registros obtenidos, así como del uso y manipulación de los mismos.

El uso indebido de la facultad que establece este artículo dará lugar a las responsabilidades disciplinarias que correspondan, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan de conformidad con el inciso final del artículo siguiente. El incumplimiento malicioso de los plazos señalados en los literales b) y e) del artículo siguiente

Informe Comisión Mixta

será sancionado con las penas previstas en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

En el mes de marzo de cada año, el Fiscal Nacional enviará a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados la información anual, desagregada por fiscalía regional, de la cantidad de solicitudes de intervención de redes presentadas por el Ministerio Público, el número de aceptadas y de rechazadas, así como la duración total de las primeras.”.

(Proposición del Honorable Senador señor Flores. Aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Durana, Flores, Ossandón y Quintana y Honorables Diputados señores Castro, Jouannet y Leal. Y el voto en contra de las Honorables Diputadas señoras Fries y Placencia).

Artículo 16 del Senado

(artículo 24 de la Cámara de Diputados)

Reemplazar la expresión “1°, 3° y 4°” por la siguiente: “1°, 3°, 4°, 7° y 8°”.

(Acuerdo de la Comisión Mixta. Unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Durana, Flores, Quintana y Saavedra y los Honorables Diputados señoras Fries y Placencia y señores Jouannet, Leal y Longton)

- - -

Artículo 18 del Senado

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 27.- Regla de competencia. El Ministerio Público o la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrán solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales.

En la solicitud se deberán acompañar antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta solicitud, que será suscrita por el fiscal regional o defensor respectivo, se dará traslado a los intervinientes por el plazo de cinco días.”.

(Proposición del Honorable Senador señor Ossandón. Aprobada -con la enmienda indicada en el debate- por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Durana, Flores y Ossandón y Honorables Diputados señores Castro, Jouannet y Leal. Y el voto en contra de los Honorables Senadores señora Vodanovic y señor Quintana y las Honorables Diputadas señoras Fries y Placencia).

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A título meramente ilustrativo, de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el texto de la iniciativa legal quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314

Artículo 1°.- Quien sea parte de una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de

Informe Comisión Mixta

jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena será de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en la asociación reclutando a menores de dieciocho años como miembros o entregándoles entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, formando parte en una asociación terrorista, no tuviere un involucramiento relevante en la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir alguno de los entrenamientos mencionados en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del artículo siguiente.

Artículo 2°.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la perpetración de los delitos que se indican a continuación y entre sus fines los de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tengan la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella:

1° Los previstos en los artículos 141; 142; 150 A; 150 D, inciso segundo; 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias; 268 ter; 268 quáter números 1 y 2; 316; 390 ter; 391; 395; 396; 397; 398; 474; 475; 476, numerales 1° y 2° y 480, en lo correspondiente, del Código Penal.

2° Los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas; los artículos 41, 46 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear, y el artículo 35 de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

3° Los previstos en los artículos 281 bis; 281 ter, numerales 1 y 2; 281 quáter; 416; 416 bis, numerales 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17; 17 bis, numerales 1 y 2, y 17 ter de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, y en los artículos 15 A; 15 B, numerales 1 y 2, y 15 C de la ley orgánica de Gendarmería de Chile.

4° Los previstos en los artículos 1° y 4° de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, siempre que su comisión pueda implicar riesgo para la vida de las personas o daños a la integridad física o a la salud de la población.

5° Los dispuestos en los artículos 105, 106, 107 y 108 de la Ley General de Ferrocarriles.

Se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7 y 8.

Artículo 3°.- Quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los cinco numerales del artículo precedente, en adherencia a los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, y siempre que no forme parte de una asociación terrorista, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

Artículo 4°.- Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en adherencia a los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5° de esta ley, con alguna de las siguientes finalidades:

a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático.

Informe Comisión Mixta

b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático.

c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

En tales casos, se impondrá al responsable la pena prevista para el delito aumentada en un grado.

Artículo 5°.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los previstos en los artículos 141, 142, 268 ter, 391, 395, 396, 474 y 475 del Código Penal; en los artículos 281 bis, 281 quáter, 416 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 ter de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A y 15 C de la ley orgánica de Gendarmería de Chile; en los artículos 107 y 108 de la Ley General de Ferrocarriles; en los incisos primero y segundo del artículo 14 D de la ley N° 17.798, sobre control de armas; en los artículos 41 y 47, inciso primero, de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear, y en el inciso primero del artículo 35 de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción; así como los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Artículo 6°.- Para determinar la pena de los delitos establecidos en los tres artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito de que se trate, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

Artículo 7°.- El que atente contra la vida o integridad física del Jefe o ministros de Estado; senadores y diputados en ejercicio; ministros de los tribunales superiores de justicia o jueces con competencia en lo penal; del Fiscal Nacional y fiscales regionales del Ministerio Público, en razón de su cargo, será sancionado:

1°. Con la pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado, si se causa la muerte de la víctima.

2°. Con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.

Idénticas sanciones se aplicarán a quienes atenten contra la vida o integridad física de personas protegidas internacionalmente, de conformidad con los tratados internacionales.

Artículo 8°.- El que coloque, envíe, active, arroje, detone o haga explotar una bomba o artefacto explosivo o incendiario, que por sus características y por las circunstancias de tiempo y lugar afecte o pueda afectar a una cantidad elevada de personas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo, conjuntamente con las que corresponda aplicar por la muerte o lesiones causadas.

Artículo 9°.- Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2°:

1° Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438, 440, 442, 443, 443 bis, 448 septies, 448 octies y 456 bis A del Código Penal.

2° Los previstos en los artículos 9°, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo, cuando tuvieren pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas; en el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; en el inciso segundo del artículo 168 del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, y en los artículos 2°, 3° y 6° de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Informe Comisión Mixta

Si el responsable de alguno de los delitos señalados en el inciso precedente es además parte de la asociación terrorista, se impondrán conjuntamente la pena señalada en el artículo 1° y la correspondiente a dicho delito, sin el aumento establecido en el inciso mencionado.

Artículo 10.- Quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos señalados en la presente ley o a sabiendas de que serán utilizados en su comisión, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante de una asociación terrorista o en algún otro delito determinado, en cuyo caso se le sancionará por este último.

Artículo 11.- La conspiración para cometer alguno de los delitos contemplados en los artículos 3°, 4°, 7° y 8° se sancionará con la pena señalada en éstos, rebajada en dos grados.

Artículo 12.- El que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad inequívoca incitar a otros a la comisión de uno o más delitos determinados de aquellos establecidos en los artículos 1° a 8° y ocasione un peligro cierto e inminente de que ellos se cometan, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.

Artículo 13.- Para los delitos previstos en la presente ley, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo establecido en los artículos 294 bis, 294 ter y 295 del Código Penal.

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código Penal.

Artículo 14.- Al empleado público que en el ejercicio de su cargo o con ocasión de éste cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.

Artículo 15.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Artículo 16.- Las investigaciones a que dieron lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querrela, de acuerdo con las normas generales, o por querrela del Ministro o Ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Artículo 17.- En los procedimientos por delitos contemplados en la presente ley, a petición del Ministerio Público, el juez podrá decretar la prohibición de salida del país del imputado, en cualquier etapa de la investigación o procedimiento y aun antes de la formalización, por una única vez y por el período máximo de sesenta días, cuando concurren los demás requisitos de procedencia de las medidas cautelares personales establecidas en el Código Procesal Penal. Para estos efectos, deberá comunicar la prohibición y su alzamiento a la Policía de Investigaciones de Chile. En todo caso, transcurrido el plazo, la medida de arraigo caducará por el solo ministerio de la ley, de lo cual deberán tomar nota de oficio los organismos señalados.

Artículo 18.- Para la investigación de los delitos sancionados en la presente ley el fiscal dispondrá un plazo especial de investigación de tres años contado desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada.

Artículo 19.- En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley, en el artículo 293 del Código Penal y en los delitos establecidos en la ley N° 20.000 y la ley N° 17.798, que tengan pena de crimen, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear:

a) La dirección IP; los identificadores MSISDN, SIM, IMEI, IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes o aplicaciones en uso.

b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

Informe Comisión Mixta

La orden solo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación, en un hecho que revista caracteres de delito terrorista o de aquellos indicados en el inciso primero, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal sean insuficientes para su esclarecimiento.

Los registros obtenidos por la aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados de todo registro, base de datos o dispositivo electrónico en el plazo señalado en el artículo 20.

La medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad. Dentro de los 30 días siguientes al término del plazo original o de su prórroga, el Ministerio Público deberá emitir un informe al juez con los registros que consideró pertinentes y relevantes para la investigación, copia del cual deberá constar en la carpeta investigativa.

Si se disiparen las sospechas que fundaren la medida; transcurriere el plazo dispuesto en la resolución judicial o su prórroga; o se cumpliera el fin perseguido con la misma, se deberá poner término inmediato a la intervención.

El Fiscal Nacional dispondrá mediante instrucción general, los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción segura de los registros obtenidos, así como del uso y manipulación de los mismos.

El uso indebido de la facultad que establece este artículo dará lugar a las responsabilidades disciplinarias que correspondan, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan de conformidad con el inciso final del artículo siguiente. El incumplimiento malicioso de los plazos señalados en los literales b) y e) del artículo siguiente será sancionado con las penas previstas en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

En el mes de marzo de cada año, el Fiscal Nacional enviará a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados la información anual, desagregada por fiscalía regional, de la cantidad de solicitudes de intervención de redes presentadas por el Ministerio Público, el número de aceptadas y de rechazadas, así como la duración total de las primeras.

Artículo 20.- La resolución judicial que autorice la medida dispuesta en el artículo anterior deberá especificar:

- a) El lugar o lugares precisos y el rango o alcance máximo de la medida, y los dispositivos tecnológicos que se emplearán.
- b) Su duración precisa.
- c) La Fiscalía o unidad policial a cargo de su ejecución.
- d) Las medidas técnicas específicas necesarias para preservar la integridad de los contenidos, así como para impedir el acceso y la supresión de dichos datos del dispositivo objeto de la medida.
- e) El plazo máximo para la destrucción de los registros señalados en el inciso tercero del artículo 19.

Artículo 21.- El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente. Asimismo, se formulará una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo.

Artículo 22.- Si se trata de la investigación de los delitos establecidos en esta ley, el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 132 del Código Procesal Penal podrá ampliarse por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, a solicitud del fiscal. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de ese Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término del plazo antes señalado.

Una vez concluido ese plazo, o antes si el Ministerio Público así lo solicita, el imputado deberá ser puesto a

Informe Comisión Mixta

disposición del tribunal, y en esa primera audiencia el fiscal o el abogado asistente podrá solicitar una nueva ampliación hasta por otros cinco días.

En la resolución que apruebe la ampliación en los términos del inciso anterior, el juez de garantía ordenará que el detenido ingrese en un recinto penitenciario, que sea comunicada la defensoría penal pública de la detención del imputado y que éste sea examinado por el médico que el juez designe, el cual deberá practicar el examen e informar al tribunal el mismo día de la resolución. El nombramiento en ningún caso podrá recaer en un funcionario del organismo policial que haya efectuado la detención o en cuyo poder se encuentre el detenido.

La negligencia grave del juez en la debida protección del detenido será considerada como infracción a sus deberes, de acuerdo con el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 23.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1. Incorpórase en el encabezamiento del inciso primero del artículo 78 ter, a continuación de la frase “o en todo caso tratándose de la investigación de”, la siguiente: “hechos que revistan carácter de delito terrorista o de”.

2. Sustitúyese el artículo 226 X por el siguiente:

“Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección previstas en este Párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, sea que se trate de una asociación terrorista, de una persona o de un grupo de dos o más personas, cualquiera sea la pena asignada al delito.”.

3. En el inciso primero del artículo 228 quáter:

a) Sustitúyese en su letra a) la expresión “delictivas o criminales” por “delictivas, criminales o terroristas”.

b) Reemplázase en su letra b) la expresión “delictivas o criminales” por “delictivas, criminales o terroristas”.

Artículo 24.- Reemplázase, en el inciso sexto del artículo 3°, del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la frase “por el delito contemplado en el artículo 293 del Código Penal”, por lo siguiente: “por los delitos contemplados en el artículo 293 del Código Penal o en los artículos 1°, 3°, 4°, 7° y 8° de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314,”.

Artículo 25.- Incorpórase en el artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto, y así sucesivamente:

“Tratándose de los autores de los delitos consumados que la ley califica como terroristas, no podrán aplicarse las penas señaladas en el inciso primero ni la del artículo 33.”.

Artículo 26.- Derógase la ley N° 18.314. Toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8° de la ley N° 18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 10 de esta ley.

Artículo 27.- Regla de competencia. El Ministerio Público o la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrán solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales.

En la solicitud se deberán acompañar antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta solicitud, que será suscrita por el fiscal regional o defensor respectivo, se dará traslado a los intervinientes por el plazo de cinco días.

Informe Comisión Mixta

Artículo transitorio.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si esta ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas los días 18 de noviembre de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señores Iván Flores (Presidente), José Miguel Durana, José Miguel Insulza (reemplaza a Senadora señora Paulina Vodanovic) y Manuel José Ossandón, y de los Honorables Diputados señora Alejandra Placencia y señores Andrés Jouannet, Henry Leal y Andrés Longton; 26 de noviembre de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señores Iván Flores (Presidente), José Miguel Durana, Manuel José Ossandón, Gastón Saavedra (reemplaza a Senadora señora Paulina Vodanovic) y Jaime Quintana, y de los Honorables Diputados señoras Javiera Morales (reemplaza a Diputada señora Maite Orsini) y Alejandra Placencia, y señores Andrés Jouannet, Henry Leal y Andrés Longton; 27 de noviembre de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señores Iván Flores (Presidente), José Miguel Durana, Gastón Saavedra (reemplaza a Senadora señora Paulina Vodanovic) y Jaime Quintana, y de los Honorables Diputados señoras Lorena Fries (reemplaza a Diputada señora Maite Orsini) y Alejandra Placencia, y señores Andrés Jouannet, Henry Leal y Andrés Longton; 3 de diciembre de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señor Iván Flores (Presidente), señora Paulina Vodanovic, y señores José Miguel Durana, Manuel José Ossandón y Jaime Quintana, y de los Honorables Diputados señoras Lorena Fries (reemplaza a Diputada señora Maite Orsini) y Alejandra Placencia, y señores Andrés Jouannet, Henry Leal y José Miguel Castro (reemplaza a Diputado señor Andrés Longton).

Sala de la Comisión, a 6 de diciembre de 2024.

JUAN PABLO LIBUY GARCÍA

Abogado Secretario de la Comisión

[1] A continuación se consignan los enlaces de cada una de las sesiones transmitidas por TV Senado que la Comisión dedicó al estudio del proyecto: - 18 de noviembre de 2024:
<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/mixta/mixta/comision-mixta-para-boletin-n-16224-25-conductas/2024-11-18/094038.html> - 26 de noviembre de 2024:
<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/mixta/mixta/comision-mixta-para-boletin-n-1624-25-conductas/2024-11-26/080131.html> - 27 de noviembre de 2024:
<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/mixta/mixta/comision-mixta-para-boletin-n-16224-25-conductas/2024-11-27/072519.html> - 3 de diciembre de 2024:
<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/mixta/mixta/comision-mixta-para-boletin-n-6224-25-conductas/2024-12-02/194534.html>

Discusión en Sala

4.2. Discusión en Sala

Fecha 10 de diciembre, 2024. Diario de Sesión en Sesión 87. Legislatura 372. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba.

ESTABLECIMIENTO DE NUEVA LEY ANTITERRORISTA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor GARCÍA (Presidente).-

Corresponde tratar el informe de la comisión mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314.

Ofrezco la palabra al señor Secretario General para que nos entregue su relación, y luego al señor presidente de la Comisión de Seguridad y también presidente de la comisión mixta, para que nos dé su informe.

Damos la bienvenida a la señora ministra del Interior y Seguridad Pública , Carolina Tohá.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

El señor Presidente pone en discusión el informe de la comisión mixta constituida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República a fin de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314 (iniciativa correspondiente a los boletines números 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos).

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Esta iniciativa legal inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un texto compuesto por dieciocho artículos permanentes y dos disposiciones transitorias, con el propósito, por una parte, de establecer una nueva regulación para tipificar y sancionar las asociaciones terroristas y los delitos terroristas, y por la otra, derogar la ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

Posteriormente, la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones al proyecto, las cuales, en el tercer trámite constitucional, fueron aprobadas por el Senado, con excepción de dos de ellas, que desestimó, a saber, la sustitución del artículo 13 y del artículo 19 de la Cámara de Diputados, y la supresión del artículo 18 del Senado.

El rechazo de tales enmiendas dio lugar a la formación de la respectiva comisión mixta, instancia que, en mérito de los acuerdos adoptados con las votaciones que consigna en su informe, como forma y modo de resolver las discrepancias producidas entre ambas cámaras propone lo siguiente respecto de las disposiciones de la iniciativa en su numeración final, que se indica a continuación:

-Sustituir el artículo 19 por el texto que consigna, referido a la intervención de una o más redes de servicio de telefonía o de transmisión de datos móviles decretada por el juez, a petición del Ministerio Público, en la investigación de hechos constitutivos de delitos que se señalan al efecto.

-Reemplazar, en el artículo 24, que modifica el artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, sobre la libertad condicional, la expresión "1°, 3° y 4°" por las siguientes: "1°, 3°, 4°, 7° y 8°", ampliando la referencia a los ilícitos contemplados en la presente ley sobre conductas terroristas.

Discusión en Sala

-Sustituir el artículo 18, sobre cambio de jurisdicción, por un artículo 27 que establece la regla de competencia en caso de alarma pública o de especial complejidad.

La comisión mixta hace presente que su proposición, en lo que respecta al artículo 27 que contempla, requiere de 26 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

Asimismo, consigna que los artículos 19 y 24 que propone corresponden a normas de quorum calificado, por lo que requieren de 26 votos favorables para su aprobación.

Procede, por tanto, que el Senado se pronuncie respecto de la propuesta efectuada por la referida comisión mixta.

En el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por esta cámara de origen en el primer trámite constitucional; las modificaciones introducidas por la cámara revisora en el segundo trámite constitucional, y de ellas, las enmiendas rechazadas en el tercer trámite, la proposición de la comisión mixta y el texto como quedaría de aprobarse dicha propuesta.

Es todo, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, señor Secretario General .

Ofrezco la palabra al senador don Iván Flores, presidente de la comisión mixta, para que entregue el informe correspondiente.

Senador Iván Flores.

El señor DURANA.-

¡Qué no esté Flores es un misterio...!

)------(

El señor GARCÍA (Presidente).-

Señor Chahuán, ¿usted está pidiendo la palabra por reglamento?

Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Presidente , respecto del proyecto de ley para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales (correspondiente al boletín N° 11.518-11), que ya fue aprobado, solicito sacarlo de su trámite en Hacienda y que vaya a la Comisión de Salud. Esto me lo ha pedido justamente la secretaría, para un segundo informe, con la finalidad de estudiar las indicaciones del Ejecutivo que se comprometió a presentar en su oportunidad.

La secretaría de la Comisión de Salud simplemente me pidió clarificarlo para emitir un segundo informe.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador, sería tan amable de repetir, porque no hemos comprendido lo que usted está solicitando.

El señor CHAHUÁN.-

Hace unos días había solicitado a la Sala retirar de la Comisión de Hacienda un proyecto que está desde el año 2018 sin trámite. Y básicamente lo que se acordó -incluso intervino la subsecretaría de Hacienda- fue que no requería trámite en esa comisión porque no importaba gasto fiscal.

Se aprobó sacarlo y eximirlo de su trámite en Hacienda y llevarlo nuevamente a la Comisión de Salud, pero la

Discusión en Sala

precisión que me pide su secretaría es que ello sea para un segundo informe.

Eso era, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muy bien.

¿Habría acuerdo para proceder como lo solicita el senador Chahuán: un segundo informe de la Comisión de Salud?

Así se acuerda.

)-----{(

El señor GARCÍA (Presidente).-

No se encuentra el senador Iván Flores, pero recién estaba acá.

El señor MOREIRA.-

¡Está en conferencia de prensa!

El señor COLOMA.-

¡En conferencia de prensa!

El señor GARCÍA (Presidente).-

Estamos esperando para que pueda venir a entregar su informe, por favor.

(Pausa).

Senador Iván Flores, le ofrecemos la palabra para que rinda el informe de la comisión mixta.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero dar un informe a la honorable Sala de lo que resultó del trabajo de la comisión mixta, después de que durante varias semanas estuviéramos revisando, en el primer trámite constitucional, la nueva ley antiterrorista.

En ese contexto, Presidente , primero debo señalar el buen ánimo y la decisión que tomaron cada una de las diputadas y los diputados y también los cinco miembros de la Comisión de Seguridad del Senado.

Escuchamos a todos los que teníamos que escuchar, se hicieron todos los debates y finalmente terminamos resolviendo las discrepancias, algunas por unanimidad y otras por votación ampliamente mayoritaria.

Lo que esta iniciativa tiene como propósito es establecer una nueva regulación que tipifique y sancione los delitos terroristas.

Contiene un catálogo de delitos muy claros, muy traídos a la situación presente de nuestro país, además con una serie de condiciones agravantes para sancionarlos con la mayor dureza.

También en este acto estamos derogando la ley N° 18.134, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, y que no es posible aplicar dada su ambigüedad.

Iniciamos el trámite de este proyecto el 28 de agosto del 2023 en el Senado, para luego ser despachado por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2024.

El 8 de octubre el Senado aprobó las enmiendas de la Cámara de Diputados pero rechazó dos de las modificaciones formuladas y por ello se procedió a constituir la comisión mixta el 18 de noviembre recién pasado.

Discusión en Sala

Las divergencias entre ambas cámaras recayeron solo en dos puntos principales y en una corrección que se hizo a algo que se había agregado en la Cámara y que fue bien incorporado.

Lo primero es el artículo 13 del Senado (19 en el texto de la Cámara) consistente en la autorización para el uso de determinadas tecnologías de investigación de delitos terroristas.

Se estableció, previa petición del Ministerio Público, la posibilidad de intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión o telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar y registrar, primero, la dirección IP; los identificadores MSISDN, SIM, IMEI y el IMSI, u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

Aquí hay un punto que es importante aclarar porque se ha prestado para ciertas confusiones: lo que autoriza el proyecto, a petición del Ministerio Público, es solamente para tratar metadatos, ubicación de aparatos, no es para interferir ni conocer los contenidos de las comunicaciones; es solo -repito- para identificar dónde están estos aparatos.

La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones es parte importante de esta tecnología.

Originalmente, el Senado concibió un uso más amplio de estas tecnologías, y la Cámara limitó su alcance, permitiendo acceder únicamente a metadatos y no al contenido de las comunicaciones. El Senado había aprobado que fuera más intrusivo, pero la Cámara lo acotó y eso fue lo que dejamos.

Asimismo, en la comisión mixta estuvo en discusión si estas herramientas solo serían procedentes respecto de delitos definidos como terroristas o si se extenderían a otros ilícitos.

Al respecto quiero señalar, estimados colegas, que una parlamentaria ha hecho reserva de constitucionalidad por cuanto la idea matriz siempre estuvo enfocada en combatir los delitos terroristas. Pero, dado que todos entendemos que buena parte del financiamiento de los delitos terroristas proviene del crimen organizado, nosotros discutimos esto y mantuvimos la declaración de admisibilidad que venía de la Cámara de Diputados.

¡Cómo se va a hacer reserva de constitucionalidad! Lo que puede hacer el Gobierno, para no modificar el informe a la vista, es enviar un veto exclusivamente en ese punto, si es que lo consideran, o sencillamente plantearlo al tribunal para que, si así fuera requerido, se presentara otra iniciativa muy breve para complementar. Porque todos sabemos que no solamente las organizaciones terroristas obtienen sus propios medios, sino que se usa para ello a las organizaciones criminales, particularmente a aquellas ligadas al narcotráfico. De tal manera que eso zanja el punto.

La comisión fue del parecer de extender el uso de estas tecnologías -como ya dije- a aquellos delitos contemplados en el artículo 293 del Código Penal y a los contenidos en las leyes 20.000 y 17.798 que solo tengan pena de crimen.

En el artículo 18 del Senado, relativo a la posibilidad de un cambio de jurisdicción, se propuso que en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estimara fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnerara sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitarse al pleno de la Corte Suprema que su conocimiento sea de competencia de los juzgados de garantía y del tribunal de juicio oral en lo penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un autoacordado.

Esta proposición fue eliminada por la Cámara de Diputados y repuesta posteriormente.

La comisión mixta fue del parecer de acoger una opción similar a la que se había propuesto en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

Se otorga al Ministerio Público o a la defensa del imputado la posibilidad de que en la investigación de estos delitos, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, se pueda solicitar al pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de esto sea de competencia de los juzgados de garantía y del tribunal de

Discusión en Sala

juicio oral en lo penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales.

Con relación al artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional, se incorporaron los delitos que se tipificaron en el artículo 7° y 8° de este cuerpo legal, sobre delitos antiterroristas, los que no habían quedado incorporados por omisión en el trámite legislativo anterior.

El primero de ellos se refiere a atentados contra el Jefe de Estado o ministros de Estado; senadores y diputados en ejercicio; ministros de los tribunales superiores de justicia o jueces con competencia en lo penal; el fiscal nacional y fiscales regionales del Ministerio Público, en razón de su cargo.

Y el segundo delito es el relativo a la colocación, envío, activación, detonación de una bomba o artefacto explosivo incendiario que por sus características y por las circunstancias de tiempo y lugar afecte o pueda afectar a una cantidad elevada de personas.

Digo esto porque ya estaba en otro artículo, pero había quedado fuera de aquel a que hice mención, el 3°, de tal manera que con eso se regulariza.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente, por su intermedio, a los estimados colegas, y creemos que por fin tenemos una ley antiterrorista que va a dar cuenta de lo que nos preocupa cada vez que acontece un acto de similares características.

La pequeña diferencia que tiene que ver, no con el contenido, sino más bien con el hilo conductor del proceso, podrá ser zanjada, como ya dije, con un veto para corregirla antes de que llegue al Tribunal Constitucional, y con eso resolvemos el asunto.

Gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Iván Flores, por su completo informe respecto de lo ocurrido en la comisión mixta.

Conforme a los acuerdos de comités, se abre la votación.

En votación el informe de la comisión mixta.

(Durante la votación)

Tiene la palabra la señora ministra del Interior y Seguridad Pública.

La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Muchas gracias, Presidente .

Lo primero que quisiera señalar esta tarde es que, independiente de cómo transcurra el debate el día de hoy y cómo se termine de zanzar mañana en la Cámara de Diputados, ya hemos acordado el texto para una nueva ley antiterrorista en Chile.

Se trata de un buen texto, que moderniza nuestra legislación, que la pone dentro de los márgenes de lo que se considera una legislación moderna, adecuada, respetuosa de las garantías de las personas y eficaz para perseguir este tipo de delitos.

El acuerdo que se logró, y que fue ampliamente ratificado en ambas cámaras, implica una nueva tipificación del delito terrorista que supera los problemas que ha tenido la tipificación vigente. El corazón de esa tipificación pone el acento especialmente en la asociación terrorista, pero regula las figuras del terrorismo individual, tanto conexo como inconexo. Y era importante hacerlo así porque en Chile tenemos experiencia con ese tipo de ataques.

Es cierto que algunas legislaciones solo contemplan la asociación terrorista dentro de la tipificación de estos delitos. Pero, dada nuestra historia y los casos de terrorismo individual, tanto conexo como inconexo, que hemos visto y conocido, fue necesario incorporar esa figura en la legislación chilena y así lo aprobaron ambas cámaras.

Discusión en Sala

El acuerdo implica también una modernización de cómo se realiza la persecución penal de este tipo de delitos. Nos va a permitir perseguir no solo a las asociaciones o a los individuos que cometan atentados terroristas, sino también a quienes se organizan y se preparan para cometerlos.

De esa manera, buscando que ojalá la actuación de la Justicia y de la ley permita desactivar a estos grupos, incluso antes de que cometan sus actos, esta tipificación nos va a permitir perseguir los delitos comunes que se cometen con el objeto de favorecer a la asociación terrorista y perseguir delitos conexos, como el financiamiento o el entrenamiento de los integrantes de estas asociaciones.

Asimismo, la nueva legislación avanza al establecer modalidades que nos van a permitir, en la persecución de estos delitos, tener más eficacia e incorporar técnicas especiales de investigación, medidas de protección tanto para jueces y fiscales como para testigos y reglas de cooperación eficaces para favorecer también a quien aporte información en estas investigaciones.

En todo esto ya hay un acuerdo, un texto aprobado en ambas cámaras, y ese es el corazón de la nueva legislación antiterrorista.

Los temas que hoy están en discusión, a propósito del informe de la comisión mixta, son dos muy específicos, los cuales surgieron de indicaciones parlamentarias. Y se resolvieron en dicha instancia, a nuestro juicio, de una forma que no siguió, lamentablemente, lo que fue la historia del resto del texto, donde, en general, se construyeron acuerdos en torno a los principales temas.

Respecto de la competencia de los juzgados de Santiago, tiene cierto sentido discutir la medida propuesta en este tipo de delitos, porque muchas veces procesar causas de esta naturaleza en los lugares cercanos a donde se cometieron los ataques puede generar represalias. Sin embargo, es una norma que va en contra de toda nuestra tradición jurídica y que es distinta de lo que hemos establecido siempre en la legislación, en el sentido de que el juez que debe ver una causa es el del lugar donde se cometió el delito.

Esto no quiere decir que una excepción de este tipo no se pueda considerar; pero, lamentablemente, habiendo un informe con reparos de la Corte Suprema, igual se definió cierta redacción con que quedó la norma, sin darnos el espacio para tratar de zanjar el asunto de mejor manera.

Si dábamos este paso, como Ejecutivo éramos partidarios de construir un camino de entendimiento con el Poder Judicial, que, dada la tramitación de una comisión mixta, en la que tampoco hay tanto tiempo para zanjar estas cosas, no fue posible.

Sin embargo, el problema mayor no está ahí, sino en el segundo tema tratado en la comisión mixta.

Es una temática que entró por indicación parlamentaria en el primer trámite. Me refiero a la incorporación de una tecnología -se llama "IMSI Catcher", pero puede haber otros productores que tengan tecnologías parecidas- que permite interceptar las comunicaciones celulares de una forma que en la legislación actual no está... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Perdón, le vamos a dar más tiempo a la señora ministra.

También voy a pedir silencio en la sala, por favor, para escuchar a la ministra del Interior. Les solicito evitar los diálogos, porque es importante lo que está señalando la ministra.

La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Gracias, Presidente.

En el primer trámite esto se aprobó, y se aprobó en un sentido amplio; por tanto, se podía ocupar esta tecnología con todo su potencial para identificar los celulares que estaban presentes en el lugar donde se cometió un atentado, a fin de identificar las comunicaciones entre ellos y el contenido de esas comunicaciones.

Este tipo de tecnología permite interceptar en un radio territorial, luego de establecer un perímetro alrededor de la

Discusión en Sala

zona de interés, todos los dispositivos que se encuentren ahí en un momento determinado: saber dónde están, a quiénes pertenecen, qué comunicaciones tienen y el contenido de esas comunicaciones.

Sin embargo, en la Cámara de Diputados se alcanzó un acuerdo importante en el sentido de limitar el uso de esta tecnología y solo destinarla a lo que se llama "metadatos", es decir, a la identificación de los dispositivos y de los contactos entre ellos, pero no al contenido de las comunicaciones.

Como esta intercepción toca a todas las personas que están en un lugar y no solamente a las que son objeto de la investigación o a los sospechosos, en la Cámara se consideró adecuado darle un uso más acotado y solo incorporar los metadatos. Eso levantó las aprensiones que muchos tenían. Este tema se ha discutido en diversos países del mundo y ha sido polémico en todas partes. Al incorporar solo los metadatos, quedábamos en un estándar que no iba a generar tanta discusión y tantas aprensiones.

Lamentablemente, en el mismo acto en que se acotó el alcance de esta tecnología se amplió su uso a otros tipos de delitos que no son de índole terrorista: asociación criminal, delitos en el marco de la Ley sobre Control de Armas y el negocio del narcotráfico.

¿Cuál es el problema de esta ampliación? Que probablemente va a dar lugar a una discusión: qué significa la introducción de una tecnología invasiva como esta en una ley antiterrorista respecto de otro tipo de delitos, ya que la lógica y sentido original de incorporar eso era focalizarse en delitos terroristas, por la gravedad que tienen y por lo especial que es esta legislación.

Hay que recordar que este proyecto admite medidas intrusivas y una serie de posibilidades en la investigación muy superiores a las que tienen otros delitos. Lamentablemente, ampliarlas a otros temas va a generar mucha discusión y objeciones respecto de si era correcto o no, en una ley dedicada a los delitos terroristas, legislar sobre otros ámbitos.

Nosotros, como Ejecutivo, lamentamos esto, porque se podría haber alcanzado un acuerdo muy adecuado con la introducción del IMSI Catcher, con metadatos, solamente para la ley antiterrorista.

Esas son indicaciones de los parlamentarios, son soluciones que se alcanzaron en la comisión mixta que nosotros respetamos. Pero, como vemos que aquí hay una discusión en ciernes, una polémica y un debate que puede complejizarse, esperamos que nada de esto ponga en duda lo que se logró en el tratamiento de este proyecto de ley, que es demasiado importante para el país. Tenemos demasiados fracasos acumulados en materia de legislación terrorista, y aquí se logró un acuerdo que no se puede opacar por estos dos puntos que, por los temas que tratan, hoy día pueden abrir nuevos debates.

Intentamos que no se zanjara hoy día este tema y que volviéramos a la mixta; no había condiciones para eso, no había acuerdo. Sabemos que esto se va a aprobar hoy día, que están los votos.

Sin embargo, estamos dispuestos a escuchar todas las posturas y les pedimos que nada de eso ponga en discusión el valor de lo que se ha alcanzado para tener una legislación nueva en esta materia y así superar tantos años de dificultades. Este es un avance demasiado importante para el país como para perderlo en estos dos debates que hoy día van a resolver los señores senadores y las señoras senadoras en esta votación.

Gracias, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Comenzamos, entonces, con el debate.

Le ofrecemos la palabra, en primer lugar, a la senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.-

Muchas gracias, Presidente.

Discusión en Sala

Quiero expresarles un saludo afectuoso a ambos ministros que están hoy día presentes en esta discusión.

Y me gustaría hacer un poquito de memoria: han transcurrido diez años desde el último proyecto -fue presentado el 2014- que buscaba hacer una reforma a la ley antiterrorista, la que se ocupó prácticamente una vez -creo-, o dos, dada la complejidad que tenía y su difícil utilización en situaciones de terrorismo en el país.

Solo quiero plantear una reflexión: "Los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos". Esa es una declaración de Naciones Unidas de 1994.

Hago mención a esto porque Chile, en un lamentable índice, hoy día se encuentra en el lugar 17 de terrorismo, según el Índice Global de Terrorismo del Instituto para la Economía y la Paz.

Lamentablemente, todos los indicadores, o la gran mayoría de ellos, están concentrados en la macrozona sur. Por lo tanto, si bien no es el tema hoy día, quiero valorar la importancia que ha tenido -lo voy a reiterar siempre- el estado de excepción que se ha implementado, el cual ha permitido bajar más de un 70 por ciento la violencia en la macrozona sur, aun cuando tenemos algunos casos aislados.

¿Hay un terrorismo de corte nacionalista en Chile? ¡Sí! El que tenemos en la macrozona sur, en mi humilde opinión. Pero también ha habido algunos casos de atentados contra la infraestructura crítica, ocurridos en el año 2023, en Valparaíso, Ñuble y Arauco . No hay que olvidarlo.

Y por eso es tan importante el que se haya incorporado la figura del único actor y no que siempre deba ser una agrupación en particular.

Quisiera valorar brevemente la importancia que tiene este proyecto, por cuanto mantiene la especialidad de una ley, separándose de la idea inicial de incorporarse en el Código Penal, y establece una fórmula combinada para tipificar el delito terrorista de delitos comunes que son cometidos con un determinado objetivo.

Además, amplía las finalidades por las cuales se puede identificar el terrorismo: "socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tengan la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella".

Probablemente, esto último es lo más importante para la región de La Araucanía.

También amplía el catálogo de delitos comunes que pueden ser tildados de terroristas si cumplen ciertas finalidades; por ejemplo, delitos informáticos, cada día más comunes.

Pone el foco en la organización terrorista, como lo hacen las legislaciones alemana y española, pero también incorpora el delito individual.

Se incorpora como agravante el que un empleado público cometa cualquiera de los delitos regulados en la ley antiterrorista, y eso es bien relevante.

Se establece la obligación del Ministerio de Seguridad de elaborar la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas.

Y, por último, se dispone la obligación de elaborar una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo.

A fin de cuentas, con este proyecto nos estamos haciendo cargo de una falencia enorme del Estado para contrarrestar uno de los peores flagelos en la historia de la humanidad, principalmente de este mundo moderno, que ha hecho de la violencia su método de diálogo y que, lamentablemente, nos obliga a ser testigos de delitos terroristas muy graves.

Quiero agradecer al presidente de la Comisión de Seguridad por el trabajo bien hecho. Estuve en varias reuniones de esta comisión reemplazando a colegas senadores.

Discusión en Sala

A mi parecer, tanto la utilización de técnicas especiales de investigación, que ya mencionaba la ministra, como la intervención de redes de telefonía y la divergencia en torno a la competencia del juez quedaron bien resueltas; no perfectas, pero muy bien resueltas.

Agradezco al Gobierno y a la Comisión la posibilidad de contar con una gran herramienta para el Ministerio Público, para el próximo Ministerio de Seguridad y para todos quienes hoy día están abogando por contrarrestar el terrorismo, que continúa avisando, como lo hizo la WAM estos días, que está con vida y que va a seguir generando atentados porque cree que la violencia es legítima para conseguir sus objetivos.

Por lo anterior, voto a favor de esta iniciativa de ley, muy contenta por nuestra macrozona sur, por el resultado que se ha logrado.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena.

Recordemos que son cinco minutos para fundamentar el voto en relación con este informe final de la comisión mixta respecto del proyecto de ley que sanciona conductas terroristas.

Ofrecemos la palabra, a continuación, al senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

El señor INSULZA.-

Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Perdón, senador Durana.

Senador Insulza, ¿cuestión de reglamento?

El señor INSULZA.-

Si me permite el senador tocayo.

Muchas gracias, Presidente .

Yo voy a aprobar esta ley, lo quiero decir con mucha claridad. Creo que ha estado bien, que ha trabajado bien la comisión mixta...

La señora ALLENDE.-

Le tocaba hablar al tocayo.

El señor INSULZA.-

¡Perdón! ¿Le tocaba a él, entonces?

(Risas).

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Sí, al senador José Miguel Durana.

El señor INSULZA.-

¡Ah, perfecto! Entonces me callo, Presidente. Está bien.

Discusión en Sala

(Risas).

El señor WALKER (Vicepresidente).-

¡Hay una coincidencia de circunscripción senatorial de Arica...! ¡Yo sé que la hermandad entre senadores de Arica es muy importante...! Pero, en primer lugar, le vamos a ofrecer la palabra al senador José Miguel Durana.

Lo inscribimos a usted, con mucho gusto, senador Insulza. También queremos escucharlo.

Senador Durana, tiene la palabra.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Saludo al senador José Miguel Insulza, a la señora ministra del Interior y al señor subsecretario del Interior.

El informe de la comisión mixta va a permitir dilucidar las dudas surgidas en esta tramitación y, finalmente, contar con una legislación en materia de terrorismo que sea moderna y que responda a las necesidades de utilizar herramientas eficaces para la lucha que, como Estado, todos debemos dar en contra de quienes deciden alterar el orden institucional a través de la nefasta vía de los hechos y atentados terroristas.

Uno de los aspectos más relevantes está relacionado con la facultad que se otorgará al Ministerio Público para intervenir una o más redes de transmisión de datos móviles, con el objeto de determinar, registrar y monitorear esas comunicaciones, así como la posibilidad de georreferenciarlas.

Esta facultad solo podrá ser empleada por el Ministerio Público cuando existan sospechas fundadas de que las personas han perpetrado o se encontrarían preparando delitos terroristas o delitos relacionados con el narcotráfico, el control de armas o el crimen organizado. Dada la gravedad de estas conductas delictivas y la importancia de preservar la tranquilidad en la población, considerando que esta alteración hoy día se genera en el norte, en el centro y en el sur del país, se concede esta facultad siempre que en la pesquisa de este tipo de delitos se haga imprescindible la utilización de estas técnicas investigativas.

La norma también dispone alternativas para evitar abusos. Toda información impertinente o irrelevante a los efectos de estas investigaciones debe ser eliminada, y estas medidas no podrán autorizarse por más de treinta días, prorrogables por un periodo similar. Cuando continúe la necesidad de su aplicación, la que estará sometida a un debido control judicial, el Ministerio Público deberá emitir un informe al juez y quedará constancia en la carpeta investigativa. Obviamente, si se cumplen antes los objetivos de la medida, esta va a quedar sin efecto.

Finalmente, se incorporó una nueva regla de competencia para el juzgamiento de los delitos terroristas, de forma tal que en los juicios orales sea el pleno de la Corte Suprema el que pueda determinar que su conocimiento sea en la jurisdicción de Santiago o en otra que otorgue las garantías para la realización del juicio en condiciones adecuadas.

Sabemos que esta norma cuenta con un informe negativo de la Corte Suprema, pero hay votación de minoría al respecto.

Obviamente, quienes representamos a las regiones del norte esperamos que esta facultad se aplique eficazmente para evitar situaciones de colapso, como la que en algún minuto estuvo a punto de vivir Arica si no se hubiese otorgado la opción de juicio telemático, a raíz de que había criminales, integrantes del Tren de Aragua, del clan Los Gallegos, que se encontraban en internación carcelaria fuera de la región.

Pero esto tampoco puede ser en función de que en las regiones existan limitaciones locales, por lo que es imperativo generar un incentivo para que las jurisdicciones regionales cuenten con los medios tecnológicos necesarios para funcionar eficientemente.

La carencia de infraestructura regional no puede significar la constante postergación de las inversiones en infraestructura, en recursos humanos, y esto no solamente en materia judicial, sino también en algo que hoy día nos toca vivir y sufrir, y en lo cual entrego todo mi respaldo a Gendarmería de Chile, como es la situación

Discusión en Sala

carcelaria en nuestro país.

Voto a favor, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador José Miguel Durana.

Le ofrezco la palabra, a continuación, al senador Sebastián Keitel.

El señor KEITEL.-

Muchas gracias, Presidente.

No sé si el senador Insulza estaba antes, ¿o no?

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Está en la lista el senador Insulza.

El señor KEITEL.-

Perfecto.

Gracias, Presidente .

Hoy nos encontramos ante una oportunidad para enfrentar con determinación y sin titubeos una de las amenazas más graves para Chile y, especialmente, para mi región del Biobío y la macrozona sur: el terrorismo.

Llevamos más de diez años con una ley para perseguir este tipo de delitos que no sirve, que no se ocupa. Lo anterior es especialmente insólito si consideramos la enorme cantidad de atentados en los últimos años, los cuales no son juzgados ni investigados por lo que realmente son. Para esas causas se ocupan otras figuras delictuales que resultan más efectivas.

Entre los años 2018 y 2022 los atentados terroristas en la región sur de Chile se incrementaron en un 180 por ciento, según datos del Ministerio del Interior. Este fenómeno no es aislado ni menor. Los incendios en terrenos agrícolas, las amenazas a comerciantes, los atentados contra carabineros y civiles son solo una parte de la pesadilla que muchos compatriotas viven a diario.

Presidente , quiero destacar este proyecto porque, a mi juicio, se hace cargo de esta realidad.

En primer lugar, actualiza con mucha claridad la definición de delito terrorista, que actualmente no tenemos; endurece las penas, y entrega más herramientas intrusivas para investigar, como el uso de agentes encubiertos, el registro de equipos informáticos, entre otros.

Adicionalmente, ahora se permitirá sancionar antes de que se haya cometido el atentado, solo por el hecho de asociarse para cometerlo.

Por todo esto, creo que esta iniciativa representa un cambio fundamental para devolverles el control a las instituciones del Estado, establece con claridad las conductas terroristas y, lo más importante, fija penas severas y concretas para quienes las cometan.

No podemos seguir tolerando que los delincuentes actúen con tanta impunidad.

El terrorismo debe ser tratado como lo que es: un atentado contra la paz y la seguridad de todos los chilenos y las chilenas.

Es hora de que el peso de la ley caiga con toda su fuerza sobre aquellos que buscan sembrar terror y desestabilización, y que el Estado recupere su autoridad.

Discusión en Sala

Chile no quiere más incertidumbre, no quiere más miedo en las calles. Los ciudadanos exigen que tomemos acción, que actuemos con firmeza y sin contemplaciones. Y ese es el camino que debemos seguir.

Hoy es el momento de aprobar esta ley y de enviar un mensaje claro: no vamos a tolerar el terrorismo en nuestro país.

Que se haga justicia y que la paz y el orden regresen a Chile.

Muchas gracias, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Sebastián Keitel.

Y, ahora sí, le vamos a ofrecer la palabra al senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.-

Muchas gracias.

Mi intervención, muy modesta, era solamente para apoyar lo que dijo la señora ministra respecto del uso de marcas en las leyes.

IP significa Internet Protocol. Eso ya es discutible, porque en realidad cabe preguntarse por la razón para no señalar "Protocolo de Internet", que realmente sería más razonable; ¡por qué tenemos que hacerlo en inglés!

No obstante, por último, todo el mundo lo llama así.

Claro, desde que se presentó este proyecto de ley y terminó de dictarse han aparecido una cantidad de otros identificadores o metadatos que permiten, tal como se dice aquí, singularizar e identificar.

Yo me pregunto qué hubiese pasado si nosotros, cuando dictamos las últimas leyes en 1990, para la elección, poníamos que los datos se debían transmitir por el sistema fax. Hoy día los datos se transmiten por un sistema que no tiene nada que ver con el fax. ¡Y el Servicio Electoral estaría obligado a usar fax...!

Presidente , en el mundo cada año se inventan más cosas que las que se inventaron en los últimos cien años, por lo que hay que tener cuidado con estas cosas. Lo digo francamente.

Ahora, yo votaré a favor de todas maneras, ministra, no hay que preocuparse, porque necesitamos esta ley y tenemos que salir de esto. Sin embargo, hago notar que esta no es una buena práctica legislativa y me interesaba dejarlo registrado, Presidente .

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador José Miguel Insulza.

A continuación, le ofrecemos la palabra al senador don Enrique van Rysselberghe.

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidente .

En primer lugar, quiero saludar a la ministra del Interior, que nos acompaña, y al ministro secretario general de la Presidencia, don Álvaro Elizalde.

Tal como le señalé hace poco más de dos meses a esta misma sala, me resulta muy satisfactorio estar votando este proyecto y lograr, definitivamente, que se transforme, en el corto plazo, en ley.

Estimo fundamental para nuestro país tener una legislación clara, precisa y de aplicación efectiva para los actos

Discusión en Sala

terroristas, cuestión que permitirá un combate más efectivo a las bandas terroristas que hoy están actuando en nuestro territorio, como es el caso de la organización terrorista Weichán Auka Mapu , más conocida como "WAM", que el fin de semana pasado, por ejemplo, emitió un comunicado en video donde reconoce la participación de algunos miembros de su organización en asesinatos, tráfico de drogas y robo de vehículos.

De la misma forma, esta organización reconoce y reafirma el uso de la violencia como una herramienta revolucionaria y legítima, asegurando que continuarán utilizándola particularmente en la macrozona sur.

Es por todo esto que se vuelve de sumo necesario contar con una ley antiterrorista moderna, de fácil aplicación, con penas altas y efectivas, entregando nuevas atribuciones a nuestras policías y al Ministerio Público en el combate del terrorismo, ofreciendo mayor protección a las víctimas y testigos, y aumentando las penas para los responsables.

En conclusión, reitero que con este proyecto se subsana el defecto principal que tiene la actual regulación antiterrorista y que se relaciona con el estándar probatorio y la dificultad a la hora de acreditar el dolo.

Esto permitirá una mayor y mejor persecución de las células terroristas que hoy continúan actuando en la macrozona sur, particularmente en las provincias del Biobío y de Arauco, donde sus habitantes piden desde hace mucho tiempo acciones concretas para terminar con los atentados terroristas y volver a un estado de paz y tranquilidad que les permita un desarrollo real de sus comunidades y territorios.

Por todo lo anterior, estimado Presidente, votaré a favor.

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Enrique van Rysselberghe.

Vamos a ofrecerle la palabra, a continuación, a quien fuera presidente de la Comisión de Seguridad cuando se inició esta discusión, el senador Felipe Kast.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Saludo a la ministra y al ministro presentes.

La verdad es que hoy es un día, por lo menos para la región que represento, la de La Araucanía, de mucha satisfacción. Llegar al final del trámite constitucional de este proyecto de ley antiterrorista, del cual varios parlamentarios, entre los cuales me incluyo, y que hoy día estamos a punto de despachar, es, sin lugar a dudas, una gran noticia para la región de La Araucanía.

Lo cierto es que la ley antiterrorista que teníamos era una gran mentira. No se utilizaba, y no se utilizaba porque quedó completamente mal redactada, hace más de diez años, y porque, para poder hacer uso de ella, la fiscalía tenía que demostrar que la acción buscaba infligir temor.

Por lo tanto, la fiscalía, frente a actos terroristas, muchas veces prefería utilizar otro tipo de tipificación penal y no calificarlos como atentados terroristas, porque se enfrentaba a la incertidumbre de que la Justicia finalmente los calificara como tales, y, por lo tanto, todo el esfuerzo de persecución penal quedara en nada.

Me queda la duda de si es "clasificar" o "calificar"

Por eso, esta ley en proyecto, en la que hemos participado y de la cual soy autor junto con otros colegas y a la que el Ejecutivo se ha sumado con entusiasmo, lo que busca es terminar con la incerteza jurídica que teníamos hasta el día de hoy.

Ahora, si a eso le sumamos el hecho de que hoy día tenemos una ley de usurpaciones, delito que es parte del modelo de negocios que tienen muchas de estas células terroristas; si a eso le sumamos la ley del robo de madera, ilícito que también es una fuente de financiamiento brutal para los terroristas en la macrozona sur; si a eso le

Discusión en Sala

sumamos la Ley Nain-Retamal, que permite que las policías finalmente hagan uso de sus armas de fuego sin temor a perder su fuente de trabajo cuando las ocupan correctamente; si a eso sumamos la ley que crea el Ministerio de Seguridad, recientemente promulgada, la verdad es que la realidad legislativa para la macrozona sur va tomando un cuerpo distinto.

Además, el hecho de que hoy día se condene transversalmente al terrorismo y ya no como antes donde algunos no se atrevían a utilizar esta palabra -ahora en forma transversal se ocupa- demuestra claramente que obviamente se ha potenciado y se ha dado más fuerza, no solo a las policías, sino también al Ministerio Público.

Por eso muchas de las personas que han cometido atentados terroristas hoy día están en la cárcel, donde deben estar.

Afortunadamente, ha primado la lógica de las cuerdas separadas, porque hoy día ningún político se atreve a justificar la violencia con argumentos políticos, tal como se decía antiguamente: "No, lo que pasa es que esta violencia tiene una justificación política" ¡Mentira, señores y señoras! ¡Estas personas son terroristas y punto! ¡Son delincuentes y punto! No representan a nadie, menos aún al pueblo mapuche. Utilizar al pueblo mapuche como una excusa para realizar violencia es simplemente lo más injusto que hay.

Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es un avance en la dirección correcta; vemos que esta es una ley que Chile necesita.

Y espero que el Senado el día de hoy apruebe este informe, y no solamente que lo apruebe, sino que además lo haga por unanimidad, que efectivamente logremos un acuerdo transversal para que nunca más se dé algún tipo de justificación a la violencia, porque, cuando la violencia se justifica, se cruza una línea que significa vulnerar la democracia y los derechos humanos de los ciudadanos.

Por eso, Presidente , voto a favor.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Felipe Kast.

Le ofrecemos la palabra, a continuación, al senador Kenneth Pugh.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, Presidente.

Por su intermedio, saludo a la ministra Carolina Tohá, presente en la sala, y también al ministro Álvaro Elizalde, que ha estado entrando y saliendo.

La importancia de esta ley es que permite, tal como se ha señalado y por acuerdo de la mixta, no solo tipificar el delito terrorista de forma correcta, sino además proveer los instrumentos necesarios.

Para tranquilidad del senador Insulza , por su intermedio, señor Presidente , algunos de los acrónimos que aparecen en la ley responden a estándares internacionales. Específicamente el IMSI es un número de quince dígitos, establecido por Naciones Unidas. El estándar de la organización internacional de telecomunicaciones E.212 es como la patente de un vehículo, en este caso la patente de un dispositivo móvil, un teléfono asociado a su tarjeta SIM.

Por eso quizás se ha generado una discusión que podría parecer rara: por qué la ley habla de los IMSI Catcher, estos equipos capaces de suplantar una antena y de obtener metadatos, tal como lo señaló el presidente de la Comisión de Seguridad en su informe a la sala.

Yo quiero recordar la normativa comparada.

En la legislación española el acrónimo IMSI se ocupa. Revisando el Boletín Oficial del Estado de todos los años, en uno de ellos aparece cinco veces mencionado. O sea, no es que estemos haciendo algo que no corresponda; es la forma correcta de referirse.

Discusión en Sala

También en el caso de la legislación española estos equipos están a disposición, por ejemplo, de la Guardia Civil, equivalente a la policía de Carabineros, específicamente de la Unidad Central Operativa (UCO), que es la encargada de la investigación y persecución de las formas más graves de delincuencia y crimen organizado, ya sea nacional o internacional, donde obviamente está el terrorismo.

Es más, si uno revisa las fuentes abiertas españolas, puede ver la última licitación de tres equipos IMSI Catcher , por un valor de 388 mil euros. Eso es lo que, según ahí dice, les está costando.

¿Por qué este equipamiento es necesario? Aquí, tal como se ha indicado, se captura la presencia de equipos con tarjetas SIM, que probablemente ni siquiera estén registradas, para ayudar en el análisis de determinar quiénes podrían ser aquellos potenciales terroristas.

Hoy nuestro sistema de ordenamiento, tal como se ha señalado anteriormente, está siendo sometido a una renovación completa.

Quiero destacar, entonces, la Fiscalía Supraterritorial, un nuevo órgano que permitirá tener la capacidad de persecución del terrorismo a lo largo del territorio, no asociado a una región en particular. Pero, para que dicha fiscalía funcione, necesitamos mejorar la inteligencia.

Entiendo que no esté presente el subsecretario del Interior, don Luis Cordero, porque en estos momentos está sesionando la Cámara de Diputados para la Ley de Inteligencia.

La Ley de Inteligencia, entonces, es fundamental!

La Ley de Inteligencia contiene todos los controles para que no sea un juez de garantía, sino un ministro de corte de apelaciones el que autorice las medidas intrusivas, y para que también los servicios de inteligencia dispongan de inteligencia técnica.

Esto, que estamos hablando, entonces, es parte de la inteligencia técnica.

En Estados Unidos es la NSA (National Security Agency) ; en el Reino Unido, es el GCHQ (Government Communications Headquarters). Y en España -nuevamente volviendo al caso español- es el Centro Nacional de Inteligencia, el que ve la inteligencia exterior, la inteligencia interior y también la inteligencia técnica.

Valoro los acuerdos logrados.

Espero que se comprenda en su dimensión lo que se ha votado, que implica dotar de herramientas eficaces, efectivas que permitan dar resultados.

Y, tal como se ha señalado, todos debemos ser capaces de enfrentar el fenómeno del terrorismo, que incluso puede ser no conexo, es decir, por un lobo solitario. Una persona que ponga explosivos en un ferrocarril y lo descarrile puede producir cientos de muertes, como ya lo hemos visto anteriormente en nuestra historia.

Un defecto en nuestra infraestructura crítica -comenzamos a discutir hoy dicho proyecto de ley en la Comisión de Defensa Nacional- igualmente puede generar consecuencias devastadoras en la población. No solo es el ataque físico, sino también el ciberataque.

Por eso valoro que ojalá conozcamos pronto la designación del nuevo director o directora de la Agencia Nacional de Ciberseguridad , porque también es un espacio que necesitamos controlar para evitar que nuestros servicios básicos, nuestra infraestructura, sean afectados, lo cual puede producir muertes, que es lo que queremos evitar.

Valoro el acuerdo y el informe de la mixta.

Voto a favor.

Muchas gracias, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias al senador Kenneth Pugh.

Discusión en Sala

A continuación, le ofrecemos la palabra al senador don Juan Castro Prieto.

El señor CASTRO (don Juan).-

Gracias, Presidente.

Esta nueva ley antiterrorista no es solo un avance legislativo, sino también una respuesta a los desafíos de seguridad que enfrentamos como país.

Quiero reconocer y valorar el trabajo de los asesores y de las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado.

Y destaco dos puntos centrales.

Primero, el uso de las tecnologías para investigar y prevenir delitos terroristas, y segundo, la propuesta de una jurisdicción especializada para garantizar que estos crímenes sean tratados con la atención y con el conocimiento que se requieren, evitando que los jueces sean amenazados y se sientan atemorizados para juzgar estos graves delitos.

Presidente, por su intermedio, a la ministra Tohá, este proyecto es una oportunidad histórica para dotar a nuestro Estado con herramientas modernas y efectivas contra el terrorismo.

El terrorismo no tiene cabida en nuestro país, y lo enfrentaremos con leyes firmes y justas.

Voto a favor, Presidente .

He dicho.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Juan Castro Prieto.

Le ofrezco la palabra, a continuación, a la senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

Saludo, por su intermedio, a la ministra.

Quiero partir por reconocer el trabajo y el compromiso de todos los que han sido parte de este proyecto, en especial a sus autores -no voy a nombrarlos porque son muchos-, cuya dedicación ha sido fundamental para materializar esta iniciativa.

En esta instancia quiero destacar a quienes tuvieron la tarea de concretar los acuerdos que se alcanzaron en la comisión mixta para garantizar que dos importantes normas pudieran lograr ser aprobadas e incorporadas en esta futura legislación.

¡Qué duda cabe de que el terrorismo necesita ser financiado y que, para ello -lo conversábamos con el senador Iván Flores-, requiere al crimen organizado, al narcotráfico y a todas aquellas actividades que están absolutamente fuera del marco legal!

Queremos reconocer también, en este proyecto, el compromiso asumido en la agenda de seguridad, conocida como "fast track", lo cual marca un ejemplo claro de colaboración con el Poder Ejecutivo , pensando especialmente en los hombres y mujeres de nuestro país. Y ahí vayan mis reconocimientos a los senadores que conforman la Mesa del Senado.

Nos encontramos en la etapa final del debate de las dos últimas normas de este proyecto. Con la votación que estamos realizando damos un paso significativo al abordar la decisión de derogar la actual ley que regula y penaliza las conductas terroristas para tener una legislación que sea eficaz.

Discusión en Sala

Esta decisión responde a la escasa o nula aplicación de dicha ley en la realidad chilena debido a disposiciones que resultaron deficientes y desactualizadas para enfrentar las complejas dinámicas del terrorismo.

En su lugar se propone integrar sus disposiciones al Código Penal con el propósito de construir una legislación coherente, eficaz y consistente ante la criminalidad vigente.

Con ello reconocemos y valoramos la propuesta presentada por la comisión mixta, que introduce dos cambios legislativos de carácter inédito y de notable rigor.

Estas reformas no solo representan una actualización normativa necesaria, sino que también responden de manera concreta a las complejas dinámicas delictuales que enfrentamos en la actualidad.

Frente a este escenario, los legisladores tenemos la responsabilidad ineludible de actuar con determinación, entregando herramientas legales que permitan enfrentar de manera eficaz estas amenazas, proteger a la ciudadanía y fortalecer el Estado de derecho en un contexto de creciente desafío.

En concreto, el texto propone un marco regulatorio para la intervención de redes de telecomunicaciones en investigaciones de delitos graves como terrorismo, tráfico de drogas y control de armas, siempre que impliquen penas de crimen.

Las intervenciones -indica el informe- serán autorizadas exclusivamente por un juez a solicitud del Ministerio Público, debiendo incluir identificación de dispositivos y geolocalización mediante tecnologías avanzadas.

Estas medidas deben basarse en sospechas fundadas y ser imprescindibles para la investigación; se limitan a treinta días, prorrogables bajo la revisión judicial, y requieren eliminar información irrelevante para proteger derechos fundamentales.

Además, se exigen protocolos estrictos para el manejo de registros y se contemplan sanciones por uso indebido.

Finalmente, se asegura la rendición de cuentas mediante un informe anual al Congreso, con datos detallados de las solicitudes y medidas autorizadas.

Asimismo, Presidente, se incorpora un cambio sustantivo, consistente en la entrega de la posibilidad de realizar un cambio de competencia en la investigación y en el juzgamiento de delitos calificados como terroristas en Chile.

La medida requiere cumplir tres condiciones: alarma pública, especial complejidad y necesidad para el éxito de la investigación. Nos hubiera gustado que esta medida hubiese sido solicitada solo por parte del Ministerio Público, al ser este el órgano que investiga los delitos y conoce la gravedad de los mismos, pero entendemos que existen requisitos especiales y que en virtud de dicho fundamento también la podrá solicitar la defensa del imputado.

Esto deberá solicitarse siempre entre la formalización y antes de la audiencia de preparación del juicio oral. Si se aprueba, los casos serán asumidos por los tribunales de Santiago, centralizando el manejo para garantizar la eficiencia.

En concreto, Presidente, manifestamos nuestro voto a favor.

Y vuelvo a destacar el trabajo de los integrantes de la mixta, que nos ha permitido solucionar controversias e incorporar a nuestro ordenamiento jurídico herramientas procesales inéditas y, por cierto, sumamente necesarias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora Ximena Rincón.

A continuación, le ofrezco la palabra al senador Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.-

Muchas gracias, Presidente.

Honorable Sala, quiero partir señalando que no es casualidad que a una semana de que despacháramos aquí

Discusión en Sala

mismo el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, hoy día estemos aprobando la ley antiterrorista, también después de una comisión mixta, cuyos integrantes casi coincidían.

Porque, -como lo ha dicho la ministra del Interior , aquí presente y a quien saludo, así como al ministro de la Segpres y al subsecretario Cordero , quienes tuvieron un rol fundamental en la tramitación del proyecto junto a los miembros de la comisión mixta- esta es la base: el Ministerio de Seguridad Pública es la base para una serie de otras herramientas jurídicas que tendrán que acompañar a un Estado más fuerte en materia de persecución criminal.

Tampoco es casual que hoy sea 10 de diciembre, en que se conmemora el Día de los Derechos Humanos -esto no se ha dicho, pero reitero que es el Día de los Derechos Humanos-, y que estemos despachando la ley antiterrorista en el Senado dejando atrás la que fue creada en dictadura, cuyo objetivo central era controlar ideológicamente a los opositores al régimen, como ocurría también, en ese momento, con otras normativas, como la Ley de Seguridad Interior del Estado, entre otras.

Entonces, yo creo que este es un paso importante, porque estamos hablando de un proyecto de ley con un alto estándar, con garantías efectivas. Igual me voy a referir al IMSI Catcher , que ha tomado un poco la discusión el día de hoy; pero me parece que pasa todas las pruebas, y además es eficaz. Y otra cuestión que no se ha dicho mucho: es una normativa que se anticipa, que previene.

Lo decía también la ministra, porque aquí se contemplan la asociación terrorista; el terrorista individual en sus distintas variantes; los delitos conexos, y algo muy relevante: el favorecimiento de delitos para la asociación terrorista.

¿Por qué es tan importante el favorecimiento? Porque, efectivamente, puede haber delitos comunes. Esto fue incorporado por el Ejecutivo , lo cual me parece muy bien, y así lo consideró la comisión mixta y lo aprobó, porque el favorecimiento consiste en, eventualmente, delitos comunes que terminan por facilitar, por la proximidad y apoyar finalmente la causa terrorista, que se cometan acciones que se enmarcan en este tipo de vínculos.

Creo que aquí hay un tema realmente trascendente.

Y ello también dio pábulo -seamos claros- a que el Senado, en su momento, incorporara aquello. Porque partamos de la base de que el IMSI Catcher se planteó acá de una manera mucho menos regulada de cómo viene hoy día; en la Cámara de Diputados el Ejecutivo logró algunos ajustes, y a mi juicio la comisión mixta dejó esto en mejores condiciones.

Entonces, se incorporan otros delitos relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico; está todo lo vinculado con la ley N° 17.798, que establece el control de armas. Y estamos hablando de que no es cualquier delito, no son delitos menores: forman parte del ecosistema del terrorismo.

Por lo tanto, nos parece muy bien que se hayan considerado, porque como ha dicho el presidente de la Comisión , senador Flores, estamos hablando de metadatos; de la identificación de los dispositivos, no del contenido. Y con respecto a los contenidos que no sean pertinentes, que no sirvan bajo la lógica de la sospecha fundada, serán eliminados; con plazos determinados, prorrogables a treinta días, pero serán eliminados.

Por consiguiente, lo que hizo la comisión mixta, lo que realizamos los miembros del Senado que esta misma Sala determinó que la integraran, fue justamente eso: concurrir a dicha instancia, en donde se plantearon distintas visiones; estaban las de la Cámara de Diputados, que se ajustaron bastante, y finalmente se llegó al resultado que se conoce.

Luego, efectivamente estamos hablando de un dispositivo que se posiciona entre el teléfono móvil y las antenas y que busca una interceptación. Es intrusivo, isin duda! Es intensivo también. Pero es bastante eficaz.

Tenemos a países como Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, entre muchos otros, que han logrado desbaratar hechos terroristas justamente por esta vía preventiva.

Creo que lo novedoso de esta norma -insisto- es que pasa bien todos los estándares en materia de derechos humanos, pero, al mismo tiempo, es preventiva, o sea, lo que busca es evitar que hechos terroristas ocurran. Estamos hablando de que el IMSI Catcher se va a posicionar en un rango de dos metros -idos metros!- a la

Discusión en Sala

redonda; no es un radio mayor que eso. De modo que la posibilidad de pesca de arrastre, como algunos han dicho, me parece bastante menor, a menos que esa otra persona vaya pasando por el lado del terrorista que se busca con hechos fundados.

Con respecto a las competencias -y termino con esto-, efectivamente aquí hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema que desaconsejaba incorporar este cambio de competencia. Y creo que este es un tema menor.

De ninguna manera -si me permite treinta segundos más, Presidente-... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa) ..., el cambio de competencia a tribunales de la región Metropolitana -porque esto ha sido pedido por sectores del norte y del sur del país- debiera eclipsar lo sustantivo de este proyecto.

Como ha dicho también la ministra, esto ya está aprobado en ambas cámaras: ley antiterrorista vamos a tener. Lo que finalmente estamos conociendo aquí es el resultado de la comisión mixta, que a mi juicio en ningún caso entorpece lo que han mandatado ambas Corporaciones. Ahora, pueden presentarse diferencias, efectivamente, y hay maneras de zanjarlas, pero lo sustantivo está recogido.

Un colega por ahí mencionaba algunos territorios específicos. Pero no recuerdo que en ninguna de las sesiones que tuvo la comisión mixta se haya hablado de estigmatizar a algún pueblo.

A mi juicio, ello es completamente errado y está lejos de lo que el Ejecutivo, la Cámara y el Senado han buscado en esta materia. Aquí se pretende contar con una institucionalidad, con un marco jurídico robusto, fuerte, moderno, para enfrentar delitos terroristas y no la estigmatización de algún pueblo.

Voto a favor, Presidente .

Gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Jaime Quintana, por la fundamentación de su voto.

A continuación, le ofrezco la palabra al senador Alfonso de Urresti, presidente de la Comisión de Constitución.

El señor DE URRESTI.-

Presidente, por su intermedio, saludo a la señora ministra del Interior.

Para entrar derecho al debate, quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con avanzar en una legislación antiterrorista moderna, que modifique, que salga de ese marasmo jurídico que tuvimos durante mucho tiempo y por lo que fuimos permanentemente objetados por cortes internacionales, respecto de la aplicación, el tipo abierto, en fin.

He apoyado totalmente la idea de la normativa actual, principalmente en cuanto a incorporar nuevos tipos de ilícitos terroristas, como el del lobo solitario, recogiendo aquello que ocurrió con el Unabomber o con la legislación internacional del terrorista solitario, lo que ha generado un conjunto de actuaciones que nosotros calificamos como terroristas objetivas y que no actúan en concordancia con otros.

Me parece bien que haya consenso en el sentido de abordar el terrorismo como un flagelo transversal y que debemos combatir con una legislación robusta, apoyada, fortalecida; pero, colegas, me repugna, desde el punto de vista jurídico y desde la mirada de la técnica legislativa, lo que se ha establecido en el artículo 19. Y digo esto, primero, desde un punto de vista formal.

El artículo 19 del texto incorpora la figura de este nuevo sistema de identificación (IMSI Catcher) para una serie de delitos que no estaban en la idea matriz del proyecto.

Esta es una ley antiterrorista. Y podremos diferir, podremos mejorarla, podremos discutir de qué manera se utilizan las distintas figuras, las diferentes formas en que hoy día se expresa el terrorismo; pero bajo ninguna circunstancia estaba considerada, en la idea matriz de esta normativa, la inclusión -y lo leo, porque es importante para la

Discusión en Sala

historia de la ley y para la revisión que el Tribunal Constitucional tendrá que hacer- del referido el artículo, que textualmente dice:

"En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley," -ley antiterrorista- "en el artículo 293 del Código Penal" -que es la asociación criminal- "y en los delitos establecidos en la ley N° 20.000" -ley de drogas- "y la ley N° 17.798, que tengan pena de crimen, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear", en fin.

Luego enumera casos relacionados con esta situación.

Y en seguida agrega: "Los registros obtenidos por la aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados de todo registro", etcétera.

Presidente , quiero que quede en la historia de la ley -y en esto sirve el trabajo de muchos años- el informe que el fiscal nacional hizo entrega a la Comisión de Constitución respecto de la interceptación de teléfonos, a propósito de una larga discusión que tuvimos sobre la absoluta desregularización del artículo 222 y siguientes del Código Procesal Penal. ¡Es una caja negra! ¡Es una situación absolutamente sin ningún control! Lo dice el Ministerio Público en su informe.

Entonces, ¿bajo qué circunstancias nosotros incorporamos este tipo de delitos en una ley antiterrorista? Me pregunto por qué no incorporamos los delitos medioambientales o de cuello y corbata. En definitiva, vamos a aplicar esta especie de pesca de arrastre para decir que no investigo a tal o cual persona, sino a todo un entorno.

Y no me digan que la tecnología va a afectar solo dos metros más allá. Con esta medida intrusiva, que justifico para el terrorismo en situaciones graves, se va afectar a una comunidad, a determinado colectivo, a determinado barrio. Pero, ¿en qué momento esta herramienta está disponible para combatir a las asociaciones ilícitas, el porte ilegal de armas o la ley de drogas? O sea, so pretexto de esta utilización podemos vernos enfrentados a cuestiones enormemente graves.

Yo insisto: esto no es teoría; es el informe que nos envió... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... el fiscal nacional, y lo agradezco. Porque cuando este Senado votó por el fiscal Ángel Valencia le hicimos ver la discusión bizantina que tuvimos con el fiscal Abbott respecto de la absoluta opacidad sobre las interceptaciones telefónicas, en que nadie sabe dónde están los registros, especialmente la información residual, la que no es relevante para la investigación y que debiera ser notificada a quienes fueron interceptados, lo que nunca ha operado.

Esto es extremadamente grave, colegas.

No estoy objetando la ley antiterrorista, no estoy objetando el acuerdo que estamos logrando, pero seamos rigurosos. No puede ser que, en una ley de esta magnitud, de esta importancia, de la relevancia que le asignamos, metamos de contrabando tres o cuatro delitos más, que son graves. Veamos medidas específicas para abordarlos.

Estas cosas, que no estaban en la idea matriz del proyecto, terminan distorsionando los objetivos perseguidos con la ley antiterrorista.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Alfonso de Urresti.

Pido el asentimiento de la Sala para autorizar el ingreso de la subsecretaria General de la Presidencia , Macarena Lobos.

¿Habría acuerdo?

--Se autoriza.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

Bienvenida, subsecretaria.

A continuación, le ofrezco la palabra al senador Luciano Cruz-Coke.

El señor CRUZ-COKE.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Junto con saludar a los ministros presentes, primero quiero celebrar la buena noticia de que finalmente estemos ad portas de aprobar la actualización de una ley que prácticamente no servía. Efectivamente, la ley antiterrorista tenía mecanismos probatorios tan difíciles que en definitiva había que buscar otras alternativas para lograr condenas.

La actual normativa, del año 1985, responde a circunstancias delictivas muy distintas de las de esta época. Con esa ley no teníamos las capacidades para actuar de manera oportuna y eficaz frente a los desafíos que nos imponen hoy día el crimen organizado, la sofisticación tecnológica del terrorismo y del narcotráfico, y el cada vez más amplio acceso a armas de alto calibre por parte de bandas delictuales, en vastas zonas de nuestro país que lamentablemente se han visto envueltas en delitos violentos que lo único que buscan es infundir terror en la población.

Los agresores saben que una sociedad atemorizada se traduce en personas impedidas de hacer su vida normal; en gente inhabilitada de aprovechar los espacios públicos; en vivir básicamente encerrado en los hogares. Así, las bandas criminales van predominando y privatizando aquel espacio que finalmente es de todos. Las plazas, los barrios completos caen bajo su control por medio de la violencia, y poco pueden hacer los ciudadanos. Para eso requerimos herramientas eficaces.

Contra ello, contra todo lo que se ha mencionado en esta sala -por eso lo celebro-, el Estado tiene hoy una responsabilidad: dotar a nuestras policías, a nuestros fiscales y a nuestros jueces de las mejores y más efectivas herramientas para perseguir, investigar y lograr condenas para estas bandas, lo cual es un imperativo moral categórico, que, por lo demás, es la primera necesidad que señala la población en cualquier encuesta o estudio de opinión que se haga.

Por lo tanto, yo celebro el trabajo hecho por la Comisión de Seguridad, que significó refundir las cuatro mociones que se encuentran finalmente contenidas en este proyecto, más allá de la materia de tipificación de delitos, que obviamente era un criterio complejo y que hoy día se hace más simple, por ejemplo, respecto de la observación de asociación terrorista; la observación del lobo solitario, del terrorismo individual, y también, evidentemente, la simplificación en términos probatorios que significa pasar de criterios que eran tremendamente subjetivos a demostrar la finalidad terrorista de los actos.

Pero, sobre todo -un punto que probablemente ha sido el tema de discusión principal, luego de lo despachado por la comisión mixta-, esta iniciativa de ley les entrega a los órganos persecutores un sistema de rastreo llamado "IMSI Catcher", sobre el cual ha habido evidente polémica. ¿Qué hace el IMSI Catcher? Permite interceptar tráfico telefónico a través de llamadas, de mensajes, de datos de navegación, de metadatos y ubicación, entre otros.

Señor Presidente, en una sociedad cada vez más volcada a lo digital, este tipo de evidencia tecnológica es esencial al momento de determinar la ocurrencia de los delitos.

Por eso siento que a todos nos debiera exasperar cuando diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista, miembros de la coalición de Gobierno -excluyo a buena parte del socialismo democrático, que ha votado a favor precisamente de la inclusión de una herramienta tecnológica como la que conversamos-, se hayan opuesto de manera tan pertinaz en la Cámara. ¡Debiera exasperarnos a todos que alguien se oponga a una innovación de esta naturaleza!

¡Cómo no va a ser lógico que nosotros extendamos esta tecnología, por ejemplo, a delitos de narcotráfico! ¿La población no estaría a favor de que cuando se investiguen y se persigan delitos de narcotráfico y terrorismo se puedan usar herramientas como el IMSI Catcher? ¿Acaso esta es una mala noticia para la ciudadanía? ¡Por supuesto que no! ¡Esta es la primera prioridad!

Y preguntenles precisamente a quienes tienen terrorismo desbocado en sus zonas, en las que además ha habido

Discusión en Sala

permanentemente estados de excepción durante meses.

Pido un minuto más, Presidente...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

Presidente, ¿cuál es el argumento de esa extrema izquierda, que forma parte, además, de la coalición de Gobierno, para decir que no es acaso indispensable perseguir a quienes están internando armas a nuestro país, con las que cometen delitos, con las que provocan incendios, con las que hacen este negocio empresarial del narcotráfico, disfrazándose de causas que no les pertenecen, comercializando droga y armas a través de grupos criminales? ¿Qué sostendría, según aquellos políticos que alzan la voz, el que les demos rienda suelta tecnológica a los antisociales, pero les amarremos las manos precisamente a la policía, a carabineros, al Ministerio Público? ¿Por qué el terrorismo eventualmente debe tener más herramientas que la misma ciudadanía?

Señor Presidente, estoy a favor de la utilización de estas herramientas tecnológicas.

De todas maneras, debemos buscar proteger a la ciudadanía frente al flagelo del terrorismo y el narcotráfico.

Gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senador Luciano Cruz-Coke. Disculpe, pero tenemos que ser equitativos con el uso del tiempo.

A continuación, le ofrecemos la palabra a la senadora María José Gatica.

La señora GATICA.-

Gracias, Presidente.

Voto a favor de este proyecto de ley antiterrorista actualizado, el cual, como lo comentó el colega anteriormente, permitirá contar con nuevas herramientas tecnológicas para prevenir, detectar y combatir a estas organizaciones, que lamentablemente se han compenetrado en la zona sur de nuestro país.

Este es un gran avance. Es una muestra, en realidad, de que la seguridad no tiene color político. Ahí no nos podemos perder. Todos los partidos, todos los sectores, buscamos lo mismo: el orden, la seguridad, el bienestar, volver a tener tranquilidad. Y hacia allá tenemos que dirigir la mirada.

Así que es una muy buena noticia.

Esperemos que la aplicación de esta futura ley tenga resultados positivos y también ayude, de alguna manera, a que los vecinos y las vecinas de las regiones que hoy día viven con estado de excepción desde hace dos o tres años, aproximadamente, continuos, tengan en algún momento esta herramienta para poder vivir con normalidad.

Aprovecho esta instancia, Presidente, para traspasarle a la ministra del Interior hechos vividos en la región de Los Ríos. No puedo dejar pasar este momento para señalarlo y para solicitarle desde ya a la ministra del Interior que se ponga ojo en esto.

1) 28 de octubre del presente año: balacera en el exterior del Colegio Metodista. Una bala logró penetrar un muro de una de las salas de clases. Gracias a Dios, no había alumnos.

2) 16 de noviembre: balacera a predicadores evangélicos en una plazuela emblemática de Valdivia, en que dos de ellos resultan heridos. A uno le ingresó una bala en la pierna. Lamentablemente, el hombre no pudo ser operado porque no era una cirugía de urgencia en el hospital. Ante ello, debió ir a una clínica y pagar de su bolsillo, de la poca plata que tenía, todo el procedimiento para que lo pudieran ayudar. La licencia médica no ha sido cancelada desde hace más de un mes. El hombre vive de un sueldo base; por lo tanto, está pasando por un momento difícil.

Desde la delegación, no han existido ayudas concretas en lo social. ¿Dónde está el apoyo a las víctimas, me pregunto yo?

Quiero contarle a la ministra que le solicité al defensor de la Niñez que se hiciera parte de la querella, porque

Discusión en Sala

cuando se produjo la balacera en esta prédica había doce niños presentes que se encontraban atrás de las dos víctimas.

¿Qué hubiera pasado si uno de los niños resultaba afectado? Eso me pregunto yo.

También le pedí al defensor de la Niñez que se hiciera parte de una querella frente a la balacera que hubo fuera del Colegio Metodista.

No hay ninguna respuesta.

3) Hace una semana, el 30 de noviembre: "bala loca", porque así se les dice. Yo no creo en las balas locas, sino en los locos que, lamentablemente, están disparando y asesinan a personas inocentes.

Como decía, una bala mató a una mujer trabajadora cuyo pecado fue tomar una micro, porque no logró irse en un vehículo particular, porque el Uber no llegó; entonces, no le quedó otra que ir en la micro. La pobre mujer ya no está hoy día con nosotros por este acto.

Estas son tres situaciones puntuales, ministra. Ha habido muchas más.

Yo solo quiero dejarlo aquí, sobre la mesa, porque, así como se ha avanzado con este proyecto de ley antiterrorista -yo sé que costó bastante, pero se logró concretar algo-, espero que también se pueda hacer lo mismo con iniciativas que han sido polémicas para algunos sectores, pero que el diálogo permitiría avanzar en ellas. Todo dependerá de la urgencia que les dé el Ejecutivo .

Hablo, por ejemplo, del proyecto de ley sobre reglas de uso de la fuerza para los servicios policiales. ¿

Cómo les exigimos hoy día a nuestros policías que nos defiendan si actualmente tienen miedo de usar las armas y defenderse de los delincuentes? Les aseguro que, si estos delincuentes en algún momento son atacados, son heridos, habrá una respuesta del Estado mucho más rápida que la que recibió el evangélico que, por haber estado predicando, fue herido con un postón

... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

Como decía, además de haber sufrido una situación tan traumática como la descrita, hoy día no tiene lucas para costear lo que hoy día el Estado le debiera estar aportando.

¿Qué pasa con el apoyo a la familia de esta mujer trabajadora del servicio de la salud pública? ¿Qué sucede con ella? ¿Cómo se apoya a las víctimas?

Yo se lo manifiesto, Presidente, y por su intermedio, a la ministra, porque de verdad uno ya no sabe qué puertas tocar.

Yo vivo en mi región, vivo en Valdivia, y converso con estas personas. Me ha tocado tratar directamente con ellas, y me han solicitado que presentara y manifestara esto.

Si el Gobierno es hoy Gobierno se debe a que la ciudadanía le entregó la voluntad y le traspasó el poder para que gobierne. Y gobernar significa hacerse cargo y hacer funcionar los sistemas... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Treinta segundos, por favor.

Hemos tratado de hacer equitativo el uso del tiempo, senadora.

La señora GATICA.-

Gracias, Presidente.

Solamente eso.

Discusión en Sala

Se lo pido con respeto.

Creo que hoy día hay una responsabilidad muy importante, que es hacer la pega.

Lo manifiesto con respeto. He tocado todas las puertas en la región. No es posible que tenga que estar llamando todas las semanas a la delegación, a la Defensoría de la Niñez, a la Defensoría de las Víctimas, al Servicio de Salud para que se haga la pega, porque no se hace.

Desde el Gobierno deben hacerse cargo. Por algo están gobernando.

Gracias, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora Gatica.

Me permito recordarle a la Sala que el uso de la palabra se está otorgando para fundamentar el voto en relación con el informe de la comisión mixta sobre ley antiterrorista.

)------(

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Antes de continuar dando la palabra, quiero saludar al senador Gustavo Sanhueza, quien se encuentra de cumpleaños.

(Aplausos en la sala).

Y nos permitimos, como Mesa, hacer extensivo este saludo al senador Iván Moreira, que estuvo de cumpleaños ayer...

El señor MOREIRA.-

Antes de ayer.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

En el día de la Inmaculada Concepción, efectivamente.

(Aplausos en la sala).

¡Felicidades para ambos!

)------(

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A continuación, le ofrecemos la palabra al senador Alejandro Kusanovic.

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Saludo a la señora ministra del Interior, Carolina Tohá.

El terrorismo en Chile es un desafío que no se ha abordado con la convicción y la fuerza necesarias.

Frente a estas conductas, unas de las más graves que enfrenta la sociedad, que destruyen y atacan gravemente contra la libertad de las personas, se debe actuar con convicción y mano dura, con herramientas efectivas y castigos severos que desalienten estas conductas criminales.

Discusión en Sala

En nuestro caso, llevamos más de dos años de estado de excepción en la macrozona sur, y por más que los hechos de violencia hayan disminuido en el último tiempo, las células terroristas siguen vigentes, coartando las libertades de los pobladores de la zona, que viven con miedo e incluso se han visto empujados a dejar su hogar. Un tema lamentable: ¡dejar el hogar! Imagínese la pérdida de libertad que significa esto: abandonar el hogar para alejarse de la violencia.

Y el Estado no ha podido dar la seguridad necesaria, siendo este su primer deber, su deber más básico: garantizar la seguridad.

Esto, que todos sabemos, señor Presidente , pareciera invisible a los ojos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene el deber de velar por las víctimas del terrorismo y de la violencia en el sur. ¡Lo tuvimos que obligar por ley para que realizara los informes sobre las víctimas afectadas por el terrorismo!

Señor Presidente , agradezco que podamos fortalecer la legislación antiterrorista. Cuente con mi apoyo las veces que sean necesarias.

El Estado debe modernizarse para erradicar estas conductas.

Y esta iniciativa es un paso muy importante para garantizar la seguridad de los chilenos y avanzar en el combate contra el terrorismo y el crimen organizado.

Pero el problema va más allá de las leyes. También debe existir, y es necesaria, una voluntad política para actuar con las herramientas existentes, lo que no ha ocurrido desde hace años en el país, dado que en la clase política estamos, lamentablemente, plácidamente adormecidos.

Rechazar estas normas será un retroceso que solo servirá al mal que está detrás del terrorismo.

¡Viva Chile!

Gracias, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias por su fundamentación al senador Alejandro Kusanovic.

A continuación, le ofrezco la palabra al senador don Iván Moreira.

El señor MOREIRA.-

Gracias, Presidente.

Solamente le pido un minuto y medio más, como les ha dado a otros colegas, y me corta.

Una pequeña introducción: no porque yo me vaya a comer un completo con el Presidente ; no porque yo lo salude desde un punto de vista cívico o humano; no porque yo me reúna con un ministro o una ministra comunista, significa que soy una persona que ha transado principios.

Yo he votado muchas cosas pensando siempre en el país. Porque decir que no a todo, a mi juicio, es retroceder, es hacer que ganen la polarización y los extremos.

Dicho eso, este es un buen proyecto. ¿Y sabe por qué es un buen proyecto, Presidente? Porque la ley antiterrorista que teníamos no era aplicable.

La normativa propuesta va a significar que las cosas se lleven a la práctica. Por eso voy a votar a favor.

Y como se ha señalado en otras ocasiones, lo perfecto es enemigo de lo bueno.

En este y otros proyectos sensibles, como el que crea el Ministerio de Seguridad, yo he sido partidario de avanzar. Así que fortalezcamos en el futuro este ministerio, y eso que consideremos que es inconveniente lo corregiremos, pero hay que avanzar.

Discusión en Sala

Curiosamente, existen sectores extremos que apuntan al Gobierno como ineficiente en el tema de la seguridad y votan en contra. Eso es malo para el país; es la política de los extremos. Y lo dice un hombre que ha cambiado en las últimas décadas, porque iyo viví el fanatismo!, iyo viví los extremos! ¿Y a qué condujeron? A nada.

Hay algunos en Chile que están y siguen en una ideología de la polarización y una ideología del extremo. Se sienten conocedores o que vienen a salvar el mundo. Pero ya veremos qué va a pasar en el futuro.

Entre este y otros proyectos sensibles, estaba el del Ministerio de Seguridad, y votamos a favor. Y hoy día tenemos el derecho de criticar al Gobierno. Pero quienes votaron en contra, especialmente, ¡especialmente!, los del Partido Republicano, que lo hicieron en masa, no tienen derecho a criticar. Porque es fácil jugar a la política que están jugando ellos, que es la política de usar el sufrimiento de la ciudadanía.

Dicho lo anterior, quisiera señalar que siempre he sido partidario de avanzar, aun cuando, como expresé, la redacción pueda presentar imperfecciones, dudas, errores. He estado y sigo estando a favor de avanzar, aun con errores, y no quedar en el inmovilismo por temor a la crítica fácil.

Tenemos, como país, una deuda con la legislación antiterrorista, y no meramente para actualizarla, sino para hacerla aplicable. Han pasado los años y las discusiones, con un trasfondo ideológico, han paralizado cualquier avance.

Y si hoy se presenta esta ventana de oportunidad para mejorar, entonces se debe tomar, al margen de las críticas, con fundamentos o sin ellos.

El principal tema que se llevó a la comisión mixta es la posibilidad de almacenar información masiva y metadatos que pueden afectar tanto a sospechosos de crímenes atroces como a particulares inocentes. Respecto de ello, hay que reconocer acá que el temor pasa por un tema de derecho a la privacidad, pero también por las evidentes y masivas fugas de información. Las dudas y temores no nacen en el vacío; se alimentan de la falta de control de datos en causas que la propia ley califica como reservadas.

Con todo, la solución ha sido intentar conciliar el derecho a la intimidad y la privacidad con la necesidad del Estado para que, en casos excepcionales, pueda usar una herramienta extraordinaria. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de delitos terroristas, los que, por su naturaleza y objetivos, no son fáciles de pesquisar y en que suele haber una asociación de dos o más personas con el propósito de causar terror y, mediante el miedo, alcanzar fines políticos.

Se trató de sujetar la premura de la investigación con la necesaria revisión judicial, y se ha agregado la información a este Congreso para saber si se ha usado de manera correcta o desproporcionada.

El proyecto contiene elementos que van a ayudar a mejorar la persecución de los delitos terroristas, cerrar la puerta a salidas anticipadas y aumentar y sistematizar el sistema de penas.

Pero lo que considero más valioso de esta iniciativa es que, tanto en su primer trámite en el Senado como en el segundo en la Cámara, se ha actuado con una notable altura de miras y el proyecto ha sido perfeccionado en cada etapa del proceso legislativo.

La delincuencia y la violencia no pueden derrotar a la sociedad organizada.

Como Estado, debemos usar el poder y demostrar que la democracia, a pesar de sus imperfecciones, hay que defenderla hasta el final.

Voto que sí.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Iván Moreira.

A continuación, le ofrezco la palabra al senador don Gastón Saavedra.

El señor SAAVEDRA.-

Discusión en Sala

Gracias, señor Presidente.

La verdad es que quien me antecedió en el uso de la palabra me motiva a enaltecer el rol de legislador, porque el debate legislativo permite que haya cambio de posiciones. Me deja esa impresión, y es grato escucharlo, porque significa que se puede seguir caminando por el sendero de los acuerdos, que es lo que el país requiere.

Además, el senador mencionaba que la ley vigente en nuestro país que determina y sanciona las conductas terroristas tiene cuestionamientos de base relacionados con su legitimidad, con su desactualización, porque nace en 1984 con un enfoque muy distinto respecto de la convivencia nacional, de lo que ocurre y cómo se administra el interior del Estado, de cuáles son las herramientas que se utilizan o se usaron o se pretendieron utilizar en su momento para castigar a quienes disintíamos del régimen el año 1984.

La normativa actual carece de toda eficacia porque su aplicación busca probar el ánimo terrorista. Por lo tanto, es prácticamente imposible aplicar una ley así.

Se trata de elementos que impiden condenas por actos terroristas. Solo para el recuento: hay nada más una condena por juicio oral en esta materia. Entonces, la ley vigente resulta absolutamente ineficaz e inaplicable por la forma como está estructurada.

Este proyecto surge de un mensaje del Ejecutivo, que ha asumido como un desafío permanente ir dotando al país de una modernización, pero, al mismo tiempo, de leyes que permitan robustecer una estrategia que tiene que ver con el orden público y la sanción de las conductas que están fuera del Estado de derecho democrático.

De esta manera, el mensaje:

- 1) Mejora la regulación actual.
- 2) Entrega herramientas eficaces al Ministerio Público para la investigación de delitos terroristas.
- 3) Perfecciona los tipos penales para solucionar la falta de aplicación de la normativa en materia antiterrorista.

Además, cabe considerar la valoración del trabajo colaborativo que se da acá, en el Congreso, y particularmente en el Senado, para sacar adelante una tarea que costó muchísimo, porque son visiones distintas las que existen aquí, y estas visiones diversas deben construir un gran acuerdo para proteger al país, a la nación, a las personas, a su patrimonio frente a este tipo de conductas, que evidentemente no son las que queremos para fortalecer un Estado de derecho democrático como el que nos hemos dado.

Tenemos que cautelar las estructuras político-sociales o económicas del Estado ante la desestabilización que se produce. Ellas son parte de este Estado de derecho democrático que -reitero- nos hemos dado y que debemos cuidar. Esa protección de la democracia es la que permitirá la sana convivencia, para que no tengamos que estar sancionando a las personas porque toman caminos equivocados o siguen conductas absolutamente reprochables y reñidas con la paz y la convivencia interna.

Imponer o inhibir alguna decisión de una autoridad del Estado es también inaceptable, no es lo que necesitamos como país. Y si algunos así lo creen están rotundamente equivocados.

Tienen que existir el debate, el disenso, pero, junto con ello, tenemos que privilegiar los acuerdos.

Por lo tanto, debemos rechazar el camino que solo pretende desmoralizar o someter a la población; el que tenemos que construir es el camino de los acuerdos, como hoy día lo estamos haciendo acá, para poder asegurar la paz social y la convivencia en el país.

Por esta y por otras consideraciones que se han mencionado en la sala, voy a aprobar el informe de la comisión mixta. Considero que este proyecto permite avanzar en una estrategia para asegurar la paz social en el país.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

Muchas gracias senador Gastón Saavedra.

Le ofrezco a continuación la palabra a la senadora Paulina Vodanovic.

La señora VODANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Hoy día tendremos una ley antiterrorista aprobada en democracia, que es moderna y eficaz en su aplicación y que respeta los derechos humanos. Más allá de nuestras diferencias legítimas y de lo que argumentará cada uno, no dejemos pasar la oportunidad de apreciar la señal de que los consensos en materias críticas son posibles.

Cuando nos propusimos presentar un proyecto de ley antiterrorista junto con los senadores Ossandón, Bianchi, Macaya y la senadora Aravena, en lo penalmente sustantivo queríamos una iniciativa que se adaptara a la realidad nacional y siguiera las orientaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es la encargada de ver el tema de la lucha contra el terrorismo.

En lo procesal, perseguíamos un objetivo distinto. En las investigaciones contra el fenómeno terrorista, contar con la posibilidad de detener a los autores antes de que cometan el atentado resulta crucial, y para ello los países emplean sus mejores herramientas tecnológicas.

Por eso, en nuestra moción incluimos dos posibilidades de medidas intrusivas: la intervención de celulares para prender sus cámaras y micrófonos sin conocimiento de su portador y la intervención de redes telefónicas para identificar los celulares de interés, geolocalizarlos y capturar sus señales.

La segunda de estas medidas intrusivas es la que hoy se discute en esta sala.

Se ha dicho que el uso de esta tecnología de intervención de redes sería inconstitucional, en circunstancias de que es la misma modalidad que se usa en países como Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Colombia, Canadá y Alemania, entre otros.

Nadie dice que se trata de un mecanismo que no genere controversia; sabemos que es una medida de última ratio, por su capacidad y eficacia. Y por eso lo agregamos a nuestro proyecto y, además, en la comisión mixta nos preocupamos de cumplir con un claro estándar de constitucionalidad.

La Corte Europea de Derechos Humanos resolvió un caso contra el Reino Unido el año 2021 que también trataba sobre captación de comunicaciones a nivel de redes, involucrando las de criminales y personas comunes y corrientes.

Y dicha corte estableció los siguientes requisitos:

1.- Que se trate de delitos graves.

En la propuesta, solo puede usarse para delitos terroristas, asociaciones criminales e ilícitos muy específicos que tengan pena de crimen.

2.- Que se describa en la ley los requisitos para autorizar el procedimiento.

El IMSI Catcher solo puede utilizarse cuando existan sospechas fundadas, basadas en hechos determinados, y si el resto de las medidas intrusivas del Código Procesal Penal no sirven.

3.- Que se fije el plazo por el que se puede autorizar la intervención.

Pues bien, el plazo queda entregado a un tercero imparcial: el juez. Pero además establecimos por ley que no puede ser superior a treinta días.

4.- Que se establezca plazo para eliminar los datos que no se usarán en investigaciones.

En la propuesta de la comisión, será fijado directamente por el juez de garantía, que es un tercero imparcial, y la forma de efectuar el almacenamiento temporal y destrucción se fijará por una instrucción general del fiscal

Discusión en Sala

nacional.

5.- Que se señalen las consecuencias del incumplimiento de los resguardos en el uso de los datos.

El proyecto impone al fiscal la pena asociada al delito de desacato y, además, lo hace responsable administrativamente de la inobservancia de los resguardos legales y de los que establezcan las instrucciones del fiscal nacional.

6.- Que se establezcan mecanismos de revisión ex post de las medidas.

Aunque nos hubiera gustado que el Ejecutivo propusiera una institucionalidad especial, con presupuesto, que supervisara el uso adecuado de estas medidas intrusivas como política pública de persecución criminal, más allá del caso a caso, de igual manera establecimos una obligación anual del fiscal nacional de entregar información desagregada a las Comisiones de Seguridad del Congreso, tal como se realiza en Estados Unidos para todas las medidas intrusivas judiciales, y recogiendo una preocupación que otro senador socialista, don Alfonso de Urresti, lleva manifestando al menos desde el año 2018.

Todos estos requisitos, que son cumplidos en la propuesta que elaboramos en la comisión mixta, la Corte Europea de Derechos Humanos los exige para intervenciones que abarcan el contenido de las comunicaciones y sus metadatos.

Pues bien, como última medida de resguardo, la propuesta de la comisión mixta es que estas intervenciones solo incluyan algunos metadatos, de modo que la intrusión no permitirá conocer qué se habla entre las personas.

La seguridad de los chilenos y chilenas no puede esperar. Además de la amenaza terrorista, cuya gravedad amerita estar siempre alerta, las bandas criminales extranjeras que han hecho ingreso a nuestro país son la mayor fuente de inseguridad para las personas trabajadoras, que temen llegar de noche de sus trabajos o salir cuando ya se ha puesto el sol.

Esta medida intrusiva debió haber estado desde el primer día en el proyecto de ley contra el crimen organizado que aprobamos el año pasado, ya que los vehículos, los celulares y la ruta del dinero son el rastro que actualmente permite seguir y neutralizar.

Para la ruta del dinero, el proyecto de ley de inteligencia económica está pronto a salir desde la Comisión de Hacienda.

Para el "trackeo" de celulares estamos aprobando el uso de esta tecnología contra el crimen organizado y el terrorismo.

Avancemos antes de que el crimen organizado nos deje atrás.

Votaré a favor del informe de la comisión mixta.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora Paulina Vodanovic.

A continuación, tiene la palabra la senadora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Saludo a la ministra y también a la subsecretaria, aunque no sé si todavía se encuentra por acá.

Quisiera plantear un par de cosas generales, en primer lugar, con respecto al proyecto.

Me parece muy bien -lo dijimos desde el primer momento de su tramitación- el hecho de poder superar la ley que se generó en dictadura y que colocaba como centro de la definición de terrorismo la persecución de las ideas distintas, a los detractores del régimen. Por lo tanto, desde esa perspectiva era una normativa que ponía el ojo, la

Discusión en Sala

duda y la persecución en la disidencia.

También me parece relevante que podamos arribar a definiciones un poco más objetivas, más allá de que igual en algún momento planteamos que, habiendo avanzado en ese tipo de definiciones, no todas incorporaban el elemento central que siempre han tenido todas las regulaciones en esta materia, que es infundir terror en la población.

Y, manifestado aquello, quiero dejar planteada una inquietud, puesto que, si bien ya va a ley, no fue parte de lo que revisó la comisión mixta. Yo sigo manteniendo mi aprensión respecto de quien actúa de forma solitaria pero inconexa, puesto que las definiciones establecidas permiten que, sin pertenecer a una organización terrorista ni pretender cometer delitos terroristas; o sea, sin adherir a alguna organización ni perseguir un fin terrorista ni nada, por el solo hecho de cometer delitos ya definidos la persona quedaría totalmente conectada, conexas.

Digo esto porque quiero insistir en esa materia, donde inclusive me parece que hubo un retroceso con la agregación, que hizo la Cámara de Diputados, de los artículos 7° y 8°, con nuevas tipificaciones, con lo cual quedó rara la redacción. Lo planteé en la discusión anterior y quiero insistir en aquello.

Con respecto a los dos elementos que nos trae el informe de la comisión mixta, quiero reconocer el avance, producto del debate, al tratar de acotar aún más lo establecido en el artículo 19, que partió siendo el artículo 13 en el Senado, el cual permite utilizar la tecnología a que se han referido tan profusamente senadores y senadoras que me han antecedido, que es conocida como IMSI Catcher .

Entiendo que hubo un acotamiento, precisamente a partir de las inquietudes que fuimos generando desde el primer momento en la Comisión de Constitución, que es donde se tramitó el proyecto. Sin embargo, quiero señalar que, si bien se ha restringido en algunos ámbitos, siguen quedando aspectos relevantes, puesto que no se trata de una interceptación telefónica o de una IP de un computador, sino la interceptación de metadatos y de un espacio territorial. No se trata solo de la georreferenciación o la localización de un celular, de un computador, o de lo que se esté registrando, sino que también existe la capacidad de saber cómo se mueve.

Entonces, desde esa perspectiva, si bien se acota por la vía de la resolución fundada, etcétera, no es menos cierto que se amplía a otros delitos, con lo cual yo podría estar de acuerdo, pero discutámoslo donde corresponde, no en esta legislación.

En segundo lugar, aquí se ha dicho que esta tecnología se ocupa en otros países, pero parece que nadie se leyó todos los requerimientos de constitucionalidad que tiene esta tecnología en esos lugares, puesto que interfiere con las libertades individuales, por ejemplo, el derecho al libre tránsito, a la privacidad de las comunicaciones, etcétera. Y aquí no solo se va a perseguir a quien presuntivamente esté en alguna situación vinculada con algún ilícito, sino también al vecino o a quien está cerca.

Entonces, quiero plantear que todavía no queda bien resuelto como salió de la comisión mixta.

Y me quiero sumar a las inquietudes que plantea el informe de la Corte Suprema en materia de cambio de jurisdicción, porque considero compleja la situación. Si vamos a innovar en esa materia, sería muy pertinente, sin interferir en la separación de los poderes del Estado, al menos generar un debate con el Poder Judicial que permita considerarlos en las distintas recomendaciones para generar un espacio de reforma en esta materia.

Por eso, anunciamos nuestro voto en contra de estos dos aspectos, solo de estos dos, de la ley antiterrorista.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora Claudia Pascual.

A continuación, le ofrezco la palabra al senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Presidente, yo entiendo que aquí no estamos discutiendo sobre la necesidad de dictar una ley antiterrorista, porque ya votamos, aprobamos la idea, y se ha avanzado en la voluntad del Ejecutivo y del Parlamento de legislar sobre la materia.

Discusión en Sala

En esta instancia estamos discutiendo dos cuestiones tratadas en la comisión mixta: el artículo 19, que dice relación con mecanismos tecnológicos para interceptar redes o servicios de telefonía, y el artículo 27, respecto de la regla de competencia. Eso estamos discutiendo.

Quiero decir que en Chile hemos tenido problemas con la aplicación de la Ley Antiterrorista, y todos lo sabemos. Porque a lo menos en los últimos quince años no hemos condenado a nadie por esta ley, que yo sepa. Y cuando hubo condena, la Corte Interamericana sancionó al Estado de Chile por esa materia.

Por lo tanto, hemos tenido una ley antiterrorista que no ha funcionado. Y una de las principales razones por las cuales durante los últimos quince años no funcionó es porque el año 2010 se legisló mal, ise legisló mal!

Hoy día, cuando se habla mucho de terrorismo, sobre todo en el sur, el principal líder de la CAM, Héctor Llaitul, no está condenado por la Ley Antiterrorista, sino por la Ley de Seguridad Interior del Estado, para que haya rigurosidad en el debate que estamos sosteniendo.

Yo pregunto: ¿estamos legislando bien acerca de estos dos artículos como para que la futura ley no vaya a tener problemas por la defensa que hagan los distintos autores de estos delitos, ya sea en los tribunales ordinarios, en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema o ya sea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo dudo.

Y una de mis dudas, señora ministra, dice relación con el artículo 19 -fue un problema que se analizó en el debate en la comisión mixta- y las ideas matrices del proyecto, si corresponde o no incorporar otros delitos como el crimen organizado, la infracción a la Ley de Control de Armas, etcétera, donde se pueda invocar una justificación para usar técnicas intrusivas desde el punto de vista tecnológico.

El problema: ¿es correcto, como se decidió en este artículo 19 desde el punto de vista de la procedencia con la idea matriz?

Ahí tiene usted un primer elemento.

Lo segundo, ¿podría haber con esta interceptación, mediante las mencionadas tecnologías, una suerte de pesca de arrastre? Si es así, ahí podríamos tener problemas de constitucionalidad respecto de los derechos de las personas y una serie de otros derechos que no resulta pertinente enumerar, por lo escaso del tiempo.

En tercer lugar, a mi juicio hay una delegación de facultades al fiscal nacional para que dicte normas generales acerca del uso y almacenamiento de esta información.

La pregunta es: ¿estamos facultados para delegar en el fiscal nacional una materia que puede ser de ley? Yo entiendo que deleguemos al Presidente de la República para que tenga el derecho autónomo de ejecutar la ley. Es simplemente una duda que planteo.

Quiero pedirle un minuto más, Presidente, y redondeo la segunda objeción.

Respecto de la regla de competencia, ¿sabe cuál es mi duda? Mi duda, señor Presidente, señora ministra, es que, primero, tenemos un informe negativo de la Corte Suprema, que es el principal tribunal en el territorio de la república respecto de estos temas.

Y segundo, existe una contradicción entre las autoridades del Gobierno. Porque la señora ministra nos ha dado un discurso a favor, pero el ministro secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde, está en contra de esta norma. Estoy leyendo el informe y dice: "expresó su oposición a la norma por diversos motivos"; planteó dudas de constitucionalidad y entregó otros argumentos.

Entonces, nosotros nos vamos a presentar al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema, pero la Corte Interamericana nos va a señalar: "Mire, la Corte Suprema está en contra de esta norma y autoridades del Gobierno (en este caso la ministra del Interior y el ministro secretario general de la Presidencia) sustentan tesis distintas, contradictorias, que se expresan en el informe de la comisión mixta".

Por eso, me pregunto, ¿estamos legislando bien? ¿No nos vamos a quejar en el futuro de que no hicimos las cosas de manera rigurosa y estuvimos apurados por sacar el proyecto, con lo cual vamos a dar pie para futuros problemas y nuevamente nos frustraremos por sacar una norma muy moderna pero que ha recibido algunas pifias

Discusión en Sala

que demuestran un punto de debilidad?

Gracias, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Francisco Huenchumilla.

Le ofrezco la palabra al senador Rodrigo Galilea.

El señor GALILEA.-

Gracias, Presidente.

A mí me gustaría hacer primero una reflexión más histórica.

Todos sabemos que la Ley Antiterrorista venía de 1984 y que fue modificada el año 91, otorgándole mayor legitimidad porque era una modificación hecha en democracia, pero que dejó inaplicable este instrumento legal para perseguir con eficiencia y con eficacia delitos antiterroristas.

¿Y por qué había ocurrido aquello? Porque el tipo penal del terrorismo requería probar una cuestión subjetiva que era muy difícil de lograr y, por lo tanto, sucesivamente los tribunales y quienes intentaban controlar delitos con estas características optaban por otros tipos penales y no por aplicar la Ley Antiterrorista, la cual se había transformado en una normativa completamente ineficaz.

Por lo mismo, el esfuerzo que se ha hecho ahora, donde hay completa coincidencia entre un Partido Socialista, una Renovación Nacional, una UDI, una Democracia Cristiana, un Partido Demócratas, en fin, es de la mayor de importancia.

Habernos puesto de acuerdo en medidas intrusivas para investigar delitos de características terroristas; habernos puesto de acuerdo en la posibilidad de pedir cambio de jurisdicción, de ser necesario; habernos puesto de acuerdo en que hay cierta clase de delitos per se que van a ser considerados terroristas; abordar la figura del lobo solitario, en fin, todo lo que significa afrontar un fenómeno que nos está golpeando, no solamente en Chile, sino en muchas partes, me parece, vuelvo a decir, de la mayor importancia.

Para esto se miraron legislaciones de otros países. Hemos visto algunas discusiones respecto al llamado "IMSI Catcher", que puede, de alguna manera, simular ser parte de la red de telecomunicaciones para captar quién está en determinado lugar, con quién se junta, etcétera.

Este tipo de mecanismos tecnológicos se usan en países plenamente democráticos, como Colombia, Alemania, España. Y el caso español, en muchos de los aspectos, nos ha servido de inspiración.

España también pasó por tener una legislación poco apropiada para combatir el terrorismo que la asoló durante muchísimos años. Y a través de distintas instituciones logró darle respuesta institucional, legal, democrática, a una realidad que, fundamentalmente a través de la ETA, los había golpeado durísimamente. Y eso pasaba por técnicas intrusivas, pasaba por cambios de jurisdicción, pasaba por protección de jueces, de investigadores, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo hoy en Chile, con un grado de unanimidad muy importante, en un ambiente de total democracia, lo que creo que, en sí mismo, tiene un valor gigantesco.

Así es que, Presidente , felicito a todos quienes trabajaron en este proyecto. Pienso que se está dando un gran paso para el país en la persecución de crímenes de la gravedad del terrorismo.

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Rodrigo Galilea.

Pido el acuerdo de la Sala para que pase a presidir, por algunos minutos, el senador Alfonso de Urresti, de manera que este servidor pueda hacer uso de la palabra.

Discusión en Sala

Muchas gracias.

(Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el senador señor De Urresti)

El señor DE URRESTI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el senador Walker.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

No quería perder la oportunidad de anunciar y justificar mi voto favorable en este informe final de la ley antiterrorista.

Reitero la valoración y el agradecimiento al presidente de la comisión mixta, el senador Iván Flores, por este trabajo, por haber concordado estas normas, que permitieron zanjar las diferencias entre ambas cámaras.

Yo quiero recordar dos cosas, y me permito hacer un par de precisiones, de cuestiones que se han señalado en el debate: esta no es la reforma a la ley antiterrorista de la dictadura. Ha habido reforma a la ley antiterrorista en democracia. Algunos lo recordaron: el año 1991, en el gobierno del Presidente Aylwin, y también el año 2010, en el primer gobierno del Presidente Piñera.

Y es cierto que en esa última discusión -me tocó participar como diputado - hubo algunos perfeccionamientos, algunas recomendaciones que se acogieron por parte de organismos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, sacamos a los menores de edad de la ley antiterrorista. Pero también es cierto que desde esa reforma del año 2010 fue mucho más difícil, particularmente para el Ministerio Público, probar el ánimo terrorista. Se eliminaron las presunciones y se incorporó esta carga de la prueba para el Ministerio Público, que implicó, en la especie, que fuera mucho más difícil probar este elemento subjetivo, este ánimo terrorista. Y por eso es que se lograron tan pocas condenas bajo la ley antiterrorista actual.

Una mención honrosa, porque fue una excepción, fue la condena del caso Bombas, que obtuvo el exfiscal regional Raúl Guzmán , hoy día Secretario General del Senado , uno de los pocos casos en que se logró una condena bajo la ley antiterrorista.

Pero la regla general es que fue mucho más difícil probar el ánimo terrorista por parte del Ministerio Público. Por eso era tan importante llegar a acuerdos en esta iniciativa.

Yo quiero valorar, tal como se ha dicho, Presidente , la incorporación de esta posibilidad de hacer interceptaciones bajo el sistema IMSI Catcher , con todos los resguardos.

Porque, como bien lo explicaron el senador Quintana y otros, acá estamos hablando de metadatos, de datos globales y no específicos, con una serie de resguardos. El Congreso Nacional ha establecido los mecanismos de control que el fiscal nacional va a disponer mediante instrucciones generales, los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción seguros de los registros obtenidos, en plena concordancia con la ley de protección de datos personales. Se dispone, además, que el uso indebido de la facultad que incorpora este artículo dará lugar a responsabilidades disciplinarias, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan, de conformidad con el inciso final, en este caso, del artículo pertinente.

Además, en el mes de marzo de cada año el fiscal nacional enviará a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y de la Cámara de Diputados la información anual, desagregada por fiscalía regional, de la cantidad de solicitudes de intervención de redes presentadas por el Ministerio Público, el número de aceptadas y de rechazadas, así como la duración total de las primeras.

Es decir, se le da esta facultad al Ministerio Público, pero con todos los mecanismos de control democrático, emulando lo que ocurre en Alemania y en otros países, donde no se circunscribe solo a las conductas antiterroristas, sino también, por cierto, al crimen organizado. Porque, ¿quién financia al terrorismo? El crimen organizado y el narcotráfico. Son delitos interdependientes entre sí; por eso se incorporaron.

Discusión en Sala

Felicitaciones al trabajo de la comisión mixta, liderada por el Senador Iván Flores, una vez más.

Muchas gracias, Presidente .

El señor DE URRESTI (Presidente accidental).-

Muchas gracias, senador Walker.

No hay más inscritos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la comisión mixta (41 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Araya, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Campillai y Pascual y el señor Núñez.

Se abstuvieron la señora Provoste y los señores Cruz-Coke, De Urresti y Huenchumilla.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Queda aprobado, de esta manera, el informe final de la comisión mixta de este proyecto de la ley, que determina conductas terroristas y fija su penalidad y deroga la ley N° 18.314.

Muchas gracias a la ministra del Interior y de Seguridad Pública , al ministro secretario general de la Presidencia , a la subsecretaria general de la Presidencia y al subsecretario del Interior , que nos acompañaron.

4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 10 de diciembre, 2024. Oficio en Sesión 116. Legislatura 372.

Valparaíso, 10 de diciembre de 2024.

Nº 528/SEC/24

A S.E. la Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314, correspondiente a los Boletines Nos 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos.

- - -

Hago presente a Su Excelencia que dicha proposición, en lo referente al artículo 27, permanente, fue aprobada con el voto favorable de 41 senadores, respecto de un total de 50 senadores en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

Por su parte, la referida proposición, en lo que concierne a los artículos 19 y 24, permanentes, también fue aprobada por 41 votos favorables, respecto de un total de 50 senadores en ejercicio, dándose de esta forma cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, por tratarse de normas de quórum calificado.

- - -

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Su Excelencia.

MATÍAS WALKER PRIETO

Vicepresidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Discusión en Sala

4.4. Discusión en Sala

Discusión Informe Comisión Mixta. Fecha 11 de diciembre, 2024. Oficio en Sesión 116. Legislatura 372.

ESTABLECIMIENTO DE NUEVA LEY ANTITERRORISTA (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETINES NOS 16224-25, 16180-25, 16210-25, 16235-25 Y 16239-25, REFUNDIDOS)

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En segundo lugar, por acuerdo de los Comités Parlamentarios, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley, originado en mensaje, que determina conductas terroristas y fija su penalidad y deroga la ley N° 18.314, correspondiente a los boletines Nos 16224-25, 16180-25, 16210-25, 16235-25 y 16239-25, refundidos).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos base más una hora proporcional distribuida entre las bancadas.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 21 de este boletín de sesiones.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado Bernardo Berger.

El señor BERGER.-

Señor Presidente, quiero felicitar a quienes trabajaron en la Comisión Mixta por haber superado muchas de las ideologías que hasta hoy han impedido que tengamos una ley antiterrorista efectiva.

En la última modificación, en 2010, bajo el gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera, nos vimos obligados a acatar recomendaciones que impusieron al Ministerio Público la carga de gravar un elemento tan subjetivo, como parte del tipo penal, que finalmente han llevado a los magistrados durante todos estos años a tener que utilizar otras leyes para condenar conductas que efectivamente son terroristas, como lo ha sido el caso del señor Llaitul.

Haber logrado acuerdos en forma transversal en las medidas intrusivas que se aprueban en este informe, como pedir cambio de jurisdicción, si es que es necesario, la interceptación de comunicaciones, y haber establecido en forma expresa que otros delitos como el crimen organizado y el narcotráfico, que claramente financian al terrorismo, puedan ser investigados con las mismas medidas intrusivas, es un tremendo logro de este Congreso, un beneficio para el país y una señal contundente de que en Chile las cosas van a cambiar.

Quienes argumenten en esta Sala que este informe debe ser sometido a examen de constitucionalidad están pasando por alto la gravedad de los hechos que están acechando actualmente al país y lo único que están haciendo es seguir poniendo a delincuentes y criminales por sobre la seguridad del país.

Felicito, nuevamente, a quienes trabajaron en este informe y desde ya doy mi apoyo absoluto a lo resuelto por la comisión mixta.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Damos la bienvenida a la ministra del Interior, señora Carolina Tohá.

Tiene la palabra el diputado Henry Leal.

El señor LEAL.-

Discusión en Sala

Señor Presidente, hoy es un día importante para la seguridad en nuestro país, y es importante especialmente para nuestra Región de La Araucanía.

Hoy ipor fin! tendremos aprobada una ley moderna para combatir y enfrentar el terrorismo en Chile.

Hoy, pese a la oposición de algunos, tendremos ley aprobada, y espero que sea por unanimidad.

Con esta iniciativa estamos enviando una señal muy clara a los terroristas, a los violentistas y a los radicales: se van a exponer a penas gravísimas, desde 15 años de cárcel a cadena perpetua. Eso les espera a quienes cometan actos terroristas.

Vamos a dotar de los instrumentos necesarios al Ministerio Público y a las policías para poder enfrentar el narcotráfico. Sin embargo, vemos con preocupación que un sector del gobierno ya ha anunciado que va a votar en contra.

No nos engañemos; hoy no se vota la ley antiterrorista. Ya está aprobada. Lo que hoy se vota es el informe de la Comisión Mixta, y veremos cómo votan los diputados. Estamos convencidos de que, pese al Partido Comunista, pese al Frente Amplio, tendremos ley antiterrorista.

Ellos están en contra de que el Ministerio Público haga uso de las tecnologías, como el IMSI Catcher, ¿acaso no les parece adecuado que cuando se comete un atentado terrorista se pueda situar a quienes estuvieron en ese lugar?

El Partido Comunista y el Frente Amplio han anunciado que van a votar en contra, y no sólo eso, han anunciado que van a ir al Tribunal Constitucional.

Sepan, vecinas y ciudadanos de la Región de La Araucanía, que la izquierda de este país, que la coalición de gobierno, no quiere una ley antiterrorista moderna, no quiere que se use tecnología para buscar a los delincuentes violentistas. Ya anunciaron que van a votar en contra y que irán al Tribunal Constitucional en una abierta conducta antidemocrática, sin respetar a la mayoría.

Espero que el sector del socialismo democrático no ceda a las presiones del Frente Amplio y respalde por una amplia mayoría este proyecto de ley, tan importante para los chilenos.

Estimados colegas y honorable Cámara, después de tanto tiempo de trabajo en la Comisión de Seguridad, donde escuchamos a expertos en la materia, y de trabajar duramente en la Comisión Mixta para sacar un buen proyecto de ley, hay un sector que está dispuesto a votar en contra. Hoy, ante toda la opinión pública, se va a saber quiénes quieren enfrentar el terrorismo y quiénes no. No se excusen en que está en riesgo la privacidad de las personas, porque estamos hablando de terrorismo.

Me da lo mismo que me sitúen en el lugar que quieran. Con el terrorismo, el bien mayor es que se sepa quiénes son los autores para encarcelarlos. Eso es lo que espera la ciudadanía.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia.

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, para mí es importante dejar claras algunas cosas en este debate.

Con la aprobación del proyecto de ley antiterrorista, que ya discutimos -hay claridad en todas sus normas-, se deja atrás el legado oscuro de la dictadura y se moderniza el Estado en esta materia. Eso lo hemos dicho con toda claridad. La legislación vigente -ya lo sabemos no solo es obsoleta por inaplicable, sino porque carga con el estigma de haber sido diseñada para perseguir a quienes desafiaron el régimen de Pinochet.

Chile ya no puede cargar con ese tipo de resabios dictatoriales en su marco legal. Es hora de construir un Estado moderno, comprometido con el debido proceso y con los estándares internacionales de derechos humanos. Eso es

Discusión en Sala

lo que ha guiado nuestra acción durante toda la tramitación de este proyecto de ley.

Este proyecto establece definiciones precisas que distinguen claramente los delitos terroristas de otros delitos. Es un avance que permitirá sancionar actos cuyo propósito sea desestabilizar el Estado democrático o imponer decisiones a la autoridad por medios violentos. Eso no lo compartimos y, además, ha sido claramente aprobado durante esta tramitación.

No obstante, señor Presidente, hay algunos nudos críticos en esta legislación, producto de su paso por la Comisión Mixta. Esos nudos tienen que ver con la implementación de la tecnología IMSI Catcher. Esa tecnología afectará a personas que no tienen relación con los delitos investigados, pues se les interceptarán sus comunicaciones. Eso es lo que estamos cuestionando. Por eso, no estamos de acuerdo con su inclusión, porque representa una amenaza directa a derechos fundamentales, como la privacidad de las comunicaciones y su violabilidad en forma arbitraria. Tenemos legítimas dudas para plantear que este tema en particular es inconstitucional.

Señalo a los colegas que el informe de la Comisión Mixta, aunque sea aprobado por esta Sala, de todas maneras irá a control de constitucional, por contener normas de ley orgánica constitucional. Digo esto para que no se alteren y no desinformen de manera intencionada.

Quisiera reafirmar, señor Presidente, que la futura ley moderniza el Estado en todas sus capacidades, está acorde - es algo muy importante- con los estándares internacionales y nos permite mirar hacia adelante, construyendo herramientas para proteger la vida de las personas, algo que está en nuestra esencia democrática. La persecución del terrorismo debe hacerse con claridad, porque pone en riesgo las bases mismas del Estado democrático. Eso lo sabemos bien.

Por eso, hago un llamado a la responsabilidad y a no validar excesos contenidos en el informe de la Comisión Mixta que distorsionan los acuerdos alcanzados. Es cierto, logramos acuerdos de manera transversal, pero este informe en particular, que integra la tecnología IMSI Catcher, pasa a llevar la idea matriz del proyecto.

Esta es nuestra oportunidad de demostrar a Chile que tenemos la madurez y la voluntad de construir un marco legal actualizado, justo, eficaz y plenamente acorde con la defensa del Estado democrático de derecho.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga.

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a nuestros colegas parlamentarios que nos visitan y a todos quienes nos escuchan.

Hoy se ponen en juego dos valores fundamentales para el país y, creo, para el mundo: la seguridad de todos los habitantes de nuestra tierra y la democracia.

Al renovar y construir un mecanismo jurídico, como este proyecto antiterrorista que estamos discutiendo y que espero que se apruebe con amplia mayoría, nos comenzamos a poner al día en una materia en la que estábamos al debe. Por desidia e intereses particulares de algunos sectores, no habíamos podido modernizar nuestra ley antiterrorista.

Llama la atención, señor Presidente, que los sectores que dicen estar preocupados del irrestricto derecho a la privacidad, ayer lamentaran la caída de un dictador en Siria, se abracen y corran a abrazarse con un dictador en Corea del Norte y avalen dictaduras en Venezuela, Cuba, Nicaragua y en tantas otras partes del mundo. ¡Pongámonos serios!

Por su intermedio, señor Presidente, pregunto al Frente Amplio y al Partido Comunista hasta cuándo mascan para un lado y obran para otro. Dicen ser respetuosos de los derechos humanos de todas las personas, pero hoy no concurren a lo que se les está pidiendo, cual es aprobar el informe de la Comisión Mixta. Sé que la ministra ha

Discusión en Sala

hecho un esfuerzo para enrielar a su gente, pero, francamente, falta un compromiso decidido no con su gobierno, sino con el país.

Vamos a aprobar con gusto este proyecto de ley, porque es necesario. Todas las correcciones que se le hicieron en la Comisión Mixta son bienvenidas.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Saludamos a una delegación de la Municipalidad de Maipú, invitados por la diputada Claudia Mix, integrada por la concejala Ka Quiroz y los concejales Bladymir Muñoz, Felipe Farías y Nicolás Carrancio.

¡Bienvenidos a la Sala de la Cámara de Diputados!

-Aplausos.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries.

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero aclararle al diputado Francisco Undurraga que el Presidente de la República y esta bancada han sido siempre de una sola línea. Donde se violen los derechos humanos, levantaremos la voz.

La nueva ley antiterrorista, que tramitamos en este Parlamento, es un gran avance. Es moderna y eficaz para perseguir y sancionar las conductas terroristas. Supera la falta de legitimidad de la ley actual y corrige los problemas que han surgido en su aplicación, como la discriminación y la falta de debido proceso, garantías fundamentales mínimas para todo ciudadano, razón por la cual fuimos condenados en dos oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque no haya sido fácil, logramos diseñar una nueva ley que, en línea con la legislación comparada, se basa en la pertenencia a una organización terrorista, define la finalidad terrorista, establece delitos que per se son terroristas, incluye medidas intrusivas para su persecución y aborda figuras excepcionales como el lobo solitario, cada vez más presente a nivel global. Además, supera los problemas derivados de la afectación al debido proceso que tiene la actual ley.

Sin embargo, lo que discutimos hoy no son los logros de la nueva ley en proyecto, que ya se aprobaron, sino que dos normas específicas que generaron diferencias y dudas legítimas durante su tramitación. Es decir, aunque estas normas se rechacen, contaremos con una nueva ley antiterrorista capaz de encarar los desafíos en esta materia.

Las normas en cuestión son el uso del IMSI Catcher, una tecnología de interceptación de comunicaciones. Aunque se restringió su uso en la discusión y eso se celebra, ello no es suficiente para disipar nuestra preocupación. Persisten dudas sobre su impacto en libertades y derechos fundamentales, como la privacidad, la libertad de desplazamiento y la protección de datos personales.

Además, si bien se restringió por un lado, se extendió por otro al hacerlo aplicable a otros crímenes, cuestión que podría debatirse, pero en el marco de sus respectivas leyes y no en esta, porque se alejan de la idea central del proyecto, que son las conductas terroristas.

En segundo lugar, está la regla de competencia que traslada, como decía, la competencia de juicios en los que se persiguen delitos terroristas a su tramitación en Santiago, pretendiendo con ello evitar amenazas en el contexto de la realización de esos juicios. Esto, además de haber sido rechazado por la Corte Suprema, podría vulnerar el derecho al juez natural y no parece necesario considerando las normas que ya existen en la legislación, a propósito de las relativas a la ley de reincidencia.

Discusión en Sala

Tenemos un proyecto que constituye un avance sustantivo respecto de la actual ley y que no se empaña por una duda legítima respecto de dos normas.

Quiero recordarle a esta Sala que este proyecto de ley irá de todas maneras al Tribunal Constitucional, en aquello que se relaciona con la regla de competencia, porque se trata de una ley orgánica constitucional que se vería modificada. Por lo tanto, a propósito de que esta iniciativa va al Tribunal Constitucional, bien estaría que tuviéramos certeza absoluta de que no estamos infringiendo otras libertades o de que este proyecto, al incorporar otros delitos para que sean sujetos del IMSI Catcher, no se aleja de la idea matriz.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Gloria Naveillan.

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señor Presidente, con mucho orgullo sacamos adelante este proyecto de ley antiterrorista. Me tocó presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y, por lo tanto, ver la tramitación de este proyecto.

Creo que es un tremendo avance.

Pero es importante recordar por qué tuvimos que tramitar esta iniciativa ahora. Entre el 2010 y el 2011, se produjeron una serie de huelgas de hambre de comuneros mapuches que estaban acusados por la ley antiterrorista de ese minuto.

Llegaron a ser 34 comuneros que estuvieron 82 días en huelga de hambre, la cual fue bien relativa, porque después de 82 días nadie habría quedado vivo, con el apoyo de muchos parlamentarios de la época, que hoy ocupan cargos en este gobierno. Incluso, con el apoyo del entonces diputado y hoy exsubsecretario Manuel Monsalve, quien fue sacado en andas por Gendarmería de la cárcel de Angol, después haber ido a acompañar y apoyar, haciendo huelga de hambre él y varios otros que incluso están sentados en esta Sala.

Esa huelga se depuso solo porque llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo fue reformar la ley antiterrorista de ese entonces, de modo tal que fuera inaplicable, como efectivamente fue desde ese momento hasta el día de hoy en que la volvimos a reformar.

Por eso, es tan importante la reforma que estamos haciendo hoy, porque esta nueva ley antiterrorista sí se podrá aplicar. Muchos de los que hoy están presos, condenados por otro tipo de leyes -incendio con resultado de muerte y todas las figuras legales que se han tenido que buscar para lograr dejarlos privados de libertad-, de aquí en adelante podrán ser acusados por la ley antiterrorista.

Por eso, es tan importante esta iniciativa, porque, desgraciadamente, el terrorismo en Chile existe. No solo existe el crimen organizado, sino también el terrorismo, y los que somos de La Araucanía lo sabemos, porque en esto el Estado, a través de algunas organizaciones, como, por ejemplo, la Conadi, ha contribuido comprándole tierras a esta gente para que expandan sus territorios.

Hoy Temuicui, donde el Estado difícilmente logra entrar, es un antro donde sabemos que hay terroristas, pero ¿por qué están ahí? Porque la Conadi compró esas tierras. Hoy Conadi sigue comprando tierras en distintos lugares de Chile. Eso lo debemos detener.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán.

Discusión en Sala

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la señora ministra.

Cientos de familias que han sido víctimas del terrorismo, de las cuales la gran mayoría son de la Región de La Araucanía, que represento en este Congreso Nacional, esperan que se haga justicia y que no se vuelva a vivir la impunidad que ha existido en la mayoría de los casos.

Por eso, apoyo con fuerza este proyecto, que, si bien no es perfecto, permitirá conseguir una persecución penal eficaz y anticipada del terrorismo, habilitando el uso de técnicas especiales de investigación asociadas a la nueva norma contra el crimen organizado y endureciendo las penas para quienes las cometan.

Debemos dar ejemplos claros de que no toleraremos más el terrorismo y mucho menos en La Araucanía, que tanto ha sufrido. Con esto les estaremos devolviendo la esperanza a los vecinos de Collipulli, Ercilla, Victoria, Lumaco, Traiguén, Angol y Curacautín, entre otras, de que cambiará este flagelo.

Lo he señalado antes y lo reitero nuevamente: es muy necesario e imperativo que se respalde a las instituciones de seguridad, como son Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), para que adopten todas las medidas necesarias para combatir el terrorismo.

Es el momento de enfrentar con fuerza el terrorismo en nuestra región y dar las garantías para que la paz se imponga sobre la violencia, para que la justicia por fin venza a la injusticia y así mis vecinos puedan volver a sentirse seguros en la hermosa tierra de la cual provengo y que estoy representando con fuerza en esta Sala.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán.

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, nuestro país tiene una ley antiterrorista obsoleta, que ha costado no solo décadas de inacción, sino también decenas de vidas inocentes.

El 4 de enero del 2013, un matrimonio de ancianos fue brutalmente asesinado, quemados vivos por un grupo terrorista liderado por Celestino Córdova. Este hombre, condenado por tribunales independientes por incendio con homicidio, continuó hasta hace pocos meses recibiendo la condescendencia de sectores políticos afines a este gobierno.

Este año tres carabineros han sido asesinados a sangre fría, dejando a sus familias devastadas y una terrible sensación de descontrol e impunidad. Cada uno de estos actos responde a una misma definición: terrorismo, violencia para infundir temor con fines políticos, lo que bajo ninguna causa o circunstancia puede seguir siendo tolerado.

El último esfuerzo serio por actualizar esta legislación provino del Presidente Sebastián Piñera, quien hasta el final de su mandato impulsó con urgencia un proyecto que desde el 2014 permanece estancado en el Senado.

Como era previsible, la tramitación de esta iniciativa quedó olvidada por el actual gobierno, que tardó mucho en darse cuenta de que discursos vacíos sobre el Wallmapu no ofrecen soluciones cuando sus propias autoridades son recibidas con balas en territorios que están en conflicto.

Desde Evópoli, que forma parte de la autoría de este proyecto en el Senado, hacemos un llamado claro: esta Cámara no puede seguir postergando la protección que la ciudadanía exige y merece.

La izquierda no democrática, que está presente en esta Sala y que ayer en el Senado votó en contra este proyecto, no puede estar más preocupada de proteger sensibilidades políticas que de velar por la seguridad de nuestro pueblo.

Discusión en Sala

No permitiremos que las excusas sigan aplazando lo impostergable. No olvidaremos a los inocentes que han muerto por un Estado que les ha fallado. No toleraremos nunca más el terrorismo ni a quienes, desde partidos de gobierno, con su acción u omisión, les dan la espalda a la democracia, a los derechos humanos y a una sociedad en paz. No seremos cómplices de ellos.

Votaremos a favor esta nueva ley antiterrorista.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano.

El señor GIORDANO.-

Señor Presidente, hoy nos enfrentamos a un dilema que es crucial: cómo se garantiza la seguridad de nuestra ciudadanía frente al terrorismo sin sacrificar simultáneamente los derechos fundamentales que definen nuestra democracia.

Este es un debate que no puede ser abordado desde el miedo, sino que tiene que serlo desde la razón, desde la proporcionalidad y también desde el respeto irrestricto a las libertades individuales. En este sentido, quiero denunciar la hipocresía de algunos discursos que hemos escuchado de quienes hoy dicen no tener problemas con que a civiles, sin ningún tipo de vínculo con el delito, se les generen intromisiones en sus llamadas, en sus mensajes privados o en sus imágenes, pero que se opusieron con total dureza al levantamiento del secreto bancario, que ha sido una herramienta fundamental en todo el mundo para enfrentar el narcotráfico y la evasión tributaria.

Apoyo firmemente el principio de dotar al Estado de herramientas eficaces para combatir el terrorismo, que es un flagelo que ha cobrado y ha afectado demasiadas vidas en el mundo.

Voy a destacar elementos que me parecen importantes de esta iniciativa: primero, actualiza el tratamiento jurídico-penal de las conductas terroristas, dejando atrás las características subjetivas y arbitrarias que rondaban en la antigua ley. También redefine los delitos terroristas y los traslada al Código Penal, lo que es una buena noticia porque simplifica las figuras penales, pero, además, porque elimina ese elemento subjetivo tan llamativo que era “el ánimo terrorista”. Asimismo, refuerza las técnicas especiales de investigación, pero ¡ojo!, bajo un estricto control judicial.

Son avances que resultan bastante relevantes y cruciales para evitar interpretaciones discrecionales que puedan ser utilizadas, por ejemplo, para criminalizar protestas sociales o movimientos sociales, asegurando que solo las acciones que realmente persigan fines desestabilizadores del Estado democrático sean tipificadas como terrorismo.

Eso es lo positivo.

Sin embargo, también debo señalar algunas críticas. Me preocupa fundamentalmente que ciertas medidas propuestas, como el uso del dispositivo IMSI Catcher, puedan traspasar líneas que nuestra propia Constitución protege con recelo. Este es un conflicto de larga data entre la seguridad pública y los derechos fundamentales.

La Defensoría Penal Pública ha sido clara. Recordemos: toda medida intrusiva debe superar el test de proporcionalidad -estoy parafraseando-, debe tener un fin legítimo, ser adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto. Francamente, da la sensación de que algunas de esas medidas no superan ese test de proporcionalidad.

Tenemos acuerdo con la mayoría de las propuestas de esta nueva y moderna legislación y la vamos a aprobar, pero tenemos reparos con los dispositivos IMSI Catcher, que no solo permiten identificar a las personas que son investigadas por delito, sino también a quienes están presentes en un área bastante mayor. Además, tienen la capacidad de escuchar llamadas, de leer mensajes y hasta de suplantar identidades. Estas capacidades no solo son

Discusión en Sala

innecesarias para la persecución penal en casos de terrorismo, pero también de otros delitos graves, sino que, además, abren la puerta a intromisiones profundas, lo que representa un peligro evidente para la privacidad de cualquier ciudadano que nada tiene que ver con actividades delictuales.

Sabemos que existen otros mecanismos menos intrusivos. Está la solicitud de datos específicos a las compañías telefónicas o el uso de herramientas de geolocalización menos invasivas. Entonces, uno se pregunta por qué se elige una herramienta que en la práctica puede afectar a ciudadanos comunes más que a los presuntos terroristas. Recordemos que quienes están detrás de este tipo de actividades, además, no suelen utilizar métodos de comunicación fácilmente rastreables, por lo que esta medida, este instrumento, esta tecnología puede ser bastante ineficaz para su declarado objetivo. El principio de proporcionalidad, en estricto sentido, es muy claro. Los beneficios de esta medida no superan los potenciales daños que puede causar a derechos fundamentales de nuestra población.

Además, la ampliación de estas medidas a delitos no terroristas, como los vinculados al crimen organizado, puede generar una alarma. En Chile, la definición de asociación delictiva es tan amplia que podría incluir desde organizaciones criminales complejas, que evidentemente uno quiere atacar, hasta a tres personas vendiendo productos falsificados. Es una vaguedad que, sumada al almacenamiento de datos irrelevantes por parte del Ministerio Público, abre la puerta a abusos que me parece que ningún Estado debiese estar disponible a tolerar.

Creo que es un peligro permitir que nuestra legislación convierta a Chile en un país donde herramientas diseñadas para el combate al terrorismo terminen desvirtuadas y se puedan utilizar para criminalizar otro tipo de actividades o para espiar a ciudadanos comunes. Ello tendría que ser revisado por el Tribunal Constitucional.

Como país no debemos vivir eligiendo entre seguridad y derechos humanos. Ambos son pilares que pueden y deben convivir. Hoy esta Cámara tiene la responsabilidad de garantizar que cada herramienta que aprobemos para combatir el terrorismo sea efectiva, necesaria y respetuosa de los principios democráticos.

No permitamos, colegas, que en nombre de la seguridad terminemos sacrificando algo cuyo valor es inconmensurable: la libertad y la privacidad de civiles que son inocentes y honestos.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet.

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, esta iniciativa es fundamental porque estamos hablando de la libertad. Cuando hay terrorismo, se atenta contra el principio fundamental de la sociedad: el desarrollo de la libertad.

El primer principio básico y el primer derecho que tiene todo ciudadano es el de poder ejercer dentro de la esfera pública su libertad, y no atentar contra la libertad de otro. Pero cuando efectivamente esta libertad, a partir del crimen organizado, de la delincuencia o del terrorismo, se ve constreñida, ya no hay posibilidad de libertad.

En la Araucanía tenemos terrorismo. A nosotros no nos van a contar qué es el terrorismo.

Tenemos terrorismo y vivimos en un contexto terrorista. Según el índice mundial de terrorismo, estamos en el lugar 17. Se trata de esconder esta cifra, pero esa es la realidad.

¿Algún día estuvimos mejor? Sí, estuvimos mucho mejor. Hace varios años estábamos mucho mejor, pese a que se decía que había terrorismo. Recuerdo que la derecha de la época decía "hay terrorismo". Pero si comparamos eso con lo que fue evolucionando la situación, veremos que en el gobierno de la Presidenta Bachelet estábamos en el lugar número 63, en el gobierno del Presidente Piñera llegamos al lugar 18, y hoy estamos en el lugar 17. Mientras más abajo, más terrorismo.

La realidad es que hay zonas en el país donde el Estado no controla la seguridad. Sin embargo, hoy se ha

Discusión en Sala

descalificado -ni siquiera criticado- una herramienta que hemos aprobado en la Comisión de Seguridad Ciudadana y en la Comisión Mixta, que tiene que ver con esta nueva tecnología, el IMSI Catcher, que ya tiene un desarrollo. Estoy feliz con eso. ¿Saben por qué? Porque en la Araucanía, donde hay extensos territorios en los que operan grupos terroristas -hay cinco grupos terroristas-, efectivamente podremos saber qué conversan y vamos a poder ir tras ellos. Con esa tecnología podremos ir tras ellos. El gobierno tampoco va a tener excusas y va a tener que implementar esa tecnología.

Hoy tenemos un proyecto que moderniza el sistema para perseguir el terrorismo, lo que era una demanda permanente que nos hacía la fiscalía. Es un avance. En general, esta iniciativa avanza mucho respecto de lo que teníamos.

Que no se busquen excusas para votar en contra algunos artículos, porque, si lo hacen, estarán votando en contra de la libertad.

Efectivamente prefiero que me vean lo que tengo en mi teléfono; no tengo ningún problema. No tengo ningún problema con que observen lo que está en mi teléfono, porque, además, toda esa información queda encriptada; esa información finalmente es residual y se destruye.

Espero que hoy esta Cámara dé una señal al país con una de las iniciativas más importantes que se han legislado.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter.

El señor CARTER.-

Señorita Presidenta, este proyecto entrega una respuesta concreta y necesaria frente a una amenaza que afecta la seguridad de todos los chilenos. No permitiremos que la violencia extrema, los atentados y el miedo sigan imponiéndose en nuestro país.

La falta de una normativa ha permitido que organizaciones involucradas en atentados explosivos e incendiarios y en violencia organizada operen sin sanciones adecuadas. La actual ley N° 18.314, creada en los años ochenta, aborda fenómenos como el terrorismo moderno y el crimen organizado transnacional, dejando vacíos críticos en la persecución de delitos.

Sectores del oficialismo han criticado la iniciativa por temor a la criminalización de movimientos sociales, lo que ha retrasado de forma innecesaria su aprobación, a pesar de la necesidad urgente de mayor seguridad.

Los atentados como la explosión de la estación del Metro Escuela Militar, ocurrida en 2014, que dejó catorce heridos, y las detonaciones en otras estaciones del metro de Santiago evidencian la capacidad de los grupos organizados para sembrar temor en zonas urbanas. A esto se suma el "Caso Bombas", en 2009, 2010 y 2014, con ataques a bancos y espacios públicos que expusieron las falencias de la legislación vigente.

Por otra parte, en la macrozona sur, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) ha reivindicado más de 240 atentados ocurridos en 2023, los cuales afectaron a agricultores y empresas.

Además, las explosiones, como la de 2019 en el barrio Yungay, donde reside el Presidente, reflejan una amenaza tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

Respecto del uso del IMSI Catcher, la necesidad de esta tecnología, en parte, surge gracias a la izquierda chilena. Fueron ustedes los que legitimaron la violencia; fueron ustedes los que hablaron de movimientos sociales cuando se trataba de terroristas; en Wallmapu recibieron a balazos a la ministra del Interior. Fueron ustedes los que llamaron manifestantes a los terroristas que quemaron supermercados y el metro de Santiago. ¿Recuerdan eso? Pues bien, esta tecnología es gracias a ustedes; gracias a esos aplausos que le dieron a la primera línea cuando entraron al ex Congreso Nacional.

Discusión en Sala

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva.

El señor LEIVA.-

Señorita Presidenta, dentro del tiempo del que dispongo, pretendo hacerme cargo de una serie de observaciones que, a mi juicio, no tienen fundamento alguno.

Aquí no estamos hablando de conculcar garantías individuales como la inviolabilidad de las comunicaciones o de los datos personales, que está garantizada en el artículo 19, número 5, de nuestra Constitución, sino únicamente de la individualización de un dispositivo electrónico a través de su IMSI, IMEI, SIM Card, dirección IP y georreferenciación.

¡No es nada más de lo que actualmente nuestra legislación permite! Parece que muchos omiten que la ley No 21.577, contra el crimen organizado, promulgada en junio del año recién pasado, habilita medidas intrusivas incluso más complejas.

Hoy, previa autorización judicial, el Ministerio Público le puede pedir a un tribunal que autorice la georreferenciación e individualización de dispositivos electrónicos dentro de un radio o margen territorial específico. ¿Puede hacerlo? Sí.

Además, las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación de resguardar esos datos durante un año. Vale decir, transcurrido ese tiempo y previa autorización judicial, un fiscal de la República puede solicitar información sobre todas las personas que se encontraban en un lugar específico y cuáles fueron sus comunicaciones, ya que las empresas están obligadas a proteger esos datos por un año.

Aquí no hablamos de interceptación de comunicaciones ni de vulneración de protección de datos. Lo que puede haber generado un error es que, en el primer trámite constitucional, esta tecnología, denominada IMSI Catcher, permitía interceptar todo tipo de comunicaciones, ¡ide comunicaciones! Bueno, eso, en esta Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, fue debidamente modificado y quedó restringido única y exclusivamente a la georreferenciación y a la individualización del dispositivo electrónico.

¡Nada que ver con la interceptación de comunicaciones!

Es más, luego, en la Comisión Mixta, esto se perfeccionó y restringió mucho más, pues se estableció que toda la información residual que pudiera existir respecto de la georreferenciación de dispositivos electrónicos no puede iniciar, como información residual, otro tipo de investigaciones. Además, el Ministerio Público tiene la obligación de destruir esos datos dentro de treinta días, e incluso se establecen sanciones penales para los funcionarios públicos que atenten contra el resguardo de esa información.

Estamos frente a una herramienta tecnológica que emula a las antenas y que permite hacer exactamente lo que hoy día se hace con un trámite burocrático, siempre previa autorización judicial para georreferenciar e individualizar los dispositivos electrónicos utilizados en crímenes complejos, como son las conductas terroristas y otro tipo de delitos asociados a estas, como el narcotráfico, que financia al terrorismo, y el crimen organizado, que permite el lavado de activos que provienen, justamente, de estas conductas terroristas.

Por eso, lo que estamos haciendo es entregar mayores herramientas a un Estado para dar respuesta a la complejización de los fenómenos delictivos y abordar figuras delictivas que nuestra legislación y todo Estado aborrecen, como las conductas terroristas. Siempre, previa autorización judicial y dentro del marco de una ley antiterrorista que no define cualquier conducta como terrorismo, sino que las tipifica, objetivizándolas.

Por lo tanto, este IMSI Catcher es una tecnología idónea, ya que, a diferencia de la triangulación de telecomunicaciones habilitada hoy por el artículo 218 ter del Código Procesal Penal como técnica especial investigativa, método que tiene un margen de error de 100 metros o más, este dispositivo tiene un margen de

Discusión en Sala

error de solo 2 metros. Esto podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona secuestrada y extorsionada en el contexto de una conducta terrorista que busca compeler a una autoridad a tomar una decisión.

Aquí no se viola ninguna garantía constitucional. Esta medida es mucho menos lesiva e intrusiva que las disposiciones que hoy día, como técnica especial de investigación, están autorizadas por nuestra legislación, por esta Cámara de Diputados y por este Congreso Nacional desde junio de 2023. Lo que se requiere es mayor precisión.

Por último, es importante señalar que el proyecto otorga autonomía al Estado para tomar estas decisiones, y que no estamos supeditados a la decisión de una empresa de telecomunicaciones. Este IMSI Catcher, que es una maletita, dependerá directamente de las policías o del Ministerio Público.

Por eso, llamo a aprobar este proyecto de ley, perfeccionado en la Comisión Mixta.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla.

El señor VIDELA.-

Señorita Presidenta, quien nada hace, nada teme; por lo tanto, creemos que esta ley antiterrorista debe ser aprobada, y esa es la decisión que, por supuesto, ha tomado la bancada del Partido Liberal al respaldar este avance.

Creemos que, frente a lo que hoy está ocurriendo en Chile, tanto en el sur como en el norte, si realmente queremos terminar con estas bandas criminales que amenazan y extorsionan, debemos avanzar en una ley que, como ha quedado absolutamente claro, no viola ninguna garantía constitucional, tal como han señalado otros colegas.

Hemos esperado muchos años para avanzar en una ley que esté acorde con los tiempos que vivimos, en los que, lamentablemente, convivimos a diario con el crimen organizado y la delincuencia. Eso es lo que la ciudadanía requiere, y se lo digo, por intermedio de la Mesa, a la ministra del Interior y al ministro Elizalde.

Reitero que, desde la bancada liberal, vamos a aprobar esta iniciativa y siempre estaremos presentes para luchar contra el crimen organizado y avanzar en leyes que permitan entregar paz y tranquilidad a los vecinos de todo Chile, especialmente a los de la Región de Antofagasta.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza.

El señor MEZA.-

Señorita Presidenta, lo que percibo en la discusión de esta ley antiterrorista, que está llegando al final de su tramitación, es que existe un consenso más o menos extendido respecto de la necesidad de modernizar esta legislación, ya que es evidente que la normativa actual ha quedado desfasada para enfrentar los problemas que vivimos hoy, no solo en la zona sur, sino también en otras regiones de nuestro país, como acaba de señalar el diputado Videla.

Lamentablemente, existen organizaciones terroristas que buscan extenderse. También existe un consenso en que esta ley viene a enfrentar muchos de esos problemas.

Discusión en Sala

Presidenta, quiero aprovechar de aclarar o desmentir una fake news que se ha estado propagando durante el último tiempo. Hace solo unas horas, la ministra vocera de gobierno dijo que nosotros hemos votado en contra todas las leyes de seguridad. ¡Esa sí que es una fake news! La ley de reincidencia, la Defensoría de las Víctimas, los narcofunerales, la ley antiterrorista, que ahora vamos a votar favorablemente; la Fiscalía Supraterritorial, la ley de sicariatos, la ley de usurpaciones, la “ley Nain-Retamal” y muchas más han sido aprobadas gracias a la votación favorable del Partido Republicano, tal como ocurrirá ahora con la ley antiterrorista.

Estoy seguro de que la ministra Tohá sabe reconocer que, a pesar de las diferencias, cuando se trata de la seguridad de los chilenos, nosotros estamos a favor de los buenos proyectos de ley. Ahora bien, no nos pidan, por supuesto, que aumentemos los recursos y entreguemos plata a un Ministerio de Seguridad que no servirá para nada. ¡Permítannos disentir en ese sentido!

Avanzar en esta ley antiterrorista también es un acto de justicia con todas las víctimas - por supuesto que sí-, pero también pongamos en la palestra un concepto fundamental y del que muchos han hablado: la proporcionalidad.

En ese sentido, me parece impresentable que en nuestro país enfrentemos con toda la dureza de la ley a una señora que vende ensaladas y, debido a que en un mes le fue bien, ya que vendió cincuenta productos y recibió cincuenta transferencias, haya que revisarle sus cuentas bancarias, pero, sin embargo, no estén dispuestos a aprobar la aplicación de sistemas de seguridad que permitan perseguir a los terroristas, porque me imagino que los terroristas y los asesinos son mucho más peligrosos que la emprendedora que vende ensaladas en una feria. A esa proporcionalidad me refiero. Un diputado ya lo decía, pero creo que, justamente, quedó en entredicho y en evidencia la proporcionalidad trastocada de algunos.

Votaremos a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya.

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señorita Presidenta, en mi intervención trataré de explicar, de la manera más didáctica posible, la necesidad de aprobar los artículos del informe de la Comisión Mixta, porque, como se ha dicho suficientemente, la ley antiterrorista está lista.

Sin embargo, hubo desacuerdos en dos partes fundamentales que se discutieron, en las que la Cámara y el Senado tienen posiciones distintas, que fueron resueltas en la Comisión Mixta de la forma que explicaré a continuación.

Parto por el tema de la competencia, que básicamente busca generar condiciones de seguridad y de imparcialidad para el juez que puede, en casos calificados, juzgar algún tema relativo a conductas terroristas. Aquí no se altera la regla del juez natural, porque quien fallará seguirá siendo un juez de garantía. Lo que se altera es la competencia territorial, que es una cuestión absolutamente distinta. En consecuencia, que se altere la competencia territorial, es decir, que eventualmente se traslade desde la Región de La Araucanía a la Metropolitana, no modifica la regla de conocimiento del juez.

La competencia no significa, por ejemplo, que una conducta terrorista que debía resolver un juez de garantía de Temuco, vaya a ser resuelta por un juez unipersonal de la Corte Suprema en Santiago, así como tampoco significa que una conducta terrorista que debía ser sometida a control de un juez de garantía de Perquillauquén vaya a ser conocida por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. No se altera la competencia natural; lo que se cambian son las reglas de competencia, es decir, el ámbito de jurisdicción donde se ejerce.

Por lo tanto, a nuestro entender, eso no vulnera ninguna garantía ni tampoco es una cuestión que sea extraña en el ordenamiento jurídico nacional y, mucho menos, en el internacional.

Esta regla busca dar más independencia a los jueces, toda vez que, conocidas conductas terroristas -como existieron y existen, y se ha legislado para proteger a jueces, fiscales e intervinientes en procesos terroristas-, es

Discusión en Sala

natural que podamos tener esta regla que altera la competencia territorial, pero no modifica el juez natural.

No es que el proyecto les dé competencias a un juez militar o a un ministro de la Corte Suprema para pronunciarse respecto de conductas terroristas, sino que se las da a jueces de garantía de un territorio distinto. A mi juicio, este es un tema relevante y que puede ser considerado por quienes hoy no están por aprobar el informe de la Comisión Mixta.

Ahora bien, respecto de uno de los temas más polémicos, el IMSI Catcher, soy autor de la indicación que amplía la utilización del IMSI Catcher a asociación criminal, narcotráfico y a la ley de control de armas. La propuesta original era que esto rigiera solo entre las regiones de Arica y Parinacota, y de Coquimbo, habida consideración de la crisis de seguridad que se vive en la macrozona norte. Con un buen criterio, la Comisión Mixta hizo extensible su uso a todo el territorio nacional y, además, puso márgenes para la utilización del IMSI Catcher.

El IMSI Catcher siempre requerirá autorización judicial y, a través de las policías, lo utilizará el Ministerio Público; es decir, no estará en el futuro Ministerio de Seguridad, no lo usará una autoridad administrativa, sino que alguien del Ministerio Público, con las policías, será quien lo administre.

Aquí no se perseguirá políticamente a nadie, porque el Ministerio Público no persigue políticamente a nadie. Además, entiendo que los jueces en nuestro país fallan conforme a derecho y no a juicios políticos; por lo tanto, hay que despejar el miedo de que esta será una herramienta prácticamente de persecución política a determinadas personas. Vuelvo a insistir: se utiliza con autorización judicial y por el Ministerio Público, a través de las policías, y esa es una garantía muy importante.

Daré un ejemplo. Si hay tanta preocupación por la privacidad para que digan: “Esto se podría mal usar”, ¿no sería más consistente con ese argumento proponer quitarles las armas de fuego a las policías? Porque si pueden interferir en la privacidad, ¿por qué no es más importante prevenir que no se asesine a una persona? Por lo anterior, el argumento basado en decir que esto es riesgoso no es correcto, ya que las armas de fuego son mucho más riesgosas.

Los llamo a confiar en la utilización institucional de esta herramienta, porque cumple todos los estándares de proporcionalidad. No es correcto decir que se van a intervenir los mensajes, porque el IMSI Catcher no va a entrar a WhatsApp ni a Signal ni a la mensajería o a los correos electrónicos, porque no interferirá comunicaciones. Eso no está en ninguna parte; lo que sí está incorporado es la posibilidad de realizar, como muy bien explicó el diputado Leiva, la georreferenciación del número telefónico y ubicación de la persona; es eso. Estamos hablando de delitos terroristas, asociación criminal, ley de drogas y ley de tenencia de armas.

Daré otro ejemplo muy concreto. Hace un par de días, en la Región de Antofagasta, una banda de crimen organizado entró a una faena minera utilizando armas largas de guerra para robar cátodos de cobre, lo que puso a todos los trabajadores en riesgo. Como en el lugar no hay buena señal para comunicación, el IMSI Catcher habría permitido identificar a esas personas, porque eso se puede entender como asociación criminal y, en ese caso, podría utilizarse. De hecho, está pensado para lugares donde es difícil el control estatal, específicamente, en el norte del país.

Por lo tanto, los llamo a confiar en que el IMSI Catcher no vulnera absolutamente ninguna garantía constitucional, porque no está permitida la interceptación de las comunicaciones, así como tampoco esa tecnología permite captar los mensajes o entrar a los correos electrónicos. En síntesis, es solamente el nombre, número de teléfono y ubicación geográfica de una persona.

Además, creo que, si le preguntáramos al común de las personas en nuestro país si, respecto de estos delitos, están disponibles para suministrar información al Ministerio Público -si es que un juez considera que concurren los requisitos de gravedad-, lo más probable es que la ciudadanía diga que sí autoriza que se sepa si estuvo en el lugar donde se cometió el ilícito. No hay que caer en la discusión respecto de si es seguridad o derechos fundamentales, porque no estamos en esa situación.

Por lo mismo, lo que debemos hacer es usar, sin ningún tipo de prejuicio, herramientas que son útiles.

En relación con lo anterior, comparto en un ciento por ciento el emplazamiento hacia la oposición: si estamos permitiendo la utilización de esta herramienta, nada obsta a que abramos el secreto bancario. Si realmente hablamos de una solución sistémica, porque aquí no hay proyectos únicos, dicha solución consiste en fortalecer la

Discusión en Sala

persecución criminal y perseguir la ruta del dinero. Para eso, debemos estar todos de acuerdo, tal como lo hacemos ahora, en utilizar esta herramienta, por lo que llamo a desmitificar lo que se ha dicho respecto del IMSI Catcher.

Por último, son solo dos artículos. No es real que estemos votando la ley antiterrorista, sino que el informe de la Comisión Mixta, para que tengamos herramientas que realmente sirvan en la persecución de sistemas criminales que amenazan la democracia y que, lamentablemente, tienen más capacidad y acceso a tecnologías que el propio Estado.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Melo.

El señor MELO.-

Señorita Presidenta, digamos las cosas como son: la nueva ley antiterrorista ya fue aprobada en lo sustancial y hoy votaremos dos normas que no son parte de las ideas matrices del proyecto de ley, pero que sí están en el informe de la Comisión Mixta, la cual innovó en un tema muy específico e imposible de soslayar, dada su relevancia para la ciudadanía; por lo mismo, se debe hablar de aquello de la forma más transparente posible, con el objeto de comprender su relevancia.

Se trata del uso del IMSI Catcher, que actúa como dispositivo de pesca de arrastre, capturando de forma indiscriminada datos de comunicación de todas las personas dentro de su rango. Entre estos datos se incluyen metadatos, como números, IMEI, IMSI y geolocalización.

Es legítimo cuestionar el uso que se pueda dar a los contenidos de llamadas y mensajes. Si bien la Comisión Mixta restringe su empleo, persiste una duda razonable sobre qué ocurrirá con dichos mensajes una vez en manos del Ministerio Público.

Esta es la duda legítima que tenemos, puesto que, de ser así, se vulnera el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, garantizados en el artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de Chile.

Aunque es posible asegurar que se deshabiliten ciertas funciones de escucha, no existen garantías de que efectivamente esto se pueda cumplir. Además, cabe señalar que la utilización de esta herramienta podría tener un impacto desproporcionado sobre ciudadanos comunes, en lugar de centrarse en los verdaderos sospechosos de terrorismo, respecto de los cuales, para todos los que estamos presentes en esta Sala, no existe la menor duda de que deben ser combatidos con toda la fuerza de la ley y del Estado.

Debe destacarse, asimismo, que la utilización de esta herramienta puede tener un impacto desproporcionado, como ya hemos señalado. Nuestra legislación contempla medidas legales menos invasivas. Por ejemplo, actualmente se puede solicitar directamente a las compañías de telecomunicaciones los datos relevantes conforme a la ley N° 21.577, que ya aprobamos en este Congreso Nacional, o usar tecnologías específicas, como el SMS silencioso o ping, que permiten localizar dispositivos sin necesidad de interceptar masivamente las comunicaciones de terceros.

Por todo lo anterior, existe un verdadero riesgo de que los datos puedan ser utilizados en investigaciones no relacionadas, sin que se justifique el ámbito de su aplicación.

Este es un tema que debe abordarse con la mayor seriedad posible. En mi opinión, debió restringirse su uso exclusivamente a delitos terroristas, bajo estricta supervisión judicial.

Existe esta duda razonable. Por eso, considero que es importante conocer la visión del Tribunal Constitucional sobre estas materias.

He dicho.

Discusión en Sala

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Luis Malla.

El señor MALLA.-

Señorita Presidenta, en vista y considerando que tenemos programada una sesión especial de Sala a las 15:00 horas, y aún nos falta por tratar solicitudes de acuerdos y de resoluciones e Incidentes, creo que no nos dará el tiempo para almorzar.

Por lo tanto, solicito que se suspendan las solicitudes de acuerdos y de resoluciones, con el fin de disponer de más tiempo para discutir este proyecto.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

¿Habría acuerdo para suspender el tiempo de las solicitudes de acuerdos y de resoluciones de hoy?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton.

El señor LONGTON.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, quiero destacar el trabajo que se hizo, de manera transversal, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, encabezada por la diputada Naveillan. En dicha instancia, gran parte de las normas que se están discutiendo hoy se alcanzaron producto de un gran acuerdo.

Lamentablemente, una vez más, los acuerdos en materia de seguridad están llegando hasta el Socialismo Democrático, porque el Frente Amplio y el Partido Comunista se restan, sobre todo en este tipo de proyectos tan relevantes.

Ya lo vimos durante la tramitación de la iniciativa que se convirtió en la “ley NainRetamal”, en que no solo votaron en contra de gran parte de su articulado, pese a ser, quizás, la norma más importante para proteger a nuestras policías y la vida de terceros, sino que, además, fue necesario que un carabinero muriera para que finalmente no llegaran al Tribunal Constitucional.

Espero que estos hechos no se repitan y que tengamos sentido de realidad respecto de cómo avanzan el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país. Para atacar esos flagelos y encontrar y detener a esos delincuentes, necesitamos la tecnología y todas las herramientas que sean necesarias.

En ese sentido, el IMSI Catcher no es nada distinto de lo que ya tenemos en nuestro país.

¿Por qué es tan relevante? Porque da más precisión respecto de la georreferenciación, ubicación e identidad de los titulares de los respectivos teléfonos, pero no se mete en los mensajes ni en los llamados telefónicos, es decir, en nada de lo que han dicho, principalmente, los diputados del Frente Amplio.

Si se quiere acceder a esos datos, será necesario contar con una autorización judicial adicional que permita la intervención de los teléfonos. Eso ocurrirá cuando existan antecedentes fidedignos, producto de una investigación, que indiquen que efectivamente personas están involucradas en delitos tan graves como los terroristas.

Ni hablar de los secuestros, la explotación de menores y la trata de personas. La georreferenciación es vital para llegar antes respecto de delitos tan graves como estos.

El llamado es al Partido Comunista y al Frente Amplio para que vuelvan a leer el artículo 9 de la Constitución, el cual establece que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos, y para que actúen en consecuencia, pensando en esas víctimas que, a lo largo de todo Chile, necesitan herramientas importantes como esta para luchar contra los terroristas y el crimen organizado.

Discusión en Sala

Esta herramienta existe en las democracias liberales más importantes del mundo. Es más, en esos países el uso del IMSI Catcher en intervenciones es aún más intenso. Me refiero a países como Alemania, Canadá, Francia, Italia y Suiza, en ninguno de los cuales su empleo se considera inconstitucional. En muchos de esos países se permite, incluso, acceder a la mensajería y a las comunicaciones telefónicas por un plazo de seis meses. En Chile este plazo es de treinta días, prorrogable por treinta días adicionales con autorización del juez.

Por lo tanto, claramente existe un sesgo. Recordemos lo relacionado con el secreto bancario, tema que todos aprobamos aquí. Mediante autorización de un juez y ante la premura de un fiscal, es posible levantar el secreto bancario. Sin embargo, los mismos que apoyan la apertura del secreto bancario están en contra de interceptar las comunicaciones de los terroristas.

¿Qué lógica tiene eso? ¿Saben cuál es la lógica? Existe un sesgo: para los delitos económicos se aplica dureza, pero para los delitos contra la vida se opta por mano blanda.

Eso es lo que va a juzgar la ciudadanía hoy.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz.

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señorita Presidenta, el 27 de abril de este año, todo el país fue testigo del cruel asesinato de tres carabineros en Cañete. Asimismo, es necesario no olvidar los asesinatos de personas, la quema de casas, escuelas, hogares de menores, iglesias, camiones, maquinarias, etcétera, y las graves y constantes amenazas hacia la ciudadanía. Tampoco podemos olvidar el cruel ataque ocurrido en Contulmo, en que decenas de encapuchados armados entraron a incendiar propiedades y a atacar a sus habitantes.

Por eso llevamos años bajo estado de excepción constitucional en la Región del Biobío, mi región, y en la de La Araucanía, ante los continuos actos de narcoterrorismo que hemos vivido.

Desde el Partido Social Cristiano, evidentemente votaremos a favor este proyecto de ley antiterrorista, ya que siempre hemos apoyado los proyectos relacionados con la seguridad.

Este proyecto busca actualizar y perfeccionar la persecución de conductas terroristas, las cuales, de acuerdo a la Convención Interamericana contra el Terrorismo, constituyen una grave amenaza para los valores democráticos, la paz y la seguridad. Necesitamos entregar seguridad como fundamento para el desarrollo del país y promover una lucha frontal contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.

El Ejecutivo no debe olvidar que el Estado se encuentra obligado a resguardar la seguridad nacional y a dar protección a la población y a las familias. Sin embargo, lamentablemente, el gobierno de turno ha mostrado deficiencias en lograrlo. La ciudadanía vive aterrorizada. No debemos permitirlo, pues resulta contradictorio.

En mayo de 2023, Chile asumió, para el período 2023-2024, la presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo, de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, hasta la fecha, nuestro país no ha logrado combatir con éxito el terrorismo a nivel nacional.

Por todo lo anterior, espero que con esta herramienta legislativa se enfrente con fuerza y sin complejos el terrorismo en Chile.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez.

Discusión en Sala

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señorita Presidenta, por su intermedio, saludo a los ministros presentes en la Sala.

Es muy importante el proyecto que se está discutiendo ahora. Yo represento una zona muy compleja, en la que no hemos podido obtener justicia porque no se ha podido aplicar la ley antiterrorista. Esta requería probar muchos elementos objetivos y subjetivos, muy difíciles de demostrar. A la fecha, tenemos situaciones graves de terrorismo puro, no de terrorismo rural.

Tenemos el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, el de la familia Grollmus y el de los tres carabineros acribillados en Cañete. Todavía no obtenemos justicia en estos casos, por lo que no podemos quedar paralizados y no avanzar en mejorar nuestra legislación.

Por eso, como bancada Demócratas vamos a apoyar esta iniciativa, que no es de este gobierno, aunque la ha patrocinado y acompañado, sino que es una moción de algunos senadores, lo cual se valora.

Lamentamos el hecho de que se quisiera llevar a una comisión mixta nuevamente este proyecto, después de que la Comisión Mixta lo aprobó, y eso sucede porque hay cosas que no le gustan a una parte de la izquierda.

Valoro que en el Senado se aprobara mayoritariamente, salvo por tres o cuatro votos.

Lamento que no se aprobara por unanimidad, porque es lo que esperaría el país cuando discutimos proyectos para enfrentar el terrorismo, cuando se trata de reforzar la persecución penal de la manifestación organizada de dichas conductas terroristas. También es importante que no se considere solo a un grupo, sino también a la persona en solitario que puede generar actos terroristas.

Por otra parte, si tenemos nuevas tecnologías estamos a favor de que se utilicen, como lo hemos hecho en otros proyectos de ley, contando por cierto con una orden del Poder Judicial.

El proyecto es un avance. Hace poco avanzamos en la creación del Ministerio de Seguridad Pública, con el cual algunos quisieron hacer un daño al gobierno y al país. Sin embargo, como lo dije en su momento, los proyectos no son para el gobierno de turno, son para el país. Uno no aprueba proyectos para que levante banderas al gobierno de turno, es para el país, para el Estado de derecho, para fortalecer la seguridad y combatir el narcotráfico.

Aún tenemos grandes desafíos, como mejorar nuestro sistema carcelario, porque no estamos teniendo el control de las cárceles.

Vamos a acompañar con fuerza este proyecto, pero todavía hay mucho más que hacer y esa es tarea de todos los poderes del Estado, no del gobierno de turno.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse.

La señora WEISSE.-

Señorita Presidenta, en la provincia de Arauco, en la macrozona sur, sabemos de terrorismo. Lo hemos vivido por años y se ha intensificado en los últimos meses con el cruel asesinato de tres carabineros y la posterior quema de sus cuerpos en el sector de Huentelolen, comuna de Cañete. Han pasado más de siete meses del hecho y aún no hay justicia, es decir, sigue la impunidad. Tampoco hay resultados en la investigación de la quema del molino Grollmus.

¡Qué decir de la declaración de la agrupación violentista, terrorista Weichan Auka Mapu (WAM)! En ella desafía al Estado de derecho y valida la violencia para lograr el control territorial, mediante el robo de vehículos, el asesinato y el narcotráfico. Hicieron esa declaración con total impunidad, utilizando un correo electrónico. Desafían al Estado de derecho con una inteligencia y una capacidad de organización que el Estado no ha sido capaz de contrarrestar.

Discusión en Sala

Por lo tanto, necesitamos modernizar la ley de inteligencia, porque hasta ahora siempre se ha dicho que no la aplica el Estado porque no es eficiente para perseguir la responsabilidad ni permite sancionar adecuadamente.

Hoy, tenemos esta oportunidad que, como han dicho muchos parlamentarios, no viola ninguna garantía constitucional, sino que se trata de utilizar la georreferenciación y la individualización de los dispositivos, es decir, metadatos. Eso ya se está utilizando en otros países, en democracias avanzadas. Es lo que tenemos que utilizar en nuestro país para ganar la batalla contra el terrorismo.

Hasta ahora solo tenemos impunidad y no hemos avanzado en entregar mayor capacidad tecnológica ni mayor eficiencia a quienes investigan, a quienes persiguen y a quienes sancionan. Anuncio que aprobaré este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado.

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señorita Presidenta, nadie nos puede venir a dar clases de qué es el terrorismo. ¡Lo estamos viviendo hace más de 25 años cuando la CAM quemó los primeros tres camiones entre Lumaco y Capitán Pastene!

En estos días, la WAM hizo una declaración en la que admiten que han asesinado chilenos, han traficado drogas y han quemado construcciones y vehículos. Y lo hacen con total desparpajo, tratando de sacarse la culpa. Y lo hacen también cuando un delegado presidencial recién nombrado ha declarado que estaba disponible a conversar con los terroristas.

La verdad es que nos preocupa enormemente que no se haya avanzado más. El gobierno es testigo que con un estado de excepción que ha durado más de dos años no se ha podido terminar con estas orgánicas terroristas.

Ahora se hace una especie de lifting a la ley antiterrorista, una modificación, porque no se podía aplicar la ley antiterrorista, ya que tenía que verse el animus terrorista de la persona y eso es muy subjetivo.

La modificación que se realiza lo hace más objetivo. ¡Ahora vamos a ver cuántos pares son tres moscas con el Partido Comunista y el Frente Amplio! Ahora veremos cómo votan.

¡Están con los chilenos de bien o están con los terroristas! Veremos si están con aquellas personas que le hacen mal a los chilenos. Recordemos que dejaron ingresar al Congreso Nacional a los integrantes de la primera línea y los aplaudieron, y después indultaron a delincuentes.

Ellos no apoyan al gobierno en estas leyes. Las leyes de que habla la ministra, que son más de 50, se han aprobado con nuestros votos.

En el gobierno anterior su coalición no las hubiera aprobado nunca y esta ley tampoco hubiera sido aprobada. Ahora sale adelante porque estamos nosotros, que apoyamos la defensa de la gente de bien en la sociedad.

Ellos no quieren que se ubique a los terroristas, no quieren que los georreferencien. Los quieren dejar libres, que hagan lo que quieran en cualquier momento. ¡No, señor, no se lo vamos a permitir!

Así como hemos aprobado otras leyes con técnicas investigativas más profundas que las que considera esta ley antiterrorista, vamos a votar a favor por el bien de los chilenos.

Espero que la gente de La Araucanía vea dónde está el Partido Comunista y dónde está el Frente Amplio en esta ley que beneficia a los chilenos de bien.

Veremos si efectivamente van al Tribunal Constitucional y logran echar abajo el uso del IMSI Catcher porque eso significará que están a favor de los terroristas, a favor de los delincuentes y a favor de los narcotraficantes.

Discusión en Sala

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente.

El señor BENAVENTE.-

Señorita Presidenta, quiero reiterar algo que se dijo en la discusión en general de este proyecto. Me refiero a la importancia de que el gobierno esté hablando de terrorismo cuando no hace mucho la ministra Carolina Tohá nos hablaba de “hechos de violencia rural”.

¡Qué bueno que están reconociendo que en Chile hay terrorismo!

Se ha hablado mucho de los proyectos de seguridad. Efectivamente, son proyectos de seguridad y todos tuvieron su origen parlamentario. El gobierno, con el correr del tiempo, y frente a la evidencia de los hechos, se subió al carro. Enhorabuena. De los arrepentidos es el reino de los cielos.

Por otro lado, respecto del contenido de estas dos normas que estamos sometiendo hoy a consideración, con el IMSI Catcher se puede acceder a información muy relevante. Sin embargo, es importante precisar que ese dispositivo permite solamente georreferenciación respecto de teléfonos móviles en un sector determinado, no al contenido de ellos. Incluso, el mal uso de los datos a los que se puede acceder mediante la autorización de un juez, previamente otorgada, está penado y sancionado, pudiendo incluso generarse otros delitos.

De tal manera que esta herramienta puede dejarnos tranquilos de que los datos personales de las personas no van a ser mal utilizados.

Por otra parte, ¿por qué no le gustan al Partido Comunista estas normas? Creo que ellos saben de espionaje, ya que en las dictaduras comunistas -valga la redundancia- que tanto veneran, claro que se utiliza el espionaje, pero no para perseguir delitos, sino para perseguir a opositores políticos y eliminarlos. Ello ocurre no solo en los países donde imperan esas dictaduras, sino en otros, como Chile, donde llegaron los tentáculos de Maduro para asesinar al teniente Ojeda.

Además, no sé por qué están tan preocupados de esa herramienta. Ella va a poder determinar quiénes son los terroristas, quiénes los financian, quiénes los encubren y quiénes exaltan esos movimientos. Debieran estar tranquilos en la medida en que no tengan vinculación con grupos terroristas.

Señorita Presidenta, a siete meses del atentado terrorista que cobró la vida de tres de nuestros carabineros, y en atención a que este es uno de los proyectos más...

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper.

El señor SCHALPER.-

Señorita Presidenta, solo para quede consignado en la historia de la ley, es bien importante que todos acá sepamos que no es suficiente que un grupo de parlamentarios lleve algo al Tribunal Constitucional: se necesitan 38 firmas o al menos 37, si consideramos los desafueros.

Por lo tanto, quiero saber si el oficialismo va a apoyar o no al gobierno en esto. Todos sabemos que el Partido Comunista va a llevar esto al Tribunal Constitucional, pero no basta con las firmas del Partido Comunista. Aquí vamos a ver si el oficialismo, puesto en esa disyuntiva, va a estar del lado de la seguridad o del lado del terrorismo.

Discusión en Sala

Aquí hay una vara clarísima. Por lo tanto, aliento al gobierno a que haga que el oficialismo no alargue esta situación, porque si las firmas del PC hacen que esto dilate la tramitación de la ley, en la práctica, no hay compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá.

La señora TOHÁ, doña Carolina (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Señorita Presidenta, si viniera aquí un ser totalmente ajeno a nuestro debate y escuchara esta discusión, pensaría que hay una enorme pelea en el Congreso Nacional respecto de la posibilidad de tener una ley antiterrorista. La verdad es que eso ha sido así por largo tiempo, pero no es así en la actualidad, a pesar de todo lo que se ha dicho en esta Sala. Este Congreso ya aprobó tener una ley antiterrorista, y lo hizo de manera prácticamente unánime y transversal.

Pese a lo que se ha dicho en esta Sala, esto es que de muy mala gana el oficialismo está siendo parte de este debate, la verdad es que lo que se ha aprobado es fruto de un mensaje del Presidente de la República, que en enero de 2023 comprometió un plazo de presentación, el que cumplió rigurosamente.

Ese proyecto -había interés en tener éxito, al igual como ocurrió con el proyecto relativo al Ministerio de Seguridad- se fusionó con una serie de mociones que habían presentado tanto parlamentarios oficialistas como opositores. Estamos tramitando su última etapa, el informe de la comisión mixta, el que a pesar de lo intenso que ha sido el debate, la verdad es que no modifica ningún elemento central del proyecto de ley antiterrorista que hemos aprobado.

El concepto central de esa legislación ya está establecido y es un salto enorme para superar los problemas que hemos tenido durante todos estos años, que han implicado en la práctica que, incluso, cuando es evidente que un delito es terrorista, no se le persigue por ley antiterrorista, porque es una ley que no funciona. Probar el delito terrorista es prácticamente imposible.

Dentro de las cosas que logramos, quizá la más significativa es una tipificación de terrorismo acordada por este Parlamento en 2024, pensada para la realidad de hoy, los desafíos de hoy y con la experiencia que hemos acumulado. Es una redacción que es propia de nuestro país, pero que recoge las mejores tradiciones y las más avanzadas legislaciones internacionales en materia de terrorismo. Su corazón está puesto en la persecución de la asociación terrorista, de las organizaciones que se dedican a esto. La asociación terrorista que es por definición la forma más peligrosa de terrorismo. Sin embargo, el proyecto también establece modalidades para perseguir el terrorismo individual, inconexo y conexo, porque en Chile lo hemos conocido. No podíamos taparnos los ojos ante esa realidad.

La definición queda hecha de una forma que evita todos los problemas que hemos tenido todos estos años y se hace cargo también de las distintas dimensiones que tiene el delito terrorista. Lo grueso es un conjunto de delitos de gran gravedad, pero cometidos de tal forma que tienen la aptitud o finalidad de causar ciertos efectos en la sociedad, desestabilizar las estructuras sociales, políticas y económicas; arrancar o inhibir las decisiones de la autoridad, desmoralizar a la población.

El acuerdo que logramos incluye muchos más aspectos, como mecanismos más eficaces de persecución penal, protección a testigos, fiscales y jueces; colaboración eficaz con la investigación; persecución del financiamiento, del entrenamiento, y una definición clara para perseguir delitos que no son terroristas, pero que se cometen para favorecer la asociación terrorista. En todas esas materias el Congreso tuvo acuerdo.

La naturaleza de un espacio como este es debatir, mostrar las diferencias. No nos vamos a escandalizar por eso, pero invitamos desde el Ejecutivo a no transmitir a la ciudadanía o a no arrancarle a la ciudadanía el triunfo que ha tenido con esta futura ley. Es un triunfo para la ciudadanía que, finalmente, su sistema político se ponga de acuerdo en una legislación antiterrorista. Y aunque haya discusiones respecto de los dos puntos que contiene el

Discusión en Sala

informe, eso no puede opacar ni invisibilizar lo sustantivo, cual es el triunfo que hemos tenido como sistema político y como país al acordar una nueva legislación antiterrorista.

Ahora, en cuanto a las proposiciones de la comisión mixta, el Ejecutivo cree que la forma en que quedó resuelta la aplicación del IMSI Catcher en el proyecto de ley es adecuada.

Partió con una definición extremadamente laxa, que generaba muchos riesgos, porque el proyecto no se había puesto en el caso de todas las posibilidades de uso inadecuado o de afectación a terceros que no tuvieran participación en hechos. La fórmula que redactó la Cámara de Diputados, que, en definitiva, fue la que conservó la comisión mixta, restringió eso, de manera de impedir que se ocupen los datos. No se van a poder conocer los datos, las conversaciones, el contenido de los mensajes, nada de eso; solamente se va a poder identificar la presencia de un dispositivo en un lugar donde haya una investigación de interés y del teléfono que está ligado a ese dispositivo. Eso es un aporte a la investigación y tiene varias salvaguardas.

Los fiscales van a tener que dar razones de por qué van a hacer uso de esa tecnología y por qué se necesita usarla. Solo la podrán utilizar una vez que otros medios más convencionales hayan sido insuficientes. Hay normas muy exigentes para ir destruyendo la información residual y no dejarla acumulada para un potencial mal uso en otro momento.

Adicionalmente a eso, se establecen sanciones que van hasta los cinco años en caso de que en el proceso se vulneren esas normas o se dé un mal uso a la información.

Entonces, la verdad es que lo que podría haber habido en una formulación inicial, como la que venía del Senado, de que este tipo de tecnología afectara derechos de las personas quedó resuelto en la redacción que se dio aquí.

Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que tenemos disponibles otros mecanismos, como las cámaras de teleprotección o los portales que identifican los vehículos circulando, constataremos que esto en realidad va a tener más control que esas otras modalidades que permiten identificar a una persona circulando por un lugar o presente en una zona de interés en una investigación.

Entonces, realmente, no hay un problema con esto. Si se hubiera autorizado en el proyecto de ley el acceso a las conversaciones, sería más delicado, pero no fue así. Quizá un día vamos a tener que dar ese debate. Ante delitos de cierta gravedad, incluso puede ser necesario dar ese paso, pero aquí no se dio.

Hay una aprensión que tenemos como Ejecutivo -la planteamos ayer en el Senado y la planteamos hoy aquí-, cual es que esto de dar este paso y de hacer esta innovación respecto de delitos terroristas, que tenía toda lógica, en la discusión se amplió también a otros delitos: delitos contra ley de armas, narcotráfico y crimen organizado. Esto puede generar polémica en algún minuto porque esta es una ley solamente dedicada a delitos terroristas.

Nos parece que esa decisión que se tomó es discutible, pero es la decisión que, en definitiva, tomó el Parlamento en este tema, que surgió de una indicación parlamentaria y que se resolvió en la Comisión Mixta con acuerdos que se generaron ahí, que fueron amplios, pero que no fueron unánimes.

El segundo tema en cuestión se refiere al traslado de las causas a tribunales de Santiago.

El Ejecutivo pensaba que ese tema ya estaba resuelto con lo que habíamos hecho en la ley de reincidencia, donde se generaron una serie de salvaguardas para los jueces, para evitar que haya amedrentamientos y represalias, para protegerlos. Además, nos parecía que debimos haber buscado el espacio para dar ese debate de mejor manera con la Corte Suprema, porque la Corte Suprema planteó una aprensión respecto de esto, puesto que no estuvo de acuerdo.

Por eso, el Ejecutivo pensaba que esto era mejor discutirlo en otro momento, buscando un acuerdo con el Poder Judicial, porque mal que mal estamos legislando respecto de otro poder y, en este sentido, tener ese cuidado siempre es mejor que hacer las cosas apresuradamente.

No se logró un acuerdo en esa materia.

Como resultado, hoy estamos enfrentando una votación del informe de la Comisión Mixta que incorpora el elemento IMSI Catcher de buena manera. Es discutible que se haya ampliado hacia otros delitos y que hayamos

Discusión en Sala

resuelto este tema del traslado de las causas del tribunal sin habernos dado un espacio mayor de trabajo con el Poder Judicial, pero, en definitiva, aunque haya diferencias aquí -dentro del oficialismo las hay-, nada de eso cambia que ya acordamos una ley antiterrorista moderna, que va a sacar a Chile del pantano en que ha estado todos estos años, y que eso es un avance para el país.

Como Ejecutivo estamos satisfechos de haber llegado a este punto. Entendemos que a veces habrá cosas que hubiéramos resuelto de otra manera, pero estamos en un sistema donde hay mayoría, donde hay parlamentarios, donde hacemos un trabajo colegislador. En definitiva, lo central que nos propusimos cuando el Presidente presentó su mensaje se ha logrado con el texto que va a salir el día de hoy. Es un enorme avance para Chile, porque nos fortalece como Estado, pero especialmente nos fortalece como un sistema político que logra dejar atrás décadas de esfuerzos frustrados por tener una legislación moderna en esta materia.

En ese sentido, es un buen día para el Estado de Chile, para su sistema político y también para la ciudadanía, que nos quiere ver resolviendo las diferencias y no empantanándonos en ellas.

Muchas gracias.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Muchas gracias, ministra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión Mixta en los siguientes términos:

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde votar la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314.

Cabe hacer presente que el artículo 27 corresponde a una norma de rango orgánico constitucional, y que los artículos 19 y 24 constituyen preceptos de quorum calificado, que requieren para su aprobación del voto favorable de 77 diputadas y diputados

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102; por la negativa, 17 votos. Hubo 13 abstenciones.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres, Eric Coloma Álamos, Juan, Antonio, Malla Valenzuela,, Luis, Rey Martínez, Hugo, Ahumada Palma,, Yovana, Concha Smith, Sara Martínez Ramírez,, Cristóbal, Rivas Sánchez,, Gaspar, Alessandri Vergara,, Jorge, Cornejo Lagos,, Eduardo, Matheson Villán,, Christian, Romero Leiva,, Agustín, Araya Guerrero,, Jaime, De la Carrera Correa,, Gonzalo, Medina Vásquez,, Karen, Romero Sáez,, Leonidas, Arce Castro, Mónica De Rementería, Venegas, Tomás, Mellado Pino,, Cosme, Romero Talguía,, Natalia, Arroyo Muñoz,, Roberto, Delgado Riquelme,, Viviana, Mellado Suazo,, Miguel, Rosas Barrientos,, Patricio, Astudillo Peiretti,, Danisa, Donoso Castro, Felipe Meza Pereira, José, Carlos, Sánchez Ossa, Luis, Barchiesi Chávez,, Chiara, Durán Salinas,, Eduardo, Mirosevic Verdugo,, Vlado, Santibáñez Novoa,, Marisela, Barría Angulo,, Héctor, Flores Oporto, Camila Morales Maldonado,, Carla, Sauerbaum Muñoz,, Frank, Becker Alvear,, Miguel Ángel, Fuenzalida Cobo, Juan Moreira Barros,, Cristhian, Schalper Sepúlveda,, Diego, Beltrán Silva, Juan, Carlos, González Gatica, Félix Moreno Bascur,, Benjamín, Sepúlveda Soto,, Alexis, Benavente Vergara,, Gustavo, González Villarroel,, Mauro, Mulet Martínez,, Jaime, Soto Ferrada,, Leonardo, Berger Fett, Bernardo Guzmán Zepeda, Jorge Muñoz González,, Francesca, Soto Mardones, Raúl, Bernaldes Maldonado,,

Discusión en Sala

Alejandro, Ilabaca Cerda, Marcos Musante Müller,, Camila, Sulantay Olivares,, Marco Antonio, Bianchi Chelech,, Carlos, Irrarrázaval Rossel,, Juan, Naranjo Ortiz, Jaime Tapia Ramos,, Cristián, Bobadilla Muñoz,, Sergio, Jiles Moreno, Pamela Naveillan Arriagada,, Gloria, Teao Drago, Hotuiti, Bórquez Montecinos,, Fernando, Jouannet Valderrama,, Andrés, Ossandón, Irrarrázabal, Ximena, Trisotti Martínez,, Renzo, Bravo Castro, Ana, María, Jürgensen, Rundshagen, Harry, Oyarzo Figueroa,, Rubén Darío, Ulloa Aguilera,, Héctor, Bravo Salinas, Marta Kaiser Barents-Von, Hohenhagen, Johannes, Pérez Cartes,, Marlene, Undurraga Gazitúa,, Francisco, Bugueño Sotelo,, Félix, Labbé Martínez,, Cristian, Pérez Olea, Joanna Undurraga Vicuña,, Alberto, Calisto Águila,, Miguel Ángel, Lagomarsino Guzmán,, Tomás, Pérez Salinas,, Catalina, Urruticoechea Ríos,, Cristóbal, Camaño Cárdenas,, Felipe, Leal Bizama, Henry Pino Fuentes, Víctor, Alejandro, Venegas Salazar,, Nelson, Carter Fernández,, Álvaro, Lee Flores, Enrique Pulgar Castillo,, Francisco, Videla Castillo,, Sebastián, Castro Bascuñán,, José Miguel, Leiva Carvajal, Raúl Ramírez Diez,, Guillermo, Von Mühlenbrock, Zamora, Gastón, Cid Versalovic, Sofía Lilayu Vivanco,, Daniel, Rathgeb Schifferli,, Jorge, Weisse Novoa, Flor, Cifuentes Lillo,, Ricardo, Longton Herrera,, Andrés, -

Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez, María, Candelaria, Gazmuri Vieira, Ana, María, Palma Pérez, Hernán Rojas Valderrama,, Camila, Alinco Bustos, René Hertz Cádiz, Carmen Pizarro Sierra,, Lorena, Santana Castillo,, Juan, Barrera Moreno,, Boris, Mix Jiménez, Claudia Placencia Cabello,, Alejandra, Schneider Videla,, Emilia, Castillo Rojas,, Nathalie, Nuyado Ancapichún,, Emilia, Ramírez Pascal,, Matías, Serrano Salazar,, Daniela, Cuello Peña y Lillo,, Luis Alberto,

-Se abstuvieron:

Bello Campos, María, Francisca, Ibáñez Cotroneo,, Diego, Ñanco Vásquez,, Ericka, Tello Rojas, Carolina, Brito Hasbún, Jorge Melo Contreras,, Daniel, Sáez Quiroz, Jaime Winter Etcheberry,, Gonzalo, Fries Monleón,, Lorena, Morales Alvarado,, Javiera, Sagardía Cabezas,, Clara, Yeomans Araya,, Gael, Giordano Salazar,, Andrés,

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Despachado el proyecto.

4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 11 de diciembre, 2024. Oficio en Sesión 88. Legislatura 372.

VALPARAÍSO, 11 de diciembre de 2024

Oficio N° 20.095

A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314, correspondiente a los boletines Nos 16.180-25, 16.210-25, 16.224-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos.

Hago presente a V.E. que dicha proposición, respecto del artículo 27 del proyecto de ley, fue aprobada con el voto a favor de 102 diputadas y diputados, de un total de 153 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta manera a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

Por su parte, la señalada proposición, en lo referido a los artículos 19 y 24 del proyecto de ley fueron aprobados con el voto favorable de 102 diputadas y diputados, de un total de 153 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de disposiciones de quórum calificado.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V.E., en respuesta a vuestro oficio N° 528/SEC/24, de 10 de diciembre de 2024.

Acompaño los antecedentes respectivos.

KAROL CARIOLA OLIVA

Presidenta de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

5. Trámite Tribunal Constitucional

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio de Ley Consulta Facultad de Veto. Fecha 11 de diciembre, 2024. Oficio en Sesión 90. Legislatura 372.

Con fecha 16 de diciembre de 2024 S.E el Presidente de la República informa que no hará uso de la facultad de veto que le confiere el artículo 73 de la Carta Fundamental

Valparaíso, 11 de diciembre de 2024.

Nº 530/SEC/24

A S.E. el Presidente de la República

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314

Artículo 1°.- Quien sea parte de una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena será de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en la asociación reclutando a menores de dieciocho años como miembros o entregándoles entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, formando parte en una asociación terrorista, no tuviere un involucramiento relevante en la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir alguno de los entrenamientos mencionados en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del artículo siguiente.

Artículo 2°.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la perpetración de los delitos que se indican a continuación y entre sus fines los de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tengan la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella:

1° Los previstos en los artículos 141; 142; 150 A; 150 D, inciso segundo; 268 ter; 268 quáter, números 1° y 2°; 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias; 316; 390 ter; 391; 395; 396; 397; 398; 474; 475; 476, numerales 1° y 2° y 480, en lo correspondiente, del Código Penal.

2° Los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional; los artículos 41, 46 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear, y el artículo 35 de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Destrucción.

3º Los previstos en los artículos 281 bis; 281 ter, numerales 1 y 2; 281 quáter; 416; 416 bis, numerales 1º y 2º, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17; 17 bis, numerales 1º y 2º, y 17 ter del decreto ley N° 2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta ley orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, y en los artículos 15 A; 15 B, numerales 1 y 2, y 15 C del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija ley orgánica de Gendarmería de Chile.

4º Los previstos en los artículos 1º y 4º de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, siempre que su comisión pueda implicar riesgo para la vida de las personas o daños a la integridad física o a la salud de la población.

5º Los dispuestos en los artículos 105, 106, 107 y 108 del decreto N° 1.157, de 1931, del Ministerio de Fomento, que fija texto definitivo de la Ley General de Ferrocarriles.

Se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7º y 8º.

Artículo 3º.- Quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los cinco numerales del artículo precedente, en adherencia a los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, y siempre que no forme parte de una asociación terrorista, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

Artículo 4º.- Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en adherencia a los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5º de esta ley, con alguna de las siguientes finalidades:

- a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático.
- b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático.
- c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

En tales casos, se impondrá al responsable la pena prevista para el delito aumentada en un grado.

Artículo 5º.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los previstos en los artículos 141, 142, 268 ter, 391, 395, 396, 474 y 475 del Código Penal; en los artículos 281 bis, 281 quáter, 416 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 ter del decreto ley N° 2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta ley orgánica de Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A y 15 C del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija ley orgánica de Gendarmería de Chile; en los artículos 107 y 108 del decreto N° 1.157, de 1931, del Ministerio de Fomento, que fija texto definitivo de la Ley General de Ferrocarriles; en los incisos primero y segundo del artículo 14 D de la ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional; en los artículos 41 y 47, inciso primero, de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear, y en el inciso primero del artículo 35 de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción; así como los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Artículo 6º.- Para determinar la pena de los delitos establecidos en los tres artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito de que se trate, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

Artículo 7º.- El que atente contra la vida o integridad física del Jefe de Estado o ministros de Estado; de los senadores y diputados en ejercicio; de los ministros de los tribunales superiores de justicia o jueces con

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

competencia en lo penal; del Fiscal Nacional y de los fiscales regionales del Ministerio Público, en razón de su cargo, será sancionado:

1º Con la pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado, si se causa la muerte de la víctima.

2º Con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.

Idénticas sanciones se aplicarán a quienes atenten contra la vida o integridad física de personas protegidas internacionalmente, de conformidad con los tratados internacionales.

Artículo 8º.- El que coloque, envíe, active, arroje, detone o haga explotar una bomba o artefacto explosivo o incendiario, que por sus características y por las circunstancias de tiempo y lugar afecte o pueda afectar a una cantidad elevada de personas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo, conjuntamente con las que corresponda aplicar por la muerte o lesiones causadas.

Artículo 9º.- Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2º:

1º Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438, 440, 442, 443, 443 bis, 448 septies, 448 octies y 456 bis A del Código Penal.

2º Los previstos en los artículos 9º, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo, cuando tuvieren pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional; en el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; en el inciso segundo del artículo 168 del decreto con fuerza de ley N° 30, promulgado en 2004 y publicado en 2005, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213 de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, y en los artículos 2º, 3º y 6º de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Si el responsable de alguno de los delitos señalados en el inciso precedente es además parte de la asociación terrorista, se impondrán conjuntamente la pena señalada en el artículo 1º y la correspondiente a dicho delito, sin el aumento establecido en el inciso mencionado.

Artículo 10.- Quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos señalados en la presente ley o a sabiendas de que serán utilizados en su comisión, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante de una asociación terrorista o en algún otro delito determinado, en cuyo caso se le sancionará por este último.

Artículo 11.- La conspiración para cometer alguno de los delitos contemplados en los artículos 3º, 4º, 7º y 8º se sancionará con la pena señalada en éstos, rebajada en dos grados.

Artículo 12.- El que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad inequívoca incitar a otros a la comisión de uno o más delitos determinados de aquellos establecidos en los artículos 1º a 8º y ocasione un peligro cierto e inminente de que ellos se cometan, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.

Artículo 13.- Para los delitos previstos en la presente ley, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo establecido en los artículos 294 bis, 294 ter y 295 del Código Penal.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código Penal.

Artículo 14.- Al empleado público que en el ejercicio de su cargo o con ocasión de éste cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.

Artículo 15.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Artículo 16.- Las investigaciones a que dieran lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querrela, de acuerdo con las normas generales, o por querrela del Ministro o Ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Artículo 17.- En los procedimientos por delitos contemplados en la presente ley, a petición del Ministerio Público, el juez podrá decretar la prohibición de salida del país del imputado, en cualquier etapa de la investigación o procedimiento y aun antes de la formalización, por una única vez y por el período máximo de sesenta días, cuando concurren los demás requisitos de procedencia de las medidas cautelares personales establecidas en el Código Procesal Penal. Para estos efectos, deberá comunicar la prohibición y su alzamiento a la Policía de Investigaciones de Chile. En todo caso, transcurrido el plazo, la medida de arraigo caducará por el sólo ministerio de la ley, de lo cual deberán tomar nota de oficio los organismos señalados.

Artículo 18.- Para la investigación de los delitos sancionados en la presente ley, el fiscal dispondrá un plazo especial de investigación de tres años contado desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada.

Artículo 19.- En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley, en el artículo 293 del Código Penal, en los delitos establecidos en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y en la ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que tengan pena de crimen, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear:

a) La dirección IP; los identificadores MSISDN, SIM, IMEI IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes o aplicaciones en uso.

b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

La orden sólo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación, en un hecho que revista caracteres de delito terrorista o de aquellos indicados en el inciso primero, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal sean insuficientes para su esclarecimiento.

Los registros obtenidos por la aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados de todo registro, base de datos o dispositivo electrónico en el plazo señalado en el artículo 20.

La medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad. Dentro de los treinta días siguientes al término del plazo original o de su prórroga, el Ministerio Público deberá emitir un informe al juez con los registros que consideró pertinentes y relevantes para la investigación, copia del cual deberá constar en la carpeta investigativa.

Si se disiparen las sospechas que fundaren la medida, transcurriere el plazo dispuesto en la resolución judicial o su

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

prórroga, o se cumpliera el fin perseguido con la misma, se deberá poner término inmediato a la intervención.

El Fiscal Nacional dispondrá, mediante instrucción general, los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción segura de los registros obtenidos, así como del uso y manipulación de los mismos.

El uso indebido de la facultad que establece este artículo dará lugar a las responsabilidades disciplinarias que correspondan, sin perjuicio de las sanciones penales respectivas. El incumplimiento malicioso de los plazos señalados en los literales b) y e) del artículo siguiente será sancionado con las penas previstas en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

En el mes de marzo de cada año, el Fiscal Nacional enviará a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados la información anual, desagregada por fiscalía regional, de la cantidad de solicitudes de intervención de redes presentadas por el Ministerio Público, el número de aceptadas y de rechazadas, así como la duración total de las primeras.

Artículo 20.- La resolución judicial que autorice la medida dispuesta en el artículo anterior deberá especificar:

- a) El lugar o lugares precisos y el rango o alcance máximo de la medida, y los dispositivos tecnológicos que se emplearán.
- b) Su duración precisa.
- c) La Fiscalía o unidad policial a cargo de su ejecución.
- d) Las medidas técnicas específicas necesarias para preservar la integridad de los contenidos, así como para impedir el acceso y la supresión de dichos datos del dispositivo objeto de la medida.
- e) El plazo máximo para la destrucción de los registros señalados en el inciso tercero del artículo 19.

Artículo 21.- El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las Conductas Terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente. Asimismo, se formulará una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo.

Artículo 22.- Si se trata de la investigación de los delitos establecidos en esta ley, el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 132 del Código Procesal Penal podrá ampliarse por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, a solicitud del fiscal. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de ese Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término del plazo antes señalado.

Una vez concluido ese plazo, o antes si el Ministerio Público así lo solicita, el imputado deberá ser puesto a disposición del tribunal, y en esa primera audiencia el fiscal o el abogado asistente podrá solicitar una nueva ampliación hasta por otros cinco días.

En la resolución que apruebe la ampliación en los términos del inciso anterior, el juez de garantía ordenará que el detenido ingrese en un recinto penitenciario, que sea comunicada la Defensoría Penal Pública de la detención del imputado y que éste sea examinado por el médico que el juez designe, el cual deberá practicar el examen e informar al tribunal el mismo día de la resolución. El nombramiento en ningún caso podrá recaer en un funcionario del organismo policial que haya efectuado la detención o en cuyo poder se encuentre el detenido.

La negligencia grave del juez en la debida protección del detenido será considerada como infracción a sus deberes, de acuerdo con el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 23.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1. Incorpórase en el encabezamiento del inciso primero del artículo 78 ter, a continuación de la frase “o en todo caso tratándose de la investigación de”, la siguiente: “hechos que revistan carácter de delito terrorista o de”.
2. Sustitúyese el artículo 226 X por el siguiente:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

“Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección previstas en este Párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, sea que se trate de una asociación terrorista, de una persona o de un grupo de dos o más personas, cualquiera sea la pena asignada al delito.”.

3. En el inciso primero del artículo 228 quáter:

a) Sustitúyese, en su letra a), la expresión “delictivas o criminales” por “delictivas, criminales o terroristas”.

b) Reemplázase, en su letra b), la expresión “delictivas o criminales” por “delictivas, criminales o terroristas”.

Artículo 24.- Reemplázase, en el inciso sexto del artículo 3°, del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la frase “por el delito contemplado en el artículo 293 del Código Penal”, por lo siguiente: “por los delitos contemplados en el artículo 293 del Código Penal o en los artículos 1°, 3°, 4°, 7° y 8° de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314,”.

Artículo 25.- Incorpórase en el artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto, y así sucesivamente:

“Tratándose de los autores de los delitos consumados que la ley califica como terroristas, no podrán aplicarse las penas señaladas en el inciso primero ni la del artículo 33.”.

Artículo 26.- Derógase la ley N° 18.314. Toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8° de la ley N° 18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 10 de esta ley.

Artículo 27.- Regla de competencia. El Ministerio Público o la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrán solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales.

En la solicitud se deberán acompañar antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta solicitud, que será suscrita por el fiscal regional o el defensor respectivo, se dará traslado a los intervinientes por el plazo de cinco días.

Artículo transitorio.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si esta ley entra en vigencia durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”.

- - -

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Sin embargo, y atendido que el proyecto contiene una norma de rango orgánico constitucional, el Senado, por ser Cámara de origen, precisa saber si Su Excelencia hará uso de la facultad que le otorga el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.

En la eventualidad de que Vuestra Excelencia aprobare sin observaciones el proyecto de ley que contiene el texto transcrito, le ruego comunicarlo a esta Corporación para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República, en relación con el inciso primero, número 1°, de ese mismo precepto.

- - -

Dios guarde a Su Excelencia.

JOSÉ GARCÍA RUMINOT

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Oficio al Tribunal Constitucional

5.2. Oficio al Tribunal Constitucional

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 17 de diciembre, 2024. Oficio

Valparaíso, 17 de diciembre de 2024.

Nº 533/SEC/24

A S.E. la Presidenta del Excelentísimo Tribunal Constitucional

Tengo a honra remitir a Vuestra Excelencia copia, debidamente autenticada, del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314, correspondiente a los Boletines Nos 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos, el cual no fue objeto de observaciones por Su Excelencia el Presidente de la República, según consta de su Mensaje N° 015-372, de 16 de diciembre de 2024, el que fue ingresado en la Oficina de Partes del Senado con esa misma fecha, momento desde el cual se estima que fue despachado totalmente por el Congreso Nacional.

Asimismo, comunico a Su Excelencia que el Senado, en primer trámite constitucional, aprobó en general este proyecto de ley por 41 votos favorables, de un total de 50 senadores en ejercicio.

En particular, el artículo 18 de la iniciativa legal fue aprobado por 32 votos favorables, respecto de un total de 47 senadores en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de una norma orgánica constitucional.

Por su parte, la Honorable Cámara de Diputados comunicó que, en segundo trámite constitucional, suprimió el referido artículo 18, previamente calificado por el Senado como norma orgánica constitucional.

El Senado, en el tercer trámite constitucional, aprobó las enmiendas introducidas por la Honorable Cámara de Diputados, con excepción de aquellas modificaciones cuyo rechazo se consigna en el oficio respectivo, entre las cuales, se registró la supresión del mencionado artículo 18. Por consiguiente, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Carta Fundamental, se procedió a la formación de una Comisión Mixta para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras.

Posteriormente, en el Senado la proposición de la mencionada Comisión Mixta, en lo referente al artículo 27, permanente, fue aprobada con el voto favorable de 41 senadores, respecto de un total de 50 senadores en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

La Honorable Cámara de Diputados, por su parte, informó que dicha proposición, en lo referente al artículo 27 del proyecto de ley, fue aprobada con el voto a favor de 102 diputadas y diputados, de un total de 153 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta manera a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

Cabe señalar que el citado artículo 27 corresponde a la norma en que derivó el artículo 18 despachado por el Senado, en primer trámite constitucional, y eliminado por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional.

Por haberse suscitado cuestión de constitucionalidad acerca del proyecto de ley en esta Cámara de Origen, se acompaña un ejemplar del Diario de Sesiones del Senado, en el que se consigna la sesión respectiva.

De la misma manera, por haberse planteado cuestión de constitucionalidad respecto de esta iniciativa legal en la Honorable Cámara de Diputados, se acompaña un ejemplar de la Publicación Oficial de la Redacción de Sesiones de dicha Corporación, que registra la sesión correspondiente.

En consecuencia y debido a que, como se ha señalado, la iniciativa de ley contiene materias propias de ley orgánica constitucional, y a lo establecido en el artículo 93, N° 1º, de la Carta Fundamental, me permito enviarlo a ese Excelentísimo Tribunal Constitucional, para los efectos de lo establecido en la disposición antes citada.

Acompaño copia del Mensaje N° 015-372, de Su Excelencia el Presidente de la República, de fecha 16 de diciembre

Oficio al Tribunal Constitucional

de 2024; de los oficios números 185/SEC/24, 414/SEC/24 y 528/SEC/24, del Senado, de fechas 2 de mayo de 2024, 8 de octubre de 2024 y 10 de diciembre de 2024, respectivamente, y de los oficios números 19.913 y 20.095, de la Honorable Cámara de Diputados, de fechas 2 de octubre de 2024 y 11 de diciembre de 2024, respectivamente.

Asimismo, adjunto copia de los oficios Nos 256-2023, y 148-2024, de la Excelentísima Corte Suprema, de fechas 3 de octubre de 2023 y 28 de mayo de 2024, respectivamente, mediante los cuales consigna su opinión en relación con esta iniciativa legal, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

- - -

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOSÉ GARCÍA RUMINOT

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

5.3. Oficio del Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional. Fecha 23 de enero, 2025. Oficio en Sesión 98. Legislatura 372.

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencia

Rol 16.051-24 CPR

[23 de enero de 2025]

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO QUE DETERMINA CONDUCTAS TERRORISTAS Y FIJA SU PENALIDAD, Y DEROGA LA LEY N° 18.314, CORRESPONDIENTE A LOS BOLETINES N° 16.224-25, N° 16.180-25, N° 16.210-25, N° 16.235-25 Y N° 16.239-25, REFUNDIDOS

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO: Que, por Oficio N° 533/SEC/24, de 17 de diciembre de 2024, ingresado a esta Magistratura con igual fecha, el H. Senado ha remitido copia autenticada del Proyecto de Ley, aprobado por el Congreso Nacional, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la Ley N° 18.314, correspondiente a los Boletines N° 16.224-25, N° 16.180-25, N° 16.210-25, N° 16.235-25 y N° 16.239-25, refundidos, con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 inciso primero, N° 1°, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de su artículo 27;

SEGUNDO: Que, el N° 1 del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política de la República establece que es atribución del Tribunal Constitucional “[e]jercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;”.

TERCERO: Que, de acuerdo con el precepto invocado en el considerando anterior, corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que la Carta Fundamental ha reservado a una ley orgánica constitucional.

II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

CUARTO: Que, las disposiciones del proyecto de ley remitido que han sido sometidas a control de constitucionalidad corresponden a las que se indican a continuación:

“Artículo 27.- Regla de competencia. El Ministerio Público o la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrán solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales.

En la solicitud se deberán acompañar antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta solicitud, que será suscrita por el fiscal regional o el defensor respectivo, se dará traslado a los intervinientes por el plazo de cinco días.”.

III. NORMAS NO CONSULTADAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO SOBRE LAS CUALES SE HA PRODUCIDO DISCUSIÓN EN TORNO A SU EVENTUAL NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

QUINTO: Que, además, este Tribunal examinó otras disposiciones que pudieran revestir la naturaleza de ley orgánica constitucional:

Oficio del Tribunal Constitucional

“Artículo 19.- En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley, en el artículo 293 del Código Penal, en los delitos establecidos en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y en la ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que tengan pena de crimen, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear:

a) La dirección IP; los identificadores MSISDN, SIM, IMEI IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes o aplicaciones en uso.

b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

La orden sólo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación, en un hecho que revista caracteres de delito terrorista o de aquellos indicados en el inciso primero, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal sean insuficientes para su esclarecimiento.

Los registros obtenidos por la aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados de todo registro, base de datos o dispositivo electrónico en el plazo señalado en el artículo 20.

La medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad. Dentro de los treinta días siguientes al término del plazo original o de su prórroga, el Ministerio Público deberá emitir un informe al juez con los registros que consideró pertinentes y relevantes para la investigación, copia del cual deberá constar en la carpeta investigativa.

Si se disiparen las sospechas que fundaren la medida, transcurriere el plazo dispuesto en la resolución judicial o su prórroga, o se cumpliera el fin perseguido con la misma, se deberá poner término inmediato a la intervención.

El Fiscal Nacional dispondrá, mediante instrucción general, los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción segura de los registros obtenidos, así como del uso y manipulación de los mismos.

El uso indebido de la facultad que establece este artículo dará lugar a las responsabilidades disciplinarias que correspondan, sin perjuicio de las sanciones penales respectivas. El incumplimiento malicioso de los plazos señalados en los literales b) y e) del artículo siguiente será sancionado con las penas previstas en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

En el mes de marzo de cada año, el Fiscal Nacional enviará a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados la información anual, desagregada por fiscalía regional, de la cantidad de solicitudes de intervención de redes presentadas por el Ministerio Público, el número de aceptadas y de rechazadas, así como la duración total de las primeras.

(...)

Artículo 23.-

Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1. Incorpórase en el encabezamiento del inciso primero del artículo 78 ter, a continuación de la frase “o en todo caso tratándose de la investigación de”, la siguiente: “hechos que revistan carácter de delito terrorista o de”.

IV. NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA QUE ESTABLECEN EL ÁMBITO DE LAS LEYES ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES RELACIONADAS CON EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO

Oficio del Tribunal Constitucional

SEXTO: Que, los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución Política de la República establecen que son propias de ley orgánica constitucional las materias cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Artículo 77. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

(...)

Artículo 84. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.

La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo.”.

V. EXAMEN DE LAS NORMAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con lo expuesto en el considerando segundo, corresponde al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley que pudieran estar comprendidas dentro de las materias que la Constitución ha reservado a una ley orgánica constitucional. En dicha naturaleza jurídica se encuentran los artículos 27 inciso primero y 23 N°1°, en la modificación al artículo 78 ter inciso primero del Código Procesal Penal, a partir de los criterios de interpretación que se desprenden de los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución.

1. El proyecto de ley en examen

OCTAVO: Que, de acuerdo con el oficio del H. Senado, a fojas 1, es remitido para su examen en control preventivo de constitucionalidad el proyecto de ley “que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314, correspondiente a los Boletines Nos 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos” y que iniciara su tramitación en mociones bajo el Boletín N° 16.180-25, de los Honorables Senadores señores Espinoza, Flores, Kast, Keitel y Ossandón; en el Boletín N° 16.224- 25, de los Honorables Senadores señoras Vodanovic y Aravena, y señores Bianchi, Macaya y Ossandón; en el Boletín N° 16.235-25, de los Honorables Senadores señores Chahuán, Edwards y Galilea; en el Boletín N° 16.239-25, de los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, y Quintana, y señora Vodanovic; y por medio de Mensaje de S.E. el Presidente de la República en el Boletín N° 16.210-25.

Su idea matriz o fundamental “consiste en establecer una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas, y derogar la ley N° 18.134, que determina conductas terroristas y fija su penalidad”, según consigna el Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la H. Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional, de 30 de septiembre de 2024.

Para dicho objetivo, el proyecto de ley se compone de 27 artículos permanentes y una disposición transitoria. Los artículos 1 a 22 tipifican y sancionan las conductas que se indican en la idea matriz y los artículos 23, 24 y 25 modifican, en lo pertinente, el Código Procesal Penal, el Decreto Ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, y la Ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

Luego, el artículo 26 deroga la Ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, por lo que, indica la disposición, “[t]oda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley”. A su turno, el artículo 27 establece una especial “regla de competencia” para la investigación y juzgamiento de “delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad”, bajo determinados supuestos, y el artículo transitorio especifica reglas relacionadas con la entrada en vigencia de la ley, conforme se lee a fojas 18;

Oficio del Tribunal Constitucional

NOVENO: Que, de acuerdo con las calificaciones realizadas por ambas Cámaras del Congreso Nacional, el artículo 27 del proyecto de ley -remitido en consulta- incidiría en la ley orgánica constitucional establecida en el artículo 77 inciso primero de la Constitución Política. En el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H. Senado, de 1 de mayo de 2024, se consignó que dicha disposición “tiene rango de norma orgánica constitucional, en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 77 y el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República, dado que modifican la competencia y atribuciones de los tribunales”, criterio mantenido en el Informe de la Comisión Mixta, de 6 de diciembre del mismo año;

DÉCIMO: Que, además de lo indicado, el Tribunal examinó los artículos 19 y 23, N° 1°, del proyecto de ley, en tanto podrían incidir en la ley orgánica constitucional establecida en el artículo 84 de la Constitución, esto es, en la “organización y atribuciones del Ministerio Público”.

Con lo anterior, para realizar el control preventivo de constitucionalidad del proyecto de ley “que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314”, deben ser identificados los lineamientos de interpretación que guiarán al Tribunal para resolver la naturaleza jurídica de sus disposiciones, en lo que resulta esencial precisar los marcos de competencia de las leyes orgánicas constitucionales con relación a las normas en examen (así, STC Roles N° 14.829, c. 9°, y N° 15.525, c. 10°). A este respecto, y según diera cuenta la STC Rol N° 15.043, c. 8°, en criterio asentado en STC Roles N° 15.525, c. 10°, N° 15.769, c. 10°, y N° 15.982, c. 8°, esta determinación interpretativa, fundamentada, permite el “desarrollo de una jurisprudencia con pretensión de estabilidad para el ejercicio de la competencia en sede de control preventivo de constitucionalidad de la ley”.

2. La ley orgánica constitucional establecida en el artículo 77 inciso primero de la Constitución

DÉCIMO PRIMERO: Que, en la calificación realizada por el Congreso Nacional, el artículo 27 del proyecto de ley en examen incidiría en la ley orgánica constitucional establecida en el artículo 77 inciso primero de la Constitución. Junto a ello, el Tribunal analizó la eventual incidencia de dicho legislador en los artículos 19 y 23 N° 1°;

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en recientes pronunciamientos del Tribunal han sido precisados los criterios de interpretación que han guiado la calificación de la ley orgánica constitucional que la Constitución reserva a la “organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”. En lo pertinente, es posible concatenar los criterios de interpretación constitucional desarrollados en las STC Roles N° 15.380, N° 15.619, N° 15.368, N° 15.525 y N° 15.796, todas de 2024, con el presente examen de control preventivo de constitucionalidad.

Por su incidencia en esta decisión, los razonamientos que han guiado la interpretación serán sintetizados para, luego, ser aplicados en su incidencia en los artículos en examen;

DÉCIMO TERCERO: Que, así, la primera distinción debe efectuarse en la delimitación de los conceptos “organización” y “atribuciones”. Siguiendo lo señalado en la STC Rol N° 15.525, c. 11°, en remisión a la temprana jurisprudencia del Tribunal consignada en la STC Rol N° 4, c. 4°, establecer el sentido y alcance de ambas expresiones posibilita determinar “en cada caso su contenido específico diferenciándola, por una parte, de los preceptos constitucionales y sus leyes interpretativas y, por la otra, de la ley común. Esa tarea permitirá establecer tanto dicho contenido imprescindible como sus elementos complementarios indispensables, esto es, aquellos elementos que, lógicamente, deben entenderse incorporados en el rango propio de esa determinada ley orgánica constitucional”.

De ello se deriva que al decidir si las normas de un proyecto se encuentran o no comprendidas dentro de esa última esfera de regulación, debe precisarse que el concepto “organización y atribuciones” de los tribunales “se refiere a la estructura básica del Poder Judicial en cuanto ella no está reglada por la propia Carta Fundamental, pues dice relación con lo necesario “para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”(en igual sentido, STC Rol N° 171, c. 11°). Además, el Tribunal ha reiterado que “el propio constituyente se ha encargado de advertir que no todo lo relacionado con esta materia queda bajo el ámbito de la ley orgánica constitucional, pues ha reservado a la competencia de la ley común, en su artículo 60 N° 3, los preceptos “que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal penal u otra” (c. 6°). Recordó la STC Rol N° 15.525, que este criterio fue mantenido en un cúmulo de sentencias con que el Tribunal examinó el alcance del artículo 74, actual artículo 77 de la Constitución, en la primera etapa en que ejerció el control preventivo de constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales (así, STC Roles N° 9, N° 62, N° 131 y N° 171);

Oficio del Tribunal Constitucional

DÉCIMO CUARTO: Que, por una parte, con el concepto “organización” el Tribunal ha interpretado que la Constitución identifica la estructura básica del Poder Judicial, por lo que únicamente se encuentra bajo la esfera competencial del legislador orgánico constitucional la regulación de los elementos indispensables para identificarla con dicha configuración elemental o indispensable para el cumplimiento de la función que, de forma exclusiva y excluyente, le entrega el artículo 76 de la Carta Fundamental, esto es, “conocer de las causas civiles y criminales, [...] resolverlas y [...] hacer ejecutar lo juzgado, [la que] pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos en la ley”;

DÉCIMO QUINTO: Que, por otra, con el concepto “atribuciones” la Constitución identifica la “competencia” para el cumplimiento de la función judicial. Corresponde a la “facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus funciones” (STC Rol N° 271, c. 14°).

De esta forma, razonó la STC Rol N° 15.525, c. 13°, “dentro del término “atribuciones” el intérprete debe entender comprendidas sólo las reglas que digan relación con la competencia, sea ésta absoluta o relativa, o si se quiere, en términos más amplios y genéricos, con la “jurisdicción”;

DÉCIMO SEXTO: Que, por ello, mientras la “organización” alude a la estructura básica, las “atribuciones” deben comprenderse como la competencia para cumplir con la función judicial prevista en el artículo 76 de la Constitución. Desde esta aproximación, el Tribunal Constitucional ha razonado que las concretas formas procedimentales en que se resuelve la contienda entregada por la ley a la competencia de un juez no se enmarcan en la faz reservada a la ley orgánica constitucional. Allí la Constitución convoca al legislador común o simple.

En la STC Rol N° 271, c. 15°, en criterio interpretativo asentado en la STC Rol N° 15.525, c. 13°, el Tribunal mantuvo este razonamiento, por cuanto “una vez que la ley ha determinado la competencia del tribunal, existen dentro de nuestro ordenamiento positivo procesal, civil, penal, comercial, etc., un conjunto de disposiciones que también otorgan facultades a los tribunales; pero no ya en relación con su esfera de acción que ya fue determinada por la norma relativa a la competencia, sino con la forma o manera en que el tribunal respectivo debe resolver la contienda que la ley ha entregado a su conocimiento. Entre estas normas se encuentran, desde ya, las relativas al procedimiento a que debe sujetarse el juez en el ejercicio de sus funciones, las cuales tanto este Tribunal como el Poder Legislativo invariablemente han calificado como normas propias de ley común, ajenas al ámbito de acción del artículo 74 de la Carta Fundamental” (c. 15°);

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, esta delimitación de ambos vocablos a partir de la norma constitucional debe correlacionarse con otras normas de la Constitución, puesto que forman un todo coherente y sistémico. Sus disposiciones deben “interpretarse de manera tal que exista entre ellas la debida correspondencia y armonía”, por lo que “ninguna interpretación de la Carta Fundamental puede conducir a dejar sin aplicación un determinado precepto de ella”, recordó recientemente la STC Rol N° 15.981, c. 46°, manteniendo lo que razonara el Tribunal en la STC Rol N° 259, c. 6°.

A este respecto, el artículo 77 inciso primero de la Constitución no puede interpretarse de forma aislada sin considerar la reserva entregada al legislador común en el artículo 63, N° 3°. Bajo su ámbito competencial deben normarse las cuestiones propias de la “codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra”, esto es, “[el] procedimiento que han de seguir los jueces a que alude dicho precepto en ejercicio de su competencia” (STC Rol N° 271, c. 10°). Ello, por cuanto el ámbito en que inciden ambos legisladores, según lo disponen los numerales 1° y 3° del artículo 63 de la Constitución, requiere de una “interpretación armónica” -y coherente- a partir del sentido y alcance que ha de otorgarse a la ley orgánica constitucional del artículo 77 inciso primero de la Constitución (STC Rol N° 30);

DÉCIMO OCTAVO: Que, unido a lo anterior, se debe tener presente el antecedente histórico del artículo 77 inciso final de la Constitución. La STC Rol N° 15.525, c. 14°, recordó que “mediante el uso de la expresión “así como”, la Constitución delimita el marco de la ley orgánica constitucional reservada a la regulación de la “organización” y “atribuciones” de los tribunales respecto de las “leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento”, por lo que, en necesaria correlación con los numerales 1° y 3° del artículo 63, se debe asentar que los aspectos procedimentales con que se ejerce la competencia por un juez -como atribución en el marco de la función judicial- corresponde al ámbito de la ley común;

DÉCIMO NOVENO: Que, como corolario de lo que se viene razonando, el Tribunal ha delimitado el ámbito competencial de ambos legisladores al interpretar las respectivas disposiciones constitucionales. Se distingue la

Oficio del Tribunal Constitucional

faz del legislador orgánico constitucional (organizaciones y atribuciones de los tribunales y calidad de los jueces y normas para su nombramiento) de aquel reservado al legislador común (leyes procesales de enjuiciamiento). Para este fin, señaló la STC Rol N° 3081, “la Carta Fundamental “hace una diferenciación entre las reglas orgánicas para la organización y atribuciones de los tribunales respecto de las reglas procesales que regulan el enjuiciamiento”, añadiendo que “esta norma constitucional [establece] una regla más precisa y restrictiva de delimitación entre estas materias”.

En fin, además de lo anotado, durante el año 2024 el Tribunal precisó las diferencias que pueden extraerse a partir de los conceptos “derecho procesal orgánico” y “derecho procesal funcional”. La STC Rol N° 15.380, c. 14°, examinando el Boletín N° 16.408-05 que devino en la Ley N° 21.673, de 30 de mayo de 2024, indicó que “en materia de “atribuciones” es menester distinguir la atribución-función de la atribución- procedimiento; la primera referida a la función (poder deber) de los Tribunales; la segunda referida a las facultades mediante las cuales se ejerce dicha función (procedimiento)”, añadiendo que “[e]l propio texto constitucional, cuando especifica el ámbito de actuación de los órganos constitucionales, ha utilizado la expresión “atribuciones” como sinónimo de “competencias”. El artículo 93 de la Constitución que, precisamente, singulariza las competencias de esta Magistratura, comienza con la siguiente oración: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional”.

Así, “[s]i la expresión “atribuciones” del artículo 77 de la Constitución es sinónimo de competencia jurisdiccional, sólo las normas que se refieran a ella revisten el carácter de Ley Orgánica Constitucional, mientras que aquellas normas que regulan las facultades que detenta el tribunal para ejercer dicha competencia deben ser tratadas como leyes comunes”;

3. La ley orgánica constitucional establecida en el artículo 84 de la Constitución

VIGÉSIMO: Que, junto al artículo 77 inciso primero de la Constitución, es necesario tener presente la ley orgánica constitucional establecida en el artículo 84 inciso primero de la Constitución, en que se reserva a dicho legislador - entre otros aspectos- determinar “la organización y atribuciones del Ministerio Público”, puesto que el artículo 23 introduce modificaciones al artículo 78 ter del Código Procesal Penal que, en su oportunidad, fueron estimados por el Tribunal bajo su faz competencial (STC Rol N° 15.525, c. 21°), y de acuerdo con el artículo 66 inciso segundo de la Constitución “[l]as normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y las leyes de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio”;

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en la recién anotada sentencia el Tribunal recordó que al examinar el articulado que se transformó en la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público (STC Rol N° 293), la Constitución reservó a dicho legislador “la regulación de dos de sus más esenciales aspectos, esto es, su “organización y atribuciones”, lo que “corresponde a un ámbito de competencia análogo al que la Constitución establece para otras instituciones bajo ambos conceptos (Silva Bascuñán, Alejandro (2002). Tratado de Derecho Constitucional. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, t. VIII, 2ª Ed., p. 223) y que, en el caso del persecutor penal público, se expresa en su rol constitucional primordial de tener la exclusividad de la investigación penal y de ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley (Verdugo, Mario et. al. (1999). Derecho Constitucional. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, t. II, 2ª Ed., p. 264).

De este aserto deriva que “la entrega por el legislador de nuevas atribuciones al Ministerio Público incide en su faz competencial, como se examinó en la STC Rol N° 3081, c. 9°”, a tiempo que “la normativa que regula actuaciones procedimentales y no confiere nuevas facultades no es propia de la ley orgánica constitucional contemplada en el artículo 84 de la Constitución (STC Rol N° 2764, c. 12°)”, según lo anotara la STC Rol N° 15.525, c. 19°;

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, por ello, el Tribunal falló que desde el concepto constitucional de “organización” del Ministerio Público se configura su “estructura institucional” (Nogueira, Humberto (2014). Derecho Constitucional Chileno. Santiago: Legal Publishing, t. III, p. 18). Seguidamente, y de acuerdo con lo establecido en el Título II de la Ley N° 19.640, denominada “De la organización y atribuciones del Ministerio Público”, ésta comprende a la Fiscalía Nacional, las Fiscalías Regionales, así como las fiscalías locales, existiendo, además, conforme el inciso tercero de su artículo 12, un Consejo General.

A su turno, los artículos 17, 25, 27, 32 y 38, contienen las respectivas “funciones” de estos órganos que, en consonancia con el mandato entregado en el artículo 84 de la Constitución, materializan la reserva a la ley orgánica constitucional en la “organización” del Ministerio Público y, consecuentemente, en sus respectivas

Oficio del Tribunal Constitucional

“funciones” para la investigación penal a su cargo y el ejercicio de la acción penal pública de acuerdo con la ley.

4. Criterios comunes de los artículos 77 inciso primero y 84 inciso primero de la Constitución

VIGÉSIMO TERCERO: Que, a partir de lo que se viene razonando, el Tribunal ha delimitado que la reserva entregada al legislador orgánico constitucional en la organización y atribuciones del Poder Judicial y del Ministerio Público debe correlacionarse con sus respectivas funciones, en tanto, en ambos supuestos, se encuentran expresamente previstas en los artículos 76 y 83 de la Constitución, al indicar que “[l]a facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley” y establecer como función del Ministerio Público la de dirigir “en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, [ejercer] la acción penal pública en la forma prevista por la ley”, además de “[adoptar] medidas para proteger a víctimas y testigos”.

De esta forma, en la STC Rol N° 15.525, c. 20°, el Tribunal interpretó la correlación de diversas disposiciones para el examen preventivo de constitucionalidad, distinguiendo “una diferenciación que surge a partir del ámbito entregado a la ley orgánica constitucional en sus artículos 77 inciso primero y 84, a vía ejemplar, en comparación a lo previsto en el artículo 108 de la Constitución, en esta última disposición se ha reservado a la faz competencial de la ley orgánica constitucional la regulación de la “composición, organización, funciones y atribuciones” del Banco Central. En contrario, en los ya señalados artículos 77 inciso primero y 84 no se confiere esta competencia al legislador orgánico constitucional en lo concerniente a la especificación de sus respectivas funciones, en tanto ha sido previsto directamente en la Constitución; por ello, al determinar el sentido y alcance de la expresión “atribuciones” debe considerarse no sólo el concepto en sí mismo contenido en ambas normas de la Carta Fundamental, siendo necesario correlacionarlo en armonía y sistemáticamente con la reserva entregada a la ley común, de acuerdo con sus artículos 19, N° 3° inciso sexto; 63, N°1 y N° 3°; y 77 inciso final”.

5. Los artículos 27 inciso primero y 23° N° 1 del proyecto de ley ostentan naturaleza jurídica de ley orgánica constitucional

VIGÉSIMO CUARTO: Que, el precepto remitido en consulta por el Congreso Nacional permite que el conocimiento de determinados delitos pase a estar bajo la competencia de los Juzgados de Garantía y del respectivo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo con el turno que se encuentra previsto en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales.

Esta regla de competencia, ha especificado el legislador, correspondería aplicarse bajo determinados supuestos: i) están legitimados para solicitarla tanto el Ministerio Público como la defensa del imputado; ii) en el marco de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley ha calificado como terroristas y que, a su vez, iii) impliquen alarma pública o revistan una especial complejidad. Esta solicitud debe iv) estimarse como fundamental para el éxito de la investigación, y v) no debe implicar vulneración sustancial del derecho a la defensa del imputado. Además, se requiere que la petición sea dirigida al vi) Pleno de la Excm. Corte Suprema y circunscrita a determinados hitos del proceso, esto es, vii) una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral.

Luego, el inciso segundo establece que a la solicitud viii) deben acompañarse antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las exigencias precedentes y ix) estar suscrita por el Fiscal Regional o el defensor respectivo, x) debiendo darse traslado a los intervinientes por el plazo de cinco días;

VIGÉSIMO QUINTO: Que, según se desprende de la nueva regla de competencia establecida en el artículo 27, los requisitos que se contienen en su inciso primero corresponden a nuevas atribuciones para el ejercicio de la facultad judicial de conocer de las causas criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, la que pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley conforme lo prescribe el inciso primero del artículo 76 de la Constitución.

Esta especial regla de competencia innova en las atribuciones de la Excm. Corte Suprema que se encuentran contenidas en el artículo 96 del Código Orgánico de Tribunales, correspondiendo a una nueva facultad “para conocer de las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus funciones” (STC Rol N° 15.043, c. 15°). Con ello, incide en la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77 inciso primero de la Constitución.

Oficio del Tribunal Constitucional

Luego, la disposición no sólo contiene una nueva atribución para dicha Corte. De estimar procedente la solicitud que puedan impetrar el Ministerio Público o la defensa del imputado, ésta pasa a incidir en la competencia territorial de los Juzgados de Garantía y de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. A este respecto, el inciso primero del artículo 27 deviene en una excepción a la regla establecida en el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, en tanto es “competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio”, añadiendo sus respectivos incisos segundo y tercero que “[e]l juzgado de garantía del lugar de comisión del hecho investigado conocerá de las gestiones a que diere lugar el procedimiento previo al juicio oral” y que “[e]l delito se considerará cometido en el lugar donde se hubiere dado comienzo a su ejecución”. Estas disposiciones se vinculan, a su vez, con el artículo 14, en que se precisa la competencia “en un mismo territorio jurisdiccional” de los Juzgados de Garantía y del artículo 18, literal a), en tanto corresponde a los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal “juzgar las causas por crimen o simple delito, salvo aquellas relativas a simples delitos cuyo conocimiento y fallo corresponda a un juez de garantía”.

Por ello, y si bien fuera razonado en un análisis a modificaciones a la competencia territorial en materia tributaria, la STC Rol N° 15.796, c. 33°, estimó que la innovación legislativa que establece nuevas disposiciones que afectan la competencia territorial debe seguir la naturaleza de la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77 inciso primero de la Constitución, criterio que, a su vez, mantuvo lo sostenido por el Tribunal en la STC Rol N° 1243. El inciso primero del artículo 27 en examen establece nuevos criterios que afectan la distribución de la ley en “el ejercicio de la jurisdicción entre los tribunales establecidos por ella”, los que se denominan por la doctrina como “elementos o factores de la competencia” (Sáez San Martín, Jorge (2015). “Los elementos de la competencia jurisdiccional”. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Año 22, N°1, pp. 529-570, pp. 530-531);

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en contrario, el inciso segundo del artículo 27 en examen preventivo de constitucionalidad sólo regula aspectos procedimentales para materializar la nueva atribución que se contiene en el inciso primero. El deber de que sean acompañados los antecedentes “que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las circunstancias establecidas en el inciso precedente”, que la solicitud sea suscrita por el fiscal regional o el defensor respectivo y dar traslado a los intervinientes por el plazo de cinco días, no innova o altera la competencia que el legislador entrega a la Excm. Corte Suprema y, desde su eventual decisión estimatoria, a los Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. Se norman aspectos en que la Constitución ha convocado al legislador común, en tanto “contiene un específico aspecto procedimental que, a su vez, se concatena con la exigencia del debido proceso que se desprende de su artículo 19, N° 3°, inciso sexto” (STC Rol N° 15.525, c. 35°).

La precedente conclusión es posible advertirla en el examen al artículo 19 del proyecto de ley, en que no se innova respecto de específicos supuestos para requerir autorización judicial, a petición del Ministerio Público, para “ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear”. La norma se desenvuelve en correspondencia con la regulación vigente contenida en el Código Orgánico de Tribunales, el Código Procesal Penal y en leyes especiales como la que se está analizando, al establecer aspectos procedimentales con que puede materializarse una específica autorización que, a su vez, deriva de la exigencia establecida en la Constitución en su artículo 83 inciso tercero;

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, unido a lo señalado, el Tribunal examinó el artículo 23 N° 1 del proyecto de ley, disposición que introduce modificaciones al inciso primero del artículo 78 ter del Código Procesal Penal, incorporado por medio de la Ley N° 21.694, de 4 de septiembre de 2024.

La normal legal que es modificada establece lo siguiente en su actual redacción:

“Artículo 78 ter.- Medidas especiales de protección de fiscales. Excepcionalmente, cuando en el transcurso de una investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento, surge algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el Fiscal Regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

- a) La participación del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.
- b) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

Oficio del Tribunal Constitucional

c) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.”.

A esta norma, el proyecto de ley incorpora, a continuación de la frase “o en todo caso tratándose de la investigación de”, la siguiente: “hechos que revistan carácter de delito terrorista o de”. Lo anterior, conforme lo precedentemente destacado;

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, al examinar en control preventivo de constitucional el Boletín N° 15.661-07, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, y que devino posteriormente en la Ley N° 21.694, el Tribunal estimó que el inciso primero del nuevo artículo 78 ter incidía en la ley orgánica constitucional establecida en el artículo 84 de la Constitución, por cuanto alcanza a la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, al contener una nueva atribución para el Fiscal Regional, “las que se encuentran expresamente establecidas en el artículo 32 de la recién anotada ley orgánica constitucional, cuyo literal h) materializa esta reserva a dicho legislador”. Este precepto orgánico constitucional establece que a dicha autoridad “le corresponde ejercer “las demás atribuciones que ésta u otra ley orgánica constitucional le confieran”, como sucede con el examinado inciso primero del nuevo artículo 78 ter del Código Procesal Penal con relación a medidas especiales de protección para fiscales y abogados asistentes de fiscal del Ministerio Público, las que pueden ser decretadas por decisión fundada del Fiscal Regional en ejercicio de esta nueva atribución” (c. 22°).

Por lo anterior, señaló la STC Rol N° 15.525, c. 22°, “de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución, la función entregada al Ministerio Público se establece no sólo en la dirección “en forma exclusiva [de] la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado” a efectos de ejercer, en su caso, “la acción penal pública en la forma prevista por la ley”, agregando la parte final del inciso primero del referido artículo 83 que, igualmente, corresponde a una de sus funciones la de “[adoptar] medidas para proteger a las víctimas y testigos”. De lo anterior se corresponde que el nuevo inciso primero del artículo 78 ter del Código Procesal Penal ostente naturaleza de ley orgánica constitucional, “al conferirse una nueva atribución al Fiscal Regional del Ministerio Público con que pueden ser cumplidas las funciones entregadas en la Constitución, el legislador innova en este marco no sólo en la protección de víctimas y testigos del proceso penal, sino que, además, de los funcionarios llamados a ejercer la acción penal pública, sus fiscales adjuntos y abogados asistentes de fiscal en sus respectivos ámbitos de competencia” (c. 22°);

VIGÉSIMO NOVENO: Que, teniendo presente lo que se viene señalando, la declaración de ley orgánica constitucional de dicha disposición introducida al Código Procesal Penal por medio de la Ley N° 21.694, al abarcar el ámbito reservado en el artículo 84 de la Constitución, deviene en antecedente de trascendencia constitucional para examinar el artículo 23 N° 1 del proyecto en actual examen, por cuanto modifica el inciso primero del artículo 78 ter ampliando determinados delitos en que el Fiscal Regional del Ministerio Público debe adoptar medidas de protección para fiscales adjuntos y abogados asistentes de fiscal.

Consecuencialmente -además de su naturaleza jurídica sustantiva bajo el ámbito del artículo 84 de la Constitución- y de acuerdo con el artículo 66 inciso segundo de la Carta Fundamental, el artículo 23 N° 1 corresponde a un precepto con “carácter de ley orgánica constitucional”, por lo que debe modificarse bajo análoga calificación.

VI. CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

TRIGÉSIMO: Que, en el oficio remitido del H. Senado se especificó que se suscitaron cuestiones de constitucionalidad en la tramitación del proyecto de ley enviado a examen preventivo de constitucionalidad.

Al efecto, fueron remitidas Actas de la Legislatura 372ª, de la Sesión 16ª, especial, de 2 de mayo de 2024, del H. Senado, a fojas 72, y de la Sesión 83ª, de 2 de octubre de 2024, de la H. Cámara de Diputados, a fojas 138, respectivamente;

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, para lo anterior, el inciso final del artículo 48 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, dispone que “si durante la discusión del proyecto o del tratado se hubiere suscitado cuestión de constitucionalidad de uno o más de sus preceptos, deberán enviarse al Tribunal, además, las actas de las sesiones, de sala o comisión, o el oficio del Presidente de la República, en su caso, donde conste la cuestión de constitucionalidad debatida o representada”. Por su parte, el inciso quinto del artículo 49 de la misma ley establece que “si el Tribunal encontrare que el proyecto es constitucional y se hubiere producido la

Oficio del Tribunal Constitucional

situación prevista en el inciso final del artículo anterior, el Tribunal deberá declarar la constitucionalidad del proyecto fundándola respecto de los preceptos que, durante su tramitación, hubieren sido cuestionados”;

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, siguiendo lo razonado en las STC Roles N° 3023, c. 31°; N° 3081, c. 67°; N° 3940, c. 41°; N° 9739, c. 12°; N° 14.005, c. 12°; N° 15.982, c. 14°, entre otras, al no configurarse el requisito establecido el artículo 93 N° 1 de la Constitución, que posibilita a este Tribunal Constitucional la revisión de constitucionalidad sólo de normas que revistan el carácter de ley orgánica constitucional, no es factible examinar -bajo la competencia en actual ejercicio- las reservas contenidas en las actas precedentemente singularizadas, en tanto el artículo 19 del proyecto en examen no ostenta dicha naturaleza jurídica.

Así, de normas de proyectos de ley que no deben someterse a control obligatorio de constitucionalidad puede operar lo dispuesto en el artículo 93 inciso primero, N° 3, de la Constitución, en orden a someter una cuestión de constitucionalidad de una o más de sus disposiciones a este Tribunal, siendo legitimados a dicho efecto el Presidente de la República, cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio.

VII. INFORMES DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, conforme lo indicado a fojas 3, en lo pertinente se ha oído previamente a la Excm. Corte Suprema, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, conforme consta en Oficios N° 256-2023, de 3 de octubre de 2023, y N° 148-2024, de 28 de mayo de 2024.

VIII. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, son conformes con la Constitución Política de la República los artículos 23 N°1, que introduce modificaciones al inciso primero del artículo 78 ter del Código Procesal Penal, y 27 inciso primero, del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional.

IX. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que las normas sobre las cuales este Tribunal emite pronunciamiento fueron aprobadas, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el artículo 66 inciso segundo de la Constitución Política.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los 63 N° 1°, N° 3°; 66 inciso segundo; 76; 77; 83; 84; y 93 inciso primero, N° 1°, de la Constitución Política de la República y lo prescrito en los artículos 48 a 51 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,

SE DECLARA:

I. QUE LOS ARTÍCULOS 23 N°1, QUE INTRODUCE MODIFICACIONES AL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 78 TER DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, Y 27 INCISO PRIMERO, DEL PROYECTO DE LEY, APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL, QUE DETERMINA CONDUCTAS TERRORISTAS Y FIJA SU PENALIDAD, Y DEROGA LA LEY N° 18.314, CORRESPONDIENTE A LOS BOLETINES N° 16.224-25, N° 16.180-25, N° 16.210-25, N° 16.235-25 Y N° 16.239-25, REFUNDIDOS, SON CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.

II. QUE NO SE EMITE PRONUNCIAMIENTO, EN EXAMEN PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD, DE LAS RESTANTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY POR NO VERSAR SOBRE MATERIAS QUE INCIDEN EN LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.

DISIDENCIAS

La Presidenta, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, estuvo por declarar el artículo 19 del proyecto de ley en examen como propio de ley orgánica constitucional únicamente en virtud del artículo 77 de la Constitución Política de la República.

1°. El artículo 19, al facultar al juez, respecto de ciertos delitos, a “ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de

Oficio del Tribunal Constitucional

transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares” para determinar, registrar y monitorear los elementos que la norma enuncia, le otorga una nueva atribución, en los términos del inciso primero del artículo 77 de la Carta Fundamental. Con ello, esta disposición va más allá de la interceptación de comunicaciones regulada en el Código Procesal Penal -cuya ampliación, mediante el N°10 del artículo segundo del proyecto de ley controlado en esa oportunidad, ya había sido declarada propia de ley orgánica constitucional en el rol N° 15.525-2024-, ya que no se limita a captar el contenido de las comunicaciones. La norma faculta la identificación de dispositivos y usuarios mediante la obtención de metadatos, así como la georreferenciación o localización de dispositivos electrónicos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones. Así las cosas, estas prerrogativas no implican necesariamente interceptar el contenido de las comunicaciones, sino que podrían permitir acceder a datos técnicos asociados a los dispositivos y su uso, sin que ello se limite al imputado ni a personas vinculadas al proceso penal, pudiendo recaer en sujetos que no tienen ninguna relación con el mismo.

2°. La historia de la tramitación del artículo no hace más que reafirmar que el alcance de la interceptación es distinto al que actualmente puede ordenar el juez conforme a la legislación vigente. En el primer trámite constitucional, el entonces artículo 12 fue objeto de la indicación N°31, que proponía su eliminación. El Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento consignó que la indicación se fundó en que el texto propuesto “habilita para generar intervenciones sobre un territorio determinado, lo cual implica no solo escuchas, sino además la captación de los datos en tiempo real los cuales pueden también ser modificados” (senadora Pascual). La indicación fue rechazada y el mismo informe contempló entre los argumentos vertidos la dificultad en la persecución “cuando no se tienen herramientas intrusivas que, controladas pertinentemente por el juez de garantía, permitan un efectivo avance en las investigaciones” (senadora Ebensperger). En la misma línea, luego del tercer trámite constitucional, el actual Fiscal Nacional afirmó en la Comisión Mixta, respecto del ya artículo 19 - que en ese estado de la tramitación detallaba los datos y métodos específicos que podían ser intervenidos-, que “esta norma representaba una innovación importante en materia investigativa”.

3°. De esta forma, se altera el esquema competencial del juez, en los términos en que ya fuera delimitado en el asunto en las sentencias roles N°15.380-2024, c. 14° y 15.525-2024, c. 13° y 14°.

Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS estuvieron por efectuar las siguientes consideraciones en torno a la calificación como normativa con rango de ley orgánica constitucional de los artículos 19, 23 N° 1 y 27 del proyecto de ley en examen:

I. De la interpretación armónica de la Constitución para la calificación jurídica de leyes orgánicas constitucionales

1°. Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 inciso segundo de la Carta Fundamental, “[l]as normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y las leyes de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio”, precepto vigente a partir de la publicación de la Ley N° 21.535, de 27 de enero de 2023. Previamente, la Ley N° 18.825, de 17 de agosto de 1989, ya había introducido una modificación al artículo 63, actual artículo 66, estableciendo la exigencia de quórum “de cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio” para la “aprobación, modificación o derogación” de estas normas legales, en sustitución de la original disposición de la Constitución que situaba el quórum en tres quintos.

En tal mérito, y dando cumplimiento al artículo 66 inciso segundo de la Constitución, se tiene que mediante Oficio N° 533/SEC/24, de 17 de diciembre de 2024, el H. Senado remitió al Tribunal Constitucional el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que contiene el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la Ley N° 18.314, correspondiente a los Boletines N° 16.224-25, N° 16.180-25, N° 16.210-25, N° 16.235-25 y N° 16.239-25, refundidos. Junto con acompañarse copia autenticada del proyecto, se agregaron las especificaciones del quórum de aprobación de la disposición enviada en consulta para examen preventivo de constitucionalidad en sus trámites constitucionales. Además, fueron enviados los Oficios de la Excm. Corte Suprema en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución con relación al artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en tanto, “[l]a ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva”;

2°. Que, examinada la discusión del proyecto de ley en los respectivos Informes de las Comisiones de Seguridad Pública y Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H. Senado y de la H. Cámara de Diputados, y en la

Oficio del Tribunal Constitucional

Comisión Mixta, se consigna que el artículo 27 de la iniciativa legal incidiría en la ley orgánica constitucional establecida en el artículo 77 inciso primero de la Constitución. Siguiendo lo establecido en el artículo 302 del Reglamento de esta última Corporación, la calificación dio cumplimiento al deber de indicar en estos informes “[l]a mención de los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado y los fundamentos de dicha calificación, precisando las normas que son consecuencias de aquéllas”;

3°. Que, así, el Oficio remitido del H. Senado, según se lee a fojas 3, y dado que el proyecto aprobado por el Congreso Nacional “contiene materias propias de ley orgánica constitucional”, da observancia, a su vez, al artículo 93 inciso primero N° 1°, de la Constitución, enviando los Boletines N° 16.224-25, N° 16.180-25, N° 16.210-25, N° 16.235-25 y N° 16.239-25, refundidos, a efectos de que este Tribunal “[ejerza] el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación”;

4°. Que, precisamente, en ejercicio de la competencia que ha entregado la Constitución al Tribunal con la finalidad de que realice el control preventivo obligatorio de constitucionalidad, analizaremos los diversos preceptos que éste contiene, comenzando con el examen que ya realizaron las Cámaras del Congreso Nacional al calificar el artículo 27 del proyecto de ley bajo la faz competencial del legislador orgánico constitucional que se ha establecido en el artículo 77 inciso primero de la Constitución;

5°. Que, originalmente, la Constitución establecía en su artículo 60 inciso primero que “[l]as leyes a las cuales la Constitución confiere el carácter de orgánicas constitucionales y las que interpreten los preceptos constitucionales, necesitarán para su aprobación, modificación o derogación, de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio”.

Tempranamente, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal delimitaron la naturaleza jurídica de este tipo de leyes, que constituyen una “innovación en nuestro ordenamiento jurídico, inspirada, principalmente, en la Constitución francesa de 1958”, y, más allá de que el propio texto constitucional establezca que correspondan a “leyes”, es claro que “no son sino el producto del ejercicio de la potestad legislativa y, desde este punto de vista, no se diferencian de los demás tipos de leyes, esto es, de las leyes de quórum calificado y de las leyes ordinarias”. Así, agregó, “entre las leyes orgánicas constitucionales y las demás leyes no existe una diferencia sustancial, dado que todos los distintos tipos de leyes son el resultado de una misma Potestad jurídica: la legislativa”, o, tampoco, una diferencia de tipo jerárquica o relación de subordinación, la que sólo se produciría si “la ley ordinaria tuviera asignado, por la Constitución, complementar, pormenorizar o detallar disposiciones contenidas en una ley orgánica constitucional”. En contrario, agregó el autor, “[l]a ley ordinaria no tiene como marco referencial o competencial a otra ley sino a la Constitución”. (Caldera, Hugo (1984). “La Ley Orgánica Constitucional y Potestad Reglamentaria”. En Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 11, N°s 2-3, pp. 455-460, p. 455).

Por su parte, la ex Ministra del Tribunal Luz Bulnes Aldunate, igualmente desarrolló que el modelo francés inspiró la incorporación de las leyes orgánicas constitucionales en nuestro sistema constitucional. Explicó en 1984 que la Constitución no entregó una definición de este tipo de ley, lo que, más bien, se desprende “sólo de la indicación de las materias que deben ser normadas por ella”. Distinguió los rasgos esenciales en el i) quórum de aprobación, modificación y derogación, de acuerdo con los artículos 60, N° 1° y 63, entonces vigentes; ii) la improcedencia respecto de ella de entregar facultades de delegación legislativa al Presidente de la República; y iii) la sujeción a un control previo de su constitucionalidad al Tribunal Constitucional antes de su promulgación. Con estos tres elementos es posible obtener su definición y naturaleza jurídica. (Bulnes, Luz (1984). “La Ley Orgánica Constitucional”. En Revista Chilena de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 11, N°s 2-3, pp. 227-239, p. 229);

6°. Que, por ello, agregó la ex Ministra Bulnes Aldunate, las leyes orgánicas constitucionales no envuelven un problema de jerarquía, conclusión a la que también había arribado el profesor Caldera. Si bien originalmente se le reservaba un alto quórum para su aprobación, modificación o derogación, ello obedecía a una “superlegalidad de forma” que “nunca constituye una jerarquía normativa superior, pues para ello es menester que opere una subordinación entre los órganos que dictan las diferentes leyes”, desprendiéndose que “jamás puede existir distinta jerarquía normativa entre preceptos emanados de un mismo órgano”. A mayor abundamiento, éstas se encuentran comprendidas, igualmente, bajo la esfera del entonces vigente artículo 60, actual artículo 63, en que se establecen las “materias de ley” (Bulnes (1984), pp. 231-232).

De esta forma, y en una interpretación que no ha perdido vigencia, la ex Ministra Bulnes explicó que “la

Oficio del Tribunal Constitucional

asimilación a la ley orgánica a las materias de la ley la utilización del concepto “precepto legal”, en términos amplios, permiten afirmar que, si bien puede existir una superlegalidad de forma, no hay entre la ley común y la ley orgánica un principio de subordinación de una a otra. Además, ambas emanan de un mismo órgano y deben sujetarse a la Constitución; por lo demás, si la ley ordinaria violara la ley orgánica, sería inconstitucional, al regular materias que no son de su competencia, pues ambas tienen una misma jerarquía y las dos están subordinadas a una ley superior, que es la Constitución” (Bulnes (1984), p. 232).

De lo anotado se deriva que todas las leyes previstas en la Constitución pertenezcan a una misma categoría, en el sentido de que no existe una relación de subordinación entre ellas, por lo que “los eventuales conflictos con otras normas legales deben resolverse con el principio de distribución de competencias, y no con el criterio de la jerarquía” (Verdugo, Sergio (2014). “Leyes de Quórum Calificado y Debate Constituyente”. En Revista de Derecho Público Iberoamericano, N° 5, pp. 251-270, p. 255), por lo que no es procedente, conforme a la Constitución, establecer principios de generalidad o especialidad en los ámbitos respectivos de la ley común frente a la ley orgánica constitucional, o que una deba agotar sus posibilidades de aplicación frente a la otra, por ejemplo. Las competencias fueron asignadas por la Constitución y sólo resulta procedente al intérprete, al delimitar sus ámbitos, especificar lo que están respectivamente llamadas a regular;

7°. Que, en necesaria concatenación al identificar que las leyes orgánicas constitucionales están convocadas en la propia Constitución para la regulación legal de específicas materias y no implican un problema jerárquico frente al legislador común, un segundo aspecto con que éstas se caracterizan, además de las materias y su respectivo quórum que incide en el trámite legislativo, corresponde al ejercicio de control preventivo de constitucionalidad al que deben someterse ante el Tribunal Constitucional de forma previa a que entren en vigencia.

Por ello, el artículo 82 inciso primero, N° 1°, del texto original de la Constitución, actual artículo 93 inciso primero, N° 1°, entregaba como “atribución” de este Tribunal “[e]jercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución”, precepto modificado en su actual redacción por la Ley N° 20.050, de 26 de agosto de 2005, en que se mantuvo el control preventivo de este tipo ley, en tanto este Tribunal debe “[e]jercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación”;

La decisión de la Constitución es sistémica a partir de la naturaleza jurídica de este tipo de leyes, en que están llamadas a normar determinados ámbitos expresamente previstos en ésta, entregando a otro “órgano del Estado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder”, conforme lo dispone el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, ejercer su control preventivo de constitucionalidad. Este ejercicio es propio del deber de sujeción a la Constitución que pesa sobre todos los órganos del Estado, puesto que “[l]a Constitución debe aplicarse y no debe ser solo una declaración lírica y programática, de allí que el cumplimiento de sus normas se sujete a distintos tipos de control previo y a posteriori, de allí también que la ley orgánica por su contenida deba obligatoriamente sujetarse al texto constitucional y controlarse previamente como requisito en su proceso formador” (Bulnes (1984), p. 239).

Y se ha entregado por la Carta Fundamental a este Tribunal el control preventivo de constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales teniendo presente su función de resguardo de la supremacía constitucional y del Estado de Derecho, en general, en ejercicio de un poder contralor, fiscalizador o modelador de las atribuciones de las funciones clásicas y activas del poder (Rivera, Teodoro (1984). “El Tribunal Constitucional”. En Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 11, N°s 2-3, pp. 339-349, p. 345). El control que se realiza es de tipo jurídico, en tanto el órgano llamado a ejercerlo, el Tribunal Constitucional, “no fija al legislador los términos de la ley ni interviene en su contenido; emplea métodos jurídicos en el mismo; y tiene la obligación de fallar en Derecho” (Verdugo, Sergio (2010). “Control preventivo obligatorio: Auge y caída de la toma de razón al legislador”. En Revista de Estudios Constitucionales, Año 8, N° 1, pp. 201-248, p. 207);

8°. Que, en ejercicio de la competencia del artículo 93 inciso primero, N° 1°, de la Constitución, entre los años 1981 y 2024 el Tribunal Constitucional ha ejercido el control preventivo obligatorio de constitucionalidad en ya casi 900 oportunidades a efectos de verificar la naturaleza jurídica de las respectivas disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional y, de ser el caso, controlar su constitucionalidad al encontrarse frente a preceptos que inciden en la competencia del legislador orgánico constitucional.

Oficio del Tribunal Constitucional

De la jurisprudencia se extraen diversos criterios que han guiado este ejercicio. El Tribunal ha precisado sus elementos definitorios, en tanto éstas “[versan] sobre determinadas materias que la Constitución ha señalado de un modo explícito dada la importancia que les atribuye; necesitarán para su aprobación, modificación o derogación de los cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio; las materias reservadas a ellas no pueden ser objeto de delegación de facultades legislativas y deben ser sometidas antes de su promulgación al Tribunal Constitucional para su control de constitucionalidad” (STC Rol N° 4, cc. 3° y 4°, concepto seguido, igualmente en las STC Roles N° 71, c. 8°; N° 62, c. 7°; N° 115, c. 3).

Junto a estos elementos constitutivos, el Tribunal ha razonado que las leyes orgánicas constitucionales, al concretizar los aspectos competenciales que les ha reservado la Constitución, no abarcan todos los detalles de aquellas instituciones que deben ser reguladas en su organización y funcionamiento, sino, más bien, aquello expresamente previsto en la Carta Fundamental para “lograr un expedito funcionamiento en la práctica” (STC Rol N° 160, c. 10°), con la finalidad de dar “estabilidad al sistema de gobierno” (STC Rol N° 255, c. 5°). Por ello, estas leyes deben contener “textos armónicos, sistemáticos y coherentes” (STC Rol N° 376, c. 10°), en correlación con todo el sistema normativo, por cuanto, según lo razonado previamente en el examen de su naturaleza jurídica, “el problema de los distintos tipos de leyes es de competencia y no de jerarquía” (STC Rol N° 260, c. 25°).

9°. Que, esta Magistratura, ha calificado como leyes orgánicas constitucionales a determinadas normas legales, de tal forma que dentro de una misma ley pueden coexistir disposiciones que tienen esa naturaleza junto con otras que constituyen leyes comunes (STC Rol N° 134, c. 2°), determinación que se adopta en el ámbito específico que la Constitución reserva a cada una de estas leyes (STC Rol N° 1145, c. 18°). Por esta razón, igualmente, aquellos preceptos legales referidos a normas orgánicas constitucionales y que se encuentran indisolublemente vinculados con aquéllas poseen la misma naturaleza de una ley orgánica constitucional y deben seguir su calificación, así como las normas que ordenan una regulación pormenorizada de preceptos estimados bajo la naturaleza de ley orgánica constitucional (STC Rol N° 460, c. 15°).

En este último sentido, el carácter de ley orgánica constitucional que atribuye el Tribunal ejerciendo el control preventivo de constitucionalidad a uno o más preceptos debe extenderse a los restantes con que forma “un todo armónico e indivisible que no es posible separar o escindir” (STC Rol N° 1894, c. 7°). Es un ejercicio propio de interpretación ya no sólo de la ley orgánica constitucional misma, sino que, antes de ello, de la Constitución en la reserva que realiza competencialmente a este legislador en determinadas y específicas materias.

Por tanto, la Constitución de modo armónico y coherente determina la competencia del legislador para la regulación de diferentes materias, conforme a lo prescrito en el artículo 66 de la Carta Fundamental. De modo tal que, en virtud del principio de unidad de interpretación constitucional de las distintas clases de leyes prescritas por la misma Constitución, no puede “anular o privar de eficacia alguno de sus preceptos, puesto que es inadmisibles aceptar que la Constitución contenga normas sin sentido, sin aplicación práctica o simplemente superfluas” (STC Rol N° 279, c. 3°);

10°. Que, en lo que será examinado en el presente voto, es necesario comenzar con una premisa esencial para el ejercicio de interpretación constitucional, cual es, que las leyes orgánicas constitucionales que contempla nuestra Constitución están llamadas a la regulación de determinadas materias expresamente previstas en su texto, por lo que es deber del Tribunal Constitucional, al ejercer el control preventivo de constitucionalidad de un proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, dotarlas de sentido y alcance sin restringirlas en términos tales que, en la práctica, no regulen aquello que la Constitución les ha expresamente encomendado. Un control demasiado sencillo y que, por ello, prive de aplicar una institución expresamente contenida en la Carta Fundamental, “implica, en los hechos, una ausencia de control” (Verdugo, Sergio (2010). “Control preventivo obligatorio: Auge y caída de la toma de razón al legislador”. En Revista de Estudios Constitucionales, Año 8, N° 1, pp. 201-248, p. 207).

Por ello, reafirmaremos el voto disidente recientemente sostenido en la STC Rol N° 15.550, cc. 1° y 2°, por cuanto el Tribunal Constitucional “debe procurar que el legislador desarrolle las materias que el constituyente expresamente le ha encomendado tratar, de forma acorde a la flexibilidad normativa que la Carta Fundamental ha determinado para cada materia en particular. En línea con lo anterior, además, en virtud del artículo 93 inciso primero N°1 de la Constitución, esta Magistratura debe calificar como leyes orgánicas constitucionales a todos aquellos preceptos que, siendo parte de un proyecto de ley sometido a control de constitucionalidad, efectivamente versen sobre las temáticas que la Carta Fundamental ha reservado para ser reguladas a través de normas orgánicas constitucionales.

Oficio del Tribunal Constitucional

Así, para determinar si un precepto parte de un proyecto de ley tiene naturaleza orgánica constitucional, el juez constitucional debe contrastar las disposiciones de la Carta Fundamental que confían la regulación legislativa de una temática a una ley orgánica constitucional con los preceptos sometidos a examen”, por cuanto, sostuviéramos -y reiteramos en esta oportunidad- “el Constituyente deliberadamente ha confiado o mandatado al legislador orgánico constitucional el desarrollo de ciertas materias, justamente para dotarlas de protección especial”. Corresponden a materias que “dicen relación con aspectos fundamentales para el mantenimiento de un régimen democrático” y que “tienen directa relación con aspectos relevantes y esenciales para la estructuración y vigencia de un Estado de Derecho” (Caldera (1984), p. 459).

A partir de este marco de interpretación que se concatena entre las respectivas disposiciones de la Constitución con el ámbito competencial reservado a la ley orgánica constitucional, examinaremos las que incidieron en la calificación realizada por las Cámaras del Congreso Nacional en la deliberación legislativa del proyecto en examen.

II. La naturaleza jurídica de las leyes orgánicas constitucionales contenidas en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución

11°. Que, según fuera previamente consignado, en el Oficio remitido del H. Senado, por el cual envía copia autenticada del proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la Ley N° 18.314, correspondiente a los Boletines N° 16.224-25, N° 16.180-25, N° 16.210-25, N° 16.235-25 y N° 16.239-25, refundidos, para que sea ejercido el control preventivo de constitucionalidad, su artículo 27 incidiría en la ley orgánica constitucional que la Constitución estableció en artículo 77 inciso primero con relación a la “organización y atribuciones” de los tribunales de justicia. Esta calificación fue realizada por las respectivas Comisiones en los trámites de deliberación legislativa.

Coincidimos con esa decisión del Congreso Nacional al estimar diversas disposiciones del proyecto de ley en examen bajo el ámbito de competencia de la ley orgánica constitucional. En consecuencia, en lo pertinente, disintimos de la decisión de mayoría;

12°. Que, además, y según lo indica la sentencia, fueron examinados los artículos 19 y 23 N°1 del proyecto de ley, en tanto estimamos que abarcan la faz competencial no sólo del artículo 77 inciso primero de la Constitución, sino que, también, de aquella establecida en su artículo 84, al normar cuestiones relacionadas con la “organización y atribuciones” del Ministerio Público;

A. La “organización y atribuciones” de los tribunales

13°. Que, el artículo 77 inciso primero de la Constitución reserva a la ley orgánica constitucional la determinación de la “organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, agregando su parte segunda que “[l]a misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que dan haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados”.

El inciso primero en análisis se complementa con una exigencia al legislador orgánico constitucional, en tanto, ésta sólo puede modificarse oyendo “previamente a la Corte Suprema de conformidad con lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva”;

14°. Que, la Constitución reserva dos grupos o aspectos principales a la ley orgánica constitucional. Por una parte, la “organización y atribuciones de los tribunales [...]” y, por otra, determinadas exigencias de quienes ejercerán la judicatura. Luego, y en la eventualidad de reformar esta ley, debe oírse previamente a la Corte Suprema.

Por lo mismo, la delimitación de los conceptos “organización” y “atribuciones” es necesaria para establecer el ámbito que la Constitución ha reservado al legislador orgánico constitucional, a tiempo que la función judicial en que este ejercicio interpretativo incide se vincula o desprende del artículo 76 inciso primero, en su primera parte, en tanto, “[l]a facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. Así, las expresiones “organización y atribuciones” requieren correlacionarse en necesaria armonía y coherencia interpretativa con la propia función judicial, recién anotada, y que se establece directamente en la Constitución;

15°. Que, para desarrollar el sentido y alcance de las expresiones “organización y atribuciones” que se contienen en el artículo 77 inciso primero de la Constitución, es necesario indagar en su historia. No son originarias de su

texto. En contrario, expresan una larga tradición en nuestro derecho constitucional.

El artículo 114 de la Constitución de 1833 establecía que “[u]na lei especial determinará la organización i atribuciones de todos los Tribunales i juzgados que fueren necesarios para la pronta i cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, precepto que se correlacionaba con su artículo 109, al disponer que “[s]ólo en virtud de una lei podrá hacerse innovación en las atribuciones de los Tribunales, o en el número de sus individuos”. Por su parte, el artículo 81 de la Carta de 1925 especificaba que “[u]na ley especial determinará la organización y atribuciones de los Tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, añadiendo su inciso segundo la redacción del ya transcrito artículo 109 de la Carta de 1833.

Por ello, al examinar el artículo 77 inciso primero de la Constitución, la doctrina lo vincula con el devenir histórico que, antes de que entrara en vigencia, ya plasmaban las Cartas Fundamentales de nuestro país en 1833 y 1925 (Arancibia, Jaime (2020). *Constitución Política de la República de Chile. Edición Histórica. Origen y trazabilidad de sus normas desde 1812 hasta hoy*. Santiago: El Mercurio, p. 54). La correlación en la derivación desde la Constitución al legislador para normar la “organización y atribuciones” de los tribunales es parte de la tradición constitucional chilena a partir de una praxis que, en este aspecto, tiene expresiones institucionales que se han asentado en el tiempo respecto en la forma en que debe regularse desde la Constitución una determinada institución. La función propiamente judicial ha estado prevista directamente en la Carta Fundamental desde 1818, en su artículo 20, pasando por los artículos 158 del Texto de 1822; 108 del año 1833; 80 de la Constitución de 1925; y el entonces artículo 73 de la Carta de 1980, actual artículo 76 (Arancibia (2020), p. 54), y, en particular, se ha entregado desde 1833 a la competencia del legislador la regulación de la “organización y atribuciones” con que se ejerce;

16°. Que, en el tratado de Jorge Huneeus, de 1891, al examinar la reserva legal contenida en el artículo 109 de la Constitución de 1833, explicaba que la entonces vigente “Lei de Organización i Atribuciones de los Tribunales”, de 13 de octubre de 1875, “determina, en sus artículos 1°, 2° y 3°, las atribuciones de los Tribunales ordinarios que ella misma establece en conformidad á los preceptos contenidos en el capítulo VIII (VII de la Constitución)”, añadiendo en la exégesis al artículo 114, que la ley prevista en la Constitución llamada a determinar “la organización y atribuciones de todos los Tribunales y Juzgados que fueren necesarios para la pronta y cumplida Administración de Justicia en todo el territorio de la República” corresponde a la “tantísimas veces citada de 15 de Octubre de 1875, vigente desde el 1.° de Marzo de 1876”. Esta ley, explicaba Huneeus, tenía pretensión de coherencia, uniformidad y sistematicidad y dio cumplimiento al mandato del Constituyente de 1833, poniendo “al fin, término al verdadero caos que formaba nuestra Legislación orgánica del Poder Judicial” (Huneeus, Jorge (1891). *La Constitución ante el Congreso. Segunda y última parte – Arts. 50 á 159 (59 á 168) y transitorios*. Santiago: Imprenta Cervantes, 2ª Ed., t. II, reedición de 2016 por el Tribunal Constitucional de Chile, Colección Obras de Derecho Público, en pp. 242- 243, 263).

Antes de Huneeus, en 1874, e igualmente examinando los artículos 108 y siguientes de la Constitución de 1833, Manuel Carrasco Albano explicaba la vinculación entre función, organización y atribuciones del Poder Judicial. Refería que éste se encuentra encargado de “ejercer aquella parte de la soberanía nacional que consiste en aplicar la lei a los particulares”, en que “sus atribuciones emanan de su objeto i de su naturaleza”. Luego, precisaba que la “organización de este Poder” corresponde a “una serie de funcionarios encargados especialmente de ejercer las atribuciones judiciales: hai de hecho i derecho un Poder Judicial”.

En este sentido, en tanto la “organización” del Poder Judicial no se encontraba establecida directamente en la Constitución de 1833, “comete al Poder Lejislativo la atribución de innovar en las funciones de los Tribunales o en el número de sus individuos”, lo que permitiría diferenciar los conceptos de “organización”, como autoridades que ejercían la función respectiva, frente a las “atribuciones”, con las que se cumple el ejercicio “soberano en la aplicación de la lei” (Carrasco, Manuel (1891). *Comentarios sobre la Constitución Política de 1833*. Santiago: Imprenta de la Librería del Mercurio, 2ª Ed., reedición de 2016 por el Tribunal Constitucional de Chile, Colección Obras de Derecho Público, en pp. 146-154).

17°. Que, al dictarse la Constitución de 1925, esta aproximación a los conceptos de función, organización y atribuciones en la regulación del Poder Judicial, y la derivación al legislador de estos dos últimos, no sufrieron alteraciones. Según fuera precedentemente transcrito, la función judicial fue directamente incorporada en su artículo 80, derivando al legislador en el artículo 81 “la organización y atribuciones de los Tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, manteniendo

gran parte de la redacción del precepto contenido en la Carta de 1833, en su artículo 114.

Al examinar el artículo 81 de la Constitución de 1925, José Guillermo Guerra explicó que esta disposición recogió íntegra la regulación de la Carta de 1833, en sus artículos 109 y 114, sólo mejorando su redacción. La única modificación relevante fue la eliminación en la distinción entre “tribunales” y “juzgados”, al estimarse que ello sólo tenía relevancia en faz administrativa, en tanto ambos “son Tribunales de Justicia [y] sin que cambie la esencia de sus atribuciones”. (Guerra, José Guillermo (1929). La Constitución de 1925: (obra premiada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el Certamen Bienal de 1926-1927). Santiago: Establecimientos Graficos “Balcells y Co.”, p. 435);

18°. Que, por lo examinado, los artículos 76 y 77 de la Constitución vigente son herederos de este devenir histórico. En la Sesión N° 252, de 21 de octubre de 1976, se discutió el siguiente precepto ante la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución: “Artículo 81.- Una ley especial determinará la organización y atribuciones de los Tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. Sólo en virtud de una ley podrá hacerse innovación en las atribuciones de los Tribunales o en el número de sus individuos”.

En torno a esta disposición, el Presidente Accidental de la Comisión, señor Silva Bascuñán, refirió que “este precepto constituye un llamado a un Código Orgánico de Tribunales, en cuanto a que los cambios que se hagan en la organización judicial se proyecten sobre un sólo cuerpo, y la expresión “Una ley” quiere decir que haya un sólo cuerpo, orgánico, sistemático y completo; ésa es la voluntad del constituyente y sería también la intención que la Comisión cree que debe tener la fijación de una norma” (Historia de la Ley. Constitución Política de la República de Chile. Artículo 77. Biblioteca del Congreso Nacional, p. 7).

Posteriormente, en Sesión N° 297, de 14 de junio de 1977, el Comisionado señor Bertelsen explicitó la necesidad de otorgar relevancia a la ley llamada por la Constitución a regular la “organización y atribuciones de los Tribunales”, en los siguientes términos:

“El señor BERTELSEN manifiesta que, en realidad, no es “una ley”, sino “la ley” la que ha determinado en Chile la organización y atribuciones de los Tribunales. El Código Orgánico de Tribunales no es el único cuerpo legal que contiene toda la organización tribunalicia en Chile. Cree que, en definitiva, es imposible que una sola ley contenga todo. Pero, para salvar esto -es una observación meramente formal-, en vez de “Una ley especial...”, podría decirse: “La ley determinará la organización y atribuciones...”.

El señor CARMONA expresa que es ahí donde está lo que han discutido. Se trata de darle un rango especial a esa ley, por lo cual estima que está bien el inciso.

El señor ORTUZAR (Presidente) señala que si quieren realmente insinuar ese camino, ésta sería una de las maneras de poder establecerlo, lo cual no significa, naturalmente, que no puedan dictarse varias leyes ni que no pueda modificarse esa ley especial, por lo cual sugiere dejar el inciso tal como está”.

Unido a lo anotado, consta en la deliberación que se tuvo expresamente a la vista el texto contenido en el artículo 81 de la Constitución de 1925, tomado de la Carta de 1833, ya precedentemente transcrito. Así, “El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que, en seguida, se despachó el artículo que corresponde al 81 de la Constitución de 1925, en los mismos términos en que lo había aprobado la Subcomisión, los que, por lo demás, corresponden al texto del actual artículo 81, que empieza diciendo “Una ley especial determinará la organización y atribuciones de los Tribunales...”, etcétera”. (Historia de la Ley. Constitución Política de la República de Chile. Artículo 77. Biblioteca del Congreso Nacional, p. 13).

De esta forma, el texto aprobado y que fue incorporado en el artículo 74 de la Constitución mantuvo las expresiones “organización” y “atribuciones” en la derivación al legislador que, atendida la incorporación al sistema constitucional de las leyes orgánicas constitucionales, las remitió a su específica faz competencial. Sin embargo, su ámbito de regulación se enmarca en la evolución constitucional chilena ya, al menos, desde 1833.

B. La “organización y atribuciones” del Ministerio Público

19°. Que, unido a lo precedentemente analizado, la segunda ley orgánica constitucional que incide en los artículos 19 y 23 N° 1 del proyecto de ley en actual examen, corresponde a la prevista en el artículo 84 de la Constitución, en que se reserva a dicho legislador la determinación de “la organización y atribuciones del Ministerio Público”, así

Oficio del Tribunal Constitucional

como las “calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución”. A su vez, el inciso segundo entrega a la competencia de la ley orgánica constitucional “el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo”;

20°. Que, esta disposición fue introducida a la Constitución por medio de la Ley N° 19.519, que Crea el Ministerio Público, de 16 de septiembre de 1997. En su artículo único, N° 1°, reemplazó, en el entonces vigente inciso quinto del número 3º del artículo 19, la frase “un racional y justo procedimiento”, por “un procedimiento y una investigación racionales y justos”, y en el numeral 7° introdujo un nuevo Capítulo VI-A, denominado “Ministerio Público”.

El nuevo artículo 80 B, actual artículo 83, estableció la ley orgánica constitucional para regular tanto la “organización” como las “atribuciones del Ministerio Público”, cuyas funciones fueron establecidas en el original artículo 80-A, esto es, “[dirigir] en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, [ejercer] la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales”;

21°. Que, de acuerdo con el Mensaje con que S.E. el Presidente de la República iniciara la deliberación legislativa, consta que la reforma constitucional se componía de dos aspectos esenciales. Por una parte, la incorporación del persecutor penal público en la Constitución para materializar la Reforma Procesal Penal, y, junto a ello, “el proyecto de ley orgánica constitucional de Ministerio Público”, el que, expuso el Jefe de Estado, “representa el soporte a partir del cual se estructurará un auténtico sistema acusatorio, reemplazando de esta forma el actual modelo de persecución criminal basado en una estructura eminentemente de corte inquisitorial”.

De ello se deriva que la función del Ministerio Público haya sido entregada directamente a la Constitución en su actual artículo 83. Luego, al legislador orgánico constitucional le fue confiada la regulación de “la estructura interna y [...] cuota de atribuciones con que contará cada nivel funcionario”.

En este sentido, la señora Ministra de Justicia de la época, al iniciarse la discusión particular del proyecto, expuso que “[e]n lo que dice relación ahora con la tercera idea matriz del proyecto gubernamental, que si bien no está explícita en el proyecto subyace a él, esto es en relación con la idea de dotar al Ministerio Público de un diseño organizacional que satisfaga en general los criterios de modernización del Estado, ha de señalarse que se trata éste de un tema que la buena técnica constitucional y legislativa aconseja posponer para la discusión de la ley orgánica constitucional. No parece prudente ni acertado, introducir perfiles organizacionales que rigidicen excesivamente el tratamiento del órgano en la propia Carta Constitucional” (Historia de la Ley N° 19.519, que Crea el Ministerio Público. Biblioteca del Congreso Nacional), aludiendo, precisamente, al concepto de “organización” previsto en la Constitución, mientras que las atribuciones se desprenden de las funciones contenidas en su artículo 83;

22°. Que, teniendo a la vista la sustantiva modificación introducida por la Ley N° 19.519 a nuestro sistema de enjuiciamiento penal, al ejercer el control preventivo de constitucionalidad del texto que se transformó en la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de 15 de octubre de 1999, el Tribunal estimó que la totalidad de sus preceptos inciden en la ley orgánica constitucional ya aludida, esto es, aquella reservada a la “organización y atribuciones” del nuevo órgano constitucional, de acuerdo con lo razonado en la STC Rol N° 293, así como a las restantes materias previstas en sus artículos 84.

Junto con precisar las materias que la Constitución reservó al legislador orgánico constitucional en el nuevo Capítulo VII, la anotada STC Rol N° 293, 7°, estimó que “no sólo las materias que la constitución ha confiado específica y directamente a una ley de esta naturaleza jurídica deben figurar en ella, sino también las que constituyen el complemento indispensable de las mismas, pues, si se omitieran, no se lograría el objetivo del constituyente al incorporar esta clase de leyes en nuestro sistema positivo, cual es desarrollar normas constitucionales sobre materias de la misma naturaleza en cuerpos legales autónomos, armoniosos y sistemáticos”, por lo que resolvió, en definitiva, que “todas las disposiciones del proyecto sometidas a control, tienen el carácter de normas propias de ley orgánica constitucional a que se refieren los artículos 80 B, 80 F y 80 I de la Carta Fundamental” (c. 8°).

Oficio del Tribunal Constitucional

C. Criterios de interpretación de los artículos 77 y 84 de la Constitución

23°. Que, de acuerdo con lo precedentemente examinado, tanto la ley orgánica constitucional llamada a regular los tribunales previstos en el artículo 77, como aquella reservada al Ministerio Público, utilizan las expresiones “organización” y “atribuciones” como elementos que marcan o establecen la competencia de dicho legislador. Ello, por cuanto las respectivas funciones las contempla directamente la Constitución en sus artículos 76 y 83 para ambos órganos con autonomía constitucional.

Del examen conjunto de ambas disposiciones, se tiene que la intención del Constituyente ha sido la derivación a un cuerpo legal con pretensión de coherencia, uniformidad y sistematicidad el tratamiento de las materias reservadas al legislador orgánico constitucional en estos supuestos. Mientras los tratadistas del siglo XIX estimaban que la “Lei de Organización i Atribuciones de los Tribunales” de 13 de octubre de 1875 materializaba el mandato entregado en el artículo 114 de la Carta de 1833, posteriormente, con la dictación de la Ley N° 7421, de 9 de julio de 1943, que dispuso la entrada en vigencia del Código Orgánico de Tribunales, se dio cumplimiento a la reserva legal contenida en el artículo 81 de la Constitución de 1925. Estos cuerpos legales materializaban la regulación de la “organización y atribuciones” de los Tribunales, este último, refundiendo la ley dictada en 1875 con sus modificaciones “para dar un orden lógico a sus preceptos y a las numerosas disposiciones que la han modificado y complementado”, según da cuenta la comunicación de 14 de junio de 1943 del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Arturo Alessandri Rodríguez, al señor Ministro de Justicia de la época, al enviar la propuesta de nuevo Código Orgánico de Tribunales.

Unido a ello, y según fuera anotado, la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, igualmente tuvo la pretensión de contener los aspectos esenciales para la operatividad del Ministerio Público y dar cumplimiento a su función constitucional, regulando las cuestiones esenciales de su “organización y atribuciones”, según razonara la señalada STC Rol N° 293, por medio de un cuerpo normativo único, sistémico y coherente;

24°. Que, la jurisprudencia del Tribunal es conteste en la vinculación entre los conceptos “organización y atribuciones” de las leyes orgánicas constitucionales de los artículos 77 inciso primero y 84 con sus respectivos cuerpos legales que están llamados a materializarla, lo que no obsta a que, de ser el caso, por medio de otras leyes se regulen aspectos que incidan en las materias que tanto el Código Orgánico de Tribunales como la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, estén llamadas a contener. En este sentido, el examen de la “organización y atribuciones” reservadas a la ley orgánica constitucional en artículos 77 inciso primero y 84, ha de alcanzar a todas aquellas leyes específicas que disponen en qué condiciones y supuestos expresos deben ejercerse tales atribuciones y competencias (voto disidente en Rol N° 3489), buscando que no se desnaturalice o vacíe de contenido la expresa reservada entregada por la Constitución a la ley orgánica constitucional.

De esta forma, razonó la STC Rol N° 1151, c. 11°, en la eventualidad de que la ley entregue competencia a un tribunal para conocer y resolver un asunto, incide en la faz del legislador orgánico constitucional, en tanto, y de conformidad con la norma constitucional del actual artículo 77, está entregado a dicho legislador la “organización y atribuciones de los tribunales”, por lo que tiene facultad para conferirles las atribuciones que estime pertinentes para la debida administración de justicia, en la medida en que ello se materialice mediante la reserva que ha dispuesto la propia Constitución a la ley orgánica constitucional (STC Rol N° 80, c. 9°).

Por ello, la jurisprudencia ha estimado que inciden en la competencia del legislador orgánico constitucional diversas regulaciones en que se desenvuelve el estatuto de la judicatura que emana desde la función entregada en el artículo 76 de la Constitución, y que convoca a dicho legislador en las normas de sus “atribuciones” y “organización”. Así, en STC Rol N° 3201, c. 8°, y conforme lo fallado en STC Roles N° 62, N° 316 y N° 433, establecer determinadas prohibiciones para optar a los cargos de juez, es materia del legislador orgánico constitucional; en STC Rol N° 3203, c. 9°, se estimó incidente en su esfera competencial la entrega de nuevas atribuciones a los tribunales de competencia penal; en STC Rol N° 3243, c. 7°, asentado lo razonado en la STC Rol N° 1845, c. 9°, el Tribunal razonó que modificaciones en la competencia de los Tribunales regidos bajo el Código de Justicia Militar, igualmente, incide en la faz entregada a la ley orgánica constitucional; o, en STC Rol N° 3312, c. 30°, ejerciendo el control preventivo de constitucionalidad de la Ley N° 21.000, fue estimado bajo la esfera de dicho legislador la nueva atribución de la Excma. Corte Suprema de dirimir determinadas contiendas de competencia.

En la STC Rol N° 3312, c. 30°, manteniendo lo que el Tribunal sostuviera en la STC Rol N° 80, c. 9°, razonó que “de conformidad con el artículo 74 -hoy 77- de la Constitución Política, es la ley orgánica constitucional la que

Oficio del Tribunal Constitucional

determina la organización y atribuciones de los tribunales, lo que implica que el legislador tiene facultad para entregarle a los tribunales las potestades que estime pertinentes para la debida administración de justicia (en el mismo sentido, STC Rol N° 2390, c. 6° y, STC Rol N° 3130, c. 27°)". En dicho mérito, la entrega de una nueva competencia a un ministro de Corte de Apelaciones para resolver un asunto, igualmente, incide en la ley orgánica constitucional (STC Rol N° 2764, c. 8°), o la estructuración de un régimen recursivo (STC Rol N° 3312, c. 33°).

Ello, por cuanto indicó la STC Rol N° 3489, c. 11°, siguiendo lo fallado en STC Rol N° 1511, c. 11°, "la determinación de competencias a un tribunal es siempre constitucional en el entendido de que ésta sea referida a normativa de naturaleza orgánica constitucional, toda vez que la expresión "atribuciones" que emplea la Carta Fundamental en el artículo 77 (antes, artículo 74), en su sentido natural y obvio y en el contexto normativo en cuestión, debe ser comprendida como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus funciones", lo que se enmarca, precisamente, en la expresión "atribuciones" reservada a la ley orgánica constitucional en su artículo 77 inciso primero;

25°. Que, en análogo sentido, el Tribunal ha razonado que las modificaciones introducidas a la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, alcanzan a la ley orgánica constitucional reservada en el artículo 84 de la Constitución. En STC Rol N° 336, c. 11°, fue razonado que la organización de la institución, siguiendo la norma constitucional, alcanza a dicho legislador, criterio mantenido en la STC Rol N° 396, c. 7°.

En forma similar, las STC Roles N° 397, c. 7°; N° 419, c. 15°; 1001, c. 7°; y N° 2857, c. 8°, estimaron que la entrega de nuevas atribuciones para el ejercicio de la función constitucional prevista en el artículo 83 de la Constitución al Ministerio Público, deben seguir esta calificación, criterio asentado en la STC Rol N° 12.701, c. 11°, siguiendo lo fallado en la STC Rol N° 3965, cc. 24°, 26° y 27°, y en la STC Rol N° 7463, cc. 12° y 13°. En este sentido, "innovaciones que conciernen a la investigación que lleva a cabo el fiscal del Ministerio Público alcanza el ámbito orgánico constitucional al incidir en la regulación que, de forma general, está prevista en el Código Procesal Penal, lo que se expresa, como se norma en el precepto en examen, en el ejercicio de la acción penal pública al deducir acusación. Por lo anterior debe mantenerse dicho razonamiento, en tanto la normativa en examen alcanza cuestiones que la Constitución ha reservado al legislador orgánico constitucional en el artículo 84. El precepto analizado se enmarca en las atribuciones del Ministerio Público y, en particular, en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública en los casos que los fiscales tengan a su cargo (así la STC Rol N° 11.654, c. 9°)";

26°. Que, además de lo señalado al examinar el sentido y alcance de las expresiones "organización y atribuciones" que se contienen en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución, es necesario tener presente que la delimitación competencial surge no sólo de estas disposiciones en una aproximación aislada -lo que no es posible al interpretar en forma armónica e íntegra el texto constitucional- sino que, antes de ello, desde las Bases que se estructuran a partir del artículo 7° de la Constitución.

El inciso primero del anotado artículo 7° establece que "[l]os órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley", añadiendo el inciso segundo que "[n]inguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes".

Del principio de juridicidad que se contiene en la norma constitucional -y que integra las Bases de la Institucionalidad-, surge la necesidad de precisar los elementos que caracterizan a un órgano estatal, el que corresponde a un "individuo o conjunto de personas naturales legítimamente integrados a una institución gubernativa, que obran dentro de su competencia y que manifiestan la voluntad de tal institución" (Cea, José Luis (1999). Teoría del Gobierno. Derecho Chileno y Comparado. Santiago: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile, p. 38). De ello se derivan características esenciales, como que los individuos sean ciudadanos y, además, gocen de un título idóneo para ser investidos; que hayan sido incorporados o integrados a la institución respectiva mediante la investidura prevista al efecto en el ordenamiento jurídico; que el individuo con título jurídico válido y vigente, que ya ha sido investido como órgano, actúe dentro de su competencia, esto es, apunta el profesor Cea, "ejerciendo la función y atribuciones precisas que el régimen jurídico ha conferido a la institución correspondiente, sin salirse de esa esfera de habilitación previa y delimitada", requisito que, explica, se vincula al "Principio de Legalidad o Juridicidad de la autonomía en el ejercicio del gobierno; al Principio de Separación y Control de las Funciones Estatales, y al Principio de Certeza o Seguridad Jurídica"; y que sean cumplidas las solemnidades y formalidades que el ordenamiento prescribe para la validez de sus actuaciones (Cea (1999), p. 39).

Oficio del Tribunal Constitucional

Por su relevancia en el examen del artículo 7° incisos primero y segundo de la Constitución, en la expresión “competencia”, es relevante lo que explica el ex Presidente del Tribunal, profesor Cea, puesto que “la competencia es otorgada a cada órgano sólo por la Constitución, o bien, por las leyes cuando han sido habilitadas con anterioridad por aquélla”, añadiendo que “dentro de una misma institución, pueden desempeñarse varios órganos, siendo en tal caso exigible que cada uno de esos órganos obre dentro de la competencia específica que le ha sido otorgada por el sistema jurídico” (Cea (1999), p. 39).

De esta forma, por medio del concepto “función”, los órganos públicos cumplen sus respectivos cometidos, es decir, “las tareas, trabajos o misiones que, con el carácter de deberes, comisiones o encargos el ordenamiento jurídico [les fija] para cumplir sus finalidades” (Cea (1999), pp. 49-51). De esta explicación se deriva la distinción en las distintas funciones del Estado; la pluralidad de órganos, independientes y separados entre sí; con una competencia exclusiva y excluyente, en tanto existe división y distinción de potestades, puesto que cada órgano tiene una función y cometidos; a tiempo que sus decisiones finales no pueden ser invalidadas, neutralizadas, estorbadas o impedidas por los demás Poderes; con vigilancia recíproca; y un sistema de frenos y contrapesos (Cea (1999), p. 63).

El profesor Cea destaca otro elemento que es relevante en lo que se está decidiendo. En lo que respecta a la Función Jurisdiccional, ésta no es sinónimo de la función judicial ni del concepto “competencia”, la que es más amplia que este último. La Constitución no las asimila. No toda función propia del Poder Judicial es función jurisdiccional, ni toda función jurisdiccional corresponde al Poder judicial. Así, la función judicial es aquella contenida en el artículo 76 de la Constitución, como “facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado”, siendo desempeñada por los jueces en un juicio, esto es, “sólo por esa especie de órganos estatales, en con proceso racional y justo para resolver un pleito entre las partes litigantes, mediante la sentencia respectiva y con recurso a la coacción (imperio) si fuere necesario”. En cambio, la función jurisdiccional es más amplia y ostenta un sentido genérico, siendo servida por todos los órganos que ejerzan jurisdicción y no sólo por los jueces; tiene lugar dentro o fuera de un proceso; interviniendo un órgano con el carácter de árbitro o tercero imparcial que dirime la controversia o sin dicho carácter; pero siempre declarando, pronunciando o definiendo, en casos concretos, cuál es el Derecho aplicable a un asunto de su competencia y así haciéndolo a través de un acto de autoridad; quedando reservado a los tribunales, exclusivamente, el ejercicio de la potestad de imperio (Cea (1999), p. 171).

27°. Que, así, se denomina “tribunal” a la institución que ejerce jurisdicción y juez o magistrado al órgano de ésta. En torno a ambas instituciones y órganos se “organiza el cumplimiento y control de la función estatal”, en que la estructura del Poder Judicial puede identificarse con “la organización sistemática de los tribunales en un Estado de Derecho ciñéndose a principios” (Cea (1999), p. 180). En los elementos indispensables de su estructura es posible identificar el número de jueces que conforman un tribunal; su jerarquía; duración; grado o nivel; competencia; formación y preparación jurídica; y continuidad en el desempeño (Cea (1999), pp. 180-184).

A su turno, para cumplir con sus funciones, el sistema jurídico prevé procedimientos que aseguren “la rectitud en las sentencias y demás resoluciones que dicten”, como “requisitos sustantivos y formales que han de ser cumplidos a fin de que la función jurisdiccional logre ser justa” (Cea (1999), p. 184). Entre estas expresiones, la imparcialidad del órgano; el régimen de nombramiento y permanencia; la inamovilidad; el control; y la responsabilidad, surgen como requisitos sustantivos, a tiempo que el debido proceso, legal y justo, implica una serie de elementos que constituyen presupuestos mínimos o esenciales, como prever un órgano imparcial e independiente; que sea competente en el asunto o materia sometida a su conocimiento y resolución; en que las partes tengan igualdad de oportunidades para acceder a los órganos jurisdiccionales, entablar accionar, rendir pruebas y defenderse; sin que ninguna de ellas quede en situación de ignorar lo obrado por la contraria; y contemplando recursos para que los tribunales superiores revisen lo decidido por los inferiores, entre otros (Cea (1999), pp. 185-191);

28°. Que, atendido lo explicado en doctrina, el concepto “competencia” previsto en el artículo 7° de la Constitución no implica, consecuencialmente, asimilarlo a las “atribuciones” de que trata el artículo 77 inciso primero de la Constitución. En contrario, al establecer las Bases esenciales de la separación de poderes en nuestro sistema constitucional, la Carta Fundamental reúne bajo dicho término el cúmulo de potestades, funciones y atribuciones con que dota a cada uno de sus órganos, las que deben ser recíprocamente respetadas (STC Rol N° 2558, c. 8°). En la terminología del artículo 7° inciso primero de la Constitución, “competencia” corresponde a “potestades”, esto es, el “conjunto de atribuciones de cada uno de tales órganos” (Cea, José Luis (2022). Derecho Constitucional chileno. Santiago: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile, 4ª Ed., p. 327), puesto que “[f]uera de la

Oficio del Tribunal Constitucional

Constitución y de la ley, nadie puede, pues, ni reconocer ni atribuirse autoridades o derechos” (Silva Cimma, Enrique (1996). *Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Principios Fundamentales del Derecho Público y Estado Solidario*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, p. 23);

29°. Que, de esta manera, la “organización y atribuciones” de los tribunales que ejercen la función judicial en nuestro sistema constitucional, de acuerdo con su artículo 76, y del Ministerio Público, en las respectivas funciones que le asigna el artículo 83 de la Constitución, requieren que la competencia para ejercerlas esté dotada de la suficiente densidad normativa para que puedan cumplirlas adecuadamente en sus respectivos ámbitos de ejercicio. En contrario, estas leyes orgánicas constitucionales perderían el contenido que el Constituyente buscó al reservarles la regulación de cuestiones esenciales para el desempeño de sus funciones, que son constitucionales.

Así, la derivación a dicho legislador para normar ambos aspectos es armónica, sistémica y coherente con las funciones que ambos órganos previstos en la Constitución están llamados a realizar. De ello se colige que corresponda al Tribunal Constitucional, atendido lo previsto en el artículo 93 inciso primero, N° 1°, ejercer “jurisdicción de certeza” mediante el control preventivo de constitucionalidad de este tipo de leyes para garantizar el principio de supremacía constitucional (Colombo Campbell, Juan (2010). “Los Tribunales Constitucionales: Entre la judicialización de la política y la politización de la justicia constitucional”. En *La Ley Fundamental Alemana y la Constitución Política Chilena. Estudio Constitucional Comparado*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, p. 106).

III. Los artículos 19, 23 N° 1 y 27 del proyecto de ley revisten naturaleza jurídica de ley orgánica constitucional

30°. Que, el devenir jurisprudencial de este Tribunal a partir de la dictación de la STC Rol N° 1-81, examinando el proyecto de ley que se transformaría en su propia ley orgánica constitucional, ha sido realizado en resguardo de la función contralora que le asigna la Constitución, puesto que “[e]l control es, en definitiva, el que convierte en legítima a una decisión gubernativa” (Cea (1999), p. 204).

La delimitación de los respectivos ámbitos de competencia que la Constitución asigna a la ley orgánica constitucional frente al legislador común corresponde a un ejercicio interpretativo que tiene como antecedente elemental el principio de separación de poderes y la distribución de competencias entre los órganos estatales con sus respectivas funciones y atribuciones. Estos conceptos, como un todo armónico e inescindible, explican el rol del Tribunal al controlar en forma preventiva la ley orgánica constitucional;

31°. Que, por ello, coincidimos con la calificación realizada por el Congreso Nacional. Por una parte, y según se explicara, con la naturaleza jurídica que en las diversas etapas de la tramitación legislativa le fue otorgada al artículo 27 del proyecto de ley, estimándose incidente en la competencia del legislador orgánico constitucional, y, por otra, al dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 inciso segundo de la Constitución, al enviar oficios a la Excm. Corte Suprema, puesto que “[l]a ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, [sólo] puede ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva”;

32°. Que, por lo examinado, los artículos 19, 23 N° 1 y 27, norman materias que inciden en la “organización y atribuciones” tanto de los “tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, como en aquella prevista para el Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 66 inciso segundo, 77 y 84 de la Constitución;

A. El artículo 19 es orgánico constitucional en virtud de los artículos 77 y 84 de la Constitución.

33°. Que, el artículo 19 del proyecto en examen establece lo siguiente:

“En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley, en el artículo 293 del Código Penal, en los delitos establecidos en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y en la ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que tengan pena de crimen, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear:

a) La dirección IP; los identificadores MSISDN, SIM, IMEI IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o

Oficio del Tribunal Constitucional

identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes o aplicaciones en uso.

b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

La orden sólo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación, en un hecho que revista caracteres de delito terrorista o de aquellos indicados en el inciso primero, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal sean insuficientes para su esclarecimiento.

Los registros obtenidos por la aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados de todo registro, base de datos o dispositivo electrónico en el plazo señalado en el artículo 20.

La medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad. Dentro de los treinta días siguientes al término del plazo original o de su prórroga, el Ministerio Público deberá emitir un informe al juez con los registros que consideró pertinentes y relevantes para la investigación, copia del cual deberá constar en la carpeta investigativa.

Si se disiparen las sospechas que fundaren la medida, transcurriere el plazo dispuesto en la resolución judicial o su prórroga, o se cumpliera el fin perseguido con la misma, se deberá poner término inmediato a la intervención.

El Fiscal Nacional dispondrá, mediante instrucción general, los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción segura de los registros obtenidos, así como del uso y manipulación de los mismos.

El uso indebido de la facultad que establece este artículo dará lugar a las responsabilidades disciplinarias que correspondan, sin perjuicio de las sanciones penales respectivas. El incumplimiento malicioso de los plazos señalados en los literales b) y e) del artículo siguiente será sancionado con las penas previstas en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

En el mes de marzo de cada año, el Fiscal Nacional enviará a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados la información anual, desagregada por fiscalía regional, de la cantidad de solicitudes de intervención de redes presentadas por el Ministerio Público, el número de aceptadas y de rechazadas, así como la duración total de las primeras.”.

Como se desprende, la disposición establece nuevas atribuciones tanto para el Ministerio Público como para la judicatura de competencia penal. Determina que en i) la investigación de hechos que sean constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la ley en análisis, en el artículo 293 del Código Penal, en los delitos establecidos en la Ley N° 20.000, que sustituye la Ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y en la Ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que ii) tengan pena de crimen, iii) el juez, a iv) petición del Ministerio Público, v) podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear determinados datos tecnológicos.

Luego, el inciso segundo establece determinados requisitos para obtener una decisión estimatoria del tribunal penal; los incisos tercero, cuarto y quinto regulan las circunstancias que implican la eliminación de los registros y el plazo por el cual puede autorizarse esta medida. En fin, el inciso sexto dispone el deber al Fiscal Nacional del Ministerio Público a efectos de que disponga, mediante instrucción general, los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción segura de los registros obtenidos, así como del uso y manipulación de los mismos, lo que se correlaciona con el inciso final, en un deber de informar el uso anual de esta medida a las Comisiones de Seguridad del H. Senado y de la H. Cámara de Diputados.

Todo lo anterior, con la tipificación de un delito en el inciso séptimo y responsabilidad disciplinaria que pudiera implicar el “uso indebido de esta facultad”;

Oficio del Tribunal Constitucional

34°. Que, el artículo 19 en examen innova en las atribuciones del Ministerio Público. Cumpliendo los requisitos al efecto, los fiscales adjuntos podrán solicitar estas medidas para el cumplimiento de la función de investigar los hechos constitutivos de determinados delitos especificados en la norma, lo que también alcanza al tribunal llamado a eventualmente autorizarla, por cuanto sus competencias se encuentran contenidas en el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales, que, en una de sus modificaciones, fue estimado por el Tribunal bajo el ámbito de la ley orgánica constitucional de acuerdo con STC Rol N° 1845, c. 9°.

Con ello, el artículo 19 afecta tanto las atribuciones del Ministerio Público como de los Jueces de Garantía que deben autorizar o rechazar estas solicitudes que sean planteadas en el marco de una investigación penal, competencias contenidas en el Código Orgánico de Tribunales y que, por lo mismo, son ampliadas por el legislador;

B. El artículo 23 N°1 es orgánico constitucional, en virtud del artículo 66, inciso segundo, de la Constitución

35°. Que, además, el proyecto introduce modificaciones al inciso primero del artículo 78 ter Código Procesal Penal por medio de su artículo 23 N° 1. Previo a esta modificación, la norma dispone lo que a continuación se transcribe:

“Medidas especiales de protección de fiscales. Excepcionalmente, cuando en el transcurso de una investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento, surgiere algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el Fiscal Regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

a) La participación del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.”.

El artículo 23 N° 1 en examen incorpora, a continuación de la frase “o en todo caso tratándose de la investigación de”, la siguiente: “hechos que revistan carácter de delito terrorista o de”;

36°. Que, al examinar la modificación al Código Procesal Penal que introdujo el artículo 78 ter, la STC Rol N° 15.525, cc. 21° y siguientes, razonó que alcanzaba al legislador orgánico constitucional establecido en el artículo 84 de la Constitución, por cuanto “la norma en examen incide en la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en tanto dispone una nueva atribución para el Fiscal Regional, las que se encuentran expresamente establecidas en el artículo 32 de la recién anotada ley orgánica constitucional, cuyo literal h) materializa esta reserva a dicho legislador, al establecer que, a la anotada autoridad, le corresponde ejercer “las demás atribuciones que ésta u otra ley orgánica constitucional le confieran”, como sucede con el examinado inciso primero del nuevo artículo 78 ter del Código Procesal Penal con relación a medidas especiales de protección para fiscales y abogados asistentes de fiscal del Ministerio Público, las que pueden ser decretadas por decisión fundada del Fiscal Regional en ejercicio de esta nueva atribución.

En tal sentido, y de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución, la función entregada al Ministerio Público se establece no sólo en la dirección “en forma exclusiva [de] la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado” a efectos de ejercer, en su caso, “la acción penal pública en la forma prevista por la ley”, agregando la parte final del inciso primero del referido artículo 83 que, igualmente, corresponde a una de sus funciones la de “[adoptar] medidas para proteger a las víctimas y testigos”. Por ello, agregó la STC Rol N° 15.525, “al conferirse una nueva atribución al Fiscal Regional del Ministerio Público con que pueden ser cumplidas las funciones entregadas en la Constitución, el legislador innova en este marco no sólo en la protección de víctimas y testigos del proceso penal, sino que, además, de los funcionarios llamados a ejercer la acción penal pública, sus fiscales adjuntos y abogados asistentes de fiscal en sus respectivos ámbitos de competencia”;

37°. Que, a este respecto, la Constitución contiene una regla que debe guiar la labor del Tribunal al examinar una modificación a disposiciones que, como la examinada, han alcanzado la naturaleza jurídica de ley orgánica constitucional. El inciso segundo del artículo 66 establece que “[l]as normas legales a las cuales la Constitución

Oficio del Tribunal Constitucional

confiere el carácter de ley orgánica constitucional [...] se establecerán, modificarán o derogarán por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio”.

Por ello, la modificación que se realiza al inciso primero del artículo 78 ter del Código Procesal Penal, disposición declarada en la faz del legislador orgánico constitucional, necesariamente debe seguir dicha calificación al incidir, como fuera razonado en su oportunidad, en aquella reservada en el artículo 84 inciso primero de la Constitución, en las atribuciones del Ministerio Público;

C. El artículo 27 es orgánico constitucional en virtud de los artículos 77 y 84 de la Constitución

38°. Que, en fin, el artículo 27 del proyecto de ley fue remitido en consulta por el Congreso Nacional atendida su incidencia en la ley orgánica constitucional reservada en el artículo 77 inciso primero de la Constitución.

La norma dispone lo siguiente:

“Regla de competencia. El Ministerio Público o la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrán solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales.

En la solicitud se deberán acompañar antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta solicitud, que será suscrita por el fiscal regional o el defensor respectivo, se dará traslado a los intervinientes por el plazo de cinco días.”.

Por tanto, disentimos de la decisión de mayoría, pues en dicho voto la calificación orgánica constitucional sólo abarcaría el inciso primero del artículo 27 del proyecto de ley sometido a control, por cuanto el inciso segundo regularía cuestiones de tipo procedimental que sólo inciden en la ley común; siendo que, a juicio de estos disidentes, el artículo 27 del proyecto de ley controlado, en su totalidad, tiene naturaleza orgánica constitucional, por todo lo expuesto previamente;

39°. Que, según razonáramos precedentemente, las leyes orgánicas constitucionales que ha establecido la Constitución no implican un problema interpretativo en torno al análisis de reglas generales frente a reglas especiales, o de mayor amplitud o restricción. En contrario, son esferas de competencia que la Carta Fundamental expresamente dispone para que, en determinadas materias, el legislador orgánico constitucional deba ser convocado, con el efecto de que el Tribunal, luego, examine en control preventivo su constitucionalidad.

Por ello, estas disposiciones deben guardar una debida coherencia y armonía para regular aquello que la Constitución ha reservado. La diferenciación efectuada por la mayoría no permite cumplir con este importante fin, en tanto los requisitos de la solicitud que debe ser acompañada a la Excm. Corte Suprema, el deber de ser suscrita por el fiscal regional o el defensor respectivo, y el otorgar traslado de ésta a los intervinientes, no pueden ser escindidos de la nueva atribución que se entregada en el inciso primero. Más bien, ambos incisos integran la innovación del legislador, tanto para el Ministerio Público al impetrarla, lo que alcanza la reserva establecida en el artículo 84 inciso primero, como para el tribunal llamado a pronunciarse a su respecto, lo que incide en lo establecido en el artículo 77 inciso primero de la Constitución;

40°. Que, en conformidad con una interpretación armónica y finalista de la Constitución, para estos Ministros es ineludible calificar los artículos 19, 23 N° 1 y 27 del proyecto controlado como leyes orgánicas constitucionales, pues, de acuerdo a todo lo expuesto previamente, desarrollan materias que el constituyente ha reservado expresamente al legislador orgánico constitucional.

PREVENCIONES

Adoptado el acuerdo desechada que fue la indicación propuesta por el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ, la Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE y el Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTTOYA, en cuanto a que no corresponde examinar normas del proyecto de ley que no fueron consultadas por el Congreso Nacional, previenen que se han pronunciado sobre su calificación como normas orgánicas constitucionales y sobre su conformidad con

Oficio del Tribunal Constitucional

la Constitución, única y exclusivamente porque fueron sometidas a la deliberación y votación por este Pleno de Ministros y Ministras.

Estos Ministros consideran, en la línea de lo razonado en el voto disidente de los ministros señores Carmona, García, Hernández y Pozo en la sentencia Rol N° 4317- 2018 (considerandos 2º a 6º) que, en virtud de la tesis de deferencia estricta al legislador, así como de la comprensión sistemática de las normas sobre control de constitucionalidad, esta Magistratura -en el marco del control contemplado en el artículo 93 número 1- ha de imponerse un autocontrol respecto de las materias sobre las cuales debe pronunciarse, correspondiéndole referirse solamente a aquellos preceptos calificados como orgánicos constitucionales por el Congreso Nacional y remitidos por éste para su conocimiento y control. En palabras de Martínez Estay “la idea de auto-restricción y de deferencia es una consecuencia clara del principio de separación de poderes. Se refiere a la actitud de respeto que deben observar entre sí los diversos órganos que ejercen potestades públicas, lo que conlleva reconocerse mutuamente las competencias que corresponden a cada uno de ellos y las limitaciones derivadas de esto.” (Martínez Estay, José Ignacio. 2014. Auto-restricción, deferencia y margen de apreciación. Breve análisis de sus orígenes y de su desarrollo. En: Estudios constitucionales, 12:1, pp. 365-396).

Es relevante puntualizar, como se señala en el precitado voto disidente, que esta posición tiene antigua historia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y retomarla resulta especialmente relevante luego de las reformas constitucionales del año 2005. Por una parte, a propósito del deber de lealtad constitucional de todos los órganos del Estado, que se traduce en que el deber de garantizar el orden institucional de la República también le compete al Congreso Nacional y, por otra, en virtud del establecimiento, ex post al control preventivo, de mecanismos de control de constitucionalidad de la ley, tanto de efectos generales como de efectos particulares.

Al respecto, Emilio Pfeffer asimismo da cuenta que esta postura es de larga data en la historia de esta Magistratura, precisando que “en una primera época el Tribunal Constitucional resolvía invariablemente, aunque con algunas disidencias, que sólo estaba revestido de jurisdicción para pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes que tengan rango de ley orgánica constitucional según la calificación efectuada por el propio Poder Legislativo. Mientras que, por modo excepcional, y únicamente cuando se suscitara una cuestión de constitucionalidad, es decir, hubiere un requerimiento en tal sentido formulado por los órganos habilitados para ello, podía pronunciarse sobre la constitucionalidad de un precepto contenido en un proyecto de ley de otra naturaleza” (Pfeffer Urquiaga, Emilio. 1998. Algunos problemas que se derivan del control obligatorio de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional sobre las leyes orgánicas constitucionales. En: *Ius et Praxis*, 4:1, p. 263).

En relación con este último punto, como ha señalado Domingo Lovera, la lógica de la regulación en materia de legitimación activa del ejercicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional da cuenta de una clara tendencia a dejar entregada tal facultad a las ramas políticas. El autor enfatiza que la lógica del diseño institucional permite concluir que la regla general es la primacía de la calificación del legislador, salvo que se requiera al Tribunal Constitucional su pronunciamiento. Por lo mismo, resulta relevante constatar que respecto de los preceptos que no sean calificados como orgánicos constitucionales por la Cámara de origen, subsiste la posibilidad de que el Presidente de la República, cualquiera de las cámaras, o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, active el control preventivo regulado en el artículo 93 número 3 de la Constitución. Lovera ilustra la cuestión como sigue: “Piénsese en el caso siguiente: el parlamento se encuentra discutiendo un proyecto de ley sobre materias que se acuerda que son propias de ley ordinaria. De acuerdo con el art. 93 N.º 3 CPR la revisión de ese acuerdo para ante el TC solo puede ser solicitada por el presidente de la República, cualquiera de las cámaras o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio. Pero ello no ocurrirá porque en el hipotético caso, de buena fe y luego de razonadas deliberaciones, ninguno de los legitimados disputa respecto de la calificación acordada. La calificación afirme sería la del legislador”. (Lovera Parmo, Domingo. 2022. Tres advertencias: Tribunal Constitucional y el derecho adjetivo. En *Estudios Constitucionales*, 20:1, pp. 39-40).

En el mismo sentido, Rodrigo Correa plantea que el Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de disposiciones que no han sido sometidas a su control por estimar que tienen carácter orgánico constitucional, “ha roto la sistemática del control y lo ha hecho mostrando poca deferencia al legislador democrático”. Al respecto, explica que el diseño adoptado por el constituyente “responde a un principio propio de una república democrática” y no maximiza el control, ya que por definición permite que una disposición orgánica constitucional escape de la revisión de esta Magistratura si la Cámara de Origen no la califica como tal. El autor plantea que “[s]i el constituyente hubiese querido asegurar que toda ley que en opinión del tribunal tiene carácter orgánico constitucional fuera objeto de control, habría diseñado un sistema diferente de remisión al tribunal. No

Oficio del Tribunal Constitucional

habría depositado en la cámara de origen la potestad para determinar qué leyes remitir al tribunal". La consecuencia de ello -según señala-, es que el control pasa a depender de un factor completamente aleatorio, puesto que no es posible controlar una disposición si ella no se encuentra en un proyecto de ley sometido al tribunal (Correa González, Rodrigo. 2003. Revista de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Número I: 2004, pp. 538-540).

A mayor abundamiento, el argumento anterior se ve reforzado a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, que en su inciso primero delinea el principio de pasividad como principio funcional fundamental de la actividad de esta Magistratura, en los siguientes términos: "El Tribunal solo podrá ejercer su jurisdicción a requerimiento de las personas y los órganos constitucionales legitimados de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de la República o de oficio, en los casos señalados en la Constitución Política de la República y en esta ley". El tenor de esta norma es tajante en cuanto a que esta Magistratura sólo puede ejercer su jurisdicción de oficio excepcionalmente en aquellos casos señalados en la Constitución y en la ley: la actuación de oficio se delinea como excepcional frente a la regla general constituida por la pasividad de este Tribunal.

En este contexto, analizado el texto de la ley y el de la Constitución, se colige que no existe iniciativa de oficio de esta Magistratura para ejercer el control preventivo obligatorio regulado en el artículo 93 número 1 de la Carta Fundamental, en tanto no existe habilitación expresa para ello. Lo anterior, además, resulta plenamente concordante con el principio de juridicidad que, por mandato constitucional y en tanto órgano público, somete a esta Magistratura, debiendo actuar dentro de su competencia y sin ejercer más potestades que las que expresamente le confiere la Constitución o la ley.

Así las cosas, no habiendo norma expresa que excepcione al control del artículo 93 N° 1 del texto constitucional de la regla general, esto es, el principio de pasividad, se hace necesario concluir que la legitimación que activa este control se encuentra radicada en el Congreso Nacional.

Teniendo presente la prevención que antecede, la Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE estuvo por declarar como propio de la ley orgánica constitucional referida en el artículo 66, inciso segundo, constitucional el encabezado del artículo 23 N° 1 del proyecto de ley, atendidas las razones que a continuación señala:

1°. En relación con el considerando vigésimo noveno, párrafo segundo, que se pronuncia respecto de la modificación al inciso primero del artículo 78 ter del Código Procesal Penal, únicamente estuvo por declarar como propio de la ley orgánica constitucional, en los términos que dispone el artículo 66 inciso segundo de la Constitución el encabezado del artículo 23 N° 1 del proyecto de ley, en tanto dispone "Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal: 1. Incorpórase en el encabezamiento del inciso primero del artículo 78 ter, a continuación de la frase "o en todo caso tratándose de la investigación de", la siguiente:".

Lo anterior, atendido que la norma que se viene modificando por este artículo no es competencia del legislador orgánico constitucional, conforme ya fuera argumentado en la STC Rol N° 15.525, en voto disidente. Sin embargo, y teniendo presente que en dicha sentencia el Tribunal estimó dicha calificación, en definitiva únicamente puede ser propia de ley orgánica constitucional la sustitución introducida por el artículo 23 N° 1, por cuanto modifica una norma antes declarada como propia de ley orgánica constitucional en la señalada sentencia.

Por tanto, es únicamente propio de ley orgánica constitucional el encabezado antes citado, y lo es conforme al artículo 66 inciso segundo de la Carta Fundamental, que ordena que "Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional (...) se (...) derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio". Se sigue en esta materia la sentencia de esta magistratura rol 127-91, c. 7°, que acorde a dicho mandato sólo considera como orgánicas constitucionales las reglas derogatorias o modificatorias, según sea el caso, y no los aspectos sustantivos del respectivo precepto.

2°. Atendido lo señalado, las modificaciones realizadas por este precepto, en lo transcrito, deben seguir la declaración previa de ley orgánica constitucional que esta magistratura le asignara en la STC Rol N° 15.525-24, debiendo considerarse exclusivamente lo aspectos derogatorios o modificatorios de la norma consultada, a efectos de verificar la concurrencia del quorum requerido por el constituyente en el artículo 66 inciso segundo constitucional.

La sentencia, disidencias y prevenciones respectivas, fueron redactadas por las señoras y los señores Ministros que

Oficio del Tribunal Constitucional

las suscriben.

Comuníquese al H. Senado, regístrese y archívese.

Rol N° 16.051-24-CPR.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz

Fecha: 23/01/2025

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida

Fecha: 23/01/2025

María Pía Silva Gallinato

Fecha: 23/01/2025

Miguel Angel Fernández González

Fecha: 23/01/2025

Raúl Eduardo Mera Muñoz

Fecha: 23/01/2025

Catalina Adriana Lagos Tschorne

Fecha: 23/01/2025

Héctor Antonio Mery Romero

Fecha: 23/01/2025

Marcela Inés Peredo Rojas

Fecha: 23/01/2025

Alejandra Precht Rorris

Fecha: 23/01/2025

Mario René Gómez Montoya

Fecha: 23/01/2025

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

María Angélica Barriga Meza Fecha: 23/01/2025

6. Trámite Finalización: Senado

6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 27 de enero, 2025. Oficio

Valparaíso, 27 de enero de 2025.

Nº 27/SEC/25

A S.E. el Presidente de la República

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314

Artículo 1°.- Quien sea parte de una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena será de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en la asociación reclutando a menores de dieciocho años como miembros o entregándoles entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, formando parte en una asociación terrorista, no tuviere un involucramiento relevante en la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir alguno de los entrenamientos mencionados en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del artículo siguiente.

Artículo 2°.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la perpetración de los delitos que se indican a continuación y entre sus fines los de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tengan la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella:

1º Los previstos en los artículos 141; 142; 150 A; 150 D, inciso segundo; 268 ter; 268 quáter, números 1° y 2°; 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias; 316; 390 ter; 391; 395; 396; 397; 398; 474; 475; 476, numerales 1° y 2° y 480, en lo correspondiente, del Código Penal.

2º Los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley Nº 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto Nº 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional; los artículos 41, 46 y 47 de la ley Nº 18.302, de seguridad nuclear, y el artículo 35 de la ley Nº 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

3º Los previstos en los artículos 281 bis; 281 ter, numerales 1 y 2; 281 quáter; 416; 416 bis, numerales 1° y 2°, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17; 17 bis, numerales 1° y 2°, y 17 ter del decreto ley Nº

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta ley orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, y en los artículos 15 A; 15 B, numerales 1 y 2, y 15 C del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija ley orgánica de Gendarmería de Chile.

4º Los previstos en los artículos 1° y 4° de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, siempre que su comisión pueda implicar riesgo para la vida de las personas o daños a la integridad física o a la salud de la población.

5º Los dispuestos en los artículos 105, 106, 107 y 108 del decreto N° 1.157, de 1931, del Ministerio de Fomento, que fija texto definitivo de la Ley General de Ferrocarriles.

Se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7° y 8°.

Artículo 3°.- Quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los cinco numerales del artículo precedente, en adherencia a los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, y siempre que no forme parte de una asociación terrorista, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

Artículo 4°.- Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en adherencia a los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5° de esta ley, con alguna de las siguientes finalidades:

- a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático.
- b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático.
- c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

En tales casos, se impondrá al responsable la pena prevista para el delito aumentada en un grado.

Artículo 5°.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los previstos en los artículos 141, 142, 268 ter, 391, 395, 396, 474 y 475 del Código Penal; en los artículos 281 bis, 281 quáter, 416 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 ter del decreto ley N° 2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta ley orgánica de Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A y 15 C del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija ley orgánica de Gendarmería de Chile; en los artículos 107 y 108 del decreto N° 1.157, de 1931, del Ministerio de Fomento, que fija texto definitivo de la Ley General de Ferrocarriles; en los incisos primero y segundo del artículo 14 D de la ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional; en los artículos 41 y 47, inciso primero, de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear, y en el inciso primero del artículo 35 de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción; así como los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Artículo 6°.- Para determinar la pena de los delitos establecidos en los tres artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito de que se trate, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

Artículo 7º.- El que atente contra la vida o integridad física del Jefe de Estado o ministros de Estado; de los senadores y diputados en ejercicio; de los ministros de los tribunales superiores de justicia o jueces con competencia en lo penal; del Fiscal Nacional y de los fiscales regionales del Ministerio Público, en razón de su cargo, será sancionado:

1º Con la pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado, si se causa la muerte de la víctima.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

2º Con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.

Idénticas sanciones se aplicarán a quienes atenten contra la vida o integridad física de personas protegidas internacionalmente, de conformidad con los tratados internacionales.

Artículo 8º.- El que coloque, envíe, active, arroje, detone o haga explosionar una bomba o artefacto explosivo o incendiario, que por sus características y por las circunstancias de tiempo y lugar afecte o pueda afectar a una cantidad elevada de personas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo, conjuntamente con las que corresponda aplicar por la muerte o lesiones causadas.

Artículo 9º.- Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2º:

1º Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438, 440, 442, 443, 443 bis, 448 septies, 448 octies y 456 bis A del Código Penal.

2º Los previstos en los artículos 9º, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo, cuando tuvieren pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional; en el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; en el inciso segundo del artículo 168 del decreto con fuerza de ley N° 30, promulgado en 2004 y publicado en 2005, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, y en los artículos 2º, 3º y 6º de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Si el responsable de alguno de los delitos señalados en el inciso precedente es además parte de la asociación terrorista, se impondrán conjuntamente la pena señalada en el artículo 1º y la correspondiente a dicho delito, sin el aumento establecido en el inciso mencionado.

Artículo 10.- Quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos señalados en la presente ley o a sabiendas de que serán utilizados en su comisión, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante de una asociación terrorista o en algún otro delito determinado, en cuyo caso se le sancionará por este último.

Artículo 11.- La conspiración para cometer alguno de los delitos contemplados en los artículos 3º, 4º, 7º y 8º se sancionará con la pena señalada en éstos, rebajada en dos grados.

Artículo 12.- El que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad inequívoca incitar a otros a la comisión de uno o más delitos determinados de aquellos establecidos en los artículos 1º a 8º y ocasione un peligro cierto e inminente de que ellos se cometan, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.

Artículo 13.- Para los delitos previstos en la presente ley, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo establecido en los artículos 294 bis, 294 ter y 295 del Código Penal.

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código Penal.

Artículo 14.- Al empleado público que en el ejercicio de su cargo o con ocasión de éste cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

oficios públicos.

Artículo 15.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Artículo 16.- Las investigaciones a que dieron lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querrela, de acuerdo con las normas generales, o por querrela del Ministro o Ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Artículo 17.- En los procedimientos por delitos contemplados en la presente ley, a petición del Ministerio Público, el juez podrá decretar la prohibición de salida del país del imputado, en cualquier etapa de la investigación o procedimiento y aun antes de la formalización, por una única vez y por el período máximo de sesenta días, cuando concurren los demás requisitos de procedencia de las medidas cautelares personales establecidas en el Código Procesal Penal. Para estos efectos, deberá comunicar la prohibición y su alzamiento a la Policía de Investigaciones de Chile. En todo caso, transcurrido el plazo, la medida de arraigo caducará por el solo ministerio de la ley, de lo cual deberán tomar nota de oficio los organismos señalados.

Artículo 18.- Para la investigación de los delitos sancionados en la presente ley, el fiscal dispondrá un plazo especial de investigación de tres años contado desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada.

Artículo 19.- En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley, en el artículo 293 del Código Penal, en los delitos establecidos en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y en la ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que tengan pena de crimen, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear:

a) La dirección IP; los identificadores MSISDN, SIM, IMEI IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes o aplicaciones en uso.

b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

La orden solo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación, en un hecho que revista caracteres de delito terrorista o de aquellos indicados en el inciso primero, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal sean insuficientes para su esclarecimiento.

Los registros obtenidos por la aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados de todo registro, base de datos o dispositivo electrónico en el plazo señalado en el artículo 20.

La medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad. Dentro de los treinta días siguientes al término del plazo original o de su prórroga, el Ministerio Público deberá emitir un informe al juez con los registros que consideró pertinentes y relevantes para la investigación, copia del cual deberá constar en la carpeta investigativa.

Si se disiparen las sospechas que fundaren la medida, transcurriere el plazo dispuesto en la resolución judicial o su prórroga, o se cumpliera el fin perseguido con la misma, se deberá poner término inmediato a la intervención.

El Fiscal Nacional dispondrá, mediante instrucción general, los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción segura de los registros obtenidos, así como del uso y manipulación de los mismos.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

El uso indebido de la facultad que establece este artículo dará lugar a las responsabilidades disciplinarias que correspondan, sin perjuicio de las sanciones penales respectivas. El incumplimiento malicioso de los plazos señalados en los literales b) y e) del artículo siguiente será sancionado con las penas previstas en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

En el mes de marzo de cada año, el Fiscal Nacional enviará a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados la información anual, desagregada por fiscalía regional, de la cantidad de solicitudes de intervención de redes presentadas por el Ministerio Público, el número de aceptadas y de rechazadas, así como la duración total de las primeras.

Artículo 20.- La resolución judicial que autorice la medida dispuesta en el artículo anterior deberá especificar:

- a) El lugar o lugares precisos y el rango o alcance máximo de la medida, y los dispositivos tecnológicos que se emplearán.
- b) Su duración precisa.
- c) La Fiscalía o unidad policial a cargo de su ejecución.
- d) Las medidas técnicas específicas necesarias para preservar la integridad de los contenidos, así como para impedir el acceso y la supresión de dichos datos del dispositivo objeto de la medida.
- e) El plazo máximo para la destrucción de los registros señalados en el inciso tercero del artículo 19.

Artículo 21.- El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las Conductas Terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente. Asimismo, se formulará una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo.

Artículo 22.- Si se trata de la investigación de los delitos establecidos en esta ley, el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 132 del Código Procesal Penal podrá ampliarse por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, a solicitud del fiscal. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de ese Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término del plazo antes señalado.

Una vez concluido ese plazo, o antes si el Ministerio Público así lo solicita, el imputado deberá ser puesto a disposición del tribunal, y en esa primera audiencia el fiscal o el abogado asistente podrá solicitar una nueva ampliación hasta por otros cinco días.

En la resolución que apruebe la ampliación en los términos del inciso anterior, el juez de garantía ordenará que el detenido ingrese en un recinto penitenciario, que sea comunicada la Defensoría Penal Pública de la detención del imputado y que éste sea examinado por el médico que el juez designe, el cual deberá practicar el examen e informar al tribunal el mismo día de la resolución. El nombramiento en ningún caso podrá recaer en un funcionario del organismo policial que haya efectuado la detención o en cuyo poder se encuentre el detenido.

La negligencia grave del juez en la debida protección del detenido será considerada como infracción a sus deberes, de acuerdo con el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 23.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

- 1. Incorpórase en el encabezamiento del inciso primero del artículo 78 ter, a continuación de la frase “o en todo caso tratándose de la investigación de”, la siguiente: “hechos que revistan carácter de delito terrorista o de”.
- 2. Sustitúyese el artículo 226 X por el siguiente:

“Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección previstas en este Párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, sea que se trate de una asociación terrorista, de una persona o de un grupo de dos o más personas, cualquiera sea la pena asignada al delito.”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

3. En el inciso primero del artículo 228 quáter:

a) Sustitúyese, en su letra a), la expresión “delictivas o criminales” por “delictivas, criminales o terroristas”.

b) Reemplázase, en su letra b), la expresión “delictivas o criminales” por “delictivas, criminales o terroristas”.

Artículo 24.- Reemplázase, en el inciso sexto del artículo 3°, del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la frase “por el delito contemplado en el artículo 293 del Código Penal”, por lo siguiente: “por los delitos contemplados en el artículo 293 del Código Penal o en los artículos 1°, 3°, 4°, 7° y 8° de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314,”.

Artículo 25.- Incorpórase en el artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto, y así sucesivamente:

“Tratándose de los autores de los delitos consumados que la ley califica como terroristas, no podrán aplicarse las penas señaladas en el inciso primero ni la del artículo 33.”.

Artículo 26.- Derógase la ley N° 18.314. Toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8° de la ley N° 18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 10 de esta ley.

Artículo 27.- Regla de competencia. El Ministerio Público o la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrán solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales.

En la solicitud se deberán acompañar antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta solicitud, que será suscrita por el fiscal regional o el defensor respectivo, se dará traslado a los intervinientes por el plazo de cinco días.

Artículo transitorio.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si esta ley entra en vigencia durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que el Tribunal Constitucional, mediante Oficio N° 16-2025, de fecha 23 de enero de 2025, remitió sentencia de esa misma fecha, en la cual declaró lo siguiente:

I. Que los artículos 23, número 1, que introduce modificaciones en el inciso primero del artículo 78 ter del Código Procesal Penal, y 27, inciso primero, del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional son conformes con la

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Constitución Política de la República.

II. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, respecto de las restantes disposiciones del proyecto de ley por no versar sobre materias que inciden en ley orgánica constitucional.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que esta iniciativa de ley tuvo su origen en Moción de los Honorables Senadores señoras Paulina Vodanovic Rojas y Carmen Gloria Aravena Acuña, y señores Karim Bianchi Retamales, Javier Macaya Danús y Manuel José Ossandón Irarrázabal; en Moción de los Honorables Senadores señor Jaime Quintana Leal, señora Paulina Vodanovic Rojas, y señores Pedro Araya Guerrero y Alfonso De Urresti Longton; en Moción de los Honorables Senadores señores Iván Flores García, Fidel Espinoza Sandoval, Felipe Kast Sommerhoff, Sebastián Keitel Bianchi y Manuel José Ossandón Irarrázabal; en Moción de los Honorables Senadores señores Francisco Chahuán Chahuán, José Manuel Rojo Edwards Silva y Rodrigo Galilea Vial, y en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

- - -

Dios guarde a Su Excelencia.

JOSÉ GARCÍA RUMINOT

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Ley N° 21.732

7. Publicación de Ley en Diario Oficial

7.1. Ley N° 21.732

Tipo Norma	:	Ley 21732
URL	:	http://www.leychile.cl/N?i=1211036&t=0
Fecha	:	04-02-2025
Promulgación		
URL Corta	:	https://bcn.cl/35uZMs
Organismo	:	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Título	:	DETERMINA CONDUCTAS TERRORISTAS, FIJA SU PENALIDAD Y DEROGA LA LEY N° 18.314
Fecha	:	12-02-2025
Publicación		

LEY NÚM. 21.732

DETERMINA CONDUCTAS TERRORISTAS, FIJA SU PENALIDAD Y DEROGA LA LEY N° 18.314

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley que tuvo su origen en una moción de los Honorables Senadores señoras Paulina Vodanovic Rojas y Carmen Gloria Aravena Acuña, y señores Karim Bianchi Retamales, Javier Macaya Danús y Manuel José Ossandón Irarrázabal; en moción de los Honorables Senadores señor Jaime Quintana Leal, señora Paulina Vodanovic Rojas, y señores Pedro Araya Guerrero y Alfonso De Urresti Longton; en moción de los Honorables Senadores señores Iván Flores García, Fidel Espinoza Sandoval, Felipe Kast Sommerhoff, Sebastián Keitel Bianchi y Manuel José Ossandón Irarrázabal; en moción de los Honorables Senadores señores Francisco Chahuán Chahuán, José Manuel Rojo Edwards Silva y Rodrigo Galilea Vial, y en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República,

Proyecto de ley:

"Ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314

Artículo 1º.- Quien sea parte de una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.

La pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para quien tomare parte en la asociación reclutando nuevos miembros o entregando entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en ella cumpliendo funciones de jefatura, ejerciendo mando en ella, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.

La pena será de presidio mayor en su grado medio para quien tomare parte en la asociación reclutando a menores de dieciocho años como miembros o entregándoles entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos.

La pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, formando parte en una asociación terrorista, no tuviere un involucramiento relevante en la organización.

La rebaja prevista en el inciso anterior podrá aplicarse respecto de quien, habiendo tomado parte en la asociación, se hubiere limitado a recibir alguno de los entrenamientos mencionados en el inciso segundo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio de las penas que correspondiere imponer por la comisión de uno o más de los delitos comprendidos en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del artículo siguiente.

Ley N° 21.732

Artículo 2º.- Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la perpetración de los delitos que se indican a continuación y entre sus fines los de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o cuando, por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tengan la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella:

1º Los previstos en los artículos 141; 142; 150 A; 150 D, inciso segundo; 268 ter; 268 quáter, números 1º y 2º; 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias; 316; 390 ter; 391; 395; 396; 397; 398; 474; 475; 476, numerales 1º y 2º y 480, en lo correspondiente, del Código Penal.

2º Los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional; los artículos 41, 46 y 47 de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear, y el artículo 35 de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

3º Los previstos en los artículos 281 bis; 281 ter, numerales 1 y 2; 281 quáter; 416; 416 bis, numerales 1º y 2º, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17; 17 bis, numerales 1º y 2º, y 17 ter del decreto ley N° 2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta ley orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, y en los artículos 15 A; 15 B, numerales 1 y 2, y 15 C del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija ley orgánica de Gendarmería de Chile.

4º Los previstos en los artículos 1º y 4º de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, siempre que su comisión pueda implicar riesgo para la vida de las personas o daños a la integridad física o a la salud de la población.

5º Los dispuestos en los artículos 105, 106, 107 y 108 del decreto N° 1.157, de 1931, del Ministerio de Fomento, que fija texto definitivo de la Ley General de Ferrocarriles.

Se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7º y 8º.

Artículo 3º.- Quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los cinco numerales del artículo precedente, en adherencia a los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, y siempre que no forme parte de una asociación terrorista, será sancionado con la pena correspondiente al delito, aumentada en un grado.

Artículo 4º.- Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista ni actúe en adherencia a los fines de una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien cometa un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5º de esta ley, con alguna de las siguientes finalidades:

- a) Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático.
- b) Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático.
- c) Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

En tales casos, se impondrá al responsable la pena prevista para el delito aumentada en un grado.

Ley N° 21.732

Artículo 5º.- Constituirán delitos terroristas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los previstos en los artículos 141, 142, 268 ter, 391, 395, 396, 474 y 475 del Código Penal; en los artículos 281 bis, 281 quáter, 416 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 ter del decreto ley N° 2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta ley orgánica de Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A y 15 C del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija ley orgánica de Gendarmería de Chile; en los artículos 107 y 108 del decreto N° 1.157, de 1931, del Ministerio de Fomento, que fija texto definitivo de la Ley General de Ferrocarriles; en los incisos primero y segundo del artículo 14 D de la ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional; en los artículos 41 y 47, inciso primero, de la ley N° 18.302, de seguridad nuclear, y en el inciso primero del artículo 35 de la ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción; así como los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Artículo 6º.- Para determinar la pena de los delitos establecidos en los tres artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito de que se trate, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

Artículo 7º.- El que atente contra la vida o integridad física del Jefe de Estado o ministros de Estado; de los senadores y diputados en ejercicio; de los ministros de los tribunales superiores de justicia o jueces con competencia en lo penal; del Fiscal Nacional y de los fiscales regionales del Ministerio Público, en razón de su cargo, será sancionado:

1º Con la pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado, si se causa la muerte de la víctima.

2º Con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.

Idénticas sanciones se aplicarán a quienes atenten contra la vida o integridad física de personas protegidas internacionalmente, de conformidad con los tratados internacionales.

Artículo 8º.- El que coloque, envíe, active, arroje, detone o haga explotar una bomba o artefacto explosivo o incendiario, que por sus características y por las circunstancias de tiempo y lugar afecte o pueda afectar a una cantidad elevada de personas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo, conjuntamente con las que corresponda aplicar por la muerte o lesiones causadas.

Artículo 9º.- Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva, aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2º:

1º Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438, 440, 442, 443, 443 bis, 448 septies, 448 octies y 456 bis A del Código Penal.

2º Los previstos en los artículos 9º, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo, cuando tuvieran pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional; en el artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y

Ley Nº 21.732

modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley Nº 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; en el inciso segundo del artículo 168 del decreto con fuerza de ley Nº 30, promulgado en 2004 y publicado en 2005, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, y en los artículos 2º, 3º y 6º de la ley Nº 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley Nº 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Si el responsable de alguno de los delitos señalados en el inciso precedente es además parte de la asociación terrorista, se impondrán conjuntamente la pena señalada en el artículo 1º y la correspondiente a dicho delito, sin el aumento establecido en el inciso mencionado.

Artículo 10.- Quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos señalados en la presente ley o a sabiendas de que serán utilizados en su comisión, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante de una asociación terrorista o en algún otro delito determinado, en cuyo caso se le sancionará por este último.

Artículo 11.- La conspiración para cometer alguno de los delitos contemplados en los artículos 3º, 4º, 7º y 8º se sancionará con la pena señalada en éstos, rebajada en dos grados.

Artículo 12.- El que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad inequívoca incitar a otros a la comisión de uno o más delitos determinados de aquellos establecidos en los artículos 1º a 8º y ocasione un peligro cierto e inminente de que ellos se cometan, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.

Artículo 13.- Para los delitos previstos en la presente ley, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 294, así como lo establecido en los artículos 294 bis, 294 ter y 295 del Código Penal.

Tratándose de un proceso por delito terrorista, será aplicable lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código Penal.

Artículo 14.- Al empleado público que en el ejercicio de su cargo o con ocasión de éste cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se le aplicará la respectiva pena, aumentada en un grado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.

Artículo 15.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, no se calificarán de terroristas las conductas realizadas por personas menores de 18 años, quienes se regirán por la ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Artículo 16.- Las investigaciones a que dieren lugar los delitos previstos en esta ley se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querrella, de acuerdo con las normas generales, o por querrella del Ministro o Ministra del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Artículo 17.- En los procedimientos por delitos contemplados en la presente ley, a petición del Ministerio Público, el juez podrá decretar la prohibición de salida del país del imputado, en cualquier etapa de la investigación o procedimiento y aun antes de la formalización, por una única vez y por el período máximo de sesenta días, cuando concurren los demás requisitos de procedencia de las medidas cautelares personales establecidas en el Código Procesal Penal. Para estos efectos, deberá comunicar la prohibición y su alzamiento a la Policía de Investigaciones de Chile. En todo caso, transcurrido el plazo, la medida de arraigo caducará por el solo ministerio de la ley, de lo cual deberán tomar nota de oficio los organismos señalados.

Ley N° 21.732

Artículo 18.- Para la investigación de los delitos sancionados en la presente ley, el fiscal dispondrá un plazo especial de investigación de tres años contado desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada.

Artículo 19.- En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley, en el artículo 293 del Código Penal, en los delitos establecidos en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y en la ley N° 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que tengan pena de crimen, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear:

a) La dirección IP; los identificadores MSISDN, SIM, IMEI IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes o aplicaciones en uso.

b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.

La orden solo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación o comisión, o que preparan actualmente la comisión o participación, en un hecho que revista caracteres de delito terrorista o de aquellos indicados en el inciso primero, siempre que la investigación de tales delitos haga imprescindible la diligencia y que las demás medidas de interceptación de comunicaciones establecidas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal sean insuficientes para su esclarecimiento.

Los registros obtenidos por la aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados de todo registro, base de datos o dispositivo electrónico en el plazo señalado en el artículo 20.

La medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad. Dentro de los treinta días siguientes al término del plazo original o de su prórroga, el Ministerio Público deberá emitir un informe al juez con los registros que consideró pertinentes y relevantes para la investigación, copia del cual deberá constar en la carpeta investigativa.

Si se disiparen las sospechas que fundaren la medida, transcurriere el plazo dispuesto en la resolución judicial o su prórroga, o se cumpliera el fin perseguido con la misma, se deberá poner término inmediato a la intervención.

El Fiscal Nacional dispondrá, mediante instrucción general, los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción segura de los registros obtenidos, así como del uso y manipulación de los mismos.

El uso indebido de la facultad que establece este artículo dará lugar a las responsabilidades disciplinarias que correspondan, sin perjuicio de las sanciones penales respectivas. El incumplimiento malicioso de los plazos señalados en los literales b) y e) del artículo siguiente será sancionado con las penas previstas en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

En el mes de marzo de cada año, el Fiscal Nacional enviará a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados la información anual, desagregada por fiscalía regional, de la cantidad de solicitudes de intervención de redes presentadas por el Ministerio Público, el número de aceptadas y de rechazadas, así como la duración total de las primeras.

Artículo 20.- La resolución judicial que autorice la medida dispuesta en el artículo anterior deberá especificar:

a) El lugar o lugares precisos y el rango o alcance máximo de la medida, y los dispositivos tecnológicos que se

Ley N° 21.732

emplearán.

b) Su duración precisa.

c) La Fiscalía o unidad policial a cargo de su ejecución.

d) Las medidas técnicas específicas necesarias para preservar la integridad de los contenidos, así como para impedir el acceso y la supresión de dichos datos del dispositivo objeto de la medida.

e) El plazo máximo para la destrucción de los registros señalados en el inciso tercero del artículo 19.

Artículo 21.- El Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, como parte de la Política Nacional de Seguridad Pública, una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las Conductas Terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente. Asimismo, se formulará una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo.

Artículo 22.- Si se trata de la investigación de los delitos establecidos en esta ley, el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 132 del Código Procesal Penal podrá ampliarse por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, a solicitud del fiscal. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de ese Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término del plazo antes señalado.

Una vez concluido ese plazo, o antes si el Ministerio Público así lo solicita, el imputado deberá ser puesto a disposición del tribunal, y en esa primera audiencia el fiscal o el abogado asistente podrá solicitar una nueva ampliación hasta por otros cinco días.

En la resolución que apruebe la ampliación en los términos del inciso anterior, el juez de garantía ordenará que el detenido ingrese en un recinto penitenciario, que sea comunicada la Defensoría Penal Pública de la detención del imputado y que éste sea examinado por el médico que el juez designe, el cual deberá practicar el examen e informar al tribunal el mismo día de la resolución. El nombramiento en ningún caso podrá recaer en un funcionario del organismo policial que haya efectuado la detención o en cuyo poder se encuentre el detenido.

La negligencia grave del juez en la debida protección del detenido será considerada como infracción a sus deberes, de acuerdo con el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 23.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1. Incorpórase en el encabezamiento del inciso primero del artículo 78 ter, a continuación de la frase "o en todo caso tratándose de la investigación de", la siguiente: "hechos que revistan carácter de delito terrorista o de".

2. Sustitúyese el artículo 226 X por el siguiente:

"Artículo 226 X.- Regla especial referida a delitos terroristas. Las técnicas especiales de investigación y las medidas de protección previstas en este Párrafo, así como la interceptación de comunicaciones prevista en los artículos 222 a 226, serán aplicables en procesos seguidos por delito terrorista, sea que se trate de una asociación terrorista, de una persona o de un grupo de dos o más personas, cualquiera sea la pena asignada al delito."

3. En el inciso primero del artículo 228 quáter:

a) Sustitúyese, en su letra a), la expresión "delictivas o criminales" por "delictivas, criminales o terroristas".

b) Reemplázase, en su letra b), la expresión "delictivas o criminales" por "delictivas, criminales o terroristas".

Ley N° 21.732

Artículo 24.- Reemplázase, en el inciso sexto del artículo 3º, del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la frase "por el delito contemplado en el artículo 293 del Código Penal", por lo siguiente: "por los delitos contemplados en el artículo 293 del Código Penal o en los artículos 1º, 3º, 4º, 7º y 8º de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314,".

Artículo 25.- Incorpórase en el artículo 1º de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto, y así sucesivamente:

"Tratándose de los autores de los delitos consumados que la ley califica como terroristas, no podrán aplicarse las penas señaladas en el inciso primero ni la del artículo 33.".

Artículo 26.- Derógase la ley N° 18.314. Toda referencia legal o reglamentaria a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a los ilícitos tipificados en la presente ley. Asimismo, las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8º de la ley N° 18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 10 de esta ley.

Artículo 27.- Regla de competencia. El Ministerio Público o la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrán solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales.

En la solicitud se deberán acompañar antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta solicitud, que será suscrita por el fiscal regional o el defensor respectivo, se dará traslado a los intervinientes por el plazo de cinco días.

Artículo transitorio.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si esta ley entra en vigencia durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que sean pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.".

Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1 del Artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévase a efecto como Ley de la República.

Santiago, 4 de febrero de 2025.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Carolina Tohá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública.- Ernesto Muñoz Lamartine, Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S). Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Luis Cordero Vega, Subsecretario del Interior.

Ley N° 21.732

Tribunal Constitucional

Proyecto que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314, correspondiente a los Boletines números 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica el H. Senado, envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control preventivo de constitucionalidad respecto de su artículo 27; y por sentencia de 23 de enero de 2025, en los autos Rol N° 16.051-24-CPR.

Se declara:

I. Que los artículos 23 N° 1, que introduce modificaciones al inciso primero del artículo 78 ter del Código Procesal Penal, y 27 inciso primero, del Proyecto de Ley, aprobado por el Congreso Nacional, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la Ley N° 18.314, correspondiente a los Boletines N° 16.224-25, N° 16.180-25, N° 16.210-25, N° 16.235-25 y N° 16.239-25, refundidos, son conformes con la Constitución Política de la República.

II. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, de las restantes disposiciones del Proyecto de Ley por no versar sobre materias que inciden en Ley Orgánica Constitucional.

Santiago, 23 de enero de 2025.- María Angélica Barriga Meza, Secretaria Abogada, Tribunal Constitucional.